

תוספות רי"ד

המביא גט ממדינת הים
 וצריך שיאמר בפני
 שופט נחתם. ר"י אומר
 אף המביא מן הרקס וכן
 התגר. ר"א אלעזר אומר
 אף מלכות כפר לוריס לרור:
 וחכמי אבנו צריך שיאמר
 בפני נחתם וצריך נחתם
 ללא המביא ממדינת הים
 והמוליך המביא ממדינת
 כפר לוריס המדינת הים
 צריך שיאמר בפני נחתם
 ובפני נחתם: ורשב"א אפי'
 מהגמנוני המדינות: אפי'
 יהודה ואמר מרקם למחות
 לרדום כמדות מאשקלון
 לרדום ואשקלון כדדום
 מכני לצפון וצפון כמכני
 כדמכני מאד אומר ע"י
 כל א"י: לניטין: פ"י כל
 חו"ל קרי מדינת הים
 כן מבבל דאדמיני הים:
 צריך שיאמר השלח
 המביא. בנמי מפרש:
 ושליח זה הבעל עשאו
 שליח ליהלול: כדקרי ונתנו
 תחומות בין קרש ובין
 ברד בין רקס וכן
 אגרא. א"י כמפר לרור
 צריך שחולל לרור שהיא
 סמכותה כל והיא מא"י
 ובגמי מפרש תלמידיה:
 וצ"ל וכו' בנמי מפרש
 מאי: קדמוני אח"כ
 דרשמי: המוליך. מא"י
 למדינת הים: מהגמנוני
 המדינות. פ"י ע"א
 שהיו בה ב' המדינות
 ומקפידים על הן על שלא
 יהיו נתיב גמנוני וי נכנסים
 לרבותיה: ר"י יהודה אומר
 מרקם עד שני העינים
 למחותו וי מדינת הים
 ורקם עצמה נדונית כמדות
 העינים לרד א"י המביא
 צריך שיהיה שיאמר וכו'
 מלך למחות א"י
 חצויה לה ואשקלון
 רדומה ועכו לצפונה.
 אבל מערב של א"י א"י
 צריך גבול שהים גבולה
 כדכתיב בגבול ים והים
 לבם הים (יהודל) וצ"ל:
 א"י טעמה. רבא רבא

המביא גמ. אע"ג ללשאר שטרות פעמים נמי קרי גט דתמן בהשולח (לקמן דף לה:) אין עדים חותמין על הבט אלא ממצי תיקון העולם ואיירי בכל שטרות ובפרק המקביל (לקמן דף עז.)

ממצי תיקון העולם ובהשולח (לקמן דף עז.)

התם גיטי ממונ מ"מ לא הולך לפרש כאן גט אלא משום דבריו מקומות היאן דקמני גט סתם איירי גט אשה ומה שטהנים לכתוב י"ב שורות בגט ואמר ר"מ משום דגט גימטריא י"ב ור"י שמע בשם רב האי גאון ובספר רבינו סעדיה משום דלתיב כתיבות כשעור י"ב שטין המפסיקין בין ארבעה חומשי ספר תורה כדאמר בבבא בתרא (דף ע"ג:) שצ"ך להניח ארבעה שטין בין כל ספר וספר והפסק שצ"ך וידבר למשנה תורה לא חשיב שאין אלא חזר ושוניה מה שלמעלה:

המביא

⁽⁶⁾ גם ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם רבן גמליאל אומר אף המביא מן הרקם ומן החגר ר' אליעזר אומר אפילו מכפר לודים ללוד וחכ"א "אינו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם אלא המביא ממדינת הים והמוליד והמביא ממדינה למדינה במדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם רשב"ג אומר אפילו מהגמוניא להגמוניא ר' יהודה אומר מרקם למזרח ורקם כמזרח מאשקלון לדרום ואשקלון כדרום מעכו לצפון ועכו כצפון יר"מ אומר עכו בארץ ישראל לגיטין המביא גם בארץ ישראל אינו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם ואם יש עליו עוררים יתקיים כחותמיו: **גמ'** מ"ט רבה אמר לפי

ועדים מ'איון תמיד לקיימו כדאמרין בגמ' בתי דינין קצועין: **גמ'** **ב'** דס הנדה (נדה דף טו:) כל הכתמים הנאין מרקס טוורין ור' **נפ** מטמא מפני שהן גרים וטועין היינו משום דכתמים הנמלאין שם דעובדי כוכבים הם דשראל מזניעין כחמיהן ור' יהודה מטמא נראה לו דלחוס שטרהגין תורת עובדי כוכבים הם גרים וטועין ולעולם ישראל נמי לדיים בה: **מכפר** אחרים אחר. אומר ר"י שהזכיר לוד לאשמועין אע"פ שהיה נקראת כפר לודים על שם בני לודים שהיו מ'איון בה תמיד אפילו הכי ז"ל בפני נכבד נפתח נחתם ולא חשיב כלוד ע'אמה ורבינו מאיר פירש דרבי אליעזר הזכיר שם עירו דכאמרין (פסחדין דף לז:) אחר ר' אליעזר ללוד ואין נכבד לר"י דכ"ש שלא היה לר' לודי כי היכי דלא נקט מנא קימא ממדינת הים לארץ ישראל דפשיטא היא דכאמר ישראל קאי: **ואשקלון** בדרום. הקשה ר"י דאשקלון מארץ ישראל היא דכתיב ציושע (י) ואת הארץ הנשחרת וגו' האשדור והאשקלוני וכתיב הפילה לישראל לנחלה כאשר צויתך ואחר כך לנחלה דכתיב בשופטים (ה) וילכוד יהודה את עזה ואת אשקלון ואת גבולה ואר"ת דעולי צבל לא כבשוה דאחרת בפ"ק דחולין (דף יא.) גבי בית שאן הרבה כרכים כבשוה עולי מנרים ולא כבשוה עולי צבל ולכן אין תלמודי כתמים מ'איון שם ואין בתי דינין קצועין שם אבל קשה דרקס ואחר משמע הלא דהו חוזה לארץ וכתיב ציושע (ז) ויקדשו את קדש צבחר נפתלי וליכא למימר דלא כבשוה עולי צבל דכספרי בפרשת ויהי עקב חשיב רקס ואחר צבדי כרכים שכבשו עולי צבל וי"ל דמרי רקס ואחר הוו ואותו רקס ואחר דכתיב גבי אברהם וישב בין קדש ובין שור (נבאשים כ) מתרגמינן בין רקס ובין אחרת אברלו של אבימלך מלך פלשתי וכו' ואתה היה בנאר ישראל דמסתמא לזכרנה ויחא היה דרין בנאר ישראל וציושע נמי שמעל דפלשתיים מארץ ישראל ואותו רקס ואחר היה בערבה על ארץ ישראל דפלשתיים נתעברו ויהי פלשתיים אחר גבול מנרים על ארץ ישראל ורקס ואחר דמנרי היה בצמורה כדאמרין רקס כמורח ועבו אע"ג דכבשוה עולי צבל דאחר בסוף כתובות (דף קיג.) רבי אבה הוה מנשק כיפי דעבו וצפרק מי ש'אחו (ולקמן דף עו:) פריך למימר דעבו לאו מארץ ישראל הוה הא כי הוה מפטרי רבנן מהדי צעכו הוה מפטרי מהדי לפי ש'אסור ללאת מארץ ישראל לתלוה לארץ אחר ר"מ דלא קשה מידי דעבו חוזה בנאר וחוזה בנאר' כדמוכא בירושלמי והכא מיירי ב'אחו ד שכתובה לארץ והא דלא משני נמי בתי ש'אחו (שם) מתנ' דאם לא ב'אחי מכלא ועד שלשים יום והגיעו לעכו וחזר ציטל מנאו היינו ל'אחו ד שכתובה לארץ היינו משום דציושע מארץ ישראל פוגע תחילה ב'אחו ד ש לא ארץ ישראל והגיעו לעכו משמע לתחילת עבו אף קשה לר"י דאמר לקמן (דף יא.) נאם לפניו ר' אלעזר אמר ליה הלא כפר סיסאי מוצלע ב'אחו ארץ ישראל ויכור מעכו וכו' בנאר מכל מקום עבו דעדיפא ובע"פ שהיה רחוקה מ'איון היה ע'אמה מארץ ישראל ועוד הכי דייק לקמן (דף קמ.) לומר עבדו לסוריא יאל לחירות מדתנן עבו ככאך ישראל לגיטין לגיטין אין לעבדים לא כל שכן סוריא דמרחקא טובא אדרבה סוריא עדיפא כיון דמתנ' איירי ב'אד של חוזה לארץ דקסבר כיבוס יחיד שמי כיבוס והוה היא ע'אמה ארץ ישראל דלכיה מיציעא ליה אי הוה כמוכר עבדו לארץ ישראל כיון דשמי כיבוס או דלמא כיון דעפרה טומא בחוזה לארץ דמי ואמר ר"י דאפילו ב'אד של ארץ ישראל ז"ל בפני נכבד וכו' לפי שהוה בסוף הגבול ורחוק מעיקר ישוב ארץ ישראל ומופלג מן הישיבות ובתי דינים וכן י"ל לארץ גבי ישראל וגבי רקס ואחר והש'אם פריך שפיר כפר סיסאי דקדוה לציפורי שהיה עיקר ישוב א"י טפי מעבו דרחוק מעיקר ישוב א"י אע"ג דאפילו ב'אד של ארץ ישראל ובפר סיסאי ארץ חוזה לארץ מכל מקום פשיטא שפיר יאל דקס ליה דמוצלעת מתי כוליה היא מנח מארץ ישראל כ"ג ע'אמה ומוצלעת שמיני וגמירי וי"ל דאמר ציושע המוכר עבדו לעכו יאל לחירות ר"ש אבוי דרבי יודן אומר אפילו מעכו לעכו וכיון דאפילו ב'אחו ד שכתובה לארץ ישראל יאל לחירות אס כן מעכו לעכו אמאי יאל לחירות כיון דחשיב כחוזה לארץ וי"ל דנהי דחשיב כחוזה לארץ לגבי עיקר ישוב ארץ ישראל לגבי חוזה לארץ מיהא חשיב ככאך ישראל: **ואם** יש ע'איו עורדין יחסיים בחותמיו. אבל כל זמן דלא אמי צעל ומערער נישאת על פי הגט ולא טעינין מוויף דמשום עיגולה אקילו בה רבנן אבל במתנן טעינין מוויף לנפרע שלא בפניו ומיתומים ומלקוחות דאל"כ לא שבתת חי לכל צריה שיוכל כל אדם לכתוב שטר מלוה ולהסתיים עדים מע'אמו ולטרוף שלא בפניו מיתומים ומלקוחות ומייה מזה אין להוכיח דאפילו לא טעינין להו מוויף טעינין להו פרוע כיון דהוה ע'אמו הוה המיין לומר פרוע מיגו דאי צעי אחר מוויף דק"ל כמ"ד בפרק המוכר את הבית (ב"ב דף ע.) גבי שטר כיה הוה על היתומים דנשבע וגובה מלוה אבל פלגא דפקדין טעינין להו פרוע הוה לך אע"ג דלא טעינין להו נאמסין דלכיסא דלכיסא נאמן לומר החורתי לך במיגו דנאמסו אבל יש להוכיח דטעינין להו מוויף דאל"כ לא אחד יכתוב שטר מכר או שטר מתנה ויחתום עדים ויגבה שלא בפניו מיתומים ומלקוחות דהש'אם אין שייך לומר פרעתי ועוד יש לזקקת מסוף פ' גט פשוט ושם דף קפד:) דטעינין לימתי מוויף דאמר רב הונא שביז מרע שהקדים כל נכסיו ואמר מנה לפלוני בידי נאמן חוקה אין אדם עושה קנוניה על ההקדש ופריך וי אדם עושה קנוניה על צניו דרב ושמואל דאמרי תרייהו שביז מרע שאמר מנה לפלוני בידי אמר מנו נותנין לא אחר מנו אין יענינין ומסיק דרב הונא איירי בשטר מקיים ורב ושמואל בדנקיט שטר שאינו מקיים אמר מנו קיימיה לשטרא לא אחר מנו לא קיימיה לשטרא פירוש דש'אם שלא להשבע את צניו אמר כן ואי לא טעינין מוויף לימתיים מכל מקום יגבה דהא נקטו שטרא ואין לומר דטעינין פרוע דהא רב אמי

אפילו נכתב לשמו פסוק לגרש צו לר' מאיר כדאמרין צריש כל הגט (לוקמ דף מד:) כתב לגרש צו את הגדולה לא יגרש צו את הקטנה וקאמר בגמ' קטנה הוא דלא מצי מגרש הא גדולה מגרש מוקי לה כר' אלעזר ולא כר"מ משום דבעינן שיהא מוכיח מחוך עדי החסימה הי

ממנתי כר"מ ואפילו לרבי אלעזר לרבי
עזרי מסירה שידעו שעשאו הצעל
שליח וליכל ואור"י דהא דלצורך רבנן
ההכא היינו כדי שלא יעדרה הצעל
ויאחר שכתבו הפוסק כדי להחלמה
והוא האדם החמים עבור עדים שהוא לא
היה נקי לשמה: ה"א ק"א הוא
החומרא הוא. בריש האשא רבה (יבמות
97 פה.) גבי מתוך חומרה שהחמרת
עליהם בצופה דפריך ג"ה לחמיר ולא
לחמיר ומשום עיגולא קולו ולא
רבנן * לא שייך לתופריך האי קולו הוא
החומרא הוא לדין מתרבה לה מרי ובה
צעלה מותרת לחזור כדאמרין ההם
והשתא בחד חלף מה ומה וההם
ימנינן דלא אפשר לתקן כשלא ראה
אחלא אחד שהיה ממיר שהוא צעלה
אחלא היו שם הרבה מי יצאם כשנן
להעיד אבל כאן יכול לשלחו בצדק:
חד אחי בע"ז מערער ופס"י דית.
יש לפרש דפסלי ליה ממש אפי"ז
דלא מהימן וליכל אלא לעו צעלמא
ומפסל ואי"ת א"כ מאי ס"ד דמתי
דפס"י נכתב דיון דלכתי אכל לעו ואי
צדק דדמיא כיוון פעמים לא ויכל
שיסבור שלא יאמינוהו ומיהו אי מפיך
ליה מיפסל ולמאי דס"ד הא דקתי
אחאם גמי עליו עוררין יתקיים בחוממו
וקאי גמי אהביאם גמי ממדה"א ומשמי
גודק דייק ולא אחי צעל לערער ואפי
יערער לא יאמינוהו וליכל
כלל ומיהו אין גראה לר"י לפרש כן
שיחא פסול משום לעו צעלמא כיון
דקיים לן שהוא כשר ועוד מדלא תקן
דצירא הביא גמי ממדה"א אם יש עליו
עוררין וכו' דקדתי כפיסא וגראה
לפרש ופסלי ליה היינו שיאמינוהו
לעו אבל מ"מ הגט כשר:

מִתְחַלֵּשׁ מִלִּי וְהַיְיָ יִשְׁרָאֵל יִשְׁמְרֵנוּ וְיִסְמְכוּ
מִגִּשְׁרֵי שָׁמַיִם וּמִיַּד הָאֹיִבִּים וְיִשְׁמְרוּ
עוֹרֵר אֵינוֹ נֶאֱמָר דּוֹדֵאִי דָק בְּמִילְתָּא
שְׂפִיר: נִעֲשֶׂה כְּמִי שֶׁנֶּחֱקְרָה עֲדוּסָן
בְּכ"ד. לֵאלֹהֵי חֲלִיף אֵינֶנּוּ לְיוֹזֵפִי: אִתִּי
לְמִיּוּזִיָּה. לֵאלֹהֵי יִשְׁמָר כּוֹלָהּ. וְאִמְרִין
לְקַמֵּן (שס) כֹּל הַשְׁמָחָה מִמִּטְבֵּעַ שְׂטֵנְבֵּעַ
תַּחֲמִישׁ גִּבְעִיָּין הוֹלֵד מִמּוֹר: חֲדָא
מִסְלָה. מִיּוֹת כְּגוֹן בְּפִי נִכְחַד לְשִׁמָּה:
גִּיּוֹ. דְּיוֹמֵינָן לֵאלֹהֵי אִמֵּר אֲלֵךְ בְּפִי
נִכְחַד: חֲדָא מִסְרִי. כְּגוֹן בְּפִי
נִכְחַד: לֹא גִיּוֹ. וְתִמְלִיל שְׂלִילִין לִיָּה
אֵי נִכְחַד לְשִׁמָּה וְאִמֵּר אֵין אִי נִמִּי סַתְמָא
(יט) לְשִׁמָּה) קָא מִסְרִי. וְתִיָּה בְּפ"ג
וּבְפִי נִתְחַס אֲמָרָה לְדִכְמִיָּה וְחִמְיָה
בְּעִין לְשִׁמָּה וְכִין דְּכֹל חֲדָא מִילְתָּא
בְּחָפִי נִפְשָׁה הִיא לֹא גִיּוֹ: א"כ. דְּטַעֲמָא
מִשּׁוֹ קִיּוֹם הוּא בְּפִי נִכְחַד לִתְּה
לִי: וְרַבִּין דִּין הוּא. לֵאלֹהֵי בְּפִי לִימִיר
נִכְחַד: אֲלֵךְ. מִשּׁוֹ הִי אֲמָרָה:
ד"כ. לֵאלֹהֵי אִמֵּר נִכְחַד: אִתִּי לְאִיְלֹהִים
כּו'. דְּמוֹכָח מִילְתָּא לְדִקְדּוּמִי אִתִּי
וּמֵאֵן דְּחִי צָבַר כֹּל שְׁטוֹת נִמִּי בְּחַד
מִיִּקְיָמִי אִי אִתִּי חַד סְהַל וְאִמֵּר מִכִּיר
אִי כַּחַד יְדִי הָעֵדִים: הִסָּס. גְּבִי
קִיּוֹם שְׁטוֹת יוֹדֵעִים אֲנוֹ שׁוֹה כַּחַד
הָעֵדִים אִי דִקְאִמְרִי: הִכָּא בְּפִי
קָאִמֵּר. (יט) קָא מוֹכָח מִילְתָּא: הִכָּא
אִשֶּׁה מִהִימָנָא. אִם הִבִּיחָה גַּב
לְחִימָה וְאִמֵּרָה בְּפ"ג מִהִימָנָא כְּדָתָן
בְּפ"ב (לְקַמֵּן דף נג) אִף הַנָּשִׁים שְׂאִין
לְחִמָּתָן לִמֵּר מִלִּי בְּעִילִין כּו': בַּעַל
דְּכֹר. אֲחִית מִשְׁמֵלָה שְׁטַר וְהִשְׁטַר
שִׁלּוֹ: הִכָּא בַּעַל דְּכֹר מִהִימָן. הִאִשֶּׁה
עֲלָמָה מְבִיחָה אֵת גִּיטָה מִמַּדְכָּי בְּחוֹרֵת
שְׁלִיחוֹת כְּגוֹן דְּלִמֵּר לָהּ עֲבָלָה אֵל
תַּחֲגַבְרִי בּוֹ אֲלֵךְ בְּכ"ד וּבְלַבֵּד שְׁתָּהּ
רִיכָה לִמֵּר בְּפ"ג וּבְפִי נִתְחַס וְכו'
בְּפ"ג (שס): אֲטוֹ הִכָּא כִּי אִמֵּר יוֹדֵעַ
אִנִּי מִי לֹא מִהִימָנָא. הוֹאֵל לְיִדְלִיָּה
טַעֲמָא מִשּׁוֹ קִיּוֹמָא הוּא אִי אִמֵּר יוֹדֵעַ
אִנִּי בְּחִמְיָתָא יְדִי הָעֵדִים מִי לֹא
מִהִימָן דְּמֵה לִי בְּפִי מֵה לִי יוֹדֵעַ אִנִּי
וְכִין דְּכִי הוּא אִי לֹא דְמַזְכְּרִין
נִמִּי לְחִמָּתָא דְּתִיּוֹ הִיכֵר בִּין
גִּבְעִין לְשְׁטוֹת אִמִּי לְאִיְלֹהִים בְּקִיּוֹם
שְׁטוֹת דְּעִלְמָא לְקִיּוֹמִיָּהּ בַּעַד
אֲחַד: מֵאֵן הִיא תִּנָּה. דְּמַתִּיבִין:

בואן האי תנא רבני בחיבה אשמה ובעי החימה אשמה. וא"ת למאי דמסקין דרבה חיה ליה דרבה נוקי מתני' כרבי אלעזר והו' בפני נכתב משום לשמה ופני נחתם משום שאין עדים מציין לקיימו ודוחק לומר דכולה הך סוגיא וגם רב אשי דאמר לקמן ר' יהודה היא איירי למאי דס"ד מעיקרא וי"ל דרבה אף לפי המסקנא בעי חתימה לשמה כיון ידיענו לא מהני דאי מהני לפי המסקנא תיקשי צבה מ"ט לא אמר כרבה וליכא למימר הא דלא מהני ידיענו היינו משום איחלופי דהא כיון דלר"ך לומר בפני נכתב משום לשמה לא חתי לאיחלופי:

אולא כוחיה: וילרב
 דאמר לוי שפאן ער
 מצוין קליטון ליבע
 חרי מידי דהוה אקא
 שטרות דערלסט: עיינא
 נאכן באשטאן: פי שדור
 האמנה תורה כל אחד
 יאחד על הפרשת תרומה
 ועל השחיטה הקיבור הדי
 הנזכר: אימור באמרינן
 ע"ה: האכל באיטרינן כול
 חתיכה ספק של חלב ספק
 של שמן דלא אחזק
 איטרו. פי איטרו
 דחלב כנזח חתיכה נזה
 הכא אחזקו
 פי איטרו דא"ה והיו
 שבעה וואן דבר
 שבעה פחות משנים.
 פי דלויף דבר דבר
 ממזבח הכא כתיב כי
 מצא בך ערית דבר וכתב
 התע על פי שנים עדים
 יקום דבר ומטבל תשחית
 לא גמירין כל דהתע
 כידו לתקום לפי נאמן
 עלתה ע"ה: ומזהר ברין
 דהא קריס שטרות מן
 לא ליבע חרי בריל
 דאריל עדים החוממים
 על השטר נעשה כח
 שנקשרה עדותן כיד
 פי ולדופא לא חישינן
 דלא חצר איניש לויט
 ורננו דהא דאגרביט
 למיזש למילתא (שם)

תוספות ר"ד (המשך)
דאנק ומבשכל לוי בחיב
דאנק שונכט לשם פי
ערו כר דאמרון לעיל:
ומשכן עינוג אקלוי
והרשן הקלוי קלויני ע"א
לכרי: הא אקול הא
אחי תומרה ופ.פי.פי. הא
גברכת לה חרי לממר
שכנכ נכחל אחי בעל
ומעער דא חאי בעל
ומעער ופסול ליה ואקוי
דא להיז חר ואקוי איתא
אחוקת: חר דאמר כר
לקמן בשעתון כפי כמה
ינתן לה רי וחקן רי
דא חר דאמר כפי כפי
רי אפר כפי כפי עקיקר
מדקדק לוי אחי לארוער
אנפיש.פי.פי. מחחלה הוא
מדקדק לבקול מר בעל
ונודע שרטרנו מנרטה
ובשורת נכחל ונחתם
הלכך נחתם רבנן כפי
חרי ויזין דאמר כפי
נכחל אקיקס ענא ופי
אחי בעל ומעער לה
משנתין כיה: ולרבא אפי
חיש לאין בקאייא אשמה
וטעמה הוא לפי שאין
דריס מצוין לקלויא מר
כפי נחתם וחו לאין כפי
נכחל למל לי. פירוש
שפאזן שגריכרנו חר
ששכנכ ששכנכ ששכנכ
הוא לפי שאין בקאייא
לשמה כרבי: ואחילופי
דלמא אחי איתא
קייס שטרות בעלמא
ב"א.פי.פי. אחי הוא
כפי נחתם וחו לאי היה
מוחבא מיליא
שטרות אקלויני
סבר כל שטרות ופי
מקיימו בחד דאמר אני
ממר תחתמו משה
אחרתוה אשמה נמי כפי
נכחל דא ליתי אחילופי
קייס שטרות דלמא
דחתם לא מלפדי אכתבה
שכנכ אפי.פי.פי. דהתחתמו:

(א) לכאורה זה יתכן לעיל
גבי מימרא דרנא אבל הכא
המונה לרבין מ"מ חששו
ליוסא וי"ע.

גליון הש"ס

כִּרְשָׁא רַחֵם וְלֹא כְּעִי אֶלֶּא
הַחֲבִיבָה וְיִשְׁלַח עֵלֶיָּה אֶלֶּא
יְבוּי. וְכִי קָם יֶלֶד וְיִשְׁכַּח
עַל הַחֵץ בְּתֵם דְּחֵלָה
וְיִדְבֵק שָׂרָה כֵּחַ דִּדּו אֶל
הַחֵץ. סִימָר וְחֵץ עַל
עֵדִים אֲחֵרִים יִבְדַּעַד שֶׁנֶּחֱסֵי
הַחֵץ אֲחֵרִי רַחֵם לְעַלְמִי
שְׂאִי כֵחַ דִּדּו וְחֵץ עַל
עֵדִים כֵּחַ בְּנֹחַ לֹא בְּכִי
עֵרִים. וְאֲחֵלֵי דְבַר שֶׁנֶּחֱסֵי
הַחֵץ אֲפֻרָּה לְעַד בְּדִין
וְהָיָה קִרְשָׁא כֵּחַ שְׂכֹל בְּתֵם
דְּפִסְלָא לְנַחֲמָה לֹא חֵי לֵה
הַחֵץ לְנִימְקֵי כֵּחַ שֶׁנֶּחֱסֵי
דְּפִסְלָא לְנַחֲמָה. וְהַחֵץ
הַזֶּה. שֶׁנֶּחֱסֵי אֲחֵרִי כֵחַ
לִי נְדִי אֶרֶץ אֲרָם שְׂמֹאל
יִצְחָק יִי. שְׂכֵר עַל
כֵּחַ בְּחֹלָה בְּרִי' וְכִפְרֵי
חֲפָזִים לְנַחֲמָה לְהַחֲסִי'.

וכן דקדק חתומה הו': **אין כותבין**. לכתחילה על המחזור שמה יתחום במחזור ומפסיל כדפרש"י והכי מפ' פס"ב (דף ק"א:): **ואי"ר אלעזר**. דלמחר מדלורייא גב' שאין עדיו חתומין עליו כשר אלמא וככתב כתיבה הלא דמשמע: **כתיבה בעי**. לשמה ולא חתימה: **והא שלשה גיטין פסולין**. דקא חשיב פס' בתרא (לקמן פו.) וחד מינייהו אין עליו עדים: **דרבנן**. כלומר פסוליהו אפי' לת"ק לא היו אלמא מדרבנן מדקתני אש ניסת הולד כשר: **ולא בעי רבי אלעזר חתמה**. ופליגי עלה ר"א דאפילו לכתחילה תנשא אלמא פסולא דרבנן נמי לית ליה: **שלשה גיטין פסולין**. לכתחילה: **ככתב כנסב ידו**. די הכנסב: **ואין בו זמן**. ואי זה זמן נכתב: **ואין בו שלש עד אלא** וככתב ידו סופר: **ואש חתמה הולד כשר**. אלמא ת"ק גופיה לא פסיל אלמא מדרבנן ומדפליגי ר"א עליה שמע מינה אפילו לכתחילה משכיר: **וגובה מנכסיו משועבדים**. גובה חכונתה דגו' זה מנכסיו משועבדים דהני

ועל עמנו כתב אין לך חתימה גדולה מזו ואין זו אלא עד אחד למ"ד קשה יחוס דשמה סופר כתבו להתלמד חזקו לאספה ובאתה האשה וול וזהוהין בך ומיורו אין רגילות להורר לגמרי שמתבטא חתימה סופר יחוסיל לכבוד הזמן כמו שיראה והו כאין זו זמן ואת"ל בשלמה למ"ד נכתב ידו נמי איכה למיחש שמה יחפה אצל למאן דמרפס התם דקטיו וזמן לטובת האשה אל"פ שאל לגשר ולעשות עמה קטויה שמתבטא כמו שחשד חושדין את האשה בני שובר כתובה בפרק שנים אוחזין וז"ל אינו נאמן ולכן פסלוהו ולפעמים תפסיד האשה שלא דנין כשיכתובין ה כתובה והיא לא תוכל לטרוף לפי שאנו חושדין אותו שהקדים הזמן וול לדוקא בנט כשר גובה מיום הכתיבה וע"ל דחיישינן לאחר הכתיבה כן ואין בו אלא עד אחד. למ"ד כתב ידו ועד שנינו מנא כתב כתב עד לא אחד לאיטריק דלפ"ה לא תנשא לכתמילה: י"ש ב"י. וכן נראה ר"ב א"עור אחר אפילו אין ע"יו עדים ב"י. וד"מ אומר דוקא ו אין עליו עדים משמע דאין עליו עדים כלל ועוד דקטני דאין העדים וגו' ונראה לר"י דאף לכתמילה מכשר ר' אלעזר צעדי מסירה דמיפירט מיום מכשירין ואמר מאן חכמים ר"א דלחר עדי מסירה דמי ומשמע חותמין על הגט לא שזריך לעשות כן אלא חיקין שולמין להם לעשות כן אש גנים למקור לכתמילה אע"י מסירה שומלין: ויגובה מנכסיה משועבדיה וכן נראה לר"ת עיקר דלפ"ה צ"ל שזר שטרות גובה צעדי רב הלכה כר"א בגיטין ובשאר שטרות לא והא קטני וגובה מנכסים ט (ב"ב דף קע"ה) הוחזק כתב ידו ב"ב מהו פ"י מהו שיגבה ממשעצדי דלחיה כתובה משמע לדוקא בנט איירי ולא בשאר שטרות ורש"ס ור נכתב כדי למוסרו עדים שיהו עדי מסירה במקום עדי חתימה ור"י ומכאן שיש לבין עמנו ולא תכתיבין אלא להודאה ולא לעשות שטר ה"ה"ה דגט פשוט (שם דף ק"ה) פליגא אה"ה"ה להגרס (לקמן דף ק"ה) ה"ה אלא מנבי היה והא דפריך סתמה דש"ס פריהקין (דף ק"ה) גבי שטר לפסק רבינו חננאל דמיייר בחתימי עליה שהדי עובדי כוכבים הדיוטות הדי ישראל חשיבי הכך הדיוטות כערכאות וגם מלשון הקוטרס מוכיח בתיבה לשמה מדאורייתא אבל מדרבנן בעי. ופסול דביעזב דנכסין ממחוזר דלחר לעיל אין כותבין לכתמילה אצל בדיעבד כשר אפילו תאם מוקי ה"ה מתנין דמחוזר כר"י אלעזר ותחתיו מחוזר קאי: ותחתיו

דס"פ הניקין (לקמן דף ס.) ולשמואל ורבי יוחנן גמי ים להוביח דרי"מ לא בעי כתיבה לשמה כדמסיק בסמוך מדבר נחמן דלמר אומר היה ר"מ אפילו מלאו כהן א"ל"מ ויהי מוכח מהכא דלא בעי כתיבה לשמה דילמא לכתחילה בעי כתיבה לשמה כדבעי לכתמה בתלוש וי"ל דאפילו אי לכתחילה בעי כתיבה לשמה לא מיחוקא מתני' כותיה כיון דדיעבד כשר לא היו מתקנין לומר כ"מ ועוד דתנן גריד ס"ב (לקמן דף טו.) דאי לא אמר בפני נכתב פסול ויתמה לר"י דהכא משמע דלא מיחוקא מתני' כדרי"מ משום דרי"מ לא בעי כתיבה לשמה ולקמן (דף ס:) תניא כהדיא הנהיגו את מתדיניה היום ונאו להו ולא אמר בפני ופניו נחתם יסוף והולך ממזר דברי ר"מ ולרבא ניחא דבעי בפני נכתב דלא לימי לאחלושי והא דלמר רב נחמן בסמוך דלר"מ מלאו כהן א"ל"מ כשר היינו כשהעל עצמו ונתנו לה או כה"י אכל שולח גט מתדיניה היום יבד שריא השליח

כתיבת הבט שיוכל לומר צפני נכתב דלא ליתי לאחלוסי אבל לרצה
 קשה דליה ליה טעמא דאחלוסי אף לפי המסקנא דרבה איה ליה דרצה
 דפרישטו: **ש"ר** שיה גיטין פסולין. אינא דמוקין צ"י ביהרז (לחמן
 דף פו.) הך מתני' כ"רמ' אע"ג דמזל ליה ל"ר כ"מ המשנה ממעט
 שטעמו דכתיב בגיטין הולד ממזר אור"י דהכא היינו טעמא דהולד
 כשר דכך היה המעטב הולד יפסל הולד בתוך שלשה וזע"ג דכ"ר סמ"ר
 וכתב היינו וחכם מ"מ כשר הולד בכתב ידו ואין עליו עדים דכיון ש
 צ"י ביהרז (ג"י טז) כתב ידו ועד שינוי שפיר אלא למ"ד כתב סופר ו
 והחתימה עליו עבד אחר ואין כאן שנים וי"ל שהסופרים חוששים למכ
 כעד אחר: **תב** בבבב ידו ואין ע"יו עדים. טעמא דספוקי משום
 צ"י צ"י (לחמן דף פ.) דקטני זמן בגיטין שלא יתפס על צת אחרת הוה
 זמן משום פירי קשה ל"י מה חשש י"י בכתב ידו ואם יש לחוש שיק
 מלקוחות שמכר להם פירות צינים מאותו הזמן הכתוב בגט עד עכ"ש
 דף יט.) א"י לא נקמור עליו לטרור לקוחות זמן הכתוב בו וי"ל דוד
 הצעל על שטעמו דזו ולא יקדים הזמן ואז היה לה לטרור לקוחות מז
 ולכן פסוליה דהשטח דדיו לא חטורא האסא מוזמן הכתוב כיון שהגט ש
 מיד מחפוס הפירות ותאמר שכבר נתגרסה זמן הכתוב בו: **י"ש** בו
 ידו ואין עליו עדים לאשמועינן דאפ"ה הולד כשר וסיפא דאין בו א
 ה"ה דאין בו זמן אלא לאשמועינן אע"ג דיש בו זמן לא מינשא לכח
 ככתב בכתב ידו או צעד אחד דאיי"ר ת"ק מכביר ר"א וי"ל דהלשון אפ
 חותמין על הגט אלא מפני חידוש העולם משמע דעדי מסיירה לחוד
 חקונטרס מתקמני לתן צ"י צ"י (דף דא:) אף כותבין על היני מחוק ומ

אין כותבין במחברו
לקרקע, למליט וסב
שליט מומחך וסב
(לקחמן כ"א) ב' ביטון
לשטן פארשטן, ליטשט פאר
שטט, דאס נישט
הולדט שער, אלס מנה
כ"ר מ'מ' ספירע ל'ה
דמער עדי חמשה כ"מ,
הולדט תורת ממוה, ולמנן
הנמוקין ל' נגנ' מ'ר'מ'
מנחם למחך דבשז עדי
לשטן שער, ד'מ' ו'לא
ל'כאן יתן דבשז עדי ה'ה
ל'כאן יתן קרעטע כ"ה,
ו'לע' דלעט עדי מקריה
ש'מאן מ'ל'מ'ע' ו'מ'י
נ'כנן ספ'מ'י'ה' דלמ'ה אל'
ל'אשכ'ר'י כ'כ'מ' ס'פ'ר' ה'כ'ן
ל'ח'נ'ש'ה' ו'ל'ס' ו'כ'ס' ה'כ'ה
ל'כ'ר' מ'כ'ס' ו'ל'ס' ע'ד' ו'ל'ס'
ל'מ'ר' מ'מ'ר' (לקחמן כ"א)
ו'אין ע'ל'י' ד'ר'ם, אל'
נ'מ'כ'ר' ל'ה' כ'פ'י' ע'ד'ם,
ע'ד'י' ש'מ'אן כ'ר'י' ל'ה'
כ'ד'ע'נ'ה' (ו'ב'ן מ'ק'ה'ה'
ו'כ'ן מ'ק'ה'ה'
ד'כ'נ'ן מ'ש'ס' ג'ט' א'ח'ת'ו'
ל'מ'כ'ר'י' ה'כ'ן ה'כ'ן אל'
ד'כ'ר'י' (לקחמן כ"א) ה'ה'
פ'ל'י' כ'ה'
נ'ג'מ'ר'ה' א'ל'ס' ל'מ'ר' כ'כ'מ'
י'ד'י' ח'ק'י', א'פ'ל'י' כ'כ'
א'ש'מ'ע'י'ן ל'מ'כ'ל'מ'י'ה' ל'ה'
א'ש'מ'ע'י'ן א'ש'מ'ע'י'ן ל'פ'ל'י'ן ל'ה'
ו'ע'ל'ס' ו'ל'ס' א'כ'כ'ט' ס'פ'ר'
ח'ק'י' א'פ'ל'י' ה'כ'י' ח'ל'ס' ש'כ',
ד'ס'כ'פ'ר' ה'ז' ל'ה' ב'ת'ק'ס'
ל'מ'ר' (ש'מ'ס'), א'ק' ע'ד'
ו'פ'י' ש'מ'ר' ע'ל'י' ד'ר'ם,
א'ל'א ו'י'ת'ן כ'כ'י' ע'ד'י' מ'כ'ר'
ש'ש'נ'ת'ו ל'ה' כ'פ'י' ע'ד'י'
ש'כ'ר', ל'י'ט'ש' ל'מ'כ'ל'מ'י'
ו'ג'ב'י'ה' מ'כ'ס'י'ם
מ'ש'ע'ב'ר'י'ם, ל'ל'מ'ר' ו'ל'ס'
כ'מ'ל'ס' מ'ל'י'ה' ח'ל'ס' ו'ל'ס'
ש'ש'ע'ר' כ'כ'כ'ט' כ'כ'כ'ז ע'
ו'י'ת'ן ו' ע'ד'ם א'ל'ס' ש'מ'כ'ר'
ל'מ'ר' כ'כ'מ' ע'ד'י' מ'כ'ר'
מ'ש'ע'ב'ר'י'ם, ג'י'ב'י' מ'כ'ס'י'ם
(לקחמן כ"א)
מ'כ'ר'י' ח'ק'י'ן ח'י'ע'ל'ם,
כ'כ'כ' י'ת'מ'ר' ע'ד'י' מ'כ'ר'
י'כ'ל'ה' כ'כ'מ' י'ע'ב'ר'ה' ל'מ'ר'
ל'ה' ג'ר'מ'ט'ה' (לקחמן כ"א)
ו'א'פ'א'ר'י'ל'י' מ'ז'א'ר' א'ש'מ'ע'י'
ו'ל'ס' כ'כ'כ'ט' ל'ס' א'כ'ס' ל'ל'
(לקחמן כ"א)

א) כי קע. ונקמן י:
סנהדרין מו: (ב) ונקמן
כא: (ג) ונעידון לו:
סנהדרין מו: (ד) ונקמן
סו: (ה) נפיל ליתא.
ו) ונקמן יא. וסא חתא
כח: (ז) גי' מנגל דוד
דמשע.

גליון הש"ס

תוס' ר"ה דק"ל וכו'
סיהו יח חלק. ע"י ונקמן
דף י ע"כ מדיה חספה
נעלמה. וע' בהל"ש כ"ב
פרק גט פטו שמן י:

מוסף רש"י

במזויף מחובר שהוא
פסול. דלע"ז ואמר ר"ה
גט שאין עליו עדים כשר.
דוקא אין עליו עדים כלל.
אבל יש לו עדים פסולין
פסול מדרגתן. דלמלא
קאמי' למחפזיה באפיקו
ומיטת עוליהו (לשון י'
דדוקא גט שאין לו עדים
כשר. דלע"ז מקריה פסול
רממא. ומיהו גט חתמו
שקר או עדים פסולים
בזמן הגט היה הוא
פסול (ושכח ר"ב קטו).
דק"ל חילכתא כוותיה
בגיטין. דעדי מקריה
רמיה ואפילו פסול דרענן
ליכא. אבל לא בטעות.
דמצי בהן ומצי בספר
וחסו בירמיה (ג) בספר
המקנע (לשון י' וז).

וכי סימא און מדאורייתא מסנין לה. להא דרב נחמן: אי סי
אומר סיה ר' מאיר דבר תורה מיכתי ליה. למימר. דהוה ליה לרב
נחמן דלמורא הוא לפרושא למילתא דלא חיפוק חורבא מיניה ולמימי
הכי אומר היה ר' מאיר דבר תורה אפילו מאלו באשפה וכו' (י' יס)
ה"ג וכי לא בעי רבי אלעזר חסיה
היכא דליכא עדים כלל. כלומר כי לא
חתימי סהדי עליה כלל שפיר טפי
מהשתא דחתימי עליה וסלא לשמה
דהוה ליה מזויף חתמו: במזויף
מחבר. שחשט עליו קרוב או פסול
או שלא לשמה: ומעיקרא אמאי לא
מוקמינן לה כרבי יהודה. דערמינן
ומהדרין וכי חתמא כמה לישני
לאוקמיה כר' מאיר או כר' אלעזר:
הילכתא כרבי אלעזר בגיטין. דהא
מילתא דנלא עדים חתומים כשר והכי
מוקמינן בפרק בתרא (לקמן דף פו:):
ואמר אביי. עיריות הללו שהוסיפו
סמוכות לארץ ישראל הן רקס וסגר
דרבן גמליאל והן דרבי אלעזר הן
סמוכות טפי שאף מובלעות הן בחתומה
אלא שאין מאיר ישראל דמ"ק סבר
הי לא לריבי משום דסמוכות ואמא
רבן גמליאל לאוסי סמוכות ומודי
במובלעות ורבי אלעזר הוסיף את
המובלעות. והכי דמי מובלעות כגון
עיריות שמהם הכתוב במזמרה של ארץ
ישראל להיות לגבול דכתיב (נמנדר לו)
והתחיתם לכם לגבול קדמה מחצר
עין וגו' ומונה על הגבול עיריות רבות
ומהן ולהלן חוזה לארץ ישראל יש
מהם שגולטות מחצרותיהן לגד המזרח
ארבע וחמש פרסאות ומסילה ההולכת
מזו לזו הוא הגבול ועיריות העומדות
חוק למסילה לפנים מבליטות העיר
הגולטות קרי לה מובלעות בזמן החתום
ואפילו הכי אינה מאיר ישראל: הוה
אמרא. שכן כפר לודים ללוד: והוי.
רחוק כמצי כוזי לפומבדיתא: מאי
לאו דהא קמפלגי כו'. ודרבה ורבה
נחאי היא: לא שפיה. דיש חירוס
דיניהם: מתרין לטעמיה. מתרין
לכולה תנאי כוותיה: ואמא רבי
אלעזר למימר דמובלעות נמי לא.
כלומר אף על גב דגמירי לא
נפקי מכלל מדינת הים: שלא
סתלוק במדינת הים. מאחר שגורו
במדינת הים לא נתנו חלוק בדבר:
והי

וחתמו ונתנו לה כשר וכו' און מדאורייתא
קא מתנינן לה אי הכי אומר היה ר"מ דבר
תורה מיבעי ליה אלא לעולם רבי אלעזר
היא וכי לא בעי רבי אלעזר חתימה היכא
דליכא עדים כלל היכא דאיכא עדים בעי
האמר רבי אבא "מודה רבי אלעזר במזויף
מתוכו שהוא פסול רב אשי אמר הא מני ר'
יהודה היא דיתנן ר' יהודה פוסל עד שתהא
כתיבתו וחתימתו בתלוש ומעיקרא מאי
טעמא לא מוקמינן לה כר' יהודה מהדרין
אר"מ דסתם מתני' ר"מ מהדרין אר' אלעזר
דק"ל"ל הילכתא כוותיה בגיטין תנן רבן
גמליאל אומר אף המביא מן הרקס ומן החצר
רבי אלעזר אומר אפילו מכפר לודים ללוד
ואמר אביי בעיריות הסמוכות לארץ ישראל
ומובלעות בתחום א"י עסקינן ואמר רבה בר
בר חנה לדידי חזי לי הוהא אתרא והוי כמבי
כוכי לפומבדיתא מכלל דת"ק סבר הני לא
צריך מאי לאו בהא קמפלגי דמר סבר לפי
שאין בקיאות לשמה והני גמירי ומר סבר לפי
שאין עדים מצויין לקיימו והני נמי לא שכיחי
לא רבה מתרין לטעמיה ורבה מתרין לטעמיה
רבה מתרין לטעמיה דכולי עלמא לפי שאין
בקיאות לשמה והכא בהא קמפלגי ת"ק
סבר הני כיון דסמוכות מיגמר גמירי ואתא
רבן גמליאל למימר מובלעות גמירי סמוכות
לא גמירי ואתא רבי אלעזר למימר מובלעות
נמי לא שלא תחלוק במדינת הים רבא מתרין
לטעמיה דכולי עלמא לפי שאין עדים מצויין
לקיימו ותנא קמא סבר הני כיון דסמוכות
מישכח שכיחי ואתא רבן גמליאל למימר
מובלעות שכיחי סמוכות לא שכיחי ואתא
רבי אלעזר למימר מובלעות נמי לא שלא
תחלוק במדינת הים תנן והכמים אומרים אינו
צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם אלא
המביא במדינת הים והמוליד מכלל דתנא
קמא סבר מוליד לא צריך מאי לאו בהא
קמפלגי דמר סבר לפי שאין בקיאות לשמה
והני

כתלום אי אפשר לחתימתו שתהא במחזור וי"ל דמשכחת לה שכתבו על אילן תלוש ואמ"כ נטעו והשריש וחתמו: דק"ימא ין ה"בא בר"א
בגיטין. משום דמירי הכא בגיטין נקט גיטין אבל הלכה כמותו אף בשאר שטרות אע"ג דכל אמוראי דלקמן (דף פו:) סברו כר' אלעזר דוקא
בגיטין קיימא לן כשמואל בדני דפליג לקמן (סו) אדרב וקאמר אף בשאר שטרות ועוד כפ' זה בורר (סנהדרין דף מו:) גבי מתנגא דהוה חתימי
עלה תרי יוסף וזל אקניה בעדי מסירה כר' אלעזר ופריך ליה אביי והאמר ר' אבה מודה ר' אלעזר במזויף מחבר וסלא פסול
משמע דרב יוסף ואביי דהוה בתראי סברי כר' אלעזר ובפירקין נמי אמר ר' אבה האי שטרל פרסאה דמסירה ניהליה צפאי סהדי ישראל
מגבינן ביה מצינו חרי ולפיקן לרין ליזהר סיהו עדי מסירה בשעת נתינת הגט דליהו כרמי דאי ליכא שם עדי מסירה אינה מגורשת אע"ג
דאיכא עדי חתימה ולא מהני עדי חתימה אלא שאם ימותו עדי מסירה או ילכו להם למדינת הים שמינשא ע"י עדי חתימה דמסתמא דהכשר נעשה
כדאמרין בהשולא (לקמן דף לו:) לא כריכא אלא לר' אלעזר דאמר עדי מסירה כרמי תקינו רבנן עדי חתימה דיומנין דמיימי סהדי אי נמי דאולי
למדינת הים וכן משמע בפ' בתרא (לקמן דף פו:) גבי שנים ששלחו שני גיטין ושמותיהן שוין [ומתעבדו] נתן שתייהן לזו ושתייהן לזו וקאמר בגמ' דלא
כר' אלעזר משום דלא ידעי עדי מסירה דמינייהו מיגרשא אבל לר"מ נחא וזרין לומר דמשולשין איירי דבעי לר"מ שיהא מוכח ממובי כדאמרין
בריש כל הגט (לקמן דף כד:) גבי כתב לגרש את הגדולה ואי לר' אלעזר סגי בעדי חתימה אמאי לא אחיא כר' אלעזר דל עדי מסירה מהכא
בעדי חתימה סגי אלא משמע דלעולם בעי ר' אלעזר עדי מסירה ועוד דרגיל ר"מ לומר דאפילו לר"מ בעי עדים בשעת נתינת הגט דאין דבר
שנעשה פחות משנים וכן שטר מתנת קרקע או שטר מכר שהוא לקנין קרקע ואינו לרהייה לאור לאור כלל ידוע שלא נתנו
בפני עדים * מיהו יש לחלק דלענין ממוון דמהניא הודאת בעל דין כמאה עדים סגי בעדי חתימה במקום הודאת בעל דין אבל בקידושין וגרושין
לא מהניא הודאת בעל דין משום דמחייב לאחרים דבקידושין אסר לה אקרוינס ובגרושין אסר לה אכהן: ובר' סבר ר'פי שאין עדים מצויין
לכיימו והני נמי לא שכיחי. וטעמא דרבי אלעזר לא משום דקסבר דמובלעות נמי לא שכיחי אלא שלא תחלוק במדינת הים "כדמשמע בסמוך:

מן

ט א מ"י פ"ה פ"ה
נידושין הלכה י'
ופ"ד הלכה י' ופ"ג
הל"ה ופ"ד מכל' עות
הל"ה סגה עשין י' טו"ט
היה עימן קל פסוק י' וזו
טו"ט ע"י מ"י פ"ה טעף
ג וטעף י':

תוספות ר"ד

ר"ג אימר אף המביא
מרקס ומן החצר רבי
אליעזר אומר אפילו מכפר
לודים ללוד: אמר אביי
בעיריות הסמוכות לא"י
ומובלעין בחתום א"י
עסקינן. פי' רקס וחצר
הם עיריות הסמוכות
לא"י אלא שעומדים
(תוך) תרין לגבול א"י
וכפר לודים גם הוא
מחוצה לארץ וסמוך
לא"י אלא שהוא מובלע
בתוך התחום שהגבול
מתקם ונכנס לתוך א"י
ובאותה העקבותיו יושב
כפר לודים ולזו הוא
יושב תוך הגבול בא"י
וכהא פליגי דת"ק סבר
דוקא במדינת הים צריך
שיאמר אבל הני כיון
דסמוכות ומובלעין אינו
צ"ל דשכיחי בהו שייכות
ואתא ר"ג למימר סמוכין
נמי כיון דרקס וחצר לא
שכיחי בהו שייכות אבל
מובלעין כיון שפיר לודים
ללוד שכיחי בהו שייכות.
ור"א אומר אע"ג דשכיחי
שייכות צריך שיאמר
שלא תחלוק במדינת הים
פי' אחרי שגורו במדינת
הים לא נתנו חילוק
בדבר: וחכ"א אינו צריך
שיאמר וכו'. פי' אינו צריך
לומר המביא מן הסמוכין
ומן המובלעין דשכיחי
שייכות אלא המביא
גט במדינת הים לא"י
והמוליד מא"י למדינת
הים. ואתא לפרושי טעמא
דתיק' (בגמ') [דאמר]
המביא גט במדינת הים
דהיי' המוליד מארץ
ישראל למדינת הים
דטעמא הוא מפני שאין
עדים מצויין לקיימו
ולא שנו מוליד ממביא
והמביא במדינת למדינה
במדינת הים צריך שיאמר
דלא שכיחי שייכות:

המביא גם פרק ראשון גימין

מסורת הש"ס

(א) לקמן ע"ה. (ב) שם.
(ג) בס"א ליחא זרזי, (ד) [דף
ז: ב:], (ה) [ב"ק פב: א] (ו) [דף
ז: ב: א] (ז) [וע"ע תוס' חולין ג.
ד"ה חזי השומר, (ח) [וע"ע
תוס' כתובות יח. ד"ה
דקתס ותוס' ב"ב לח: ד"ה
דקתס].

גליון הש"ס

תום' ד"ה אי וכו' אי
מדוקא דיישא. עי' מולין
דף ג ע"א מוד"ה אן:

הגהות מהר"ב
רנשבורג

[א] רש"י ד"ה ואיכא דמוחיב וכו' מכלל דמדינת הים באותה מדינה גמי לא צריך וכו'. נמחה מלת לא:

והבני גמירי. דאך ישראל: לפרושי טעמא דסנה קמא. דליהו נמי מוליד ומביא ס"ל אלף חד מינייהו נקט: סא באוסה מדינא. ומעיר לעיר: לא לריד. ואע"ג דלין בקיזין לשמה הואיל ועדים מזיזין להימנו לא נרד: מי מהבא. מדוקיא דרישא: הוב אמינא הני מילי

דײַטשד. דאָס מײַנע ממודינה למדינה
באײַ וואָס נאָכט לפנײַ אײַן צײַך ליפסול
שליסותו על קײַ: **אָלל** **לכפסילה.**
אז הוה ממילך הוה מורײַן ליה לעיקן
עליה: **קמל.** משנה ימירה דסיפא
ללא צײַך: **ואיכא** **דמוסיב** **הכי** **כו׳.**
ויחא ליה למדק מרשא ולאומדי
ולא לאומדי מסיפא דקתינה בדהיא
המביא גט באצך ישראל אינו צײַך
אלמא טעמא משום לשמה הוה דמשום
דברשא תני בדהיא ממודינה למדינה
וסיפא לא חנא ממודינה למדינה ואי
הוה מוסיב ליה מיינה הוה משני ליה
דאומדי מדינה וזוהי **האי** **מאני** **לײַ**

וְהָיָה מְדִינָה בְּמִדְיָנָה הַיּוֹם
 דְּרַבְּה קָשִׁיָּא לֹא תִּימָא
 גַּת הַיָּם לֹא צֶרֶךְ אֵלָא
 בְּאַרְץ יִשְׂרָאֵל לֹא
 הָיָה הַמִּבְיָא גַם בְּאַרְץ
 יִשְׂרָאֵל כִּפְנֵי נִכְתָּב וּבִפְנֵי
 מִינָא הֵי מִלִּי דִיעֻבְדַּר
 אִמְשַׁמְעַ לֹן וְאִיכָא
 מְדִינָה לְמִדְיָנָה בְּאַרְץ
 יִשְׂרָאֵל נִיחָא לְרַבָּא קָשִׁיָּא
 בְּאַרְץ יִשְׂרָאֵל לֹא
 אוֹתָהּ מְדִינָה בְּמִדְיָנָה
 מְדִינָה לְמִדְיָנָה בְּאַרְץ
 יִשְׂרָאֵל דְּאִיכָא עוֹלֵי רְגִלִּים
 בְּזִמְנָא שְׂבִית הַמִּקְדָּשׁ
 וְקֻדְשׁ קַיָּים מֵאִי אִיכָא
 דִּינִין דְּקִבְעֵי מִישַׁכָּה
 בְּנִין גַּמְלִיָּאל אוֹמַר
 יִצְחָק וְאִמְרָא רַבִּי יִצְחָק
 יִשְׂרָאֵל וְעַסְסִית שְׁמָה
 הָיוּ מְקַפְּדִין זֶה עַל זֶה
 מִהַגְמוּנִיָּא לְהַגְמוּנִיָּא
 רַבָּה אֵית לִיהּ דְּרַבָּא
 בִּינִייהוּ דַּתְתִּיהּ בִּי
 נָה בְּמִדְיָנָה הַיּוֹם ⁽⁶⁾ תֵּנָן
 וְאִינוּ יוֹכֵל לִימַר כִּפְנֵי
 יִשְׁעֵי עָלֵיו עֲדִים יִתְקִיִּים
 מֵאִי וְאִינוּ יוֹכֵל לִימַר
 אִילִּמָא

דאמינה צי ממדינה הים רבה מלריך רבא לא מלריך: ואינו יכול.
מפרש ואזיל מאי היא: יסקיים בחוסמיו. יבאו המכירים החמימה וכשר:
חזן

מר דלקמן (דף ו.) משמע איפכא גבי בני מחוזא דניידי ומורזבי פמי לוי יתמה בפמי בני אדם שהולכין להם שלא יאמרו למחזק מכל מקום ל לענין קיום כיון דניידי לא ימצא קיום כשילטרך להם: **ואמר ר' נחמיה** ישראל היתה דבחוזה לארץ באוזה בהמוניה נמי ארץ לרבה כיון דפי מפורס דהוזה וגילגל: **רבה אית יהי דרבא**. וא"ת אמאי ארץ ארץ דידעו לא מהני ו"ל דמתחילה לא היו מתקנין בפמי נכתב משום קיום אף בארץ ישראל: **אלא פאי** בינייהו. לעיל כי משני כיון דליכא בא בינייהו מקומוה דלא קניעי בתי דינין או שמקפידין זה על זה: איתנהו

תנן המביא נט מטרדינה לטרידינה במדינת הים. ומרישא דמתניתין המביא נט ממדינת הים דמשמע דוקא ממדינה לאי לא מני ומסיפך דלעולם בצוהה מדינה צמדית הים נמי כרין ונקט הכי לאלפסוי רסס וחנך: **אלא** אימא מטרידינה לטרידינה בארץ ישראל

לא צריך. וז"ל ואמאי נקט ממדינה למדינה ניתני המביא גט בזהה ממדינה במדינת הים כדרך כו' הא בלחץ ישראל אין לך בזהה מדינה וה"ה ממדינה למדינה ולרצה אין חילוק בין אותה מדינה ובין ממדינה למדינה וי"ל דנקט הכי לשמועין דלא נימא דממדינה למדינה בלחץ ישראל לך נמי משום קיום כדכא לקמיל דאין לך דטעמא לאו משום קיום אי נמי משום דשמימי עולי רגלים כדמסקין: **א'** מההיא הוה אמאי ממדינה לר"ע. פירש בגמרא כ"א ממדינה לר"ע דכא ופ' כן משום דאסתיא לא הוה מצי למימר הוה מילי דיעבד דהא כהדיא קמי אין לך דמשמע לכחתיילה ומיהו לשון אי מההיא לא משמע הכי וגראה דיש ליישב דהכא שרין למימני א"ל דיעבד כלומר אין לך לטלו הימנה כעל אמר כפי נכתב וצ"ל דאמר לקמן א"ל כפי ועליו הימנה ויחזור ויתן לה כפי נשים ואמר כפי נכתב וצפני נחתם א"ל שקה דאמרין בריש פ"ב (לקמן דף טו.) המביא גט ממדינת הים ואמר כפי נכתב א"ל לא כפי נחתם כו' פסול נכתב א"ל לא כפי נחתם א"ל המביא כפי נחתם א"ל המביא כפי נחתם כו' ומהיאי הוה אמר לך וז"ל לא אמר כשר והיינו הוה מצי למימר הכי הוה אמרין הכא דאי לא נחתם אלא חד כזה הוה אמרנא כ"ל לכחתיילה נמי מכלל דבמדינת הים אפילו דיעבד אין לך וי"ל דמלחא דתנא הכא מרי כפי לשמועין דלך ישראל אפילו לכחתיילה אין לך אם כן מהשתא מצינ למימר דהא לר"ך במדינת הים היינו לכחתיילה א"ל דיעבד כשר להכי א"ל שרין מתניין דפ"ב ועוד נראה לר"י דהכי פירושא הוה מילי דיעבד שלא ראה כמינת הגט וחתמימו דכיל ליתנו לא כ"ל א"ל לכחתיילה לך שיראה כמינת הגט וחתמימו כדי שיוכל לומר כפי נכתב לקמיל ללא לך ובמדינת הים אם לא ראה כמינת הגט וחתמימו אין יכול להצדיק וליטנו לא ואם הביא ומהיאי דכשר אין לא מתניין דפ"ב והשתא מתנא נמי פירשא קמייתא:

ביון דאבא עזרי רנ"ה משיבא
שכיח. ואע"ג לענין מחאה שלא בפניו אמרינן בחוקת הבתים
(ר"ב דף נח: ט) קטס יהודה וגליל כשעת חירוס דמי ולא הוי מחאה
היינו משום שאין המחזיק דרכו לחזר אם עשו מחאה אבל הכא

ששחזרתם אחר עדים המכירים חתימת העדים מזויין לקיימו (יִסֹּאס) ונכתב משכונה לשכונה אטו במחאה מי לא הוה מחאה ו"ל דהסא א דרך הליכתם יאמרו לאחרים ומדרך צנחא אית ליה כדאמרין הסא יצחק עיר אחת היתה בארץ ישראל ב'ל בלל ר' יצחק נמי ים להוסיף לדאון בקיאו לשמה: שד"ר מקפידין זה ע"ז. והירוס לידהו הוי אחריו ללצהה בפני נכתב מהגמוניא להגמוניא והא רבה חיי לאלחופי ונכתב דאמרין אכל נחמין דמקוין משום להמה במדינתם הים חקין שאלמר ככל עולו רגליהם משפח שמייא לא מהו מלי תנועתי מאי בנייהו ללצהה

וידוע ממדינת למרינה
 ממדינת עיר אביל ממדינה
 ממדינת באי (ב) ממדינה
 שכיח שיראה ואע"פ
 שאיכא בחי רינין דקביע
 באותה המדינה ומי
 היינו מעי לרץ במדינת
 שכיח לא לרץ במדינת
 שכיח שיראה ולא
 ישמען לאין בקיאר
 שישמן שרבי"א אפילו
 מהמדינה להמדינה אמר
 יצחק עיר אחת
 יהיה חבירה ועפסיה
 והיה שני שני
 המדינות שהיו מקפידים
 על זה. לפי הצרכו
 ולפני המדינה
 המדינה. ואע"פ דבא"י
 בקיאר לשמה כיון
 מקפידים על
 שלא יעברו על
 חבירה ולא שכיח
 שיראה צור הוה לומר:

(א) נראה ד"ל אבל ממדינה
ממדינה באי כיון דאיכא עולי
גלוים דשכיחי שירתא וזמן
שאין בהמ"ק קיים נמי האיכא
בקי דינים וכו'.

(א) לקמן כ"ג. (ב) לקמן ט"ו.
(ג) לקמן נ"ח. (ד) ויטורין
כ"ג. ויטורין. (ה) לקמן כ"ג.
כ"ג. (ו) לקמן ט"ו. ע"ש.
(ז) כ"ה. ע"ש.

גילוי הש"ס

גם גירסה שפא. עינינו
ד' פא ע"א: תוס' ד"ה בי
תר וכו' פ"ס נקם בפנינו
פשוט דקדוש שלמור. לא
זכור להנך דלא ג"ל
לומר כלל ואין שייך וכו'
לומר ונחתם לא מנא
כסופא דש' דליק סבר
דמתיי' מתיי' דוקא כלל
אמרי' ד' הרי כדמתיי'
זי' תרי ג"ל למתיי' כלל
דלי' כדכא' זי' כדכא' ד' די
תרי ג"ל ואין לשא' לשא'
מתיי' כדכא' תרי מתיי' דלי'
דלכא' גם כדכא' ג"ל
כפ"י וא"כ למתיי' כדמתיי'
דמתיי' ד' תרי ג"ל
לומר ד' מתיי' דהס'
מתיי' כלל אמרי' ד' תרי
ולק' דש' ומתיי' כפ"י
דוקא ולכ"ג: תוס' ד"ה
בשני' וכו' ואין לומר
דלא חזיר וכו' דהא
אמרין כפ"י: יסור וכו'
דמה דלתי' דלי' כדמתיי'
לא שייך לומר דמתיי'
אחור כדכא' ג"ל כדכא'
כדכא' ע"י ע"י ד"ה לא
לתיי' וכו' יסור ד' ג'
ע"י ויט' כפ"י: בא"י א"י ג'י'
יאמר דהך דרבה ורבה
אמרין כפ"י: יסור וכו'
דמה דלתי' דלי' כדמתיי'
לא שייך לומר דמתיי'
אחור כדכא' ג"ל כדכא'
כדכא' ע"י ע"י ד"ה לא
לתיי' וכו' יסור ד' ג'
ע"י ויט' כפ"י: בא"י א"י ג'י'

הנהגות הב"ח

(א) תוס' ד"ה ז' תרי וכו'
כפ"י נחתם דדיק מתיי'
רבה וכו' כפ"י נחתם
מתיי' דקדוש:

מוסף רש"י

הר"ש פארש' שוטה
ורקן. שאלו כס' דעת
ואין לשלוח שלוחות לגרש
(לקמן ט"ו).

חוץ מחרש שוטה וקטן. דלאו בני דעה"י יוכלו ליעשות
שלח לגרשה כדמתיי' בקדושין (דף מ"ב). דאין קטן נעשה שלח והוא
הדין להנך: לרצא ניהא לרצא קשיא. דקמי' יתקיים בחומתיו והלא
אין בקיאות לשמה: לאחר שלמדו. דכתי' לשמה: אי הכי. דלמדו:

יכול נמי. לא ללכסיה. אם אפשר
לקיימו צעדים לא יטערו לומר בפני
נכתב ובפני נחתם. ומשני אע"ג דלמדו
לא עקרו רבנן מקנתייהו גזירה שמה
יחזור דבר לקולו ויטעמו הלכך
השתא נמי לרץ השלח לבדוק שהוא
לשמה: והא' אשה דלא שכיחא.
שמהא היא עלמה מביאה את גיטה
במרת שלוחה שמה מתגרש בו עד
שתיגע לבית דין פלוני: וכלבד שפסא
לריכס כו'. כפ"י (לקמן דף מ"ד). מוחזקין
מכי מטא גיטה ליהא ליגרשה ומשני
דליתיה: עד כ"ד פלוני במרת
שלוחה: שמהא דלא שכיחא. ותנן האשה
עצמה מביאה גיטה וכלבד שצריכה לומר
בפ"ג ובפ"ג נ' שלא תחלוק בשליחות אי הכי
בעל נמי אלמה תניא "הוא עצמו שהביא גיטו
אין צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם
טעמא מאי אמור רבנן צריך לומר בפני
נכתב ובפני נחתם דילמא אחי בעל מערער
ופסיל ליה השתא מינקט נקיש ליה בידה
וערעורי קא מערער עליה "תא שמע דבעא
מיניה שמואל מרב הונא שנים שהביאו גט
ממדינת הים צריכין שיאמרו בפנינו נכתב
ובפנינו נחתם או אין צריכין אמר ליה אין
צריכין ומה אילו יאמרו בפנינו גרשה מי לא
מהימני לרבא ניהא לרבה קשיא הכא במאי
עסקינן לאחר שלמדו אי הכי חד נמי גזירה
שמה יחזור דבר לקולו אי הכי בי תרי
נמי בי תרי דמיתו גיטא מילתא דלא שכיחא
ומילתא דלא שכיחא לא גזור בה רבנן והא'
אשה דלא שכיחא ותנן האשה עצמה מביאה
גיטה וכלבד שהיא עצמה צריכה לומר בפני
נכתב ובפני נחתם שלא תחלוק בשליחות אי
הכי בעל נמי אלמה תניא "הוא עצמו שהביא
גיטו אינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם
טעמא מאי אמור רבנן צריך לומר בפני
נכתב ובפני נחתם דילמא אחי בעל מערער
ופסיל ליה השתא מינקט נקיש ליה בידה וערעורי
קא מערער עליה ת"ש "המביא גט ממדינת
הים ונתנו לה ולא אמר לה בפ"ג ובפ"ג נ' ובפ"ג
נ' לאו הוצרכו לומר בפ"ג ובפ"ג נ' עסקינן
לאחר שלמדו והאמר גזירה שמה יחזור דבר
לקולו ויטעמו הלכך הדין להנך: לרצא ניהא
לרצא קשיא. דקמי' יתקיים בחומתיו והלא
אין בקיאות לשמה: לאחר שלמדו. דכתי' לשמה:
אי הכי. דלמדו:

נחלקים בחומתיו כשר ואם לאו
להחמיר עליה אלא להקל עליה לרבא ניהא
לאחר שלמדו והאמר גזירה שמה יחזור דבר
לקולו ויטעמו הלכך הדין להנך: לרצא ניהא
לרצא קשיא. דקמי' יתקיים בחומתיו והלא
אין בקיאות לשמה: לאחר שלמדו. דכתי' לשמה:
אי הכי. דלמדו:

לאחר שלמדו דלתייהו זי' תרי אכל איכא צינייהו מקיים ולקמן כ"פ שני (דף ט"ז): איכא למי"ד דשנים צריכין לומר אפילו אחד שלמדו דלא
חשיב ליה מילתא דלא שכיחא ולמתיי' דחשיב ליה מילתא דלא שכיחא הא דקמי' כפ"י (לקמן דף ט"ז). וז' אומרים בפנינו (א) דדיק מינה רבה
דידענו לא מהי אלא ד' מתקמא איירי אחד שלמדו "מ"מ נקט בפנינו משום דקודם שלמדו הוא בפנינו דוקא: שלא תחלוק
בשליחות. פי' בשליחות דלד' דגורין חד דלא שכיחא אלא זי' תרי אכל חד לא גורין:

בשני' פתח. והא' דמתיי' לקמן לא אמר בפני נכתב ובפני נחתם הולד ממזר היינו כשלא נתקיים בחומתיו וא"ת וליחשיב (לקמן דף ט"ז).
כדדי' ג' גיטין פסולין ואם ניסת הולד כשר ויש לומר דקסבר רבה דג' גיטין תלך והכא לא תלך ואם תאמר להאי
לישנא דכפ"י (לקמן דף ט"ז). דלית ליה לר' יוחנן שנים שהביאו גט ממדינת הים צריכין לומר בפנינו נכתב כו' משמע דקסבר לפי שאין בקיאות לשמה
הכי משני הך ברייתא דהכא דלי' משני לה כשניסת א"כ ליחשיב (לקמן דף ט"ז). כדדי' ג' גיטין פסולין דהא ר' יוחנן אית ליה כפ"י (שם) דג'
גיטין נמי לא תלך " ואין לומר דלא חשיב אלא פסול התלוי בגט עצמו דהא אמרין כפ"י משני דקספא למעוטי נתנו לה ולא אמר בפני
נכתב ויזיל ממזר ואומר ר"י דהוא מילתא דר' יוחנן דסבר לא תלך קאי כלישנא קמא דכפ"י (לקמן דף ט"ז): דלית ליה לר' יוחנן לפי שאין
עדים מציין לקיימו וכמסקנא דשמעתין " אי נמי יאמר דהך דרבה ורבה תנאי היא כדבעינן נמי למימר דפרק שני (ג"ז שם) לרבי יוחנן:

אי

אלימא חרש חרש. ולא בני למימר כגון אלס או שלא ראה כמינת
הגט דל"כ הוה ליה למימר ולא אמר: אי הכי יבוא
נמי. פי' יכול נמי קני בקיום חומתיו וא"ת מאי קשיא ליה לרבה כי הכי
לרצא ניהא ליה דמפרש אינו יכול לרץ קיום חומתיו אלא יכול קני

באומר בפני נכתב ונחתם ואין צריך
שנים הכי נמי יפרש לרבה דלאחר
שלמדו רבה ורבה שרי ואומר ר"ת
לרצא ניהא דתנא אינו יכול לשמוע
דכתי' קיום חומתיו אלא יכול קני
באומר בפני נכתב אע"ג דלא חשיב
לרצא כמו קיום חומתיו אלא לרבה
כפ"י נכתב עדיף מקיום חומתיו
משמע שנעשה לשמה ע"כ תנא תלך
לאשמועינן דלתיי' יכול קני בקיום
חומתיו כיון דלוקמין לאחר שלמדו
יכול נמי תסגי ליה בקיום חומתיו
ולקמן מפרש אי הכי חד נמי ליכתי'
שמואל מרב הונא אי קני בקיום
חומתיו כיון דלתיי' למיחש למידי או
דילמא לא פלוג בין למדו ללא למידי
ומשני כד פשיטא ליה דלרץ גזירה
משום שמה יחזור דבר לקולו ור"י
מפרש דהכי פריך אי הכי יכול נמי
היכל דאין לרץ קיום לא יטערו לומר
לרבה בפני נכתב ונחתם כיון דלמדו
ולעיל אמרין כדמתיי' זי' תרי ונחתם
מדינה כדמתיי' הים דלרבה כפ"י
נמי קמי' מתיי' דלרץ דכולה מתיי'
אית לן לזאקמא כלמדו מדפריך
ממתיי' דהאשה עלמה מביאה גיטה
וא"כ רישא נמי איירי כלמדו ובעינן
זה יש לפרש אי הכי חד נמי ומתחילה
כתב רש"י בפירוש כתב יד דהך
קושא דלי' יכול נמי ולי' הכי חד
נמי איירי למתיי' דסקלא דעתא
מעיקרא דרבה לית ליה דרצא דכן
דך הש"ס דכתב דליתמחז מתחיל
הדר מותיב ליה מאידך וזכו מחקו
רש"י ואין לפרש יכול נמי לא יטערו
לרבה בפני נכתב כיון דלמדו כלל לרבה
לרצא דחשיב לאחלופי ניהא אלא לרבה
דידענו לא מהי א"כ לא אחי לאחלופי
מה לרץ בפני נכתב דהא לקמן ברש
פרק שני (דף ט"ז): משמע דכיון
דאיתקן בפני נכתב לרבה משום לשמה
מודה רבה דלרץ לאמרו אפילו אחד
למדו משום אחלופי: שלא תחלוק
בשליחות. פירוש בשליחות תלמוד
אי הכי בעל נמי. לרצא ניהא דכי
מיתיי' ליה בעל על לא למיחש
לזיוף דלתיי' חסוד להכשילה במתכוין
אלא לרבה כדכא' נמי ליחוש שלא
יערער דמתחילה לא היה יודע שצריך
לשמה ומשני מיעקט נקיש בידה כיון
דערעור זה אינו אלא לעל ליכא למיחש
שערער כיון דנקיש ליה: בי תרי
דמיתו גיטא כו'. לפי זה ליכא צינייהו

לקיימו כשנים באומר בפני נכתב ובפני נחתם ויחזיר אם יבא הבעל ומערער לא משנתיין ביה

א א ש"ע אה"ע ק"י קמט
ספיק ד כה"ג:
יא ב מ"י פ"ז מה'ל'
גיוסין ה' י"ד פסג
עשין ג טו"ע שם ספיק
יח:
יב ג מ"י שם הלכה ז'
טו"ע שם ספיק ח:

תוספות ר"ד

בעא מיניה שמואל מרב
הונא שנים שהביאו גט
ממדינת הים צריכין
שיאמרו בפנינו נכתב
ובפנינו נחתם או אין
צריכין אמר ליה אין
צריכין ומה אילו יאמרו
בפנינו גרשה מי לא
מהימני. פי' אע"פ
שהביאו ואין ספקין
החתימה נותנין אותו
לאשה ונשאת בו ואין
הבעל יכול לערער היום
ויחזיר שאם יבא ויאמר
לאשה את יופת הדט
האמר לו הרי עדים
שאתה מסתור בידם כותב
והתום פ"ך כק' עדים
שהוא מקיים והלכך
אע"פ שאין להחליק
מכירים התחתיות כיון
שפוערים כי הבעל נתנו
לקן אינו צריך שום
הוכחה בעולם. ודרכה
נמי גבי שטרות הלה
יכול לומר למלוה אחת
ויפת זה השטר וצריך
המלוה לקיימו ואילו
מכירים המלוה עדים כי
הלוה מסור בידו ככותב
וחתום כי ההיא דתנן
כוחבי שטר ללוה אע"פ
שאין מלוה עמו שוב אינו
צריך לקיימו שהרי לזה
הורה בפ"ז ביה מקיים
כשפסדו לו אבל אם
היה השלוח אחר אע"פ
שאמר כי הבעל מסור
לו אינו נאמן להכחיש
הבעל היום ומחר אם
לא יאמר בפני נכתב
ובפני נחתם דהיינו
רבנן כבי היה סובר
כדכא' ולא תישיבין לאין
בקיאות לשמה דאילו
חיישין מה לי הביאו
חד מה לי הביאו חר
ומכאן מוכיח שהלכה
כדכא'. תניא הכיאי גט
ממדינת הים ונתנו לה
ואם אמר בפני נכתב
ובפני נחתם דלתיי' עליה
אלא להקל עליה. פי'
אע"פ שאין עליו עוררים
צריך שיחזיקו בחומתו
ולא יחזיקו לה לאשה
להנשא בו בלא עדים
דרוקא בא"י דשכיחי
שיירתא שאם יבא הבעל
לערער יהיו עדים כפ"י
לקיימו או יחזיקו לה
בלא קיום ונשאת בו
אבל ממדינת הים דלא
שכיחי שיירתא לא יחזיקו
ליה לאשה עד שיחזיקו
שם תנשא בלא קיום
ויבא הבעל ויערער ולא
נמצא עדים לקיימו יהיה
הגט בטל וכדכא' מהדרי:
היי אומר מה שהצריכו
הכחים לומר לשליח בפני
נכתב ובפני נחתם לא
להחמיר על האשה לומר
אע"פ שהיא מקיים והיא
צ"ל שמה לא נכתב
לשמה אלא להקל עליה
שאע"פ שאין עדים מצוין
לקיימו הוא נאמן בשנים

גליון הש"ס

מוסף רש"י

תוספות רי"ד (המשך)

טעמא מאי כו' דילמא אסי בעל מערער. דטעמא מאי אמור רבנן דבעי למימר דילמא אסי בעל ומערער הילכך אס לא יסמ לא חיטא אבל השתא דניסא אמאי יפקא אכתי לא אסי בעל ומערער אפן ניקוס ונערער? (טויאבייט אימא לא גרסין. אלא הכי גרסין: אלא להקל עליה טעמא מאי וכו':) כשגלוסא.

לִי הֵן פְּלוֹגָתָא דְרַבָּה וְרַבָּה אֶפְרָיִם
 נָמִי אֲמֹרָאִי קָמָאִי: אִיּוֹטִי נִיעָא.
 מַמְדִּינָה הִיא: וְסַבְרָא לֹא גְרַסִּין.
 וְחֵל נָמִי גְרַסִּין לִיה לֹא לְאֹרְעִי
 תַּסְמִיטִים קָלָמִי דְּשִׁפְרִי תַּסְמִיטִים דְּרַבִּי
 יְהוֹשֻׁעַ הוּא דְּלֹאֵר לִפִּי שְׂאִין בְּקִיָּין
 אֲלֵא הֵי פְרִיךְ וְתַסְבְּרָא הֵא דְּלֹאֵר
 דִּיחִידִי הוּא: וְהֵא רַבָּה אִיט לִיה דְּרַבָּה.
 וְנִעִין לְקִימָא: הוּא בְּהַדְּיָא. וְאֲמֵרִין
 לְעִיל^א בִּי מַר דְּמִימָא גִּיטָא מִילָתָא דְּלֵא
 שְׂחִיחָא: פְּנִי כְּמָה נִוְתָּנוּ לָהּ. הַשְׁלִיחַ:
 לִפִּי שְׂאִין בְּקִיָּין. הַלֵּךְ כְּתָרִי כְּגִי
 דְּלֵהוּ סַדִּי שְׂחִיחָא שְׂחִיחָא פְּנִי נִכְשַׁב
 וְחֵל אֲחֵי צַעַל מוֹ וּמַעֲרַעֵר לֹא
 מַשְׁגָּחִין צִיה: לִפִּי שְׂאִין עֵדִים כו'.
 וְכִיּוֹן דְּלִקְוִימִי הוּא צַעֲקִין תַּלְתָּא
 כְּדִלְמֵרִין כְּתֻבּוֹת בִּפְ' שֵׁי (דָּף כֹּא):
 דְּקִיטִים שְׁטָרוֹת כְּשִׁלְשָׁה: וְתַסְבְּרָא
 דְּכִי הוּא: וְהֵא. מְדַסְּבִינִין לְעִיל
 דְּרַבִּי־ל הוּא דְּלֹאֵר לִפִּי שְׂאִין בְּקִיָּין
 מַכְלָל דְּרַבִּי יוֹחָנָן בְּרַ פְּלוֹגָתִיה דְּלְעִיל
 אֲמַר מִשּׁוֹם לְקִימָא וְהַכָּא קִימִינִי דְּר'
 יוֹחָנָן הוּא דְּלֹאֵר כְּכִי שִׁיטִּים: וְעוֹד
 הֵא רַבָּה אִיט לִיה דְּרַבָּה. אֲפִילוּ לִמַּד
 לִפִּי שְׂאִין בְּקִיָּין לְשִׁמְחָה לִיה נָמִי
 לְקִימָא וְנִיעִי תַּלְתָּא: שְׂחִיחָא נִיעִי
 עַד וְעַד נִעִשָׂה דִּין קִמְפִּילָנִי. כְּלוֹמַר
 אִי אֲמֵרִין כִּי הִיכִי דְּשִׁלְחָה נִעִשָׂה עַד
 הֵי נָמִי עַד נִעִשָׂה דִּין קִמְפִּילָנִי:
 מַדְּ כְּכִי שִׁיטִּים קַסְכֵּר. כִּי הִיכִי דְּשִׁלְחָה
 נִעִשָׂה עַד הֵ"ע עַד נִעִשָׂה דִּין הַלֵּךְ
 מִלְּכָאֵר כְּהַדְּיָא וְהוּא תַּלְתָּא: וְמַדְּ
 כְּכִי שְׂחִיחָא קַסְכֵּר. אֵף שְׂחִיחָא נִעִשָׂה
 עַד אִין עַד נִעִשָׂה דִּין: הֵי גְרַסִּין
 וְהֵא קִימָא לֹן כְּדַרְבְּנָן דְּעַד נִעִשָׂה דִּין.
 כְּגוֹן כְּכִי קִיטִים שְׁטָרוֹת אֲמֵרִין כְּתֻבּוֹת
 (שֵׁס) שְׁלֹשָׁה שִׁיטְבוּ לְקִיטִים אֲחֵי הַשְּׁטָר
 וְקָרָא עֲרַעְרוֹ עַד אֲחַד מֵהֶם כו' וְהִיּוֹן
 בֵּה לִימְרָא דְּעַד נִעִשָׂה דִּין כו'.
 וּמִתַּבִּין וּמַשְׁבִּין הֵ"מ נְעִידוֹת הַדָּס
 דְּלֹאֲרִימָא אֲכַל כְּדַרְבְּנָן עַד נִעִשָׂה
 דִּין: כִּיּוֹן דְּאֵשָׁה כְּשִׁירָה כו'.
 מַכְשֵׁרָה בְּשִׁיטִים וּמִין דְּמִימָא לִיה אֵשָׁה
 וּסְכִינִין עָלֶיהָ לִלְכַּשְׁוִרִי נָמִי בְּשִׁיטִים
 וְאֵשָׁה לֹא חִוִּיל לְכַטְרֹפִי כְּהַדְּיָא
 לְתַלְתָּא: יוֹזֵלָא. מִי שְׂשִׁחָא בְּגַט הוּא:
 מִשּׁוֹם דְּלֵא אֲמַר (לֵה) יוֹזֵלָא. כְּתֻבָּה
 וְהֵא גִט כְּשֵׁר הוּא וּכְפִיּוֹ נִכְשַׁב וּמִשּׁוֹם
 דְּלֵא אֲמַר הֵי וְלֵד מִמּוֹר: אֲשָׁא
 לְקַמִּיָּה דְּרַבִּי אֲחֵי. כְּאֹתָה הֵעִיר שְׂחִי
 כֻּמְצִין אֲחֻת: מִמוֹנָה אֲנִיעִי. דְּקִיָּל
 (קִדְּשִׁין דָּף 1) כִּי שְׂאִינִי וְעַד צִבְרִי
 גִּיטִין וְקִדְּשִׁין לֹא יֵה לֹא עֵסֶק עֲמִי
 וְהוּא מִמֶּנִּי גְבֻרָא רַבָּה לְאֹרְעִי הִיכִי
 נְעִידִי: לֹא לְרִיבִים. אֲלֵא בְּשִׁיטָה אֲחֵת:
 אֶפְרָיִם

אני בעית אימא בעמא מאי בל. רש"י לא גרים איבעית אימא דסימא דמילתא הוא ולר"י נראה דשפיר גרים ליה ומוקי לה השתא קודם שלמדו דכיון דנימס לא תנא כיון דליוף ליבא למישא דנתקיים מחסומיו וליבא אלא לען בעלמא דלא לשמה אפי' אי אחי בעל ומערער

דפרישית לעיל (ע"א ד"ה א"ה בעל):
ותסברא והא רבה אית ליה
 דרבא. לא גרסינן
 ותסברא דפריש בקונטרס ובסמוך
 דקאמר אלף ר' שמעון זר אלף איינש
 ונערער עלה בפלוגתא
 בן לוי חד אמר לפי
 אמר לפי שאין עדים
 דר"י בן לוי הוא דר'
 לשמה דר' שמעון בר
 דר' יהושע בן לוי וא
 נכתב ובפני נחתם או
 אמרו אלא כדורות ו
 לשמה אבל בדורות
 לשמה לא תסתיים
 ליה דרבא ועוד הא
 לקלקולו אלא ר"ש ב
 הוה כהדיה והא דלא
 דר"ש: איתמר בפני
 יוחנן ור' חנינא חד אמר
 בפני שלשה תסתיים
 בפני שנים דרבין בר
 לקמיה דר' יוחנן ואמר
 תרי ואימא להו כפ'
 לימא בהא קמיפלגי
 קסבר לפי שאין בקי
 בפני שלשה קסבר
 לקיימו ותסברא הא
 לפי שאין בקיאיין לש
 שאין עדים מצויין ל
 ר' יוחנן בפני שנים
 דרבא אלא דכ"ע בע
 והכא בשליח נעשה
 קמיפלגי מ"ד בפני שני
 עד יועד נעשה דיי
 קסבר שליח נעשה
 יוהא קיימא לן כדרב
 הכא בהא קמיפלגי
 כשירה להביא את
 איתתא וסמכי עלה
 דמתן לקמן בחורק (דף פ.א):

וְלֹא סָמְכִי עָלֶיהָ תֵּן
 הַמְּבִיא גַם מִמְדִּינַת
 לָהּ "כִּפְנֵי נֹכַח וּבֶכֶה
 מִמּוֹזַר דְּבָרֵי רַבִּי מֵאִירִי
 * רִכִּיצֵד יַעֲשֶׂה יִטְלֹנּוּ
 בִּפְנֵי שְׁנָיִם וַיֹּאמֶר בִּי
 ור"מ מִשּׁוּם דְּלֹא אִמְרָה
 יוֹצִיא וְהוּלֵד מִמּוֹזַר אֶ
 רֵב הַמְּנוּנָא מִשְׁמִיחָה
 כָּל הַמִּשְׁנָה מִמִּטְבַּע
 יוֹצִיא וְהוּלֵד מִמּוֹזַר בֵּר
 אֲתָא לִקְמִיָּה דְּרַבִּי אֶ
 א"ל צִירִךְ אֲתָה לַעֲמוּזוֹ
 לִקְמִיָּה דְּרַבִּי אֲמִי וְרִ
 הִנֵּמְצֵא אֲתָה מִזִּיכָר
 נִימָא פְּלֹא מִרְחִיר

אלעזר אמר ליה אפילו לא ^(ד) כתב בו אלא ש

[illegible]

תוספות רי"ד

[illegible]

ר' מאיר וחכ"א אין הולד
נחתם פי' זה שהצריכו לי
תרי אבל לא לאינש אחר

(א) וְאֵלֶּיךָ שָׁמַע קוֹן וְכֵן
בְּרִשְׁתּוֹ וְכִי אֵלֶּיךָ בְּרִשְׁתּוֹ
(ב) וְכִי אֵלֶּיךָ בְּרִשְׁתּוֹ
(ג) וְכִי אֵלֶּיךָ בְּרִשְׁתּוֹ
(ד) וְכִי אֵלֶּיךָ בְּרִשְׁתּוֹ
(ה) וְכִי אֵלֶּיךָ בְּרִשְׁתּוֹ
(ו) וְכִי אֵלֶּיךָ בְּרִשְׁתּוֹ
(ז) וְכִי אֵלֶּיךָ בְּרִשְׁתּוֹ
(ח) וְכִי אֵלֶּיךָ בְּרִשְׁתּוֹ
(ט) וְכִי אֵלֶּיךָ בְּרִשְׁתּוֹ
(י) וְכִי אֵלֶּיךָ בְּרִשְׁתּוֹ

תורה אור השלם
1. ואמר יי אלי מצפון
הקפתה דרעה על כל
ישיב הארץ:

גליון הש"ס
גם לבר פבבל. פי יצחק
דף עז ע"כ מדיה קפסקין:

הנהגות הב"ח
(א) רש"י ד"ה אולי לשוקא
וכי' ומוחמין ששם
בשטרות:

מוסף רש"י
בבל רב אמר כא"י
לגישין. לפי ששם בני
מורה ובקולן לשמה ובני
שיבה מליין ללך וללמוד
משם מורה מכל מקומות
(כמחלוקת)
ליוחסין. בלרעה ומהנה
של צבל כך מחלוקת
לגישין. דקיימא לן התבאר
גם משלל ארעא נריך
שואמר בפני נכתב ובפני
נחתם. לפי שאין בקיאים
לשמה. והתבאר גם מלך
לשראל צבל לוי נריך
לומר. וצבל הכי הוא כחך
לשראל לגישין. שוף הם היו
חכמים ונקיין לשמה
(דקדושין עב.). עד ארבע
אגם של קנים וערבה
שקרון אחרת. תנינא
דבישרא. שני אגמים היו
למטה מהבשר זה למטה
מהם (שם).

אפילו שם קן קולמוס וקן מנילס. מיקון הקולמוס והקלף שמע
כשחוקקוהו לשמה כשחוקקין אותו. ולי נראה קן קולמוס
קול הקולמוס כשהוא כותב וקול הידיעה שהוא נשמע כמי שאומר
קן. וזאת דגרכי קל קולמוס: דנפק לשוקא. סופר ילא לשוק

למקום שיש שם בני אלס הרבה:
מכו דחמא אינש אחרנא אשכחיה.
ששמו כשמו של זה: ואל. לכתוב לו גט:
הא רבה אים ליה דרבה. ונהי נמי
דגמירי הא כיון דממדינה למדינה
הוא בעינן לקיימו: מסיכא. ישיבות
קבועות אחת בקורא ואחת בנהרדעא
והולכין תלמידים מזו לזו ומשאל
עירות לכן ללמוד מורה: בגירסייהו
ערידין. ואין מכירין החתימות:
איסמר נמי. דעממא משום דשכיחי
מחיתא הוא: ממי אחא רב לצבל.
וקצת ישיבה בקורא ודשמואל
הוא בנהרדעא. אלס מעיקרא
לא ואלע"ג דגמירי דמשגלה יכנה
לצבל (מלכס ד) והתם והמסגר
עמו לא פסקה מורה מהס: מרקס.
למורו של עולם כסופה היו מדינת
הים במורחה של א"י: ורקס. עלמה:
כמורה. כמורה העולם דהוא מדינת
הים: מעכו לנפשו. של עולם וצבל
התם קיימא בין עכו לנפשו: לבר
מצבל. דאיכא טעמא להמירה:
כמחלוקת ליוחסין. צפ"ע שרע יוחסין
(דקדושין ד' עב.) דק"ל כל הארצות עיסק
לא"י וא"י עיסקה לצבל ואפליגו התם
עד היכן הוא: ארבה טנינא. ערבה
שניה המסורה לנשר: ואני גמירי.
דני ארדשיר: והא רבה אים ליה
דרבה. וכיון דממדינה למדינה הוא
בעינן לקיימו: ואני. דני ארדשיר:
אולי לשוקא. לאקטיספון ומוסרין
לכן שם עדיות ומוחמין (א) שם
בשטרות והשטרות ביד בני
לאקטיספון עד זמן שיגביס לפיכך
בני אקטיספון מכירין חתימת בני
ארדשיר הלכך גם שנתחם צארדשיר
ונשתלח לאקטיספון עדים מזויין
לקיימו ואף בני ארדשיר כשהולכין
שם לשוק קיימיהו. אלס בני ארדשיר
אין מכירין חתימת בני אקטיספון
ואע"פ שהולכין שם תמיד לסחורה
לכל יום השוק בשוקיהו טרידין ואין
נותנין לב להסתכל ולהכיר חתימת
בני העיר: מערסא לערסא. משורת
הבתיים שצד רה"ר לשורה שכתובה:
משכונה לשכונה. סתם שכונה שלשה
בתיים במסכת ע"ו (דף כה.). דנידי.
אין משתתין בנתיבן שטרדין כסחורה
ואין מכירין חתימות שצנייהס:
לא לרינה. דצבל כחך ישראל:
דאי

אפי' אקן קולמוסא וקן מגילתא תניא כוותיה
דרב אשי המביא גם ממדינת הים אפי' הוא
בבית וסופר בעלייה הוא בעלייה וסופר בבית
אפי' נכנס ויוצא כל היום כולו כשר הוא
בבית וסופר בעלייה הא לא קא חזי ליה אלא
לאו כגון דשמע קן קולמוסא וקן מגילתא
אמר מר אפי' נכנס ויוצא כל היום כולו
כשר מאן אילימא שלוח השתא הוא בבית
וסופר בעלייה דלא חזי ליה אמרת כשר
נכנס ויוצא מיבעיא אלא סופר פשיטא משום
דנכנס ויוצא נפסליניה ילא צריכא דנפק
לשוקא ואתא מהו דתימא איניש אחרנא
אשכחיה ואמר ליה קמ"ל: איתמר בבל
רב אמר כא"י לגישין ושמואל אמר בחור"ל
לימא בהא קא מיפלגי דמר סבר לפי שאין
בקיאים לשמה והני גמירי ומ"ס לפי שאין
עדים מצויין לקיימו והני נמי לא שכיחי
ותסברא הא רבה אית ליה דרבה אלא דכ"ע
בעינן לקיימו רב סבר כיון דאיכא מתיבתא
מישכח שכיחי ושמואל סבר מתיבתא
בגירסייהו טרידי איתמר נמי אמר ר' אבא
אמר רב הונא עשינו עצמינו בבבל כא"י
לגישין מבי אתא רב לבבל מתיב ר' ירמיה
ר' יהודה אומר מרקס למורה ורקס כמורה
מאשקלון לדרום ואשקלון בדרום מעכו
לצפון ועכו כצפון והא בבל לצפונה דא"י
קיימא דכתיב ויאמר ה' אלי מצפון תפתח
הרעה ותנן ר"מ אומר עכו כא"י לגישין
ואפי' ר"מ לא קאמר אלא בעכו דמקרא
אבל בבל דמרחקא לא הוא מותיב לה
והוא מפרק לה. לבר מבבל יעד היכן היא
בבל אמר ר' פפא כמחלוקת ליוחסין כך
מחלוקת לגישין ורב יוסף אמר מחלוקת
ליוחסין אבל לגישין דברי הכל עד ארבה
תנינא דגישירא רב חסדא מצריך מאקטיספון
לבי ארדשיר ומבי ארדשיר לאקטיספון לא
מצריך לימא קסבר לפי שאין בקיאים לשמה
והני גמירי ותסברא והא רבה אית ליה
דרבה אלא דכ"ע בעינן לקיימו והני כיון
דאולי לשוקא להתם הנך ידעי בחתימות
דא דהני והני ברהנך לא ידעי מ"מ בשוקיהו
טרידי רבה בר אבוב מצריך מערסא
לערסא רב ששת מצריך משכונה לשכונה
ורבא מצריך באותה שכונה והא רבא הוא
דאמר לפי שאין עדים מצויין לקיימו ישאני
יבני מחוזא דנידי רב חנין מישתעי רב כהנא אייתי גיטא ולא ידענא
אי מסורא לנהרדעא אי מנהרדעא לסורא אתא לקמיה דרב א"ל צריכנא
למימר בפני נכתב ובפני נחתם או לא צריכנא אמר ליה לא צריכת
ואי

ארדשיר אע"ג דבני ארדשיר טרידי בשוקא ח"ל דהנהו דגירסייהו טרידי טרידי ופי' ואין להם פגלי לחתום כלל: והא רבא הוא
דאמר לפי שאין עדים מצויין לקיימו. קשה דמשמע דאי הוה סגר רבא לפי שאין בקיאים לשמה הוה ניחא ליה ואמאי והא מחוזא מצבל היא
דבקליין לשמה וי"ל דשמה לגישין וליוחסין לא השיגי מצבל דשכיחי בה גרים כדמשמע פ' בתרא דקידושין (דף עג.) גבי רבי זירא דרריש
במחוזא גר מותר בממורת משמע דאין זה עיקר יחס של צבל וה"ה דהוה מלי למיפך לרבה בר אבוב ורב ששת דע"כ סבירא להו נמי
כרבה דאמר לפי שאין עדים מצויין לקיימו דאי משום דאין בקיאים לשמה והני לא גמירי אפי' באותה שכונה נמי ילריכו אלס דניחא ליה
למיפך מרבה דלית ליה צהדא הכי ומשיי שאני בני מחוזא דנידי לכן מלך רבה בר אבוב מערסא לערסא שהולכין להם מכירי
החתימות קודם שמועד הליכתן לבני ערסא אחרת ומתוך כך אין זוהרין לקיים שטרס קודם הליכתן אלס משכונה לשכונה לא הוה
מלך דקסבר דכנולה ערסא יודעין כל אחד בהליכת חבירו ומנקה האשה קיום קודם הליכתן ורב ששת חושש אפילו באותה ערסא
ורבא אפילו באותה שכונה: שאני בני מחוזא דנידי. מכלן פוסק רבינו מס דהשתא בזמן הזה נריך לומר צבל מקום בפני נכתב
אע"ג דקיימא לן כרבה דאמר לפי שאין עדים מצויין לקיימו ולא משום לשמה מכל מקום נריך דהשתא צבל מקומות יידי כבני מחוזא:
ואי

אפי' קן קולמוסא. לא דמי לסומא דפסול להציג גט צפרק
שני (לכמן דף כג.). השתא הוא בבית בו' לא צני
למימר דלפי' נכנס ויוצא בבית קאמר דיואל ונכנס משמע למקום
שהסופר כותב: בבל רב
פלגי דכחותה מדינה מורה שמואל
לדון נריך דלף ע"ג דלמר בגירסייהו
טרידי היינו לומר דלא חשיבי יומר
משאר חוזה לארץ ומצבל לא"י נמי
לא איירי דהיינו פלוגתא דר' אבימר
ורב יוסף בסמוך: מבי אחא רב
צבבא. פ"ה והנהו ישיבות וקשה
דל"כ מלי פריך ממתי' דמונח
לצפון שנישנית קודם שצא רב לצבל
ומפרש ר"ת מבי אתא רב לצבל
והורה לנו שמימות יכניה שגלו עמו
לצבל החרס והמסגר דינה להיות
כא"י לגישין וכן מפרש גריש צבל
מערינן (עירובין דף כה.) וצקוף מרונה
(צ"ק דף כה.) ולא גרס אמר רב הונא
אמר רב שרב עצמו לא היה אומר
מבי אתא רב לצבל ויש מפרשים מבי
אתא רב לא רב ממס אלס כלומר
רבינו ובעלי מורה:

ומבי ארדשיר לאקטיספון א"א
מצריך וא"ת מלרדשיר
לאקטיספון נמי לגזור מוליך אטו
מביא דלמרינן לעיל וי"ל דלמסקנא
דרבה אית ליה דרבה לכ"ע לא
גזרינן מוליך אטו מביא ונראה
דלרדשיר צבל דאי צבאר חו"ל היכי
צני למימר מימא קסבר לפי שאין
בקיאים לשמה והני גמירי מה מועיל
דגמירי הא השיגי שמה יחזור דבר
לקולו ואקטיספון על כרחי' לאו
מצבל דאי מצבל לאקטיספון נמי גמירי
ומאי קאמר הני לא גמירי ועוד
צבל אולי לשוקא נמי אמרינן לעיל
לבר דקיי"ל כוותיה צבאר דשכיחי
מתיבתא אלס ודאי ארדשיר צבל
ואקטיספון לאו מצבל והי ממדינה
למדינה ואין עדים מצויין לקיימו אי
לאו דלולי לשוקא והשתא פריך שפיר
והא רבה אים ליה דרבה ואמאי לא
מלך מלרדשיר לאקטיספון כיון
דאין עדים מצויין לקיימו ואע"פ שזיו
סמוכות זו לזו ולא היה אלס דגלת
מפסק צנייהס כדלמרינן צפ"ע כדל
מערינן (עירובין דף כה.) מ"מ חשיבי
כשתי מדינות כמו עבר הירדן שחלוק
מא"י לענין חוקה לפי שירדן מפסק
(וואין זה אקטיספון דלמרינן צפ"ע
דיומא (דף י.) רסן זה אקטיספון
דההוא (מא"י) הוה כדכתיב רשיה
דקרא מן הארץ ההוא ילא אשור וכן
את נינוה כו' (בראשית י') (וצפ"ע רש"י
כתב התם רסן זה אקטיספון):
הני ידעי בחתימות ידיהו דהני.
וא"ת לעיל דלמר בגירסייהו
טרידי אמאי לא אמרינן דבני המקום
מכירין חתימתן כדלמר הכא דבני
אקטיספון מכירין חתימות בני
ארדשיר אע"ג דבני ארדשיר טרידי בשוקא ח"ל דהנהו דגירסייהו טרידי טרידי ופי' ואין להם פגלי לחתום כלל: והא רבא הוא
דאמר לפי שאין עדים מצויין לקיימו. קשה דמשמע דאי הוה סגר רבא לפי שאין בקיאים לשמה הוה ניחא ליה ואמאי והא מחוזא מצבל היא
דבקליין לשמה וי"ל דשמה לגישין וליוחסין לא השיגי מצבל דשכיחי בה גרים כדמשמע פ' בתרא דקידושין (דף עג.) גבי רבי זירא דרריש
במחוזא גר מותר בממורת משמע דאין זה עיקר יחס של צבל וה"ה דהוה מלי למיפך לרבה בר אבוב ורב ששת דע"כ סבירא להו נמי
כרבה דאמר לפי שאין עדים מצויין לקיימו דאי משום דאין בקיאים לשמה והני לא גמירי אפי' באותה שכונה נמי ילריכו אלס דניחא ליה
למיפך מרבה דלית ליה צהדא הכי ומשיי שאני בני מחוזא דנידי לכן מלך רבה בר אבוב מערסא לערסא שהולכין להם מכירי
החתימות קודם שמועד הליכתן לבני ערסא אחרת ומתוך כך אין זוהרין לקיים שטרס קודם הליכתן אלס משכונה לשכונה לא הוה
מלך דקסבר דכנולה ערסא יודעין כל אחד בהליכת חבירו ומנקה האשה קיום קודם הליכתן ורב ששת חושש אפילו באותה ערסא
ורבא אפילו באותה שכונה: שאני בני מחוזא דנידי. מכלן פוסק רבינו מס דהשתא בזמן הזה נריך לומר צבל מקום בפני נכתב
אע"ג דקיימא לן כרבה דאמר לפי שאין עדים מצויין לקיימו ולא משום לשמה מכל מקום נריך דהשתא צבל מקומות יידי כבני מחוזא:
ואי

יח א ב מ"י פ"ו מהלכות
גיטין הלכה יז סנה
עשין ג טו"ע ארבע סימן
קמב סעיף עו:
י"ג ג (ד) מ"י שם הל"י:
ב ה מ"י שם הלכה ח
וסתם שם טו"ע שם
סעי' א וע"ש:

תוספות ר"ד

לקמיה דר' איעזר א"ל
אפילו לא כתב ביה אלא
שיטה אחת לשמה שוב
איני צריך רב אשי אמר
אפילו לא שמע אלא קל
קולמסא קל מגילתא פי'
הברת הקולמס וחקף
שמשמיעי' קל בשעת
הכתיבה והלכתא כותיה
דרב אשי דתניא כותיה
דתניא המביא גט ממדינת
הים אפי' הוא בבית וסופר
בעלייה הוא בעלייה
וסופר בבית ואפי' נכנס
ויוצא כל היום כשר
בשלמא הוא בעלייה
וסופר בבית קא קא חזי
ליה אלא הוא בבית וסופר
בעלייה הא לא קא חזי
ליה מאי לאו דשמע קל
קולמוסא וקל מגילתא.
אפי' נכנס ויוצא כשר מאן
סופר פשיטא דכשר לא
צריכא דנפק לשוקא ואתא
מהו דתימא איניש אחרנא
אשכחיה בשוקא וא"ל
כתוב לי גיטא קמ"ל. ו'
חנן מישתעי רב כהנא
אייתי גיטא ולא ידענא
אי מסורא לנהרדעא אי
מנהרדעא לסורא אתא
לקמיה דרב א"ל צריכנא
למימר בפני נכתב ובפני
נחתם אי לא צריכנא א"ל
נחתם אי לא צריכנא א"ל
לא צריכתי פי' דבבל הרי
היא כא"י לגישין שיש שם
ישיבות ושכיחי שירתא
ועדים מצויין לקיימו:

השטת בהסתן ש' צדיקים בו. אמר ר"ת דלג פריך אלג
גני מידי דלכילה * דגנאי הוא לנדיק שאוכל דבר איסור
ונזהי לא פריך גני ר' ישמעאל שקרא והטו בפיק קמא דשבת
(דף י"ב:) וגני יהודה בן טבאי שהרג עד וזמם (וגניה דף ט"ז):
ובזה"ל דפ"צ דמכות (על פ"י כח):
דעלו עד לכחנה על פ"י אל
גרים ליה ר"ת אע"פ שיש שם אכילת
איסור תרומה לאשמו ולגניו שכן
אסורין בתרומה מ"מ כיון שחכם
עממי און נכשל באכילת איסור אל
חכמי ויחכמוהו דכחיה ר' אלג

בְּהִמְתֵּן שֶׁל צְדִיקִים דף קו: אע"ג דאמר התם (דף קה.)

על יום צדיקים עצמן
אכילו דבר גדול ומאי
ליה מר עוקבא לר'
ום עלי ובידי למסרם
וכתב ליה יאמרתי
בלשוני אשמרה לפי
נגדרי "אע"פ שרשע
ססום שלח ליה קא
נא דאיקום בהו שלח
ל לו דום לה' והוא
השכם והערב עליהן
ליהן הדבר יאמר
קולר שלחו ליה למר
דאסיר שרטט וכתב
אל אל גיל כעמים
שיר לא ישתו יין ימר
הוא ה"א ה"מ זמרא
יקמ"ל א"ל רב הונא
כתביב ס'ינה ודימונה
דארץ ישראל קחשיב
דמתוותא דא"י קא

מארגניזאצא צו אים. צו אים

שמתנגד ציבור וסיר של מלכה
שירי כגון נשעת חופה שעושין לשמה
חמן וכלה: עמדות חתנים.
פירש בקונטרס עטרה ממם ואין
נראה לומר עלה בפ"ג דטוה
דק (מט): כל שני אלה של ודר של
הם אבל של קנים ושל חילת מותר
ואין דרך לעשות עטרה משל קנים
אלא עטרות שעושים ענין כיפה
וצרכא כל אדם לקדמך לאו דווקא
בראש ממם אלא למעלה מראש ובמס'
מדות (פס"ג דף טו.) דמנן העטרות
שחלונות מדרבנן נמי הגאונים כעין

את דרש ר' עוירא

אָסײַ בשׂעוה שאַמער
מלאכי השרת לפני
בכסיני נעשה לנשמוע
והגבירוהו את השפּל
ויהי דרב אמי וזימנין
ה' אס שלמים וכן
צומצומין יעשה מהו
ר' ישמעאל כל הגוזז
לשתי רחילות שהיו
זאינה גוזזה לא עברה
ועניתך

הרי

תוספות רי"ד

שלה מר עקבא
אלעזר בן דוסא העומד
לעורר וכן בידי המוסרין
למלכות מהו. שרטט
וכתב לו אשכנז דוכי
מחטוט בלשני אשכנז
לפי מחסום בעד שרש
לגורי אשכנז שרש לגורי
אשכנז לפי מחסום שלה
לפי מקצוצי לוי טוכא אל
מצינא למיקים ברו של
ליה דוס לה' והתחולל
לחלים חללים השכם
והערב לבית המדרש וכן
שליש מאלחין ארץ יצחק
ס' חתני' כותבי' ב' אק
כותבי' במחיתני' חנא ג'
כותבי' ד' ארץ כותבי'
פ' ה' תיבות [כותבי']
אדסר פ' שרש ארבע [למ]
כותבי' שלה לוי ארץ
עוקבא שרש מנא ג'
אדסר פ' שרש וזלמר
בבית המשאורת שרטט
וכתב אל תשפט ישראל
אל גל כעמסי' פ' לא
שנא בפה אל שנא דרי
אין שרש ונלחא לרו הזנו
ללילא אלמנ' פ' ראסור
פ' היו עושים לחתנים
שערות ש: זהב שרש
קטן צבועות וצבועין
בגדיה' ומלח שקורי'
גייאל אל בר חסדא קרא
כתוב כל אמר ה' הסר
המצפוט הורס הגטירה
עשרה מה ענין מצפוט אל
עשרה אל למור אל
בזמן המצפוטת בראש
כל אדם נשחלקה מצפוט
פראש צ' נשחלקה שרש
מראש כל אדם: רבינא
אשכחיה למר בר רב
אשי דקא גריל כלילא
לבריה' אל אל סכר
מה סהר המצפוט רבינא
הגטירה אל דומא רבינא
בגבי ראי ק' דואר תנן
שכליה פריק כרסא דסוטה
בפולמוס של טיטוס דר
עטרות של כלה אלמא
של גיוריה' היה בפולמוס
הראשון של אספסיוס
גזר על חתנים
ובפולמוס אחרון של
טיטוס גזר גם על עטרות
הכל ילל שאין מחתן
עטרות הכלה כשערת
חתנים דהכי אמרינן ג'
עטרות חתנים אל שנו
אלא של מלח וגופריא אל
של ודר ושל דרס מותר
ושמאל אמר ארס אל
ויד של דרס אסור אבל
עשה הוא של קנים ושל
חץ ולי אמר אל ג' ובי
עטרות חתנים אמר
רבה בר רב חנה עין של
זהב חתני נמי הכי איזוהו
עטרות הכלה עין של זהב
אלא עשה היא כיפה של
מלח אלמא דוקא עין של
זהב ואסר הכלה אבל ארס
עטרות מותר ללחמינן

בז א מ"י פ"ו מ"ח
מחמת ענייני הל"ה
סמך עשין קטב עוש"ע
י"ד פ"י רמח ספ"י א'
ב (מ"ח) שס פ"י ה"ב
טו"ע שס פ"י רמח
ס"ז:
בט ג מ"י פ"א מ"ח
תרומות הלכה ו'
(והלכה ט')
ד מ"י שס הל"ה:
ה א ד מ"י שס הל"ה:

תוספתא ר"ד

נאסרו הכל: ר' יהודה
אומר מרקס למורה. פי'
בא לסמן גבול א"י
שאני צ"ל [בפני נכתב
ובפני נחתם] ומשם ולהרץ
היא ח"ל וצ"ל [בפני
נכתב ובפני נחתם] רקם
עומדת במזרח א"י והיא
ח"ל ואשקלון בדרומה
של א"י והיא ח"ל ועבר
בצפונה של א"י והיא ח"ל
ולמעבר לא הוצרכו ליתן
גבול שהיה מגבול מערב
כדכתיב וגבול ים והיה
לכם הים וההרדן וגבול
וכי כדפי' המורה וא'
ק' היכי אמרי' דאשקלון
היא ח"ל לכ"ע ועבר היא
ח"ל לר' יהודה והחכים
בתחלה ספרי שפוטין
וילכדי יהודה את עזה ואת
גבולה ואת אשקלון ואת
גבולה וכתיב אשר לא
הוריש את יושבי עכו
אלמא א"י י"ל הרבה כרכים
בכשום עולי מצרים
ולא בכשום עולי בבל
כדאמרי' בפ"ק דחולין
ומתני' בבית שני מ"ד:
(א) נראה דהערך כאן וצ"ל
אלמא דהס מ"י וצ"ל ה"ה
ס' ועי' חו"ס לעיל כ' ד"ה
ואשקלון.

נראה דהערך כאן וצ"ל
אלמא דהס מ"י וצ"ל ה"ה
ס' ועי' חו"ס לעיל כ' ד"ה
ואשקלון.

הבי גרסי' בחוספתא מימינו למורה הדרך. ולא גרסי' וימינו
דכיון שהולך מעכו לכ"ע לעולם ימינו הוא למורה הדרך
ומיהו י"ל דפעמים הדרך מתקטק ואין ימינו למורה: וידיהב תנא
סימנא ה"ב. פי' בקונטרס ומי חשיבא חדא לרועה לאתמוחי בה
סימנא וקשה וכי אין לתנא לציין

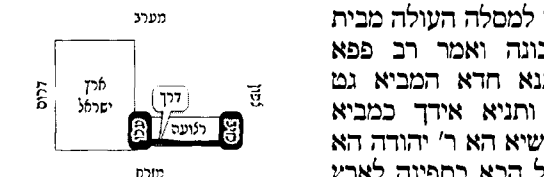
גבולו ארץ ישראל ועוד מאי ראייה
מייתי מרב פפא דלמר למורה של
מסילה התם יהיב קרא סימנא
לשילה אנה היא על ידי מסילה
ומפרש רבינו שמואל דלוא אשניא
פרקי אלא אצרייתא דקמני למורה
הדרך ולמעבר הדרך וכי דבר
מועט כמו דרך שייך למימר בו מורחו
או מערבו דהוה ליה למימר מימינו
למורה סתם ומייתי מדבר פפא
דלמר למורה של מסילה דמוכרי
מורה אמסילה: הא רבי יהודה
הא רבנן. אע"ג דקרקעית המים
היא כארץ ישראל גרע הכא ממוצעת
לעיל ואם תאמר ומה ענין גט
אל מעשר אטו המציא גט בעליה
נאך ישראל יחשב כמציא בחוזה
לארץ משום דעפר הכא שם מחוזה
לארץ פטור ממעשר ואומר ר"י דלא
דמי לעליה קרקע שחתמה בו
ורעיה היא וראוי להתחייב במעשר
ושביעית מה שאין כן בספינה:

אמר ר' יהודה אימתי משמע
לאימתי דר' יהודה כל לחלוק
ואם תאמר בפרק חלון (עירובין דף
פ"א:) וצוה בורר (פסחין דף כ"ד:) אמר
ר' יהושע בן לוי כל מקום שאמר
ר' יהודה אימתי וצוה כינוי אלא
לפרש ור' יוחנן אמר אימתי לפרש
וצוה לחלוק אלא לכו"ע אימתי
לפרש וצ"ל דר' ירמיה דהכא סבר
כרמי בר חמא דלית ליה בפרק זה
בורר (שם דף כ"ה:) דלפי' אימתי לחלוק
ולפי' זה לא גרסי' בשמעתין אמר ר'
יוחנן ענין נקוב המונח על גבי יתדות באנו למחלוקת ר"י ורבנן
כמו שכתוב במקצת ספרים דר' יוחנן אית ליה אימתי לפרש אלא
אמר רב הונא ואית דגרסי ר' יוחנן כדאימא ברוב ספרים ועוד וצ"ל
דנראה כספרים דגרסי ב"פ חלון (עירובין דף פ"א:) כל מקום שאמר רבי
יהודה במשנתו אימתי וצוה כינוי דדוקא במשנה אימתי לפרש אלא
בדרייתא לא ותרי תנאי אליבא דר' יהודה והכא בדרייתא היא דהא
במשנה במקצת חלה (פ"צ מ"ז) לא מקיים בה אלא אין הספינה גוששת
פטורה דלמסיים הכא ונהי דבמתני' דחלה כל לפרש בדרייתא כל
לחלוק אלא קשה דפ' חלון ובפרק זה בורר פריך מנה בדרייתא
דקתני וצ"ל ומוכח מדרייתא דבמתני' נמי תנא לחלוק וצ"ל דהוה
מצי' לשנויי הווא תנא אחריתא הוה דבמתני' לעולם כל לפרש אלא
משום דמשכת תנא כהדיא קא משגי' הוה ר' יהודה משום ר' ערפון
היא דתניא כו' וכן צ"ל דדוקא במשנה אימתי לפרש דכ"י כסוי הדס
(חולין דף פ"ה:) תניא וסכוו מלמד שכל דמו חייב לכסות מכאן
אמרו דס הניחו כו' אמר ר' יהודה אימתי בזמן שאין שם דם אלא
הוא וטעמא דר' יהודה מפרש התם דקסבר דמו מקצת דמו וע"כ
דפליג אה"כ דבהדיא קמי' תנא קמא כל דמו ופוטק התם ר"ת כו' יהודה דבמתני' דהתם כל לפרש ומיהו שם רבנן בדרייתא עיקר
והו' ר' יהודה דבמתני' יחיד במקום רבים בדרייתא ובהאי גוונא איכא בפרק קמא דסוכה (דף י"ט:) עציץ נקוב. פירש
בקונטרס דספינה לעיל של חרס ואינה לריכה לניקב אס היתה מונחת בקרקע כדאמרי' במנחות אצל ענין של עץ בעי' נקיבה
ונראה דלדאיתו (מסוף פרק כל הקרבנות (מנחות דף פ"ד:) דלמר תנא חדא שבנג ושבחורבה שבספינה ושבעיץ מביא וקורא ומביא אידך
מביא ואינו קורא ומשגי' ענין אע"פ לא קשיא כאן בנקוב כאן בשאיתו נקוב ספינה אספינה נמי לא קשיא כאן בשל עץ וכאן
בשל חרס ומדלא משגי' בספינה כאן בנקובה כו' מכלל דשל חרס אפי' אינה נקובה היא נקובה ואחא לאשמועינן חדוש אחר
בספינה שאיתו בענין וקשה לפירושו דלמר לקמן בפ"ב (דף כ"א:) כתבו על חרס של ענין נקוב כשר משמע דהרס של נקיבה
דאי לאו הכי מאי רבותא הוה בנקוב טפי ממשאיתו נקוב ומשמע נמי דענין של חרס הוה נקוב שמואל צ"מ הביא תוספתא
דשביעית (דמניא הטומא את הלוק בשביעית ר"ת אומר דרך ארץ טומנו בענין שלא יאמרו ואע"פ שאין ראייה לדבר וזכר לדבר ונתתם
בכלי חרס וגו') אלמא סתם ענין של חרס הוה ונראה לר"ת להפך דשל חרס בעי' נקיבה ושל עץ לא בעי' נקיבה שהוא מתחלחל יותר מן
החרס ואחי' שפיר דסתם ספינה היא של עץ ובמנחות (דף פ"ד:) נמי מוכח דקאמר כאן בשל עץ כאן בשל חרס שמוכר מחילה אחרו שצוה
וקורא כדמו שמוכר כי משגי' התם אגב וחורבה וענין והכא לא מצי' לשנויי כאן בשל חרס כאן בשל עץ א"כ כאן בנקובה כאן בשאינה
נקובה כמשגי' התם דנהי דהיכא דאינה גוששת לר' יהודה מדהוה חו"ל לענין מעשר חשיבא נמי חו"ל לענין גט היינו משום כיון דשם חו"ל
על המקום צ"ל בפני נכתב ואע"ג דשכיחי וגמירי כדי שלא תחלוק במדינת היס אצל בגוששת לר' יהודה ולרבנן אפי' בשאינה גוששת
כיון דשם א"י על המקום אע"פ שמתחת הכלי אינו חייב במעשר בשביל כך לא תשכח בחולה לארץ לענין גט: (ד"ה) א"א היא עד בשם
א"א קאמר רבי יהודה. כן הוה האמת דענין כמחזור דכ"פ השולח (לקמן דף ל"ה:) אמרי' אין כותבין פריצול אלא על ענין נקוב ומוקי לה
דמנחה אסידי והא דקאמר הכא עד כאן לא קאמרי' רבנן אלא בספינה משמע דבענין לכ"ע לא הו' כמחזור דיהוה בעלמא הוה והא דלמר
בשבת בפרק המזוזה י"ן (דף פ"א:) האי פריפסא דמנחה אחרעא ואחא אסידי חייב משום חולש היינו מדרבנן כדפי' התם בקונטרס: (כ)

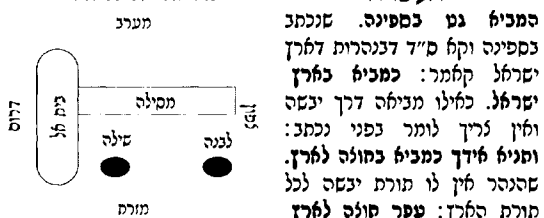
ועניתיך לא אענך עוד. ספייה דההוא קרא הוה: למימרא דעכו
לעונה דארץ ישראל קיימא. בסוף הלפון: מימינו למורה הדרך.
השתא משמע לן דעכו קיימא בגבול מזרחיה של ארץ ישראל משוך
ממקצוע לפניה יום או יומים ללד הדרום וכיוצא במקצוע מזרחית
צפונית ודרך המהלכת מעכו לכיוון היה
גבול מזרח לא"י הילכך כשמהלך
מעכו לכיוון דהיינו מזרח ללפון
הו' ימינו למורחית הדרך: **טמאה.**
הארץ שהיא לימין המסילה: **משום**
ארץ העמים. דגורו טומאה על ארץ
העמים: **ופטורה כו'.** דקין חוזה
לארץ: **עד שיועך לך כו'.** כלומר
לעולם חוקת ימין הדרך מעכו ועד
כיוצא ארץ העמים אלא א"כ תבא
למקום שאמר לך נקי כאן הדרך
מתקטק וכנסת לתוך א"י קתה וימין
הדרך הו' ארץ ישראל: **למעבר.**
הדרך: **לנכנסו.** שם מקום. אלא
עכו משום ללד דרום וכיוצא במקצוע:
רצועה נקא. לעולם עכו נכנסו
רצועה דא"י היא אלא שרצועה קצרה
יוצאת עוד מעכו ללד לפון והיא מא"י:

ועניתיך לא אענך עוד. ספייה דההוא קרא הוה: למימרא דעכו
לעונה דארץ ישראל קיימא. בסוף הלפון: מימינו למורה הדרך.
השתא משמע לן דעכו קיימא בגבול מזרחיה של ארץ ישראל משוך
ממקצוע לפניה יום או יומים ללד הדרום וכיוצא במקצוע מזרחית
צפונית ודרך המהלכת מעכו לכיוון היה
גבול מזרח לא"י הילכך כשמהלך
מעכו לכיוון דהיינו מזרח ללפון
הו' ימינו למורחית הדרך: **טמאה.**
הארץ שהיא לימין המסילה: **משום**
ארץ העמים. דגורו טומאה על ארץ
העמים: **ופטורה כו'.** דקין חוזה
לארץ: **עד שיועך לך כו'.** כלומר
לעולם חוקת ימין הדרך מעכו ועד
כיוצא ארץ העמים אלא א"כ תבא
למקום שאמר לך נקי כאן הדרך
מתקטק וכנסת לתוך א"י קתה וימין
הדרך הו' ארץ ישראל: **למעבר.**
הדרך: **לנכנסו.** שם מקום. אלא
עכו משום ללד דרום וכיוצא במקצוע:
רצועה נקא. לעולם עכו נכנסו
רצועה דא"י היא אלא שרצועה קצרה
יוצאת עוד מעכו ללד לפון והיא מא"י:

ועניתיך לא אענך עוד. ספייה דההוא קרא הוה: למימרא דעכו
לעונה דארץ ישראל קיימא. בסוף הלפון: מימינו למורה הדרך.
השתא משמע לן דעכו קיימא בגבול מזרחיה של ארץ ישראל משוך
ממקצוע לפניה יום או יומים ללד הדרום וכיוצא במקצוע מזרחית
צפונית ודרך המהלכת מעכו לכיוון היה
גבול מזרח לא"י הילכך כשמהלך
מעכו לכיוון דהיינו מזרח ללפון
הו' ימינו למורחית הדרך: **טמאה.**
הארץ שהיא לימין המסילה: **משום**
ארץ העמים. דגורו טומאה על ארץ
העמים: **ופטורה כו'.** דקין חוזה
לארץ: **עד שיועך לך כו'.** כלומר
לעולם חוקת ימין הדרך מעכו ועד
כיוצא ארץ העמים אלא א"כ תבא
למקום שאמר לך נקי כאן הדרך
מתקטק וכנסת לתוך א"י קתה וימין
הדרך הו' ארץ ישראל: **למעבר.**
הדרך: **לנכנסו.** שם מקום. אלא
עכו משום ללד דרום וכיוצא במקצוע:
רצועה נקא. לעולם עכו נכנסו
רצועה דא"י היא אלא שרצועה קצרה
יוצאת עוד מעכו ללד לפון והיא מא"י:



ויהיב סנא סימנא. אתמוהי מתמה
מי חשיבא חדא לרועה לאתמוחי
תנא סימנא עלה: **קרא נמי יהיב**
סימנא. לרועה כגון מסילה: **ואמר**
רב פפא למורה של מסילה. קאמר
קרא דקיימא שילה דהא מנפונה
לזית אל כתיב ועל כרחק מזרח
השמש אמסילה קאי. שילה מנפון
לזית אל ומזרחיה של מסילה
ובדרומה של לבונה:



המביא גם פרק ראשון גיטין
בספינה וקא ס"ד דנהרות דארץ
ישראל קאמר: **כמביא כארץ**
ישראל. כליו מביא דרך יבשה
ואין צריך לומר בפני נכתב:
וטניא אידך כמביא בחולה לארץ.
שהגדר אין לו תורת יבשה לכל
תורת הארץ: **עפר חולש לארץ**
הכא בספינה לארץ. וזרעו בספינה וצוה. והספינה של חרס היא
ואינה לריכה לניקב אס היתה מונחת בקרקע כדאמרי' במנחות
(דף פ"ד:) **חייבם במעשר ובשביעית.** שהנהרות שבארץ ישראל הרי
הם כארץ ישראל: **גושש.** מגששת בקרקע שאין המים עמוקים:
ענין. של עץ נקוב המונח על גבי יתדות: **באנו למחלוקת רבי**
יהודה ורבנן. לרבנן איכא דמנחה דמי ולרבי יהודה
לא מיחייב במעשר מדאורייתא עד דמנחה אחרעא:
העשויה

המביא גם פרק ראשון גיטין
בספינה וקא ס"ד דנהרות דארץ
ישראל קאמר: **כמביא כארץ**
ישראל. כליו מביא דרך יבשה
ואין צריך לומר בפני נכתב:
וטניא אידך כמביא בחולה לארץ.
שהגדר אין לו תורת יבשה לכל
תורת הארץ: **עפר חולש לארץ**
הכא בספינה לארץ. וזרעו בספינה וצוה. והספינה של חרס היא
ואינה לריכה לניקב אס היתה מונחת בקרקע כדאמרי' במנחות
(דף פ"ד:) **חייבם במעשר ובשביעית.** שהנהרות שבארץ ישראל הרי
הם כארץ ישראל: **גושש.** מגששת בקרקע שאין המים עמוקים:
ענין. של עץ נקוב המונח על גבי יתדות: **באנו למחלוקת רבי**
יהודה ורבנן. לרבנן איכא דמנחה דמי ולרבי יהודה
לא מיחייב במעשר מדאורייתא עד דמנחה אחרעא:
העשויה

(א) תוספתא דלחלוקת
פ"י (ב) (קדושין ע"ב).
(ג) (לפי' המוס' ד"ה אמר
ר' יהודה צ"ל דתניא).
(ד) חלה פ"ב מ"ב (ס' ע"ג)
לא תאמרו ולחלוקה סומת
על דף ע"ג: (ו) צ"ל מרש,
(ז) (פ"ד ע"ג) (ח) (וע'
מ"ס מנחות פ"ד ד"ה
ט' וכו' האר"י ט"ז).
(ט) (וע' חו"ס שבת פ"ה ד"ה
יחזיקו).

תורה אור השלם

1. בזה אמר ר' אב
שלמים וכן רבים וכן נגזר
ועקר ונעתיך לא אענך
עוד:
2. ויאמרו הנה חג ו'
בשלו מים ימימה
אשר מצפונה לבית אל
מזרחיה השמש למסלה
העלה מבית אל שבמה
ומנבג ללבונה:
שופטים כא יט

הנהגת הגר"א

[א] גמ' מימינו למורה
הדרך טעמה כו' למעבר
ועי' כן הוה גי' תוספתא
ובירושלמי ועי' ט"ס גמ'
כי עכו וכיוצא במעבר הן:

1. וגבול ים ויהיה לכם
הים הגדול וגבול זה
יהיה לכם גבול ים:
במדבר לד ו

לם א מ' פ'ר מ'ל
טומאת מת ה'יו:
ב ב מ' ש' ה'יה:
כא ב מ' פ'ר מ'ל ש'ת
ה'י:
כב ד ה מ' פ'ר מ'ל
עגדים [ה'ילן] ה'י:
כג עשין פ' טושע' ד'ד פ'ר
רמו עקיף ט:
כד ו מ' ש' [ו'ט'ג] מ'ל
זכיה הלע'ן: כג ש' ש'
טושע' ש' עקיף ו [ח'ר'ת]
פ'ר רמו עקיף ד:]

מוסף רש"י

יבֹרֵשׁ יְחִידִי. דַּת מִיִּכָּה.
 וְלֹא יֵרָאֵה בְּיָמָיו שֶׁזֶה
 חָזַק נֹכַח (לְקוֹמֹת). וְהִנֵּה
 לְאֶחָד מֵהֶם. חָזַק עֲתִידִים
 מִמֶּנּוּ. כֹּהֵלֵל (וְהוּרִי) וְעַתָּה
 בְּשִׁידוֹ. מִרְכַּנֵּת נָשִׁים. עֲנֵלָה
 עֲשִׂיָּה. קוֹמֶפֶת (שֵׁשׁ).
 מְגִלָּה. מִמְּטִירִי (שֵׁשׁ).
 דְּאִמְרִיהָ לְעוֹבֵד בְּרֹכִים
 שְׂכוֹת. מִדְּרָגָן (כִּי צֶ. צ.)
 הַיּוֹתֵב לֹא בְּנִסִּי לְעוֹבֵד
 יֵצֵא בִּן חוּרִין. שְׂמִי הַיּוֹתֵב
 לֹא נִכְסֵם וְנִתְּנָה אֲשֶׁקֶהָ
 לְעוֹד אֶל גּוֹשׁ עַם אֲשֶׁר
 נִכְסֵם. וְהַבְּנִים רִיב קוֹמֶת.
 בְּשִׁי. לֹא בְּנִסִּי. שְׂהוּא.
 דִּבְחַן מִן בֶּן קִרְקֶעַת. כֹּל
 אֲשֶׁר. לֹא יֵצֵא בִּן חוּרִין.
 דֹּלָה תִּעֲשֶׂה הִי קִרְקֶעַת.
 וְכָל כֹּל אֲשֶׁר אֲמִירָן אֵלָּה
 עֲשִׂיָּה. וְיִתֵּן קִרְקֶעַת לֹא קֵהָ.
 תְּלִיפֵה מִן אֵל קֵהָ. דֹּלָה
 מִלִּינֵי דִּיבּוֹרָה. הֹאִיל וְכֵן
 דִּיבּוֹרָה חָזַק לֵי נִשְׁתָּה
 וְנִכְסֵם. וְכִלְגָּה דִּיבּוֹרָה לֹא
 מִקְּסִיָּה. חָזַק מִלִּינֵי אֵל
 מִקְּסִי (לְקוֹמֹת חֶבֶד). אֵל:
 אֲשֶׁנְּדָה. הוֹקֶם
 דְּמִיָּי. וְהַתְּחַלְתֶּם. וְהֵא
 קִרְקֶעַת כֹּל אֲשֶׁר אֵלָּה יִנְחֵם
 אֵלָּה. שֶׁכֵּן אֵל חוֹרֵן וְנִתְּנָה
 שְׂמִי בִּן חוּרִין. וְכֵן הַנִּכְסֵם
 אֵלָּה קֵהָ. וְהֵיכָּה אֵל חוֹרֵן
 מִתְּחַלְלֵי בִּן אֲשֶׁר. כִּדְמַרְסֵּה
 שׂוֹר לְקִמֵּה עֲשׂוֹ הַתְּחַלְלֵי
 חוֹרֵן אֵלָּה אֲשֶׁנְּדָה. דִּלְמָה אֵל
 עֲבַד אֵל הַתְּחַלְלֵי שְׂמִיָּה.
 וְדַעַדְתִּי מִיִּטְעֵל. לֹא אֵל חוֹרֵן
 לֹא נִכְסִי. מִתּוֹסִי בִּן אֵל
 מִשְׁהָה מְלִינֵי. בִּן אֵל חוֹרֵן
 חוֹרֵן. אֲשֶׁנְּדָה אֵלָּה לִּי אֲמוֹ
 שְׂמִי (בְּרִיב שֵׁשׁ).

תוספות רי"ד

ת"י הקונה שרה בסריא
בקהן בפריז וירושלים לאמי
התלצת אמר רב ששל לאמי
שכתובין עלי' אותו אפילו
השבת פ"י שנת מכירה
[כמן] והיו אותו שטרות
יראים על שטר: משום
שאר א"י פ"י הלכות נגונים
לישב בה ישראל מתוך:
שכתב ס"י לכאן דאמר
ר"ב אומר לאנעני ועשה
הא' נמי אומר לאנעני
ועשה וארע"י דאמר לא"י
שכות משום שוב א"י לא"י
נזר רבנן וארע"י דחכמים
העמידו דבריהם במקום
עשה ה"מ שבות הנעשה
ע"י ישראל כגון הזהה
שבות שאינה נדנית מ"מ
הפסח דאמר"י באלו דברים
מספחים וכגון בליל אולם
ג"י ישראל מכביו בשבת
עזרו אבל אמר"י לא"י
שבות משא' ישראל עשה
שום עשהאל אלא דבור
כמלא' אמר"י שבות ה"א אצל
מצוה דאמר"י ג"י מלי
הדור ע"י הנכ"י כהנאו
נזקא דאישאפין חמיתה
היה הכ"י ש"י ושפתיה פ"י

בבשריה תיבה ומגדל. פירש בקונטר' מה שאין כן באלף העמים ורבי היא ונראה שזוהי לפרש שיהיה מינה ומגדל דוקא ונלהיה לא מני לאלקומי כר' יוסי בר רבי יהודה דהא הוא מטער באלף העמים ובתנא פ' כן דהא על כרחא שיהיה מינה ומגדל כקונה בפרורארי ירו' ובשביעית כ"א קסבר כיבוש והרוצה ליכנס והאמרת עפרה טמא ודנתי ייחבכם לארץ ומגדל רבי מטמא רבי ואפי' רבי לא קא מטמא דגורו על גושה ועל גושה גורו על איירה בסוריא כקונה בפרורא אמר רב ששת לימור ואפילו בשבת בשבת לעובר כוכבים ועושה כוכבים ועושה ואע"ג שבת משום ישוב א יעבר שהביא גיטו וס קנויין לך עצמו קנה גיטו להו כל נכסי קנויין לך שקנה עצמו קנה נכביו עצמו ליקני מידי דהו נכסים לא ליקני מידי דעלמא דהר אמר א נכסים לא קנה עצמו נכסים לא ליקני מידי דעלמא אלא עצמו אשה אלא אמר רבא קנה נכסים לא קנה א לרבא במאן כר"ש דאמרי לעי' יהכותב כל נכסיו לעי' קרקע כל שהוא לא י

וידמוס חור ענמו גזרו ולא משום מאהיל על הגוש ואין לשון ארך
העמים משמע כן אך יש לומר דלמיר כגון שיש דף או גשר שראשו
למחל בדרך וראשו השני בחוצה לדרך ונמומים כלם תחת ראשו שבדרך
לדאן מביא טומאה עליהן וטוהרין אי נמי אי משום מאהיל על הגוש
וגזרו עליה איכא לאוקמי כר' שמעון דלמח' ("קרי עובדי כוכבים
אין נטמאין באלה ולא החמירו על ארך העמים יוסר מקביר עובדי
כוכבים ענמו ועוד מרין רבינו חם דהיא משמיה קודם שגזרו על
האיירה כדאמרין בפרק קמא דשבת (דף טו:): דמעיקרא גזרו אנגיעת
גזרותו לא (א): **אע"ג דאמירה יעובר כוכבים שבות משום**
ישוב ארץ ישראל א גזרו רבנן. אבל משום מנהו אחרת לא
היינו מתירין אמירה לעובד כוכבים במלמכה דאורייתא כדמוכח
בפרק דר (עירובין דף סח.) הווא יוקא דאשתפר חמימיה אמו לקמיה
דרבא אמר להו לשלין לאמיה אי ריכיה מתימיה אי אגב אימיה
ויקודם המילה היה דאי לאחר המילה מסוכן הוא ובלא אימיה מחל
פ"י ר"ח כדאמרין בפרק מפנין (שם דף קט.) דחיה משבעה עד שלש
ועודא חסר עד ח' של מעת לעת והא דאמר החם לעיל בדיקד יוק
ומקו ליה ע"י עובד כוכבים ודאי איסורא דרבנן שרי בצנא שלא
אסורין ואין ללמוד מהם יסור לומר לעובד כוכבים להציל בשר בשב
החמירו ומיהו בהלכות גדולות משמע דאפי' איסורא דאורייתא שרי
לפי זה הא דקאמר נחם ליה אגב אימיה נוקמה תוך ו' ואמרה ריכיה
דע"י שרלא היה אסור להרבות בשביל קטן כדאמר פ"ק דחולין (ר'
עובד כוכבים יחא דשרי להרבות ושמה דוקא לנורא המילה הו'
דאמר דתנן פ"ב דביצה (דף כא:) לא יחס אלם חמין לרגליו ואל
אסוריה דתנן אפי' שאני' ריכיה אלם לחמיה אחת וכן ממלת נחם
יוס טוב החירו חמיהם להרבות: (ד"ר **אמר אבי.** פי' לא משום
דיצורא דאקושיא דרבא לא משני מידי אלם נראה לו קצרא

ע"י נכרי ורצה אב"י להקשות לו הוזה שבות ואינה דוחה הוזה: הפני הפסח אף אמירה
 וישראל ואל"ר בן יוסף א"ש לא נש' בן שבות שיש בו מעשה לשוב שא"ר בו מעשה
 ישיבה אלא כגון הוזה לא העמידו בדרבנן בדרבנן כדכתיב שבות אבל אמירה לנכרי
 לא אמירה ללחור לא העמידו בדרבנן במקום מצה (ע"י) ב' ע' ב'ס' (המכרע): ח"י עבר
 כפינו ונכפנו נחמנו כאלה המכריהו ע"י. פ"י דאמר "מכתי" א' ישיב וישיב ואחד
 וישיב ואח"כ בו עצמו ונחמנו קניין ל' עצמו פ"ה. פ"י המרה דנאמן הוזה ל' שחזור

במקומה צברארי ירושלים. לקמיה מפרש לה: צברארי. צהפרימ
 ורוקר"ש צע"י: כיבוש ימדי. דוד שלא הי כל ישראל צידד כדרך
 שהיו צבוס יהושע שהיו כולם וכבשוה לצורך כל ישראל קודם חלוקה
 אבל דוד לא כבש אלא לצורכו: בשדה חיים ומגדל. וטשאים אותה

לִים חִיבֵת בַּמַּעֲשֶׂר
 כִּיבוֹשׁ יִחִיד שְׁמִיָּה
 לֵה בַשְׁהֵרָה נִכְנֹם
 בַּשִּׂידָה תִּיכָה וּמִגֵּרָל
 הַעֲמִים בַּשִּׂידָה תִּיכָה
 סִי בְרָכִי יְהוּדָה מִטָּהֶר
 אֵל אֵלָא בֶּאֱרֶץ הָעַמִּים
 יוֹרֵהָ אֲבָל סוּרִיָּא עַל
 גִּזְרוֹ וְהִקְנִיעַ שָׂדֶה
 יִרְשָׁלָיִם לְמֵאֵי הַיִּלְכָתָא
 שְׁכֻחְתִּיבִין עֲלֵיו אוֹנֹו
 דִּכְדָּאֲמַר רַבָּא אוֹמַר
 יִהֲנִי אֹמַר לַעֲבוֹד

אמירה לעובר בוכבים
לא גזור רבנן: ת"ר
גוב בו עצמך ונכסי
ים לא קנה: איבעיא
מהו אמר אביי מתוך
א"ל רבא בשלמא
הא אגמ אשה אלא
דהוה אקיום שטרות
יי מתוך שלא קנה
א"ל רבא בשלמא
דהוה אקיום שטרות
קני מידי דהוה אגמ
חד זה ואחד זה עצמו
ל רב אדא בר מתנה
פלגינן דיבורא^י דתנן
יו יצא בן חורין שייך
בן חורין ר"ש אומר
לעולם

וּמִתַּחַת נִכְסִים קִדְּמִיתָא לֵן לְקַמֵּן הַכּוֹכַב כֹּל נִכְסֵי לַעֲבֹדוֹ יֵאָבֵן
 חוֹרִין שְׂהוּא בְּכָלל נִכְסִים הַיִּלְכָּךְ אִי מֵהֵימֵן אַהֲרָי מֵהֵימֵן אַהֲרָי דְּלֹא
 פְּלִגְיִין דִּיבּוֹרָא אִו דְּלִמָּא פְּלִגְיִין: **יְיָ דְּהוּא אֶנְשׁ** שְׂמַמְתָּ לְהִיבָא
 אֵת גִּיטָה וְלֹמֵר בְּפִי נִכְסֵי: **אֵחָד זֶה וְאֵחָד זֶה** בִּין עֲמֻלָּן וְנִכְסֵי יֵאָבֵן
 כֹּל נִכְסֵי: **הַכּוֹכַב בִּין נִכְסֵי לַעֲבֹדוֹ** כְּדוֹן כֹּל נִכְסֵי נְחוּיִין לָךְ: **יֵאָבֵן**
בִּין חוֹרִין שְׂאָךְ הוּא בְּכָלל נִכְסִים וְכֹל נִכְסֵי מֵן קִנָּה: **שִׁיר**
קִרְקַע כֹּל שְׂהוּא לֹא יֵאָבֵן בֵּין חוֹרִין קִרְקַע לֹא דוֹקָא כְּדִמָּר בְּבִבָּא
 בְּתַרְתָּא בְּפִי מֵי שְׂמַת (דף ק): **לֹא יֵאָבֵן בֵּין חוֹרִין** דְּבִשְׁלָמָא רִישָׁא דְּלֹא גִלִּי
 דְּעִמָּתָא דְּנִחַת לְשׁוּרָא לֹא אֲמִירֵין דְּשִׁיר אֲכַל הֵאָךְ דְּנִחַת לְשׁוּרָא
 אֲמִירֵין לְדִידֵיהּ נִמִּי שִׁיר וְכִי אֲמַר כֹּל נִכְסֵי (ו) לָךְ אֲשֶׁר נִכְסֵי קִאֲמַר
 וְלִמְנוּפִי לִיָּה קִאֲמִי וְלֹא שְׁחַרְרִיה כִּיּוֹן דְּלֹא אֲמַר לִיָּה עֲמֻלָּן וְנִכְסֵי:
 לְעוֹלָם

לכאורה משמע בדיום המילה היה שהיו צריכין לחממו כדי למוחו עליו שנת וע"י עויד כוכבים איירי החם דכפי' שם בקוונט' וכן אפילו אמרה לריכה אזי אין ממללין עליה את השבת והא' דלמחר בקורא את משמיה דרב יהודה אמר ו' ואמר' לה' לא לחלל עליה שבת ואמר' לה' דלמחר חיה ג' שבעה שלשים ודומת לומר דמעט לעת צענין וקאמי' דאפסתיך חמימיה ואמר לה' רבה יימיה לו חממיני מנו (ג) בדמיה ירבו משום מנזות מילה אבל איסורא דאורייתא בגון לחמם לו חמין דרך כרמלית דלא דמי דדוקא משום מילה דהיא גופה דהיא שבת ידי עויד כוכבים לנזרך מילה שפירש דליתו מתוך צימא דרך דה"ר י"ג ממללין עליה שבת' ונראה דלא תיזק לומר דנחם ליה ע"י ישראל (ד) התבטל לנזרך שבתא אסור לגרידי יומא שמה ירבה צעניו אבל דש"י אבל לנזרך דבר אמר אפילו ע"י עויד כוכבים אסור להרבות י"ב ראוין לשחיה ואמר' נמי בגמרא דב"ב (ד' י.) ממלאה אשה חבית של מים אע"פ שאינו צריך אלא לקימון אחד משום שמתא קושא דרבא חזר כי דא"י לא חשיב ליה פירכא דסבר לא פלגינן אמר טפי דמתרוייוו לא קנה דיד בעל השער על התחמוה: ליוולו

דומיא דגט אשה שקבלת לחלוטין ועל הנשים צריך לקיימן דומיא כסטר בעלמא ויהיה כל נכסיו לעבדו יצא כן חורין היילך א' מהימן אהאי מהימן נמי אהאי ולא פלגין דיהודה אנט אשה שנאמנת להביא נישא ולומר בשמך נכתב היין אנו דין אותם אהא אקיסן אקיסן קנה נכסי' ולא פלגין בדורא אלא רבא בשמך נכסין לא קנה מיהא אקיסן וליקני' מיהא דגט אשה אלא אהא רבא א' ו' וא' ה' עצמן קנה נכסין לא קנה אקיסן

(א) נראה ד"ל ממחר שלא קני

(א) [לקחן מו. מו: פ"א בל.]
(ב) עיניו ל: מר נה. חגיגה
הה"ה (ו) ז"ק פ"ד (ד) [שם
קק. עיניו מו: ז"ק פ"ג ב"מ
(ה) [לקחן מו: ז"ק פ"ג ב"מ:
שפחה פ"ג ח"ה, (ו) [לפניו
שם ובעלה כב. אילני רר
ההמנוא, (ז) [ינחום ס"א,
(ח) [ע"ש ח"ס' שבת מו:
(ט) [ואלוקיה, (י) [ואירי ע"י
שם [ינח, (יא) [ואירי ע"י
שפחה. רש"י (כ) [וע"ש
הכרעות ח"ס' ז"ק פ"ג:
ד"ה אומר]

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה רצי ממסמ
 וכו' ממ' בעירובין נ"ב סוף
 ד' ל: (ב) ר"ה לא ילא וכו' כל
 נכסאי בתרנין לך אשאר:
 (ג) תוס' ד"ה אע"ג וכו'
 החזמהמי מנו ביחאי ומוקי לה
 וכו' דרנן בחצר שלא
 עירבו שרי משום:

לעזי רש"י

דוקריי"ש [דוקדי"ש].
דוכסויות, מחזות.

תוספות רי"ד (המשך)

[illegible]

מותרת להנשא עד שיתקיים
הגט בחותמיו: **מתני'** אחד
גיטי נשים לשחרורי עבדים:

איבא

(א) לעיל ט. (ב) קידושין עו.
חולין ד. (ג) תוספתא פסחים
פ"ג (ד) (ה) נדרים מ: חולין
שם, ד. (ו) נדרים ד.
(ז) כ"ט ע"פ: מקום.
(ח) (פסחים לח:). (י) חולין
ד. (יא) (נע"ה) היטע' חס'
יבמות לא: ד"ה (הבא),
(ט) (דפוס וינאס).

גליון הש"ס

מתני' חוץ עניני שנים.
ע"י צ"ח דף קס"ב ע"פ מ"ה
שם מחלק:

הנהגות הב"ח

(ב) תוס' ד"ה ב' ו' ו' ו' ו'
לא דכתיב ו' ו' ענין
דאיכא קני:

מוסף רש"י

כל גט. כלומר כל שטר
דע"פ (א) מצא כותבי
מותרת. לאלוה נפסק
ואין זה משום משפט
לחיותו (קידושין עו.) ולא
חיישין לחתן בפסח (חולין
ד.) ואדם יוצא בה ידי
חובתו בפסח. שהחזון
קצתו חסד לאלוה דכתיב
לילה לאשורו דכתיב
(שמות יב) בערב אכלו
מנוח. ואם יסב ולא אכל
עבר נעשה (חולין ד.) ויולא
בה דלא הו' כקמחין
והקדוש של עובדי כוכבים
שם חמץ. דק"ל (פסחים
מ.) אדם חמץ כרסו
מחם ונלמד שחלש חמץ
מזה אחרת בחמירה,
משום דכחמץ מזה בעין
שימור לשם מזה. אבל
מזה כתיב אין לך לחמץ
מזה אחרת בחמירה
דכתיב בחמץ שימור
(קידושין עו.).

איכא בינייהו שמוט מוכהקין. כלומר ת"ק בשעתיה דרבי אלעזר קאי
ומדרבנן הוא דפסקיה דלמא אחי למיסמך אחתומין ולמוסרו בפניהם
ואתא ר' שמעון למימר אם שמוט מוכהקים דעובדי כוכבים הן שאין
ישראל נקראין באותן שמוט לאו היינו מווייף מתוכו דמדה ר"א דכתיב
עלמא ידעי דעובדי כוכבים הם
ולא אחי למיסמך עלייהו בלא עדי
מסירה: חזרה. ר"ה לחזור בשניהם
לר"מ פסולא דאורייתא הוא דהא
כיון דכתיב משלח לשליחותיה דשליח
נמלא שאינו שלוחו ואין כאן גירושין
כלל והיינו דאורייתא דרממנא אמר
ונתן בידהו וזה לא נתן לא הוא ולא
שלוחו: הכי גרסינן אלא כי קמי
מילתא דליא בקדושין. כלומר כי
פרטינן לעיל האיכא מחזק ושמיה
לא תשני פסולא דאורייתא לא קמי
אלא אימא מילתא דליא בקדושין
לא קמי כגון לשמה. ומחזק אימא
נמי בשטרי קידושין דכתיב (דברים
מ) ואלה מצוים והיתה לאיש אחר
איתקוש הוייה לזיאה. אבל בפני
נכתב ליתיה בקדושין דתקנתא
דרבנן בעלמא הו' גניטין דלמא
אחי בעל מערער ופסיל ליה. ועד כתיב
נמי אינו כשר בקדושין דהא דלכשרו
בגטין היינו טעמא דכלקמן (ע"כ)
דעדי הגט אין אחתומין זה בלא זה
מה שאין כן בשאר שטרות. וערכאות
נמי ליתא בקדושין היכא דליכא
עדי מסירה ישראל דנגט ושחרור
הוא דגורי דלמא אחי למיסמך
עלייהו ומכרינן ליה גיטא אחרתא
אלא בקדושין כיון דמאורייתא
מקודשת משום עדי מסירה אי

אחרת אינה מקודשת שרית אשת איש לעלמא: ופרטינן חזרה גופה
איכא בקדושין. שם מסר שטר קידושין לשלוחו ור"ה לחזור חזר
דאין כאן זכות הוא לה דאמר לה אכולי עלמא ומשום האי שטרא
אינו מתחייב בזמנומיה: **בשליחות בעל כורחה כו.** כלומר דומיא
דגטין לא משכחת לה בקדושין דהא שליח זה משלחא אלא לגרסה
בעל כורחה וכן לעבד לשחררו על כרחו אבל בקדושין לא היה
נעשה שליח אלא על כרחא הילכך הכי קמינו בזה שו' גיטי נשים
ושחרורי עבדים ששליח זה היה נעשה שליח אלא על כרחו ואם
ר"ה הבעל חזר מה שאין כן בקדושין דאע"ג דחזר לא דומיא
דמה הוא: **במתני' עד כותי פסול.** דחשדי אעדות שקר: חוץ
מגיטי נשים. דמפרש בגמרא: **לכפר עונתא:** (גמ' מנא כותי
מוסרם. בפסח לאכילה ולא חיישין שמא החמירה: **ואדם יולא**
בה ידי חובתו בפסח. משום חובת לילה הרשעון שהוא חייב
לאכול מזה המשתמרת דכתיב (שמות יב) בערב תאכלו מנוח. ואפי'
ידעין זה דלא החמירה לא נפיק בה אלא אם כן עבד לה שימור
לשם חובת מנה' דכתיב (שם) ושמרם את המצות וכו' בקדושין
הן שרייה להשמר לשמה ועושין לה שימור: **ר"א אומר.** אף
באכילה כל ימות הפסח דחשדינן להו שמא מחמין: **כל מצוה שהחזיקו**
בה כו. ובהכל שחזקו) מפרש דאחי ר"ש לאוסופי אהנא קמא אף
מצוה שהיא מדברי סופרים ואינה כחובה בחורה אם החזיקו בה
סמינן עלייהו: **אפי' שאר שטרות נמי.** דהא לא חשידי: אי
דאחזקו. בהלכות גיטין ושטרות: **וכגון דאחזקו כהא.** בגיטין ושחרורין:
ולא אחזקו כהא. בשאר שטרות: אי הכי מאי איירא. דלא
אכשרין בגיטין אלא חד כותי דקמי מתני' עד כותי דחד כותי
ומד ישראל הוא דמכשר אבל תרתייהו כותים לא: לא הכשירו בו.
בגט אשה: **לעולם כו' אלעזר.** דלמר חשידי. וגיטין מאי טעמא
הוכשר עד כותי: **כגון דפסין ישראל.** עד השני: **לכסוף.** מחמת כותי:
דאי

ורש"ג אפיוי אחא למימר דמהני מנא ליה דלא מהני לת"ק כיון דכתיבה לחודיה מהני אע"ג דלא מהני לרש"ג דממשע הכא כ"ש דמהני חזקה
לחודה דעדיפא דמהני אף לרש"ג דוחק לומר אע"ג דממילתא דמנא קמא אין להוכיח דלא מהני חזקה לחודיה מכל מקום יש לקדק מרש"ג
דאחא לטעמי חזקה לחודה מכלל דלמנא קמא לא מהני ויראה לר"י דלמסקנא דהם מזה כתיבה והחזיקו בה והשתא יש להוכיח ממנא קמא
גופיה דחזקה לחודה לא מהניא מדנקט מזה דכתיבה ואחזקו דאי חזקה לחודה מהניא הו' ליה למינקט שפיעה דליכא אלא חזקה לחודה
ואם תאמר אם כן מנא ליה דכתיבה לחודה מהני לתנא קמא כיון דמנא כתיבה ואחזקו ויש לומר מדלא מפרש כדכתיב מנא כותי מותרת
הואיל והחזיקו בה משמע דלא הו' טעמא אלא משום דכתיבה שהוא טעם הידוע לכל בלא שום פירוש ואם תאמר כיון דלמנא קמא
חזקה לחודה לא מהניא מנא לן דכתיבה לחודיה לא מהניא לרבן שמעון בן גמליאל דפריך אי אחזקו כו' דילמא כתיבה עדיפא דמהני אפי'
לתנא קמא וכל שכן דמהני לרבן שמעון בן גמליאל ועוד במסקנא דחולין הו' ליה למימר אחזקו בדלא כתיבה נמי איכא בינייהו מדלא

כי קתני מילתא דליא בקדושין כו. כל הני לימנא בקדושין
דמולין ומצינא בגט משום עיגולא אכל כאן אם תרצה לא תקבל
הנך קדושין ועד כותי לא שייך בקדושין דנגט הוא דמכשרין
דכלקמן משום דעדי הגט אין חותמין זה בלא זה (א) דאי לאו
דכתיב חזר הו' לא הו' מתמים ליה
מקמיה אכל בקדושין חותמין זה
בלא זה דלא שייך למיגור משום
כולס דגני גט גזרין שמא יאמר
כולס חתמו ואם יתמנו זה בלא
זה לאמר שחתמו בו שנים ויתנוהו
לאשה ותסבור שהיא מגורשת ותלך
ותנשא ובעל קפיד אכל בקדושין
אין למוש אם מסבור שהיא מקודשת
והא לא שכיחא שתקבל קדושין מאחר
כיון שסבורה להיות מקודשת וכן
ערכאות כיון דליכא עדי מסירה
ישראל כשר בקדושין אע"פ שחתמין
עובדי כוכבים דליכא למיחש דלמא
אחי למיסמך עלייהו דלא אחי ליד
תקלה במה שסבורה להיות מקודשת
דפירשנו וא"ת והאיכא זמן ששו
גיטי נשים לשחרורי עבדים דלמא
בפרק ד' אחין (יבמות דף לא:) והא
עבדא איכא דקמי בכספא ואיכא
דקמי בשטרא ותקון רבנן זמן
ושחרורי עבדים איירי ולא כמו
שפירש שם בקונטרס שטר מסיבת
עבד דא"ת הו' מנא למפרך מקרקעות
וכל שטרות ועוד דאחזקו אינו נפסל
כשאין בו זמן אלא בשטר שחרור
איירי שנפסל בלא זמן כמו גיטי
נשים וי"ל דכיון שרגילין לעשות זמן
בכל שטרות לא מנא הכא:

בשליחות בעל כורחה כו.
פ"י בקונטרס והכי קמינו בזה שו' גיטי נשים ושחרורי עבדים
ששליח זה נעשה שליח אלא צ"כ ואם ר"ה הבעל חזר מה שאין כן
בקדושין דאע"ג דחזר לאו דומיא דהני הוא ואין נראה דאי מיירי
בשליחות בעל כורחיהו רבנן נמי מודו דחזר דבעד ואין זכין לו
בעל כורחו ויראה כפר"ם דכיון דבעד ואשה איכא שליחות בעל
כורחיהו הו' אמינא דאין יכול לחזור דכיון דלא ליד השליח כאילו
בא לידה דמי כיון שאין יכולים לעבד אלא בקדושין דאין צ"כ שפיעא
דחזר ומילתא דליא בקדושין היינו דלימא חידוש בקדושין וקשה
ליתי דשו' לבע"כ והו' ארבע אפי' לרבנן: **במצת כותי מותרת.**
ואם תאמר הלא גזרו על פתן דלמחמין בפירקי דרבי אליעזר (פ'
לח) לפי שהיו מבטלין בנין בית המקדש בימי עזרא וקמי' התם
מכאן אמר רבי אליעזר כל האוכל פת כותי כאילו אוכל בשר
חזר ומצינו נמי בפ"ק דחולין (דף יא.) גבי מין פתו כותי כותי
ואור"ת דמיירי נעיסת ישראל עשה כותי מזה ממנה וא"ת אמאי
יולא זה ידי חובה דלמא לא שמה לשם מזה דחשידי אלפני עור
וגו' וי"ל כגון דקיס לן דאין לכותי מזה אחרת שיוכל ללמא זה ידי
חובתו דממשע בריש חולין (דף ד.) קיוע ראש של אחד מן וותנו
לו אכלו מותר לאכול משמעו: **ואדם יוצא בה ידי חובתו.** זו
אף זו קמי' ואשמעין דבקיין נשימור לשם מזה: **אי תנא קמא**
אפי' שאר שטרות נמי. אור"י דמשמע דלת"ק מהניא כתיבה לחודיה
אע"ג דלא אחזקו מדלא קאמר את"ק אי דאחזקו כו' דקאמר
לרש"ג וא"כ שפיעא ליה לש"ס דמנא לא אחזקו פירוש אין ידוע
אי אחזקו דאי מזה כתיבה ואחזקו מנא ליה לש"ס דכתיבה לחודיה
מהניא לתנא קמא וכן משמע בפרק קמא דחולין (דף ד.) דמעיקרא
מוקי פליגמיהו דכתיבה ולא אחזקו דלת"ק מהניא ולרש"ג לא מהניא
ופריך האי כל מצוה שהחזיקו בה אם החזיקו בה מיבעי ליה וקשה דלמאי
ידעי לן אי אחזקו זה מדקאמר אם אחזקו זה מיבעי ליה וקשה דלמאי
דמסיק התם דאחזקו בלא כתיבה איכא בינייהו דלתנא קמא לא מהני

נח א ב מ"י פ"ו מה'ל
עבדים הל"ו סג
עשין פו תשי"ע י"ד פ'
דקו סעי' מ:

תוספות ר"ד

כל גט שיש עליו עד
כותי פסול חוץ מגיטי
נשים ושחרורי עבדים
ומעשה שוכריא לפני ר"ג
לכפר עותני גט אשה
והכשירו אע"פ שהיו עדי
עדי כותים פ"י כל שטר
שחתמו בו עד כותי פסול
השוכרים הם חשודים
להעיד עדות שקר חוץ
מגיטי וכו' לקמן מפרש
טעמא פ"י (ב) לענין זה
שוין גיטי נשים ושחרורי
עבדים שהשליח נאמן
לקיימו דשויה רבנן כבי
חרי מה שאין כן בשאר
שטרות שצריך שני עדים
לקיים את השטר ואין
נאמן לקיימו: כל השטרות
העולים בערכאות של
עובדי כוכבים אע"פ
שחתמין עובדי כוכבים
כשרים חוץ מגיטי נשים
ושחרורי עבדים רבי
שמעון אומר כלן כשרים
לא הוכחו אלא (בזמן)
שנעשו בדרושי פ"י כל
השטרות שנעשו ע"י
בי"ד אומות העולם אע"פ
שחתמין החתום בחובן
נכרים כשרים דריגא
דמלכותא דיעא אע"פ
שהגותן והמקבל ישראל
חוץ מגיטי נשים דלאו
בני כריתות יגנהו הואיל
ולא שייך בחזרת גיטין
וקדושין אבל על הדברים
נצטוו בני נח וכן שחרורי
עבדים דלכל פסולא
דאורייתא שרי שחרור
עבד לגט אשה דגמרי' לה
לה מאשה: אי"ר אלעזר
לא הכשירו בגט אלא
ע"א כותי בלבד וכגון
דחתם ישראל לבסוף

(א) זה שייך למנא לעיל (דף
פ"י) וזה חוץ מן הדברים ששו'
וע"פ אחר פ"י וי"ר.

גמ' א' מ"י פ"א מהל'
גירסא דלפנינו
וה"ל מהל' עבדי ה' ה' ה'
טעמא דה"ל פ"ק פ"י
י' וטעמא דה"ל פ"ק פ"י
פ"י י'

ב' ב' מ"י פ"ו מהל'
עבדים שם ופ"ו מהל'
מלה וזה ה"ל פ"ק פ"י
פ"ו ד' טעמא דה"ל פ"ק
ר"פ פ"י מהל' פ"י מהל'
וטעמא דה"ל פ"ק פ"י מהל'
פ"י א' וטעמא דה"ל פ"ק פ"י מהל'
ק' פ"י י'

מא' ד' מ"י פ"ו מהל'
מלה וזה ה"ל פ"ק פ"י מהל'
פ"י ד' טעמא דה"ל פ"ק פ"י מהל'
פ"י ד' טעמא דה"ל פ"ק פ"י מהל'

מוסף רש"י

העולין בערכאות של
עובדי כוכבים. שגשג
השטות ע"י ב"ד של עובד
כוכבים (דע"ל פ"א). אף
אלו. יע"י נשים. כשרין.
חומות עובדי כוכבים
(שם). דינא דמלכותא
דינא. כל מקום ולחוקים
ומנהגים של משפחה נמשך
שגשגים להנהיג נמשכים.
דינא הוא. שכל בני המלכות
מקבלים עליהם מנהגים
חוקי המלך והמשפחה.
והכל דין נמשך הוא וכן
למשפחה נמשך מנהגו של
חוק המלך והמשפחה.
משום כל ורשעים ב"ב
(שם). במדבר. חבורה.
שחם עליו קרוב לו פסול
אף על גלל נשיו (דע"ל פ"א).
דוקא ג' שאלו ב' עדים
כשר. דלעיל מסיק קדמ'
מתנה. ומיהו אם חתמו
שטר. או עדים פסולים
בתוך הגז. הרי הוא פסול
(והר"ם ב"ב פ"א).

חוספות ר"ד

דאי לאו דכתיב הכר
הוא מחזיק בכל דקדוק
המצוה לא היה מחזק
ליה ישראל מקמייהו הכי
שפיר בשאר שטרות נמי
אלא מאי איתן לך לממר
רווחא שכן למאי דקשיש
מניה הכי נמי רווחא שכן
למאי דקשיש מניה פ"י
שאר דקשיש מניה פ"י
זה החתום ישראלים וקדים
ממנו והכתיב וכתחתם זה
ממנו חתמה היה כסדר
שחתום בעל השטר א'
מן הדין ולפיכך חתם
למטה וחתם לו ריח
שחתום בעל המלה ממנו
והמלה בא וחתום שם
את הכותב. אמר רב
פפא זאת אומרת עדי
הנא אין חתומין לא
כלא זה פ"י והילכך אין
לחוש בגט רווחא שכן
דמאי דקשיש מניה אלא
ודאי שכותב חתם היה
וכשר אבל בשאר שטרות
שחתום זה שלא בפני
זה איכא למיחש לרווחא
שפסול. מ"ט אמר רב אמי
גירא משום כולכם פ"י
לקמן בפ' התקבל אמרי
(אמר). לעשרה כולכם
חבוב גט לאשתי א' חבוב
ש"ל חתומין ואי בער
זד מנייהו הוי פסול
כדפירא דבעל הליא
גזלתא דלא שריא גטא
ולא כהכי לפי חקנו
אפילו היבא דלא אמר

קאמר נמי משמע כתיבה לחודה מהני לכולי עלמא ויש לומר
דמספקא ליה להש"ס אי פליג רשב"ג אמנא קמא כתיבה ולא
לחזוק מדלא קאמר כל מנהג שכתובה או שהחזוק זה אע"ג דליכא
לחזוק דמכל שכן שמעין ליה דלא למנא קמא כתיבה מהני ולא

חוקא אפי"ה מספקא ליה להש"ס
דלמנא לדין שמעון בן גמליאל
גריעא כתיבה מחזקה מדלא פירש
בדריא ולהכי לא קאמר הכס חזוק
בדלא כתיבה נמי איכא בנייהו משום
דכתיבה ולא לחזוק מספקא ליה
אי פליג רבן שמעון בן גמליאל
דכרישטין: אי לאו דכתיב הכר
הוא לא הוה מחזק ליה מקמייהו.
מימא אס בן כוליה שטרא מתקיים
אפומא דחד ישראל דחמים לבסוף
יש לומר דאין לחוש כיון דהאי כותבי
כשר מדאורייתא דגרי אמר חן:
ר"ב אמר אע"פ ר"י ב"ו. ולדריה
לחזוק כזה ולא לחזוק
בהא: חספא בעמא הוא.
פירש בקונטרס דהוה מני לשנוי
נעדי מסירה ור' אלעזר היה אלא
דשינוי דחיקא הוא דהא לעיל פריקין
עלה מדסיפא רבי שמעון בשטמו
דכרי אלעזר מכלל דרישא לאו רבי
אלעזר וקשה דלדריה מירון דנעדי
מסירה ור' אלעזר נשאר לפי המסקנא
דמשי כ' קתני מילתא דלמא
בדקדוק דאי כלה עדי מסירה וכרי
מאיר אפילו בדקדוק פסלין ערכאות
מדאורייתא ואורי' דכי היכי דפסלי'
בגט אף נעדי מסירה ושמות מונתקים
משום דלמא חמי למימך עלייהו
כלא עדי מסירה ישראל הכי נמי
פסלין בשטר מתנה ולא חיקנו
חמים להאמינא אלא בשטרי מלה
ומכר שכן לרביא ואין נעשה על פי
עדותם אס קנין אכל שטר מתנה
אין כשר לקנות בו לא מדאורייתא אלא
א"כ יש עדים כשרים בשעת מסירה
ואפילו * אס נאמר ששטר מתנה
שחתמו בו ישראל כשר לקנות נמי
כלא עדי מסירה היינו משום שידוע
ע"י עדי חתימה שכן כשרים מן
התורה שנה השטר מיד הנותן ליד
המקבל וכן כשר בדולח נותן שאלו
כך עדים אכל בשטר שחתמין בו

עובדי כוכבים שאין בו לא עדי מסירה ולא עדי חתימה ששכרם להעיד
ולא הודאם בע"ד לא חשבו שטר לקנות על ידו ולא הוי אלא חספא
בעלמא אכל אין לומר דלהכי חשיב ליה חספא בעלמא משום
דמתניתין כילא שטר מתנה כהדי שטר שטרות דכשרים אפילו כתיבתן
דחתימתן עובדי כוכבים דהשחא לא מהני עדי מסירה מדי דהא
במיתא עובדי כוכבים כולל יחד כל השטרות דכשרים בערכאות ואלא
גיטי נשים ואפי' הכי לא מכשרין בגיטין אלא כתיבתן ישראל
ובעדי מסירה ובשאר שטרות כשר בכל ענין. ר"י:

והא לא בני בריה ניהו. ה"מ למיפך ה' לאו בני עדות נינהו:
הורמין
פני חזק מכניסי נשים. כל שטרות שהן כגויי נשים שעל ידי
לשנוי נעדי מסירה ישראל דלניהו משוי ליה שטרא אלא שנייה
רבי שמעון כו' ואינטייה ליה לשנוי שמות מונתקים איכא בנייהו (אע"ג דאוקימנא לעיל שטר מסירה ה"מ לת"ק דכרייהא דנחית
לא מוקמינן עליה והא איכא לשמה ואיכא מחזק וליכא למרזי אלא כהכי אכל שטר קמא דמתניתין דלא נחית למניה ותנא לשמה (א)
(ה) דכיון דלא שייך בתורת גיטין וקדושין אין נעשין עדים כדכרי דכתיב וכתב ונתן מי שישטן כתיבה יטן כתיבה: ירד רבי שמעון לשטמו
של רבי אלעזר. דלמא עדי מסירה הגט הוא דכרי דלמא כפיק בתנא (לקמן דף ע"ה) אע"פ שאין עליו עדים אלא שנתנו לה כפני
עדים כו' ורבי שמעון נמי כהכי מכשר שיתמקרו לה כפני עדים ישראל: מודה ר' אלעזר במוזף מחסכו. דאע"ג דלמא ר' אלעזר גט
שאלו עליו עדים כשר דוקא אין עליו עדים אלא יש בו עדים פסולים פסול דרבנן או דילמא קלחי למימקרה כדאפיהו ומימקך עלייהו:
בשמות

מפרש לה: גמ' קא פסיק ופני. כל השטרות כשרין כחומות עובדי
כוכבים לא שנה שטרי מכת ונ"ש שטרי מתנה: בשלמא. שטרי מכת
דלעיל לאו כהכי שטרא מיקניא אלא כחזי: מני ישיב. הרי גברא:
והי. לישראל חזריה: קמייהו. דיינין עובדי כוכבים: הוא דקנה.
לארעא דקרקע נקנה בכסף או בשטר והאי שטרא רחא בעלמא הוא
שלא יאמר (לא) מכתביה ולא קבלתי מעות וזהו מילתא אינהו
מהימני: דאי לאו דיהב וזו קמייהו. כיון דיינין קבועין נינהו:
לא הוה מרעי נפשיהו. וכתיב ליה שטרא: אלא מסנה. דעל ידי
השטר הוא קנה ארעה כתיבת השטר היכי מקניא האי שטרא
חספא בעלמא הוא: דינא דמלכותא. של עובדי כוכבים:
השטר הדכר נגמר דהיינו נמי שטר מתנה. וה"ה נמי דמאי
לשנוי נעדי מסירה ישראל הוא דשנייה אלא שנייה (אע"ג דאוקימנא לעיל שטר מסירה ה"מ לת"ק דכרייהא דנחית
רבי שמעון כו' ואינטייה ליה לשנוי שמות מונתקים איכא בנייהו (אע"ג דאוקימנא לעיל שטר מסירה ה"מ לת"ק דכרייהא דנחית
לא מוקמינן עליה והא איכא לשמה ואיכא מחזק וליכא למרזי אלא כהכי אכל שטר קמא דמתניתין דלא נחית למניה ותנא לשמה (א)
(ה) דכיון דלא שייך בתורת גיטין וקדושין אין נעשין עדים כדכרי דכתיב וכתב ונתן מי שישטן כתיבה יטן כתיבה: ירד רבי שמעון לשטמו
של רבי אלעזר. דלמא עדי מסירה הגט הוא דכרי דלמא כפיק בתנא (לקמן דף ע"ה) אע"פ שאין עליו עדים אלא שנתנו לה כפני
עדים כו' ורבי שמעון נמי כהכי מכשר שיתמקרו לה כפני עדים ישראל: מודה ר' אלעזר במוזף מחסכו. דאע"ג דלמא ר' אלעזר גט
שאלו עליו עדים כשר דוקא אין עליו עדים אלא יש בו עדים פסולים פסול דרבנן או דילמא קלחי למימקרה כדאפיהו ומימקך עלייהו:
בשמות

דגא כדאמר גבי ממונא: איך ירד ר"ש לשיטתו של ר' אלעזר דאמר עדי מסירה כתיב. כתיב. ר"י אלעזר
אני חושש לעדי החתימה דהאי דכתיב וכתב לה על כתיבת הגט מיירי ולא על חתימתו ולא בעי אלא עדים
שימסרנו לאשה כפיהן דכתיב ר' אלעזר אומר אע"פ שאין עליו עדים אלא שנתנו לה בפני עדים כשרים וד"ש
נמי כהכי מכשר שימסרנו לה בעדים ישראלים וק"ל ר"י אלעזר מפרש האי וכתב ונתן על כתיבת הגט והכא
אע"פ שחתמין (עובדי כוכבים קתני) שפסור לה בפני ישראל היכי מכשר ר"ש ואומר גיטן שנכתבו בערכאות
של עובדי כוכבים והכתיב וכתב ונתן וכל שאינו כותב אונו כתיבה וי"ל דלא מכשר ר"ש אלא שחתמין עובדי
כוכבים אבל כתיבת הגט על יד ישראל נכתב ופליג על ת"ק דפסול חותמין עובדי כוכבים דסבר כרימ דאמר עדי
חתימה כתיב ואלא גבי כדרי מסירה ואתא ר"ש לאכשריה חותמין עובדי כוכבים אבל כתיבת הגט ע"י ישראל עיקר
ומקשה דהא (אמר) ר' אבא מודה ר"ש במוזף מתוכו שטרא פסול פ"י אע"ג דאין אלעזר גט שאין עליו עדים
כשר דוקא אס אין עליו עדים כלל אבל יש עליו עדים פסולים פסול דרבנן דילמא אחי למימקך עלייהו ומסר

לכס שיהא כולן מסר
אפילו בשנים ומעשה שהביאו וכו' פ"י י"ל (ורשב"ג) (ור"ג) הוה מחזק הכותב בחזקת כשרים והוה מכשירן אפילו
לשאר שטרות ופליג אכלה מתניתין וי"ל דוקא בגיטין משום חומרא דא"י החזוקים לעשותן ככשרין והשחא דאמרן
פ"ק דחולין לא וזו משום דשעשאו עובדי כוכבים גמורים הרי הן כעובדי כוכבים לכל דבר ופסולין בין בגיטין
בין בשאר שטרות ולין וסך ולשחיטה ולכל דבר דין כעובדי כוכבים: כל השטרות העולין בערכאות. פ"י הוא
קום ועת דהיינו שעה השטר הם עובדי כוכבים כשרים דמחמין ולא מרעי נפשיהו חזק מניס
י"ש דלא בני כריתות נינהו ואמרין קפסיק ותי לא שנה שטר מכת ולא שנה שטר מתנה בשלמא מכת מכת יחייב
ל"י כדכרי קשה ושהוא בעלמא הוא דאי לא יחייב וזו קמייהו לא הוה מרעי נפשיהו וכתבי ליה שטרא
לא מתנה במאי לקיף ליה להאי ארעא בזה שטרא האי (שטרא) חספא בעלמא הוא פ"י שטר חתום הוא שטרא
י"י שרי נקנה לך ואין שם קנין אלא בגוף השטר קונה אותה כדכתיב נקנים בכסף בשטר

דאי לאו דכתיב הכר הוה לא מחזק ליה
מקמייהו אי הכי שטר שטרות נמי. כי חתם ישראל לבסוף ינכשריה:
אלא. על כרחיך טעמא מאי לא הוי בשאר שטרות כחזקת חזר ע"י
הקדמה זו דלמירין האי ישראל רוחא שכן למאן דקשיש מיניה שראו
חל העדות עם ישראל זה החתום

ישראלים וקנים ממנו והכתיב וכשחתם
ישראל זה חתמה היה כסדר שחתם
בעל השטר עמו אחד מישראל הוקנים
לפיכך חתם כחתימת השטר והמלה
גט והחתימה אחריו לא הכתיב למעלה
הימנו: כלה נמי. בגט אשה נימא
רווחא שכן: זאת אומרת. מתניתין
דמכשר בגט ופסול בשאר שטרות
אשמעינן דעדי הגט אין חותמין אלא
זה כפני זה הילכך על כרחיך ישראל
זה ראה את הכותב חותם למעלה
והוא חתם למטה ואי לאו דכרי
הוא לא אסתמייה מקמייהו. אכל עדי
שאר שטרות חותמין זה שלא כפני זה
הילכך איכא למיחש ישראל זה חתם
לראשון כחתימת השטר ושכן רווחא
למאן דקשיש ולא ידע שיתמיו את
הכותב למעלה הימנו: מאי טעמא.
אמר דכרן שלא יסתמו זה שלא כפני
זה: גירא משום כולכם. דמנן
בפירקין דלקמן (דף ע"ה) אמר לעשרה
כולכם כתבו גט לאשתי אחד כותב
וכולם חותמין ואי לא הוה חתמי
כולהו הוי פסול דכדפירא חללא
דלא שוויה גיטא אלא כהכי לפיכך
תקנו אפילו איכא דלא אמר כולכם
שיהיו כל העדים נקבלים בשעת
החתמה: סיניא כל גט שיש עליו
עד כותב פסול. ועלה קאמר חזן
מגיטי נשים: הוה אמנא דאפילו
לחזן במלחא דלא איכור
שהוי אלא לשקרי ובאילו
שנים מדינא דמאי
עדות (אלא) (אכל) דבר
שהקנין חלו בעדותם
שאין אס שנייה מדינא לא
קנה הקרקע בשטר אס אין
שם עדים אותה העדות
של עובדי כוכבים אינה
כלום שהרי אין ראויין
להעיד אבל אם היה כתוב
במתנה קנין הכי נמי נקנה
שהקרקע כסדר קנאו
ושטרא להאידיה בעלמא
והיכא דאין בו קנין
אע"פ שהחזיק לאחר
מכאן בקרקע אינו כלום
שהחזקה מכא השטר
אחיא ולא החזיק ע"מ
לקנות בחזקה: אמר
שטרא דמלכותא
דינא. פ"י אע"פ שאין
שטר חתימת העובדי
כוכבים חשוב שטר מפני
שאין כשרים להעיד מן
התורה כיון שהמלך גזר
שיהיו שטרות קיימין
יהיו נאמנים בעדותן
שטר כשר הוי וקונה
אף במתנה ואי בעית
אימא חזן חזן מכניסי
נשים. פ"י כל שטרות
שהן כגויי נשים ע"י
שטר דכר נגמר דהיינו
נמי שטר מתנה: ר"ש
אומר אף אלו כשרים
והא לאו בני בריה
נינהו. פ"י לשון ספר
כריתות ויזון דלא שייכי
בתורת גיטין וקדושין
אין נעשין שחתום עדים
דבר וליכא למימר גבי
איסורא דינא דמלכותא

הגהות הב"ח
(א) רש"י ד"ה חספא וכו' אס
נאמר ששטר מתנה. פ"י
לעיל דף ד' ע"א דמ"ה
דקיי"ל:

הגהות מהר"ב
רגשוברג
(א) כדכרי ד"ה מודה ר'
אלעזר וכו' אכל י"ט כו
עדים פסולין פסול
מדינא. י"ט כיון ד"ק דף
פ"ט ע"א חוס' ד"ה וזה
עבד כשר לעדות וכו'
דקיי"ל:

הגהות מהר"ב
רגשוברג
(א) כדכרי ד"ה מודה ר'
אלעזר וכו' אכל י"ט כו
עדים פסולין פסול
מדינא. י"ט כיון ד"ק דף
פ"ט ע"א חוס' ד"ה וזה
עבד כשר לעדות וכו'
דקיי"ל:

הגהות מהר"ב
רגשוברג
(א) כדכרי ד"ה מודה ר'
אלעזר וכו' אכל י"ט כו
עדים פסולין פסול
מדינא. י"ט כיון ד"ק דף
פ"ט ע"א חוס' ד"ה וזה
עבד כשר לעדות וכו'
דקיי"ל:

הגהות מהר"ב
רגשוברג
(א) כדכרי ד"ה מודה ר'
אלעזר וכו' אכל י"ט כו
עדים פסולין פסול
מדינא. י"ט כיון ד"ק דף
פ"ט ע"א חוס' ד"ה וזה
עבד כשר לעדות וכו'
דקיי"ל:

הגהות מהר"ב
רגשוברג
(א) כדכרי ד"ה מודה ר'
אלעזר וכו' אכל י"ט כו
עדים פסולין פסול
מדינא. י"ט כיון ד"ק דף
פ"ט ע"א חוס' ד"ה וזה
עבד כשר לעדות וכו'
דקיי"ל:

הגהות מהר"ב
רגשוברג
(א) כדכרי ד"ה מודה ר'
אלעזר וכו' אכל י"ט כו
עדים פסולין פסול
מדינא. י"ט כיון ד"ק דף
פ"ט ע"א חוס' ד"ה וזה
עבד כשר לעדות וכו'
דקיי"ל:

הגהות מהר"ב
רגשוברג
(א) כדכרי ד"ה מודה ר'
אלעזר וכו' אכל י"ט כו
עדים פסולין פסול
מדינא. י"ט כיון ד"ק דף
פ"ט ע"א חוס' ד"ה וזה
עבד כשר לעדות וכו'
דקיי"ל:

הגהות מהר"ב
רגשוברג
(א) כדכרי ד"ה מודה ר'
אלעזר וכו' אכל י"ט כו
עדים פסולין פסול
מדינא. י"ט כיון ד"ק דף
פ"ט ע"א חוס' ד"ה וזה
עבד כשר לעדות וכו'
דקיי"ל:

הגהות מהר"ב
רגשוברג
(א) כדכרי ד"ה מודה ר'
אלעזר וכו' אכל י"ט כו
עדים פסולין פסול
מדינא. י"ט כיון ד"ק דף
פ"ט ע"א חוס' ד"ה וזה
עבד כשר לעדות וכו'
דקיי"ל:

(א) [תוספתא פ"א ע"ט],
(ב) [לקמן י"ג (ג) (סג)],
(ד) [דף י' ד"ה הוא דקנה],
(ה) [וע"ע תוס' ב"ב ח.
ד"ה איפרא], (ו) [שם איפרא
איכו], (ז) [שם וכן ביזמא
עו: איפרא משום שיבתא
ע"ש בתו' ד"ה שיבתא],
(ח) [מ"ד מ"ו, (ט) [וע"ע
תוס' שבת עט: ד"ה קלף],

לעזי רש"י

גל"ש [גלי"ש]. עפ"י
כלום.

תוספות רי"ד

לילה לגישא קמיהו ומחר
הנה כבאי שנסעו סנקמן
מברקים פי שמת
ידועים שהם של עובדי
כוכבים וכל
ישראל דמסין בהני
שבתהו דלית לא אתי
למסמן עוריהו ומדע
ידע דעבדי כוכבים
נינהו: לאין שמת שאין
מובהקן לא דאניה
אלא החרבא אלא בזמן
שנעשו בהדיטו פלוג
בריה ליתני ביי"א
שבתו מובהקן אבל
שאין מובהקן נעשו שמו
שנעשו בהדיטו ופסולין
ואי קן תבין דספרי
שאר חכמי
מדיה של ישראל מסד
של עובדי כוכבים י"ל
שדון שנ מעשהו דלא
מזמן שלמי מסתין
ונ מעשה עבדי
כוכבים פסול ובשאר
כוכב והעביר כוכבים
הזכנים אחרו (ואמר)
נן עשה מה ישורא
אמר לן הילקן בערואה
של עובדי כוכבים דלא
חשוי לקבל שוחא
ולא עבד אלא דינא
ולא מעשה אינטיכל
וינני הדין שדינתו חכמי
ישראל כשרים וליכא
למיחש לגט מעשהו אלא
שוחא ולא עבדי אלא
חכמי ישראל פסול דלמא
מעשהו אחר ומשהו דינא
והן פסולין כל ביטין
דנשיין במניה אינטי
תימא סיפא אהאן גיטי
ממין. והיק לא לחכמי
שנעשו פדסולין אלא
בזמן שמת בהדיטו פי
ומקבלי שוחא ומשהו
שקרא אלא ריש אמר
אמר ארישא קאי ותי
קאיל דדוקא שטות
העולים בערואה של
עובדי כוכבים שרים
אלא לפני הדיטו
עובדי כוכבים פסול וכן
דאוקומן ריש כר אלעזר
לחלכא בניהו דהא
קילי בר חזיה בגיטין:

בשמות מוצנקין. לעובדי כוכבים דלג שמי' ישראל דמסקי נהנהו שמהמן דתו לא אחי למסמך עליהו למידע ידיע לעובדי כוכבים ה: הורמיו ואובדניה בר שיבטלי ובר קידרי במי ונקים אונא. כולם שמות דיני עובדי כוכבים ה: ליסלנו בדידה. בערכאות גופייה: אבל שמוס

שָׁאִין מוֹבָהקִין. נַעֲשׂוּ כִשְׁלֵר שְׁטוּתוֹ
 שֶׁל מֶכֶר שֶׁנַּעֲשׂוּ בַּהֲדִיטוֹת זֶלָּה
 עֲבֵרָאוֹת דִּהְיוּ וְדָלִי פִסְלֵי דֶלֶף
 קִפְדִּי אֲלוֹרוּעֵי נַפְשֵׁיהֶו וְחִמְמֵי זִיקְרָה.
 וְעַל כִּרְחִיק הָאֵל נַעֲשׂוּ בַּהֲדִיטוֹ אֲשֶׁר
 שְׁטוּתוֹ קִאֲמֵר הַעֲוִמִּים לֹא־לֵהֱרֹא
 דִּהְיָם אִיכָּה פִלְגוּנֵי בִין הַדִּיטוֹ
 לַעֲבֵרָאוֹת דִּלְחִלוֹ בָּגַט אֲשֶׁה לַעֲנִין
 כִּרְחִימוֹת הַדִּיטוֹ וְעֲבֵרָאוֹת שׂוֹן. וְהִכִּי
 קִאֲמֵר לֹא הִחֲכְרוּ גִיטֵי אֲשֶׁה לִּפְסַל
 אֲחֵלֶּה בְּשִׁמוֹת שָׁאִין מוֹבָהקִין לַעֲשׂוֹ
 כִּשְׁלֵר שְׁטוּתוֹ הַנַּעֲשִׂים בַּהֲדִיטוֹ:
לֹא־לְהַחֲכֹר קִדְמֵי: לֹא־לְהַחֲכֹר קִדְמֵי:
אֲפֶסֶן לִגְיֵי מִמּוֹן. וּרְבִנִן קִאֲמֵר לִיָּה
 וְאֹרִישָׁא קִאֵל כֹּל הַשְּׁטוּתוֹ שֶׁל מִמּוֹן
 הַעוֹלָיו עֲבֵרָאוֹת שֶׁל עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים
 כִּשְׁמִירִין כְּגוֹן שְׁטֵרֵי מֶכֶר וּכְפִרְשִׁית
 טַעֲמָה (עִילִיז) דְּחִי קִט לִיָּה שְׁטֵרָה
 לְקַבְּרוֹתָהָ עֲגֵלְמָה וְזֶלָּה לֹא דִּהְיָם
 חֲזוּי קִמְיִיָּהוּ לֹא הוּא מִרְעֵי נַפְשֵׁיהֶו
 לְמִיתֵבַת שְׁטֵרָה וְלֹא הִחֲכְרוּ לִיִּפְסַל
 אֲחֵלֶּה בּוֹמֵן שֶׁנַּעֲשׂוּ בַּהֲדִיטוֹ דֶּלֶף קִפְדִּי
 אֲלוֹרוּעֵי נַפְשֵׁיהֶו: **אֲרָ"שׁ לַחֲכָמִים.**
סַמֵּן לִדְבָרֵי דֶלֶף אֲלוֹ כְּשִׁים: לֹא
נַחֲלֹקֵי ר' עֲקִיבָה עֲלֵיהֶו שֶׁסֵּן דוֹר
 שֶׁהֵיחָה לַפְּנִי: **עַל שְׁטוּתוֹ הַעוֹלָם:**
כּו'. שֶׁהֵן כְּשִׁירִין וְאִפְּלִיו גִּיטֵי נָשִׁים
 וְשַׁחֲרוּרֵי עֲבָדִים: **חוּץ מִגִּיטֵי נָשִׁים**
לִ"ג בְּרִישָׁא דְּמִיתֵיָּה דִּר' שֶׁמִּעוֹן
 בְּחוֹסֶפֶתָהָ אֲחֵלֶּה כִּנְפִישָׁא דְּמִיתֵיָּהוּ
 לְרִבְנֵן גֵּרָם לֹא וְהִ"ג לֹא נַחֲלֹקֵי אֲחֵלֶּה
 בּוֹמֵן שֶׁנַּעֲשׂוּ בַּהֲדִיטוֹ שְׁרֵי עֲבֵרָאוֹ
מַכְשִׁיר וְחֲכָמִים פּוֹסְלִים חוּץ מִגִּיטֵי
נָשִׁים וְשַׁחֲרוּרֵי עֲבָדִים. דְּכִיּוֹן שֶׁנַּעֲשׂוּ
 בַּהֲדִיטוֹ שְׁטֵרֵי מֶכֶר קִדְמֵי לִלְהִיָּה וְעֵלִיָּהן
 דִּקְהֵדֵי עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים סַמֵּכֵן פִּסּוֹל
 דִּלְמִיר שִׁיקְרָה חֲמוֹם אֲזֵל גִּיטֵי נָשִׁים
 לֹא עֵלִישׁ סַמֵּכֵן אֲחֵלֶּה אֲשֶׁדִּי
 מִסְרֵיָּה וּבְשִׁמּוֹת מוֹבָהקִין חֲמִיָּי:

רַבֵּן שְׁמֵעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר אִף אֵלּוּ. גִּיטֵי נָשִׁים: כְּשֶׁרִים בְּחֻמּוֹ
שְׁאֵין יִשְׂרָאֵל חוֹמָמִין. כְּלוּמָר אִף אֵלּוּ גִיטֵי נָשִׁים שְׁלֹחַם מְכַשִּׁירִין אִימְתִּי
הֵן כְּשֶׁרִים בְּחֻמּוֹ שְׁאֵין יִשְׂרָאֵל חוֹמָמִין בְּעִיר שְׁאֵין הָעוֹבְדֵי כּוֹכְבִּים
מִיִּצְחָן אֵת יִשְׂרָאֵל לַחֲמוֹס דְּכִיּוֹן שְׁאֵין יִשְׂרָאֵל חוֹמָמִין בְּזֹאת הָעִיר
הַכֵּל יוֹדֵעַ שֶׁהָ עוֹבֵד כּוֹכְבִּים אֵין קוֹמְצִין עֵלֵיהֶם וּמִסֵּר לִי יִהְיֶהֱ
אֵלּוּ יִשְׂרָאֵל: אֲבָל בְּחֻמּוֹ שְׁאֵין יִשְׂרָאֵל חוֹמָמִין. אִעֲפִי שֶׁהַשְּׁמוֹת הֵלְלוּ
מוֹדֵהֶקֶן דְּעוֹבְדֵי כּוֹכְבִּים הֵן פְּסוּלִין דְּלִי מְכַשֶּׁרֶת בְּהֵי אִתִּי לֹאכְשׁוֹר
בְּשִׁמוֹת שְׁאֵין מוֹדֵהֶקֶן: לְגוֹר מָקוֹס שְׁאֵין יִשְׂרָאֵל חוֹמָמִין. כִּי הִיכִי
דְּגוֹר שְׁמוֹת מוֹדֵהֶקֶן אֵטוֹ שְׁמוֹת שְׁאֵין מוֹדֵהֶקֶן: **סָבַר לֹאכְשׁוֹר.**
שֶׁאֵר שְׁעֵרוֹת: בְּכִינוּטִי אֶדְרָמִי. שְׁאֵין עֲרֵכְלוֹת: **שְׁעָרָא פְּרַסְמִי**
בְּשִׁטְהוּיָא בְּלָשׁוֹן פְּרָסִי וַחֲמוֹמִי פְּרָסִים הִדְיוּטוֹת עֵלָיו: וְהָאֵל לֹא יֵדַע.
הָעֵדִים שֶׁמִּסְבֵּר בְּפִינֵסָא: **לְמִיקְרִי.** וְהָאֵל יֵדַע מִלִּי וְהִיב וְהִיב מִסְבֵּר
לְאַחֵר זְמַן עֵלָה דְּמִילְתָּא: **שְׁאִינוּ יוֹכֵל לְנוּיִךְ.** שִׁיחָא הֶקְלֵף מִחֻמְקִין
וְנִפְסָחִים בְּשִׁטָּה עֵיבְרוּ שְׁעוּסִים אֲחוּר שְׁמוֹר וְשׁוֹב אִין אֵדֶם עוֹשֶׂה בֵּה
מִחָא וַחֲחֹר וְכוּתָּה עֵלָיו מִפְּנֵי שְׁהוּא יִזְכֵּר. וְקִלְפִי פְּרָסִים אִינֹם מְעֵדִים
בְּעֲפֻלֵּין שְׁחֹרִין גִּלְשִׁי וְהֵלֶם יוֹכֵל מִחֻמְקִין כְּתוֹב מִינֵה חִתִּימָה הָעֵדִים
וְכוּתָּה לְתַלְתֵּל מִמּוֹן הֶרְבֵּה: **מַעֲנִיט** לֹא **שַׁעַר** בְּשִׁטָּה אַחֲרוּנָה.
כְּדִאמְרִי בְּגַט פִּשְׁטוֹ (בִּצִּי דִּקָּא: וְקִינֵא מִן פְּלוּיִי אֲכַל מַה דְּכִתּוּב
וּמְפֹרֵשׁ עֵלָי: **בְּדַמְהֶדֶר.** שְׁמוּחֹר בְּשִׁטָּה אַחֲרוּנָה: **לִיִּת לִיָּה קָלָא.**
לְפִי שְׁאֵין חוֹמָמִין יִשְׂרָאֵל. דְּסִבְדִּי דְּחִתִּימִי שְׁטַטְרָא חִיטֵּין מִחֻמִּי קִלְפָא
וּלְפִיכֵךְ אִין הִלּוּקָא נִפְסַד דְּלִמָּר לִיָּה לֹא הוּא יִדְעָא דְּמַשְׁתַּעֲבָד לָךְ
וּבִפְסִיב (לְקַמֵּן דִּקָּא: עֵי:) אֲמַרְי דְּלִי חִתִּימִי עֵלֵיהָ יִשְׂרָאֵל טְרִיף מַשְׁתַּעֲבָדִי:
עֵדִים

גלים

דאָס איז דאָס פּראָפּאָגאַנדאַ-פּאַטערנ פֿאַר דאָס גאַנצע בוך. דאָס איז דאָס פּראָפּאָגאַנדאַ-פּאַטערנ פֿאַר דאָס גאַנצע בוך. דאָס איז דאָס פּראָפּאָגאַנדאַ-פּאַטערנ פֿאַר דאָס גאַנצע בוך.

הדורמין. בנו"ג גר"ח דלא מסקי ישראל הכי דהורמין הוא שם שטן ושד אבל הורמין צו"י"ן הוא לשבח צפ' אחד דיני

דמי שמות מובהקין
וורמין ואבודינא בר
שטי ונקים אונא אבל
אי לא אי הכי אדתני

אבודיינא. הכל שם חמד
 7630 שם ישראל
 בהשוכר את הפועלים (צ"מ דף 97 א':)
 חזו אפקיד כיחנה צי רוינא:

שבתאי. גרסי' דשמי' שס ישראל הוא זכמה מקומות אבל שבתאי הוא רוח רעה דלמור פפרק כל הכשר (מחזיקי דת יט: 11)

לחכמים בצידן לא
כל השטרות העולין
כ"י שאע"פ שהותמיהן
ואפי' גיטי גושים
עלמא רבנא וישינא

לפלוג וליציג ברידה. ואם תאמר
אדרבה תיקשי ליה גופא
דמתמי' למה פסלו בהדיטו כיון דליכא
עדי מסירה ושמות מובהקין וי"ל דגורנין
בהדיטו גיטי נשים אטו שאר שטרות
דפסלי בהדיטו אף בעדי מסירה
דלמא אחי להכשיר בלא עדי מסירה
כמו דערבא דאש"ג דסמון אפילו
רבנן דפסלי שאר שטרות בהדיטו
בעדי מסירה מהשריין גיטי נשים
ולא גורנין אטו שטרות מ"מ לא היה
יכול הגמרא לעשות קושא דמה
דלמא מנא דמסמינין גורנין:

נעשה כפי שנעשו כהריון
ופסולים. פירוש נשאר
שטרות שנעשו כהריון לפסולי אפי'
נשמות מוכהקין ופדי מסירה שלא
ינא להכשרי בלא עדי מסירה כמו
נערכאות דלוי חזו שום הכשר כהריון

וערכאפלו בעדי מסירה יבא לעשות ולומר דאין חילוק בין ערכאות
והלהדיוט וכשר בכל מקום בלא עדי מסירה: **ל** נחלקו ר"ע
וחכמים **ע**ל כ"ה השפלות בו'. פירוש כל השטרות העולים בערכאות
אע"פ שחומתין עובדי כוכבים כשרים האי כי דמיה והאי כי דמיה שאר
שטרות בכל ענין גיטי נשים ושהוררי עבדים בעדי מסירה ושמות
מוזהקין לא נחלקו אלא בזמן שנעשו בהדיוט פירוש בשמות מוזהקין
בעדי מסירה דר' עקיבא מחכיר ולא גזר שיבא להכשיר דף בלא
עדי מסירה אטו ערכאות וחכמים פוסלין בשאר שטרות דהורין
חזון מגיטי נשים דבשאר שטרות דכשירין בערכאות בלא עדי מסירה
אליבא למיגור אבל גיטי נשים אפי' בערכאות לא מתכשרי אלא בעדי
ממסירה ליכא למיגור מידי רשב"ג אימר אף אלו כשירין בו' כלומר
אף גיטי נשים אין כשירין אלא במקום שאין ישראל חותמין פירוש
שאין מניחין ישראל להתום דלא יבא לעשות לומר שכן ישראל ופרין
במקום שאין ישראל חותמין גמי ליגור פירוש כיון דבמקום ישראל
חוחותמין גזרת שמות מוזהקין אטו שמות שאין מוזהקין אם כן מקום
שאין ישראל חותמין גמי ליגור אטו מקום שחותמין אע"פ דהו
בענין גזרה לגזרה מ"מ מתסביר למקשה כיון דחשישין כולי האי
להא גמי הוה לו למיחש כן נראה לר"י לפרש שיטה זו:

רש"ב"ג אומר ב"ה שמעם הכל דסכר כרבי חלעור דלמר עדי
מסירה כרמי וכן ה"ר אפרים דפסקר גט פשוט (ב"ד ד'
קסט): גבי הכל לירון בשטר ובחזק שמעם דלמר וליה דעדי חמיהם
כרמי ואורי' דדוקא בגיטין קד כרבי חלעור ולא בשאר שטרות הכן
סורבלי דפיה דברא (לחמן סד כרבי) **והא** בעינן כהן שמוי יכר'

אלעזר דבר שיכול להודיע אלף בנימין דוקא ולא בשאר שמות:
 יין בקלפים שלנו דלא אפיין^(ט) (שמרות) וספר תורה תפילין ומזוזות
 בנימין סיד שלנו כעבוד עפאים שלהם דהא קלפים שלנו אין יכולין
 אלא דלא אפיין הרי שכתבין ס"ם בדלא אפיין והיינו כעבוד שלנו^(ט):
 וזה
 נודע

עדים

וב א מ"י פכ"ז מהל'
מלוה ולוה הלכה א'
[א] סמך עשין דל טוש"ע
חומ"מ ק"י סח סע"י א':
ג ב מ"י שם טוש"ע שם
סע"י ב':
[מ"י פכ"ד מהל' מלוה
ולוה הלכה ה]:

גוספוט רי"ד (המשך)

[illegible]

(ג) נראה דל"ל דאף בשטר
הוא ראוי גונה תמסעבדי
יכול לטעון שטרך צדי כו'.
(ד) דאף בשטר מה יכול לטעון
שטרך וכו'.

עוֹדִים הַחוּמוֹת עַל הַנֶּגֶב. וּמֵאִי בָּא דֹהָא לֹא קֹאמֵר מִמְדִּינַת הָיִם:
שֶׁשְׁמוֹתֵיהֶן כְּשֵׁמוֹת עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים. וְלֹא דִיעֵינן אִי עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים יִיבֹהוּ
אֶל יִשְׂרָאֵל: מֵהוּ. לֹאכֶשֶׁרִי בְּעֵדִי מִסִּירָה: לֹא בָּא לִיְדֵינוּ. גַּם
שֶׁשְׁמוֹת עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים הַחוּמוֹת בּוֹ: אֵלֶּה. וְאֵד שֶׁהֵן חוּמוֹת בּוֹ לְקוֹם
וְלֹשׁ: מִסִּירָה. בְּעֵדִי מִסִּירָה:

דוקא לוקום ולום. ששמות מובהקין
 הן ולא אחי למסמך עליהו: אפ"ס
 ששמותיהן כשמות עובדי כוכבי כשרים.
 ואפי' בלא עדי מסירה וכל שכן
 צדיד מסירה דלא מחזיקין להו
 בלא ישראל לפי שראו ישראל שצבוחו
 כו' ואת אמרת לוקום ולום דוקא:
 הכס דקדאני טעמא. וכו' א"ר
 יוחנן ב"י דאין רוב שמומיהן כשמות
 עובדי כוכבים הילכך מספקין דילמא
 עובדי כוכבים יינהו ופסולין ואפילו

נעדה (דף גה.) צעי מנייה ר' ירמיה מר' זירא כו' עד כאן הביאו רבי ירמיה לר' זירא לירי גיחוך ולא נחקר ור' זירא תלמידו של רב יהודה דלמארקין זהו משתמע מרב יהודה משום דצעי למסק לארץ ישראל ושמואל שהיה רבו של רב יהודה היה צריך לו לרב הונא בדלמאר ברש פירקין (דף ה.) בעא מנייה שמואל מרב הונא ב' שהביאו גט כו' ויחולין פ"ק (דף ג.) בעא מנייה שמואל מרב הונא ממין לתמעק בקדשים כו': "**שמע** מניה החופש אבעא חוב קנה. תימה לר"י אפילו כי תופס לבעל חוב קנה היינו משום שהוא שליח וקונה אפילו בע"כ לפי שהוא חובב כלילי תפס חוב עצמו אבל כאן אפי' העצד עצמו אינו יכול לעכב את האדון מלחזור בו

עבד המקבל את האדון ממחזור יין
יז משום דעבד ליה ייח נפשיה כמו
משום דעבד ליה ייח נפשיה ומ"מ
ימה אס גס כאן קנה בקבלה זו לענין
זוזור ואע"פ שלא נתכוון לכך המקבל
דעבד ליה ייח נפשיה שיוכל האדון
ב (פסוקים דף פד:) גבי יימר בר חשו
חילוק לאפילו לא עשא שלים שטחו
קאמר ר"י המופס לנ"ח מקום שז
א לא דאמר התם בר זמנו ובר חסדא
לנ"ח דשאני מציאה דמנו דורי לנפשיה
מ"מ (דף י.) המגביה מציאה לחבירו קנה
מרינן תן חבי ולא במציאה וא"ל למ"ד
הלכתא בלא טעמא חיפוק ליה משום
אחרים או שיקנה אפי' בע"כ של נפקד
דמת יתנו לאחר מיתה ומוקי בר זידי
משום מיד ליד ומתני' לא משמע דריב
שמופסד בירו מהודם לבו אף ע"ג

גליון הש"ס
גמ' קמיה דר' ירמיה. שנת
דף סג ע"ב נדרים דף כט
ע"ב: שם א"ל דודקי כו'.
פסחים לה ע"א:

הגהות הב"ח
(א) רש"י ד"ה ואפי' במקום
יכו' הוא בלומר וגשמע
ממיה:

**הגהות מהר"ב
רנשבורג**

תוספות ר"ח (המשך)
ואת לילוי דרוו ונמי ביה
ורבאן וכו' פסקו ותושב
לדורן ששעון פסקו ורש
לוי חטא נמי דקנה דה
מחני' נמי שליו' את חוש
לעבר חוב לבעלים שרועה
חורין ואין ימילם רבנן
אחרים יאמער 'רבימא אסר'
להו דרדקי דהי אסר 'ר'
שחן התופש בלי"ח במקום
בטוח לאחרים' אל פסקו
ואת' משנתנו בל האמר
לן כמארמ' חוב דמי' נמי
ואין זה כמאר חופש שהוא
תפש ממלוי חוב וזנה הלוח
אלא הכא הרוב חובו וזה
ל' אע"פ שתרבע אל ידע
זכך אלא שחוב פנניו ולגבי
עבר דכותה חוב לאצא חב
בעבורו ואינו' לילי לחור
בל אל בני אשך חוב לאדם
חוב לא חבין אלא חוב
אל פנניו ויכול לחור בו
וכן הלכה שתרופש בלי"ח
במקום בטוח לאחרים לא
לגבי חוב שחוב פנניו חב
אחרים קוב' ר"ח אל' טעני'
ליה ואמר מחפצת' דלמא
משמט ואצא חוב ליה טענהיה
טענה ואינו' שרי האמאנו א"ר
שכך' ויכול לגביה בשבוי
דע רמס לילי חמלוח א"ר
לא (ג) להימניע' ויריבאנו
להו דבי איניש ויהסין
דע רמס לילי חמלוח.
וייל' דלא אסרין' להי אקע
דקא' היבא דלילי חב' חוב
דע רמס לילי חמלוח רמצי
לביבנורא ואל' משיביריה
מ"ב: מה' חמלוח' ב"ר
קנה חוב הכי דאית ליה
מקריע' ומטטלי' אל כל
חובא למחש' מטטלי' ש
הפסי' חמלוח אנו'
יכול להפסי' מעותיו וקויל'
רבינו דאמר' וכות' אנו'
לעבר שיצא מחמת' יד
ל' לחירות' ורובין' ורובין'
הלכה רובין' ורובין'
לארס' פנניו חובין'
מאי יריב' גיטא דחירות'
לשליח' ואיל' תן שטר שחורו'
לו לעבד' אשתחורב' וצ"ע
כל חובא דאיתיה ואצ"ע
דלא מטי' גיטא דחירות'
לידיה עיין בערך י"ג כ"ס'

או נראה ד"ל ואי לא מהימן
יהיננא להו.

(א) וברכות מ: ושי"ן,
(ב) חילין קל"ה: (ג) ב"ק פ"ז:
מסכת מג"מ: (ד) ו"ק
פ"ט ב"מ פ"ד: ע"ש,
(ה) (מסכת נ"ג: (ו) [שם]
קכ"א: (ז) ג' מ"ד ה"ה,

תורה אור השלם

1. ובקצתם את קציר
ארכבם לא תכלה פאת
שדה בקצירך ולקט
קצירך לא תלקט לעני
ולגר תשוב אדם אני
אלהיכם: ויקרא כג כב
2. לקט שמה ורצח אשר
ירצח את רעהו בבלי
רעת ורוא לא שגא לו
מתלם שלשום וקט אל
אחת מן הערים האל
ותי: ובראשית כב
3. כל בקיורית בית מלך
פנימה משבצות וקב
לברשות: תהלים מד י

גילין הש"ס

גמ' ב' ר"ב רח"ו י'
אנשי ופירוש: ע' ב"ק
ד' פס ע"ג מ"ד דמכ"י:

הנהגות הב"ח

(א) תוס' ד"ה כל האומר
(ב) עמוד הקדוש: בשלם
הגט ג"מ להולך לאו
מכ"י:

תוספות ר"ד

שאם ירצה שלא לחון
וכו ש"מ יכול הרב לומר
לעבד עשה עמי ואני
ונק פ"י אלא חזון על
הפחתים ואסיקא בהריא
שולחא דרב ר"י ויחון
דבר סבר אינו יכול ור'
ויחון סבר יכול וק"ל רב
ור' יוחנן הלכה כר' ויחון
(אף) מפני שהוא קנייני:

לא חלקט לעני. סמכינוהו רחמנא לא חלקט לעני ולגר ודרשין סמוכין
לא חלקט אחת לצורך העני: להזהיר עני על שלו. עני הראוי ליעול פאה
ויש לו שדה הזהירו הכחז להניח זה פאה: לעבד. כעני: עשה
עמי. מלאכה ואני ונק אלא חזון על הפחתים: בדלא ספק. לחון
במעשה ידיה וצריך להספיק משלו:

ופרשין עבד נמי לא ספק ומשני
עבדא דנהוס כרמיא לא שו"א. עבד
שאינו שוה לחם אכלו: למריא למאי
מחבעי. הלכך אינו מוסף משלו אלא
יחזור על הפחתים כי מי יספיק לונו
ולהפסיד שלו. אכל אשה כך המנה
עמה בזמנתה ואת מהא יתבא
בביתו ומיתונא מנכסיו: שגלה לערי
מקלט. שגרר בשוגג וגלה: להפדסה.
שמעשה ידיו עודפים על מונוותיו:
לא לישקל מיניה. ויהא צד העבד
שמה יס יוס שלא ימלא להשחקר:
וחי. ונס אל אחת הערים האל וחי:
כבודו נס מלך. כל ישראל בני
מלכסיו: פנימה. כוונה ואין דרכה
ללא ולסנד בעיר שאינה משס ואין
מירין אותה להציב לה מלאכה
בביתה אלא אם כן מסבבת בעיר
למלא מלאכה להשחקר: וספכר.
דלחמר ליה עשה עמי קא מיירי:
ועוד מאי שגא שני כוונת. אפילו
כשני שובע כיון דל"ל עשה עמי הרי
הן לו שני כוונות: לא ספק. אינו
מספיק: מאן דמרסא אבני חרי אעבדא
נמי מרסא. דשיך כוונות כהאשה:
ליה

יוחי עבד ליה חיותא מפי קמ"ל והא מדקתני סיפא יאכל אשה שגלתה לערי
מקלט בעלה חייב במונוותיה מכלל דלא אמר לה דאי אמר לה בעלה אמאי
חייב ומרסיפא דלא אמר לה רישא נמי דלא אמר ליה לעולם דאמר ליה ויאשה
בדלא ספקה והא מדקתני סיפא ואם אמר לה צאי מעשה ידך במונוותך
רשאי מכלל דרישא דלא אמר לה ה"ק ה"אם מספקת ואמר לה צאי מעשה
ידך במונוותך רשאי מספקת מאי למימרא מהו דתימא בת מלך
פנימה קמ"ל לימא כתנאי רבן שמעון בן גמליאל אומר יכול העבד לומר לרבו
בשני בצורת או פרנסני או הוציאני לחירות וחכמים אומרים הרישות ביד רבו
מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר יכול ומר סבר אינו יכול ותיסברא האי
או פרנסני או הוציאני לחירות או פרנסני או תן לי מעשה ידי בפרנסתי
מביעי ליה ועוד מאי שגא בשני בצורת אלא הכא במאי עסקין דאמר
לו צא מעשה ידיך במונוותך ובשני בצורת לא ספק רשב"ג סבר
או פרנסני או הוציאני לחירות * כי היכי דחזו לי אינשי ומרחמין עלי ורבנן
סברי מאן דמרחם אבני חרי אעבד נמי רחומי מרחם ת"ש דאמר רב
ההמקדיש די עבדו אותו העבד לזה ואוכל ועושה ופורע ש"מ יכול הרב לומר
לעבד עשה עמי ואני ונק הכא במאי עסקין במעלה לו מונוות א"ה למאי
לזה

במונוותך ואור"י דס"ד דרגילות הוא שעבד עמלו הולך ועובד את רבו אפילו כשאמר ליה לא מעשה ידך במונוותך משום הכי צעני
למימר (אע"ג) דלא ספיק שיחייב במונוות כיון שמ"מ עובדו משום הכי מהדר ליה בלשון זה עבדא דנהוס כרמיא לא שו"א ויהי
קאמר לעיל ש"מ יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואני ונק דאפי' מיירי דל"ל לא מעשה ידך במונוותך מ"מ כיון שעובדו היה לו
להחייב במונוותיו אי לאו משום דיכול ועוד דסלקא דעמיא דמיירי בלא אמר ליה דומיא דלשון דללא ספיק לא שמים: מאי שגא ע"י
בוקלא. פ"י אי אמרת בשלמא יכול אשמעינן ערי מקלט דאע"ג דאמר רחמנא וחי עבד ליה חיותא טפי אפי' הכי יכול הרב לומר לו
אכל לענין העדפה לא משמע ליה דמשום וחי חיהו העדפה דדיה: מספקת מאי צמיטא בו. אי אמרת בשלמא כולה בדספקא
מנא סיפא דאמר ליה לגלויי ארישא דאריי בלא אמר לה אכל השחא דמוקמת רישא בדלא ספקא ולא תנא הך סיפא אלא לאשמעינן
דמספקת יכול לומר לה לאי מעשה ידך במונוותך מאי למימרא דזה אינו שום חידוש: ובר' סבר אינו יכול. והא דקתני או הוציאני
לחירות לאו דוקא אלא כלומר שיהיה מעשה ידי לעמי כמו לנן חורין: ב"י היכי דחזו אינשי ופירחמי. הקשה ה"ר יצחק בן הר"מ דבפרק
השולח (לקמן דף ל:) גבי עבד שנשבע ופדלו ישראל אחר שמעינן להו איפכא דקא אמרי רבנן לא ישתעבד לא לרבו ראשון ולא לרבו שני
לרבו שני לא דהא לשם בן חורין פרקיה לרבו ראשון לא דלמא מימנעי ולא פרקי וישע"ג סבר כשם שמאז לפדות בני חורין כן מאז לפדות
את העבדים ואומר ר"י דרבן שמעון ד"ג סבר דלענין פדיון פרקי ליה טפי שלא יעמע בין העובדי כוכבים ורבנן סברי דלענין מונוות
מרחמי עליה טפי שלא ימות כדעב וגם כל א' יתן לו מעט לחם אכל בפדיון צריך הרבה ציחוד: אמר רב ההמקדיש די עבדו. גרסינן
ולא גרסינן ההמקדיש עבדו דהתם יא לחירות כדאמר רב כהנא (לקמן דף ל:) דליהו עס קדוש קאמר וא"ת וכי היכי דמקדיש די עבדו
אמרין דהן קדושים למלאכתן הכי נמי כשהקדיש כל עבדו הוה לן למימר שהקדישו למלאכתו פיו לרבו ודיו למעשיו רגליו להלוכו
דבעינן זה חשיב הקדש כדאמרין בסוף פ"ק דנדרים (דף יג:) ואומר רבי יצחק דסגרא הוא דלא נחבידו להקדישו למלאכתו לפי שיש
חילוק במלאכתו שאין פיו ידיו ורגליו שוין במלאכתן הלכך אית לן למימר דלשחררו נחבין דהו הכל בעינן אחד אי נמי י"ל התם כשהקדיש
עבדו סתם משמע יותר למיחוי עס קדוש דהא למלאכתו לא קאמר אלא מקדיש די עבדו הקדיש מלאכת ידיו דלא שייך למימר בעינן אחד:

דהתם לא היה תן כחי ועוד פ"י ר"ת דשיחורר עבד הוה ענין מלוה
דאמר' זה תן והולך כחי אע"ג דבמחנה לא הוה כחי דשחרור אי לאו
דעבד ליה ניח נפשיה לא הוה משחרר ליה משום הכי חשיב כחז
דאמרין ביה תן כחי ומקדק ר"ת דש חילוק בין מתנה למלוה

דמינן לקמן (דף ד:) הולך מנה
לפלוגי שאני חייב לו תן מנה לפלוגי
שאני חייב לו וכן בפקדון חייב
באחריותו ואם כחי לחזור אינו חוזר
אלמא כחזו הוה הולך כחי וגבי
מתנה פסקין כהדיא בסוף פירקין
כ"ש השגא דהולך לאו כחי וכן
כ"ש השולח (לקמן ל:) אמר שליח
מתנה כשליח הגט (א) והולך לאו כחי
וכיון דהולך לאו כחי תן נמי לאו
כחי דאי הוה כחי במתנה כמו גבי
מלוה ופקדון אמאי תנן תן דכיון
דכבר אשמעינן דלפילו הולך כחי
כ"ש תן כחי דאפי' במתנה הוה כחי
ור"י כהיא ראיא ממוספתא דקתני
כהדיא תן מנה לפלוגי שאני חייב לו
או פקדון שיש לו צדי וכן הולך כחי
אינו חוזר ויחייב באחריותו תן מנה
זה לפלוגי תן שטר מתנה זו לפלוגי
או הולך כחי רצה לחזור יחזור וזה
מנה זו לפלוגי התקבל מנה זו לפלוגי
רצה לחזור לא יחזור אלמא תנא
כהדיא דבמתנה לא הוה תן כחי:
דלמא א"ה. דחויא צעלמא
היא דרב פפא אית ליה
כהדיא תוספס לצ"ה במקום שחב
לאקריס לא קנה (במונות דף פד:).
אלא דרביב א"ה ת"קא ע"י. וא"ת
למ"ד צפ"ק דתמורה (דף ד:)
כל מילתא דאמר רחמנא לא תעבד
אי עבד מהני א"כ קנה העני וי"ל
דהכא דמר לא חלקט כחי לעני
ולגר תעבד אותם משמע דלא קני
וא"ת וינף מהכא צעלמא דהמגביה
מציא לחיבורי דלא קנה חבירו וי"ל
דהכא סברא הוא שלא זכתה תורה
לעני אלא מה שכל אחד מלקט לצורך
עמלו ולרד חקלא דמפרס הכא
דעמייהו דרבנן משום דמופס
לצ"ה לא קני איכא למימר דמהכא
ינף: עבד נמי בריא ספיק.
וא"ת אנו משום דלא ספיק יהא רבו
חייב לונו ולא יוכל לומר לו לא מעשה
ידך במונוותך ועוד קשה הלשון
דקאמר עבדא דנהוס כרמיא לא שו"א
הוה ליה למימר כהדיא דלא מחייב לונו
כיון דאמר ליה לא מעשה ידך

במונוותך ואור"י דס"ד דרגילות הוא שעבד עמלו הולך ועובד את רבו אפילו כשאמר ליה לא מעשה ידך במונוותך משום הכי צעני
למימר (אע"ג) דלא ספיק שיחייב במונוות כיון שמ"מ עובדו משום הכי מהדר ליה בלשון זה עבדא דנהוס כרמיא לא שו"א ויהי
קאמר לעיל ש"מ יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואני ונק דאפי' מיירי דל"ל לא מעשה ידך במונוותך מ"מ כיון שעובדו היה לו
להחייב במונוותיו אי לאו משום דיכול ועוד דסלקא דעמיא דמיירי בלא אמר ליה דומיא דלשון דללא ספיק לא שמים: מאי שגא ע"י
בוקלא. פ"י אי אמרת בשלמא יכול אשמעינן ערי מקלט דאע"ג דאמר רחמנא וחי עבד ליה חיותא טפי אפי' הכי יכול הרב לומר לו
אכל לענין העדפה לא משמע ליה דמשום וחי חיהו העדפה דדיה: מספקת מאי צמיטא בו. אי אמרת בשלמא כולה בדספקא
מנא סיפא דאמר ליה לגלויי ארישא דאריי בלא אמר לה אכל השחא דמוקמת רישא בדלא ספקא ולא תנא הך סיפא אלא לאשמעינן
דמספקת יכול לומר לה לאי מעשה ידך במונוותך מאי למימרא דזה אינו שום חידוש: ובר' סבר אינו יכול. והא דקתני או הוציאני
לחירות לאו דוקא אלא כלומר שיהיה מעשה ידי לעמי כמו לנן חורין: ב"י היכי דחזו אינשי ופירחמי. הקשה ה"ר יצחק בן הר"מ דבפרק
השולח (לקמן דף ל:) גבי עבד שנשבע ופדלו ישראל אחר שמעינן להו איפכא דקא אמרי רבנן לא ישתעבד לא לרבו ראשון ולא לרבו שני
לרבו שני לא דהא לשם בן חורין פרקיה לרבו ראשון לא דלמא מימנעי ולא פרקי וישע"ג סבר כשם שמאז לפדות בני חורין כן מאז לפדות
את העבדים ואומר ר"י דרבן שמעון ד"ג סבר דלענין פדיון פרקי ליה טפי שלא יעמע בין העובדי כוכבים ורבנן סברי דלענין מונוות
מרחמי עליה טפי שלא ימות כדעב וגם כל א' יתן לו מעט לחם אכל בפדיון צריך הרבה ציחוד: אמר רב ההמקדיש די עבדו. גרסינן
ולא גרסינן ההמקדיש עבדו דהתם יא לחירות כדאמר רב כהנא (לקמן דף ל:) דליהו עס קדוש קאמר וא"ת וכי היכי דמקדיש די עבדו
אמרין דהן קדושים למלאכתן הכי נמי כשהקדיש כל עבדו הוה לן למימר שהקדישו למלאכתו פיו לרבו ודיו למעשיו רגליו להלוכו
דבעינן זה חשיב הקדש כדאמרין בסוף פ"ק דנדרים (דף יג:) ואומר רבי יצחק דסגרא הוא דלא נחבידו להקדישו למלאכתו לפי שיש
חילוק במלאכתו שאין פיו ידיו ורגליו שוין במלאכתן הלכך אית לן למימר דלשחררו נחבין דהו הכל בעינן אחד אי נמי י"ל התם כשהקדיש
עבדו סתם משמע יותר למיחוי עס קדוש דהא למלאכתו לא קאמר אלא מקדיש די עבדו הקדיש מלאכת ידיו דלא שייך למימר בעינן אחד:

עא א מ"י פ"ט מהל'
עבדים ה' א' א' א'
עשין פס טו"ש פ"ד סימן
רסו ספיק כ וספיק כ'
עב ב ג ד ה מ"י פ"ו
מהל' רחל וספיק
נפס ה' א' א' א' א'
עב ו א מ"י שס טו"ש
י"ד סימן רסו ספיק כ
הנה"ח:
עב ח מ"י פ"ו מהל'
עבדים ה' א' א' א'

מוסף רש"י

י"ד לעמוד קודם. אם
רצה. הבעל. לחזור
בשניהם. קודם שנתנו
השליח. יחזור. דקסבר ר'
מאי הפסד וחזר כן לאיתן
ששלוה לן ואין חסין
לדמם אלא כפניו. כלומר
אין דמם נעשה שליח להיות
נפקד על דיו. אלא אם כן
עשאו הוא שליח דהיינו
כפניו. ורבנן פלוגי עליה
דרי"מ דמתני' ואמר
בשחרור אינו יכול לחזור
שנמסר לר' זה. ואע"פ
שלא עשאו העבד שליח.
משום דקסבר וסת הוא
לעבד שיואל מתחמת רבו
לחירות חסין לו לאדם שלא
כפניו. דלוק סבדי דמיחא
ליה דמיחא הא שולחו להכי
(ע"ש ט). ואין חסין לו
אלא כפניו. אין אדם יכול
ליעשות שולחו שלא מעמינו
לדבר שהוא חסוד או הפסד
(פדושין כג). דלוק אדם
נעשה שליח לחיבורי שלא
מעמינו להפסדו. דלוק
להריחו אן סבדי דמיחא
ליה לעיך וכן ואין חסין
(חורין פג). דבר שהוא
לרעמו קרוד חסוד (חובות)
י. ובש"י ב"ח י'. דבר
שהוא חסוד לו. שאינו חסין
בו (מסות כה). החובות
לבעל חוב במקום
שהב לאחוריה. אדם
הוא מחלי ויחוס ממון
חבירו בשביל חוב שיש
לאחר עליו וכן לקדם עד
שלא יתפסו בעל חוב אחר
וימלא חוסם זה חס
בתפסותו ואת זה העניס
האחרים. חס לאחרים.
מפסיד את האחרים. כמו
אין חסין לאדם (ב"ש י').
ובש"י בחובות פד"ה. לא
קנה. דלמא במונוות
(שם) דלא כל מנייה
להיות קופץ מחלי וכן
לא. מאחר שלא עשאו
אותו העשה שליח לתפוס
(ב"ש י'). ובש"י בחובות
שם. מי שלקח את
הפאה. אדם צעלמא
שאינו בעל שדה. דאי צעל
שדה לא אמר ר"א וזה.
לכילא למימר מינו דחי
לנפשיה. דאפילו הוא עני
מחזיר הוא שלא ללקט פאה
משהו שלו. דלמא
בשחיתות חילין (קל"ה) לא
שלו (ב"ש ט). ע"כ שמואל
קודם להזהיר לעני על
שלו. לא חלקט לעני ולגר
וג'. ומשמע לא חלקט אי
מחזיר לעני (חורין קל"ה).

ע"ה א מ"י פ"ז מהל' ענין הלכה ט'
ע"ב ב מ"י פ"ז מהל' חובל ומקל ה' י סגמ
ענין ע"ה ט"ז מהל' כ"ה ט"ז מהל' ח"מ
ס"ה מהל' פ"ז מהל' ע"ה מ"י פ"ז מהל' ח"מ
ח"מ ט"ז מהל' ח"מ ט"ז מהל' ח"מ

תוספות ר"ד

נתיב א"ר אלעזר אמרנו למאיר והלא זכות הוא לעבד לצאת מתחת ידי רבו לחירות ואמר לנו חוב הוא לו שאם יהיה עבד כהן פוסלו מן התרומה אמרנו לו והלא מה אם ירצה שלא לזנוג ושלל לפרנסו רשאי אמר לנו ומה אילו עבד כהן שברח ואשת כהן שמרדה על בעלה הלא הן אוכלין בתרומה וזה אינו אוכל אלא חוב הוא לו שהן פוסלו מן התרומה ומפסידה מן המזונות מאי קא"ל רמאי קמהרד להו פ"י הוא אמר חוב הוא לו שהן פוסלו מן התרומה וגם נוסלי (ס"א והטעם לה) מן המזונות וגם הוא חור ואמר להן מן התרומה עבד כהן שברח וכו' ומהרר הכי קא"ל ואם היה עבד כהן פוסלו מן התרומה פ"י אצ"פ שוכות הוא לו שיצא לחירות מ"מ יש בו צד חובה לענין תרומה וביקן שיש בו צד חובה אין חבין לו לאדם אלא בפניו אמרנו לו והלא אם ירצה וכו' אינו יכול למנוע ממנו מזונות בין חולין ובין תרומה א"כ נמצא שהשליח היה שום חובה אינו עושה לו אמר להן השבתני על המזונות מה תשיבני על התרומה פ"י במונותיו יכול למנוע בין חולין ובין תרומה אבל בתרומה בעלמא אכל חובו לא מצי מע ליה והשליח היה פוסלו אפי' בתרומה בעלמא א"כ נמצא שחוב הוא לו וכו' זריק ליה גיטא ופסילי ליה פ"י והרי נמצא שבלא השליח נמי יכול לפוסלו וזהו ענין השבתני על המזונות מה תשיבני על התרומה פ"י דאמר ר' יוחנן הכי מוקי פלוגתיהו דרשב"ג ורבנן דלעיל דלא מצי למימר דפליגי דמר כר' יוחנן וכו' אינו יכול דפריך לעיל ואי כדאסיקנן לעיל דאמר לא מעשה ידיך במונותיך ובשני צורות לא ספיקו ר' א"כ לכו"ע אינו יכול וי"ל דלע"ג דנשאר שנים יכול נשני צורות אינו יכול דנשאר שנים יתנא מרחמים יותר כשיחזור על הפתחים נמשני צורות:

רפואתו דידה הוא

דפרק החובל (ב"ק פ"ה)

(א) נעבד כנעני שלו פטור מחולין שאל

יש לחלק דלע"ג דכשחבל בו אחר

נותן רפואתו לעבד הוא שחבל בעבדו לא מייחבד אי נמי דאי עבד

ליה סמא חריפא דפטור מן המותר כדאמרת הכא"ל:

שאם היה עבד כהן פוסלו מן התרומה, ואם תאמר טפי היה

ליה למנקט לפי שאוסרו בשפחה דשייך אף בעבד ישראל וי"ל

דלדבריהם קאמר להו דסברי אדרבה הרי מתירו בנת חורין:

השבתוני וגם המזונות. רבנן שהשינו לו ומה אם ירצה שלא

לזנוג רשאי היו קבורין הא דקאמר ר"מ שאם היה

עבד כהן פוסלו מן התרומה הוי חוב לו לפי שנותן לו הרב מזונות

בריות בשביל שיש תרומה הרבה לכהנים או משום שיש מנהג באכילת

תרומה ומשום הכי מהדרי ליה ומה אם ירצה שלא לזנוג וקאמר להו

ר"מ השבתוני על המזונות מה תשיבני על התרומה שאפילו לא ירצה

הרב לזנוג יש חובה דמכל מקום מונא העבד לקנות תרומה בזול יותר

מן החולין וגם חולקין לו על הגזק לר"י דאמר (במו"ק דף כה): חולקין

תרומה לעבד אע"פ שאין רבו עמו: וכו' תיבא אי בעי זריק ליה גיטא. וי"ל

מהתורה וי"ל דקסבר דלא חשיב ליה חובה מה שמקבלו זה כיון דלפילו

ה"פ אי בעי זריק ליה האדון גיטא ספק קרוב לו וספק קרוב לעבד וי"ל

אי בעי שקיל ארבע זוזי מישלם ופסיל ליה מתרומה ועדיין הוא עבד:

שביק ליה זריק וי"ל דלא שכיח שיקנהו ישראל מאחר שברח:

בתרומה וי"ל * ליחוש שאל מכרו לישראל ומיתקד בתרומה וי"ל דלא

שכיח שיקנהו ישראל מאחר שברח:

בתרומה וי"ל * ליחוש שאל מכרו לישראל ומיתקד בתרומה וי"ל דלא

שכיח שיקנהו ישראל מאחר שברח:

בתרומה וי"ל * ליחוש שאל מכרו לישראל ומיתקד בתרומה וי"ל דלא

שכיח שיקנהו ישראל מאחר שברח:

המביא גט פרק ראשון גיטין

ולוימא ליה הקדש עד האיראנו כו'. לענין עשה עמי ואיני זקן
ניחא דלא אמר ליה הקדש הכי אע"ג דרבו מצי אמר ליה
משום דפשיטא דהקדש ניחא ליה שלא ימות עבדו ברעב:
פחות משוה פרובה. פ"י בקונטרס דאין הקדש חל על פחות משוה
פרובה והקדש רבני יתקן

דמתן כהובב (ב"מ דף נה.) חמש פרטות הן יתני שש פרטות הן
דאין הקדש חל על פחות משוה פרטות ואומר ר"י דהבא היינו טעמא שאין
נדעמו של מקדש שיחול על פחות משוה פרטות: שבתו ורפואתו
ארבו. שנתו היינו שנת קטנה וגדולה דהיינו מן וה"ה לער וזושה לרבו
לרבנן דר' יהודה דלמרי כהובב (ב"ק דף פו.) דיש לעבד צושה ולא נקט
להו משום דאין חידוש שהן לרבו אכל בשבתו קמ"ל דלע"ג דשקיל
הרב שנת דידה לא מייחבד במונותיו דיכול הרב לומר לעבד עשה עמי
ואיני זקן והא דפריך נסמון שנתו פשיטא ה"פ פשיטא דשנתו לרבו אף
ע"פ שלא יזנוג כיון דיכול הרב לומר לעבד עשה עמי כו' ולא הוה ל' לר' יוחנן
למיינקט קוטע די עבדו של חבירו אלא הוה ליה למימר כהדיא יכול הרב
לומר לעבד כו' אם לא נא להשמיטע דבר אחר ומשני דנקט קוטע די עבדו
לשמיטע חידוש שני דרפואתו לרבו דהיינו לער דקמא חריפא
דמסיק דה"ל שיהא לעלמו כמו רפואתו שהיא לעלמו גם כשיסגול
לער כדי להריות סכר רפואתו יתא לעלמו אכל לער קטיעת היד פשיטא
לרבו ולהכי לא תני וכן לנזכר ר"י: שמע מינה יבוא ש"מ. וא"ת ר' יוחנן
הכי מוקי פלוגתיהו דרשב"ג ורבנן דלעיל דלא מצי למימר דפליגי דמר
כר' יוחנן וכו' אינו יכול דפריך לעיל ואי כדאסיקנן לעיל דאמר לא מעשה
ידיך במונותיך ובשני צורות לא ספיקו ר' א"כ לכו"ע אינו יכול וי"ל דלע"ג
דנשאר שנים יכול נשני צורות אינו יכול דנשאר שנים יתנא מרחמים
יותר כשיחזור על הפתחים נמשני צורות:

רפואתו דידה הוא

דפרק החובל (ב"ק פ"ה)

(א) נעבד כנעני שלו פטור מחולין שאל

יש לחלק דלע"ג דכשחבל בו אחר

נותן רפואתו לעבד הוא שחבל בעבדו לא מייחבד אי נמי דאי עבד

ליה סמא חריפא דפטור מן המותר כדאמרת הכא"ל:

שאם היה עבד כהן פוסלו מן התרומה, ואם תאמר טפי היה

ליה למנקט לפי שאוסרו בשפחה דשייך אף בעבד ישראל וי"ל

דלדבריהם קאמר להו דסברי אדרבה הרי מתירו בנת חורין:

השבתוני וגם המזונות. רבנן שהשינו לו ומה אם ירצה שלא

לזנוג רשאי היו קבורין הא דקאמר ר"מ שאם היה עבד כהן פוסלו מן התרומה הוי חוב לו לפי שנותן לו הרב מזונות

בריות בשביל שיש תרומה הרבה לכהנים או משום שיש מנהג באכילת

תרומה ומשום הכי מהדרי ליה ומה אם ירצה שלא לזנוג וקאמר להו

ר"מ השבתוני על המזונות מה תשיבני על התרומה שאפילו לא ירצה

הרב לזנוג יש חובה דמכל מקום מונא העבד לקנות תרומה בזול יותר

מן החולין וגם חולקין לו על הגזק לר"י דאמר (במו"ק דף כה): חולקין

תרומה לעבד אע"פ שאין רבו עמו: וכו' תיבא אי בעי זריק ליה גיטא. וי"ל

מהתורה וי"ל דקסבר דלא חשיב ליה חובה מה שמקבלו זה כיון דלפילו

ה"פ אי בעי זריק ליה האדון גיטא ספק קרוב לו וספק קרוב לעבד וי"ל

אי בעי שקיל ארבע זוזי מישלם ופסיל ליה מתרומה ועדיין הוא עבד:

שביק ליה זריק וי"ל דלא שכיח שיקנהו ישראל מאחר שברח:

בתרומה וי"ל * ליחוש שאל מכרו לישראל ומיתקד בתרומה וי"ל דלא

שכיח שיקנהו ישראל מאחר שברח:

בתרומה וי"ל * ליחוש שאל מכרו לישראל ומיתקד בתרומה וי"ל דלא

שכיח שיקנהו ישראל מאחר שברח:

בתרומה וי"ל * ליחוש שאל מכרו לישראל ומיתקד בתרומה וי"ל דלא

ולוימא ליה הקדש עד האיראנו כו'. לענין עשה עמי ואיני זקן
ניחא דלא אמר ליה הקדש הכי אע"ג דרבו מצי אמר ליה משום דפשיטא דהקדש
ניחא ליה שלא ימות עבדו ברעב: פחות משוה פרובה. פ"י בקונטרס דאין
הקדש חל על פחות משוה פרובה והקדש רבני יתקן

לזה ואוכל להעדפה ולימא ליה הקדש עד השתא סגי לך בלא
העדפה והשתא נמי תיסיגי לך בלא העדפה הקדש גופיה ניהא ל' כי היכי
דלשבה עבדיה עושה ופודע קמא קמא קדיש ליה בכפחות פחות משוה
פרובה הכי נמי מסתברא דאמר רב המקדיש ידי עבדו אותו העבד עושה
ואוכל ראי לא עבדא מאן פלח ליה אי אמרת בשלמא הך במעלה ואינו יכול
להא וזה בשאינו מעלה שפיר אלא אי אמרת הך בשאינו מעלה ויכול
ראי לא עבדא מאן פלח ליה מן רבועי נפלחיה אלא לאו ש"מ אינו יכול
שמע מינה ת"ש דאמר ר' יוחנן דהקוטע די עבדו של חבירו נותן שבתו
ורפואתו לרבו ואותו העבד נזון מן הצדקה ש"מ יכול הרב לומר לעבד עשה עמי
ואיני זקן והא דפריך נסמון שנתו פשיטא ה"פ פשיטא דשנתו לרבו אף
ע"פ שלא יזנוג כיון דיכול הרב לומר לעבד עשה עמי כו' ולא הוה ל' לר' יוחנן
למיינקט קוטע די עבדו של חבירו אלא הוה ליה למימר כהדיא יכול הרב לומר
לעבד כו' אם לא נא להשמיטע דבר אחר ומשני דנקט קוטע די עבדו לשמיטע
חידוש שני דרפואתו לרבו דהיינו לער דקמא חריפא דמסיק דה"ל שיהא לעלמו
כמו רפואתו שהיא לעלמו גם כשיסגול לער כדי להריות סכר רפואתו יתא
לעלמו אכל לער קטיעת היד פשיטא לרבו ולהכי לא תני וכן לנזכר ר"י: שמע
מינה יבוא ש"מ. וא"ת ר' יוחנן הכי מוקי פלוגתיהו דרשב"ג ורבנן דלעיל
דלא מצי למימר דפליגי דמר כר' יוחנן וכו' אינו יכול דפריך לעיל ואי כדאסיקנן
לעיל דאמר לא מעשה ידיך במונותיך ובשני צורות לא ספיקו ר' א"כ לכו"ע
אינו יכול וי"ל דלע"ג דנשאר שנים יכול נשני צורות אינו יכול דנשאר שנים
יתנא מרחמים יותר כשיחזור על הפתחים נמשני צורות:

רפואתו דידה הוא

דפרק החובל (ב"ק פ"ה)

(א) נעבד כנעני שלו פטור מחולין שאל

יש לחלק דלע"ג דכשחבל בו אחר

נותן רפואתו לעבד הוא שחבל בעבדו לא מייחבד אי נמי דאי עבד

ליה סמא חריפא דפטור מן המותר כדאמרת הכא"ל:

שאם היה עבד כהן פוסלו מן התרומה, ואם תאמר טפי היה

ליה למנקט לפי שאוסרו בשפחה דשייך אף בעבד ישראל וי"ל

דלדבריהם קאמר להו דסברי אדרבה הרי מתירו בנת חורין:

השבתוני וגם המזונות. רבנן שהשינו לו ומה אם ירצה שלא

לזנוג רשאי היו קבורין הא דקאמר ר"מ שאם היה עבד כהן פוסלו מן התרומה הוי חוב לו לפי שנותן לו הרב מזונות

בריות בשביל שיש תרומה הרבה לכהנים או משום שיש מנהג באכילת

תרומה ומשום הכי מהדרי ליה ומה אם ירצה שלא לזנוג וקאמר להו

ר"מ השבתוני על המזונות מה תשיבני על התרומה שאפילו לא ירצה

הרב לזנוג יש חובה דמכל מקום מונא העבד לקנות תרומה בזול יותר

מן החולין וגם חולקין לו על הגזק לר"י דאמר (במו"ק דף כה): חולקין

תרומה לעבד אע"פ שאין רבו עמו: וכו' תיבא אי בעי זריק ליה גיטא. וי"ל

מהתורה וי"ל דקסבר דלא חשיב ליה חובה מה שמקבלו זה כיון דלפילו

ה"פ אי בעי זריק ליה האדון גיטא ספק קרוב לו וספק קרוב לעבד וי"ל

אי בעי שקיל ארבע זוזי מישלם ופסיל ליה מתרומה ועדיין הוא עבד:

שביק ליה זריק וי"ל דלא שכיח שיקנהו ישראל מאחר שברח:

בתרומה וי"ל * ליחוש שאל מכרו לישראל ומיתקד בתרומה וי"ל דלא

שכיח שיקנהו ישראל מאחר שברח:

בתרומה וי"ל * ליחוש שאל מכרו לישראל ומיתקד בתרומה וי"ל דלא

שכיח שיקנהו ישראל מאחר שברח:

בתרומה וי"ל * ליחוש שאל מכרו לישראל ומיתקד בתרומה וי"ל דלא

מסורת הש"ס

(א) [מסכתא פ"ה]. (ב) [ב"מ ט"ז]. (ג) [ש"ך פ"ה]. (ד) [ש"ך פ"ה]. (ה) [ש"ך פ"ה]. (ו) [ש"ך פ"ה]. (ז) [ש"ך פ"ה]. (ח) [ש"ך פ"ה]. (ט) [ש"ך פ"ה]. (י) [ש"ך פ"ה]. (יא) [ש"ך פ"ה]. (יב) [ש"ך פ"ה]. (יג) [ש"ך פ"ה]. (יד) [ש"ך פ"ה]. (טו) [ש"ך פ"ה]. (טז) [ש"ך פ"ה]. (יז) [ש"ך פ"ה]. (יח) [ש"ך פ"ה]. (יט) [ש"ך פ"ה]. (כ) [ש"ך פ"ה]. (כא) [ש"ך פ"ה]. (כב) [ש"ך פ"ה]. (כג) [ש"ך פ"ה]. (כד) [ש"ך פ"ה]. (כה) [ש"ך פ"ה]. (כו) [ש"ך פ"ה]. (כז) [ש"ך פ"ה]. (כח) [ש"ך פ"ה]. (כט) [ש"ך פ"ה]. (ל) [ש"ך פ"ה].

גליון הש"ס

תורה"ה שביק ליה וכו' ליהושע שפא פברו. פ"י כהר"ן קדושין פ"ב דף ד"ה ע"ה:

הגהות הב"ח

(א) חוב"ל ד"ה רפואתו ט"ו החובל בעבד ט"ו:

לענין רש"י

קונטרס"ד [קונטרס"ד]. ציד: דרכים.

פא א ב מיי פרו מהל
ממריה הל' א ויפי
מהל ומהל הל' א סג
עשין פנ טעשע' ח"מ סימן
קטו סעי' א ופי' א סעיף
ט'

קסבר רב פפא כי אמר רב לא שני
ולרב פפא (ורב גופיה אל
שלשתן ואפי' אין צבורין וכי תימא משהו
במעמד שלשתן אס' כן מהאי טעמא הוה
ברב דאזל ואלא אפי' דאזל דאזל דאזל

ליה לרב בצמעד ג' מ"מ מדלחא רב
 פפא לאפלוגי ארצ וציד משמע שיש
 לו כח וטעם בדבשום ענין לא מפרשא
 מילתא דרב משום מעמד שלשתן:
מכאן מדרקתני חנו ולא קתני
 בהבו. וא"ת הא דקתני
 חנו אשמעי' דאפי' הכי אין כופין את
 היורשים לשחרר כרבי דפליג בירושלמי
 אדרבנן ואמר דתנו לא היו כשיחזרו
 אלא ככתבו ואין כופין וי"ל דמתני'
 לא אתא לאשמועינן דבין מלוה לקיים
 דברי המת אם כופין היורשים לקיים
 אם לא אלא לאשמעינ' דלין גט לאחר
 מיתה ועוד דמסתמא כרבנן אחיא:
גופא אמר רב הונא אמר רב ב'
 תהוה אפלוגי במעמד שלשתן
 קנה. * אוריב"א וכן ר"ת בצמעד
 ג' קנה בעל כרחו של לווה או של
 נפקד דאי לא קני אלא מרלוו למאן
 דמאר דוקא נפקדון קנה למה
 הוצרכו לתקן מעמד ג' יאמר לו זכי
 ואין נראה לומר דהוצרכו לתקן למקום
 שאין הפקדון ציד הנפקד אלא ציד
 אחרים דלא יועיל אם "ואמר זכי
 ועוד אף כשאין הפקדון ציד הנפקד
 יקנה באודיותא כדאמר התם (נ"ב דף
 קמ"ט). אדכחי נפקא אודיותא מבי
 איסור גיורא אלא נראה להם דאפי'
 בעל כרחו של נפקד קני וכן גבי
 איסור גיורא דקאמר רבא היכי
 ליקניניהו רב מרי להני זוזי אי בצמעד
 ג' לא לינייא משום דאפי' רביה הולך

היה קונה בע"כ ואין לומר אם היה ה
מתכבש בפני איסור לומר אין רלווי דאס
למימר לא אוילגא שלא יאמר לו וזה כי

ומיהו להווא טעמא דמרפא בשמך
טעמא: **תנהו** לפיכך במעמד ג' קנא
אינו יכול למחול וכן משמע בפ"ג דקדור
ואיבעית אימא כולי עלמא אית להו דשכ
קאמר במלוה על פה פליגי בדרכ הונא
אמאי מקודשת למאן דאית ליה גבי מ
פה ובאשה סמכה דעמא פליגי כדמסי
גבי היא שמעלה באחרים דפרין ומו
דאז לא תוכל למחול דאע"ג דהבעל
דשם יתראה הבעל כדי לגבות חבלתה
דלמא כחבה ליתן זימן ולא נחנה ע
וי"ל דלא תקיטו מעמד ג' בכחובה דא
דאם איך עדים שמכרה א"כ הבעל ו
מיחה אז מוכח שהעובר אמת וליכא
בעובד כוכבים אם הנפקד אז הלוה
כיון דאיך זכיה לעובד כוכבים ה"ה ב
שאינו חוזר בו יתן אפי' אמר ליה בלל
להשטת מן העובד כוכבים ואם הנותן
כל שכן ממין העובד כוכבים וע

הקנה לַנוֹלָדִים הָבִי נָמִי וְדָא קְנוֹ.
דְּגִרְסִי הָבִי נָמִי דְקִנּוּ הָבִי פִּי
בְּמַעֲמַד שְׁלֵשָׁת קִנּוּ אִפִּי וּנְלוּ אַחֲרֵי כֵּן
לְדַבֵּר שֶׁלֹּא בָּא לְעוֹלָם דְּבִהֲשָׁה רִבְּה (א)
קְאָמֵר רַב הוּא דְהַמְכֹּחַ לְעוֹבֵד אִף לֹא
קְאָמֵר רַב נִחְמָן אִף מִשְׁבָּחָא לְעוֹלָם יִי
דְקִתְנִי (סג זג:) לְאַחַר שְׁתַּחֲבִיירִי וְשִׁתְּשָׁא
לְאַחַר שֶׁאֲשַׁחֲחֵר דְּמִקְדֻשָּׁת וְיֵשׁ לִימֵר דַּ
וְאֵעָיִג דִּלְפִּינָן מִינֵה דְלֹאֵם מִקְנֵה לִי
דְאָמֵר (קידושין סב:) הָאוֹמֵר פִּירוּת ע

צ א מ"י פ"י מהל' וביה
ה' י' כמח ע"ש פס
טו"ש ח"מ סמן קס
קפ"ט:
צ א ב ג ד ה
מהל' וביה ה' ד
פסח פ"י טו"ש
ח"מ פ"י קס טפ"ח
ה [מ"י פ"י מהל' וביה
ה' י' כמח ע"ש פס
טו"ש ח"מ סמן קס
קפ"ט:
צ א ב ג ד ה
מהל' וביה ה' ד
פסח פ"י טו"ש
ח"מ פ"י קס טפ"ח

תוספות ר"ד

בפקודין זה והרשאה אנו
שהיה נתינת לה לבעלי
שיצא מידו: ר' אחא
בר יאשיה ה"ל איספקא
דכספא בנהרדעא א"ל לר'
דוסתאי בר ינאי ולר' יוסי
בן כפר הדבר דקאיתן
אתיה ניהלה איל יתבה
ניהלה אמר להו יוני
מייבוי א"ל לא אהדרה
ניהלן ר' יוסי בן כפר
אמר להו לא פירוש אציג
הראי איספקא שהיה כלי
של ובה היה פקדון ואמר
שאן רצוני שיהיה פקדון
ביד אחי ולא כוכי דמי
אפי' לא היה רוצה
להחזיר לו דהא ר' אחא
גלי דעתיה דניחא ליה
שיחזירו להם ויביאוהו
לו ואונסא דארוחא ו'
לא קביל עליה מ"ה לא
היה רוצה ר' יוסי להחזיר
לו כי היה באחריות על
המשלש שכר ובה לר'
אחא בענין זה משעה
שפסדו לו: הולך מנה
לפלוגי והולך ובקשו ולא
מצאו פ"י מרלא קאמר
הולך מנה לפלוגי שאני
חייב לו או פקדון שיש
לו בידו ש"מ המנה מנה
לא מנה של הלואה או
של פקדון הוא אלא של
מתנה הוא כלי דהוה בעי
למיתן מנה מתנה לחבירו
ואמר ר' אבהו לשמעון
הולך מנה לו ללוי שאני
נותן לו כמתנה והולך
שמעון ולא מצינו ללוי
שכר מנה חני תרא יתור
למשלש ותניא אידך יתור
ליורשי מי שנשתלחו
לא לימא כהא קמפלג
דמר סבר דלוי כוכי
דמי וסבר לאו כוכי
דמי פ"י יתור למשלח
היהו ר' אבהו קסבר הולך
במתנה לאו כוכי דמי
כיון דלא זכר לו בחייו
לא יתנו ליורשי אלא
יתור לראובן המשלח
ימא ותני ליורשי מי
שנשתלחו לו קסבר הולך
כוכי דמי ומשעה שפסד
ראובן לשמעון קסאם לוי
יתם המנה דוכין לאדם
שלא בפניו והולך יתור
ליורשי לוי: א"ר אבא
ר' ממל דרבי הולך
לאו כוכי דמי ולא ק'
אבא ברביה האי בש"מ
ז"י דכ"ע כמתנה (מתנה)
הולך לאו כוכי דמי דדוקא
במה של הלואה או
במה של פקדון תניא
לעיל הולך וכן כוכי דמי
גבל במנה דקבעי למיתן

הא בשב"ב מרע. אור"י אע"י דמת מקבל בחיי נותן ולא קני אלא
אחר מיתת נותן אפי' קנו יורשין דעת נותן הוא דמיון שישנו
למקבל בשעת מתן מעות שזכה המקבל אחר מיתתו או הוא או יורשיו
ואפי' לא נולדו יורשי מקבל עד אחר מיתת נותן קנו אפי' למ"ד המוסר
לעזר לא קנה דדברי שבי מרע
כשמת כמסורים למקבל משעת נתינת
שבי מרע או אמרימו: ור' יהודה
הנשיא בשם רבי יעקב אומר הולך
לאו כוכי. ואע"י דרבי אית ליה בפרק
המקבל (לקמן סג.) הולך וכן לה זכר לה
המקבל לה רצה לחזור לא יחזור דהולך
ותן כמי החס משום שאמר השליח
אשקף אמרה המקבל לי גטי דמסממא
על דעת כן נותן לו כל זמן שאני
חובבם אומרים והולך. כל
מיקו בשב"ב מרע
בשערים דרבינו האי דחולקים ואין
נראה לר"י אלא היכא דלשכתן
בדילא יתלוקו דלדרכה אומרים אוקי
ממונה בחוקת מריה:
ובאן אמרו שורא עדיף. מכאן
מקדק ר"ת דלין לפרש
שורא כמו שפי' בקונטרס נפ' הטומא
(מבטות פה): גבי שניהם קרובים שניהם
שנים שניהם תלמידי חכמים שורא
דדיין דהיינו שידקדק הדיין את מי
היה אוהב ויחזר ולמי היה נדעמה ליתן
וכאן נמי פירש בקונטרס כמו הסם
אלא יתן הדיין למי שירצה כי הכא
דקאמר מה שירצה שליח יעשה וקרי
ליה שורא: ר' אביעזר אומר אחד
בריא ואחד בו' אור"י דר' אלעזר
גסם דבסיפא פליגי רבי אלעזר ורבי
יהושע ר"א בשם דברי קיימין אכל
לא בחול ורבי יהושע כ' אכל ברישא
פליגי בין בחול בין בשבת מלגא
ענייניהו ועוד מדפרכי רבנן דרבי
אלעזר מאימין של בני רוכל דלמא
בשבת היה דמורה צה ר"א ועוד
דקאמר הסם קונים משבי מרע
ואפי' בשבת ולא לחוס לדברי ר"א ואי
אדרי' קאי הס מודה הוא בשבת
דדברי קיימין ואפי' דרבי קאמר
הסם דלר"א בחול דברי קיימין ולא
בשבת הסם לא קאי אר"י אלא
אמתי ועוד דלמר הכא דר"מ כר"א
והולך מנה משעת דבחול מיירי ור"מ
אית ליה הסם דלר"א בחול דברי
קיימין אלא דהא ג' מחלוקת בדברי:
ורבי

אמר להו לר' דוסתאי ב"ר ינאי ולר' יוסי בר
כיפר בהדי דאתיתו אתיהו אזור יהביה
ניהליה אמרי להו נקבי מייבוי אמרי להו לא
אמרי להו אהדרה ניהלן ר' דוסתאי ברבי
ינאי אמר להו אין ר' יוסי בר כיפר אמר להו
לא הו קא מצערו ליה א"ל חזי מר היכי קא
עביד אמר להו טב רמו ליה כי אתו לגביה
א"ל חזי מר לא מיסתייה דלא סייען אלא אמר
להו נמי טב רמו ליה א"ל אמאי תיעבד הכי
א"ל אותן בני אדם הן אמה וכוכבן אמה
ומדברין מחציהן ושמותיהן מבוהלין ארדא
וארטא ופילי בריש אומריין כפותין
אומריין הורגו הורגין אילו הרגו את דוסתאי
מי נתן לינאי אבא בר כמותי א"ל בני אדם
הללו קרובים למלכות הן א"ל הן יש להן
סוסים ופרדים שרצים אחריהן א"ל הן א"ל
אי הכי שפיר עבדת: הולך מנה לפלוגי
והולך ובקשו ולא מצאו תני חדא יתורו
למשלח ותניא אידך ליורשי מי שנשתלחו לו
לימא בהא קמפלגי דמר סבר הולך כוכי
ומ"ס הולך לאו כוכי אמר ר' אבא בר ממל
דכ"ע הולך לאו כוכי ולא קשיא הא בבריא
הא בשב"ב מרע רב זביד אמר הא והא
בשב"ב מרע ר' יהודה דאיתיה למקבל בשעת
מתן מעות הא דליתיה למקבל בשעת מתן
מעות רב פפא אמר יהא והא בבריא הא דמית
מקבל בחיי נותן הא דמית נותן בחיי מקבל
לימא הולך כוכי תנאי היא דתניא הולך מנה
לפלוגי והולך ובקשו ולא מצאו יתורו למשלח
מת משלח ר' נתן ור' יעקב אמרו יתורו
ליורשי משלח ויוש אומרים ליורשי מי
שנשתלחו לו ר' יהודה הנשיא אמר משום ר'
יעקב שאמר משום ר"מ מצוה לקיים דברי
המת וחכ"א יחלוקו ובאן אמרו כל מה
שירצה שליח יעשה א"ר שמעון הנשיא על
די היה מעשה ואמרו יתורו ליורשי משלח מאי
לאו בהא קמפלגי דת"ק סבר הולך לאו כוכי
ור' נתן ור' יעקב נמי הולך לאו כוכי ואע"י
דמית לא אמריין מצוה לקיים דברי המת ויש
אומרים הולך כוכי ר' יהודה הנשיא אמר
משום ר' יעקב שאמר משום ר' מאיר הולך
בבינתי

רבי אלעזר. דמיו ליה נשכי מרע ככריא: על פיו. על פי
צוה: כנסף כשטר וכחוס. שכן הן נקנים מן הנכרי ושיכ"מ נמי לרבי אלעזר אי לאו חקניהו צהכי לא מיקנו:
בבינתי

אמר להו אין. מהדרנא: אמר להו לא. כדאמר' לעיל' אם כל לחזור
איתו חוזר: אמרו לו. לר' דוסתאי: חזי מר מאי קעביד. דלא קמהדר
לן: עב רמו ליה. הרבה הכוה לשון מורי. ל"א טב רמו ליה יפה
לראות המכות הללו: אמאי קעביד הכי. שמתלית להחזיר מיד: כן
אמה. אנשי מרות גבוהים בקומה:
וכוכבן אמה. חף מלבושיהן מאומים
משאר בני אדם: ומדברין מחציהן
כלומר קולן עבה וגדלה הדיבור ואלא
מטיבין: ארדא וארטא ופילי בריש:
ולא מלא. שמת: כוכי דמי. וכיון
שזכה בהן בחייו יתנו ליורשיו: דכ"ע
הולך לאו כוכי דמי גרסי: כשביז מרע.
שכל זמן שלא חזר בו דבריו ככוכבין
וכמסורים והולך ידיה זכי הוא
ותנס ליורשי מי שנשתלחו לו שהרי
זכה אציהן בחייו: ככריא. כדריא.
למשלח דהולך לאו כוכי דמי וזה לא
שלחו אלא למקבל ולא ליורשיו: הא
ופא כשביז מרע. דהולך ידיה זכי
הוא: הא דאיתיה למקבל. צעולס:
בשעת מתן מעות. ושלח זכה בהן
מיד וכשמת זכו יורשיו מכחו: הא
דליתיה למקבל. כשזר מת זה לא
היה יודע נתינת זכיה בטעות ולא
קנו יורשין: הא ופא ככריא. והולך
ידיה לאו כוכי דמי: הא דמיס
מקבל בחיי נוסן. יתורו למשלח דלא
זכה בהן מקבל ואפילו מת הנותן
בחיית השליח אין כאן משום מלוה
לקיים דברי המת שקדים מיתתו
בטלו דברי משעת מיתת המקבל:
ופא. דקמי ליורשי מי שנשתלחו לו:
דמיס נוסן. לאחר שמסין לשליח מת
ועדיין מקבל חי הלך משעת מיתת
הנותן זכה בהם המקבל משום דמלוה
לקיים דברי המת ואפילו היה כריא:
ר' יהודה הנשיא בו'. אלא מפרש
מאי פליגי איש אומרים: וכלן אמרו.
בככל: מה שירצה שליח יעשה. לפי
מה שראה דעתו של משלח אם היתה
עניו יפה במתנה זו והואכז את
המקבל ואת בניו: פ"ק. דלא איירי
במת משלח ואמר יתורו למשלח: סבר
הולך לאו כוכי דמי. אלא אם מת משלח
לא ידעין מאי קאומרים: ור' נתן
ור' יעקב. הוסיפו על דבריו ואמרו
דאפי' מת משלח לית לן ככריא דמלוה
לקיים דברי המת: וי"א הולך כוכי
דמי. ופליגי אפילו לא מת משלח
ואמלימיה דת"ק מלא. וטעם דמקדאמר
רבי יהודה הנשיא אפילו לקיים דברי
המת ש"מ שמעניהו ליש אומרים
דמלו טעמיהו כהולך כוכי דמי
ואפי' לא מת משלח ואמר איזו דוקא
מת דמלוה לקיים דבריו אכל לא מת
לא דהולך לאו כוכי דמי: מספקא
לנו. א"י כוכי דמי אי לא לא מלוה
לקיים אי לא: שורא. ראוהו עניו
של שליח: עדיף. מחלוקה במילתא
דמספקא: ככריא כולי עלמא לא
פליגי. דלאו כוכי דמי: ובפולגותא

נאסמו מחלק נכסיו לגבי ולא
צוה: כנסף כשטר וכחוס. שכן הן נקנים מן הנכרי ושיכ"מ נמי לרבי אלעזר אי לאו חקניהו צהכי לא מיקנו:
בבינתי

אם נעריך ערך דבר ב' (א)
(ב) וי"י חוס' כ"כ טו: ד"ה
י"א וכן י"ל נמי הכא.
(ג) (לקמן טו. מ. מחזות
(ד) (ד) כמותו דג:
(ה) כ"כ קני' (ו) וי"א.
(ז) וי"ע חוס' כ"כ קני.
ד"ה ר"ה.)

גליון הש"ס

גם"י אי. הב"י. פ' מחזיקי
בבב"ב שור גיטין מ' ע"ב:
רש"י ר"ה סטפאקא
ר"י כוכי. ע' מיל פ"ד
מהל' מלוה ה' ו ד"ה
ולענין הלכה:

הגהות הב"ח

(א) גם"י וי"א אמרו מה
שירצה וי"ל ויתבטל כל
מחזק:

מוסר רש"י

ר' אלעזר אומר אחד
בריא ואחד מסוכן בר'.
ר"א כפרה לו דדני
שביז מרע ח"ס כסותין
וכמסורין כלל אלא ככריא
במלמא וינרין קני כשלא
מתנת כריא. ואפי' דמית
לא קט מקבל מתנת כלל
קני ואפילו מלוה מחמת
משה נמי לר"י עני קני.
שחי משעה של קני על
מי ויכל אוקמיין במלוה
מתנת משה ופ"ה פליג
ר"א ואמר לכו לחמיס בני
רוכל חקריס אהם ואלא
דקין קיימי דכריס כי אס
לקומן ורשכים ב"ב מנח.
ואחד מסוכן. ואף על גב
דלא שיר מילי לא מיקנא
במלוה כלל. וגדלה עני
דקין ללא מפליג ר"א בין
שביז מרע לבין עני
היכל דמית. אלא הדין
היכל דענתו חזי מחז אס
קנו מילי לר"א וטעם. בני
דובל. ס' אבינן וטעם:
סו.

תוספות ר"י (המשך)

שמת ראובן היתור ויעדין
לוי בחיים אמרי מצוה
לקיים דברי המת ומצוה
על בני ראובן לקיים מתנת
אביהם ומפני זה הטעם
זכה בהן לוי ואפי' שמת
לאחר מותו יתנו ליורשיו
ושלקי שמעתיא כהכי
הולך במתנה לאו כוכי
דמי ויהי' לתן ס"א ויכל
לחזור בו שלא ליתן
דדוקא לגבי מנה שאני
מחוייב לו אבל במנה
מתנה דלא מחייב ליה
מדי אמרי הולך לאו
כוכי דמי אבל ודאי אם
אמר לו כוכי דמי כבכור
פלוגי קייל זבין לאדם
שלא בפניו ואפילו אם
לוי יתנו ליורשיו והכי
נמי חני כסיפא דהדיא
מתני' דלעיל דתניא כותיה
דריב בחוספתא את מנה
זה לפלוגי הולך מנה זה

י נראה דר"ל דאפי' למחלוא לא היה צריך לחזור דלא ללא כלל מנה.

(א) ע"ל ג. ו' צ"ב קנא.
קנה. (ב) ולעיל ד: ושי"ן.
(ג) ונרמז הר"ש כמו
שהוא שפסקא ע"י מוסף.
(ד) ו' מוסף לקמן ה' ד"ה
אחד חומר וכו'. (ה) לעיל
(ו) ו' (וכנסת ע"י ושי"ן).
(ז) לעיל ה' (ח) צ"ב קנא.
(ט) לקמן טו: (י) לקמן
טז: (יא) לקמן י"א.
(יב) ע"ל ע"ג.

מוסף רש"י

כבינה. נוסק"א בלע"ז: וסוף
על שם שששין מניין
קנין מתנה לחבר הנגד
ועתה (ד) פירמיל והוא
יבט נפש שצריך נוסק"א
שמתנה נה פחותה
פי האלק (שבוטות ו').
וקיימו חכמים את
דבריה. אם מתנה שכן
מנע בלא שיר היטה.
איכה לומר מדמה ר"א
במטה מתנה מיהא בלא
צני קנין והוא דמית
דלא לא מביע ללוקמין
מעשה דמי וכל במטה
מתנה מיהא. ואם מתנה
שכן מנע מתנה במטה
ומביע לן ללוקמין במטה
מתנה מיהא כדלוקמין
לעיל (י"ב קנא): דהא
מתנה שכן מנע מתנה
טלי עמלח מדיח בלא
מקניה במטה וא"כ ע"כ
פלי ר"א אפילו במטה
מתנה מיהא (ושב"ט ג' ב'
טו:). בני רובל חקריה
אמם. אך מבטל ר"א
מני רובל דרשעים היו
והוא שמתנה חסם
דמפתח עמלח בנמל
וקנא הוא דקנסת רבנן
לקיים מתנה חסם לבתה
בל קנין (וש"ס).

תוספות ר"ד

המביא גט ממדינת הים
ואמר בפני נכתב אבל לא
בפני נחתם בפני נחתם
אבל לא בפני נכתב בפני
נכתב כולו ובפני נחתם
חציו בפני נכתב חציו
ובפני נחתם כולו פסול
א' אומר בפני נכתב וא'
אומר בפני נחתם פסול
שנים אומרים בפנינו נכתב
וא' אומר בפני נחתם
פסול ור' יהודה מכשיר א'
אומר בפני נכתב ושנים
אומרים בפנינו נחתם כשר
כר. א' מן העדים אומר
בפני נכתב וא' אומר בפני
נחתם פסול או כשהגט
יוצא פתחת ידי האחר

שהוא פסול ואין חבירו שליח בהבאתו מ"ה פסול דלשליח מצריכים רבנן למימר לחוריהו ולמאן דמוקי לה בגמ' כששניהם
שלושים אפ"ה פסול דכיון דהוא דאיכא אחתים ואיהו לא קמסחיד אכתיבה אתי לאיחלוףי בקיום שטרות דעלמא בע"א
דאמרו בשמעתא קמא דפ"ק. שנים אומרים בפנינו נכתב ושלישי אומר בפני נחתם נמי פסול משום האי טעמא גופיה ור'
יהודה מכשיר דכיון דמצריכיהו נמי אכתיבה או הוא או אחר תו לא אתי לאיחלוףי. ובגמ' אמרין דחלוףי היה ר' יהודה אף

כבינה. נוסק"א בלע"ז: וסוף
על שם שששין מניין
קנין מתנה לחבר הנגד
ועתה (ד) פירמיל והוא
יבט נפש שצריך נוסק"א
שמתנה נה פחותה
פי האלק (שבוטות ו').
וקיימו חכמים את
דבריה. אם מתנה שכן
מנע בלא שיר היטה.
איכה לומר מדמה ר"א
במטה מתנה מיהא בלא
צני קנין והוא דמית
דלא לא מביע ללוקמין
מעשה דמי וכל במטה
מתנה מיהא. ואם מתנה
שכן מנע מתנה במטה
ומביע לן ללוקמין במטה
מתנה מיהא כדלוקמין
לעיל (י"ב קנא): דהא
מתנה שכן מנע מתנה
טלי עמלח מדיח בלא
מקניה במטה וא"כ ע"כ
פלי ר"א אפילו במטה
מתנה מיהא (ושב"ט ג' ב'
טו:). בני רובל חקריה
אמם. אך מבטל ר"א
מני רובל דרשעים היו
והוא שמתנה חסם
דמפתח עמלח בנמל
וקנא הוא דקנסת רבנן
לקיים מתנה חסם לבתה
בל קנין (וש"ס).

הדרן עלך המביא קמא

המביא. בפני נחתם חציו. אחד
מן העדים: א' אומר
בפני נכתב ואחד אומר כו' פסול.
א' כשהגט יוצא מתחת ידי האחד
שהוא מבטל ואין חבירו שליח בהבאתו
משום הכי פסול דלשליח מצריכים רבנן
לממירניהו לתרויהו. ולמאן דמוקי לה
בגמ' (י) בשניהם שלוחים אפ"ה
פסול כיון דהוא דאיכא אחתימה
ואיהו לא מסחיד אכתיבה אתי
לאיחלוףי בקיום שטרות דעלמא בעד
אחד כדלמאמר בפ"ק (לעיל דף ג'). שנים
אומרים בפנינו נכתב ואחד. שלישי
אומר כו' נמי פסול משום האי טעמא:
ור' יהודה מכשיר. דכיון דמזריקין
לאסחודי נמי אכתיבה או הוא או אחר
תו לא אתי לאיחלוףי. ובגמ' אמרין
דחלוףי היה ר' יהודה אף בראשונה
אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר
בפני נחתם: א' אומר בפני נכתב
ושנים אומרים בפנינו נחתם כשר.
בגמ' (ט) מפרש לה: גמ' שיעה אפ"ה.
שיעה ראשונה שבה שם האש והאשה
והזמן: אומר רב חסדא כו'. לאו
לפרושי מחני' אחא וללוקמין מחני'
ככהי אלא סברא דידיה מוסף ואמר
רבנא דאפי' שנים מן השוק מעדיין
העד השליח עליו פסול: קיום הגט.
היינו עדים המעדיין על חותם
העדים: סקנת חכמים. עדות השליח
סהמיניהו חכמים כשנים: מי איכא
מידי דאילו אומר חד כשר. אם
מזכיר כשר ואפילו לא אומר בפני נחתם דהכי אמרין
בפ"ק (לעיל דף ג') דכי אמר יודע אני נמי מהימן כשמעתא קמייתא:
הוא

ורבי יהודה הנשיא כו' בר"א והיבא דמת אמרין מצוה לקיים
כו'. פירוש איכה דמת נותן קודם שמת המקבל אצל דברי
שכן מנע כמסורין דמו אפילו מת מקבל ברישא כדפירשו לעיל:
א' דקאמר משמיה דנשיא. לפי שלא מצאו שהיה נשיא קצני
שמה חסר התנא מדבריו והיה לו
לשנות אמר ר"ש הנשיא אומר ופשיע
מרז יוסף ודחי עדיין מבני הנשיא
אומר או דקאמר משמיה דנשיא
דשמה לישנא דכריתא נקט רב
יוסף ומצאו שהתנא שונה בענין זה
בפ"ק (דף לט: ר') יעקב משלם חצי
מק ופריך ר' יעקב מאי עבדימיה:

המביא גט ממדינת הים ואמר בפני נכתב

אבל לא בפני נחתם בפני נחתם
אבל לא בפני נכתב בפני נכתב כולו ובפני
נחתם חציו בפני נכתב חציו ובפני נחתם כולו
פסול יאחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני
נחתם פסול שנים אומרים בפנינו נכתב ואחד
אומר בפני נחתם פסול ור' יהודה מכשיר
יאחד אומר בפני נכתב ושנים אומרים בפנינו
נחתם כשר: גמ' הא תו ל"ל הא תנא ליה
חדא זימנא המביא גט ממדינת הים צריך
שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם אי מההיא
הוא אמנא צריך ואי לא אמר כשר קמ"ל:
בפני נכתב חציו ובפני נחתם כולו פסול:
הי חציו אלימא חציו ראשון והאמר ר"א
אפילו לא כתב בו אלא שיטה אחת לשמה
ישוב אינו צריך אלא אמר רב אשי יחציו
אחרון: בפני נכתב כולו ובפני נחתם חציו
פסול: אמר רב חסדא ואפילו שנים מעידים
על חתימת יד שני פסול מאי טעמא או כולו
בקיום הגט או כולו בתקנת חכמים מתקיף לה
רבא ימי איכא מידי דאילו אמר חד כשר
השתא דאיכא תרי פסול אלא אמר רבא אפי'
הוא

מסיק איהו לכוליה דיבורא ואומר גס בפני נחתם כשר וכי
איכא אחר כהדיה ומעדין שמכרין החתימה נמי אין לפסולו
דלא גרע אותו עדות משאם היה אומר עצמו בפני נחתם:
אני

ובין שלא קיים כל החתימה פסול דכיון דלא שכיחי שירתא חיישין דלמא אתי בעל ומערער ותנא גס בטל ובניה ממדינת
הלכך לא תנישא בו: אמר רב חסדא ואפי' שנים מעידים על חתימת יד שני פסול מ"ט או כולו בקיום הגט או כולו בתקנת
חכמים פי' הא' נתקיים בשני עדים כדרך קיום שטרות והנה האחד נתקיים בעדות השליח שהוא תקין חכמים הדימה כבי
תרי ובענין או כולו בתקין חכמים או כולו בקיום שטרות: מתקיף (לה) רבא ופי' איכא מידי דאילו אמר חד כשר והשתא

נכתב ואחד אומר כו' פסול.
א' כשהגט יוצא מתחת ידי האחד
שהוא מבטל ואין חבירו שליח בהבאתו
משום הכי פסול דלשליח מצריכים רבנן
לממירניהו לתרויהו. ולמאן דמוקי לה
בגמ' (י) בשניהם שלוחים אפ"ה
פסול כיון דהוא דאיכא אחתימה
ואיהו לא מסחיד אכתיבה אתי
לאיחלוףי בקיום שטרות דעלמא בעד
אחד כדלמאמר בפ"ק (לעיל דף ג'). שנים
אומרים בפנינו נכתב ואחד. שלישי
אומר כו' נמי פסול משום האי טעמא:
ור' יהודה מכשיר. דכיון דמזריקין
לאסחודי נמי אכתיבה או הוא או אחר
תו לא אתי לאיחלוףי. ובגמ' אמרין
דחלוףי היה ר' יהודה אף בראשונה
אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר
בפני נחתם: א' אומר בפני נכתב
ושנים אומרים בפנינו נחתם כשר.
בגמ' (ט) מפרש לה: גמ' שיעה אפ"ה.
שיעה ראשונה שבה שם האש והאשה
והזמן: אומר רב חסדא כו'. לאו
לפרושי מחני' אחא וללוקמין מחני'
ככהי אלא סברא דידיה מוסף ואמר
רבנא דאפי' שנים מן השוק מעדיין
העד השליח עליו פסול: קיום הגט.
היינו עדים המעדיין על חותם
העדים: סקנת חכמים. עדות השליח
סהמיניהו חכמים כשנים: מי איכא
מידי דאילו אומר חד כשר. אם
מזכיר כשר ואפילו לא אומר בפני נחתם
דכיון דמזריקין לאסחודי נמי אכתיבה
או הוא או אחר תו לא אתי לאיחלוףי.
ובגמ' אמרין דחלוףי היה ר' יהודה אף

הדרן עלך המביא קמא

המביא. בפני נחתם חציו. אחד
מן העדים: א' אומר
בפני נכתב ואחד אומר כו' פסול.
א' כשהגט יוצא מתחת ידי האחד
שהוא מבטל ואין חבירו שליח בהבאתו
משום הכי פסול דלשליח מצריכים רבנן
לממירניהו לתרויהו. ולמאן דמוקי לה
בגמ' (י) בשניהם שלוחים אפ"ה
פסול כיון דהוא דאיכא אחתימה
ואיהו לא מסחיד אכתיבה אתי
לאיחלוףי בקיום שטרות דעלמא בעד
אחד כדלמאמר בפ"ק (לעיל דף ג'). שנים
אומרים בפנינו נכתב ואחד. שלישי
אומר כו' נמי פסול משום האי טעמא:
ור' יהודה מכשיר. דכיון דמזריקין
לאסחודי נמי אכתיבה או הוא או אחר
תו לא אתי לאיחלוףי. ובגמ' אמרין
דחלוףי היה ר' יהודה אף בראשונה
אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר
בפני נחתם: א' אומר בפני נכתב
ושנים אומרים בפנינו נחתם כשר.
בגמ' (ט) מפרש לה: גמ' שיעה אפ"ה.
שיעה ראשונה שבה שם האש והאשה
והזמן: אומר רב חסדא כו'. לאו
לפרושי מחני' אחא וללוקמין מחני'
ככהי אלא סברא דידיה מוסף ואמר
רבנא דאפי' שנים מן השוק מעדיין
העד השליח עליו פסול: קיום הגט.
היינו עדים המעדיין על חותם
העדים: סקנת חכמים. עדות השליח
סהמיניהו חכמים כשנים: מי איכא
מידי דאילו אומר חד כשר. אם
מזכיר כשר ואפילו לא אומר בפני נחתם
דכיון דמזריקין לאסחודי נמי אכתיבה
או הוא או אחר תו לא אתי לאיחלוףי.
ובגמ' אמרין דחלוףי היה ר' יהודה אף

ובין שלא קיים כל החתימה פסול דכיון דלא שכיחי שירתא חיישין דלמא אתי בעל ומערער ותנא גס בטל ובניה ממדינת
הלכך לא תנישא בו: אמר רב חסדא ואפי' שנים מעידים על חתימת יד שני פסול מ"ט או כולו בקיום הגט או כולו בתקנת
חכמים פי' הא' נתקיים בשני עדים כדרך קיום שטרות והנה האחד נתקיים בעדות השליח שהוא תקין חכמים הדימה כבי
תרי ובענין או כולו בתקין חכמים או כולו בקיום שטרות: מתקיף (לה) רבא ופי' איכא מידי דאילו אמר חד כשר והשתא

צנא א מיי פיד מל'
ומיה ה' ה טושיע
ח"מ פ' רננ ענין ב:
א ב מיי פ"ו מלמסת
גיוסין ה' י' פמנ
עשין נ טושיע איהע פ'
קמנ פני טו:
ב ג מיי שם ה' טו
טושיע שם פני י'
ג ד ה מיי שם ה' י'
טושיע שם פני טו:
ד ו מיי שם ה' י'
טושיע שם פני טו:

גליון הש"ס

גמ' איבעיא לוי רש
הנשיא. ע' בלך שם פ"ג:
להריות דף י' ר' דיה
כנו ע"ג:

לעיו רש"י

נושק"א. סיכה. מבכנה.

תוספות ר"ד (המשך)

בראשונה פי' הא' אומר
בפני נכתב וא' אומר בפני
נחתם כשר ובגמ' פירוש
הא' תו למת לי הא תנא
ליה חדא זימנא המביא גט
פסול דהם צריך שיאמר
בפני נכתב ובפני נחתם אי
מההיא הוה אמנא צריך
שאין עדים מצויין לקיימו
ולשמה לא חיישין ולכן
תקנו שיאמר בפני נחתם
כדי לקיים החתימה דאי
אתי בעל לבסוף ומערער
שלא בתבירו אינו ימוציף
הוא לא משגחין ביה הא
אמין לציל דצריך שיאמר
גס בפני נכתב ומעיד
על כל הכתיבה שנכתב
לשמה גיורא דלמא אתי
לאיחלוףי בקיום שטרות
בעלמא וכל קיום שטרות
חרי אבל היכא דלא
חייז גס על הכתיבה לא
הימנה רבנן כבי חרי
ומ"ה פסול אם לא העיד
בין על הכתיבה בין על
החתימה: בפני נכתב כולו
ובפני נחתם חציו בפני
נכתב חציו וכו' הי חציו
אלימא חציו ראשון והא
א"ר אלימא אפילו לא
כתב בו אלא שיטה א'
לשמה שוב אינו צריך פי'
שיטה ראשונה שיש שם
האש והאשה והזמן אלא
אמר רב אשי חציו אחרון:
בפני נכתב כולו ובפני
נחתם חציו פסול פי' ע"א

ובין שלא קיים כל החתימה פסול דכיון דלא שכיחי שירתא חיישין דלמא אתי בעל ומערער ותנא גס בטל ובניה ממדינת
הלכך לא תנישא בו: אמר רב חסדא ואפי' שנים מעידים על חתימת יד שני פסול מ"ט או כולו בקיום הגט או כולו בתקנת
חכמים פי' הא' נתקיים בשני עדים כדרך קיום שטרות והנה האחד נתקיים בעדות השליח שהוא תקין חכמים הדימה כבי
תרי ובענין או כולו בתקין חכמים או כולו בקיום שטרות: מתקיף (לה) רבא ופי' איכא מידי דאילו אמר חד כשר והשתא

(א) (אורחות נ. וס"ג)
 (ב) (עירובין נב. ג) (ג) סס.
 (ד) נזיר לת. דים פ"א מ"א
 (ה) וילין ק. ע"ט. (ס) (לג)
 (ו) ש"י ז"ל והוציא אכל
 (ז) גר"מ שפיר גרסין
 (ח) התנן דכן נעל ידו אחת
 (ט) שטפיפה אחת כ"י היא
 (י) שנה א פ"ב ידיים, (י) דים
 (יא) פ"ב מ"א, (י) (ידו רש"ע).

(א) תר"ה גידוד כו' אם
יהיה חרץ. ג"כ עי' טובה ד
ג"כ תד"ה פחות שהאריכו
בזה:

יידוד חמשה ומחציה
חמשה. חזר שקרקעיה
צוה חמשה טפחים
הוקפו על אותה גובה
מחצה חמשה (מרבוי צוה)
הרביעית גוטלין לידים
לאחד ואפילו לשנים.
לית צוה כזו
לשני הוול
ביעית
לחשון הוה צוה כזו
שעור נטילה (נוד לח).

[illegible][illegible][illegible]

דא איז א משקה טופת וכי

כ"ב. לרדי לעולם צפני נחתם חזוי
 ושמעיען דקדקני דלא קמסיד איניס
 ודאי אי תנייה צרישא תו לא אינטערק
 ודאף וו דהאי קא מסיד אכולה כמינה
 עמוק עשרה לרה"י ואם היה חרץ
 בקיום הגט כו' נקט גמי הא: דקא
 מיס: ואפי' לשנים. כיון דמעיקרא
 לא לחד: הנוטל ידו אחס. מן הכלי
 הוי מצות נטילה ונטל חזי השעור
 ראשון לגמרי דעדיין משקה שופח:
 הנזק

מרי דבי ר' ינאי אין ידים טהורות לחצאין. לא צרי

זו צפני נחמס חזיו פסו
לה לדידי אלא היא גופה הו
חחס מינה שמעינן דכ"ס
כא סהדומא לדריך חזיו אל
ינ מחינה גבוהה עשרה
ו. ויזירי דאיירי לעיל באו
יעים. כלי מחזיק רביעית
דמשי תדא ידיה. והדר
פלגא פלגא ידיה. עד הפ
ועל חזיו השני לא יגב

בשטיפה במ' סאה ידיו טהורות דכל ח
אלא דקמשי פלגא פלגא ידיה (על) כ
(ס"א איננו) וחזר ונטל חצי האחר ה

מילתא דרבותא וקאמר הכי לא זו בלבד דלא אסהיד כלל אלא ד
דמתני' לא איירי לאשמעינן שום דבותא ואי הוה נחמין לרבותא הוי תנא
באידיך חזיו מידי ודקשיא לך אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני
למיתני הא אכל השתא דתנא הא ברישא מוסקי' ואומר ולא זו בלבד ד
והאי קמסהיד אכולה חמימה פסול: **גידור חמשה**. לענין שבת דר
עמוק חמשה והיקיפו מחינה חמשה: **אין מלטרפין**. להיות בתוכו רה
משו בי פרי מרביעית. והיינו לחלוצין לכלל חד פלגא שיעורא: **מה**
היה שיעורא וקאמו משירי טהרה הכי מפרש בכל הצער (וחוין קו
בזריקה עד ידיו) בתקין כמנים: **ואתם בשטיפה**. צנהר במ' פאה
תחילה וגבה וחזר ועל גלי האחר: **דאיכא משקה עומא**. כשחזר

נאמן על שני העדים אחד מן השוק עמו להעיד על א' מן העדים לא מעלה ולא מוריד ולא גזר האי אטו שטרות ועשה לו אם יצטרף עם אחד מן השוק רבא אלא אמר רב אשי אפי' אמר א' עד שני מסול מ"ט א' כולו כקיום לדעמא לא גזרינן בלחודיה ונתנו גם דברי רבא אלא אמר רב אשי אפי' אמר א' עד שני מסול מ"ט א' כולו כקיום שטרות או כולו כתקן חכמים פ' כיון שאין כאן ע"א אלא השליש לכדו אימתי הימננה רבנן כתי כבי בשמעדי על

(א) טהרה פ"ח מ"ט ע"ו
עב. (ב) חגיגה י"ט. מקוואות
פ"ו מ"ד. (ג) מ"ד מ"ו.
(ד) שם י"ג. י"ד. זמן פ"ה
מ"ב. (ה) נדרים כ"ג: ע"ש
[מקוואות פ"ג מ"ד].
(ו) פ"ה: הנהגה (ז) ו"ל
דמקנן. (ח) ודף י"ד.
(ט) ודף כ"ג: ו' ו"ל
ותנחם עליהם].

הנהגות הב"ח

(א) רש"י ד"ה אינו חיבור
וכי' לענין מקוואות בגון
שני:

מוסף רש"י

הנצוק. קלות חיבור הגט
למטעם למטה בדיקה
כמחז של גגן (ע"ו)
עב. והקטפרס. מים
הבאין למטעם למטה
דף מדרון של מל
גבוה וזקן (שם). ומשקף
טופח. ואין זו טופח
על מנת להטפח. שם
טופח בן ידיו ולא יעלה
כה משקף שיהיה להטפח
דבר אחר (שם). אינו
חיבור לא לטומאה.
אם משקין עולשין בן
ונגע טמא בחמתו. העניין
טהור. וכן לענין משקף
טופח. אטילו במקום חלק
משקף כחלק ומקווא ומשקף
טופח בחמתו ונגע טמא
במשקף. משקין שמתקן
ומתקן טהורין ואש"מ
שמתקנין לו (שם). ולא
לטהרה. נחמית שזין
בה ארבעים סאה ונזקק
או קטפרס או משקף
טופח מחזיר לנחמית זו
מקוה שלם. אינה חיבור
והטובל בנחמית לא עלתה
לו טהרה (שם). והשני
טמא. שהרי חסר השעור
מים שעל הראשון (חגיגה
י"ט). דבא ראשו ורובו.
לאחר שנגעל מטומאתו
במים שאובין. כי כיום.
וטהור גמור שנגעל על
ראשו כי' ושבתי יג"א.

הנצוק. קילות: והקטפרס. הר משופע שמדרונו ממודד הרבה:
אינו חיבור. לטומאה. כגון המערה כמלי טהור לכלי טמא ונזקק
לקלות מחבר משקף שני הכלים אינו חיבור לטמא משקין העליונים.
וכן הקטפרס אם העבירו דרך דף הנמוכים צמדין והמחממים
מחזירים לטומאה אין העליונים
טמאים. וכן אם הייתה עריבה ארוכה
ובשני ראשיה משקין אחד טמא ואחד
טהור ומשקה טופח מחזרין אין חיבור
לטמא לטהור. וכן לטהרה לענין
מקוואות (א) שני מקוואות שאין באחד
מיהן ארבעים סאה ונזקק וקטפרס
ומשקה טופח מחזרין אינו חיבור:
טופח להטפח. שם משקה הרבה
שם טפח זו יכול להטפח במקום
אחר: **חיבור.** לטומאה ולטהרה
וקס"ד דהוא הדין לנטילה דחשיב
כמחז דענין צדי הדדי: **דלמא.**
הא דקמני חיבור: **לענין מקוואות.**
קאמר ר' יהודה היא משום גוד אחיה
(דכתיב) כו'. ומיהו לענין נטילה
מנטיין אי הוה נטילה כמיקוה
לנזקין או לא ואין ראיה חיבור
מקוואות ראה לנזקין דאין לאו משום
חיבור מצדן לן: **מכוונות.** לא פחות
ולא יותר: **השני טמא.** שחקר המקוה
על ידי הראשון: **נוגעות במים.**
בשעת נטילה השני: **אף השני טהור.**
דמחזר דמחזרי מים שעל הראשון למי
המקוה דמו: **הבא ראשו ורובו.**
כשהוא טהור במים שאובים בתוך הכלי: **טמא.** לתרומה עד שיטבול
ומגירת שמונה עשר דבר היא. ובפ"ק דמסכת שבת (א) מפרש מ"ט
גזר עליה לפי שהיה להם מערות סרוחים לנטילה ולאחר נטילה
היו רוחצין בשאובין והתחילו לומר לא אלו מטהרין אלא אלו מטהרין
וגזרו עליהן ושוב גזרו על טהור שנגעל עליו שלשה לוגין מים שאובין
דאי לא הוה לא קיימא הא: **חזיו בציאה.** בתוך הכלי וחזיו בנפילה שנגעל
על חזי גופו שלשה לוגין: **בעל קרי חולה שו' טהור.** לדברי מורה
דעורא תיקן נטילה לבעלי קריין קודם שיעסקו בטהרה והקלו על החולה
בנחמית משע קבין אפי' שאובין במסכת ברכות (ט) אבל לטהרה ליתכן
במקדש צניין ארבעים סאה: **וחזיו בנפילה.** שנכנס חזיו לתוך המקוה
ועל חזיו נתן ט' קבין שאובין: **שזין הגט יולא מחמת ידי שניהם.**
שזין שניהם שזוחין בהנחתו דלא הוה שנים שהציאו גט אלא אחד הציאו
צריך המביא לומר בפני נכתב ובפני נחתם וזה לא אמר: **אבל הגט**
יולא. צ"ד: **מחמת ידי שניהם.** ששניהם אדוקין זו ושניהם שלוחין:
כשר

רוס בקליפת השום על רוחב כשפופרת הנוד היינו שמי אצבעות אם כן הא דקאמר עירוב מקוואות כשפופרת הנוד מלא נזק מים
בעינן ובאפין מלמעלה אין צריך אלא בקליפת השום כשפופרת ואי במים סגי בטופח להטפח אלא דנקב הוא דבעי' כשפופרת
כדפירש ר"ת אי' אין רוחב המים כשפופרת שמי אצבעות שהנקב עגול והוא זר מלמעלה כדאמר בשמי אצבעות חוזרות למקומן וגראה
דדוקא לר"י סגי בטופח להטפח אבל לרבנן צריך בקליפת השום כשפופרת שמי אצבעות ושכחול מפסיק צריך כשפופרת הנוד שיהא הנקב
מלא והיה דנזק לפי מאי דמסיק לענין מקוואות ור"י הוא מצי אחיה כרבנן דדוקא הוה דטופח להטפח חיבור אחיה כר"י אבל היה
דנזק וקטפרס דקמני זה דמשקה טופח אינו חיבור היינו אפי' טופח להטפח ועוד אומר ר"י דאפילו ר' יהודה לית ליה טופח להטפח
חיבור כרגליו נוגעות במים אלא מחמת גוד אחיה אלא בקרקע שזה דלא שייך גוד אחיה בשני קליפת השום ואחיה היה דנפלו זה לתוך
זה אפי' כר' יהודה דאריה המס ברשא ור"י אומר דהיה דהנצוק וקטפרס לא לענין חיבור מקוואות איירי אלא לענין השקה והשתא הוי
לטהרה דומיא דלטומאה וכן משמע מדקאמר דלמא לענין מקוואות ור' יהודה הוא משמע דעד השתא לא היה מוקי במקוואות ופשיט
דמשקה טופח אינו חיבור לענין השקה ה"ה לענין נטילה וקאמר לא צריכא דאיכא טופח להטפח ובעי הא דקמני דמשקה טופח אינו
חיבור לענין השקה אי מיירי בטופח שלא להטפח או אפי' בטופח להטפח וקאמר הא נמי מנינא דהוי חיבור ודמי הא דמנינא דטופח
להטפח דלמא לענין מקוואות ור' יהודה היא מטעם גוד אחיה אלא לענין השקה אימא דלא הוי חיבור אפי' לר' יהודה כמו במקוה
בקרקע שזה דליכא גוד אחיה והשתא היה דחגיגה לא קשה מידי ומנינא למימר לכ"ע מטבילין בתחמונה אפי' ליכא באלמנעית מ' ונקיט
באלמנעית מ' לאשמעינן דאפ"ה קמני בציפא בתוספתא וכתמים אומרים אין מטבילין אלא באלמנעית ואע"פ שם מ' באלמנעית אפי' אין
מטבילין בתחמונה וכל שכן בעליה אי נמי קא משמע לן דלא גזרינן אלמנעית אטו אחריני אבל קשה למאי דצ"ד דטופח להטפח הוי
חיבור לענין השקה אלא מטעם טופח להטפח או מקילין יותר לענין השקה מלענין מקוואות דבמקוה לא הוי חיבור ונזקק וקטפרס הוי אפכא
דבהשקה לא הוי חיבור ולענין מקוה הוי חיבור: **הבא ראשו ורובו במים שאובין וטהור שנגעל בו.** הכי גרסינן בפרק קמא דשבת
(דף יג.) דעל טבול יוס דוקא גזרו בציאה וכל שכן בנפילה אבל טהור דוקא בנפילה וטעמא אר"י דהחמירו בנפילה משום שמעשה
כן היה כדאמר התם והיו (מעבירים על גביה) שלשה לוגין מים שאובין: **(ועי' חזק' שם יג: ד"ה וטהור): אבל גט יוצא מתחת ידי**
שניהם כשר. מה שפירשם שניהם אדוקין זו לאו דוקא שאין צריך שיהיו ממש שניהם אדוקים ואחזים בגט אלא שניהם
אומרים שנגעל עשה שניהם שלוחין על כך ואמר להם שנים הולכין גט לאשתי ונתנו האחד במעמד חצירו כדאמרין בפרק התקבל
(לקמן דף סז.) כוללם הולכין אחד מוליד במעמד כולם ואם האחד שליח והשני מעיד שזכינו נתן הבעל את הגט לחצירו להוליד
לאשתו לרצא כשר דמה אם יאמרו בפנינו גירשה אבל לרבה אפי' לאחר שלמדו אין להכשיר כיון שאין שניהם שלוחים דדוקא בשניהם
שלוחים אמרינן בפרק קמא (לעיל דף ה.) דכשר לרבה משום דבי תרי דמימי גיטא מילתא דלא שכיחא היא אבל כה"ג לא:

הנצוק והקטפרס ומשקה טופח אינו חיבור לא לטומאה ולא
לטהרה. פי' כקונטרס אינו חיבור לטהרה לענין שמי
מקוואות שאין באחד מהן מ' סאה ונזקק וקטפרס ומשקה טופח
מחזרין אינו חיבור וקשה לר"ת דעד כאן לא נחלקו ר' מאיר ורבי
יהודה בפרק אין דורשין (חגיגה י"ט).

גבי ג' גוממיות העליונה עשרים
והתחתונה עשרים ובאלמנעית ארבעים
ומדלית של גשמים עוברת ביניהם
אלא בטבול בעליה אי אמרינן גוד
אסיק אבל בתחמונה וכלהו מודו
דעלמה לו נטילה דאמרין גוד אחיה
אלמא קטפרס חיבור והכא משמע
דאינו חיבור כלל ואומר ר"ת דהכא
מיירי דוקא בשמי גוממיות שבו
עשרים וצו עשרים דליכא מקוה
שלא באחד בפני עצמה דלא הוי
חיבור ואין מטבילין אפילו בתחמונה
אבל התם דאיכא באלמנעית מקוה
שלא לכ"ע מטבילין בתחמונה
ובעליה פלגי דדוקא נקט אלמנעית
אבל שמי גוממיות שאין צדום אחת
מקוה שלא לכ"ע אין מטבילין אף
בתחמונה עוד הקשה דהכא קאמר
דקטפרס לא הוי חיבור ובסמוך קאמר
רבי יהודה אם היו רגליו של ראשון
נוגעות במים אף השני טהור והך
דנצוק ר' יהודה היא דהא מסקינן
לענין מקוואות ורבי יהודה היא ואומר
ר"ת דכיון שהמים שעל הראשון סופן

ליפול ולירד למקוה הוי קטפרס חיבור ומיהו נזקק גרוע מקטפרס לפי
שהקילות של הנצוק עומד בארץ ולא הוי חיבור אפי' סופו ליפול
דמשמע בפרק בתרא דע"ו (דף עב.) והא דדייק התם
גבי כותי דלמא ידיה אצת גישתא ואסריה רבא לכולי חמרא
שמע מיהו נזקק חיבור אע"ג דהתם הוי קטפרס דייק שפיר דנצוק
הוי חיבור דכיון דמה שנגעל בו הכותי דהיינו בקצה העליון דאין
סופו ליפול בתוך חצית כיון שראשו אחד מונח על גישתא ולהכי
לא עדיף מנצוק עוד הקשה דהכא משמע דכפ"ק להטפח הוי
חיבור ובפ"ו דמקוואות (משה ז) תנן ומימי לה כפ"ק דיבמות (טו).
ובפרק שלישי דחגיגה (דף כא:) עירוב מקוואות כשפופרת הנוד
בעוביה ובחללה כשמי אצבעות חוזרות למקומן ואור"ת דנקב בעינן
כשפופרת הנוד אבל מים סגי בטופח להטפח ואין נראה לר"י דתנן
במסכת מקוואות פ"ו (משה ט) כחל שזין שמי מקוואות שנסדק לשמי
מטערף לערב אין מטערף עד שיהא במקום אחד כשפופרת הנוד
ר' יהודה אומר חילוף הדברים נפרצו מלמעלה זה לתוך זה על

רוס בקליפת השום על רוחב כשפופרת הנוד היינו שמי אצבעות אם כן הא דקאמר עירוב מקוואות כשפופרת הנוד מלא נזק מים
בעינן ובאפין מלמעלה אין צריך אלא בקליפת השום כשפופרת ואי במים סגי בטופח להטפח אלא דנקב הוא דבעי' כשפופרת
כדפירש ר"ת אי' אין רוחב המים כשפופרת שמי אצבעות שהנקב עגול והוא זר מלמעלה כדאמר בשמי אצבעות חוזרות למקומן וגראה
דדוקא לר"י סגי בטופח להטפח אבל לרבנן צריך בקליפת השום כשפופרת שמי אצבעות ושכחול מפסיק צריך כשפופרת הנוד שיהא הנקב
מלא והיה דנזק לפי מאי דמסיק לענין מקוואות ור"י הוא מצי אחיה כרבנן דדוקא הוה דטופח להטפח חיבור אחיה כר"י אבל היה
דנזק וקטפרס דקמני זה דמשקה טופח אינו חיבור היינו אפי' טופח להטפח ועוד אומר ר"י דאפילו ר' יהודה לית ליה טופח להטפח
חיבור כרגליו נוגעות במים אלא מחמת גוד אחיה אלא בקרקע שזה דלא שייך גוד אחיה בשני קליפת השום ואחיה היה דנפלו זה לתוך
זה אפי' כר' יהודה דאריה המס ברשא ור"י אומר דהיה דהנצוק וקטפרס לא לענין חיבור מקוואות איירי אלא לענין השקה והשתא הוי
לטהרה דומיא דלטומאה וכן משמע מדקאמר דלמא לענין מקוואות ור' יהודה הוא משמע דעד השתא לא היה מוקי במקוואות ופשיט
דמשקה טופח אינו חיבור לענין השקה ה"ה לענין נטילה וקאמר לא צריכא דאיכא טופח להטפח ובעי הא דקמני דמשקה טופח אינו
חיבור לענין השקה אי מיירי בטופח שלא להטפח או אפי' בטופח להטפח וקאמר הא נמי מנינא דהוי חיבור ודמי הא דמנינא דטופח
להטפח דלמא לענין מקוואות ור' יהודה היא מטעם גוד אחיה אלא לענין השקה אימא דלא הוי חיבור אפי' לר' יהודה כמו במקוה
בקרקע שזה דליכא גוד אחיה והשתא היה דחגיגה לא קשה מידי ומנינא למימר לכ"ע מטבילין בתחמונה אפי' ליכא באלמנעית מ' ונקיט
באלמנעית מ' לאשמעינן דאפ"ה קמני בציפא בתוספתא וכתמים אומרים אין מטבילין אלא באלמנעית ואע"פ שם מ' באלמנעית אפי' אין
מטבילין בתחמונה וכל שכן בעליה אי נמי קא משמע לן דלא גזרינן אלמנעית אטו אחריני אבל קשה למאי דצ"ד דטופח להטפח הוי
חיבור לענין השקה אלא מטעם טופח להטפח או מקילין יותר לענין השקה מלענין מקוואות דבמקוה לא הוי חיבור ונזקק וקטפרס הוי אפכא
דבהשקה לא הוי חיבור ולענין מקוה הוי חיבור: **הבא ראשו ורובו במים שאובין וטהור שנגעל בו.** הכי גרסינן בפרק קמא דשבת
(דף יג.) דעל טבול יוס דוקא גזרו בציאה וכל שכן בנפילה אבל טהור דוקא בנפילה וטעמא אר"י דהחמירו בנפילה משום שמעשה
כן היה כדאמר התם והיו (מעבירים על גביה) שלשה לוגין מים שאובין: **(ועי' חזק' שם יג: ד"ה וטהור): אבל גט יוצא מתחת ידי**
שניהם כשר. מה שפירשם שניהם אדוקין זו לאו דוקא שאין צריך שיהיו ממש שניהם אדוקים ואחזים בגט אלא שניהם
אומרים שנגעל עשה שניהם שלוחין על כך ואמר להם שנים הולכין גט לאשתי ונתנו האחד במעמד חצירו כדאמרין בפרק התקבל
(לקמן דף סז.) כוללם הולכין אחד מוליד במעמד כולם ואם האחד שליח והשני מעיד שזכינו נתן הבעל את הגט לחצירו להוליד
לאשתו לרצא כשר דמה אם יאמרו בפנינו גירשה אבל לרבה אפי' לאחר שלמדו אין להכשיר כיון שאין שניהם שלוחים דדוקא בשניהם
שלוחים אמרינן בפרק קמא (לעיל דף ה.) דכשר לרבה משום דבי תרי דמימי גיטא מילתא דלא שכיחא היא אבל כה"ג לא:

א מ"י פ"ו מהלכות
טומאות אונקין הלכה א'
הלכה א':
א ב מ"י פ"ה מהלכות
מקוואות הלכה א' סג
ענין עו טו"ע א"ח סימן
קסב סעיף ג':
ג ב מ"י שם פ"ח הלכ'
יב סג שם טו"ע
י"ד סימן לא סעיף כב:
יג ד מ"י פ"ט מהלכות
שאל אבות הטומאות
הלכה א':
יד ה מ"י שם הלכה ג':
טו ר מ"י פ"ו מהלכות
גיטין הלכה יד עו
סג ענין נ טו"ע א"ח
סימן קסב סעיף יח:

תוספות ר"ד

איכא משקה טופח
מאי הוי ודחזין הנצוק
והקטפרס ומשקה טופח
אינו חיבור לא לטומאה
ולא לטהרה: לא צריכא
דיכא טופח ע"מ
להטפח ולא איפשיט: א'
אומר בפני נכתב וא' אומר
בפני נחתם פסול פי' שרר
לא קיים כל החתימה:
אמר [רב] שמואל בר
יהודה אומר רבי יוחנן ל"ש
אלא שאין הגט יוצא מתחת
ידי שניהם אבל אם הגט
יוצא מתחת ידי שניהם

מזל א ח"י פ"ז מהל'
 גירושין הלכה ד מו
 סמג עשין נ טוש"ע אה"ע
 סימן קמב סעיף יח יט:

תוספות רי"ד

אפילו לא חזר וזו צפני נכתב וזה
צפני נחתם כשר כיון שאומרים שהבעל
שלםס דמה אילו יאמרו צפנינו גירשה
וא"ת ולרצא נמי דלמנא בעלמא לריצין
והכל דכשר משום דחד מינייהו מקשיד
אכתיבה וחד אחתימה ואין לומר
לכיון דלא מקשיד אכוליה מילתא לא
דייק דהא מן אחד אומר צפני
נכתב ושנים אומרים צפנינו נחתם
כשר אלמא מהימן חד אע"ג דלא
מקשיד אלא אכתיבה להודא ולא
אמרין דלא דייק וי"ל דאס איתא
לדריצין בעלמא גס כאלן לא היה
מועיל דכיון שאין כאלן אלא אחד
שעמיד על החתימה לבד חמי לאחלופי
צקיום שטרות דעלמא אע"ג דלדיך
מעיל על הכתיבה מאחר דהאי
דמקשיד אחתימה לא מקשיד אכתיבה
דרצבה נמי אית ליה טעמא דלאחלופי
לכיון דכשר תקני צפני נכתב משום
לשמה דקדנ נמי לדיך אחד משום
אחלופי דפרשיש' לעיל בפ"ק (דף ה.)
אע"פ שציון שהם שנים אין לריצין
להעיד משום קיום אלא משום לשמה
מ"מ כיון לדיך מיהא עדות משום
לשמה יסבדו העולם עדותו זה משום
קיום הוא וחמי לאחלופי משום קיום
שטרות דעלמא: **הא גט יוצא**
מתחת ידי שניהם מבשרי רבנן.
מדקדק כן לפי שרואה לישאל ובי אין
גט יוצא כו' במאי דפליגי דבגט יוצא
מתחת ידי שניהם ויחא ליה דפליגי
כמו שמפרש גלשון שני ובלשון שני
איפסא ויחא ליה טפי דפליגי בצאן
גט יוצא כו' כמו שמפרש כאלן גלשון
ראשון וטעין קוג"ו וזו אכל גללו
טרקוט (וחולי דמ.) גבי וילד טרפה:
אלמא קסבר צריצין כו' היינו
נרצב דפרישנו: במאי פציי.
וא"ת ולימא דפליגי באחלופי כמו
ללשון ראשון ואומר ר"י דבשלמא
לינשא קמא איתא ללמיר דטעמא
דריש יהודה מיהא דלא חייס לאחלופי
(א) כיון דלזין גט יוצא אלא מתחת יד
עד החתימה מוכחא מילתא משום
דעד חתימה נאמן ביחודי לפי שהוא
שליח הבגט דממלכתין אכתיבה תרי
משום דלא הוו שלוחים אבל להאי
לישנא דמוקי לה בגט יוצא מתחת יד
שניהם איכא למיחס דאחלופי דהשתא
אין כאלן הוכחה כיון דעד המעשר זה
החתימה ישנו נמי שליח הגט:

יִמָּר סֵבֶר לִפִּי שֶׁאֵין עֲדִים מִצִּוִּין

כִּי־יִמּוּם. הַשָּׁמַיִם הוּא מֵאֵל
נִרְשָׁא: וְרַבָּה אִמֶּר כִּי רַבּוּלֵי
שְׁנוּי דְרַבָּה כְּלִישָׁנָא קַמָּא לְדַלִּידֵיהּ
נִרְכִּין מִשּׁוּם דְּלֹא שְׂמִיחָא דְחָא
מִרְ אִבְרָם אִם גּוֹרִינִן. פִּי
יַחְזוֹר דְּבַר לְקַלְקוּלֵיהּ דִּי מִרְ דִּרְ
לֹא גּוֹרֵי צִיָּה בְּרַנָּן וּבְחֻסֵּם פִּירֵם כֵּן דְּאִפְ
לְמַעוּטֵיהּ בְּפִי נַחֲסֵם אֲזַל לֹא בְּפִי נַחֲסֵם

ציריבין ב'ו'. פי' בקונטרס
יין לקיימו ונראה דאפילו
אל דלאחר שלמדו צבי תרי
ילו אצל מאן דסבד שנים

כשר אלמא קסבר שנים שהביאו גט ממדינת
הים אין צריכין שיאמרו בפנינו נכתב
ובפנינו נחתם אמר ליה ^אאביי אלא מעתה
סיפא דקתני שנים אומרים בפנינו נכתב
ואחד אומר בפני נחתם פסול ורבי יהודה
מכשיר טעמא דאין הגט יוצא מתחת ידי
השניים הא גט יוצא מתחת ידי שניהם
מכשירי רבנן אמר ליה ^אאין וכי אין גט
יוצא מתחת ידי שניהם במאי פלגי מר
סבר גזרינן דלמא ^אאתיא לאיחלופי בקיום
שטרות דעלמא בעד אחד ומר סבר לא
גזרינן לישנא אחרנא אמרי לה אמר רב
שמואל בר יהודה אמר רבי יוחנן אפי' גט
יוצא מתחת ידי שניהם פסול אלמא קסבר
שנים שהביאו גט ממדינת הים צריכין
שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם אמר
ליה ^אאביי אלא מעתה סיפא דקתני שנים
אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפני נחתם
פסול ור' יהודה מכשיר אפילו גט יוצא
מתחת ידי שניהם פסלי רבנן אמר ליה אין
במאי קא מיפלגי מר סבר ^אלפי שאין
בצקאין לשמה ומר סבר לפי ^אשאין עדים
ממצוין לקיימו לימא דרבה ורבא תנאי היא
לא רבא מותרין כלישנא קמא ורבא אמר
לך דכולי עלמא בעינן לשמה והכא במאי
עסקינן ^אלאחר שלמרו ובגזירה שמא יחזור
הדבר לקלקולו קמפלגי דמר סבר גזרינן
ומר סבר לא גזרינן וליפלוג נמי רבי יהודה
בברישא הא אתמר עלה אמר עולא חלוק
היה רבי יהודה אף בראשונה מתיב רב
אושעיא לעולא רבי יהודה מכשיר כזו ולא
באחרת מאי לאו למעוטי אחד אומר בפני
נכתב ואחד אומר בפני נחתם לא למעוטי
בפני נחתם אבל לא בפני נכתב סלקא
דעתך אמינא הואיל ולא גזר רבי יהודה
גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו דלמא
אתי לאחלופי בקיום שטרות דעלמא בעד
אחד נמי לא גזר קא משמע לן אתמר נמי
אמר רב יהודה שנים שהביאו גט ממדינת
הים באנו למחלוקת רבי יהודה ורבנן רבה
בר בר חנה חלש עול לגביה רב יהודה
^אורבה לשיולי ביה בעו מיניה ^אשנים
שהביאו גט ממדינת הים צריכין שיאמרו
בפנינו נכתב ובפנינו נחתם או אין צריכין
אמר להם אין צריכין מה אילו יאמרו בפנינו
גדרשה מי לא מהימני אדהכי יאמר ההוא
חברא

איכא דשנים הם ורבין דפ
יהודה סבר לא גזרינן דה
בה רבין: ולפלוג נמי
בפני נכתב ואחד אומר ב

לדקיימו ליכא למיחש ולש
לא למעוטי בפני נחמס א
משום גזירה דלמא אחי
בתרא דרבי יוחנן דבגט
יהודה נמי לא מיסתבר לחלל

י' ללחד אלכרכו למימר תרוייהו דלא
אפ"ה כשר דקסנר שנים שהציאו גט
משום שאין עדים מצוין לקיימו והרי
כיון דסוף סוף שנים הן מה לי שניהם

שלוחים מה לי אחד מהם הרי עדים
מציין לקיימו לא פלוג רבנן בין בל
עם צבורת אנשים בלא יחיד דאין
מבחינן ויודק בבלה לזה מוכחא
מלתא ואם באת להכשיר את זה
יכשירו את זה אבל כששנים הביאוהו
מלתא דמוכחא ולא שיפחא היא ולא
אחמור ביה רבנן: **סיפא דקמינ.**
פלוגתא דר' יהודה ורבנן על דרביך
בשאין בזה וילא מחמת ידי שניהם
הוא דמי שניהם שלוחין מכשיר רבנן
ואע"ג דלמריה דידהו לא כלום היא
דהא שנים שהביאו גמ אין לריבין
לומר: **במאי פליגי.** והואיל ואחד
מביאו ויחא לא אמר בתקון כחמים
אמאי תמכשיר ר' יהודה: **ס"ח סבר.**

אף על פי שהגט יואל מתחמך עד
החתימה והשליח הימנוהו רבין כחרי
אפילו הכי כיון דלא אמר נמי בפני
נכתב פסול גזירה דלמא אתי לאחלוסי
כו' ורבי יהודה סבר. כיון דלארמייה
מרי אחריני צמהמו לאססודי אכתיבה

מו לא אתי לאחלופי: לריבין. ואלו
לא אמרו כמיקון חכמים דכיון דחד
הוא דאסהיד אחתימה אתי לאחלופי
הואיל ואיהו לא אמר אכתיבה: סיפא
דביתנו סלינחא גומא דומיא דרשב

דאסליבן גיט יואל מתחת ידי עדי פסלי דהא צריכן לומר והי לא כלום קאמרי דאזי גיט יואל מתחת ידי עדי הכתיבה האי דחתימה לאו כלום הוא שאינו שליט בדבר ואי מתחת יד אחד מאלו ועד דחתימה או שלשטן שלוחין צו כיון דחתימה חד הוא לאסקידי ואיחוי לא אמר אכתימה אחי לאחלו' צעמא: **בפאי פליגי**. לעומר:

יהודה אחאי חכמי: תנא קמא סבר
לפי שאין בקיאים לשמה. הלכך שנים
שהציאו גט צריכן לומר והני לא
כלום אמרו כדלמרחן: ורבי יהודה
סבר לפי שאין מצויין לקיימו. הלכך
שנים שהציאו גט אין צריכן לומר ולא
אמרו: ורבי חסדא הוציא חלף

הדאין גט יוצא מתחת ידי שניהם. דאי
שנים הביאורו דכולי עלמא כשר דאין
נאריבין לטעם לפי שאין עדים מזויין
והבא כשהביאו ח' אורו שהעיד על
ההתמימה וטעמא דר' יהודה כדאמרן

לעיל דכיון דליכא תרי אחריני
אכתיבה לא אחי לאחולופי: ורבה.
מוקי לה כלישנא צתרא ואמר לך
הכא דמכשיר רבי יהודה לאו משום
דשנים המציאין גט אין צריכין אללא
לאחר שלמדו עסקינן דלמאי ניוש לה

אִי לְשִׁמָּה הָאֵל אִיכָל אִי לְקִיּוּמָה הָאֵל
 גִּזְרֵי שְׁמָה יִסְוֹר דְּבַר לְקַלְקֻלּוֹ וּרְבִי
 דְּמִיּוּתִי גִיעַל לֹא שְׂכִיחָא וְלֹא גִזְרֵי
 בִּי יְהוּדָה בְּרִישָׁא. בָּאֶחָד אֲמַר
 נִחְסֵם כִּיּוֹן דְּיוֹנָא מִתַּחַת יְדֵי שְׁנֵיהֶם
 נָמִי הָאֵל לְתַדּוֹ וְלַקְלָקוּל לֹא חִיִּישׁ:
 לֹא צַנְי נִכְכָּה. דְּחַד הוּא וּפְסוּלִין
 אִיִּלּוּפִי הוּא: אֲמַר נָמִי. כְּלִשְׁנָא
 וְלֹא מִתַּחַת יְדֵי שְׁנֵיהֶם מִתְּלַקֵּת:
 חֲבַרָּה

זיין דלא גזר צתרי הוא הדין צמד:
הא

(א) [ז"ל רב אמי], (ב) [לעיל
(ג) [ז"ל רב אסי],
(ד) [לעיל ב:], (ה) [שם],
(ו) [שם ה:], (ז) ס"א ורבנן
וכ"ג הערוך, (ח) לעיל ה.

הגהות הב"ח

(א) תום' ד"כ במאי וכו'
דכיון דאין גט וכו' מוכחא
מילתא דהא דעד:

מוסף רש"י

[illegible]

כב א מ"י פ"א מהלכות
גירושין הלכה כו
סמג עשן נ טוש"ע אה"ע
סימו קכו סעיף א:
כב ב מ"י שם הלכה כו
סמג שם טוש"ע שם
סעיף ח:
כג ג ד מ"י שם טוש"ע
אה"ע שם סעיף י:

תוספות ר"ד

חתימה: ר"ל מ"ט
אמר ר' יוחנן אמר
כדי ונתן לך כסיתא דר'

יוחנן מ"ט אל אמר כר"ל
קסבר ר' יוחנן שי לבשל

ע"ש שעת (בבבב)
שי' והלכו ר'

נחמיה) הגט אל מהני דבי
אחתי למיטרי לקוחות

בבבב ליתוי' שרי איתל
מכאן כר"ל. לידה. ור'

כ"ט שעת חתימה אבדס
דקסבר א"ע פ"ה שאחר

לחתו לה ע"פ בחיובמי
וכן לה בפירות כשנתן

הכל ויכח למיטרי משעת
חתימה דאמרין שטרס

השירות ומקח ומכרס
לחתימה וכן לה

נמי אמרין גבי
היב' נמי אמרין גבי

אשה לגבי פירות
הולכין לקוח מורדס א"ל

קדמה כתיבה לחתימה
מקדס ופסול:

הוא איכא כשמעין ר"ל
דאיתרר מאיתרר צמיאין

לפירות ר' יוחנן אמר
משעת חתימה ר"ל אמר

משעת חתימה: איפוך.
ויאמר ר' יוחנן אמר

משעת חתימה וכו' וק"ל
ר"ל ר' יוחנן הלכה

כ"י יוחנן: א"ל אבי
יוסף ר' יוסף ג'

פסולין א"ל נשאת הלכה
מה הועיל חכמים

בתקונם אחי דלחתימה
א"ל תנשא פ' אחז מן

שי עלי ערס ואין בו זמן
כיון שאם נשאת חכמים

אחי דלחתימה לך
א"ל תנשא פ' אחז מן

שי עלי ערס ואין בו זמן
כיון שיך שאם נשאת

הזל כש פ' מה הועיל
הזון חכמים שהקניע

משום ב' אחיו א"ל
משום פירות ומזכר לך

אחי דלחתימה אל תנשא
וכינין שלחתימה אל

תנשא בו אל חתמי
סדרי אחי לחוש שמה

לחוש בבבב ר' בלא
ע"ס קדים הזון ויתפס

הדיקס ביתה וינשא ובה
לחתימה ז' ז' בבבב ר'

מכנין ביה דאמרין
לחתימה חתמי: כתבו:

גוייה לזמן דריה ויחיה
יחילה מאי א"ל רבא

ע"ס יחישין פ' רבא
בו זמן כדי שיחתמו בו

ע"ס ואח"כ יכין שטרס
לחתימה וכן לה

כשאר הדל כשר א"כ גט
כשאר הדל ויחפה על בל

אחיתור: האדור לבבא ל
יחישין נמי שרוא דמן

דל יזכר כ' חתמי דמן
לחפז עליה ריירא

לרבס ללחתימה עשה
כדי לחפז עליה א"ל

אדם עשה עמור רשע
וולא חתימה לחכי: כתב:

בו שבו שרש הדס עשה
מאי א"ל שר' פ' כתוב

ר' שרש חתמי שי גורל

א שביחא. פירוש ונות בעדים ובהתראה לא שמה אצל
לא צעי למימר דשום ונות לא שמה דהא ברש כתובות
מקנו שמה בחולה וישאם ציוס הרביעי שאם היה לו טענה
שיסכים לצית דין דהיינושין לאוקרורי דעה א ומסתברא
אזכא למיחש לשאם מזה

ונתן לא שכחא א' ורבי יוחנן מאי מעמא לא
אמר כריש לקיש קסבר יש לבעל פירות עד
שעת נתינה * בשלמא לריש לקיש משום הכי
קא מכשיר ר"ש אלא לרבי יוחנן מאי מעמא
דר"ש דמכשיר אמר לך רבי יוחנן אליבא דר"ש
לא קאמינא כי קאמינא אליבא דרבנן בשלמא
לרבי יוחנן היינו דאיכא בין רבי שמעון
לרבנן אלא לריש לקיש מאי איכא בין רבי
שמעון לרבנן פירי דמשעת כתיבה ועד שעת
דחתימה איכא בינייהו והא איפכא שמעינן
להו דאתמר מאימתי מוציאין לפירות רבי
יוחנן אמר משעת כתיבה וריש לקיש אמר
משעת נתינה איפוך אמר ליה אבוי לרב
יוסף ^(ג') גיטין פסולים ואם ניסת הולד כשר
ומה הועילו חכמים בתקנתן אהנו * דלכתחילה
לא תינשא גזירה לזמן ידידה ויהביה ניהלה
מאי אמר ליה לרמאי לא חיישינן כתוב בו
שבוע שנה חדש שבת מאי אמר ליה
יכשר ומה הועילו חכמים בתקנתן אהנו
לשבוע דקמיה ולשבוע דבתריה דאי לא
תימא הכי יומא גופיה מי ידע' אי מצפרא אי
מפניא אלא ליומא ידקמיה וליומא דבתריה
הכא נמי אהני לשבוע דקמיה ולשבוע
דבתריה אמר ליה רבינא לרבא כתביה
ואותביה

ס' אלא משמע דוקא בגט הנמא' דליתרע כנפילה הוא דלמך
ר'איה אימת מטא גיטא לידך אבל בכל גיטין אמרינן מסתמא
דשנכחב ונחסס נמסך ואומר ר"י דהכי פירשו עד שעת נחיה
דיש' לבעל פירות עד שעת נחיה לא הורירו לתקן זמן בגט
פירות דבזין צו זמן נמי תבין גיטא לבי' או לעדים ויחבבו
מאזותו יום נגדרשה וא"ת ור' יוחנן היאך כותבין גט לאיש
שאין אשתו עמו יחוש שמא יכתוב בזיון ולא יתן עד אשר
יבין "פס"ק דב"מ (דף יב:) גבי כותבין שטר ללוה אע"פ שאין מלוה
ל"ל דב"י כותבין שטר ללוה כדן משום דלמך דריוף כנפשה
יש לחוש שאמר זמן ימסור לו פירעון ויבטור לקוחות שנמסר
עמם כתיבה אבל גט לר"ך עדי מסירה ואפי' לר' מאיר [דאמר
דחתימה כרתין] אומר ר"ת דבעינן עדי מסירה דאין דבר
ה פחות משנים וגם מפרסמין להוציא קול שהיה פנויה וידעו
מ שלח נגדרשה מיום הכתיבה ויחבבו לה אייתי ר'איה אימת כו'
במשלים גט לאשתו דשמעין ליכא למיחש לרבי' יוחנן למידי
זוס פירות ולא משום שמא יחפה דכיון שרואים זמן הכתיבה
המסירה קלא אימ' ליה כדאמר בשמך אגבינן ממדינת
וא"ת נכתב ציום ונחסס בליה אמאי פסול הוא אימ' ליה קלא
נלא שייך למימר קלא אימ' ליה אלא כשמגרש ע"י שליח אלא
ציום ונחסס בליה יש לחוש שימסור לה בעצמו כנפשה לחפות

וזהו כי לא מצי לשנויי גבי כתביה וזאתיה וזכרתייה דקלא ח
ליחוש שמא תזנה ויתן לה זבננה כדי לחפות עליה וי"ל דמסתמא
גבי כתביה וזאתיה זכרתייה: **א"פ**. ריש לקיש אמר משמע
דאמר דפרק ד' אחין (וינחם לא) גבי מפני מה לא חתקין זמן בקידוין
מא חקי ומשני התם להללה דידה קאמי לא כמו שפירש א"ר זב
נן חתקין זמן ומצי להפשיט לא דמספיקא לא קטלינן לה השתא דלא
זבננה וזמן גוייה לזמן לא קטלינן לה דקאמר לה הוילין חזמנה
ומור ר"י דהכי פירשו התם להללה דידה קאמי הגט צא להלילה
צא האמת דאי מחקה ליה לא קטלינן לה הכא לחוצה דידה קאמי
י"ל ואצריה ב' הכא לא צעי לשנויי דאמי לקמייה דלחמיה
שחמתייה וזהמנייה כי הדדי יניחו להו ציומא גופא ח
יב רוא חלל דהרבייה חתמי שחא וחתה וחתה חתה שחא וחתה

הה פלומות של שבעה ולא פירש באיזה חדרש אי נמי בחדרש פלומי ולא פירש ש
אזכא ומן כל שהוא כשר ומה הועילו חכמים בתקנתם כיון שאינו מכונים
האני ליומא דמדינה וליומא דבבליה הכי נמי אחני לשבוע דמדינה ולשבוע דבבלי

נֹלָא שְׂמִיטָה. ולא חשו בה רבנן: **עד שעת נתינתה.** הלכך זמן כתיבתה גמול לא מהני מידי דכי אחיה למיטרף צעיר לאחיו סהדי חזימא ממטא גיטא לידה: **משום הכי מכשר ר' שמעון.** בגמ' מוקדם כדלחמר לקמיהן סבב ר' שמעון כיון שנתנו עיניו לגרשה שוב אין לו פירות הלכך לא אחיה למיטרף

לקוחות דפירות מיום כתיבה שפיר
 עבדה. וטעמא דרבנן לקמיה מפש:
אלא לרבי יוחנן. דלמר זמן משום
 בת אחותו איתקן: **מאי טעמא דרבי**
שמעון דמכשיר. הא זמני דנאי לאותו
 מיום ועודנה אשת איש דכל זמן שלא
 נחסם לא ניתן לה וכשמעידין על
 זנותה מוליה גיטא וכתוב צו (ואחותו
 יוס ואחותה גרושה הייתי: **אליבא**
דר' שמעון לא קאמינא. דלר"ש ודאי
 זמן ולו משום בת אחותו איתקן ואלו
 משום פירות: **אליבא דרבנן.** דמשום
 הכי פסלי רבנן דקא סברי זמן משום
 בת אחותו: **בשלמא לר' יוחנן.** דלמר
 רבנן משום בת אחותו ולר' שמעון
 משום פירות: **היינו דליבא בין רבי**
שמעון לרבנן. טעמא דפלוניגמיהו
 כהכי לרבנן פסול גט מוקדם משום
 בת אחותו ולר"ש כשר דקסבר זמן
 משום פירות איתקן והלכך גט מוקדם
 כשר דאי טרפא משעת כתיבה שפיר
 טרפא דהא נהי עיני לגרשה: **מאי**
איכא. כנאי פליגי ואמאי פסלי רבנן
 הא שפיר טרפא דהא להכי איתקן
 זמן: **עד שעת חתימה.** דלרבנן לא
 ציעא למיטרף אלא חתימה ואילין
 הלכך מוקדם פסול דחי מפקא לה
 אחיז למיטרף מיום כתיבה דלדרי
 צו ביזס נחסם: **שמעין להו.** לרבי

יִיחָזֵק וְיִרְשׁ נִקְמָה: ג' גִּיעִין פִּסּוּלִין. וְאַחַד מֵהֶם יֵשׁ עָלָיו עֵדִים וְאִין צו זְמַן וְזִמְנָן דָּאס יִסְתָּא הוּלֵד כֶּשֶׁר כִּיּוֹן דָּאִי עֵבֵד שְׂפִיר דְּמִי: מֵה הוּעִילוּ חֲכָמִים בְּתַקְנָם. מֵשׁוֹם בַּת אַחֲזוּת וּמֵשׁוֹם פִּירוּת: אֲהֵנוּ לְדַכְתְּחִילָה לֹא חִינְשָׁא. וְכִיּוֹן דְּהִבִּי הוּא אִי צָעִי לְכַתּוּב גַּט בִּלָּא זְמַן לְחַפּוֹת עַל בַּת אַחֲזוּת אוּ לְמַכּוּר בְּפִירוּת לֹא כְּתוּב לִיהַ סוֹפְרֵי הַדְּינִים וְלֹא חֲתָמִי עֲלֵיהֶם: מִקֵּיד: גּוֹיִה לְזִמְנָן וְיִהְיֶה יִגְלָה. לְאַחַר שְׂכַח צִבְיָה זְמַן חֲתוּב כְּדִי לְחַפּוֹת עַל בַּת אַחֲזוּת אוּ לְמַכּוּר בְּפִירוּת וְיִהְיֶה יִגְלָה וְאַמְרִי' דְּגַט שְׂאִין צו זְמַן אֵס יִסְתָּא הוּלֵד כֶּשֶׁר וּכְשִׁמוּצִיתוֹ הִרִי הִיא בְּחֻזָּק מְגוּרֶשָׁת וְלֹא מִקְטֻלָּה מֵה הוּעִילוּ חֲכָמִים בְּתַקְנָן: לְרַמְזָא לֹא חִיִּישִׁין. לְרַמְזָאוֹת כֹּה שְׂהוּא יִנְכֹּר וְיִגְלָה לֹא עֲבִידִי אִינְשִׁי דְּעֵבֵדִי וְלֹא חָשׁוּ רִבְנָן לְהִי: כְּכּוּז צו. וְזִמְנָן צִבְיָה פְּלוּתִי שֶׁל יוֹצֵל וְלֹא כְּתוּב אִיִּין שֶׁנֶּה אֵת כְּתוּב עֵנֶה לֹא כְּתוּב דְּשֶׁר אִין לְכַתְּחִילָה: מֵה הוּעִילוּ חֲכָמִים בְּתַקְנָם. אֵה לֹא מִמְנַעִי מִלְּמַחְבָּרִי נִהְיִה: לְצִבּוֹעַ דְּקָמִי. שֶׁאֵס יִצְתָּה חִיָּהֲרֹג: וּלְצִבּוֹעַ דְּכַתְּרִי. לְפִירוּת שֶׁאֵס יִמְכּוּר בִּהֶם תּוֹצֵא גִיטָה וְתִגְבֹּשׁ. וְאִי אִפְשָׁר לְפָרֵשׁ לְצִבּוֹעַ דְּקָמִי אֲהִי לְפִירוּת שֶׁאֵס מְטַרְפֵּס מִלְּקוּחוֹת דְּכִלְלָא זְמַן נָמִי לֹא טַרְפָּה לִידָה עַל הַתַּחֲמוּנֵה עַד דְּמִיִּיתָה רִאִיָּה דְּכַתֵּר גִּירוּשִׁין זְבִין וּלְצִבּוֹעַ דְּכַתְּרָא לֹא מֵהִי לְזוּת דְּלֹא חִיקּוּל דְּכִלְלָא זְמַן נָמִי לֹא מִיקְטֻלָּה דְּסַפֵּק נִפְשוֹת לִסְקָל: וְאוֹתוֹצִיָּה

לִיָּה כְּדִמְשִׁי אֲגִיעוּן הַבָּצָן מִמְדִּינַת הַיָּם וְאִם וְאִמָּהּ כּוֹתֵצִין גַּט
מִדָּמָד אַחֵר הַכְּחִיבָה יָתֵן לָהּ דָּלָה מִקְדִּים פּוֹרְעֵנוּתָא לְנַפְשִׁיהּ כְּדִמְשִׁי
הַכְּחִיבָה פִּירוּשׁ * מַשְׁעָת חֲמִימָה: גִּזְרִיָּה זָמֵן וְיִהְיֶה נִיחָלָה פָּאִי בְּרִי.
מִשּׁוּם דִּהְיִי נַעֲבִיד וְיִנְחִיָּה גְבִי דִידָהּ מִחֻקָּה לִיָּה וּפְרִיָּךְ אִי הִכִּי גִירוּשָׁן
ט' דָּא מִחֻקָּה לִיָּה קִטְלִין לָהּ דְּמוֹמָקִינן לָהּ בַּחֻקָּה מִשְׁלָה אִי הִכִּי אַעֲבִי
קָוָן וְזִי מִחֻקָּה לִיָּה מוֹקִינָן לָהּ בַּחֻקָּה אִשָּׁת אִי קִטְלִין לָהּ דָּלָה
בַּחֻקָּה שֶׁנֶּחֱסָה וְדוּחָה לּוֹמֵר דְּלָא פִּרְךְ הִכָּא אִלּלָא לִנְאֻם דְּאִמֵּר מִשּׁוּם פִּירִי
הִיעִיד עֲלֶיהָ שְׂהִיא מְגוּרֶשֶׁת וְלִכְךָ יִרְאֶה לְנַחֲוֹק הַזֶּמֶן כִּי פְסוּרָה שִׁיפְסוּל
לּוֹמֵר הַקִּידוּשִׁין בָּצָן לְחִיבָה וְהַעֲבִיד שְׂהִיא מְקוּדֶשֶׁת וּמִחֻקָּה לִיָּה לִנְאֻם:
לְעִיל דְּגִבִּי כִתֵּב חֲדָשׁ שָׁנָה כִּיּוֹן דְּהִנֵּה לְקָמִיהּ לֹא חִיָּיִשׁ לְחַפּוּי
מִמְרִינן לְעִיל אִלּל גְּבִי כִתֵּב וְאִנְחִיָּה בְּרִיטְסָה וְגִיעוּן הַבָּצָן מִמְּ"ה
כֵּן נִתְגַּרְשָׁה וְכֵן נִתְכַּבַּד בְּיוֹם וְנִחְסָה כְּחִלָּה פְסוּל אַעֲבִי דְּלִהֵי לְקָמִיהּ:
וְאִנְחִיָּה

הוא שבוע בחדש אי נמי בשבוע פלונית ולא פירש באיזה יום א"ל כשר דרוקא שאנ יום ומהדר אחי לשבוע דלקמיה ולשבוע דבתריה דאי לא תימא הכי יומא גופיה מי ה' פ' לשבוע דקמיה שאנ ונתה' מיהרג ולשבוע דבתריה לפירות שאנ ימכרם תוצא

גליון הש"ס

גמ' בשלמא לר"ל.
כעין זה נ"מ ד' מו
ע"ב ונהיפוך: תוס'
ד"ה איפוך וכו' משעת
התיבה. עין ננ"ב דף קמו
ע"ב ונחמ' שם ד"ה
נחמ':

הגהות הב"ח

(א) תיב' ד"ה עד וכו' לא
מהני מידדי דכי:

הגהות מהר"ב

רנשבורג
[א] גמ' ור' יוחנן מ"ט
לא אמר כר"ס לק"ש קסבר
יש לבטל פירות עד שעה
נחמיה. ע"י ז"כ דף קמ"ו
ע"כ חז"ל נכנס אחריה
ורב

הוא שבוע בחדש אי נמי בשבוע פלגית ולא פירש באיזה יום א"ל כשר דדוקא שאין
יום ומהדר האני לשבוע דלקמיה ולשבוע דבתריה דאי לא תימא הכי יומא גופיה מי
ה' פ' לשבוע דקמיה שאם ונתה תיחרג ולשבוע דבתריה לפירות שאם ימכרם תוצא

(א) [לקמן עה:], (ב) יבמות
 מב, (ג) [לקמן עו:],
 (ד) [ב"מ יט:], (ה) [דברים
 טו:],

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה מה הועילו וכו' בן לענין זנות בין לענין פירות דטרפה:
(ב) ד"ה גט ישן וכו' קודם לבנה כלומר שמה:
(ג) ד"ה מאימתי תהא כמותה כשאר:

תוספות רי"ד

ליה: מה הוועלו חכמים בתקונין.
 בין לענין (א) פירות בין לענין זנות
 דטרפה לקוחות מיום הכמיצה: קלא
 איס לכו. ובין לענין זנות ובין לענין
 פירות בעצמא לאתווי רציא ארמא
 מטא גיטא לידה: מאימתי מונין
 לגט. ג' חדשים שהאשה נרציה
 להמחין: ב' נשים בחצר אחת. של
 אדם א' שפירש לים ומכר שני גיטין
 לשתי נשיו צו ציוס אלא שזה קדם
 לזה כתיבמו חדש ולשמואל ו' מינשא
 לקוף ג' חדשים וזו לקוף ג' ימימהו
 צני אדם שראו שנתרפס ציוס א':
 גט יצן. לקמן (דף עט): חנינא
 דאין אדם מגרש בגט יצן ואיהו גט
 יצן כל שנתייחד עמה מאחר שכחו
 לו וטעמא שמה אימרו גיטא קודם
 לבנה (ב) שמה תתעבד ותלד בין
 לבניה לבנותיה ולחאר זמן ואימרו
 הגט קדם וצונות נעצברה: המשליש.
 מסר הגט לשליש כדי לגרשה ב' לקוף
 ג' חדשים והוא הלך לדרכו: מותרת
 לינשא מיד. למשעת כתיבה מניין:
 מאימתי (ג) כפובה. כשאר שטר
 חוב ומשמתנת צביעות: משתפוטס.
 שטרע קלט דגלי דעמא דעומת
 ליגוש וליפרע: ותוקוף. עליו המותר
 צמולה דנפקא לה משום כפובה ומעשה
 צ"ד שאינו משמט וכל עלה שם
 שטר חוב: עומס. כיון דגלי דעמיה
 צפרעון קרינא ציה לא יגוש: זקפה.
 צמולה: אונס. קאם הצמולה חייב
 חמשותף כסף: וקנס. דמנאלי שם
 רע: מאימתי נוקפין. כלומר מאימתי
 הויא חקיקה: העמדה. הרי היא
 צ"ד היא: מה מעשה צ"ד. חייביה
 משום פסק דין הוא ואע"ג דלא
 איחזים אלכך אין שם הקדמה
 ונכתבים ציוס ונחמחם צלילה: אף
 כפובה. משעת כתיבה דנכנסה לחופה
 דקירוז חתנות הוא חיל שעבודה
 ואע"ג דלא אחזים: עטוקיס צאוס
 ענין הו. מכמיצה עד חתימה ואפי'
 צשאר שטרות כשר: לא שנו. דשטרות
 הנכתבים ציוס ונחמחם צלילה
 פטולים: אצל עטוקיס צאוס ענין
 כיון שהעדים מומנים לחתום אלא
 צבעל כרחם נרצים להמחין עד שיסיים
 הקופר את השטר אע"ג דאיחזרמי
 ליה חתימה לאורחא: כשר. שהרי
 משעת כתיבה נמי איס ליה
 קלא: אין לו פירות. ובי טרפה
 מומן. חתימה צדין טרפה:
 שמה

מא

ומנחיה בביתיה מא.
בתקנת צין ל
לקוחות מיום הכניסה אע"ג
עד שעת חתימה הכל מודה

ואתוֹתֶיהָ בְּכִסְתֶּיהָ דָּאִי מְפִיִּסָּה תִּפְיִים מָאִי
אִמְרָ לִיהּ ^כלֹא מְקָדִים אִינֵשׁ פּוֹרַעְנוֹתָא
לְנַפְשֶׁיהָ אִמְרָ לִיהּ רַבִּינָא לֵרֵב אִשִּׁי גִטִּין
הַבָּאִים מִמִּדְּנָתָה הֵימָּן דְּמִיכְתְּבִי בְּנִסָּן וְלֹא
מִמָּטוּ עַד תִּשְׁרִי מָה הוֹעִילוּ חֲכָמִים בְּתַקְנָתָם
אִמְרָ לִיהּ ^ההִנְהוּ קָלָא אֵית לֵהּ ^ואִיתְמַר
מֵאִימְתִּי מוֹנִין לָגַט רַב אִמְרָ מִשְׁעַת נִתְּנָה
וְשִׁמְוָאֵל אִמְרָ מִשְׁעַת כְּתִיבָה מִתְקַף לֵה רַב
נִתְּנָן כֹּר הוֹשִׁיעִיא לְשִׁמְוָאֵל יֹאמְרוּ שְׁתֵּי נָשִׁים
וְכַבְחִצְרָא אַחַת זֹו אֶסּוּרָה וְזֹו מוֹתֶרֶת אִמְרָ לִיהּ
אֲבִי זֹו זְמַן גִּיטָה מוֹכִיחַ עֲלֶיהָ וְזֹו זְמַן גִּיטָה
דְּשִׁמְוָאֵל תְּנִיא כּוּוֹתִיהָ דְּרַב תְּנִיא כּוּוֹתִיהָ
גַּם לֹאֲשֶׁתּוּ וְנִשְׁתַּהֲהָ שְׁלִיחַ בְּדֶרֶךְ ג' חֲדָשִׁים
כִּשְׁבַּע־הַגֵּנִעַ גַּם לִידָה צְרִיכָה לֵהֲמַתִּין ג' חֲדָשִׁים
^הוְלָגַט יֵשֵׁן אִין חוֹשְׁשִׁין שְׁהָרִי לֹא נִתְיַיְחֵד
עִמָּה תְּנִיא כּוּוֹתִיהָ דְּשִׁמְוָאֵל הַמְשַׁלֵּשׁ גַּם
לֹאֲשֶׁתּוּ וְאִמְרָ לוֹ אַל תִּתְּנֵהוּ לֵה אֵלָּא לְאַחֵר
ג' חֲדָשִׁים מִשְׁתַּנּוּ לֵה מוֹתֶרֶת לִינְשָׁא מִיד
וְלָגַט יֵשֵׁן אִין חוֹשְׁשִׁין שְׁהָרִי לֹא נִתְיַיְחֵד עִמָּה
דְּרַב כְּהָנָא וּרְב פִּפְי וּרְב אִשִּׁי עֲבָדִי מִשְׁעַת
בְּכִתְּבִיהָ רַב פִּפְי וּרְב הוֹנָא בְּרִיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ
וְרַב עֲבָדֵיהּ מִשְׁעַת נִתְּנָה יְוָה־לְחִתָּא מִשְׁעַת
בְּכִתְּבִיהָ אִיתְמַר מֵאִימְתִּי כְּתוּבָה מִשְׁמַמֶּת רַב
אִמְרָ מִשְׁתַּפְּנוֹם וְתִזְקֹוף וְשִׁמְוָאֵל אִמְרָ יִפְגַּמָּה
אֲעִיִּפִּי שְׁלָא זָקָה זָקָה אֲעִיִּפִּי שְׁלָא פְגַמָּה
תְּנִיא כּוּוֹתִיהָ דְּרַב תְּנִיא כּוּוֹתִיהָ דְּשִׁמְוָאֵל
תְּנִיא כּוּוֹתִיהָ דְּרַב מֵאִימְתִּי כְּתוּבָה מִשְׁמַמֶּת
מִשְׁתַּפְּנוֹם וְתִזְקֹוף פְּגַמָּה וְלֹא זָקָה זָקָה
וְלֹא פְגַמָּה אִינָּה מִשְׁמַמֶּת עַד שְׁתַּפְּנוֹם וְתִזְקֹוף
תְּנִיא כּוּוֹתִיהָ דְּשִׁמְוָאֵל יֹאנָס וְקָנָס וְפִיתוּ
וְכַתּוּבָת אִשָּׁה שׁוֹקֵפִין בְּמַלּוּה מִשְׁמַטִּין וְאִם
לֹאֹו אִין מִשְׁמַטִּין מֵאִימְתִּי נִזְקָפִים בְּמַלּוּה
מִשְׁעַת הָעֵמֶרָה בְּרִין אִמְרָ שְׁמִיָּאֵל כְּתוּבָה
בְּכַמְעָשָׁה ב"ד דְּמִיָּא מָה מַעֲשָׂה ב"ד נִכְתְּבִין
בְּיוֹם וְנִחְתַּמִּין בְּלִילָה אַף כְּתוּבָה נִכְתְּבָת
בְּיוֹם וְנִחְתַּמֶּת בְּיוֹם וְאִיחְתוּם בְּלִילָה הוּהּ
רַב הָתָם וְלֹא אִמְרָ לֵהּ וְלֹא מִידִּי לִימָא
כְּשִׁמְוָאֵל סְבִירָא לִיהּ יַעֲסֻקִין בְּאוֹתוֹ עֵנִין
הֵוּ דְּתִנִּיא אִמְרָ רַבִּי אֶלְעָזָר כֹּר רַבִּי צְדוֹק
לֹא שְׁנֹו אֵלָּא כְּשֹׁאֵין עֹסֻקִין בְּאוֹתוֹ עֵנִין
אֲבָל עֹסֻקִין בְּאוֹתוֹ עֵנִין כְּשֹׁר: ר"ש
מִכְשִׁיר: אִמְרָ רַבָּא מֵאִי טַעְמָא דְּר"ש קִסְבָּר
יִכּוּן שְׁתַּנּוּ עֵינֵי לְגַרְשָׁה שׁוּב אִין לֹו פִּירוֹת
אִמְרָ רִישׁ לְקִישׁ לֹא הִכְשִׁיר ר"ש אֵלָּא
לֹאֲלֹתֵר אֲבָל מִכָּאֵן וְעַד עֲשָׂרָה יָמִים לֹא
חִיִּישִׁין

מחזקה כחמשה דמי והוי כחמשה ז"ד חיפוק ליה דלא מ
שביעית (פ"י מ"א) דלא משמעט אלא מלוה וכ"ס מחזקה
דקאמר לשביעית היינו שפגמה חקפה מחזקה לרז או פגמה
רע ומשום דלית ביה אלא קנס קרי ליה קנס אלא ז
משמעט פסק דין איכא קלא כמו בשטר כדאמרין בכל דוכת
יה. י"ט מקומות שנהגין לבחז מחזקה בע"ש ולחוממה
היכל דקט מנייה ליה למיחש מידי כדאמרין פ"ב ז'
בכחיה ענין בשר. דלית ליה קלא כאלו חממו חזין

שנכתבו ביום ונחתמו כליהם פסולין א
מכר או שמתנה שרצה להקנות לה
מסירת השטר יליד המקבל זמן חתימה
שאינם שראו העדים ההולאה שהיתה
משעבדים ואם ראוי לעדים מתבאר כי
אלא מאירי שאין הנסיכים מוטעמים

(א) נראה דל"ל פי' כחוצה לא קיימא וכו'. (ב) אולי צ"ל משעת כניסה לחופה נחתיב ליתן לה מאחזיז וזו וחייל שעבדא עליה כו'.

ירש בקוטרם מה הועילו חכמים
 וזוהו ציון לענין פירות טרפה
 הועילו אמר רש לקיש דש לבשל פירות
 לבשל פירות עד שעת נתינת כיון
 דאי מפסיק תפיסין ומיהו הוא
 נגדיין הבאין מיתנה הם דפרש
 בקוטרם לתרומיהו פריך קאמ
 קשה דלמה לא יפקד משעת חתימה
 לרש לקיש כיון שאם הינה אכלו היה
 במגרשה לאחר ועוד קשה לריי דמה
 הועילו חכמים בתקנתם משמע
 דהשתא איכא לימחש כאלו לא היה
 וזוהו איתו דבאין בו זמנו חוששים

הנהו קלא אית להו. פירט

צקונטערס דצעיה לאזימ
לרעה אימט מטא גיטה לידה סימ
לענין וזוט דנהי דידוע שלא נא
ללדה ציום הכחצו צו מ"מ יכול
לחפוט ולומר שנתן לה קודם שזינה
נכחו קודם שטיקט זמן ואורי"א קלא
איזת לה כשרואין בזמן שזמן הכמצה
היא קודם המסירה איזת ליה קלא
למלימלתא ומקסי לדעתייהו ליעד יום
המסירה וא"מ ובההוא למה טיקט
ומן וי"ל ע"י האמן יש לו קול לפני
שפואה ע"י הזמן שבו הכמיהה אינה
ציוס הכמיהה וא"מ ומאן דלמר משום
בבת אחותו בזמן הוה למה כותצין
ומן צגיטין דאפי' בזמן הוה משמע
דבעי זמן דמתן (ולקמן דף פו.) ג'
ענין פסוליס וי"ל גיירה שמה יחפה
לעל צינה ממזרים אי נמי חפה צינה
צינה ממזרים א"נ שלא יאמרו ויזנה
לחזור כדלמרינן בפ"ג דסוטה
דף קמ"ח (יח.): השולח גט ראשון
וב"י ונאם ישן אין חוששין. פירוש
אפ"פ שצריכה להמתין שלשה חדשים
אלא משום דחוששין שמה בתוך כן
יצא עליה דהא לגבי ישן אין חוששין
אלא כדלמרינן לעיל שמה יאמרו שתי
גשים בחצר כו'. המבשריש גט
ראשון. פירש צקונטערס והוא הלך
לדרכו ונאם פירש כן אלא מיירי
לאחליפו ציוס בעיר ונקט כן בריתא
ההמשלים לרבותא דלפי' שחז צעיר
שחז נקט השולח לרבותא דלפי' שחז
שחז צעיר לרבה להמתין שלשה
חדשים: מאימ"ר בחבוב
הא דלמר צריס פ' אפי' (וכמוצו נה.) תנאי כמובן כמובן
דמי לשביעית קשה לר"י מאי אירא

טע כחונה ומוספת מידי דהיה אשכ
ספת ודוחק לומר דאמא כרבי יוסי
וקפה לשמואל דמשמעת נמי תוספת:
ס י' ש' צו בושם ופגם: **מזה מעשה**
כשעמד בדן דגבי ממעשרדי:
נאצי שבת ואין נכון לעשות כן משום
(קעב.) אי ידעיתו יומא דלקניטו ציה
ס מוזמנים לחתום כפרשיטתו: **עלי:**
מיישינו

ידי אלא באותן השטרות שאין בהן קנין שעיקר קנינו
הוא ע"י הגעת השטר ליד המקבל כדקליל דרקוקע
אמרי' עדים בחתומי זכין לו וכן נכסי בשרי הודא
אין או הודה בפניהם בניסן ואמר להם אתם עדי הודה
למלוה וגם ראו ההלואה בעיניהם והם אחרי לכותם
ההלכות בדכור פיו או כתיבת המעות כ"א בחתי

כר א טור שו"ע אר"ע
 סי קמ סעיף ד:
 כה ה מ"י א"י אר"ע
 גירוסה הלכה יח
 סמך עשין ד טו"ש אר"ע
 סימן י סעיף א:
 כו ז מ"י סעיף אר"ע
 שמונה הלכה י סמך
 לאוין רע"א טו"ש ח"מ סי
 קו סעיף ו אר"ע יח קא
 סעיף א:
 כז ד מ"י סעיף הלכה י
 טו"ש י סעיף טו:
 כח ה מ"י ס"ג אר"ע
 מלכה הלכה ז סמך
 עשין ז טו"ש ח"מ סימן
 מד סעיף טו:

תוספות רי"ד (המשך)

[illegible]

בבא א ב ג ד ה' פ"ט
ה' גיטין הלכה
ח סנה ע"נ נ טושיע
ה'ע"פ ס' קה ספק ח:

תוספות ר"ד

לקל והלך אין כותבין
לו אלא מאיר בשעה
שחומטין ואם קדמה
כתביתו להחיותו פסול
מפני שהוא מקדים וטורף
שלא כדון. כתובתה דרבי
חייא בר רב איחבא
ביבסא ואחחמא בליליא
דור רב וחס ולא אמר להו
ולא מדי למה שכתבאל
סבירא ליה לא עסקין
באותו ענין היו דתניא
א"ר אלעזר בר צדוק
ל"ש אלא שאין עסקין
באותו ענין אבל עסקין
באותו ענין אפילו בשאר
שטרות וכן כשר והלכתא
כשמואל דכתבה כמשה
ב"ר דמא ואע"ג שקדמה
כתובתה לחותמי הפירות
ור"ש מכשיר מ"ט דר"ש
קסבר כיון דתנן ענין
לגרשה שוב אין לו פירות.
פ"י והלך המורכב כשר
דמשעת כתיבת הגט א"כ
שלא חתמו הפסיד הפירות
ואי טרפא משעת כתיבה
ברין טרפא: א"ר"ל לא
הכשיר ר"ש אלא לאתר
אבל מיכן ועד י' ימים לא
יחשבוין שמה פ"ס. פ"י
שמה יתפייס עמה ואינו
רוצה לגרשה ולא הפסיד
הפירות דאיתא אמרין
משעת שנתן ענין לגרשה
אין לו פירות בשאית
מתחרט וגמר ומגרש אבל
אם מתחרט ואינו רוצה
לגרש לא הפסיד הפירות
ואם נבלע עוד ויגרשה
בגט זה לא הפסיד הפירות
אלא משעת כתיבה והלכך
זה הגט פסול דאיתא
למטרף ביה לקוחות
שלא כדון ולקוחות לא
ידעו שנתפייס עמה וחזרו
הפירות לבעל ור' יוחנן
אמר אפילו מיכן ועד
י' ימים [אם] איתא
דמיין קלא אית לה
למילתא. פ"י שהשנים
יודעים התגר והקטטה
שכן איש לאשתו
והכתובתים הבל יודעים
למטרף ליכא למיחש דאי
ידעי שנתפייסו ואח"כ
גרשה בגט ור' יוחנן
למטרף לקוחות ממן
כתובת הגט אמרי לה הבא
דאיה איתמ מטא גיטה
לידך ואע"ג שר' יוחנן
ור"ל פירשו דברי ר"ש
אין הלכה כמותו דר"ח
ורבין הלכה כרבין ולא
הפסיד בעל הפירות עד
שעת כתיבה דהא אינהו
דפייסו מילתא דר"ש לא
סביר כותיה דר"ל אמר
משעת כתיבה ולא משעת
כתיבה ור' יוחנן אמר
משעת כתיבה: איתמר אמר
לעשרה כתבו גט לאשתו
ר' יוחנן אמר שנים משום
עדים וכולן משום תנאי
ד"ל אמר כולן משום
עדים הי"ד אילמא דלא
אמר להו כולכם והתנן
אמר לעשרה כתבו גט
לאשתו אחד כותב ושנים
התקבל אמר לעשרה כתבו
גט לאשתו א' כותב ושנים
חותמין. כולכם כתבו
אחד כותב וכולן חותמין.
לפיכך אם הם א' מהן הרי

חיישינן שמא פייס. ואין להקשות בגיטין הבאים ממדינת הים
ובמשלים גט לאשתו אמאי לא חיישין שמא פייס דהכא
הוא דחיישין טפי לפי שעדיין לא נחתם וכי מתפייס נמי ליכא קלא
וכן כי אמר לעשרה חתומי וחמוס כי תרי ביומיה דבסמוך רגיל
להתפייס כיון דלא חתמו כל הצריכים
לחמוס וכי מתפייס נמי ליכא קלא אצל
כשכבר חתמו כל העדים בגט ומזומין
לינמן אין רגיל להתפייס וכשחזר
ומתפייס הכל מרגיזין אצל קשה דכפ'
כל הגט (לקמן דף כט:) גבי ההוא דשדר
גיטא לדביתא ואמר ליה לשליח לא
תיתניה ויהיה עד תלתי יומין פריך
עליו ויחוש שמא פייס וכן אהיה אם
לא נצתי מכלן עד י"ב חדש ובקונט'
פ"י שם דנשולת גט ממדינת הים ליכא
למיחש שמא פייס דמימר אמר הבעל
השליח קדמני וכבר הגיע גט לידה
ולא עקר נפשיה מספיקא אצל
מהמשלים גט לאשתו קשה וגם לר'
יוחנן דהכא ונראה לר"ת דבהמשלים
שמה עמה צעיר ואינו הולך משם
מסתמא מחמת קטטה מגרש ומה
שקוצע זמן נתינת הגט לנעורה
קא מכיין ולא להתפייס אצל בהנך
דלקמן שהולך משם ואינו אלא צעיר
מסתמא לטובתה נכתבין שלא תתעגן
וקוצע זמן חיישין שמא יכא בתוך
ק' יומין וכל חתמיין נמי ליכא
קלא כיון שאינו מגרשה בשביל
קטטה אפי' רבי יוחנן מודה התם:
שמא פייס. פירש בקונטרס שמא

נתיחד עמה והיו גט יסן ואין נראה לר"ת דהא בקוף
פרק מי שאלחו (לקמן דף ע"ו:) קאמר ולגט יסן אין חוששין שהרי לא
נתיחד עמה ופריך עליו ויחוש שמא פייס משמע דתרי מילי יניחו
ועוד דלמה ליה למיפיק שמא פייס ומשום גט יסן התם דקאי אהיה דהרי זה גיטין כל
מכלן עד י"ב חדש כיון דאם נצא בלא שום ייחוד בעל הגט ואומר ר"ת דשמא פייס דהכא ור"ש פרק כל הגט
פייס וביטל ואמר גט שנתתי בטל הוא ומיירי הכא כשאמר להם לחמוס מכלן עד עשרה ימים או לאתר והם לא חתמו עד עשרה ימים ובשעת
החתומה לא היה הבעל שם ולהכי חיישין שמא פייס וביטל שליחותם ושלח מדעתו חתמו אצל אס אחר עשרה ימים וזה להם לחמוס כשר
דאפילו בעל הגט קודם הא קיימא לן כרנ נחתן דאמר כרש השולח (לקמן דף נ"ג:) דחזר ויגמר בו ומיהו אהיה דאם לא נצתי חזרו רואה
לומר שמא פייס ובעל את הגט דבידור דכיון דאמר מעכשיו אס לא נצתי ולא נצא היה גט מעכשיו אע"ג דבעליו אח"כ אלא נתפייס ונא קאמר
ומתוך כך בעל הגט ואין מוכיר הפיוס אלא משום ש"י שנתפייס חזר לו ונא ומשני צאומר נאמנת עלי לומר שלא נצתי אפילו נצתי אס
הוא חתמא שלא חתמו יאה גט ועל פ"י הקונטרס קשה דמאי משני דלמך נאמנת עלי לומר שלא נצתי אפילו נצתי חזר לומר שלא נצתי
מהימנין ליה ומיהו גם על פ"י ר"ת קשה אהיה דאם לא נצתי ולא נצא היה גט מעכשיו אע"ג דבעליו אח"כ אלא נתפייס ונא קאמר
מ"מ יחוש שמא בעל את הגט דכיון דלא אמר מעכשיו ואין הגט חל עד שיעבור מנגד פניה ל' יום ואם בתוך כך בעליו לא היה גט ונראה
לר"י דלא חיישין לשמה פייס אלא חיישין משום לעז עלמא שיוציא הבעל לעז שצטל את הגט והשמה משני שפיר דאומר נאמנת כו'
דכיון שהחמינה עליו שוב לא יוצא לעז דכסופא ליה מלמא והשמה משני שפיר גם לפי הקונטרס וכן משמע התם מתוך פירושו דלא היה אלא
לעז שהזכיר בדברי המקשה ערעורו של בעל: **ואיך כבאן עד עשרה ימים.** וימעמד כולן דלאחרין צפ' קמא (ועליו י:) דעדי הגט אין
חותמין זה בלא זה: **א' נמי בגון שנמצא אחד מהן קרוב או פסול.** דלע"ג דאמר"י (מכות דף י.) דשיליין להו למיחזי איתמו או לאסחודי
הוא הכא לא בעל דפשיטא דחתמו לדעת הבעלים: **אמרי' דה פסול דאחי' אפילו (ב) בקיום שטרות דע"כא.** ואל"ת מאי שם
מגט מקושר דאמר לקמן כסוף הוורק (דף פ"ג.) אי צני חתמי קרוב בין בתחילה בין באמצע בין בקוף ור"ל שגט מקושר דעדי
שלשה ושנים מהן הכשרין חתומין עליו לשם עדות הלכך לא אחי לאחלופי אצל הכא שאין צריך כי אס שנים משום עדות יאמרו דשנים
הראשונים ודאי הם לשם עדות ואחי לאחלופי אצל קשה דאמר חוקיה מלאוהו בקרובים כשר ומשמע בהדיא צפ' המגרש (לקמן
פ"ו:) דמילתא דחוקיה גבי מילוי שני שטיין שהרחיק מן הכתב איתמר ואומר ר"ת כיון דעדי הגט אין חותמין זה בלא זה סביר
שהראשונים הם עיקר עדות לפי שחתמו הראשונים לפני כל העדים אצל התם כשאר שטרות כשרואים שקרובים חתומין תחילה יאמרו
אוחס שנאלו תחילה החתומי תחילה או אחרי כן חתמו למילוי ואור"ת דאפילו מאן דפסול הכא לא פסול אלא בתחילה אצל באמצע
וסוף כשר דכיון דלא היה בתחילה לא אחי לאחלופי והא דתניא בתוספתא ומייתי לה בריש גט פשטו (ב"ב דף קס"ג:) היו לו ארבעה
וחמשה עדים חתומים על השטר וגמלאו שנים הראשונים קרובים או פסולים מתקיים העדות בשאר כך היה הגירסא בתוספתא ואמר
ר"ת דנקט שנים הראשונים לצדא דלע"פ שנראה יותר שהם עיקר העדות וכ"ש אס נמצאו אמצעיים או אחרונים קרובים או פסולים
מתקיים העדות בשאר ואין נראה לר"י דאי כשר בשטרות שנים קרובים בין בתחלה בין באמצע בין בקוף יחוש דלמא אחי לקוימיה
בשנים קרובים או צד קרוב וחד כשר וליכא למימר דלעולם לא מקיים עד שיכירו כל החתומות שבשטר ואע"ג דבגט מקושר
מקיימין מכל תלמא דאית ביה התם משום דאטרסוהו רבנן להחמיר על כל קשר לא אטרסוהו לקיים כולם אצל הכא דכמה דבעי מחמיר צני
קיום כדלחזו דהא אחרין בגט פשוט) לא שנו אלא בין העדים לכתב אצל בין העדים לאשרתא אפי' הרחיק שיטה אחת פסול ופריך
בין העדים לכתב נמי ליחוש דלמא כתב הוא ועדי צניטה אחת ואמר לרבות בעדים הוא דעדי ומשני כל כי ה"ג אין מקיימין אותו
מעדים על מטה אלא מעדים של מעלה משמע דבעלמא מכל תרי דלית ביה מקיימין ולי היה צריך לקיים כל החתומות לא היה פריך
מיד וחזר בו ר"ת ומפרש כמו שמפרש בהלכות גדולות דדוקא נקט בצרימא שנים הראשונים קרובים כו' דתליין דחתמו לכבוד או למילוי
לכך מתקיים העדות בשאר אצל נמצא מן האמצעיים או מן האחרונים קרוב או פסול עדותו בטלה דודאי לשם עדות חתמו והכי קאמר
בגט פשטו (ב"ב דף קס"ג:) כל כי ה"ג גוזה אין מקיימין מעדים של מעלה אלא מעדים של מעלה אצל בעלמא אדרבה היו איפסא דלין
מקיימין מעדים שלמעלה אלא מעדים של מטה ומאן דמכשיר הכא לא מכשיר אלא בתחילה אצל בקוף פסול לכולי עלמא ואל"ת למאן
דאמר משום עדים דעת בעל השטר להחמיר משום עדים והם חותמין לפי דעתו אמאי תליין בשאר שטרות שחתמו למילוי
לשיליניהו כי היכי דשיליין התם למיחזי איתמו כו' ואמר רבינו תם דשאי שטר עדשים החתומים נעשה כמו שמקרה עדותם ב"ב:

שמא פייס. את אשתו בתוך כך ונא עליה והיו גט יסן: **קלא אס**
ליה למילתא. שהשנים והשכנות שומעין תגר וקטטה שצין איש לאשתו
וכאשר יסקוט את ריבם הכל מרגישים: **אמר ר' יוחנן שנים.** נכתבין
לחמוס זו לשם עדים: **וכולם.** לא החמיר בו אלא לביישה בדברים
ותנאי גמור הטיל בגט זה דלא ליהוי
גיטא אלא א"כ חותמין בו כולן:
כולם משום עדים. נתכוין להחמיתם:
ושנים חותמין. וקשה לתרומיה דאמרי
כולם צריכים לחמוס: **אלא דאמר**
כולם. דלא שורא גיטא עד דחמימי
כולהו: **מאי בינייהו.** בין משום תנאי
בין משום עדים כולם צריכים לחמוס
דל"ת מן צסיפא דהיהו כולם כתבו
גט לאשתי אחד כותב ושנים חותמין:
ועד עשרה ימים. וקודם שנתנו לה
חתמו כולן: **ומ"ד משום עדים פסול.**
דלא היו עדות שלימה עד שחתמו
כולם וכיון דכולם לא חתמו ביום
כתיבתו הוי ליה מוקדם: **נמצא א'**
מן קרוב או פסול. וק"ל כשהדג"א
(דף ט.) אפילו מאה עדים ונמצא
קרוב או פסול מאי. אמרי
לה כשר ואמר לה פסול
אמר לה כשר דמשום
אמר לה כשר דמשום
נתיא הוה ואמר לה
פסול דלמא אחי לאחלופי
כקיום שטר דעלמא פ"י
כשראו חותם חתלה יבואו
להכשיר כשאר שטרות
ואי ק' והא אפילו
כשאר שטרות נמי אמרין
בגט פשוט אמר חוקיה
מלאוה בקרובים כשר
ומסייעים ליה ממתניא
דתיא היו חתומים
עליו ארבעה וחמשה
עדים ונמצא א' מהן
קרוב או פסול תחמין
העדות כשאר ואמאי לא
תחילה קרוב או פסול
דילמא מאן דחזי ליה לא
מתחין עד דלחזי דחתמי
נמי בו כשרים דמקיים על
פיימיהו אלא סבור שעל
יד זה מתקיים הגט ויבא
להכשיר קרוב או פסול
לכל עדות דעלמא. אי נמי
התם דיעבר דהא מילאוו
קאמר דמשמע דיעבר
הבא לבחילה דמיתח
לבחילה משמע אבל
לעולם אי מקרי וחתם
לבחילה קרוב או פסול
כשר ותחמין העדות
כשאר כדכתיב התם בגט
פשט. והוא דאמר להו

חיישינן שמא פייס ורבי יוחנן אמר אפי' מכאן
ועד עשרה ימים אם איתא דפייס קלא אית
ליה למילתא איתמר אמר לעשרה כתבו גט
לאשתי אמר ר' יוחנן שנים משום עדים
וכולם משום תנאי ור"ש לקיש אמר כולם
משום עדים היכי דמי אילומא דלא אמר
להו כולם (והא תנן אמר לעשרה כתבו
גט לאשתי אחד כותב ושנים חותמין אלא
דאמר להו כולם מאי בינייהו איכא בינייהו
דחתום בי תרי מניניהו ביומיה ואיך
מכאן ועד עשרה ימים מאן דאמר מושים
תנאי כשר ומאן דאמר משום עדים פסול
אי נמי בגון שנמצא אחד מהם קרוב או
פסול למאן דאמר משום תנאי כשר למאן
דאמר משום עדים פסול אי חתום בתחילה
קרוב או פסול אמרי לה כשר ואמרי לה פסול
אמרי לה כשר דמשום
אמרי לה כשר דמשום
נתיא הוה ואמר לה
פסול דלמא אחי לאחלופי
כקיום שטר דעלמא פ"י
כשראו חותם חתלה יבואו
להכשיר כשאר שטרות
ואי ק' והא אפילו
כשאר שטרות נמי אמרין
בגט פשוט אמר חוקיה
מלאוה בקרובים כשר
ומסייעים ליה ממתניא
דתיא היו חתומים
עליו ארבעה וחמשה
עדים ונמצא א' מהן
קרוב או פסול תחמין
העדות כשאר ואמאי לא
תחילה קרוב או פסול
דילמא מאן דחזי ליה לא
מתחין עד דלחזי דחתמי
נמי בו כשרים דמקיים על
פיימיהו אלא סבור שעל
יד זה מתקיים הגט ויבא
להכשיר קרוב או פסול
לכל עדות דעלמא. אי נמי
התם דיעבר דהא מילאוו
קאמר דמשמע דיעבר
הבא לבחילה דמיתח
לבחילה משמע אבל
לעולם אי מקרי וחתם
לבחילה קרוב או פסול
כשר ותחמין העדות
כשאר כדכתיב התם בגט
פשט. והוא דאמר להו

מסורת הש"ס
(א) נלקמן ט"ו: (ב) נ"ב
קס"ג.
הגהות הב"ח
(א) תוס' ד"ה שמא וכו'
שאעבור מנגד פסול:
(ב) ר"ת אמר לה פסול
דלמא לאחלופי בשטרות
כל"ל ותיבת בקיום נחתק:

תוספות ר"ד (המשך)
הגט בטל מאי בינייהו א"כ
דחתום תרי מניניהו ביומיה
ואיך מכאן ועד י' ימים
מאן דאמר משום תנאי
כשר ומ"ד משום עדים
פסול אי נמי בגון שנמצא
א' מהן קרוב או פסול מ"ד
משום תנאי כשר ומ"ד
משום עדים פסול וק"ל
ר"ל ור' יוחנן הלכה כר'
יוחנן ומשום ק"ל כר'
יוחנן שמכשיר קרוב או
פסול בתי מחמת בחילה
קרוב או פסול מאי. אמרי
לה כשר ואמר לה פסול
אמר לה כשר דמשום
אמר לה כשר דמשום
נתיא הוה ואמר לה
פסול דלמא אחי לאחלופי
כקיום שטר דעלמא פ"י
כשראו חותם חתלה יבואו
להכשיר כשאר שטרות
ואי ק' והא אפילו
כשאר שטרות נמי אמרין
בגט פשוט אמר חוקיה
מלאוה בקרובים כשר
ומסייעים ליה ממתניא
דתיא היו חתומים
עליו ארבעה וחמשה
עדים ונמצא א' מהן
קרוב או פסול תחמין
העדות כשאר ואמאי לא
תחילה קרוב או פסול
דילמא מאן דחזי ליה לא
מתחין עד דלחזי דחתמי
נמי בו כשרים דמקיים על
פיימיהו אלא סבור שעל
יד זה מתקיים הגט ויבא
להכשיר קרוב או פסול
לכל עדות דעלמא. אי נמי
התם דיעבר דהא מילאוו
קאמר דמשמע דיעבר
הבא לבחילה דמיתח
לבחילה משמע אבל
לעולם אי מקרי וחתם
לבחילה קרוב או פסול
כשר ותחמין העדות
כשאר כדכתיב התם בגט
פשט. והוא דאמר להו

(א) כנסת ט. שנת מה.
ד. ה. ט. (ב) סוף דרש.
(ג) ע"י מוס' לקמן כא.
ד. ה. ט. (ד) שנת
קד: מנחת יצ: (ה) שנת
קד: (ו) ע"י חומשות חולין
קכ: ד"ה עור הלא
ו"י וזכר הבה (ז) (ח) וזכר
ל"ה (ט) וזכר כ"ה: (י) וזכר
ע"י חומשות חולין (יא) וזכר
ספר: (יב) וזכר מנחת יצ:
(יג) וזכר חומשות חולין
י. וזכר דגרים כנה היה
כחזר כן חל לפניה לא
(נמל).

גליון הש"ס

תנ"י כס' ב"י. ע"י
מנחת יצ: ד"ה ע"י חומש
כמו שזכר: ג"ה הא לא
אש"י. ע"י מנחת יצ: לא
ע"י חומש' הא לא שפ"ן:

הנהגות הב"ח

(א) ר"י ד"ה פטור שהי
הוא כבחייל: (ב) ר"ה
חולס' ספסר ר"ב ע"י
כ"מ ד"ה ע"ה:

מוסף רש"י

כדאי הוא ר"ש לסמוך
עליו בשעת הדחק. אל
שלא בשעת הדחק לא
(נדרות ט.) סקרא. נצט
לדום שזנצנ' בו מוסק
(שבת קד: מנייה יח.)
קומא. עמל' שרף חיל
(שבת קד:) הרתא
דאשכנפי. סס שזנצנ'
בו מנעלים שזנצנ' (מנייה
יט.) באבר. שזנצנ'
שזנצנ' כשזנצנ' שזנצנ'
שזנצנ' על הקף (שבת
קד:) בשזנצנ' פיסס
(שבת קד:) ובשזנצנ' כ"י
דלמנצנ' (שבת קד:) וכי
מפני שאנו מדמין.
נראה נענינו ומנצנ' אל
ק ולא שזנצנ' מנצנ' (קד:
לד.)

תוספות ר"ד

לעשרה חלום כתבו גט
לאשה חתום בי חיי
מינייה בידה ואין
מכאן וידה י' ימים
אחא לקמיה דרבי' אמר
כדאי הוא ר"ש לסמוך
עליו בשעת הדחק פי'
לאחר שזנצנ' הורא' לא
הכשיר ר"ש אלא לאחרי
אבל מיק' ועד עשרה
ימים כל הבורא כ"י
יוחנן ס"ל דאמר אפילו
מכאן ועד עשרה ימים
הורא' יוחנן שנים משום
עדים וכולן משום תנאי
בהורא כ"י ס"ל ואפ"ה
הלכה כ"י יוחנן כדקדק
בכל דוכתא וזו רביעא
לפני אחיא כ"י יוחנן:
תנ"י בכל חובבים בדי
בס' בסיקרא בקומים
בקנקנות וכול דבר
שהוא דומה ומקיים אק
חובבים לא במשקים ולא
במי פירות ולא בכל דבר
שאינו ש"י קיימא. פי'
המורה ואפילו על איסור
גנאה ועל הכל חובבין על
העלה של זית ועל הקק
של חרד ונתן לה את
הפרה על ידי שבר ונתן לה את העבר ר' יוסי הגלילי אומר אין חובבים לא על דבר שיש בו רוח חיים ואף לא על
האובלי: ובכל דבר שהוא מתקיים לאחרי מאי לאחרי הא דא"ר חנינא כתבו במי טריא ואפצא כשר. פי' מין פרי הוא
ששמו טריא ומיני העצים: חני' ר' חייא כתבו באבר בשחור ובשחור כשר. פי' ששפך האבר על הנר והשחור והשחור
הוא הפחם כותב כ"י דפרה שחור שיש בו אפר כותשים אותו ושחור הוא מין צבע שחור: איחמר המעביר דיו על גבי
סיקרא בשבת ר' יוחנן ור"ל דאמר תריוהו חייב שמים א' משום כותב וא' משום מוחק. דיו על גבי דיו וסקרא על גבי
סקרא פטור בעא מיניה ר"ל מן יוחנן עדים שאין יודעין לחתום מהו שיכתבו להם בסקרא ויחתמו כתב עליון כתב או אינו
כתב או אינו כתב והלא למדתו רבנו כתב עליון כתב חובב לא לענין שבת א"ל וכי מפני שאנו מדמין נעשה משה פ"א

כדאי הוא ר"ש שמעון. דמתניין דלמך נכתב ביום ונחתם בלילה
כשר: לסמוך עליו בשעת הדחק. שהלך זה לדרשו או ניסת ככר
נגט זה: סבידא ליה. לרבי יהושע בן לוי: וכולן משום טריא. ואין
כאן הקדמה דמנאי יניחו ואפילו לרנן כשר: מתנ"י על העלה
של יוס. תלושה: ונותן לה את הפרה.
בגמרא (א) מפרש עמל' גמ' סמא.
אורימיניט: סקרא. נצט
שקורין מיני' א' קומא. שרף האילן:
חרסא דאשכנפי. אדמיניט: כמי
טריא. מי גשמים לשון מור. מי טריא
מים ששורים בו פרי שהוא כעין
עפלים גל"ש בלע"ז: נצט. ששף
העופרת כמי ומשמיים: נצט.
פחמין: ובשחור. חרסא דאשכנפי:
על גבי סיקרא. שמי אומיות של
סיקרא והעביר עליהם דיו בשבת:
מוסף. ע"מ לכתוב שמי אומיות
בשבת חייב זה מוחק התחמוות
סיקרא וכתב העליונות דיו: פטור.
שהרי הוא (א) כמתחיל לא כתב
ולא מחק: מוסק הוא. ולא כותב
שמתחילה היה כתוב הגון מעתה:
מקלקל הוא. והוא ליה כמות ע"מ
שלא לכתוב. ולמאן דמחייב לא היה
מקלקל כל כך שהרי כתבו ייכר:
כצט עליון כצט לענין שצט. דהא
אחמ' לעיל חייב שמים: וכי מפני
שאנו מדמין. שאנו אומדים וסבורים
ואומדין מאומד נצנו להחמיר:
נעשע מעשה. להקל אפי' לענין
שבת אס' נא מעשה ליינו בזמן בית
המקדש לא הייתי סומך על דברי
להצ"ח חולין לעורה: מדמין. שזנצנ' י'
כמו כדמדימים: מקריטין. מפרטין:
והסני רבי חייא כתבו נצט כשר.
וכיון דכתב גמור הוא הוה ליה כדיו
על גבי סיקרא דקאקריטין לעיל:
נצט. לשפסף כמתחיל של אבר על
הקף ומשחירו א"יט' כתב: כמיא
דאצט. מים מילין. מים שצרה כן
אצט: כמי מילין. מים שצרה כן
עפלים שחוקים: הא דאפ"ה. הקללים
מעובדים נעפלים רשמיין עליהן
את העדים כמי מילין דלא הי'
כתב שהי מראה הקללים כמראה
הכתב ואינו ייכר הלכך אין מי מילין
על גבי "מילין ומתני' (נצט) אפ"ה:
ברוק. רשמיין להם ברוק: (א) בורא.
(ב) פססר של שורים: נגיטין.
משום עיגונא דלקמן דלא
משחמין סקדי נקי' וזמון כן
יפרש זה ל"ס או ימות ומחוק
ל"ס: אכל נצט שפרס.
יחור אחר העדים נקי' להם:

כדאי הוא ר"ש לסמוך
עליו בשעת הדחק. אל
שלא בשעת הדחק לא
(נדרות ט.) סקרא. נצט
לדום שזנצנ' בו מוסק
(שבת קד: מנייה יח.)
קומא. עמל' שרף חיל
(שבת קד:) הרתא
דאשכנפי. סס שזנצנ'
בו מנעלים שזנצנ' (מנייה
יט.) באבר. שזנצנ'
שזנצנ' כשזנצנ' שזנצנ'
שזנצנ' על הקף (שבת
קד:) בשזנצנ' פיסס
(שבת קד:) ובשזנצנ' כ"י
דלמנצנ' (שבת קד:) וכי
מפני שאנו מדמין.
נראה נענינו ומנצנ' אל
ק ולא שזנצנ' מנצנ' (קד:
לד.)

למחלוקת רבי יהודה ורנן דל' יהודה הו' כצט ועוד דבר אחא מסיק לקמן דאפילו רנן מודו גבי גט דהו' כשר ואומר רנן ילחך דלקמן ודאי
שצט הראשון היה שלל לשמה וכתב השני עושהו לשמה חשי' כצט לרבי יהודה ולרבי אחא אפילו לרנן חשי' כצט גבי גט אכל הכה כצט
על אינו מתקן כלום אפילו רבי יהודה מודה דלא חשי' כצט ובפרק הכונה (שבת קד:) דתקן כצט על גבי גט כצט פטור ואמר
רב חסדא מתניין דלא כר' יהודה לא צעי לאוקמין כשאין כצט השני מתקן כלום דאפילו רבי יהודה מודה דאין כצט משום
דמתניין משמע ליה דכלל ענין פטור אפי' כצט גט או ספר מורה שלא לשמה והעביר עליו בשבת קולמוס לשמה להכי מוקי
כרנן אכל לרב אחא בר יעקב ע"כ לא מיתוקמא מתני' כלל ענין דהא כצט אפילו רנן מודו דהו' כצט ולרבייה אחא מתניין
נמי כר' יהודה וכגון שאינו מתקן כצט השני כלום: מוחק הוא. ומשי' ליה מוחק על מנת לכתוב דמסתמא עומד לחזור
ולכתוב עליו כדיו ומקלקל לא הו' דעל הכתיבה זאת תהא כתיבה העליונה רשומה ייכר עפי' משאם היתה תחתונה נצט:

דיו דיוחא. אומר ר"מ דדיו שלנו הוא קרוי דיו ולא אותו שעושין
מעפלים דהוא לא מיקרי דיו מדתני רבי חנינא כתבו כמי
טריא ואפצא כשר משמע דלאו היינו דיו דלא מני אלא הנך דלא
מני כמתני' ובסמון דפרך
חנינא אמאי לא פריך מדיו דמתניין
ועוד דספר מורה כמי דיו כדלמרינן
נצט (שבת קד קכ:) כתבה שלא
דיו יגנו ואפסר מורה קאי כדמשמע
בהקומץ רבה (מנחות קד לא:) והיכי
כתבין כדיו של עפלים על קף של
ספר מורה שהוא מעופף והא אין
מי מילין על גבי מי מילין ועוד
מדקדק (ר"מ מהא דלמרי' כפ"ב
דנדה (קד ג.) רבי אחי פלי קורטא
דדיוחא וצדיק והיינו דיו שלנו שהוא
יבש ושיין לומר בו פלי קורטא והא
דלמך כפרק כנה מדלקין (שבת קד
ג.) כל שהרפס יפס' לדיו ושקף
קטף יפה מכולן הואו שרף לאו היינו
גומי דלון דרך למת דלמרי' אלא דיו
של עפלים אלא אומר ר"מ דשרף הוא
לחלומים קליפת העץ שעושין ממנו
דיו שלנו כמו ו' שרפה מלוי דפ"ק
דנדה (קד י:) דהיינו לחלומים דמים
שנאפה וצפ' כל שעה (פסחים קד לו.)
ייק מר י' לו שרף וייק אין לו גומי
אלא לחלומים וממון כך אומר ר"מ
לכתוב ספר מורה כדיו של עפלים
ומה שמשמע כפרק כל כתיבי (שבת
קד קטו:) דכל ספרים לא צעו דיו מוח'
ממגילה פירשמי צפ' כל כתיביו:
קנקנתום חתא דאשכנפי.
פי' קנקנט' דלמנצנ' וצשיחור דקמני כנניחא פירש נמי
נקונט' דהוא דלמנצנ' ואין נראה
דלא מני כנניחא אלא הנך דלא
מני כמתניין ואומר ר"י דשיחור
הוא דלמנצנ' ונקנקנתום הוא כמו
שפירש רבנו שמואל צעירין (קד
י.) דהא קרקע ירוקת שקורין
ודר"ל נלע"ז ונענךר ונעו
וטריואלו' ור"מ נמי פירש כמיוקן
ספר מורה שצט דלמנצנ' מותר
למת למון הדיו לכויל עמלמ' דלאו
היינו קנקנתום דאיכא למאן דאמר
כפ"ק דעירובין (קד י.) ואס' תלמך
דנמסכת נדה (קד כ.) תנן שחור
כמת' (ומפרש דהיינו חר' דלמשכפי
ואילו ודריאלו' ירוקה היא כזוכמת
ועל שס כן נקרא ודריאלו' ו"ל
כשמתקין אותה למת למון הדיו
או היא משחמ: ד"ו על גבי דיו
פטור. חומה דלכא משמע דדיו על
גבי דיו לא כלום אלא לענין שבת
וה"ה לענין גט דמדמי כסמון לשבת
ומשמע דליכא מאן דפליג ולקמן
(קד כ.) אחרין כתבו שלא לשמה
והעביר עליו קולמוס לשמה כאלו

אחר חלק שאין בו כלום מקריעם שם כסכין שמות הערים שנמצא הנייר שלם ושמות הערים הוא החלל ואח"כ
משכיבים אותו הנייר על הנייר שהגט כתוב בו ואומרים להיראות מלאו אלה הקריעים דיו וישארו האותיות של דיו
על נייר הגט וכיני האי גזונא כשר שלא נגעו אחריו במקום החתומים הערים כלל והכי נמי מתסבא דמקמרי נייר
חלק ושמואל נמי לא הכשיר אלא במיא דאברא מפני שאינו דבר המתקיים והרי הוא כדיו בעלמא אבל באבר עצמו
לא שדבר המתקיים הוא וכדברי מצאתי שפי' בשניהם גם ר"ת ז"ל: ר' אבהו אומר במי מילין. פי' ממים ששור בהן עצמים
כתושים והתני ר' חייא כתבו במי טריא ועפצא כשר לא ק' הא דעפצאן דלא עפצאן שאין מי מילין על גבי
מילין רב פפא אמר ברוק. והני מילי בגיטין אבל בשאר שטרות לא הוא דעביר עובדא כשאר שטרות גבירי רב פפא

ל א מ"י פ"ד מהל'
גירושין הלכה א' סמך
עשן נ טו"ע' א"ע' סימן
קסה ספ"ק א'
ל א מ"י שם הלכה ג'
סמך שם טו"ע' ע'
א"ע' סימן קסה ספ"ק ב'
ג מ"י פ"א מהל' גירושין
הלכה ו'
ל ב מ"י וסמך שם
טו"ע' א"ע' סימן
קסה ספ"ק א'
ל ג מ"י שם הלכה א'
טו"ע' שם ספ"ק ב'
ל ד מ"י שם הלכה ב'
טו"ע' שם ספ"ק ג'
ל ה מ"י שם הלכה ב'
טו"ע' שם ספ"ק ג'
ל ו מ"י שם הלכה ב'
טו"ע' שם ספ"ק ג'
ל ז מ"י פ"א מהל'
גירושין הלכה ב'
טו"ע' שם ספ"ק ג'
ל ח מ"י שם הלכה ב'
טו"ע' שם ספ"ק ג'
ל ט מ"י שם הלכה ב'
טו"ע' שם ספ"ק ג'
ל י מ"י שם הלכה ב'
טו"ע' שם ספ"ק ג'
ל יא מ"י שם הלכה ב'
טו"ע' שם ספ"ק ג'
ל יב מ"י שם הלכה ב'
טו"ע' שם ספ"ק ג'
ל יג מ"י שם הלכה ב'
טו"ע' שם ספ"ק ג'
ל יד מ"י שם הלכה ב'
טו"ע' שם ספ"ק ג'
ל יה מ"י שם הלכה ב'
טו"ע' שם ספ"ק ג'
ל יז מ"י שם הלכה ב'
טו"ע' שם ספ"ק ג'
ל יח מ"י שם הלכה ב'
טו"ע' שם ספ"ק ג'
ל יט מ"י שם הלכה ב'
טו"ע' שם ספ"ק ג'
ל כ מ"י שם הלכה ב'
טו"ע' שם ספ"ק ג'

לענין רש"י
אורימיניט. צבע אצט.
מציא' (מנייה) צבע
אדום (עשוי מתחמוצת
התפוחית).
אורימיניט. צבע שחור.
גל"ש. עצמים כלבים.
שרשפצירי' (שרשפצירין).
להחשור.

תוספות ר"ד (דמשך)
אנו מדמין סבור להחמיר
לענין שבת וסמך עליה
להקל ולהכשיר התחומים:
איחמר ערים שאין יודעין
לחתום רב אמר מקריעין
להן נייר חלק ומלמלאן
את הקריעים דיו ושמואל
אמר באבר באבר ס"ד
והתני ר' חייא כתבו
באבר בשחור ובשחור
כשר לא ק' הוא באברא
א"ה במיא דאברא. פי'
המורה מקריעין להן נייר
חלק ומשחמ' ואינו נ"ל
שהי שרשט' וספ"ק דבר
המתקיים וקלמ' כפי'
למינ' שאם חקק על
גבי טבלא (סקרא) כתב
הוא ומה ל' חקיקה
מה ל' שרשט' וגם
לשרט' ולהחריק מלמלה
שיראה כולט מלמלה
אמרינן לקמן דהוא כתיבה
והיכי כשרשטין כגון
הקלף ומשחמ' ואינו כתב
בענין דו דרביי שמואל
שאמר באבר פ"י לשפסף
בחתוכיה של אבר על
הקלף ומשחמ' ואינו כתב
ואינו נ"ל דכיון דהוא דבר
המתקיים למה אינו כתב
וכל סברת המורה (הלכך)
[כאן משמע] דהוא יקרא
כתב כ"א דלא כענין
דיו שסמדר האותיות על
הקלף אבל שרשט' וספ"ק
ורשום האבר לא יקרא
כתב ולא הוא משום דק'
חקיקת הטבלא ורשום
הצ"ח ובעי לקמן למימר
דהוי כתב וי"ל לפשט
לא שיהו נוגעים בנייר
שהגט כתוב בו אלא נייר

ל"א. וא"ת הא דבעי דאיכא פקים הוא וכי האי גוונא לק הוא היה נאמן אבל לעולם די לשמואל וי"ל [דכיון] דק"ד

כוותיה דרב. דאמר מקרעין להן ניד: **כרבנן.** דמכשירי כולוהו:
תרנמא. להא דרב גמלא: **אקריא.** שאס יודעין לחתום אע"פ
שאין יודעין לקרות שפיר דמי וקרו קתיבו אחמיי כרבנן ודרב
כהנא בשאין יודעין לחתום וגבי חתימה אמרן לדרב כהנא לעיל: **רב**
יודא. זהו הדין ועיניו רבות

גליון הש"ס

נב' שמואל נבי חיישין
קאמט. ע' לקמן דף מ'
ע"ב תד"ה חיישין:

הגהות הב"ח

(א) חוב' ד"ה צריכי וכו'
דאיבעי לה למיהדר:

לעזי רש"י

פוייל"י (פוייל). צבע
(1787).

מוֹתָם רַעַי

מִקְרִיעַן לֹאן בִּיר חֶלֶק.
מִתְעַרְוִין וְיִשְׁמְעִין בְּסִפֵּן
הַיָּד אֵל שְׁמוֹת הָעֵדִים
וְזֶלֶן הָעֵדִים וְתַמְלָלָן
וְהַקְרִיעַן בִּיר שְׁמֵן.
16. בְּרִיטִי שְׁבִירִים.
קִמְנוּ עֲגוּמוֹת, שִׁמְלָה יִרְמֶה
זֶה הַתְּרַנֵּה לְפָנֶיךָ
וְאֵן מִקְוִין שֶׁלֹּא
מִקְרִי לִיטֹם (שִׁמְלָה).
דִּיכֹל
בְּיִקוֹן כַּת שֶׁאֵין
לְהוֹדִיעַ. הַקֶּלֶן
מִתְחַלֵּן עֲנֵפִילִים
שְׁבִירִי עֲשִׂימֵס
שְׁמֵר יִבֹּן אֵין אֵלֶם
עֹשֶׂה יֵד מִקֵּץ
וְיִבְנוֹת עֵלִי, מִפְּנֵי
יִכֵּר, וְקִלְפִי מִרְסִיסִין
מִשְׁתַּדִּים עֲנֵפִילִין
גִּלְשִׁי אֵלֶם יִכֹּל
לִמְנוֹחַ וְיִמְנִי חֲמוּמֵה
וְכִמְנֵה מִלְּמֵן הָרִיעַ
וְדִיעִי (שִׁמְלָה).
שִׁטְר שְׁבִירִימָה
לְחִלְרִינִי עֲשִׂימֵס
בְּצִי (שִׁמְלָה). וְקִיעִנִי
שְׁלֵטֵנִי אֵלֶם לִי
וְיִסְרַפֵּה לְפָנֶיךָ
בְּדִמְרֵימָה שְׁמִחֻתִּי
לְחִלְרִינִי (שִׁמְלָה).

שחא כמי מילין כספוסו. ונכנס
 ואמרן (עילט) כתבו כמי שטרא ואפלא
 כשר: **נייר.** סתם נייר של עפרים
 הוא ולא קלק מעודד עפרים דאי
 עפקי הא אמרין אין מי מילין על
 גבי מי מילין: **שטר פסים.** שטר
 פיסוסים שאומר להכירו אוהבו ומאמינו
 שכתוב לו על עצמו שטר חוב כדי
 שיראה עפרים: **שטר אמנה.** שכתב
 לנזול ולא להורו והאמינו לזה להמלוה
 יתבענו אלא אם כן ילוינו ומסר לו
 את השטר: **לאוסרה.** משום אשמו:
הא ליכא כספ לא. דאי בנייר חלק
 נמי אמרין מגורשת ממדי מנא אלא
 לאשמועינן דאע"א דלא אקרינא אלא
 גיעטא הוי ואי לא כיון דלאמר לה גיעטא
 הוא לא הדד ביה מו ומחזקין דגיעטא
 הוא ואי בנייר חלק נמי סבירא ליה
 הכי לאשמועינן כדומא יסירתא דיניר
 חלק: **כי אמר שמואל.** נמי שגמורשת
 לא בקתמא אלא בדקינא ליה לנייר:
נמיא דנרא. כצע שקורין פויללי
 ומעבירים מר. הכצע עליו ופולטי
 אומיות שבלע ונראות: **כשפא הוא**
דפלט. וכשהיו בלועות לא היה כתב:

א"כ לא חשיב ריעותא צמאי שהוא
נייר חלק וא"כ כשחזר ואמר נמי
נייר חלק הוא אית לן למימר דלאו
כל הימנו לאוסרה כמו היכא דאיכא
כתב וא"ת והיכי ס"ד דמגורשת ודאי
קאמר כיון דנראה שהוא נייר חלק
י"ל כיון דלאמר ה"ו בדרך דבדב
מועט מהימנינן לצעל ב"י היכי
דאמרין צבעל שאמר גירשתי אשתי
נאמן הואיל וצידו לגרשה א"כ דאיירי
דקריה צי תרי מעיקרא ועיילי לצי
ידיה ואפקיה דלא חיישין דלמא
חלפיה ונייר חלק דקאמר שמואל
לא צביעת נמינה ראו שהוא נייר
חלק דאיכא אפילו היה ודאי כבוד
צמי מילין אינו גט כיון דבשעת
נתינה כבר נכלעו האותיות כדאמר

יחפזות רי"ד (המי

קללל זמיה לא גביר
אלא מבני חרי: אמר רב
אמי ליה הונא בר
נחן הכי אמר אמרמי
החיתמי שטר פסארה
החיתמי שטר סהדי
מאן שטרמאן
מ' ממשעדי מ' דין
דיראל חיתמי ב' דין
ליה קללל זמיה לא גביר
למקרי בדעיה לא גביר
עמנאן כחאנו כול להוויין
ליכא בדעפצין וואר עמנאן
שיחורו חזרני של שטר
בשעה מעורבי וולל
דמסדר ואלא מאי קמל
דכלל לשון קמל אמר
אמרי משיב דרב חיי
הדורענא גטא קמל
ידיב' גטא קמיהו חרי
לימרייה משיב' חרי ר'ה
גיש' שולחו וולל לים
לא לאור וואר קלל לים
האבר וחו וואר שטר
פסיח שטר אמנא חרי
מורשט לא גביר הימנ
לאסריה ואמרת חרי
ממרייה לבתר דקרייה
לא הכי לא צריכא
דבתי חרייה עיליה ליה
ואחסי חרייה חרייה מלי:

הַיְשִׁיבֵנּוּ: שָׂמָּה לָא זָנְנֵנוּ יִשְׂרָאֵל וְהָאֵם מִתָּא חֲסוּרָה לִכְתּוּן וְחֻלְלָתָא וְלֹא מִתְיַבְבַּח דְּסַפֵּק גְּרוּשָׁה הִיא: **הַנִּי בִּי:** מִתָּא פְרִי עֵרֵי מְסֻרָה: **לְבִי יִדְּעָא:** מִתָּא כִנְפִיו: **לֹא שָׂכִיתָ:** וְזוּ הִיא שֹׁרֶק זֶה וְאִין לְחוּשׁ שָׂמָּה גַּט זֶרֶק לֶה וְאִבְדָּ: **כֹּלֵל טְרַפֵּי הַלֵּם:** וְאִינוּ רִאשֵׁי שׂוֹה לֹא זֶרֶק אֲלֵא כְּתֵב אֶחָד: **מִדְּבַל הוּאִי:** עַל כִּרְחָן חֲדָא הוּאִי הַסֵּם מְעִיקָרָא וְמִדְּבַל הוּאִי אֲבִירָה נִמִּי אֲחִימִין הוּאִי הַסֵּם זֶה גַּט זֶרֶק וְאִינוּ עֲבָדִים שְׁקִילָה: **מִשּׁוּם מִי מִילִין:** שָׂמָּה כְּתֵב לֶה גַּט מִצְחָן וְאִינוּ יִכְרֵ: **אִין מִי מִילִין כּוֹ':** וְכֹל גְּוִילֵם שֶׁל כ"ט שָׁלֵם עֲבוּדִים צִנְפִּים:

יָשַׁךְ וּנְמַלְתּוּ וּזְרַקְתּוּ לִים אוֹ לְאוֹר אִי לִכְלִי
יֶשֶׁת וְלֹא כָל הַיָּמִינוּ לְאוֹסְרָהּ וְאִי אִמְרַת צְרִיכִי
תַּחַת דְּקִרְוָה עֵיילָה לְבִי יִדְיָה וְאַפְקִיָּה מִהָרָה
לְדִבְתֵּיהֶם לְבִינִי דְנִי אֶשְׁתַּכַּח מִזִּזְוֹתָא אִמְרִי
חֲדָא אֲבָל ב' ג' מִדְּהָא הוּאִי הָא נִמְיָא
לְבִי כִנְיִשְׁתָּא שְׁקֵל סֵפֶר תּוֹרָה יְהִיב לִי
לִיחֻשׁ לָהּ אִי מִשּׁוּם מִי מִלִּין אִין כִּי

בסמך כ' פליט מצי' הו' השמח הו'
דפליט אלף שעה אחת אחר נתינה
כשעור השמות ויכולת להלל
ראו שהיה יייר חלק ועוד י"ל בדשעם
נתינה ראו מרחוק ודומה להם יייר
חלק ושמה אם היו מעיין היו
האותיות ויכריס: **מ"א** דניא
פ' ר"ח מן קליפת רימון וכן בערוך:
ושמואל נמי חיישין קאמר:
השטח ל"א
לחוקמי דדקנינה דכי לא דדקנינה
נמי איכא למיחש ומיהו ודאי אי
דקנינה ולא פליט לאו כלום הוא:
צ"ב פ' קרייה. קודם נתינה
איירי דממשני בסמך לא
צריכא דלבתר דקרייה עייליה כ'
ואי לא קרייה נראה דלא הו' גט
מדלא משני דב"ע דלא קרייה משמע
דאי לא קרייה אינה מגורשת ואי
דחן לקמן בזהוריק (דף פ.) כתב
גט ואיש וסובר לאשה וטעה ונתן כ'
ולאחר שני גט וישא מתחת ידי האיש
וסובר מיד קראה תלם ומהו
דדייק עולה בזהאשה רבה (ויבטח דף
א:.) מצי' הוה לה למעבד ומשני
איבעי לה לאקרוי גיטא והשמה אי לא
קרייה אפי' לא הוחלפה להם אינה
מגורשת וי"ל דניח' לאסורה לישא
דלא קרייה מ"מ אם שאת לא
תלם אי נמי התם בעייליה לבי
ידיה וקנסין לה דליבעי (ב) למיהדר
מיד לאקרוי או לאחר נתינה מאחר
שבאה לידו לקולו ומיהו אינה אסורה
לישא אי לא קראה שנית כדאמר
הכא לאו כל הימנו לאסורא אע"ג דלג
כרחיק לא קראה לבתר הכי והיה
רגיל ר"י לקרות קודם הנתינה ולאחר
הנתינה ומיהו פשיטא דאי לא קראה
קודם הנתינה וקראה לאחר הנתינה
דבר פשוט הוא דמגורשת:
אי

צריכי למיקרייה מיתבי יה"ז
פסים הוא שטר אמנה הוא מ
אמר לה הכי בלא צריכא
ההוא גברא דורק לה גיטא
לא שכיחא וה"מ דאשתכח
שקלוה ההוא גברא דעל
גיטך אמר רב יוסף למא

תוספות רי"ד

[illegible]

התקצלי

גה א מ"י פ"ט מהל' כלי
המקדש בלחם ב פסג
עין קנע:
ג ב מ"י פ"ח מהלכות
גירושין הל' גו פסג
עין ג טו"ע א"ש פ"י
קמ קטין ח:
ג ב מ"י שם טו"ע
א"ש שם סוף ח
גה"ה:
גה ד מ"י שם הל' יד
פסג שם טו"ע
א"ש פ"י קמ קטין ח:
גה ה טו"ע פ"י קמ:
ג ב ז ח מ"י פ"ד מהל'
גירושין הל' ד פסג שם
טו"ע א"ש פ"י קמ
סוף ח:
ס ט מ"י שם פ"י
מהל' טען יעטען
הל' א ה פסג שם גה
טו"ע שם טו"ע ח"מ
ס"ר עב סוף כ"א פ"י
קמ סוף א:

תוספות ר"ד

ת"ר ה"ו דף ג' גיטין והג"ר
שלי אינה מגורשת פ"י
דבין שהי"ר שלו לא
יתן לה כלום תמצא
אונתיות פורחות בא"ר
ע"מ שתחזיר לו את
הכתב מגורשת פ"י ה"א
תחזור לו את הגיט
כ"ד לקיים תנאו וקיים
נתינת דמיה ע"מ להחזיר
סמך פתח: בעי רמי
בר חמא ה"ו מוחזקין
בטבילה שהיא שלה וגט
כתוב עליה והרי היא
יוצאה מתחת ידו מ"מ פ"י
והוא רוצה ליתנה לאשה
ולגרושה כגט כתוב עליה
התורה אמרה וכתב נתן
על הבטל מוטל לכתוב
וליתן ובעי שהיא הגיט
או כל חפץ הכתוב עליו
הגט ש"מ מי אמרין
אקנוי אקנייה ניהליה
או דלמא אשה לא ידעה
לאקנוי פ"י לא ידעה
לאקנוי דבר שאין כלבה
לחת מתנה גמורה כזה
שעתיד לחזור לה ולא
גמרה לאקנוי ויהי אלא
כעין שאלה נתנה לו
והוא פסול דבעי ליתן
בידה שהיא החפץ של
בעל וליכא ת"ש א"ל הוא
העיד על כפר קטן שהיה
כירושלים והיה שם זקן
אחד והיה מלווה לכל
בני כפר וכוונתו בכתב
ידו ואחרים חותמים
ובא מעשה לפני חכמים
והכשירו ואמאי הא בעי
ספר מקנה וליכא פ"י בעי
שהיה יקנה לו קרקעותיו
וישעבדו לו בספר רימור
לו למלוה הספר כתוב
והוא אלא לאו משום
דההוא זקן הוה מקנה
להו א והיה ליה מקנה
והם הכי נמי האשה
והילמא זקן שאני ידעה
לאקנוי אבל אשה לא:

א אלו צ"ל יחיד לו וספרי
הי ספר מקנה וא"כ הי
נמי:

התקבלי גיטך והתקבלי כתובתך מהו. אע"ג דכתבו על
אסורי הנאה כשר היינו משום דיהיב לה מיהא כל
הגט אבל הכא לא יהיב לה אלא כתובת פרעון: **על מנת שתחזירי**
לי הנייר מגורשת. בפרק מי שאלחו (לקמן דף ע"ה) קצני מ"ש רישא
ומ"ש סיפא ומפרש לשון אחד משום
דסיפא הוה מנאי ומעשה בדבר אחד
והוה מנאי בטל ומעשה קיים דקסבר
ההוא לינשא דלומר ע"מ לאו כלומר
מעשיו דמי ואין גט יכול לחול עד
שתחזירנה ולא א"ל להגדש שאין הגט
נדה הילכך אע"פ שלא החזירנה
מגורשת ורבה דקאמר בפ"ק דקידושין
(דף י:) הילך אתרוג זה במתנה ע"מ
שתחזירו לי החזירו יא"כ כ"ו לא סבר
ההוא לינשא אלא רבא לטעמיה
דמפרש בפ"י מי שאלחו משום דהוה
מעשה קודם לתנאי ואע"ג דההוא
דאתרוג נמי מעשה קודם לתנאי לא
דק רבא במילתיה למינקט התנאי
כמו שזכר להנחות ולההוא לינשא
דמפרש כמי שאלחו (לקמן ע"ה) משום
דכל האומר ע"מ כלאומר מעשיו דמי
לא הוה גט אלא אם כן החזירנה לנפוק
שנתקיים התנאי ולא הוה גט משעה
שנא ליה: **ספר אחד אמר**
החמא ולא שנים וש"ש ספרי.
אע"ג דלקמן (דף כ"א:) דרשי רבנן
ספר לספירת דברים מכל מקום דרשי
נמי הך דרשה דהכא וא"כ היכי
מכשירין כ"ו בתרא (דף ק"ו:) ש"ר
מקנת הגט וכתבו דף השני הוה לן
למיפסל בשני דפין משום ספר אחד
אמר רחמנא ולא שנים וש"ש ספרי
כדאמר ר"ב בפ"י דטועה (דף י"ה) כמנה
שני דפין פסולה ספר אחד אמר
רחמנא כ"ו ואורי"י דשני דפין דטועה
אורי"י בשני תחיתות ולקמן אורי"י
בגלף אחד בשני עמודים:

לא צריבא דמעותה. מכלן מדקדק
ר' יתכן דר מרדכי דאין לרין
בגט שתהא כל אות ואות מוקפת
גויל מארבע רוחותיה כדאמר הכא
דמעותה ור"י אומר דאין מכלן ראה
דהא דקאמר דמעותה היינו רגל ק'
של שיעה עליונה כ"ו של שיעה
שתחתיה או ראש ל' בה' או כ"ו
שלמעלה הימנה ומ"מ נראה לר"י
דאין לרין ראה להכשיר דדוקא
בס"מ תפילין ומוחוות צעיט שיהו
המוחוות מוקפות גויל כדאמר בפרק

הקומץ (מנחות דף ל"ה) משום דכתיב זהו וכתבתם כתיבה תמה אבל בגט ליכא קפידא דאפי' ספר רדיו לא צעיטן בגט דספר דכתב בגט
לספירת דברים הוא דלמא (לקמן כ"א:) **בכתובות** קעקע. מדאורייתא ליכא אסורא עד שיכתוב ויקעקע דזיו ונכחול דמתן בפ"ג
דמכות (דף כ"א) ולר' שמעון אינו חייב אפי' כתב וקעקע עד שיכתוב את השם פ"י שם דע"י דמפרש התם בגמרא ומיהו אסורא דרבנן איכא
הכא דאפי' אפר מקלה אסור ליתן על גבי מכתו מפני שנראה כמנונת קעקע ואפי' הוה הכא אסורא דאורייתא מ"מ הוה גט כדאמר'
לעיל כתבו על אסורי הנאה כשר אע"ג דאסור לכתוב דהא מיתבני בלשון אסורי הנאה: **ר"ש דאמר** ריש דקיש הגורדות אין א"ה חזקה.
פ"י לאלתר אלא על ג' שנים יש להם חזקה כדאמרין בחזקת הנשים (ב"ב דף לו.) וא"מ ממני' הוה ליה לאתויי דמתן התם (דף כ"ה) העדדים
חזקתן ג' שנים מיום ליום אבל לאלתר לא ועוד מנאי קמ"ל ריש לקיש ממני' הוה דוחק לומר כמו שפי' הרצ"י יהודה מקורבני"ל דריש לקיש
אתא לאשמועינן אפי' כה"ג דאורי' הכא שהגט כתוב על ידו או על קרן של פרה דליכא הוכחה קמ"ל דיהביה לנשה אפי' אין לה חזקה
ולהכי מייתי מר"ל דא"כ הוה ליה לפרושי כהדיא כיון דלא אינטריך לאשמועינן אלא ככי האי גוונא אלא י"ל דממתני' לא שמשין גורדות
דה"ל דוקא עדדים דבני דעת ועיילי מנפשיהו אבל גורדות אין דרכם לילך לבית איש נכרי ולהכי ה"ל הכא שהגט כתוב על ידו ומוכח קמ"ל
שהוא שלה יש לה חזקה להכי מייתי מגורשות דאין להם חזקה אע"פ שיש הוכחה דלא עיילי מנפשיהו כמו עדדים: **אשה לא ידעה**
לאקנוי. פירוש דבר שהוא מחזיר לה ולא גמרה ומיקני' ליה אלא בתורת שאלה משאלתו לו אע"ג דאמר' לעיל דדמי כתיבת סופר
אקני' ליה רבנן עדדים דבני דעת ועיילי מנפשיהו אבל גורדות אין דרכם לילך לבית איש נכרי ולהכי ה"ל הכא שהגט כתוב על ידו ומוכח קמ"ל
גיטה וי"ל דמדי' לדחוי' דמותה על קלף דבעל אלא שנותנת שטר הכתיבה וכו' אפי' דפשיט מיהא משמע ליה דאורי' בגלף שלה:

וכותב בכתב ידו ואחרים חותמים. ואם תאמר מה ענין שטרי הלואה לגט דאינס אלא לראיה ואפי' במלוה על פה היה גובה
משמעדי' אי לא משום דאין לה קול כדאמרין בחזקת הנשים (ב"ב מ"ג) דמלן דיוף צנננה יו"ף ומכר שיש לו קול אמרין
(שם מ"א) המוכר שדכו עדדים גובה מנכסים משועבדים ונראה לפרש דנראה לגמרא דמקמחא כיון שהיה מלוה לכל בני העיר גס
הם היו עושים לו טובה ונותנים לו במתנה או מוכרים לו שדות דפעמים שלא היו קנויין לו אלא בשטר כגון שדי נמוה לך או
מכורה לך וגם השטרות האלו היה כתב אותם ואחרים חותמים:

הא בעינא מכסב. פתוחי חותם: **מגואי.** מכה הרוסם בזהו ל' ד'
שהורה בולטת בו אצל לין דוחק מאדכרי ויהא בולטת מגואי: **הא**
ליכא שאר לא. דמקום גט צעי למיתב לה מתנה גמורה משום גירושין
ולא לשם פרעון דכתיב ונתן: **אי אמר לה.** לכתובתך: **אורי' גליון:**
וסנייר. כל הנייר אינו מעבד לעצמי:
אינא מגורשת. דכיון דהנייר שלו לא
נתן לה כלום דנמלאו אותיות פורחות
באורי' **הרי זו מגורשת.** ותחזיר
דמתנה ע"מ להחזיר שמה מתנה:
נייר שצין שיטת לשיטת. שלי מהו:
דמעותה. מעירה במקלם שהיו בו
אותיות ארוכות המגישין משיטה לשיטה
בראשי כל מיהא ומינה: **והרי הוא.**
העבד: יולא מסתם יד. שהביאנו
לפנינו ואמרנו צעלי נתן לי העבד
הזה וגירשני בו כדמתן במתני' ונתן
לה העבד: **מ"מ.** מי מהמתנה בלא
עדי מסירה הואיל ועכשיו הוא נרשומה
או דילמא הוא מנפשיה אול: **להדיא**
הוא. דילמא תנאה הוה בגיטא
ומתקיים והדר כתיב: **צעדי מסירה.**
סקראוהו: **ור' אלעזר היא.** דלמא
אי אפשר לגט בלא עדי מסירה:
אלא לרמי בר חמא קשיא. דצעדי
דדידה דליכא עדי מסירה היא:
כסופא קעקע. אינה נמחקת עולמית:
גורדות. צהמות על שם גדרות כלן
(במדרש ל"ג) **אין לכן סופא.** אדם
שמתקן אינו יכול לטעון לבעליהם
מכרתם לי דליכא למימר מעצמן
הלכו אליו: **והרי הוא יולא מסתם**
ידו. שהוא נא לגרשה: **לא ידעה**
לאקנוי. לא גמרה ומקנייה דבר
שאין בלנה לתת מתנה גמורה ולא
גירשה אלא בשלה ואין צעיט ונתן:
אף הוא העיד. רבי יהודה בן בבא
במס' עדיות: **ה"ג וסא בעינא ספר**
מקנה וליכא. שהמקנה לרין לכתוב
את השטר שדי מכורה לך דמההוא
קמ"ל נפקא לן בפ"ק דקידושין (דף כ"ו):
אלא לאו. ש"מ כי מקני' ליה שפיר
דמי ואף על גב דאין דעתו של
נותן שיעבדנו המקנה אליו:
זקן

הא בעינא ומכתב וליכא כדנייר זהב ולא
כדנייר זהב כדנייר זהב דבולט ולא כדנייר
זהב דאילו התם מגואי "הוכא מאברא בעא
מיניה רבא מרב נחמן כתב לה גט על טם
של זהב ואמר לה התקבלי גיטך והתקבלי
כתובתך מהו אמר ליה התקבלה גיטה
ונתקבלה כתובתה איתביה התקבלי גיטך
והשאר לכתובתך נתקבלה גיטה והשאר
לכתובתה טעמא דאיכא שאר הא ליכא
שאר לא הוא הדין אע"ג דליכא שאר והא
קמ"ל ראע"ג דאיכא שאר יא"א אמר לה אין
אי לא לא מאי טעמא אורא דמגילתא
הוא א"ת"ר דהרי זה גיטך והנייר שלי אינה
מגורשת על מנת שתחזירי לי את הנייר
הרי זו מגורשת יבעי רב פפא * בין שיטה
לשיטה ובין חיבה לתיבה מאי תיקן ותיפוק
ליה * דספר אחד אמר רחמנא ולא שנים
ושלשה ספרים לא צריבא דמעותה יבעי רמי
בר חמא ה"ו מוחזקים בעבד שהוא שלו וגט
כתוב על ידו והרי הוא יוצא מתחת ידה מהו
מי אמרין אקנוי אקני' לה או דלמא הוא
מנפשיה עייל אמר רבא ותיפוק ליה דכתב
שיכול להחזירה הוא ולרבא קשיא מתניתין
על היר של עבד בשלמא מתני' לרבא לא
קשיא * בעדי מסירה ורבי אלעזר היא אלא
לרמי בר חמא קשיא לרמי בר חמא נמי
לא קשיא * בכתובות קעקע השתא דאתית
להכי מתניתין * (לרבא) נמי לא תיקשי
* בכתובות קעקע מאי הוה עלה תא שמע
* דאמר ריש לקיש * הגורדות אין להן חזקה
בעי רמי בר חמא ה"ו מוחזקין בטבילה
שהיא שלה וגט כתוב עליה והרי היא
יוצאה מתחת ידו מהו מי אמרין אקנוי
אקני' ליה או דלמא * (אשה) לא ידעה
לאקנוי אמר אביי * ת"ש אף הוא העיד על כפר קמן שהיה בצד ירושלים
והיה בו זקן אחד והיה מלווה לכל בני הכפר וכותב בכתב ידו ואחרים חותמים
ובא מעשה לפני חכמים והכשירוהו ואמאי הא בעינא * ספר מקנה וליכא
אלא לאו משום דאמרין אקנוי מקנה להו אמר רבא ומאי קושיא דילמא
זקן

הקומץ (מנחות דף ל"ה) משום דכתיב זהו וכתבתם כתיבה תמה אבל בגט ליכא קפידא דאפי' ספר רדיו לא צעיטן בגט דספר דכתב בגט
לספירת דברים הוא דלמא (לקמן כ"א:) **בכתובות** קעקע. מדאורייתא ליכא אסורא עד שיכתוב ויקעקע דזיו ונכחול דמתן בפ"ג
דמכות (דף כ"א) ולר' שמעון אינו חייב אפי' כתב וקעקע עד שיכתוב את השם פ"י שם דע"י דמפרש התם בגמרא ומיהו אסורא דרבנן איכא
הכא דאפי' אפר מקלה אסור ליתן על גבי מכתו מפני שנראה כמנונת קעקע ואפי' הוה הכא אסורא דאורייתא מ"מ הוה גט כדאמר'
לעיל כתבו על אסורי הנאה כשר אע"ג דאסור לכתוב דהא מיתבני בלשון אסורי הנאה: **ר"ש דאמר** ריש דקיש הגורדות אין א"ה חזקה.
פ"י לאלתר אלא על ג' שנים יש להם חזקה כדאמרין בחזקת הנשים (ב"ב דף לו.) וא"מ ממני' הוה ליה לאתויי דמתן התם (דף כ"ה) העדדים
חזקתן ג' שנים מיום ליום אבל לאלתר לא ועוד מנאי קמ"ל ריש לקיש ממני' הוה דוחק לומר כמו שפי' הרצ"י יהודה מקורבני"ל דריש לקיש
אתא לאשמועינן אפי' כה"ג דאורי' הכא שהגט כתוב על ידו או על קרן של פרה דליכא הוכחה קמ"ל דיהביה לנשה אפי' אין לה חזקה
ולהכי מייתי מר"ל דא"כ הוה ליה לפרושי כהדיא כיון דלא אינטריך לאשמועינן אלא ככי האי גוונא אלא י"ל דממתני' לא שמשין גורדות
דה"ל דוקא עדדים דבני דעת ועיילי מנפשיהו אבל גורדות אין דרכם לילך לבית איש נכרי ולהכי ה"ל הכא שהגט כתוב על ידו ומוכח קמ"ל
שהוא שלה יש לה חזקה להכי מייתי מגורשות דאין להם חזקה אע"פ שיש הוכחה דלא עיילי מנפשיהו כמו עדדים: **אשה לא ידעה**
לאקנוי. פירוש דבר שהוא מחזיר לה ולא גמרה ומיקני' ליה אלא בתורת שאלה משאלתו לו אע"ג דאמר' לעיל דדמי כתיבת סופר
אקני' ליה רבנן עדדים דבני דעת ועיילי מנפשיהו אבל גורדות אין דרכם לילך לבית איש נכרי ולהכי ה"ל הכא שהגט כתוב על ידו ומוכח קמ"ל
גיטה וי"ל דמדי' לדחוי' דמותה על קלף דבעל אלא שנותנת שטר הכתיבה וכו' אפי' דפשיט מיהא משמע ליה דאורי' בגלף שלה:

וכותב בכתב ידו ואחרים חותמים. ואם תאמר מה ענין שטרי הלואה לגט דאינס אלא לראיה ואפי' במלוה על פה היה גובה
משמעדי' אי לא משום דאין לה קול כדאמרין בחזקת הנשים (ב"ב מ"ג) דמלן דיוף צנננה יו"ף ומכר שיש לו קול אמרין
(שם מ"א) המוכר שדכו עדדים גובה מנכסים משועבדים ונראה לפרש דנראה לגמרא דמקמחא כיון שהיה מלוה לכל בני העיר גס
הם היו עושים לו טובה ונותנים לו במתנה או מוכרים לו שדות דפעמים שלא היו קנויין לו אלא בשטר כגון שדי נמוה לך או
מכורה לך וגם השטרות האלו היה כתב אותם ואחרים חותמים:

(א) [מסכתא פ"ב] לקמן
ע"ה: (ב) [מסכתא פ"ב]
(ג) [לעיל ט: וש"ס] (ד) ר"מ
מ"מ: (ה) כמות פ"ד: צ"ב
(ו) (ז) רש"ל מ"ו: (ח) עדיות
פ"ב מ"ב: (ט) [דברים ד']
(ע) [מסכתא פ"ב] (י) [לעיל
ט:]. (כ) [דברים ד'] (ל) ג' י'
מדרג דר,

תורה אור השלם

1. ויפשו את ציץ גור
הקדש וזה טעמו וכתבו
עליו וכתבו פתוחי וחתם
קדש ל' שמות ל' ל
2. וי' יקח איש אשה
ובעלה והיה אם לא
חמצא חן בעיניו בי מצא
בה ערות דבר וכתב לה
ספר בריחת נתן בידה
וישליח מביתו:
דברים כ"ד א
3. ואקח את ספר
הבטחה את החתום
המיונה והחתום ואת
הגלית: ירמיהו ל"ב י"א

גליון הש"ס

ג"ס בין שיטה לשיטה: ע"י
לקמן דף כ"א ע"ב מ"ס'
ד"ה יא"א:

מוסף רש"י

והנייר שלי. לא יהיב לה
ולא מדי' והמתנה אמר
נתן בידה (לשון ע"ה).
הגורדות. במה דקא. על
שם (במדרש ל"ג) גדרות כלן
ומתכות פ"י: גדרות כלן
ול' דבר המהלך בגדרים
ובשוקים (ושב"ט) ב"ב
(ל"ו) אין להן חזקה. אין
המחזיק בהם יכול לומר
לקוחין הן בידה שמה מלאך
והענין בביתו לפי שזכרן
להן בשמות (בכתובות פ"ו)
ובע"ז ושנים ששם:

בצמאות ואינו רשאי לחבל בו ואם חבל בו
אלמלא אינו רשאי לחבל בו: **ספר**. משמע
מלכה כחב וכן ספר כרימות דירה:
עוב כחלק ומזנים למימר דרי רבי מוכחם
לה דומיא דלקח הוא דרבי: **השאלה**
דכניס ספר. אין זו אלא וכחם ספירת
דברי כרימות ועל זה מה דרבי
לכחשו: וכחם לה מאי עבדי ליה.
לדיהו לא אינטיך לרבות כל דבר
שחיי לא קבע הכחוש דבר לכניסו
ומינתן ספר כרימות שמעינן: ואינו
מסגרם בכסף. אם אמר לה יחלף
פרוטו והמגרשי יז: **הא** קאמי יחלף
לפניהם. דכרמיס ויאלה והימיה לאלה
אחרים: **הויי**. קידושין שמהוה בהן
עמלה לבעל: **מספר כרימות**. מדמך
כרימות לספר: **דבר הכדור**. שלא
יהא בו מנאי המקשרן יחד אלא
הוא הכדור והנדהל יחדות: **השאלה**

אין זה כריתות. שחר כל ימיה קשורה
 זו: מכרם כריתות. דמני למיכרם
 ספר כרת: מתנ"י אין כותבין
 במחזור. דלמית' וכתב ונתן שאינו
 מחוסר קצילה: ככז על המחזור
 כו. גמ' פריך הא אמרת אין כותבין
 יייר המחוק. יכול לחזור ולמחוק עד
 העדים ולכותבו ויעביר תנאי שהיה
 זו ולא מוכחא מילתא דהא עדים
 נמי על המחוק חמומים. וכן דיפתח
 אין מחק שלי ניכר ובגמ' (ס) מפרש מאי
 דיפתח: וחכמים מכשירין. בגמ' (ס)
 מפרש לה: גמ' והוא ששיר מקור
 דקמני כשר והוא ששיר המוסר עוקר
 וכתבו לאחר תלישה: פורף. גלוי'ם
 של שער מקום האיש והאשה והזמן:
 ור' אלעזר היא. מתני' דעמי כתיבה
 בתלמוד דדריש וכתב דקרא' (א) אכתב
 הגט ולא אחתימת עדים רבי אלעזר
 היטב דלמא חתימת הגט אינה מן
 ההורה אלא משמי מיקון העולם
 הילכך וכתב דקרא אכתב הגט קאי:
 חתמו שנינו. כסיפא דמתני' תלשו
 חתמו ונתנו לה כשר ואע"פ שנכתב
 כולו במחזור דמי כתיב וכתב דקרא
 אחתימת עדים שהיא עיקר ור' מאיר
 היא: דשקיל ליה. לכוליה ענין ואין
 כח מחזור קצילה ואין לחוש שמה
 יבשר מהסר וימן לה התמימה והוא
 ליה קצילה דלא מפסיד ליה לענין:
 דשקיל
 ונתנו לה כשר * (ב) כתבו על
 הים ליה ניהלה על עלה של
 מר * פסול אביי אמר כשר
 דשקיל

ת ואימא וכחז כלל ספר פטר ואין ככלל יודושין (דף כא:) מרע אין לי אלא מרע דהסא מוכח דכלל ופטר וכלל קא דרש ד"מ כו' לאפוקי עלה ועצאל ופינקא אף ע לא שמא לא חשיב כל כך גד חשוב דבר דלאו לי דפ"י בכל מערבין (ערושין דף קא:) (דף קא:) ואיני (אולם:) **בכתובה** מתגרשת. (דף קא:) ולחצמהא: **ואינה** מתגרשת בכסף. ימ"מ אטערין לדידיה נמי וכחז למעוטי וכן גריל כנמה דוכיא: **שלא** תכרי איה דעתן דהסאפין (גמרים דף מה.) קריאס בית אביו אפילו שמא דכחביב קריאס:)

דרי אלעזר בן עזריה דכרת כריתות לא דהסא ולא צעי למימר דלא דרשי כלל:

ענין

יין כותבין התוספת במחובר גידה שמא יכתוב גם התורף
דמת עדים אלא כמו סימון שסיים (חתמו שייך) התורף
דאמר עדיי חתמה כרתי וה"ל כותבין תורף גידה

(א) קדושין כו. ישם נסמן,
(ב) ב"מ קיח; (ג) ב"ב ח;,
(ד) גז"ש נדרים נט;,
(ה) שבת עט. ע"ש, (ו) (שם
עמ:); (ז) (עירובין פג. ושם
נסמן); (ח) (ע"י פרש"י
לקמן לא; ד"ה ר"א),

גליון הש"ם

תוס' ר"ה בטר נקבו
אולינן לם"ד. ע"י תשונת
דנרי ריבות ס"י כג:

תוספות רי"ד

שמה יאחזק כחבו ויחזק
 חילשו חזמנו ונתנו לה
 כשר. פי' רחמי' מבי' עדי
 חילמי' כחרי' הם ויחזק
 עיקר וגט שיש עדים
 וזמנים ב' אצ"פ שנתנו
 כינו לביכיש שיש ונשאת
 בו אחיו' שהננו עדים
 חתום חתמתו היה ומקיים
 כחזמונו לא יבט עדי
 מסי' והוא יבט לה
 ענין חתמת עדי אפי'
 שהוא העיקר והלכך אם
 כחבו כולו ואפילו הדרוך
 המבחו' ואפילו וחתמו
 ונתנו לה כשר ו' יהודה
 פוסל ובעיני חתיבת נט
 וס' וחתמו' במשרות
 בדומן כחזמונו מציא
 כפי' כשמתקין מאן אפי'
 חזק דבעיני חתיבו וחתמיה
 לשמה י' יהודה ואפי'
 וקיל הלכה כחבו אפילו
 בגניט וכדאמרין לקמן
 הלכה כחבו אפילו. חזק
 על חזק ש' עציץ קובו
 [שכן] וישקל ליה ויחבו
 על ידו נדלה. על עלה ש'
 עציץ קובו אמר אמר
 וישקל ליה ויחבו
 ידו נדלה:

ורבא אבר סולר פליקס
 שמא קיטור ודוקא בעצין
 נקט חושבי' ודוקא ודוקא
 פסלי קטיבה ודוקא
 עב' (א) כחל על החרס
 עב' דריחב לכלול עצין
 עב' לחוש שמא ישיב
 חסור ויתן על החסירה
 ודוקא ליה קציעד לאני
 מפסול ליה לעצין לאני
 נ"ט שאני א"א ישיב
 החסר כשר שאני א"א
 חסר דוקא חסור
 מחסרים ולא גוף העצין
 ולא קציעד שאני אלא
 כשקצין גוף המחסר ולא
 גוף החסר אלא איתא
 אמאי נקט עצין נקוב
 אפילו שאני נקוב נ"ט
 יפסול אלא לאו א"א
 לא פסלה קטיבה אלא
 מחסר ולא בחלוש והוא
 דקאמר בעצ' צעקל
 ויהי חסר חסר
 לא לבימורא ולא בתכשר
 אלא כהר אדפלו א"א
 ישכרו נ"ט נכר וזהו
 נקט א"א לישנא כלומר
 אלא מחסר מדיק כלומר
 ליה א"א מיידי דאמר
 אביי גבי עלה נקט וזהו
 נכר נ"ט גבי חסר א"א
 כהר הנתבאר חסירה
 ואח"כ חסר והפסוק
 ממנה כשר וכו' גם ר"ח
 נ"ט דוקא נ"ט מדיק
 בעל חסר עצין נקוב נ"ט
 בידי נ"ט דאי גזנא אפילו
 קצין כשר אלא בעל חסר
 קצין א"א תכתיב חסר
 לפסוק מחסר שיעור נ"ט
 דוקא ליתביה א"א תכתיב

דשקיל ליה: לעצין ויהיב ניהלה: **שמא יקטום.** העלה והוא קטילה מן המחומר: **עד שיהיו כורעים.** עצין היו חלות ומייקני במשיכה וזרעים הוו מחוברין ודינן כקרקע ונקנים בכסף בשטר ונחוקה. ועד שייחוק כגון דייכש או עדרך להיות חוקה וכלל יהיב מעות קמיירי ליה וכלל וזוי מייקני בכסף: **החוקי בעצין.** ולא משכי לקנות אלף עשה בו שום מלאכה במקומו: **אף עצין לא קנה.** דמטלטלין לא מייקני בחוקה: **נקבו בארץ ונופו בחולה הארץ.** שהיה מונח על הגבול ונפו חורשים נוטה חוץ לעצין חוץ לגבול: **בשר נקבו אולינן.** שנשחט הוא יונק וחייב במעשר: **בשר נוף אולינן.** ופטור מן המעשר מן המורה בחולה לארץ: **בראשרוש.** חוץ לנקב בתוך קרקע ערש ישראל: **כולי עלמא לא פליגי.** דלא אולינן חוץ בשר נוף האולי ומחומר ממח בארץ: **ובדאשרוש לא פליגי.** ליכא למאן דאולי בשר נוף: **שסי גנוס וז על גב וז.** וזו אלל וז וקרקעית האחת גבוהה מחברתה וגיודור שלה זקוף והירק צנינים צנידור הגבוהה דעכשוי הוא נשרש בקרקעו של עליון ונופו חאזירי של מחסון: **של מחסון.** אולינן בשר נוף: **כדקמני טעמא.** שאם ירצה מחסון למלאות גמלו כו' והואיל ויזירו למחות וגורם לירק הזה וזכה בה ולאו משום הטמא: **על חולין מעורבין וזו כזה.** אף כל פירי חולין שהיו מקטלו מן הארץ שהוא טבל ומקטלו מחולה לארץ שהוא חולין לפי שהיניקה מתערבם. ונפקא מינה שאין מעשרין מטבל וזאי עליו דהוי מן החיובי על הפטור וזאי ממנו על טבל וזאי: **ההכל בתיבוי.** מה שבחור ארץ ישראל: **מקטל נופו כו'.** ואע"פ שכל שרשו צארץ או בחור' אלמא אולינן בשר נוף: **מ"ט דרבנן שעתון.** מהו הגדל בחיוב חייב והלא היניקה של שרשן מעלה שרף בכל הפרי ושורשי עבר זה מעלים שרף לפני שנעצר זה: **דמפסיק לונמא.** שן סלע מזדיל צאמנע השרשים ומפסיקין עד הגע הלכן לרבן שעתון לא יתיק מהדדי: **ידהדרי ערבי.** שעתן הגעו ולמעלה שלם: **מר סבר אוריא מכלכל.** אע"פ שכל מה שיש מן השרשין בקרקע הוי מובדל הואיל וכשאל לאזיר הוא מעורב ומכלכל וינקי מהדדי: **ומ"ס.** אוריא לא מכלכל הואיל ונמחן בקרקע מובדל בשלע שאינו מנמיח. ומיהו היכא דכל שרשו צאי' ליכא מאן דאולי בשר נוף: **שלם עורות הן.** חלוקין בשמותיהן ובשיעוריהן:

כַּמְשָׁמֶנּוּ. כְּמֵהָ 10 שָׁלָה נִתְקַנָּה בְּחִמּוֹךְ כְּדֵה הַלֶּחֶם: **קִמִּית.** מַעֲבֹד
בְּקִמָּה: **לִמְאֵי הַלֶּכְהָא.** שִׁיעוּרֵיהֶן חֲלוּקִין: **מַשְׁקוּלֹת.** שֶׁל עוֹפֶרֶת עֲשׂוּיָה
לְהוֹיֹת פּוֹחֶמֶת וּמַחֲפִין אֹתָהּ עֲצוֹר שֶׁלָּה מֵהָ שְׁבֹפֶת וּפּוֹחֶמֶת: **רַבְעָא**
וּדְרַבְעָא. מַשְׁקֵל קָטָן שֶׁלֹּהֶן הִיָּה: **חִיסָא.** מִמּוֹקן קָזָה וּרְאִיו לִחְפּוֹת
בִּזְקִמֵּיעִין: **לִכְחֹב עֲלֵיו אֵת הַנֶּט.** כִּרְצֵן דְּמַכְשָׁרִי. וּמֵיחֹד קֵלֶף
גִּמּוֹר דְּלִמִּית וּקְמִית וּמֵאִפִּין לֵן שְׁמֵה עוֹר מִשּׁוֹם הִכִּי לֹא מִנִּי בְּהַדְּיָיו
שִׁיעוּרֵיָהּ מִנִּי בְּהַמּוֹלִץ לֵן (שֶׁנָּה דִּי עֵר: עוֹר) קֵלֶף כְּדִי לִכְחֹב עַל פֶּרֶשָׁה
קֹטָנָה שֶׁבְּחִפְיֵיהָ אֲבָל לִימָרְחָ אִינוּ כֹּסֶר לִפְתִּילִין בְּלֹא שִׁיעוּר
בֶּנֶט: **מֵאֵן חֲכָמִים.** כְּלוֹמֵר מֵאֵן יִינָהוּ וּמֵאִי טַעֲמִייהוּ דְּמַכְשָׁרִי:

וְאִי אִפְשָׁר לֵאמֹר כֵּן דִּלְרֵי מֵאִיר צִיִּין שִׁיחַ מוֹכָה מִתּוֹכוֹ כְּדַמְשִׁמֵּעַ בִּרְ

מקמה דליסטוס מנולתא קימא ליה בחד דכחא אנטא (מנה) מחולט גיטא דכתיב ונתן מה שאינו וכו' ואינו ילד האה לא פסק מבחתי. אלא מחובר לקרקע ובעל חיים אבל מחובר בחלוט לא: ורבי יהודה כן בחיבורא אומר וכו' מי המורה לפני שחור ולחור ולחמהד דהגרים ובעל חיה שיהיה בו חיל מוכחא מחולטא דעידם גמי על פי המורה החמישים ואינו ילד מאמאם: כגון שחמא אפר בר שטר האהד ויעידו על המחשכא ואת' מחנה ויהיו וכתוב את' דמהם ששחמא פגע אחד מהם ששחמא שן עפעמי אהד פסל שם אלא שטר האהד ויעידו על המחשכא ויהיו וכתוב את' לישטרא תכזה מאי דבעי ודכתיב ויהיו ודכתיב ויהיו ויעידו על המחשכא ויהיו: ג' עורות הן מצה וחיפה הפתורה מצה כמשמעה ואל מיליה ואל קימיה ואל עפשי ודכתיב דמליה ואל קימיה ואל עפשי דפתרה דמליה וקימיה ואל עפשי וכו' אך המחשכא יכיר בו והקפלים שם המעבירים בסיך כך חן כמו המעפצים שבשכל לא היו גרילים אלא בצפון וכן הוא הסיד לנו כמו העפץ נלד ואינו יכול להורייך: והכנים משכירין מאן חכמים

(ה) נראה ד"ל והמורה כח צמח על החרס דכשר משום דשקיל ויהיז לה לכילי ענין ואין לחוש וכו'.

עצייגן של אחד זרעים ש
בעלן זרעים של
דעל עלן קונה זרעים ל
החזיק בזרעים קנה עצי

דשקל ליה ויהיב ליה ניהלה רבא אמר
פסול גזרה שמא יקטום: "עציץ של אחד
וזרעים של אחד מכר בעל עציץ לבעל זרעים
כיון שמשך קנה זמכר בעל זרעים לבעל
עציץ לא קנה עד שיחזיק בזרעים יעציץ
וזרעים של אחד ומכרן לאחר החזיק בזרעים
קנה עציץ וזו היא ששנינו ⁶נכסים ישאין
להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להן
אחריות בכסף ובשטר ובחזקה י"החזיק
בעציץ אף עציץ לא קנה עד שיחזיק בזרעים
נקבו בארץ ונופו בחוצה לארץ אב"י אמר
בתר נקבו אולינן רבא אמר בתר ינופו
אולינן כדאשרוש כ"ע לא פליגי כי פליגי
יבדלא אשרוש וכדאשרוש לא פליגי והתנן
⁷שתי גנות זו על גב זו וירק בינתיים ר"מ
אומר של עליון ר' יהודה אומר של תחתון
התם כדקתני טעמא א"ר מאיר מה אם ירצה
עליון ליטול את עפרו אין כאן ירק אמר רבי
יהודה מה אם ירצה התחתון למלאות את
גנתו עפר אין כאן ירק ואכתי כדאשרוש
לא פליגי והא תניא ⁸אילן מקצתו בארץ
ומקצתו בחוצה לארץ שכל וחולין מעורבין זה
בוה דברי רבי ⁹דרשב"ג אומר הגדל בחיוב
חייב והגדל בפטור פטור מאי לאו מקצת נופו
בארץ ומקצת נופו בחוצה לארץ לא מקצת
שרשין בארץ ומקצת שרשין בחוצה לארץ
ומאי טעמא דרשב"ג דמפסיק צונמא מאי
טעמא דרבי דהדרי ערכי במאי קמיפלגי מר
סבר אורא מכלכל ומ"ס האי לחודיה קאי
והאי לחודיה קאי: ר' יהודה בן בתירא אומר
כו': א"ר חייא בר אסי משמיה דעולא ג'
עורות הן ¹⁰מצה חיפה ודיפתרא מצה כמשמעו
דלא מליח ודלא קמיה ודלא אפיין למאי
הלכתא להוצאת שבת וכמה שיעורו כדקתני
רב שמואל בר יהודה כדי לצור משקל
קטנה וכמה אמר אב"י כי ריבעא דריבעא
דפומבדיתא חיפה דמליח ולא קמיה ולא
אפיין למאי הלכתא להוצאת שבת וכמה
איינונין דבתני ¹¹עורב דני ליושנתי קמינו

[illegible]

ונתן מה שאינו יכו ואינו ילד דהא
 כן בתיאור אומר רבי מה המורה
 אל מילתא דהא עדים מה המחקר
 בשטח וא"ת מוחק ויחיד דאורי
 דהא ויחיד דהנייה דבתיאור
 ויחיד דהמחקר קימור על העיר:
 ויחיד דמלחיה לא עייר ואל עצי
 המסך דן כח מה המעצמים שבבבל
 ייין: והמכס מכשירין מאן חכמים
 לל

אחר. ה"ה דהוה מצי לאשמעי' הכל
זוד אלא לרבותא נקט הכי דאע"ג
נקטה אע"פ שהם בתוך הענין שלו:
לרצון עיון אם רצון לומר אבן וקני
נכחו בעלתא כדאמר' בפ"ק דקידושין
(דף כו.) או שמא הכא לא רצון דמיון
לרצון ענין לורעים בטל אבן זרעים
וכן גבי שטר בכל שהחזיק בקרקע
ונקטה השטר בלל ממוקם שהוא ושמה
החם לא בעינן אבן ממוקם דשטר
אפשרא דארעא הוא:

בתר נקבו אולִינן. * למאן דאמר
זהעור והרוטצ (חולין קכח.)

(6) דלעגט הגטוע בעצן שאינו נקוב ויגלה חזק לעצן הטמא בטומאתו והעבור צטהרמו היה אם עצן בצומה לארץ ונפו נוטה לארץ דמהני יינקת הנוף לענין נוף גופיה וחייב בצמער מכל מקום לא חשיבא יינקת הנוף ביינקת שורש דהא לא מטהרה יינקת הנוף מה שבחן העצן והכא מחייב הנוף מחמת יינקת העיקר:

וּבְרֵאשֵׁרוֹשׁ לֹא פָּלְגִי וְהַחֲנִי
שְׁתֵּי גִנוֹת בִּי.
קס"ד דָּהָא דְקַמְנִי סִיפָא אִ"ר מֵאִיר
וּמֵהָ אִם יִרְלֵה עֵלְיוֹן כִּי' שְׁאִין אִר
יִיקָר הֶעָטֵם מִדְּקַמְנִי נָמִי הֶסֶם אִז
מֵאִיר מֵאַחֵר שְׁטַמְנִי יִכּוֹלִין לִמְחוֹת
זֶה עַל זֶה רֹאזִין מֵהִיבִין יִרְקָה זֶה מִי
מִשְׁמַע דְּבִסְבְּרָה פִּלְגִי אִי זֶה מֵהֵן
עִיקָר וְאַחֲרֵי נָמִי הֶסֶם בְּגִמְרָה בִּפְ
הִבִּית וְהַעֲלִייה (ב"מ דף קיח:) וְאִזְו
לְטַעֲמֵיהוּ אִזְו הֵיוֹאֵל מִן הַזֹּהָר
וְתָנִן נָמִי זֶה עֲלֵה לִי הֵאָז גִּוּוֹנָה
וְקִימָה דְלֵאל מִימֵי הַכֹּהֵן מֵעֲרֵלָה:
לֹא עָלָה גִיד מְחוּק. שֶׁהִכָּזָה עַל
הַגִּיד שֶׁאִינוֹ מְחוּק וְעֵדִיו עַל
הַמְּחוּק אָבִל שֶׁהִיכָה עַל הַמְּחוּק כִּשֶּׁר
כְּדֹאמַר' בְּרִישׁ גִּט פָּשׁוּט (ב"ב קצד.)
דְּאִינוֹ דִּוְמָה נִמְחַק קִטֵּם אִצְתָּה לִנְמַחַק
שִׁי פְּעֻמִּים: שְׁלֹשׁ עֲרוֹת הָיָה.
שִׁי בְּקוּטֵרִים דִּקְלָף גִּמּוֹר לֹא חֲשִׁיב
בְּהִדְיָהּ דְלֹא שְׁמִיהָ עוֹר וְעוֹד אֹמֵר
ר'י דְלֹא מִנִּי בְּהִדְיָהּ קֵלֶף מִשּׁוֹם
דְּבִהֲדִיא תָּנִן שְׁעִיעִירֵי כְּדִי לְכַחוֹב
פֶּרֶשָׁה קֻטְנָה בְּחַפְלִין וְאִף עַל גִּב
דְּשִׁיעוֹר חִפְפָה דְּהוּי כִּי לַעֲשׂוֹת קָמִיע
שְׁנִי בְּמִשְׁנֵה מִמֶּנּוּ לֹא הִזְכִּיר חִפְפָה
בְּהִדִּיא בְּחַתְנִי:

בדרי אכתוב עזי את השם. היינו
כרננו דמכשרי אדפטמחא ולהכי
מימי לה הכא ואלו השעורין אינן
לפי חשיבות העור דיש שהוא חשוב
ושעורו גדול מן הגרוע ממנו אלא כל
א' שיעורו כמה שרגילין לעשות ממנו:
בקותטרם דלחמ עדי מסירה עקר
להציא עדי מסירה ודוקא הכל
י' דלריכה עדי מסירה בשעה שצאת
דבר שאינו יכול להודיף יכול להנשא
גזר כדמקן ב' בתרא ולקמן פ. וימימי
ש חותמין על הגט אלא מפני תיקון
דלר' מאיר אשה הצאה לינשא בגט
ק' אינה לריכה עדי מסירה ועדי
ינו אלא יש מריצין חתומין ואי הוה
משמע דאי הוי סהדי קמן הוה כשר
יכול להודיף אין מוכיח מתוכו כלום:
אבל

יש שומים או כללים (ב"מ ק"ח) של עליון. שפר. משום קרקעו יבירה לתקן לתלמיד ולומר שלד הארץ מינין שמי גדלן יטולן לנק או מהו. הדדרי ערב קרקעו הם כמי חילוט. ויחיל ולתעלה חליר שוט חיוקן (שבת ע"ב) קריח. משאין אומ קמח חיות קליפם חזי קרקעין טעל. חרי יריבעד דר שקולת על שפרת דר שלח חסח. ופן שחמכמ נשח כדרי לכתוב עליו את הגט. ופן (לקמן פס.) ומה ופדס ורומן. וישיעו דר קטן מולן

עַד אַ מִיץ פֿאַר מַהֲלָט
מִכִּלְהָה הָיָה עוֹ מִנֵּה
עֵשֶׂן פֿאַר טוֹשֶׁעֶר הָיָה מִשְׁוֹן
דִּבֶּר סִפְּרָא:
עֵינָה ב' מִיץ שֶׁסִּטוֹשֶׁעֶר
סִפְּרָא:
עֵינָה ג' מִיץ שֶׁסִּטוֹשֶׁעֶר
טוֹשֶׁעֶר שֶׁסִּפְּרָא:
עֵינָה ד' מִיץ שֶׁסִּטוֹשֶׁעֶר
סִפְּרָא:
עֵינָה ה' מִיץ שֶׁסִּטוֹשֶׁעֶר
סִפְּרָא:
עֵינָה ו' מִיץ פֿאַר מַהֲלָ
מִרְמוֹת הַלֵּלָה בַּה:
פֶּה פֿאַר מִיץ שֶׁסִּטוֹשֶׁעֶר
פֶּה י' מִיץ פֿאַר מַהֲלָ
שֶׁבַת הַלֵּלָה ד':

הגהות הב"ח

(ה) תוש' ד"ה צמר וכו'
בהעור והרומם בקישות
הנטועה:

מוסף רש"י

[illegible][illegible]

נעשו הוא ומשלו הוא יונק
לצוה (שם). טבל וחולק
ה' החן פטורין (ב"ב כז.)
האילן נעשה אחד למעלה
ועול נעשה אחד, מתערבין
מים (שם). עפיץ. מקטין
בעא דפומבדיתא. רובע
ז' חמדי ונפחת מאליו (שם).
ופו של גט הרי את חוסרת

ר' אלעזר היא. דלמך חמימת הגט אינה מן התורה ולא כגוי למצותיה
בגלל עדי מסירה דליניה הוה דעבדי כריתות דעל כרחיק צעינן
עדים דליפנין (ועמ' 74.) ערוה דבר דבר ממנו והלכך לא חיישין
לדלמא מייפא דהא אמרן זריכי למיקרייה ואי הוה ביה תנאה
אינהו ידעי ומ"ז עדי מסירה עיקר
הבאה לינשא לריכא לריכא עדים
שנמסר לפניהם. אבל לר' מאיר דלמך
לא צעינן עדי מסירה איכא למחש
ליופא דמאן דמקין אעדי חמימה
אשה הבאה לינשא בגט אינה מביאה
לפניו עדים החתומים זו אש
מכירה בחמימתן ואם יש תנאה
וויפסיה ליכא לידע: **אלא לאלתר.**
שהביאנו לר' ז' ציוס שנמסר לה
לזהויע שהיא גרושה וימירוה לינשא
דמין דהאלדנא הוה וצעדי מסירה
לא חיישין ליופא: **וויפסיה.** וכבר
שכחה העדים: **אלא בגיטין.**
דלינן עשוין אלא להמירה ויכולה
להביאו לר' ז' לאלתר וימירוה ושוב
אינה לריכא בגט דמין שהמירה
בצ"ז יש זכרון וקול לדבר: **אלא**
בשטרות. דהיינו לנבזיגא ודילמא

[illegible]

לא מפיץ ליה עד זמן ארוך וישכחו עדי מסירה את הדבר וסמכין אע"י חתימה והוא מוסיף כתב העליון וחותם העדים עומד במקומו: **ימים רבים**. אלאהם ענין דבר הראוי לעמוד ולהתקיים. והוא קרא בירמיה **בטטרי מחר: בַּתִּנִּי ואפי' חרש שוטה וקטן**. גמ' מפרש לה: **בטטרי** אפי' שוטה. ומקטנו וזכר ומוסרו לה לגירוסין: **שוטרי**. שוטר פירושו כתובה שהשם היה לה לכתובו ולמוסרו לו להיות לה לראיה: **גמ'** והא' לאו בני דיעה נינהו. ולא ידעו לכתוב לשמה: והוא

הכי פירושו לא הכשיר ר"א כו' כלומר ר"א איירי והוא בכל שטרות כו' כמלך (לקמן פ:): הלכה כר' אלעזר בגיטין ומפרש התם דר"א נצראה דל"כ הוא ליה למינקט הכא כלישנא דנקט ר"א גופיה כפרק הזה ועוד דהוא ליה לאחמיי התם בגמ' דרבי יוחנן ור"א דהכא הוה ליה ליה למיפקר דכולהו מדור דר"א כל פליג בן גיטין לשטרות: הוה ליה לשמה ומשני כשגדול עומד על גביו והא' דמתן בפי' דחלוין וכולן דלח' צעי כוונה לשחיטה כו' התם מיי' כשאניו מלמדו לכוין לשחוט לעשות לשמה ולהכי נמי צ"י מלות חליה (ביבמות קד): ממשע מחליה ממשעטס דלח' צעי כוונה נינהו לא פסיל להו אע"ג דאמר התם דחליהו צ"י כגדול עומד על גביו ומיהו הכא כגדול עומד על גביו כשר אפי' ר"א ושם עירה אכל לענין חליה אמרו בתוספתא דיבמות (פ"א) דשועה לשמה כמו גבי גט וא"ת ואחתי צעי לאו צעי שליחות נינהו מלי מתי קאי אלא אסופר והא' דאמרינן לקמן (דף ע"א): נריך שיאמר לסופר אלא חשיב לשמה אלא חשיב סתמא ופסול דאשה לאו לגירושין קיימא י כתב דחמא וכתב הוא אחינא למעוטי האי פירוש כתב לגרש את א' לפי שלא נכתב לגירושין ידיהו אלא לאחר והא' דאמר לעיל (דף כ.) קא כתבה ליה התם אונתן סמך דצנען שיכתוב בציווי ויתן והא' ממות נינהו וי"ל דחשיב צני כרימות הוא ואם הגדיל הקטן ושטמה משום דלעמא דנפשיה קא עביד ומיפוק ליה דלח' צני כרימות נינהו ופסל משום דלח' צני כרימות נינהו צמדי דלח' צעי שליחות ולא לשם א' או חתימה לר' מאיר שהיה לשם עדות פריך לעיל בפי' (ד' י:) גבי א' לר"א דלח' לשום עדות ולא לשם שליחות הוא אין לפסול משום עובד כוכבים משום דלח' צני מילה נינהו ועוד אומר רבינו יצחק לשמה מדרבנן דגור' כתיבה אטו חתימה ומוקי לה רב הונא בגדול מדרבנן אכל לר' אלעזר דצעי כתיבה מדאורייתא לשמה לא מהני עובד כוכבים פסול ומשמע ליה דאחא כר' מאיר מדלח' נקט לפסול צדי ופסול אפי' גדול עומד על גביו אפילו לרבי מאיר הדר אמר טע עובד כוכבים לכתובה דאע"פ שהוא צן דעת יותר ויהי' דחרש צדי כוכבים דפסול בכל ענין דאילו חרש שוטה וקטן כשרים בגדול ילו לר' מאיר ס"ד דצעי כתיבה לשמה מדרבנן דהא לכתב דאוקי קא עביד ועוד ור"א דהשאט ס"ד דלפי' ר' מאיר צעי כתיבה קאי אחתימה נמי ור' אלעזר סבר דאחתימה לחודה קאי מדפריך וצ"ה היה צא להעמיד דברי רב הונא דאפילו כתיבה צעי ר' מאיר ומו' ומתו לה כשר מיי' כששייר מקום התורף והשאת פריך והא' ימים פסול כר' אלעזר ומתמיחין רבי מאיר ללא צעי כתיבה לשמה וכוכבים משום דרישא אחיא נמי כר' אלעזר ולדידיה דוקא חש"י כשרין ילו כמלל דלנין כתיבה כשר אחיא כרבי מאיר ואפי' שפיר דלח' מתיקין ר' תרישא דפסול אלא משום דרישא אחיא נמי לר' אלעזר כמו לרבי ליה ליפסל לרבי מאיר לכל הפחות מדרבנן בגדול עומד על גביו:

תורה אור השלם
 ו. בה אָמַר יי' עֲבֹאוּת
 אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל לִקְחֹת אֶת
 הַסְּפָרִים הָאֵלֶּה אֶת סֵפֶר
 הַמִּכְנָה הַזֶּה וְאֶת הַחֻתָּם
 וְאֶת סֵפֶר הַגְּלוֹי הַזֶּה
 וְנָתַתָּם בְּכָלִי חֶרֶשׁ לְמַעַן
 יַעֲמִדוּ יָמִים רַבִּים:
 יוֹמִיָּהוּ לֹב יֵד

הַאִשָּׁה כּוֹחֶבֶת אֶת
אִישָׁהּ, וּמִקִּיָּא לִיה לַעֲבֹל
יִיְהוֹיָה לֹה נִיְהוֹלָה (לַעֲבֹל)
(אֵל), וְהָאִישׁ כּוֹחֶבֶת אֶת
שׁוֹבֵדוֹ, פֶּרֶעוֹן הַמִּצְרַיִם
סָפֵר וּמִקִּיָּא לַאֲשָׁה וְהָאִישׁ
מִחֲמַתָּה עֲדִים וּמוֹסְרָתוֹ לוֹ
לְרִאִיָּה בִדּוֹ (שֶׁשֶׁס).

שליח לא מיקרי אלא המשתלח מזה
לומר עשיתי שליחותך קודם שיעשה
פירש קן: **הצדה** הבאה לאחר
הגט במלך חברו ואין נראה למלך

אומר ר"י שנתנו הבעל בחצר של עמנו ומכרו לאחרים והאשה קנאמו מאותו אחר וא"ת למה לי למיניה משום חזרה הבאה לאחר מכאן הוה ליה למימר משום שליות עממה שהבעל עשה שלים להולכה והאשה מעשה אותם שלים עמנו שלים לקבלה כי האי גוונא לא מהני משום דלא חזרה שליות אלל הבעל ואומר ר"י משום דלואו טעם שלא חזרה שליות אלל הבעל אינו צריך כל כך דאיכא דמתסקא ליה לקמן בפרק המעבד (דף 38:) וצ"ע דלמאי לא משני הכא כגון דשויה אידי שלים מעיקרא והדר שוי אידי שלים דליכא למיגזר משום חזרה הבאה לאחר מיכן כדאמר בפרק התקבל (סע:)

וב' מטיית הדין שוי שלים אחריתא.

* וא"ת שלים שלא ניתן לגירושין הוא ולא מצי משוי שלים כדאמר צ"ל הגט (לקמן דף 5ט:) גבי ההוא דשדר גיטא לדיתאכו ואמר ליה יהיבי לאבא בר מניומי אחא ולא אשכחיה יתיב רבי יצחק ור' חנינא ור' אבהו אמרו ליה פסור מילין קמן אמר ליה וכו' וצ"ב שפיר והא שלים שלא ניתן לגירושין הוא וי"ל דהתם פריך שפיר דכיון שלא ניתן לגירושין אינו לעשות אלא כמו שאמר לו הבעל ליטנו לאבא בר מניומי אלל הכא הרי הבעל צוה לה לעשות שלים להולכה: **אי"מ** ר' בי ריבא בפני נבחה קמא תימא מה לי דא.

ומה לי בית דין ואמאי קאמר ואב"א ושמיא לשון זה חלוק מלשון ראשון דבלישנא קמא אינה אומרת צפני נכחז אלא בשעה שתקבלנו אע"ג דצ"ל כהנא (לקמן דף 5ט.) ויכלל דוכתא משמע שארץ לומר בשעה שהגט יוצא מיד השלים שומר הכא פירוכה לומר בשעת גירושין עדיף טפי:

בל הגב. ושמע קול סופרים
מקריין בו. כסופרים העשויים
להתלמד עסקיין כדלמתיין צמרה
ואפי' למד' כפרק קמא דעירובין
ודק (יג.) דמגילת סוטה מוחקין לה
מזן התורה אלפי' דעשיין לשמה
ומורה להתלמד עניינא כדלמרה
לעניין גט מודה כדפרשין כפ' שי
לעיל (דף ד.) וספר תורה נמי פסליין
כפ' שני: **"תור" מיכן כתב דגוש**
מאת אשהו בו. גמ' מפסד לא זה
שנכתב שלא לשם גירושין אלא אף
זה שנכתב לשם גירושין לכי' תנא יתר
יתר מיכן כיון דמהאי נמי לא זה שמעיין
ההוא

ולזה: **ועמלק**. חזר בו מלגרש:
גדולה

כל הגע. קול סופרים. כותבי גיטין: יסר מוכן. בגמ

עליה היא ומה צורך להטעינה שתאמר בפני נכתב ובפני נחתם וכי שליח היא [הא] משעה שנחן

תוס' ד"ה ובי משיה כו'
וא"ת שלוח. עין שו"ת
תשב"ץ ח"א סימן כה
באריכות:

ביוון דבעל. קספור
קלחזי בעציה שזיה
תקבלו בעציה דלוי י
עברו לקבל מיד בעל
יד וכן קספור דהא
אין לא שפד בקיין דהא
משום הצורה הבאה
לדורח מביק. ודענו
הא בעל הגז תחיל
אחרים קנחמו. הדואו לאו
גיטא איה. ודענו
גידה לו תנחור יתחיל
מדיח. איה בשעס נמון לא
איה התאר שגה. ודענו
גזא בקבל שלח האשה
שלח שלח עולה משום
דדמי לא שפד בעל
תמכור לו שלח וחזק י
שפס איה שלח לקבל.
וחלו וכן תמכור תר י
שלח בעל וקנחמו איה
שפס איה שלח תר י
איה וקנחמו תר י

הרחק עזר המבוא שני
כל שני שנחבא שלא
לשום אדם שאלה שאל
האשה אחת שנחבא לשם
אחת שחשבה כסא ו
פסול דרשוני וכתב לה
לשמה ונחבא שני קול
שחשבה מקרין. אחת
התלמידים שנתלמדו אחת
לכבוד וטעם נתיק (שם).
מצאנו בן עירו. שחשבה
כסא והוא חשבה שחשבה
ראמר לו שני שחשבה
וכו'. וזני עזר אחת
אחתי וגזו לה רחוק ל
חשבה וזאמר לו אחת
חשבה. פסול לה לרעה
דרשוני לה לשמה דרשוני
וכתב לה פסל רחוקה
(שם) (שם).

וּמִקֶּלֶס שְׂבֵאתָ מִהֵן
וְיִצְרִיחַ חֹמֶת כְּפִי חֹרֵב
וּבִפְנֵי נֶחֱם אֶת הָאֵרֶב
וְיִצְרֶה וְשִׁמְרֵה כְּפִנִי
נֶחֱכָה וְנָחֵם נֶחֱם:
הָאֵשׁ עֲצֵמָה מְבִיאָה
יֵשׁוּת וְלִבְלֵב שִׁחָה צִילִי
בְּפִנֵי הָאֵשׁ וּבְכִפִּי נֶחֱם:
וְשִׁמְרָה מִכִּי יִשְׁתַּחֲוֶה
לִירֵה מִיְּגֻשָׁה לֵה פִי
לְהֵא אֶת מֶמֶס אֲמִינִי אֵת
הָאֵשׁ בְּנִיתָ מִקֶּלֶס
שִׁדְרֵי אֲנֶמֶת לִרְמֵה מֵת
כְּעֵל אִיב שְׁאֻמֹּרֵת מֵת
הָאֵשׁ כְּעֵלִי יִגְרִשְׁנִי בְּגֵט
וְהָאֵשׁ חֲפֵן מִלֹּךְ נֶחֱם
שְׁאֻמֹּרֵת בְּפִנֵי נֶחֱכָה
וּבְפִנֵי נֶחֱם לֵהאֵת אֶת־
מֶמֶסֶה יִשְׁקֵם מְצֻרִיהָ
לְעִירֵי אֲוִיכֵי מִיְּגֻשָׁה [וְיִצְרִיחַ]

מתמת ק"ו זה א"ב הגאמנות

צא א מיי ק"ח מהל' יב
ירושל' הלהב יב
סמג עש' ג טוש"ע אה"ע
סי קלט סעי' א:
ק ב מ"ח ש"י הלהב
ט סמג ש" טוש"ע שס
סימון קלט סעיף א:
קא ג מ"ח ש"י הלה"ג
סמג ש" טוש"ע
אה"ע סימון קלט סעיף יג:
ד רמ"ח ש"י סמג הלה"ג
סמג ש" טוש"ע שס
סימון קלט סעיף א:
ב ה מ"ח ש"י הלה"ג
טוש"ע שס סעיף ב:

תוספות רי"ד (המשך)

[illegible]

סליק פרקא

כל גט שנכתב שלא לשם
אשה פסול כיצד
היה עובר בשוק ושמע
קול הסופרים מקרין
תב לגרש את אשחז תמלך

ג א מ"י פ"ג מהלכות
גיטין הלכה ג קמג
ע"ש נ טושי"ע א"ה"ע פ"ט
קל"ה ע"פ ג:
ד ב מ"י ע"ה הלכה ד טור
ש"ע ע"ה ע"פ ד:
ה ג מ"י ע"ה הלכה א טור
ש"ע ע"ה ע"פ א:
ו ד מ"י פ"ד מהל' אהל'
מלה וזה ה"ל ח קמג
פ"ש ד טושי"ע מ"מ ס'
מ"ע ע"פ ז:
ז ר מ"י פ"ד מהל' יבוס
ה"ל ע"ה ח קמג ע"ש כג
טושי"ע א"ה"ע פ"ט קמט
ע"פ דה:

תוספות ר"ד

מצאו כן עירו ואמר לו
שמי כשמן וסם אשמי
כשם אשמן פסול מלגרש
בו: יתר מיכן היו לו יתרי
נשים ושמותיהן שוין כתב
לגרש את הגדולה וזה
יגרש בו את הקטנה יתר
מיכן אמר ללבלר כתוב
איה שוארה אגרש פסול
מלגרש בו: קול סופרים
פ"י כתבי גיטין: ויתר
מיכן כנ"ס מפרש מאי
יתר דלילה: ומלך: חור
מלגרש בו גרולה וקטנה
לא דוקא לאיו שוארה
אגרש פסול מלגרש בו
דאין ברירה דלא אמרי
הובר הדבר שמשעת
כתיבה היה רצונו לז
והרי רצונו לשמה: ואלא
רישא במאי אמר רב
פפא בסופרים העומדים
להתלמד עסקין דיקא נמי
דקתני סופרים מקרין ולא
קתני סופרים קורין ש"מ:
מאי יתר על כן תנא
דבי ר' ישמעאל לא זה
שלא נכתב לשם גירושין
אלא אפילו נכתב לשם
גירושין: ולא זה שנכתב
שלא לשם גירושין דידה
אלא אפילו זה שנכתב
לשם גירושין דידה פסול
ולא זה שלא נכתב לשם
גירושין הא אלא אף זה
שנכתב לשם גירושין
פסול וסיפא הא קמ"ל
דאין ברירה: אמר רב
טלן פוסלין בכהונה חזין
מן הראשון ושמואל אמר
אף הראשון נמי פוסל:

נקמימא דפסול דהוא אמינא דהאי הוא דמי איכתיב לשם רחל לא
הדר איכתיב לשם לאה אכל סופרים להתלמד עשויים הכי נמי דכשר
דמי אמרין צ"ק דשירובין (דף ג.) דאע"ג דאין מגילה כשרה
להשקות בה סוקה אחרת מורה אע"ג דלהתלמד עבירה הכי נמי
דמוחקין ו"ל דלהתלמד דהכא לא
חשיב לשמה כמו להתלמד דספר
מורה וסופרים העשויים להתלמד
אין כותבין כלל לשם הכשר דגט אכל
ס"ת כותב בסתם לכל מה שצריך
לעשות בו ומיהו אפ"ה כריתות של
ס"ת אין כשר לגרש בו דפירשנו
לעיל (דף כ.) כי נמי ו"ל דמ"מ שייך
לנתיב יתר מיכן כיון שיש סכנה
אחת בסופרים מקרין לפסול טפי
מבנאל וז"ל דבכתוב טופסי גיטין
ה"ל נמי לנתיב יתר על כן דהא
מכל הי לא מצי למידק בריש ונחיס
(דף ג.) דקממא פסול דלאו לשמה
קאי אלא מההיא דהטובט טופסי
גיטין לחוד ו"ל דההיא צנא דטופסי
גיטין לא תנא כלל לאשמועינן דקממא
פסול אלא לאשמועינן דשרו רבנן
לקופי לכתוב הטובט מפני התקנה:
לאיו שוארה אגרש בו פסול.
גמרא מפרש משום דאין
ברירה ואומר ר"י דאפי' מאל דכשר
בעלמא יס ברירה הכא מודה משום
דכתיב לה לשמה משמע שיהא מבורר
בעת כתיבה וכן משמע בגמרא
דקאמר אי איתמר כהא כהא קאמר
ר' יוחנן דאין ברירה משום דנענין
לה לשמה משמע אע"ג דבעלמא יס
ברירה הכא פסול משום דכתיב וכתב
לה: **בעדי מסירה ור' אלעזר**
הא: אכל לר' מאיר דנענין שיהא
מוכח מתוך החתימה שנכתב לשם
זה האיש ואשה זו ולא מהני עדי
מסירה וההיא דהמגרש (לקמן פו.)
דלא לר' אלעזר דנענין דכ"י מאיר
יחא' התם מיירי כדפירש' לעיל
כשכתבו דורות או סימן או כהן שיער
מתוך החתימה ועדי מסירה אין
מכירין באבותיהן או בסימן הכתוב
וז"ל למאן דחייש לקמן בפרקין
(דף כו.) לשני שירי ולשני יוסף ב
שמעון אע"ג דלא הוחזקו א"כ לר"מ
יפסלו כל הגיטין דלא משכחת מו
שום גט שיהא מוכח מתוכו ואומר
ר"י דדוקא בגט הנמצא הוא דחייש
שמה מאחר נפל אכל חשיב שפיר
מוכח מתוכו כיון דלא הוחזקו אלא
שירי א' יוסף בן שמעון אחד ואם
תאמר דתנן בפרק גט פשוט (נ"ב

דף קסו.) כותבין גט לאיש אע"פ שאין אשתו עמו ופרץ בגמרא
והיוש לשני יוסף בן שמעון הדריס בעיר אחת דלמא ממתי לה
גיטא לאיתתיה דהאין ומשני הכי אמר רב שני יוסף בן שמעון
הדריס בעיר אחת אין מגרשין אלא זה בפני זה והשתא הכי מיירי
אי בלא הוחזקו הא מסקינן לקמן דלא חיישין ואי בהוחזקו א"כ
לר"מ אפי' זה בפני זה אין מגרשין עד שיכתבו כהן או דורות או שום
סימן ואז ליכא למיחש למירי ואי לר' אלעזר הא עדי מסירה ידעי שפיר
אם זו היא אשתו או לאו כדאמר הכא ואומר ר"י דאין עדי מסירה
מדקדקים לראות אם זו אשתו כיון שמכירים שמו ושמה וכתוב בגט שמו
ושמה ולא חייש' שמה יתנו לאשת חבירו ששמו כשמו ושמה כשמה וגם
לא מסקינן אדעתיהו להנציח אם יס יוסף בן שמעון אחר בעיר וכשכחה
לכ"ד להחירה להנשא מעידים עדי מסירה בפני צ"ד שראו שבעלה
נתן לה גט אע"פ שלא דקדקו אם היא הייתה אשתו ולהכי פרץ
ניחוש דלמא ממתי לה גיטא לאיתתיה דהאי דאפילו אין יודעין
הכותבין אם הוחזקו אין להם לכתוב דיומנין דהוחזקו ולא ידעי
ומשני שני יוסף ב' אין מגרשין אלא זה בפני זה וכשכחה לבית
דין ולהחיה שילי צ"ד לעדי מסירה אם היו שם שני יוסף בן
שמעון ולא רצה לתקן דאין מגרשין אלא א"כ מכירין עדים שזו
היא אשתו דאין זו תקנה טובה דאם כן בטורה ימלאו עדי מסירה:

גדולה וקטנה לאו דוקא: לאיו שוארה אגרש פסול לגרש בו: דאין
ברירה דלא אמרין הוברר הדבר דנשעת כתיבה היה דעתו לז
והרי נכתב לשמה: **גמ' אלא רישא.** דמי אש פלוני גרש
פלוני כו': במאי אי לאו הכי דלמא פלוני נכתב לגרש את
אשתו ונמלך: **להתלמד.** לכתוב
גיטין: **מקרינ.** הגדולים מקריס
למלמדיהם כן וכן כשיצא גט
לפיך כתיבה והזכירו שם איש
בעלמא דלמא נכתב פסול גיטין:
לא זה שלא נכתב לשם שום גירושין.
אלא להתלמד: אלא אף זה שנכתב
לשם גירושין. גמורין ונמלך פסול:
ולא זה בלכד שנכתב שלא לשם
גירושין. של אדם זה פסול אלא אף
זה דהיו לו שתי נשים שנכתב לשם
גירושין דלמא גברא פסול הוהיל
ונכתב שלא לשם גירושין של זו:
וסיפא. מאי קמ"ל הא אשמועינן
כבר דגירושין דידה וידה בעינן:
דאין ברירה. דלא מימא הוברר
דנשעת כתיבה נמי דעמיה אהא
ואיכא גירושין דידה וידה: הא
גדולה מצי מגרש. וכן מפקא ליה
לא חיישין לאיסור אשת איש למימר
שמה לא לזו נימן אלא לחברתה ונפל
מידה ומלמא זו דהוהיל ונקטעא ליה
לגיטא בידה צדיה צדיה מחזיקין לה:
מוציאין שטר חוב. אחד מהן שהוציא
שטר חוב על אחרים אין הלוה יכול
לומר לא ממך לימתי אלא מפלוני
ששמו כשמן וממנו נפל ולא בעל
דברים ידעי את אלא כיון דהאי
תפס לשטרא גבי ציה: **רישא**

דקמני כפז לגרש כו'. שאף ששמו
דקמני שוין דידקו נמי הא ראשון
שנכתב לשמו מגרש ציה ויהי מפקא
ליה לא אמרין משום חומרא דאשת
איש שמה לא בעלה של זו כתבו אלא
האחר: **הא אמרין.** בממני דגט
פשוט צ"ב (דף קעב.) שני יוסף
בן שמעון שהיו בעיר אחת אין
יכולין להוציא שטר חוב זה על זה
ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר
חוב דאמר ליה לא אי לימתי ממך
אלא חבני לזה ממך וממך לך שטר
זה דאע"ג דפליגי תנאי התם במוציאין
שטר חוב על אחרים ולא חיישין
(נ"ב) לנפילה מדור דאין אחרים במוציאין
עליהן כדפרישית הכא נמי לימא לא
בעלה כתבו אלא יוסף בן שמעון
אחר כתבו לאשתו ונמלך ולא גרשה
והשליכו לאיבוד מדעת ולקחתו זו
שהיא רוצה להתגרש: **בעדי מסירה.**
שמכירים את שניהם ומעידין שראו
שזה מסר לזו אכל בעדי חתימה לא
כדאמרין שמה נמלך זה שכתבו
ותחתו ולא גרש את אשתו ומסרו לזו אשת חבירו: **הכא נמי בעדי**
מסירה. וליכא למיחש שמה לחברתה נמסר אכל בעדי חתימה לעולם
אימא לך דחיישין שמה את חברתה גרש וחיישין לנפילה. וגבי שטרי
חוב נמי אין יכולין להוציא שטר חוב על אחרים דחיישין לנפילה: **כולן.**
כל הגיטין השנוין במשנתנו אע"פ שפסולין לגרש להחירין
לינשא: **פוסלין.** הן אותה מן הכהונה אם בעלה כהן נפסלה עליו
משום גרושה: **חזן מן הראשון.** שלא נכתב לשם גירושין כלל
אכל הכן בחראי פסלי דריח הגט פוסל בכהונה דמצינן בפרק בתרא
(לקמן דף פג.) האומר לאשתו הרי את מגורשת ממני ואי את מותרת
לכל אדם פסלה מן הכהונה שנאמר ואשה גרושה מאשה(ה) אפילו
לא נגרשה אלא מאשה ולאחרים לא הותרה פסולה לכהונה: **אפילו**
ראשון. דריח גט הוה: **חליצה פסולה פסולה.** ופוסלתה
כל מקום ששני צדמות חליצה פסולה פסולה להחירה לשוק אכל
פוסלת היא אותה מן האחרין שלא תחייבם עוד דקמו עלה בכיון
שלא צנה שז לא יכנה דלא כתיב אשר לא צנה את בית אחיו
אלא אשר לא יכנה (דברים כה) כיון שחלך שז לא יכנה: **שמאל.**
חלצה בשמאל אמרין צדמות (דף קד.) פסולה וכן חלצה צלילה
פסולה: **ופוסלת.** דשם חלצה עלה אלא שלא נעשה כדפרישה
דליף רגל רגל ממזרע דכתיב ימנית(ה) ולילה נמי נפקא לן התם:

(א) [נחמס ג.], (ב) [ס
(ג.)], (ד) [לעיל כ. ושי"ע],
(ה) [עירובין ל. ושי"ע],
(ו) [יבמות דכא ע"ה
מ"ה], (ז) [יבמות קט. ד"ה
קמב.], (ח) [לעיל ט. ושי"ע],
(ט) [נפילה מיד מדור כ"ל
ר"ל פ.], (י) [ויקרא כא.],
(יא) [ויקרא יד.], (כ) [לקמן
כ.].

תורה אור השלם

ו. כי יקח איש אשה
ובעלה ויהיה אם לא
תמצא הן בעצמיו כי מצא
בה צרות דבר וקתב לה
ספר בריתות ונתן בקיה
ושלחה מביתו:
דברים כד א

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה בעדי וכו'
ושמתינן שוין ונתערבו
טמן:

מוסף רש"י

ולא אחר יכול להוציא
עליהן שטר חוב. על
אחד מהם. דכל חד מצי
מודעי ליה אלא חבירו. אלא
אם כן יס עדים נדבר
שמעדין זה לזה מזה. אכל
מן השטר אין יכולין להוציא
לאיש (רשב"ם ב"ב פטב.).

ח א מ"י פ"ג מהלכות
גירושין ה"א ב ג ד
ו פ"י שם ה"א סמך עשין
נא ולאין קב טור ש"ע
אה"ע סי' קנ סעיף ג:
מ ב מ"י פ"יא מהלכות
שטתה ויובל ה"א כ:
ג ב מ"י פ"ג מהלכות
גירושין ה"א ד טושה:
אה"ע סי' קלא סעיף ד:
יא ד מ"י פ"ב מהלכות
קרנן פסח ה"א יד:

להו שפיר פסולה ואינה פוסלת
 ואחיה כרבנן: וא"י אשמעינן שדה
 בשום דלחפורא. ואם אתמר לקולא
 נמי שמעינן ליה דאין ברירה בפרק
 בתרא דבכורות (דף ט:) גבי מעשר
 צהמה דקאמר אפילו חלקו היושנין
 תשעה כנגד תשעה עשרה כנגד
 עשרה אין אומרים וזה חלקו המגיעו
 וי"ל דמ"מ לא שמעינן גט מינה
 כדאמר ההם דאי אתמר כהא כהא
 קאמר רבי יוחנן דומיא דבבבא מה
 בבבא דרור כך דאין דרור כך:
 א"י אמרת בשלמא ראמיננהו
 בעיקרא שפיר. מינה דגמרים
 משמע דאיידי בלא אמנינהו דשה
 לבית אבות לאו דלוריימא ואין כריך
 שום מינוי דקאמר בפ' אין בין המודר
 (מדר דף לו.) ואי אמרת של לבית
 אבות דלוריימא צריכרס קאי ומכא
 להון ולא לאמר להון אביון
 כדי לזון במלות וי"ל דסוגיא דהכא
 איירי אי אמרינן שה לבית אבות
 דלוריימא: והדר מיתב אי תורה
 ברעת אחריים. על זה אינה תמימה
 דפיר מותבי למאי דפשיט ליה:
 הלוקח יין מבין הכותים.
 ברייתא היא בדמשה
 דפ"ו דדמאי (מ"ד) לא תני אלא
 מילתא דר"מ לתורה ואע"ג דר"מ גזר
 על יין בפ"ק דחולין (דף א.)
 ואת שמינן קודם גזירה ורבי יוסי
 ורבי שמעון אף ע"ג דסבירא ליה
 במנחות בפרק ר' שמעאל (דף סו:)
 דכותים גרי אריות הן דאמר תורמין
 משל עובדי כוכבים על של
 כותים מ"מ כיון שפורשים מעו"
 יותר מאשר עובדי כוכבים ומתחייקין
 בצורה שכתב וגם אלהים אי
 עובדים כמו שהיו עושים בבית
 ראשון להכי כשגזרו על יין של עובדי
 כוכבים לא גזרו על של כותים
 אע"פ שגזרו על פיהם על יינם לא
 גזרו אי נמי הכא במטרה יינם:
 עשרה מעשר ראשון ב'/. לאו
 דוקא עשרה ומשעה

והעירי אמר כולן אינן
פושטין חזק מן האחרון
והוא יתכן אמר אפילו
אחרון ופי' אנו פושט
והשטחנה השתר' דאמר
כ"ע אל' פליגי דלא
פושט אחרון
דאמר דאחרון ופי' פושט
ובטל במיעוט דהלכה
כרבים וכ"ש דרב
עולה דהא דאמר הלכה כרב
באסורי ביבאחרון כ"ע
אל' פליגי דפושט חזק
והוא יתכן דאמר אנו
פושט ובטל
דדכין אמרין אין בריה
דמי' מילי קלוגא להיתנה
לגלוג אבל לחומרא
לאוסרה להכונה אמרין
כ"ע בריה. ובמאמצאית
ויש פושטא אמר פושטין
דעירי ורב אסי ר' אסי
אמר דאמר פושטין
וקיל' כל רב דשמואל
אין יתכן הלכ' כ"ע
ויתכן ורב הכא דקדמי
עירי ר' אסי כותיה
נמצא שחזק אין פושטין
בכונה חזק מן אחרון
ומתני' ר' אלעזר ר' אסי
דכעא כתיב לשמה:

בדעתיה מעיקרא לאזיו שטאָא: מִכֵּן הַכּוֹסִים. קודם
גזירה ואין לו כלי להפריש תרומות ומעשרות בהן והוא צריך
לשמות. וכוסים גי'י אמת חשיב להו ואין ארץ ישראל
נפקעת מקדושה על ידיהם והן חשודין על המעשרות ועל
התרומה ולא נעמי הארץ שרובן מעשרין וכולן מפרישין תרומה
אבל כוסים חשודין על הכל והלוקח מהן צריך לעשר
ודאי: שני לוגין. מתוך מאה: הרי הן תרומה. בתוכו:
ומיחל

יב א מ"י פ"ו מהלכות
מעשר ה"א א סנה
שען קלה:
יב ב מ"י פ"ו מהלכות
אבות הלכה א סנה
שען מה טעם אה"ע
סימן נח סעיף ח:

ומיחל. פי' בקונטרס מחלל בדבורא בעלמא על המעות ושותה בלא הפרשה ואין נראה דדוקא גבי דמאי קמי דהך משנה בפיסא ומחלל על המעות לפי שקבע לו מקום דקמי התם מעשר שני בלפניו או בדברו דהוי כמו הפרשה דע"ש ב"ש"מ איירי בלמא' בתוספתא (דמאי פ"ח)
(דקמי וקדש עליו היום) ולכן דמאי יכול לקבוע לו מקום דספק חשכה מעשרים את הדמאי אבל בזמנים הוי דמאי ולכן לא קמי גבי כותים מעשר שני בלפניו או בדברו ולא קמי נמי ומחלל על המעות דקמי גבי דמאי אלא מחלל פי' מתחיל או כמו שפי' ר"ת דמיחל כמו מיהל בה"א פירוש מערב בזמנים ומוגז כמו סבאך מהול בזמנים וישעיה (א) ואחר שנת יפרישו מעשר ראשון ופני דקמי בתוספתא עשרה הבאים אחרים תשעה הבאים אחרים דכיון שאינו יכול לקבוע לו מקום אם היה שותה בלא הפרשה הוה שותה טבל לתפרע: דבר"ר ר"ג. משמע

דלית ליה לר' מאיר ברירה ולרבי יהודה נמי קאמר רבא במסקנא דלית ליה ברירה והלא אסר משום דחייש לבקיעת הנזר ואילו בפרק ג' צבור (בסו"ט דף מה.) גבי נטנו עד שלא חלקו מוקי רבא דר"מ ורבי יהודה כרב אפי' דלמיר האמין שחלקו מחלה יורשין ומחלה לקוחות אלא מחלה מספקא להו ויש לחלק בין הכא שמזכר דבריו ומתנה בפירוש ואומר שאני עמיד להפריש להיהא דלמין שחלקו שאינו מזכר כלום ובמרוצה (ב"ק דף טז:) דפריך דרבי יוחנן אדר' יוחנן דבהיהא דכל המתקלקל אית ליה ברירה וגבי אמין שחלקו שמעין דלית ליה ברירה וזכור בו הש"ס מתוך קשיא זו הוה מני לתקן כדפרישנו אלא דניחא ליה למימר לעולם כל הנתקל דקמי במתני' וניחא ליה למימר לעולם לא חיפוך ועוד דאי הוה משני אינו פוסל ולעיל ודאי כי מנריך תרי מילי דרבי יוחנן הוה מני למימר דלריכי דמהיהא דלקוחות הן לא הוה שמעין דאף אחרון אינו פוסל מטעם דפרישית ובהא טעמא מיתרצה נמי שמואל אדשמואל דפריך מי שחלחו (לקמן דף עה:) אמתין שמואל בגיטא דשיביר מרע אס' וימתי יהא גט אס' לא מתי לא יהא גט ולפי מ"מ יהא גיטא אלא סבר דיש ברירה ויסקוף בי"א (דף לו:) גבי שנים שלקחו חצית ובהמה בשותפות אמר שמואל דחצית נמי אסורה: ר"ב יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין. משמע דרבי יוסי לית ליה ברירה וכן בפרק בבל מערבין (שביעין דף לו:) גבי מעשר שני שיש לי ברירה יהא מחולל על סלע שחללה בידו מן הכיס דלר' יוסי לא חילל וקשה דתנן במי שחלחו (לקמן דף עג.) גבי מה היה באותן הימים רבי יוסי אומר מגורשה ואינה מגורשה ולפי מ"מ היה גיטא אלא יש ברירה כדדייק בסמוך ולמאן דמחלק בין מולה בדעת עזמו לתולה בדעת אחרים נוחא אבל למאן דלא מחלק קשיא וי"ל דהתם בגיטין עומד הדבר להתברר בזה או יחיה או ימות אבל הכא יכול להיות שלא יצא ליד הפרשה לעולם או לא יעלה סלע מן הכיס והשתא נמי אפי' שמואל אדשמואל חזימה למאי דס"ד דרבי יהודה לית ליה ברירה א"כ סבר כרבי יוחנן דלמיר האמין שחלקו לקוחות הן ומחזירין זה לזה ביובל א"כ לא משכחת דמיימי ביכורים אלא חד בר חד עד יהושע בן נון דאין להן אלא קנין פירות ור' יהודה אית ליה בהחובל (ב"ק דף ז.) לאו קנין הגוף דמי גבי דין יוס אס' וימתי ורבי יוסי נמי קשיא דהכא סבר דאין ברירה ובהחובל מספקא ליה אי קנין פירות קנין הגוף דמי או לאו גבי דין יוס או ימתי ורבי יוסי נמי קשיא דהכא סבר דאין ברירה ובהחובל רבינו יוחנן דמדין יוס או ימתי אין ללמוד בעלמא דשמי תם דכדמי קשיא כספא ומחזירין (ולפי מ"מ לא מיימי לה בהחובל כי מיימי היהא דשדה אחזה ועוד אומר רבינו יצחק דדוקא ר' יוחנן אית ליה דמחזירין זה לזה ביובל אבל שאר אמוראי סברי אע"ג דלקוחות הן אין מחזירין דגזירת הכתוב היא דאין מחזירין דלענין זה אינם לקוחות ור' יוחנן דסבר מחזירין יפרש טעמו (דרבי יהודה) משום בקיעת הנזר דמסקוף במרוצה (ב"ק דף טז.) דלר' יוחנן אית ליה לרבי יהודה ברירה ומתוך היהא גופא דלמין שחלקו לקוחות הן ומחזירין זה לזה ביובל חזר בו מסבא ראשונה: ב"ה היא באותן הימים. פי' בקונטרס דקאי ארישא דתנן במי שחלחו (לקמן דף עג.) הרי זה גיטן מהיום ואם מתי מחולי זה הרי זה גט אס' מת וקאמר מה היה כל ימי מחולי וקשה דהתם (דף עג.) פריך עלה בגמ' ולפי מ"מ היה גיטא ואם אין גט לאחר מיתה ומאי קשיא א"כ גט נמי מחיים ושם פי' בקונטרס דלא קאי אמהיום אלא מיתלה באפי' נפשה היא וי"ל דלעולם קאי אמהיום והרי דין יוסין דלמיר שאר כחש איש אס' כן לא כל הגט מחיים אלא לאחר מיתה אס' כן לפי מ"מ הרי זה גט אס' גט לאחר מיתה ומשני באומר מעת שאני בעולם פי' מה שאמר מהיום * היינו שיחול הגט שעה אחת קודם מיתתו ולא דוקא מהיום ממש קאמר אלא כלומר מהיום שאני בעולם דכיון שחולה הדבר במיתתו אינו חושש רק שיחול הגט מחיים וכן משמע בתוספתא דקמי זה גיטן מהיום הימים שנימים וזאי במיתתה ובמעשה ידיה כו' משמע אע"ג דלמיר מהיום לא מהיום ממש קאמר: ור"ב מ"מ הוי גיטא אלא א"מ י"ש ברירה. פי' בקונטרס אע"ג דתנא ברירה כיון דאין בידו ובשעת התנאי ספק הוא והתנאי מתקיים מאליו ואי לאו משום ברירה לא הוי גט ולא דמי לשאר תנאים שבידו לקיימם ודעתו לקיימם ומיהו הכא על כרחך אי אפשר אלא מטעם ברירה כיון דמחוקי לה במי שחלחו (לקמן דף עג.) באומר מעת שאני בעולם פי' שעה אחת קודם מיתתו ואותה שעה שהגט חל אינה מבזבזת וידוע ולרבי ברירה ומ"מ כדברי רש"י כן הוה אפי' בתנאי לרבי ברירה דהרינו בועליך על מנת שיראה אבא חשיב לקמן ברירה והא דלמיר דפרק בבל מערבין (שביעין דף לו:) הרי זה גט אס' וימתי ורבי יוסי נמי דלא הוי תרומה היינו למאן דלית ליה ברירה קאמר חזימה דפריך דאמר ר' יוחנן רב ליתא למתני' מקמי או ופריך אדרבה ליתא לאפי' מקמי מתני' ומשני לא סלקא דעתך דשמעין ליה לר' יהודה דלית ליה ברירה דתנן הלוקח כו' והשתא אכתי ליתא לדאיו ולהיהא דהלוקח מקמי מתני' דעירובין ומתני' דמי שחלחו דמיימי הכא ומקמי ברייתא דמרוצה (ב"ק דף טז.) דקאמר ר' יהודה שחית אומר בעל הבית כל מה שילקטו כו' דכלל הני אית ליה לר' יהודה ברירה וי"ל דרב מחלק בין מולה בדעת אחרים והיהא דהכלל והמרוצה הוי תולה בדעת אחרים והתם אית ליה ברירה אבל תולה בדעת עזמו לית ליה ברירה והכי פירוש התם ליתא למתני' דקמי דלית ליה לרבי יהודה ברירה אפי' תולה בדעת עזמו מקמי או והיהא דהלוקח והא דפריך אהיהא דאיו מ"ש לבאן ולכאן דאין ברירה כו' לא לרב פריך דלדדיה דמחלק בין מולה בדעת עזמו לתולה בדעת אחרים אפי' שפיר אלא נמי שאינו מחלק פריך ורבי יוחנן נמי דמשיי וכבר נא חכם אינו מחלק דלדדיה ודאי ליתא לדאיו מקמי כל הני וימתי קשה דבסוף בי"א (דף לו:) גבי שנים שלקחו חצית ובהמה בשותפות מדקדק דרבי יוחנן לית ליה ברירה דממפרש מיתלה דאיו והא על כרחך ליתא לדאיו כדפרישנו וי"ל דהוה מני לשנוי הכי אלא דניחא ליה למימר לעולם לא חיפוך ואי נמי נהי דלרבי יוחנן ליתא לדאיו דלמיר לר' יהודה אין ברירה מ"מ מוכח שפיר דר' יוחנן לית ליה ברירה דמשמני לה אבל קשה דאפילו בתולה בדעת אחרים אפי' לר' יהודה דלית ליה ברירה דתנן בשקלים (דף טז:) ומיימי לה ברירה והיהא לו (יומא דף נה.) דקאמר רבי יהודה לא הוי שופרות לקוי חובה מפני התערובות ומפרש התם טעמא משום חטאת שמתו בעליה ומשום דלית ליה ברירה דמכוח היהא דאיו והשתא הא לרב בתולה בדעת אחרים אית ליה ברירה לרבי יהודה ולר' יוחנן ליתא לדאיו ואפי' בתולה בדעת עזמו יש לו ברירה:

ומיחל. מעשר שני מחלל בדבורא בעלמא על המעות שיש לו ברירה ומה שאפשר לו לתקן לגמרי יתקן: ושו"ת מ"ד. דלמיר שקרא שם יצא לו מידו טבל וכשהוא מוציא יין לשתייתו הוה הנזר לחולין ולכשיהיו לו כלים יוציא מן הנזר לתרומה הוה הנזר לתרומה ויש ברירה: ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין. דלית להו ברירה בתולה בדעת עזמו שהוה עזמו מוציא את היין: מה היה באותן הימים. לקמן במי שחלחו (ע"ג.) זה גיטן מעכשיו אס' מתי מחולי זה הרי זה גט אס' מת מאתמו חולי מה היה כל ימי החולי: כחש איש. אס' כהן הוה אוללת בתרומה ואס' זימנה בחנוך: ולפי מ"מ הוי גיטא. דקמי רישא הרי זה גט ואיירי ר' יהודה בזה היה באותן הימים אלא לא פליג ברירה ולא אמרין גט לאחר מיתה הוה כיון דלמיר מעכשיו. ואע"ג דכשנתן הגט הוה מספקא ליה אס' יחיה אס' ימות ותלה התנאי בדעת מי שמתו וחזיו תלמיד בידו וכשנתן אמרין

הנזר הדבר דמשעת נמיה היה ראוי לגמול מחולי זה וה"ל גט מהיהא שעתא ש"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה גט שבידו לקיימם ודעתו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוה אלא הכא דאין בידו ובשעת התנאי הוה ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: הא דאמרן. דהלוקח יין: הרינו בועליך. לשם קידושין דאשה נקנית בביאה: אף על פי שלא ראה האב מקודשה. דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות וגמר בלבו לקידושין גמורים ואפי' לא יראה בידו: לא

הנזר הכי אכתי הוה קשיא ליה אדך דרבי יוחנן דלמיר לעיל אף אחרון אינו פוסל ולעיל ודאי כי מנריך תרי מילי דרבי יוחנן הוה מני למימר דלריכי דמהיהא דלקוחות הן לא הוה שמעין דאף אחרון אינו פוסל מטעם דפרישית ובהא טעמא מיתרצה נמי שמואל אדשמואל דפריך מי שחלחו (לקמן דף עה:) אמתין שמואל בגיטא דשיביר מרע אס' וימתי יהא גט אס' לא מתי לא יהא גט ולפי מ"מ יהא גיטא אלא סבר דיש ברירה ויסקוף בי"א (דף לו:) גבי שנים שלקחו חצית ובהמה בשותפות אמר שמואל דחצית נמי אסורה: ר"ב יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין. משמע דרבי יוסי לית ליה ברירה וכן בפרק בבל מערבין (שביעין דף לו:) גבי מעשר שני שיש לי ברירה יהא מחולל על סלע שחללה בידו מן הכיס דלר' יוסי לא חילל וקשה דתנן במי שחלחו (לקמן דף עג.) גבי מה היה באותן הימים רבי יוסי אומר מגורשה ואינה מגורשה ולפי מ"מ היה גיטא אלא יש ברירה כדדייק בסמוך ולמאן דמחלק בין מולה בדעת עזמו לתולה בדעת אחרים נוחא אבל למאן דלא מחלק קשיא וי"ל דהתם בגיטין עומד הדבר להתברר בזה או יחיה או ימות אבל הכא יכול להיות שלא יצא ליד הפרשה לעולם או לא יעלה סלע מן הכיס והשתא נמי אפי' שמואל אדשמואל חזימה למאי דס"ד דרבי יהודה לית ליה ברירה א"כ סבר כרבי יוחנן דלמיר האמין שחלקו לקוחות הן ומחזירין זה לזה ביובל א"כ לא משכחת דמיימי ביכורים אלא חד בר חד עד יהושע בן נון דאין להן אלא קנין פירות ור' יהודה אית ליה בהחובל (ב"ק דף ז.) לאו קנין הגוף דמי גבי דין יוס אס' וימתי ורבי יוסי נמי קשיא דהכא סבר דאין ברירה ובהחובל מספקא ליה אי קנין פירות קנין הגוף דמי או לאו גבי דין יוס או ימתי ורבי יוסי נמי קשיא דהכא סבר דאין ברירה ובהחובל רבינו יוחנן דמדין יוס או ימתי אין ללמוד בעלמא דשמי תם דכדמי קשיא כספא ומחזירין (ולפי מ"מ לא מיימי לה בהחובל כי מיימי היהא דשדה אחזה ועוד אומר רבינו יצחק דדוקא ר' יוחנן אית ליה דמחזירין זה לזה ביובל אבל שאר אמוראי סברי אע"ג דלקוחות הן אין מחזירין דגזירת הכתוב היא דאין מחזירין דלענין זה אינם לקוחות ור' יוחנן דסבר מחזירין יפרש טעמו (דרבי יהודה) משום בקיעת הנזר דמסקוף במרוצה (ב"ק דף טז.) דלר' יוחנן אית ליה לרבי יהודה ברירה ומתוך היהא גופא דלמין שחלקו לקוחות הן ומחזירין זה לזה ביובל חזר בו מסבא ראשונה: ב"ה היא באותן הימים. פי' בקונטרס דקאי ארישא דתנן במי שחלחו (לקמן דף עג.) הרי זה גיטן מהיום ואם מתי מחולי זה הרי זה גט אס' מת וקאמר מה היה כל ימי מחולי וקשה דהתם (דף עג.) פריך עלה בגמ' ולפי מ"מ היה גיטא ואם אין גט לאחר מיתה ומאי קשיא א"כ גט נמי מחיים ושם פי' בקונטרס דלא קאי אמהיום אלא מיתלה באפי' נפשה היא וי"ל דלעולם קאי אמהיום והרי דין יוסין דלמיר שאר כחש איש אס' כן לא כל הגט מחיים אלא לאחר מיתה אס' כן לפי מ"מ הרי זה גט אס' גט לאחר מיתה ומשני באומר מעת שאני בעולם פי' מה שאמר מהיום * היינו שיחול הגט שעה אחת קודם מיתתו ולא דוקא מהיום ממש קאמר אלא כלומר מהיום שאני בעולם דכיון שחולה הדבר במיתתו אינו חושש רק שיחול הגט מחיים וכן משמע בתוספתא דקמי זה גיטן מהיום הימים שנימים וזאי במיתתה ובמעשה ידיה כו' משמע אע"ג דלמיר מהיום לא מהיום ממש קאמר: ור"ב מ"מ הוי גיטא אלא א"מ י"ש ברירה. פי' בקונטרס אע"ג דתנא ברירה כיון דאין בידו ובשעת התנאי ספק הוא והתנאי מתקיים מאליו ואי לאו משום ברירה לא הוי גט ולא דמי לשאר תנאים שבידו לקיימם ודעתו לקיימם ומיהו הכא על כרחך אי אפשר אלא מטעם ברירה כיון דמחוקי לה במי שחלחו (לקמן דף עג.) באומר מעת שאני בעולם פי' שעה אחת קודם מיתתו ואותה שעה שהגט חל אינה מבזבזת וידוע ולרבי ברירה ומ"מ כדברי רש"י כן הוה אפי' בתנאי לרבי ברירה דהרינו בועליך על מנת שיראה אבא חשיב לקמן ברירה והא דלמיר דפרק בבל מערבין (שביעין דף לו:) הרי זה גט אס' וימתי ורבי יוסי נמי דלא הוי תרומה היינו למאן דלית ליה ברירה קאמר חזימה דפריך דאמר ר' יוחנן רב ליתא למתני' מקמי או ופריך אדרבה ליתא לאפי' מקמי מתני' ומשני לא סלקא דעתך דשמעין ליה לר' יהודה דלית ליה ברירה דתנן הלוקח כו' והשתא אכתי ליתא לדאיו ולהיהא דהלוקח מקמי מתני' דעירובין ומתני' דמי שחלחו דמיימי הכא ומקמי ברייתא דמרוצה (ב"ק דף טז.) דקאמר ר' יהודה שחית אומר בעל הבית כל מה שילקטו כו' דכלל הני אית ליה לר' יהודה ברירה וי"ל דרב מחלק בין מולה בדעת אחרים והיהא דהכלל והמרוצה הוי תולה בדעת אחרים והתם אית ליה ברירה אבל תולה בדעת עזמו לית ליה ברירה והכי פירוש התם ליתא למתני' דקמי דלית ליה לרבי יהודה ברירה אפי' תולה בדעת עזמו מקמי או והיהא דהלוקח והא דפריך אהיהא דאיו מ"ש לבאן ולכאן דאין ברירה כו' לא לרב פריך דלדדיה דמחלק בין מולה בדעת עזמו לתולה בדעת אחרים אפי' שפיר אלא נמי שאינו מחלק פריך ורבי יוחנן נמי דמשיי וכבר נא חכם אינו מחלק דלדדיה ודאי ליתא לדאיו מקמי כל הני וימתי קשה דבסוף בי"א (דף לו:) גבי שנים שלקחו חצית ובהמה בשותפות מדקדק דרבי יוחנן לית ליה ברירה דממפרש מיתלה דאיו והא על כרחך ליתא לדאיו כדפרישנו וי"ל דהוה מני לשנוי הכי אלא דניחא ליה למימר לעולם לא חיפוך ואי נמי נהי דלרבי יוחנן ליתא לדאיו דלמיר לר' יהודה אין ברירה מ"מ מוכח שפיר דר' יוחנן לית ליה ברירה דמשמני לה אבל קשה דאפילו בתולה בדעת אחרים אפי' לר' יהודה דלית ליה ברירה דתנן בשקלים (דף טז:) ומיימי לה ברירה והיהא לו (יומא דף נה.) דקאמר רבי יהודה לא הוי שופרות לקוי חובה מפני התערובות ומפרש התם טעמא משום חטאת שמתו בעליה ומשום דלית ליה ברירה דמכוח היהא דאיו והשתא הא לרב בתולה בדעת אחרים אית ליה ברירה לרבי יהודה ולר' יוחנן ליתא לדאיו ואפי' בתולה בדעת עזמו יש לו ברירה:

(א) לקמן ע"ג. (ב) רבינא
ל"ל מ"ד. (ג) כמות ע"ג.
(ד) מהרש"ל מוחק זה וי"ל
ועדיין לא קדשה. (ה) וי"ל
אס' לא מתי לא יהא גט ואס'
מתי יהא גט ולפי מ"מ
(ו) כפסוק במקום: וחתמו
במזו וחתם ידו.

גליון הש"ס

תוס' ד"ה מה היה באותן
הימים וכו' היינו שיחול
הגט שעה א' ע"י קידושין
דף טז ע"פ מ"ד רבי
סנה:

מוסף רש"י

ומיחל. מעשר שני שהוה
יכול לתקן מיד בלא
הפרשה לאחר שקרא עליו
שם ויחללו ככל מקום
שהוה על המעות (שביעין
דף ע"ג.) מוציא מעשר שני
לחולין על המעות שיש
לו ברירה, דמה שיש לו
פסול לתקן יתקן דהא
במיתתה בעלמא פסול ובי"א
הואל ויכול לתקן
במיתתה בעלמא ויחזיר הרי
הוא מחולל על המעות
שיש לו בתוך הימים לא
המיון לו כמחיים לשחיתו
ולקמן על ברירה, אבל
בתרומה ושאר מעשרות
מתקין אכזריות ולאחר
השבת כשפירשם אמרין
הנזר הדבר שזו היא
התרומה וזה לא שחית
אלא חולין (וחזרי יד.)
ושחית מיד. וישנה ממנו
לאחר אלא שחית שחית
ככלי ששור התרומה
והמעשרות (ושחית כב.)
וכשחית לו כלים יפרש גם
התרומה והמעשר (יומא
דף ע"ג.) ואמרין הנזר הדבר
שחית בתרומה (שביעין דף
ע"ג.) ויהיה כו' אוסרין.
עד שפירש ממש, דקסברי
אין ברירה ואכל כוס
ותם יס' לומר שהוא
תרומה ומעשר (ושחית
כב.) באשת איש לכל
דבריה. והוא עליה כמחול
בתנן ובשוגג כמחול,
ואע"ג דמת מאתמו חולי,
לפי שלא גירשה אלא סמוך
למיתה (לקמן ע"ג.)

כל הגט פרק שלישי גיטין

כו.

עין משפט
נר מצוה

(א) ועיניו לו: (ש"ס)
(ב) וזמין ג' ע"ש, (ג) (לעיל)
(ד) (ש"ס)
(ה) (לעיל ט: וש"ס)
(ו) (לעיל טז: וש"ס)
(ז) (ש"ס)
(ח) וזכר גיטין
התעורר הוא סוף דבור
אחרי ממשל הדיבור
נמי איש לאוקמי אפי'
לר"א, רש"ל (ט) (ש"ס)
(י) (דברים טז).

תורה אור השלם

1. כי יקח איש אשה
ובעלה ויהיה הם לא
חמקין וק' בעיניו כי מקרא
בה ערות דבר וכתב לה
ספר בריתת ונתן בקרבה
ושלחה מביתה:
דברים כד א

מוסף רש"י

שמו יבקע הנדר. קודם
שפירש משם (ש"ס) (ד)
והנדר שלם היה עתה
ללא ידיו הפירוש ומה
עולים למפרע (חולין ד)
דכשלתו כי מפרש לה
לחור וזמן איש למחור
הך דמטא השתא לחלק
הן יס ברית דמטיקרא
בתוך הנדר נמי ידיה
היא משעת קריאת שם
וחולין שמה, אבל כי
בקע הנדר ולא איבר לה
מיתה מיתה מלי יס
ברית איש למחור, הא
אפילו לנפוק לאו לנל
מיתה אחרי (ש"ס) (ד)
לכשיבקע, נתיב נדר,
לומר דלא חיישינן לה
(ש"ס) (ד) (ש"ס) (ד)
נתיב נדר לאוקמי לומר
דלא חיישינן לה, דלא
שם, דאי נתיב נדר
לומר (ש"ס) (ד) (ש"ס) (ד)
גיטין (ד) הכותב טופסי
יגטין, שיהו מומינן לו,
טופס לשון טופס, מולי'
לנתיב (ש"ס) (ד) אף
מקום הרי את מותרת
לכל אדם, דהוה שיקר
נתיב (ש"ס).

לא רנה אינה מקודשת. דלא בעל אלא על תנאי ולא תקיים וכי
רנה מיהא מקודשת ואע"ג דמשעת בעילה ספק רנה ספק אינו
רנה אמרינן הוצרך דמשעת בעילה הו' קדושין: טבליס למפרע.

שהרי לא הוצרכה התרומה מעולם: לכשיבקע. כשיצא ליד
כך ודאי טבליס שמה אצל אין
לחוש לכך דלא שכיח ליבקע:
מתני' הכותב טופסי גיטין.
שסופר הוא וטול שר ורנה שיהו
מומנין לו פעמים שאדם נא לשוכרו
והוא טרוד בשטרות אחרים: לדין
שיניי מקום האיש וכו'. שאם רואה
תגר ציינהם לא יאמר הריני כותב
כל הגט ונגמרא' מפרש טעמא:
לדין שיניי מקום כו'. ואם שמע
שהיה אחד רודף אחר חבירו להלוותו
מנה לא יאמר הריני כותב מיד ואניח
מקום הזמן לנדרו שלא יאמר שער
מוקדם אלא לדין שיניי מקום הלוח
והמלוה והמעות אע"ל דליכא למחש

למדי גזירה שטרות אטו גיטין:
מפני מהקשה. גמ' מפרש אהיכא
קאי: פוסל כזולן. אפילו הניח
מקומות הללו וטעמא מפרש גמ':
ר' אלעזר מכשיר כזולן. וכלנדר
שיניי מקומות הללו: חוץ מגיטי
נשים. דגורין בן טופס אטו
טופס: שנאמר וכתב לו. נגמרא
פריך האי חתורף הוא דנתיב:
גמ' אף מקום הרי את מותרת.
שם זה עיקרו של גט: עדי מסירה
כרפי. הלכך וכתב לה לאו אחתיה
קאי דחתימת עדים אינה אלא מדברי
סופרים מפני תיקון העולם וכי
כתב וכתב לה מה שמעט אעיקר
כריתות קאי דהיינו כל הני דאמרין:
והריכא. לשמואל לאוקמי להני מלת
סתמי כר"א ולמימרא כזולתו והוא
ששייך מקום החתורף אין כותבין על
המחובר (לעיל דף כא:) והכל כשרין
לכתוב (לעיל כג:) והכותב טופסי
גיטין כולו אוקמיניה שמואל כר"א:
דקתני אין כותבין. והדר מלא כחזו
על המחבר כשר ומדקשיא רישא
לסיפא אוקמינא דהכי קאמר אין
כותבין טופס שמה יתבאר חתורף כו':
אבל סיפא. הכל כשרין לכתוב דקתני

שאין קיום הגט אלא בחותמיו: אימא ר' מאיר היא. ואינו נריך
לשייך מקום החתורף ואשמעינן שמואל דלדין ורבי אלעזר היא. וסיפא
דקתני שאין קיום הגט אלא בחותמיו לאו לאכשורי חתורף דחרש
שועה וקטן דשלא לשמה קאי אלא אמאינעמא קאי האשה כותבת את
גיטה לשמה והאיש שוכרו שאין קיום הגט אלא במסירתו ולא בחתימתו.
והא דנקט חותמיו משום דרוב עדי מסירה הם החתומים בו (סוהר)
גיטין חתומים הם אפי' לר"א מפני תיקון העולם: איכא לאוקמא
כו' אלעזר. ולא קשיא מידי דכפרישית: אבל הא מדסיפא. פליג ר'
אלעזר ארישא דקטן רבי אלעזר מכשיר כזולן חוץ מגיטי נשים
ורישא מכשיר אף בגיטי נשים: אימא רישא לאו רבי אלעזר היא.
וא"ל לשייך מקום הרי את מותרת אלא מקום השמות לנדרן משום
קטטה דלקמינן: קמ"ל. שמואל דרישא נמי כר"א ומרי תנאי ואליכא
דרי' אלעזר דלקמיה: מפני מהקשה סופר. התירו לכתוב טופס שלא
לשמה: ור"א היא. הא דקתני מפני התקנה התירו לכתוב טופס
הא לאו הכי הוה אסור רבי אלעזר היא דבעי לשמה כתיבה
מלחמה: לא לכסוף. דלמא אחי לכתוב חתורף אלא משום תקנת
סופר שיהו מומינן לו שרו ליה וכלנדר ששייך חתורף לכתוב לשמה
וחתורף דשאר שטרות נמי גזר משום חתורף דגיטין: ורבי יהודה כו'.
וגזר שטרות אפי' טופס אטו גיטין: שטרות אטו גיטין. צטופס לא
גזר דגזירה לגזירה היא: והא כי כתיב לה אסורף כתיב. דקרא
כריתות כתיב' דהיינו חתורף והיי' יליף ר"א מיניה למיטר טופס:
אלא. לא חתמא שנאמר דמשמע מיניה יליף אלא משום כלומר משום
שנאמר בתורף וכתב לה לשמה גורין טופס אטו חתורף דאורייתא:
קשיא

בין רבי יהודה בין ר"ש ר"א שנא וכו'. ורבי יוסף דמסיק צפ'
כלל מערבי (ש"ס) (דף לו:) לר"ש לית ליה ברירה גבי
הריני מערב לשמות של כל השנה כולה רציתי אלך רציתי לא
אלך דמסיק רבי יוסף אפי' ולר"ש רנה מצעור יום עירובו עירוב
כו' רבי יוסף יתלן בין בתולה נדעת
עצמו לתולה נדעת אחרים:

התם ברקתני טעמא כו'. נפרק
כלל מערבי (ש"ס) (דף לו:)
מפרש רנה טעמא משום דבעין
ראשית ששייה ניכרין ונראה דהתם
גרים רנה מדאיידי אפי' בתירה
ועוד דהתם נמי מסיק טעמא כי
הכא: רבי אלעזר מכשיר כזולן.
פירש דקונטרס וכלנדר שיניי מקומות
הללו וקשה לר"י דנגמרא פסיק רבי
כו' אלעזר וקאמר אפי' בשטרות
והאמר רבי פפי כו' אלמא מחזי
כשיקרא ה"נ מחזי כשיקרא ואי לא
מכשיר ר"א אלא צטופס דשטרות
מה מחזי כשיקרא איכא מלחא
שהניח מקום המלוה והלוה והמעות
ועוד משמע דלא פריך מדרש פפי
אלא משום דפסיק כו' אלעזר אלא
אי הוה סבר כדכנן הוה ניחא ליה
ואי שייך צטופס מחזי כשיקרא
אפי' סבר כדכנן תקשי לרבי פפי
ונראה לר"י דר"י מכשיר בשטרות
אפי' חתורף והשתא מחזי כשיקרא
שכותב פלוני ליה מפלוני ועדיין לא
לוח חוץ מגיטי נשים דפסיל אפילו
טופס מדקמיני משום שנאמר וכתב
לה משמע דפסיל בגיטי נשים טפי
מת"ק וא"ת ומנא ליה לגמרא דר"א
מכשיר בשטרות אפי' חתורף דפריך
למדרש פפי דלמא צטופס דשטרות
דווקא מכשיר ו"ל דאם אימא דלא
מכשיר אלא צטופס היה לו לקצוע
דברי ר"א אחר חת"ק והיה לו לקצר
ולשנות ר' אלעזר פוסל בגיטי נשים
ור' יהודה פוסל כזולן וגם היה ראוי
לשנות כסדר זה שכל אחד מחמיר
משלפניו אבל אי רבי אלעזר אחא
לאכשורי בשטרות אפי' חתורף ניחא
דתנא דברי רבי יהודה קודם משום
דקאי חת"ק דאיידי צטופס ור"א
בשטרות מכשיר טפי מתנא קמא
ובגיטין פסיל טפי: חוץ מגיטי נשים. ואין לומר בשחוררי
עבדים נמי פסיל דאם כן צפ"ק (לעיל ט.) גבי שלשה דברים ששו
גיטי נשים לשחוררי עבדים לימני וכדברי ר"א בלחצנא דקדמי
וכדברי ר"מ בלחצנא: וצריך שיניי מקום הרי את מותרת כב' אדם.
כלל דוכתי משמע שכותבין לשון זה בגט וצפ' בתרא
(לקמן פה.) נמי תנא גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם והנהיג
ר"מ לכתוב לשון זה בגט אצל צטופסי גיטין לא היה כתוב ומ"מ
אין להוציא לנו על גיטין הראשונים שהרי מאריכין לכתוב כמה
לשונות כגון דהשיב כמו הרי את מותרת לכל אדם: אבל סיפא
דקתני שאין קיום הגט אלא בחותמיו אימא ר"מ היא. מימה
דכסוף פרק שני לעיל (דף כג.) מוקי לה ר' זריקא א"ר יוחנן
כו"מ ופריך עלה מההיא דמחבר דאמר רבה דר חנה א"ר
יוחנן ר"א היא דחקא לשנוי אמוראי ינהו אליכא דר' יוחנן ומאי
קשיא הא משמע הכא דאע"ג דמוקמינן ההיא דמחבר כר"מ מ"מ
מוקמינן שפיר ההיא דהכל כשרים כר"מ ואורי' דלע"פ עשושה
לחיותא כזה מ"מ מיתבאר דמאי כד תנא אלא דך דפירקין
ודאי ר' יוחנן מוקי לה כר"מ משום טעמא דמסיק מדסיפא ר"א
רישא לאו ר"א דמטעם זה קאמר ר"י צפ"ק ד' אחין (יבמות דף
כו:) אחיות אינו יודע מי שנאן ועוד דבתמי קמייתא דמתניין
במלא פירקא איכא קפידא טפי לאוקמיניה כד תנא:
מפני התקנה מאי מפני התקנה. מקום הזמן דתנא צרישא דקבע
בגמרא אחר כך היינו משום דלמא לפרושי מפני התקנה
אליכא דממן דמוקי לה כר"א דאין פירושו כמו לממן דמוקי לה כר"מ:
קא

יד א מ"י פ"ג מהל'
גיטין הלכה ז סג
עין כ:
ב (ש"ס) חו"מ כ"י מג
ספי' א ויטמן מד ספי'
(ה)
בז א מ"י שס טושיע
ח"מ סימן מח ספי'
א:
בז ד ה מ"י פ"ג מהל'
גיטין הלכה ז סג
ש:

תוספות ר"ד

מתני' הכותב טופסי
גיטין צריך שיניי מקום
האיש ומקום האשה
ומקום הזמן שטרי מלוה
צריך שיניי מקום המלוה
ומקום הלוח ומקום הזמן
ומקום המעות שטרי מקח
צריך שיניי מקום הלוח
ומקום המוכר ומקום
המעות ומקום השדה
ומקום הזמן מפני התקנה
ר' יהודה פוסל כזולן ור'
אלעזר מכשיר כזולן חוץ
מגיטי נשים שנאמר וכתב
לה לשמה פ"י אבל שב
העיר כותב ולא יועיל
אותה הגט אלא לבני
אחיה העיר ולבנות אותה
העיר וכן נמי בשטרי
הלוואה ובשטרי מקח
ופסול וסמא דמילא
אין הסופר מוסיף תוספין
אלא לבני עירו ואינו
משים אל לבו שמא יבא
לידו מעיר אחרת: אמר
רבי יהודה אמר שמואל
וצריך שיניי אף מקום
הרי את מותרת לכל אדם
ור"א הוא דאמר עידי
מסירה כרתי ובעיא כתיבה
לשמה: מאי מפני התקנה
מפני תקן סופרים וברין
הא דאפילו חתום נמי לא
לכתוב ומשום תקן סופר
שרי ליה רבנן ור' יהודה
פוסל כזולן גזר חתום
אטו חתורף וגזר שטרות
אטו גיטין ור"א מכשיר
כזולן חוץ מגיטי נשים
חתום אטו חתורף גזר שאר
שטרות אטו גיטין לא גזר
(ל) חתום אטו חתורף:

(א) עולה מה דנתיב סיגר
דעת רש"י דבתורף נס
בשטרות גזר אטו גיטין ושי'
גמ' (ש"ס) ר"א

גליון הש"ס

מוסף רע"י

מִתְנִי' וְאֵם לֹא פֶסוּל. שְׂמָא מֵאַחֵר נִפְל וְאִין זֶה שְׁלֹ: מֵאִלָּא
בְּחִסְפָּה. כְּלִי יֵשׁ סִימָן בְּכָלִי שְׂהוּא שְׁלֹ: אֵם מִדִּירוּ כְּשֶׁר. מִיִּלְתָּ
בְּזִנְפִי נִפְשָׁה וְחָ אוֹ קִטְנִי אוֹ שְׂמִירוּ וְאִפִּי מֵאִלָּא בְּכָל מְקוֹם כְּשֶׁר:
גַּב' דִּיִּסְתִּיקִי. לוֹחֵת שְׂכִי"מ. דָּח תֵּהָא לְמִיקָם וְלִהְיוֹת: מִסְנֹס. מִמֶּנָּה

בראש: לא יחזיר. לא לבעל ולא
לנאשה וכן שחרור וכן כולם. ומדלמי
טעמא בשאני חומר שמעינ מינה
דלם אמר הבעל תנו לה שאני
כתבתי לה נותנין ולא חיישין לשמה
אינו זה: במקום שהשיירות מלוות.
פסול שמה מעוברת ושבים אחרים
נפל: ואפילו במקום שהשיירות מלוות
כו'. לאו דבה קאמר לה אלם הש"ס
הוא דמסדר ואמר דהא דאוקי דבה
במקום שהשיירות מלוות והוא
שהחוקק שני אנשים בשם זה בנאות
העיר אבל אם לא החוקק ממשיכה
לא אחרת דילמא אינהו ולא ידעינן
ואו דילמא יד עיר אחרת שמה כו' ויש
בה אדם אחר ששמו ושם אשמו מה
שמוצאו: דאי לא בינא הכי. ללא
פסול דבה אלם בנאות החוקק
קפאי דרבה דלכרבה: כי דינא דרבי
הונא. שהובא שם לקיימו כ"ד וכתוב
בו הנפק ונפל מזה והוא מוצעו
ולא החוקק שני יוסף בן שמעון
בנאות העיר: חיישין לשני שוירי.
ושמא לא היה הוא שפול מזה: הפנא
כ"ד מ (ז): כל מעשה ב"ד. דהוא
שטר מקיים כ"ד דליכא למיחש
לכתובין היו ונמלך עליהם שלא
ליחשם ללא ענין לקיומיה שטר
אלא מלוא לאחר שנתקב לידו לחיש
שמה ימותו עדים: הרי זה יחזיר.
ולא חיישין לשמה אינו זה: כי
דינא דרבי הונא. היו צריכין לו
לדין ולהוראה ונאם שם וקפשיט
דבה דיחזיר ש"מ משום דלא החוקק
שני יוסף הוא דלשני שוירי לא
חיישין: כשמעפיה. דאמר תרתי
בעיני והכל לא היה אלם חד
והחזירו למצוה: איכא דאמר. האי
כי מינא היכא דתרו מינא בנתי

מי המשרה ששורין סס פשתן ואין שירות מלווה סס והחזירו
לפע"פ שהוחזקו שנים בלוחה העיר בלוחה השם: ואיכא דלמרי
היכא דמוצני כיפנא. בשוק ששירות מלווה והחזירו לפי שלא
הוחזקו: מודם. שאומר ליתנו לה: לא לזה ולא לזה. לבעל
לא יחזיר שמה כבר נתנו לה ונתמנה נפל וכשיצא לידו יחזיר
אחר עדי מסירה ויעידו שגירשה וכשתמצע כתובתה יאמר
פרעתין שהולאת הגט בבית דין ותקין הולאה גט ואין עמו
כתובה גובה כתובתה ומייבוי לפרוע ונתנו לי את הגט כדי
שלא תחזור ותגבה ולאשה לא יחזיר שמה מינא ש: צו:
איכא

הא אמר תנו נותנים (ברו)
למידק הא אמר תנו
משום דחיישין לאין זה הגט
והרי פירשו נמלך עליהו

ואבר הימנו מצאו
פסול ^ומצאו בחפיסה
כשר: **גמ'** ורמינהו
חרורי עבדים דייתקי
לא יחזיר שאני אומר
היו שלא ליתן הא
זמן מרובה אמר רבה
שהשיירות מצויות
מצויות ואפילו
ויות והוא שהחזקו
כעיר אחת דאי לא
הא אדרבה ^ודהוא
נא דרב הונא והוא
דעל רכס נהרי
וששין לשני שוירי
לרבה פוק ועיין בה
גך רב הונא ^ו נפק
ל מעשה ב"ד הרי
דרב הונא דכמקום
קא פשים יחזיר אלמא
שמעון בעיר אחת אין
עובדא בההוא גיטא
פומבריתא כשמעתי
היכא דתרו כיתנא
דלא שכיחן שיירתא
דמזבני כיתנא והוא
שיירות רבי זירא רמי
ני תנן המביא גמ
לאחור כשר ואם
מצא גמ אשה בשוק
יור לאשה אין הבעל
לזה ולא לזה הא
בזמן

ואי לאלתר דוקא אי"כ רח"ל
נפקותא כמה שמא לא
דיחוי אפילו אינו שלה ו
רח"ל הגט בידה וא"כ אפ
וא"ת ואמאי לא פריך אהך
כדפריך אב"ריתא דלקמן ב
הנו יחזיק משמע שגא עכ
מדי כדפירשתי לעיל דכל
אית להו ומסין לקותא
איחם מטא גיטא ליה אר

וואפילו צומן מרובה. תימה מנא ליה
ונזן דלמא אפילו אמר תנו אין נותנין
שנכתב לו אלא נפל מאחר ששמו שמו
דיין לא נתנו הא אי לא הוה חיישינן

לנמלך היו מחזירים לה את האט
אפי' אינו שלה כיון דאינה צריכה
אלא לרעה ואור"י דדייק מוקמתי
ונמלך ולא קמתי שאני אומר כחובין
היו ולא נתנו לשמע דנמלך ואור"י
היו רוצה לגרשה עוד אבל אחר זה
וזה היה מגרשה בגט זה ולא
חיישין שמה מאחר נפל ובהדיא
גרסינן בפ"ק דב"מ (דף י"ה) בכל
הספרים טעמא דנמלך כו' וא"ת ומנא
ליה כפירו' לזמן מרובה דלמא לאלתר
דקא דפסיף ר' זירא לקמן ור' זירא
נמי אמאי פשוט לו מבציתא דייחור
לאשה אפי' לזמן מרובה טפי מממני'
ואומר ר"י דדייק מדאינטריך ונמלך
לאשמועינן דאם אמר תנו נותנין
ולא חיישין לגט אחר היינו אפילו
לזמן מרובה דאי לאלתר פשיטא
דאי' חוששין לגט אחר ור' זירא סבר
דהא דקמתי ונמלך אורחא דמילתא
נקט דלפי שנמלך לא נתנו ולא ללקדק
הא אמר תנו נותנין אבל מבציתא
דייק שפיר דייחור אפי' לזמן מרובה
דאי לאלתר פשיטא ועוד אור"י
דייק אפי' לזמן מרובה דשמעיה
דומיא דשטרי חליצה ומיאונין (ס"ז דף
כ) דמיירי לזמן מרובה דעל כרחק
הסם לא אינטריך לאשמועינן דייחור
אלא כשאיתו דיעו אם חליצה או מיאנה
דצידוע שחלצה או מיאנה פשיטא
דייחור אפי' אינו שלה כיון דאי'
צריכה אלא לרעה וכיון דבציתי דיעו
מיירי ע"י מה שנמצא לאלתר לא
ידעינן כלל שהוא שלה כיון דאינו
דיעו שנכתב לה שטר חליצה מעולם
ובר' זירא לא מוקי לה דומיא דסיפא
ומבציתא דייק שפיר דלפי' לזמן
מרובה דבזמן שהעכל מודה דשמעיה
דמודה שממנה נפל וכבר גירשה בו

גט צידה דבאל ראליו גט צידה אין
דפירשנו ויזון שראינו צידה פשיטא
אין העצל מודה אלל ודאי בשלא
לזמן מרובה: **דא** אמר רבנו נותנין.
תני ליחוש שמה כתב ליתן בניסן כו'
ק דב"מ (דף יט.) ואור"י דהא אמר
לגרשה בגט זה לפיכך ליכא למיחש
יעיטין שפיר נותנין ציום הכמדיה קלא
שתייהו שפיר לומר לאהס איצטו ראייה
בתיבא דהמני בזמן איצטו מודה

יִשְׂרָאֵל אֶבְרָהָם מִיִּשְׂרָאֵל מִיִּשְׂרָאֵל
 גִּירוּשֵׁין הִלְכָה טַמְאָה
 שֶׁעָשָׂה בְּטוֹעָה אֲחֵרָה קִרְיָה
 קָלָב פַּעֲמָה ד':
 גִּירוּשֵׁין חִוּרִים מִיָּמֵינוּ קִרְיָה
 טַמְאָה ד':
 בִּדְמֵי פִיחָה מִהֲלֻכּוֹת
 אֲחֵרָה הָלַךְ יִשְׂרָאֵל
 שֶׁעָשָׂה עַד טוֹעָה חִוּרִים
 מִיָּמֵינוּ פַּעֲמָה י':
 בָּהֶם הָיוּ שְׁנֵי זֵמָנוֹת
 שֶׁטוֹעָה אֲחֵרָה
 מִיָּמֵינוּ:

תוספות רי"ד

[illegible]

כב א ב ג ד ה ו ז ח ט י
מל' גיטין הלכה ט
ו ח יא סנה עסקן ג טו טז
לח"ע פועל קל ספק ד
ע"ש:

מוסף רש"י
הובא בסוף התוספת

תוספות ר"ד

ר' ירמיה אמר כגון דאמר
עדים מעולם לא חתמו
(אלא) על גט אחר של
יוסף בן שמעון כ"א
על זה וכו' וכו' וכו'
יוסף בן שמעון חתמו
פ' מתני' דהתם (בד"ק)
(בד"ק) מינה את ארמל וכו'
יתנו כהני' מיירי ואע"פ
שהשירות מצויות ודוחות
כשר דתו ליכא למיחש
ליוסף בן שמעון אחר שהיה
אלו העדים מעולם שלא
חתמו על אחר: ר' אשי
אמר דקא אמרי עדות נקב
יש בו בצד אות פלונית
כך כחוס בספרי' דה"ר ר"ח
ד"ר זיל דיל המורה גיט
דקאמר פ' דאמר ר' שלוח
שאבדו נקב יש בו בצד אות
פלונית ואמת דאי שכן הדין
נזון שאל נפל מיר השליח
ומצאו אדם אחר ואומר
השליח נקב יש בו בצד
אות פלונית סימן מובהק
הוא מהמימין ליה אי נמי
אם מצאו השליח לאחר זמן
ואין לו בו טביעות עין
אלא שהיה לו בו זה הסימן
סומן עליו וכשר ולא אמרנו
לדלא אחרינא הוא אלא רב
אשי לא קאי אמתי' דמתי'
קנתי לאלתר כשר ואם לאו
פסול ורב אלא אחר
ההיא מתני' דפ' שנים
אוחזין רדייק' מינה הא
אמר נתנו וכו' וכו' וכו'
שליח דקאמר עדות נקבין
דסמכין אסמין מובהק ואי
אמרי עדות שאנו מכירין
אוחזין בטביעות עין בלא
שום סימן כשר שכל עדות
זעדים בעלמא בטביעות עין
'הוא' כגון הא דאמרי כלי
ר' שבי ראונו של שמעון
הוא פלוני הרב את
נפש וכל כיוצא בזה הדין
עדיין כ"א בטביעות עין
היה הכי נמי הא וכו'
כע"י סימן מובהק משום
לא הוה להו טביעות עין
גמיה ובא דאמרי ע"י
זמן ואם חזרתי לומר
גרסי' דקאמר אין פירושו
ול השליח דלא קאי שליח
זהו אלא על הבעל דאמר
זו דאי אמר בעל נקב
יש בו בצד אות פלונית
אמרי' אחרות סימן הוא
זשישין דלמא אסמין וכו'
אע"פ שהשירות מצויות
התקנו שני יוסף בן שמעון
עדי אחת ואי אמר בעל
מי אחי לו טביעות עין
גמיה אע"י דלא ידע שום
זמן נאמן מיני דאי בני
וצי מפרסא בנייה אחרת.
רוקא בעד אות פלונית
היה ליה סימן מובהק אבל
קב בעלמא לא. מספק
יה סימן אי דאורייתא
י דרבנן פ' מה שאנו
מחזיקים אבה סימכין אי
לא דאורייתא כדלפ' י
שולח (לה) וכו' אמרי'
אלי מציאות יל' נמי גבי
ל' לאיסורא מהתם או דלמא
יט מן החרה אלא מדרבנן
לא ילפי' איסורא ממסורת
לגבי מימא עבד קנחא
הפקר ב"ד היה הפקר
כל גבי איסורא לא מצי
מיעבד תקנה מיה בעין
יטן מובהק ומצאו בחפשיה
דלוקמא דתנן כשר לא

בזמן שהבעל מודה יחזיר לאשה ואפי' לזמן מרובה. ואפי' כיון
דבעל שאמר גרשתי את אשתי נאמני והוא מודה שגרשה
אפי' אין הגט שלה ניתן לה לראיה בעלמא ומאי פריך ויש לומר
דלא מהימנא אלא מכאן ולהבא מינו שיכול עכשיו לגרשה ולא תטרוף
פירות אלא מכאן ואילן אבל למפרע
לא כשאומר גרשתי מוזמן הכתוב
בגט כדלמרי' ביש נוחלין (ב"ב קל):
והכל שידוע לנו שלא נא לידה עכשיו
זה הגט נמורה גירושין אינו נאמן
מכאן ולהבא יומר מלמפרע ויחזיר
לנאשה דקמני היינו נעדים ומתגרש
בחזרה זו אפי' לא נמגרשה עדיין
לזמן מרובה: **שעורם** לא
חתמו אלא על גט אחד של יוסף ב"ש.
ממון הלשון משמע שידועין שלא
חתמו אלא על אי אצל אן מכירים
מי הוא אותו יוסף ב"ש ומימה דל"כ
אמאי מהימנא ליה לומר שהוא שלו
יומר משלה היו אומרים העדים כלום
שלא היה נאמן לומר שהוא שלו ולא
מהדרינן ליה בטביעות עין דחיישין
שמה הוא משקר ואומר ר"י לעולם
לא חשדינן ליה ששקר במזיד לומר
שהוא שלו לקלקלה דמשום להריות
פשיטא דספקא לא היה מקלקלה
דלא בעל שאמר גירשתי את אשתי
נאמן ולא חיישין להכי ולהכי
כשאומרים העדים שלא חתמו אלא
על גט אחד והוא אומר שעל
שלו חתמו נאמן אצל כשאין העדים
אומרים כלום חיישין שמה הוא
סבור שהוא שלו לפי שאין יודע שיש
יוסף בן שמעון אחר אי יודע ואין
נראה לו לחוש שגם הוא אצל גט
ולכן אומר שהוא מכיר אע"פ שאינו
מכיר ונקוטנרס פ' כגון דקאמרי
עדים החתומים בו מעולם לא חתמו
אלא על גט אי של שם זה וזהו
חתמו לאיש זה התשובה ולפ"י לרין
לומר שלא ראו עדים חתומים הגט
שאל ראו ואומרים שהוא כתב ידם
ולזה חתמו פשיטא שיחזיר ולא היה
לרין להשמיט דלא ודאי לא חיישי'
דלמא איתרמי שמה כשמה ועדים
נמי אינו מכיר חתומה כחתומה:
**כגון דקאמר נקב יש בו בצד אות
פלונית** פ' בן קוטנרס דקאמר

השליח וזהו ספרים דגרסי' דקאמרי
עדים וי"ל דעדים מהימנא אפילו כשראוהו כשר ושלח לא מהימנא
אלא כשאומר כן קודם שראוהו: **סימנן דאורייתא** או דרבנן.
אי סימנן דרבנן הא דמהדרינן אצדה מן התורה היינו נעדים
ורבנן ראו דעובד מציאת תקנתא להחזיר בסימנן ואפי' ואלו דתנן
בפרק אלו מציאות (ב"ב דף כו.) דלבר שיש בו סימן חייב להחזיר
ושאין בו סימן הרי אלו שלו ואלפי' מדרבנן למה הוא שלו יכריז
זה יצא עדים דמן התורה מה לי זה ומה לי זה כיון דעדי' עדים
ק' ימלא עדים כזה כזה וי"ל דע"י סימן מכירים העדים
בטביעות עין ועוד דע"י סימן שואלים אם יש שמכיר אותו דבר שיש
בו סימן ק' וכן דע"י ק' ימלא עדים אצל כשאין בו סימן אן
יודע היך לישאל ומתיאש: **ורוקא צורבא מדרבנן**. אומר
רבינו חס דעם הארץ נמי ידע בטביעות עינא דמארינן בפרק
פשוט (ב"ב דף קסח.) הא לורבא מדרבנן דאזיל לקדושי איתתא
לדבר עס הארץ כהדיה וזכרין גיד הנשה (פולין דף לו.) נמי מוכח
דכ"ע אית להו טביעות עינא והא דלא מהדרינן נעם הארץ בטביעות
עינא משום דלא מהימנא: **איהוהו** שלא אלא. ואפי' דגרסי' איהוהו
לאלתר ויש לישב דבר התנאים לשתי הגרסאות:

שתעבור שירא ותשרה. רבינו חס סעודה כמו שיראת (מענין דף יא.) דמתוך שמוציאים כלבים כדי
לסעוד חיישין שמה נפל מהם: **מצאו** קשור בבית או בארנך ב'. בפרק בתרא דיבמות (דף ק.)
מדקדק מכאן דסימנן דאורייתא ותימה דבפרק אלו מציאות (בבא מע"ע דף כו.) איבעי' לן אי סימנן דאורייתא או דרבנן ולא
מיימי לה ואומר ר"י דבמסקנא דיבמות דמיימי תנאי ומסיק דכולהו סברי דסימנן דרבנן איכא לפרושי דהך דרייתא נמי סברא
הכי וכגון שיש עדים שהיכס והטבעת שלו או שמצאו נעמנו ומכיר שהן שלו ונאמן במינו דאי בני עדי' אמר לא אצדתי
ומעיקר דהוה צדי למידק מינה דסימנן דאורייתא הוה משמע ליה דאיידי כשמצאו אחר מהדרינן ליה ע"י סימן זה:

בזמן שהבעל מודה מיהת יחזיר לאשה ואפי' לזמן מרובה ומשני כאן במקום שהשיירות
מצויות כאן במקום שאין השיירות מצויות
איכא דאמרי והוא שהוחזקו הוא דלא
ליהדר והיינו דרבה ואיכא דאמרי "אע"ג
דלא הוחזקו לא ליהדר ופליגא דרבה
בשלמא דרבה לא אמר כ' וירא מתני'
אלימא ליה לאקשוויי אלא רבי וירא מאי
טעמא לא אמר כרבה אמר לך מי קתני
אם אמר תנו נותנין ואפילו לזמן מרובה
דלמא אם אמר תנו נותנין כדק"ל לאלתר
רבי ירמיה אמר יכנון דקאמרי עדות מעולם
לא חתמו אלא על גט אחד של יוסף בן
שמעון אי הכי מאי למימרא מהו דתימא
ליחוש דלמא איתרמי שמה כשמה ועדים
בעדים קמ"ל רב אשי אמר יכנון דקאמר
נקב יש בו בצד אות פלונית דהוה ליה
סימן מובהק ודוקא בצד אות פלונית דהוה
ליה סימן מובהק אבל נקב בעלמא לא
מספקא ליה **סימנן** אי דאורייתא אי
דרבנן רבה בר בר חנה אירכס ליה גיטא
בי מדרשא אמר אי סימנא אית לי בגויה
אי טביעות עינא אית לי בגויה אהדרוה
ניהליה אמר לא ידענא אי משום סימנא
אהדרוה וקסברי סימנים דאורייתא אי משום
טביעות עינא ודוקא צורבא מדרבנן אבל
אינש בעלמא לא: ואם לאו פסול: ת"ר
איהוהו שלא לאלתר רבי נתן אומר ששהה
כדי שתעבור שירא ותשרה ר"ש בן
אלעזר אומר כדי שיהא אדם עומד ורואה
שלא עבר שם אדם ויש אומרים שלא
שהה אדם שם רבי אומר כדי לכתוב את
הגט רבי יצחק אומר כדי לקרותו אחרים
אומרים כדי לכתובו ולקרותו ואפי' שהה
ויש בו סימנן מעידים עליו דאמרי
נקב יש בו בצד אות פלונית ואין
מעדיין על סימני הגוף דאמרי ארור
וגוין **מצאו** קשור בכיס בארנך ובמבעת
או

מספקא: **אירכס** ליה. שליח היה: **אי סימנא איה לי בגויה** אי
טביעות עינא איה לי בגויה. אי סימנא עינא דאיתיה לכו אית
לי בגויה סימנא ואי טביעות עינא עינא דאיתיה לכו אית
לי טביעות עינא בגויה שנתתי עיני בו עד שאני מכיר ויהי אית
שם סימן: **סימנים דאורייתא**. שלא נתן בו סימן מובהק אלא
סימנא בעלמא ומדאמכמו אסימנא בציפורא קסברי סימנן
לאהדורי אצדתא דאורייתא מוכן תעשה לשמלתו כדלמרינן כאלו
מציאות (סו.) ללורבא מדרבנן. דידע בטביעות עינא ולא משני
דיבמות: **כדי שתעבור** שירא ותשרה. שיעור שחולל לעבור
שירא שם ולחנות: **כדי שיהא אדם כו'.** כלומר אין הדבר תלוי
בשיעור אלא כרץ שיהא אדם עומד ורואה שלא עבר אדם שם
משעה שעבר השליח הזה שם עד שתעבור מציאת הגט: **כדי
שיכסוב את הגט.** שיעורא בעלמא נתנו בו: **ואפילו שיה ויש בו
סימנים.** מזהקים: **מעידים עליו.** סימנים אלו להכשירו: **על סימני
גופו.** של גט כגון ארור או גוף שאין אלו כלום שיש כאלה הרבה:
מלאו קשור בכיס או בארנך. ומכיר את הכיס ואת הארנך:

בין
לפני ג' ואפי' שיה מי
לפניו וקדומו ויש בו סימן
מובהק יס.

איכא דאמרי. הא דשני ר' יורא במקום שהשיירות מצויות
הוא דהוחזקו דנענין תרמי כרבה: **בשלמא דרבה.** דשני לעיל
שנויא דידיה איתרמי מתני' חדא דגיטין וחדא דכ"מ: **מתני' אלימא**
ליה לאקשוויי. דקדקא ס"ד דאיהוהו רמינהו אהדורי ומתני' עיקר
מכרייתא: **אלא ר' יורא.** דרמי
מתניין אצדיתא מאי טעמא לא
אמר שנויא דידיה איתרמי מתני'
כרבה: **אמר לך.** ר' יורא מתניין
לא קשיין אהדדי: **מי קסני.** כבבא
מיעבא הא אמר תנו נותנין ואפילו
לזמן מרובה: **דלמא אם אמר תנו**
נותנין ולעולם דק"ל. כלומר ודאי
על כרחין הא אמר תנו נותנין
דייקי מינה מדתלה טעמא כגמל
עליה אלא לזמן מרובה מהיכא
דייקת דילמא לעולם דק"ל כהכשירא
דגיטין מצאו לאלתר כשר אצל
ברייתא ודאי קשיל דקמני יחזיר
לנאשה ואי לאלתר והבעל מודה
פשיטא למאי ניחוס לה אי לאו
למשמעוטינן אפילו לזמן מרובה לא
איטעדין למיתנייה דבשלמא מתני'
לא תנא בה כהדיא האמר תנו נותנין
ולאטעדין למיתנייה משום היא גופא
למשמעוטינן דלא יחזיר שאני אומר
כו': **ר' ירמיה אמר.** לא מתניין
קשיל ולא ברייתא קשיל דכל הני
דלמרינן יחזיר לזמן מרובה: **כגון
דקאמרי עדות.** החתומים בו:

מעולם לא חתמו אלא על גט אחד
של שם זה. ואותו חתמו לאיש זה
התשובה: **כגון דקאמר.** הא שליח
שאבדו נקב יש צד אות פלונית:
ודוקא. נקט ר' אשי צד אות
פלונית דהוה סימן מובהק דאין עדות
בזורה מזו: **מספקא ליה סימנים
דאורייתא או דרבנן.** הא דלמרי'
כאלו מציאות (ב"ב דף כו.) שמתחזין
אצדה בסימנן ואיבעי' לן הכס
דאורייתא או דרבנן לר' אשי נמי
מספקא ליה הילכך בציפורא אשת איש
לא סמכין אסימנן בעלמא דלמא
סימנן דרבנן ובמנוגא הוא דמנו
רבנן להפקיע דהפקר ב"ד הפקר
וטעמא דתקנתא התם מפרסא אצל
למישרי איסורא לא מצי רבנן לעקור
דבר מן התורה. **והאי דלא אמר**
קסבר סימנן דרבנן משום דהתם
מיבעי' לן ומהכא לא מצינן למיפסע
דהא אי נמי מספקא ליה קאסר
מספקא: אירכס ליה. שליח היה: **אי סימנא איה לי בגויה** אי
טביעות עינא איה לי בגויה. אי סימנא עינא דאיתיה לכו אית
לי בגויה סימנא ואי טביעות עינא עינא דאיתיה לכו אית
לי טביעות עינא בגויה שנתתי עיני בו עד שאני מכיר ויהי אית
שם סימן: **סימנים דאורייתא**. שלא נתן בו סימן מובהק אלא
סימנא בעלמא ומדאמכמו אסימנא בציפורא קסברי סימנן
לאהדורי אצדתא דאורייתא מוכן תעשה לשמלתו כדלמרינן כאלו
מציאות (סו.) ללורבא מדרבנן. דידע בטביעות עינא ולא משני
דיבמות: **כדי שתעבור** שירא ותשרה. שיעור שחולל לעבור
שירא שם ולחנות: **כדי שיהא אדם כו'.** כלומר אין הדבר תלוי
בשיעור אלא כרץ שיהא אדם עומד ורואה שלא עבר אדם שם
משעה שעבר השליח הזה שם עד שתעבור מציאת הגט: **כדי
שיכסוב את הגט.** שיעורא בעלמא נתנו בו: **ואפילו שיה ויש בו
סימנים.** מזהקים: **מעידים עליו.** סימנים אלו להכשירו: **על סימני
גופו.** של גט כגון ארור או גוף שאין אלו כלום שיש כאלה הרבה:
מלאו קשור בכיס או בארנך. ומכיר את הכיס ואת הארנך:

בין
לפני ג' ואפי' שיה מי
לפניו וקדומו ויש בו סימן
מובהק יס.

(ב"מ יח: טו.) חולין ע"ט:
(ט) ומ"ש חולין כ"ב טו: ד"ה
יש אומרים ע"ש ג'ל נמי
(ה) וכו' וכו' ק. כ"מ
(ז) וכו' ד"ה ד"ה
דלמא כו' (ט) ולקמן סדנ.
(ח) כ"א ואי

גליון הש"ס

רש"י ר"ה מספקא ליה
סימנן וכו' והאי דלא
אמר קסבר פ"ק
דשבת כמאור דף ד ע"א
ד"ה למיתני דשעילא ליה
לכ"ה:

תוספות ר"ד (המשך)

סמכין ע"י סימנן אלא
בכ"כ דאית ליה בגויה:
רבה בר כר חנה איכס ליה
גטא בי מדרשא פ"י שליח
היה בארתי גט ונפל ממנו
ומצאו אדם אחר אמר אם
(סימנן) אית לי סימן בגויה
או טביעות עינא [אית לי
בגויה] אהדרוה ניהליה אמר
לא ידענא אי משום סימנא
אהדרוה לי וקסברי סימנן
דאורייתא אי משום טביעות
עינא דקאמר צורבא מרבנן
אבל אינש בעלמא לא פ"י
וההוא סימנא דהוה יחזיר לא
הוה סימן מובהק ואי ק'
מהא מוכח דלא מהדרינן
גט לשליח בטביעות עינא
כ"א לצורבא מרבנן דלא
משני בדיבוריה והתנן אם
מכירו כשר דלמא בטביעות
עינא הוא כשר לכל אדם
תשובה מתני' השליח מצאו
ולא בא בידו אדם אחר והגט
יצא מתחת ידו והוא אומר
שיש לו בו טביעות עין וזהו
הגט שנפל ממנו ומצאוהו
הלכך כשר אבל רבה בר כר
חנה אמר שמצאו אחר ואין
הגט יצא מתחת ידו אינו
נאמן לומר בטביעות עין יש
לי עליו ולא סמכין עליה
אם הוא צורבא מרבנן
ולא משני בדיבוריה וכו'
דלא נפק גטא מתחת ידיה
לא מהדין: אם מצאו לאלתר
כשר: ת"ר איזו לאלתר ר'
נתן אומר כל שתעבור שירא
ותשרה פ"י אם ששה כשעור
זה הוא אחר וכן ופסול
ואם לא ששה כל כך והו'
לאלתר יכשר ריש בן אלעזר
אומר כדי שיהא אדם עומד
ורואה שלא עבר אדם שם
פ"י אין הדבר תלוי בשיעור
אלא כדי שיהא אדם עומד
ורואה שלא עבר אדם שם
משעה שעבר השליח הזה
שם עד מציאת הגט וי"א
שלא ששה אדם שם רבי
אומר כדי לכתוב את הגט
ר"י אומר כדי לקרותו אחרים
אומרים כדי לכתובו ולקרותו
פ"י בשיעור השליח פליגי
במה ישתא ויהיה פסול:
ואפי' (א) קרא וכתב ויש בו
סימנים מעידים עליו דאמר
נקב יש בו בצד אות פלונית
ואין מעדיין על סימני גופו
פ"י אע"פ ששה כדי לכתוב
ולקרותא שהוה פסול אם יש
בגט סימן מובהק וכו' נקב
יש בו בצד אות פלונית
מעיד השליח עליו ונותנים
לו אבל בשיעור סימני גופו
של גט שאין מבהקין אן
סמכין עליהם: מצאו קשור
בכיס או בארנך או בטבעת

וְאֵיךְ דְּרָבִים מְצִיין צְדִיקוֹת וְאֵם הַיֶּסֶק בֵּן שִׁמְעוֹן אַחֵר אֲבֵל בֶּן כְּלִיוֹת אֵלָּה הוּא: (ס' **בְּצִאֵן** בְּחִפְסָה אִוּר הוּא עֲמָלוֹ אֵיבִי מִדְּמַמְכִּינְ אֹהֲבֵיכֶם וְאֵע"ג דְּלֹא צֹרֵבֵּן מִדְּרַבֵּן הוּא נֶאֱמַר בְּמִיגוֹ דְּחֵי צְעִי אַחֵר לֹא אֲצִדֵּי דְכּוֹלֵי עֲמָלָה אֵלֵּי לֵהוּ צְדִיקוֹת עֵינֵי דְּכִדְרִישְׁנוּ לְעֵלֵי וְתַכְרִיז שְׁחִיפֵּי וְדִלּוּקֶקמָה קִיא וְאֵע"פ שְׂאִינֵי מְכִיר הַגֶּט הַגֶּט הַמְכִיר אֵת הַגֶּט לְמֵה לִי שִׁמְעָלוֹ בְּחִפְסָה וְאֵת וְנִיחֹשׁ לְשֹׁאֵלֵה כְּדֹאמְרִינִי צִפְרָק בְּתֵרֵה דִּיבְנוֹת (דף ק:) וְי"ל דְּקִים לִיָּה צְנִפְסִיָּה שְׁלֹא הַשְׂאִילָה לְשׁוֹם אֲדָם אִי נִמִּי יִבְדּוּעַ שְׁנִפְסִיָּה אִוּר דִּלּוּקֶקמָה אִיבְדּוּ וּמֵכֵל מְקוּם אִרְיָן שְׂהֵאֵה מְכִיר חִפְסָה אִוּר לְלוֹסֶקמָה

[illegible]

בברות וגוסס שרוב גוססין למיתה לא אלא חיי
מסירתו ליד האשה: אימיה המביא גט והניח
מא כיון דאפלוג איפלוג פי' כיון דאפלוג מדרך
דקן שהוא קרוב למיתה אבל כן פ"א או יתו
דרי' זה גינך שעה אחת קורם מיתו אסורה לו
היישנין שמא יתוה ישישנין פירוש לשמא
וג' על דא מנה שיהיה שעה א' קורם למיתו

[illegible]

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

נא א ב ג מ"י פ"ז מהל'
מעשר הלכה ז'
נה ד מ"י פ"ג מהל'
תרומות הלכה טו
וע"ש ובכ"מ:
נה ה מ"י ט"ז הל' יב:

תוספות ר"ד

העשר העני אין מפרשין
עליו וזכה הלה במה
שבירד: מ"ט דלמיתה
עבוד רבנן תקנתא ומ"ט
דלעשירות לא עבוד
תקנתא: מיתה שכיחא
עשירות לא שכיחא
אמר רב פפא היינו
דאמרי אינשי מית חברך
אשר איתת לא אשר:

איכא ביניהו עניי כותיים. אומר ר"י דלא תקינו אלא בחזקת
עניי העיר ולא כמו שפירש הקונטרס דלחנא קמא גרי
אריות הם ולא יפריש בשבילם אלא בשביל עניי ישראל מפרש ככל
מקום שהם דל"כ לא נפקא מינה מיד מ"א ביניהו: **תניא** רבי
אומר יורשין שירשו. מפרש עליהם
אבל לא ירשו לא מפרש עליהן ואספא
קאי ואם הלוה בפני צ"ד אין לרך
ליטול רשות מן היורשים אבל ארשא
דקמני מת לרך ליטול רשות מן
היורשים לא מ"א קאי דכ"ש אם לא
ירשו שרין ליטול רשות יותר שאין
עליהן מוטל לפדוע חוב אציהן:
ובמעשה דקטינא דאביי. ואע"ג
דאמר התם כמי שהיה
נשוי (כמובן דף ט"ז:) דלי אמרו ליה
הני תמשינ דמי קטינא סליקו סלקוהו
הכא תקנתא דרבנן היא:

הילך דמיו חוששין שמא עשאו בו.
פרש בקונ' לאחר שקיבל
המעות עשאו תרומת מעשר וקשה
לר"י דלאחר שמכרו אין יכול לעשותו
הא לא מיתסר משיכה שהרי נרשות
ישראל קאי אלא י"ל דשמא עשאו קודם
קבלת הדמים קאמר ופרך אטו
נרשיעי עסקינן דשקלי דמי ומשוו ליה
תרומת מעשר פירוש ומשוו ליה ככר
תרומת מעשר מעיקרא:

מעשר דאביי בידו הי"ך דמיו.
מיתה אמאי נקט השתא
הילך דמיו ועוד אמאי חוששין כלל
עשאו אצוי תרומת מעשר והא
לדריש חזקה על חבר שאינו מו"ל
דבר שאינו מתוקן מתחת ידו כדאמר'
(פסחים דף ט.) נחצר שמת והניח
מגורה מלאה פירות וי"ל דדומק
דקסבר דמסתמא אצוי אמר לו אם
הוא מתוקן או אינו מתוקן ואם לא נטל
דמיו רמי אנפשיה ללוקח עלמנו ומדכר
שאמר לו אצוי ואם לא מנכר חשנינן
ליה בחזקת מתוקן אבל כשנטול דמיו
ללוקח אחרים לא רמי אנפשיה ומדכר:
ובי נחשדו חברים לתרום ש"א מן
המוקף. מיתה דתנן במסכת
ביכורים (פ"ג מ"ה) תרומת מעשר שזה
לביכורים בפני דרכים נטעל מן
הטבור על הטמא ושלא מן המוקף
ואמר נמי בירושלמי בפ' ד' דתרומות
דכל התורה כולה למידה ומלמדה מן
מתרומת מעשר שמלמדה ואינה למידה
דבתרומת מעשר תמידי (במדבר י"ח)
ממנו מן המוקף ומוקמי' ליה בתרומה
גדולה ולא בתרומת מעשר ופ' הזהב

(ב"מ דף מט.) אמרינן ישראל שאמר לבן לוי כור מעשר יש לך בידי
רשאי בן לוי לעשותו תרומת מעשר על מקום אחר והכא פריך
אתרומת מעשר וכי נחשדו בו וי"ל מדרבנן אף תרומת מעשר צ"ל
מוקף והא דקאמר רשאי בן לוי היינו בשבתות ויו"ט דשרי כדאמר'
בהאשה רבה (יבמות דף נ"ג.) וקשה דפ' המפקיד (ב"מ דף נ"ה.) תנן
המפקיד פירות אלל חבירו אפילו הן אצדיין לא יגע בהן ומפרש רב
נחמן דר' יוחנן בגמרא דחיישין שמא עשאו תרומת מעשר על מקום
אחר ואמאי וכי נחשדו לתרום שלא מן המוקף ואומר ר"ת דגבי פקדון חיישין טפי ובחששא מועטת מולין הדבר להחמיר שלא ליגע בו
וחיישין שמא צנצנות ויו"ט עשאו דשרי שלא מן המוקף כדאמר בהאשה רבה (יבמות דף נ"ג.) אבל בשאר מקומות לא חיישין דלא שכיחא
שיהא לו פירות צדיתו ולא יראה לו די לשבת אם לא יעשרו ממקום אחר וי"מ דדוקא חברים לא נחשדו לתרום שלא מן המוקף דהכא איירי בבן
לוי שניתן לו מעשר ואין נותנין אלא לחבר כדאיתא בזבוחו (חולין דף ק"ג:) אין נותנין ממנו לכהן ע"ס הארץ אבל המפקיד כל אדם מפקיד אף
שאינן בקיין בהלכות מוקף וא"ת הדין דביכורים דנעילתה שלא מן המוקף היכי מ"ל למימר דמדאורייתא איירי הא קמני וזריכה שיעור בתרומה
ומדאורייתא לתרומה גדולה אין לה שיעור דחטה אחת פוטרת את הכרי וי"ל דאין לה שיעור למטה אבל יש לה שיעור למעלה דאין יכול לעשות
כל גורו תרומה דבעינן רשאי שצריה ניכרים וכי האי גוונא איכא בריש מסכת פאה (פ"א מ"א) גבי אלו דברים שאין להם שיעור:

לתרום ש"א מן המוקף. פי' בקונטרס דשמא צדוהא שעה אינה צעין ואין נראה דתרומה גדולה מדאורייתא צעין מוקף וא"כ אפילו שחיהן
לפניו ובתרומת מעשר נמי דלא צעין מוקף אלא מדרבנן נראה דהיינו משום גזירה אטו תרומה גדולה וצעין מוקף אפילו שחיהן
לפניו כמו בתרומה גדולה וגבי חלה נמי תנן מוקף אפילו שחיהן לפניו: **ב"ר** דא ר' יוחנן ב"ר. וא"ת והא מוקף לה כהנא אלעזר בן גמלא דאמר
נטעל מאומד וא"כ כי לא קיין נמי ליחוס דלמא תקויה תקניה צעה"ב מאומד וי"ל דאינו תורם מאומד דבר שאינו רוצה להפסיד לא
ללוי ולא לכהן: **אין** אבא אלעזר בן גמלא דא. וא"ת נהי שיש לו רשות לתרום שמא לא חשש לתרום מעשר שעמיד ליתן ללוי והיאך נחיר
מספק וי"ל דכיון שהרשות בידו ושהה זמן גדול צדיתו ומנזה עליה רמיא סתמא דמילתא דתקויה תקניה:

עניי כותיים. שאם אין עניי ישראל צעיר ויש עניי כותיים
מפרש לאורסו ויעבדס לענמו שאף הם זוכים בהן דכותיים
גרי אחת הם. ולחנא קמא גרי אריות הם ולא יפריש בשבילם אלא
בשביל עניי ישראל יפרש בכל מקום שהם: **וכה הנה במה שצידו.**
הלוה הוא אינו חייב ללפרוש משלו
שהרי הלוהו ע"מ שלא ילפרע הימנו:
דעבוד תקנתא. דקאמר מפרש עליו
בחזקת עניי ישראל ובהעשר קמני אין
מפרשין עליו: **לא שכיחא.** הלכך לא
חשו לה: **אשר.** האמן והחזק הדבר
לשון שרר וקייס: **לא פאשר.** לא
תאמן: **שירשו קרקע.** שעליהם מוטל
המלוה לפדוע חובת אציהן: **מלא**
מחט. כלומר הניח קרקע מועט אין
זה מפרש בחזקת יורשין אלא כשיעור
דמי הקרקע: **מלא קרדוס.** כלומר
קרקע הרבה: **אפי' הניח מלא מחט**
גובה מלא קרדוס. כלומר כל חובו
לפי שהוא יכול לטרוף ולחזור ולטרוף
כל שעה שיפדוהו ממנו: **כי הווא**
מעשה דקטינא דאביי. כמי שהיה
נשוי כמבואר (דף ט"ז:) דהווא דהו
מסקי ציה מלא זוזי ושביז ושביז
קטינא שיי' תמשיס אחא צעל חוב
טרפוה' אחו יתמי יהיז ליה תמשיס
וסלקוהו דהר אחא טרפה כ': **ישראל**
שאמר ללוי. כולה מפרש ואזיל לה:
מעשר יש לך בידי. שהפסדתי מתבואתי
ללוקח: **והילך דמיו.** ומוכרה לי ונטל
זה את דמיו: **אין חושש.** ישראל זה
שמא לאחר שמכרו לוי עשאו לו זה
תרומת מעשר על מעשר אחר שהיה
לו צדיתו דכיון דלא ידע כמה יש לו
בידו לא עבד ליה תרומת מעשר. אבל
אמר כור מעשר יש לך בידי ותנן לו
הדמים אסור ישראל זה לאכול הימנו
ואפי' הפריש תרומת מעשר לכהן לפי
חשבונו חיישין שמא לאחר שקיבל
הדמים עשאו לכהן תרומת מעשר על
תשעה כורין שיש לו צדיתו מעשר הטבול
לתרומת מעשר דכיון דלא משך יכול
לחזור הלוי ואע"פ שהוא נרשותו של
ישראל לא קנו לו מעותיו דאימת קנייה
האי לוי דלקנייה ישראל צקבלת מעות
הלכך כי חזר צו ועשאהו תרומת מעשר
חל עליו השם: **מעשר לאביי** בידי.
כמי אביי הדועתיו שהיה לו מעשר
בידי: **מוקף.** סמוך כמו אין מקיפין
שמי חציות (נפיל דף נ"ג.) אסור לחבר
לומר תבואה שיש לי במקום פלוני תהא
תרומה על זו שמא אותה שעה אינה
צעין ואם עשה עשוי: **כך אמר לי אבא.**

לפי מ"א קרדוס. כלומר כל חובו
לפי שהוא יכול לטרוף ולחזור ולטרוף
כל שעה שיפדוהו ממנו: **כי הווא**
מעשה דקטינא דאביי. כמי שהיה
נשוי כמבואר (דף ט"ז:) דהווא דהו
מסקי ציה מלא זוזי ושביז ושביז
קטינא שיי' תמשיס אחא צעל חוב
טרפוה' אחו יתמי יהיז ליה תמשיס
וסלקוהו דהר אחא טרפה כ': **ישראל**
שאמר ללוי. כולה מפרש ואזיל לה:
מעשר יש לך בידי. שהפסדתי מתבואתי
ללוקח: **והילך דמיו.** ומוכרה לי ונטל
זה את דמיו: **אין חושש.** ישראל זה
שמא לאחר שמכרו לוי עשאו לו זה
תרומת מעשר על מעשר אחר שהיה
לו צדיתו דכיון דלא ידע כמה יש לו
בידו לא עבד ליה תרומת מעשר. אבל
אמר כור מעשר יש לך בידי ותנן לו
הדמים אסור ישראל זה לאכול הימנו
ואפי' הפריש תרומת מעשר לכהן לפי
חשבונו חיישין שמא לאחר שקיבל
הדמים עשאו לכהן תרומת מעשר על
תשעה כורין שיש לו צדיתו מעשר הטבול
לתרומת מעשר דכיון דלא משך יכול
לחזור הלוי ואע"פ שהוא נרשותו של
ישראל לא קנו לו מעותיו דאימת קנייה
האי לוי דלקנייה ישראל צקבלת מעות
הלכך כי חזר צו ועשאהו תרומת מעשר
חל עליו השם: **מעשר לאביי** בידי.
כמי אביי הדועתיו שהיה לו מעשר
בידי: **מוקף.** סמוך כמו אין מקיפין
שמי חציות (נפיל דף נ"ג.) אסור לחבר
לומר תבואה שיש לי במקום פלוני תהא
תרומה על זו שמא אותה שעה אינה
צעין ואם עשה עשוי: **כך אמר לי אבא.**

לפי מ"א קרדוס. כלומר כל חובו
לפי שהוא יכול לטרוף ולחזור ולטרוף
כל שעה שיפדוהו ממנו: **כי הווא**
מעשה דקטינא דאביי. כמי שהיה
נשוי כמבואר (דף ט"ז:) דהווא דהו
מסקי ציה מלא זוזי ושביז ושביז
קטינא שיי' תמשיס אחא צעל חוב
טרפוה' אחו יתמי יהיז ליה תמשיס
וסלקוהו דהר אחא טרפה כ': **ישראל**
שאמר ללוי. כולה מפרש ואזיל לה:
מעשר יש לך בידי. שהפסדתי מתבואתי
ללוקח: **והילך דמיו.** ומוכרה לי ונטל
זה את דמיו: **אין חושש.** ישראל זה
שמא לאחר שמכרו לוי עשאו לו זה
תרומת מעשר על מעשר אחר שהיה
לו צדיתו דכיון דלא ידע כמה יש לו
בידו לא עבד ליה תרומת מעשר. אבל
אמר כור מעשר יש לך בידי ותנן לו
הדמים אסור ישראל זה לאכול הימנו
ואפי' הפריש תרומת מעשר לכהן לפי
חשבונו חיישין שמא לאחר שקיבל
הדמים עשאו לכהן תרומת מעשר על
תשעה כורין שיש לו צדיתו מעשר הטבול
לתרומת מעשר דכיון דלא משך יכול
לחזור הלוי ואע"פ שהוא נרשותו של
ישראל לא קנו לו מעותיו דאימת קנייה
האי לוי דלקנייה ישראל צקבלת מעות
הלכך כי חזר צו ועשאהו תרומת מעשר
חל עליו השם: **מעשר לאביי** בידי.
כמי אביי הדועתיו שהיה לו מעשר
בידי: **מוקף.** סמוך כמו אין מקיפין
שמי חציות (נפיל דף נ"ג.) אסור לחבר
לומר תבואה שיש לי במקום פלוני תהא
תרומה על זו שמא אותה שעה אינה
צעין ואם עשה עשוי: **כך אמר לי אבא.**

לפי מ"א קרדוס. כלומר כל חובו
לפי שהוא יכול לטרוף ולחזור ולטרוף
כל שעה שיפדוהו ממנו: **כי הווא**
מעשה דקטינא דאביי. כמי שהיה
נשוי כמבואר (דף ט"ז:) דהווא דהו
מסקי ציה מלא זוזי ושביז ושביז
קטינא שיי' תמשיס אחא צעל חוב
טרפוה' אחו יתמי יהיז ליה תמשיס
וסלקוהו דהר אחא טרפה כ': **ישראל**
שאמר ללוי. כולה מפרש ואזיל לה:
מעשר יש לך בידי. שהפסדתי מתבואתי
ללוקח: **והילך דמיו.** ומוכרה לי ונטל
זה את דמיו: **אין חושש.** ישראל זה
שמא לאחר שמכרו לוי עשאו לו זה
תרומת מעשר על מעשר אחר שהיה
לו צדיתו דכיון דלא ידע כמה יש לו
בידו לא עבד ליה תרומת מעשר. אבל
אמר כור מעשר יש לך בידי ותנן לו
הדמים אסור ישראל זה לאכול הימנו
ואפי' הפריש תרומת מעשר לכהן לפי
חשבונו חיישין שמא לאחר שקיבל
הדמים עשאו לכהן תרומת מעשר על
תשעה כורין שיש לו צדיתו מעשר הטבול
לתרומת מעשר דכיון דלא משך יכול
לחזור הלוי ואע"פ שהוא נרשותו של
ישראל לא קנו לו מעותיו דאימת קנייה
האי לוי דלקנייה ישראל צקבלת מעות
הלכך כי חזר צו ועשאהו תרומת מעשר
חל עליו השם: **מעשר לאביי** בידי.
כמי אביי הדועתיו שהיה לו מעשר
בידי: **מוקף.** סמוך כמו אין מקיפין
שמי חציות (נפיל דף נ"ג.) אסור לחבר
לומר תבואה שיש לי במקום פלוני תהא
תרומה על זו שמא אותה שעה אינה
צעין ואם עשה עשוי: **כך אמר לי אבא.**

לפי מ"א קרדוס. כלומר כל חובו
לפי שהוא יכול לטרוף ולחזור ולטרוף
כל שעה שיפדוהו ממנו: **כי הווא**
מעשה דקטינא דאביי. כמי שהיה
נשוי כמבואר (דף ט"ז:) דהווא דהו
מסקי ציה מלא זוזי ושביז ושביז
קטינא שיי' תמשיס אחא צעל חוב
טרפוה' אחו יתמי יהיז ליה תמשיס
וסלקוהו דהר אחא טרפה כ': **ישראל**
שאמר ללוי. כולה מפרש ואזיל לה:
מעשר יש לך בידי. שהפסדתי מתבואתי
ללוקח: **והילך דמיו.** ומוכרה לי ונטל
זה את דמיו: **אין חושש.** ישראל זה
שמא לאחר שמכרו לוי עשאו לו זה
תרומת מעשר על מעשר אחר שהיה
לו צדיתו דכיון דלא ידע כמה יש לו
בידו לא עבד ליה תרומת מעשר. אבל
אמר כור מעשר יש לך בידי ותנן לו
הדמים אסור ישראל זה לאכול הימנו
ואפי' הפריש תרומת מעשר לכהן לפי
חשבונו חיישין שמא לאחר שקיבל
הדמים עשאו לכהן תרומת מעשר על
תשעה כורין שיש לו צדיתו מעשר הטבול
לתרומת מעשר דכיון דלא משך יכול
לחזור הלוי ואע"פ שהוא נרשותו של
ישראל לא קנו לו מעותיו דאימת קנייה
האי לוי דלקנייה ישראל צקבלת מעות
הלכך כי חזר צו ועשאהו תרומת מעשר
חל עליו השם: **מעשר לאביי** בידי.
כמי אביי הדועתיו שהיה לו מעשר
בידי: **מוקף.** סמוך כמו אין מקיפין
שמי חציות (נפיל דף נ"ג.) אסור לחבר
לומר תבואה שיש לי במקום פלוני תהא
תרומה על זו שמא אותה שעה אינה
צעין ואם עשה עשוי: **כך אמר לי אבא.**

(א) וקמני פה. כמובן
(ב) וי"ל רבא וק'
אחא בערין פדך אשכ' כ'.
(ג) ומוספתא דפ"ג.
(ד) וימא ו. ושיג'.
(ה) ופירושין ל: ושיג'.
(ו) כמי"י פ"ג מהלכות
תרומות משמע דלא גרס
זה מעשר לאביי כו'.
(ז) כלה יד: ע"ש בסדרות
נח: ע"ש מנחות נד:
(ח) וי"ל לפדוע: (ט) וביד'
קס: (י) כמ"א: טרפה.

תורה אור השלם
וה'ש"ס
תרומתכם בידן מן הדגין
ובמלאה מן הקרבן
בסדר יח כו

מוסף רש"י
שלא מן המוקף. מדבר
שאינו סמוך לו כדאמרו כלי
דלוי מנייה וזיה ועובדין
ל: מן שאינו סמוך לו. כיון
(ביצה דכ"ג) אין מקיפין
שמי חציות. וזמנו נגד:
(ט"א) מקפת וקורא לה שם.
לשון מקריב ומנשין זה
זה. ואסור לחבר להפריש
ממה שאין לפניו על מה
שנפיק. דשמא אומי שהוא
סמוך עליו אינו צעין.
שלא כד' נקבץ. ונמלא
שאינו אומר כלום ואוכל
טבלס (חולין י"ג.) ובחשב
לכם תרומתכם. גלוס
כמי: ביצה י"ג.

שלא מן המוקף. מדבר
שאינו סמוך לו כדאמרו כלי
דלוי מנייה וזיה ועובדין
ל: מן שאינו סמוך לו. כיון
(ביצה דכ"ג) אין מקיפין
שמי חציות. וזמנו נגד:
(ט"א) מקפת וקורא לה שם.
לשון מקריב ומנשין זה
זה. ואסור לחבר להפריש
ממה שאין לפניו על מה
שנפיק. דשמא אומי שהוא
סמוך עליו אינו צעין.
שלא כד' נקבץ. ונמלא
שאינו אומר כלום ואוכל
טבלס (חולין י"ג.) ובחשב
לכם תרומתכם. גלוס
כמי: ביצה י"ג.

שלא מן המוקף. מדבר
שאינו סמוך לו כדאמרו כלי
דלוי מנייה וזיה ועובדין
ל: מן שאינו סמוך לו. כיון
(ביצה דכ"ג) אין מקיפין
שמי חציות. וזמנו נגד:
(ט"א) מקפת וקורא לה שם.
לשון מקריב ומנשין זה
זה. ואסור לחבר להפריש
ממה שאין לפניו על מה
שנפיק. דשמא אומי שהוא
סמוך עליו אינו צעין.
שלא כד' נקבץ. ונמלא
שאינו אומר כלום ואוכל
טבלס (חולין י"ג.) ובחשב
לכם תרומתכם. גלוס
כמי: ביצה י"ג.

כשם שתרומה גדולה נפלה באומד. ומיהו אין להקיש תרומת מעשר לתרומה גדולה שיעיל במתכין חיטה אחת לפעור הכרי דהא מעשר אמר רחמנא ומיהו אט במתכין מופיק נראה דמועיל דמקשינן להכי לתרומה גדולה כדמוכח בפרק כל הנמחות באת מלה (נמחות דף נה.) דקמי תורמין תמיס על הגורגרות במנין וספין דהוי מרבה במעשרות ומיירי במרבה בתרומת מעשר כדמוכח סיפא ומוקי לה לרשא כאלא אלעזר בן גמלא והאט מרבה במתכין ונראה דלית ליה כלל לאלא אלעזר בן גמלא מרבה במעשרות מעשרותיו מוקולקלי דבמעשר (ראשון) גמי שרי מאומד כדאמר' בסוף בכורות יכול היה לו

ואין זה עשירי ר' יוסי בר' יהודה
אומר מעשר ומפרש הסם דעמא
דר' יוסי בר' יהודה לסברא לאנא
אלעזר בן גמלא ומעשר קרייה
רחמנא תרומה דכתיב כי את מעשר
בני ישראל אשר ירמנו לך תרומה
ואיתקם מעשר בזהמה למעשר דגן
כדלמרי הסם בריש פירקין מה מעשר

[illegible]

זה סדר דאפילו מעשר יעטל מאומד דלמא אבא אלעזר לית ליה הך תורמין: **גיטות** באומר. מזה לתרום מאומד דמתוך שירה לנמס אלא במדה לא במשקל ולא בזמין וכן תרומת מעשר ובתוספתא גרסין דאז אינה יעטל אלא באומד כו' ואם תאמר ד"כפ"ק דתרומות חקן מקשה לה כפ"ק דתרומות ומשני נחאן בשרומה גדולה ובאן בתרומה במשקל ולא בזמין תלמוד לומר ומשכס כסם תרומתם במשכסה אתה בתרומה גדולה לכוליו עלתא תרומה מאומד והויא דהמונה משוכס ועו' דפליגי בתרומת מעשר וא"ת דצירושלמי אהיא דהמונה משוכס תרומה אלא דמונה משוכס וקאמר נמי הסם אמר רבי הלל ממני' אמרה הכי קאמר אמר ר' חנינא סיפרא בשלשמן ולית את שמע מינה כלום וסו' לעשות מאומד דקמי בתוספתא אף תרומת מעשר אינה יעטל לאין מזה לעשות מאומד ולא חשיב מרבה במעשרות במתכין לאומד יוסי כחא אלעזר אבן גמלא ולא כרבנן שמה הסם מרבה בתרומין: ון אומד אבא דליקא אצל מחשבה בתרומיה נפקא מחשבה אי נמי מנהגו הכינוי דהיינו תרומה גדולה ראשית דגו שישלח מפרש מגוריו

רצון עליה דאזא אלעזר בן גמלא אלס לעינן מאזמר אבל במחשבה מה לתרומה שכן נטלת במחשבה משמע דלכ"ע פריך והיינו תרומת חס מחשבה מוקי ר' יוסי בר' יהודה כדאז אלעזר בן גמלא ואין פשט ר' יהודה: **במחשבה**. פי' בקונטרס שניתן עיניו בצד זה לשם יכניס ונחשז שרי לאכול בלא הפרשה ושריין גמי בשתיקה ע"י שותן ויומה למדתן בנס' תרומות (פ"א מ"ו) חששה לא יתרומו ואם תרמו צפרק ג' דשעות (דף כ"ו): גמי לאמר' גבי כל נדיב לז דהוו תרומה פסיו ולא יליעין ממייה בעלום ולענין לאכול בלא הפרשה אין קפידא ש' שפמה אין מפרש שטוס כדמוכא הריא דהלווק יין מצין הכותים אשר שני שריין כשאומר בצפוט או דדרונו וא"ת כיון דשרי תרומה שבת צפרק טוט (דף קמ"א): ר' יהודה אומר אף מעלין את המדומע שותן עיניו בצד זה ואוכל בצד זה והכי לא תשיב מתקן בשבת בשעמלו דכבר הוא ממוקן אבל מחלת מיקוט של טבל לא שריין משום דלפשר ס' ד(ל) א"ע' דשרי ליתן עיניו בצד זה ולאכול בצד אחר כדאמר' ס' דהיות פשרי עיניהן ב': בערבי שבתות מ"ט אייר דשרי שלא מן שיעור צדו מעת לעת וזמנה דכא (מ"ז) מ"ט י"ז דדוקא התם יא' ואי צדו רבנן למיהנסה להנסה מפחדה לפחדה הכלל:

ורם כשנכנסה זו לחלומות שיכול לעזור מהן כל שהוא היינו כניסת
מים אוכל זו פתו בשדה הבאים כונם לחיך ביתו כו' ויש שאין
ההקל לפי שאין אנו בקיאים עד מתי קרוי מים ולא יין וכחב ר"ת
ה' שנה לא נהגו יין נסך: [ועיין חו"ס ע"ז טז: ד"ה אין]

מתנ' המנית פירות
 לריות מפרש עליהן
 תרומה ומעשר מפרש
 עליהן בחזקת שהן חושש
 אמר בהרי זה חושש
 מעת לעת דבר ר' אלעזר
 ר' יהודה אמר בני
 פרקים בורקין את חיי
 בקידוש של מוצאי היום
 ותרומת המדר בבכרת
 כנסת אמר כנסת
 ר' יהודה פירות של
 טבל להיות טחום עליהן
 ואוכל טבילים אחרים שיש
 להן ואומר ר' תרומתן
 ומעשר שלהן לרבות
 פירות שהקצית לכן
 להפשיט מהם קבין צוריה
 להפשיט כמלה חרובה
 וכמה קבין מעשר ואומר
 מאתון טבילים שהקצית
 כמלה פלוני טביל אף אהם
 וכן הוא עושה המיד
 ומפרש עליהן בחזקת
 שהן קיימין אותן פירות
 שהקצה ואוכל את אלו
 ואין חוששין מעשר אפודים
 כי כשהם שהוא מפרש
 עליהן אומר תרומתן של
 לא באותן תרומות ונמצא
 שאין דבריו כלום ואוכל
 טבילים של בחזקת שהן
 קיימין ומפרש עליהן
 ואף על פי שאמר ראה
 אותן ואם הלך בלדקן
 ופושט שאבדן הרי זה
 טביל חושש עליהן טבילים
 שהן בהשטחן של אלו
 מעת לעת ואם לא אכלן
 צריך להפשיט מהם שיש
 להן אמר ר' תרומתם
 לא אתם שהקצית כבר
 אלו אבודין אלא את
 שהקדן קדם מעת לעת
 בתקן מתקנת ואפי' אם
 יש בעולם של אכלן
 אוכלן בחזקת מתקנת
 ואומר מפרש עליהן כלום
 ואומין מצי מעת לעת
 אמר ר' יוחנן מעת
 לעת של בדיקת פי
 אם בדיק היום בשפתיה
 ומצאם אפודים חושש
 שמא מאתבולו שיש
 אבדו ואם בשאן מעשר
 תוך מעת לעת אם
 על פירות אחרים צריך
 להפשיט עליהם מספק
 וטעם מהכי לא תאמר
 רבנן למיטשל אלא
 רבנן

צקיזם

כל הגט פרק שלישי גימין

לב.

עין משפט גר מצוה

א א מ"י פ"י מ"ג
גירסין הלכה טו
והלכה י"ז סמך עשין ז
טושי"ע א"ע ק"י קמח
סמ"ט טו:
ב ב מ"י סמך טושי"ע סמ
סמ"ט טו:
ג ג מ"י סמך טושי"ע סמ
סמ"ט טו:
ד ד מ"י סמך טושי"ע סמ
והלכה י"ז טושי"ע סמ
סמ"ט טו:
ה ה מ"י פ"ד מ"ג וז"ל
ה"ל סמך עשין פז
טושי"ע מ"י ק"י קמח
סמ"ט י ובהגיה וע"ש:

תוספות ר"ד

השולח גט לאשתו והגיע
בשליח או ששלח אחריו
שליח ואמר לו גט שנתי
לך בטל הוא הרי זה
בטל קדם אצל אשתו
או ששלח אצלה [שליח]
ואמר לה גט ששלחתי
לך בטל הוא הרי זה
בטל אם משיגה גט לידה
אינו יכול לבטלו: ת"ד
בטל הוא אי איפשי בו
דבריו קיימין פ"י שמשפט
לשונות אלו לשון ביטול.
פסול הוא אינו גט לא
אמר כלום פ"י שמשפט
שמוציא עליו לעו שהוא
גט פסול והרי אנו רואים
שהוא כשר מ"ה לא
אמר כלום אבל אם אמר
פסול יהיה לא יהיה
גט הרי הכי נמי דהוי
לשון ביטול והגט בטל:

(א) קדושין נט. (ב) נביא
קל: כריתות כד. (ג) ונ"י
ח"ס' מנחות נח: ד"ה ואיכא
דאמר כתבו דרו מסוגיות
הפוסקות, (ד) [ע"י רש"י]
שנת קב: ד"ה שפחה
וענין מח: ד"ה שפחה, (ה)
[ע"י רש"י] ב"ק מ: ד"ה
קופינא, (ו) [וע"י ח"ס]
ב"ב קמח. ד"ה כאן נצח
ס' גס סוף דבריהם,]

הגהות הב"ח

(א) משנה י"ד במקום
אחר: (ב) ג' מ' מנוטת
היא מנוטת:

לענין רש"י

פוסקו, מדר.

מוסף רש"י

שופתא. לענין אחיה (ע"י
כח.)

הדרן עלך כל הגט

והגיע בשליח. רמב"ם
אשתו ק"י א"ע שלף י"א
אחריו לשם קד. אלא שפגם
זו ואמר לו הרי בטל, ולא
אמרין לצעור בעלמא קא
מכין (קדושין ע"ג).
בראשונה היה ערשה
ב"ד כו'. ולא היה מודיע
לה (יבמות ז'). מקבל
מתנה. שטר מתנה קרקע.
שאמר. המקבל לאחר
שגם שטר המתנה לידו.
ה"ג מיטעל מנוטת אי
אפשי בה לא אמר כלום.
נעלה היא אינה מתנה
דבריו קיימין. ה"ג לא
השולח גט, וטעמא מפרש
המס' משום דחשבת
מנוטת אי אפשי בה להבא
משמע והיא כבר קבלה,
לפיק לא אמר כלום, ואם
יש עליו בטל חוב גובה
אחיה הימנ' (ברכות כד.)

שופתא. (א) צית יד: **קופינא.** (ד) חור שבראש המרא שקורין פוסקו"ר ועל
שם שדוקא בין שני לדי חור קרי ליה בין אחים שמדוקאין: **סיכא**
כדפנא. יתד שדדפון: **רפיא.** שמחייבש מחמת החוס ורפה:
קניא בכופתא. קנה הארז בכפיפה: **רפיא.** כמו יפריא:

הדרן עלך כל הגט

השולח. והגיע. והשיג: אינו
יכול לבטלו. בגמרא

פרק פשיטא: **בראשונה.** לא היה
מבטלו בפני השליח ולא בפני האשה
אלא במקום שהיה עומד היה מבטלו
פני שלשה: **מפני תיקון העולם.**
שהשליח שאינו יודע בדבר מליכו לה
והיא ניסת בו: **גמ' הגיעו.** הוי
משמע שדף אחריו והשיגו: **ואפילו**
ממילא. שנשמה שליח בדרך והיה
לו לזה דרך לשם ורואה ואפ"ה בטל:
ולא אמרינן. אין נדעמו לבטלו אלא
לצעורה בעלמא חדש או חדשים
שאם היה נדעמו לבטלו היה רודף
אחריו לבטלו: **שליחותא דקמא.**

לדמרינן ליה לא עדיפת מיניה:
איכו הוא דלא ערס. כי בטליה הוא
בעצמו בטל וליכא למימר לצעורה
מיכיון דלא הוה מטרס נפשיה משום
לצעורה: **אבל שליח.** כי שלח שליח
לבטל אמרינן לצעורה מיכיון ומשום
טירחא דשליח אחרון לא איכפת
ליה: **בטל הוא.** משמע בטל יהא
וכן אי אפשי בו: **פסול הוא.** לא
משמע דליהו מבטל ליה אלא מוסיף
עליו שם פסול והא ליכא: **לא אמר**
כלום. וזכה בה על כרחו ואם יש
לו בטל חוב גובה אותה בשבילו לפי
שכל הלשונות הללו לשון עמיד הן
והואיל וקבלה אינו יכול לחזור בו:
נעלה היא. משמע נעלה היתה
מקודם שקיבלתי הודאת בעל דין
כמאה עדים דמי והרי אומר שלא
זכה בה וחזרת לנותן והבי נמי מתני'
לקמן בפריקין (דף מ:) כתבתי ונתתי
שדה פלונית לפלוני והוא אומר
לא כתב ונתן לי הודאת בעל
דין כמאה עדים והאי נמי דאמר
נעלה היתה מקודם לכן נאמן:
שמי

מתנה דבריו קיימין אלבא

השולח. גם שנתי לך בטל הוא.
נקט הגיע בשליח אורחא דמלמא דלא מותר לבטלו
ורגיל הוא לבטלו אצל בפני ב"ד שלא בפני השליח אסור לבטלו
מדרכנן משום חקת ר"ג ועוד נקט הגיע בשליח להשחא אין לר"ך

שופתא בקופינא דמרא רפיא רב יוסף אמר
אפילו סיכא בדפנא רפיא רב אחא בר
יעקב אמר אפילו קניא בכופתא רפיא:

הדרן עלך כל הגט

השולח (א) גם לאשתו והגיע בשליח או
ששלח אחריו שליח ואמר לו גם
שנתי לך בטל הוא הרי זה בטל קידם
אצל אשתו או ששלח אצלה שליח ואמר
לה גם ששלחתי לך בטל הוא הרי זה בטל
אם משהגיע גם לידה שוב אינו יכול לבטלו
בראשונה היה עושה ב"ד (ב) במקום אחר
ומבטלו דהתקין רבן גמליאל הוקן שלא יהו
עושין בן מפני תיקון העולם: **גמ' הגיעו לא**
קתני אלא הגיע ואפ"י ממילא ולא אמרינן
לצעורה הוא דקא מיכיון או ששלח אחריו
שליח ל"ל מהו דתימא לא אלימא שליחותיה
דבתרא משליחותיה דקמא דלבטליה קמ"ל
קדם הוא אצל אשתו למה לי מהו דתימא
כי לא אמרינן לצעורה קא מיכיון ה"מ
לשליח אבל לידה ודאי לצעורה קא
מיכיון קמ"ל או ששלח אצלה שליח למה
לי מהו דתימא איהו דלא מרס אדעתא
לצעורה אבל שליח דלא איכפת ליה כי
מרס ודאי לצעורה קא מיכיון קמ"ל אם
משהגיע גם לידה אינו יכול לבטלו פשיטא
לא צריכא דמהדר עליה מעיקרא לבטולי
מהו דתימא איגלאי מלחא למפרע דבטולי
בטליה קמ"ל: **ת"ד יבטל הוא אי איפשי בו**
דבריו קיימין פסול הוא אינו גם לא אמר
כלום למימרא דבטל לישנא דלבטול משמע
(ו) והאמר רבה בר איבו אמר רב ששת
ואמרי לה אמר רבה בר אבוחי **מקבל מתנה**
שאמר לאחר שבאחה מתנה לידו מתנה
זו מבוטלת (ז) **תיבטל אי איפשי בה**
לא אמר כלום בטלה היא אינה
בטל מעיקרא משמע אמר אב"י בטל
שתי

דמי איכא מידי דמלאורייתא לא הוי גט ומדרכנן הוה גט דכיון שקלת דומה לדברים שגלג לא חשיבא עקירת דבר מן התורה ועדיפא
מינה אמרינן בבטול שלא ב"ד בלא ידיעת שליח ואשה דמשמע פשט הלכה דלא הוי בטול וז"ע כי שמה בטול שלא ב"ד אינו מועיל
להקל אצל יועיל להחמיר ועוד נראה לר"י כי דברים שגלג אינן דברים אפי' היכא דקי"ל שנאנס מלפרשם כמו שרואה להוכיח בפ"ב
דקדושין (דף ג.) דדברים שגלג אינן דברים וכופין אותו עד שיאמר רואה אני דגט ודכפרה ולא מהני דברים שגלג להיות דברים אלא
היכא שגלג גילוי דעמו יש לו לדעת דעמו מעלמני: **והאמר** רבה בר איבו א"ר ששת ואמרי לך רבה בר אבוחי ב"י. ול"ג רבה בר
אבוחי א"ר ששה דרבה בר אבוחי היה רבו של רב נחמן ורב נחמן חזירו של רב ששת: **מבטלת היא היבטל אי אפשי בה לא**
אמר כלום. תימא דכפרק בתרא דכריתות (דף כד.) גרסי' איכא מבטלת היא מיטעל אי אפשי בה דבריו קיימים בטלה היא אינה
מתנה לא אמר כלום יאזאי אפשר למיגרס המס' כדכא דהמס' פרק מינה אדרש לקיש דאמר הנותן מתנה לחזרו ואמר הלה אי אפשי בה
כל הקודם בה וזה ורב ששה קאמר דאי אפשי בה דבריו קיימים מאי לאו דבריו קיימים והדרה למרה ומיהו לספרים דגרסי המס'
והכא אי אפשי בה בטלה היא אינה מתנה דבריו קיימים אחי שפיר והא דלא מקשה מאי אפשי בה כמו שמקשה אצטלה משום שפשוט
לו דהאי דדבריו קיימים באי אפשי בה היינו משום דהוי לשון הפקר דמתמך בכריתות לריש לקיש ומיהו גירסא זו אינה ברוב ספרים ור"י
אומר שיש ליישב כאן גירסא דכריתות ודייק דבטל מעיקרא משמע מדקמי בטלה היא אינה מתנה לא אמר כלום דאי ליבטל משמע להבא
א"כ היו דבריו קיימין והוי הפקר וכל המחזיק בה וזה אצל השמא דמעיקרא משמע הרי הוא כחומר על כל מתנת שאדם נותן לחזרו
וחכה בזה שאין מתנת דכאן נמי וזכה בהו ולכן לא אמר כלום והאי דקאמר שמי לשונות משמע ולישנא דמהני בה קאמר לאו דמהני דבריו
במתנות קאמר אלא דמהני היינו לשון הטוב לו טעוב לו שלא יבטל המתנה והא דמשמע בריש פ' האומנים
(כ"מ דף ע:) דחשיב עליו לבעל מה שממחר הגט לחול דאמרינן בשלמא אי איתמר איכא התקבל לי גיטי ואשמך אמרה הבא לי גיטי
והוא

השולח פרק רביעי גיטין

הגהות הב"ח

גם' אחר להו זילו
מורו: (ב) תום' ד"ה
ר וכו' כדפי' לעיל. ג"כ
ל"כ בסוף ד"ה ורצ
נחמן:

מוסף רש"י

עַד שִׁירָאוֹ שְׁנֵיהֶם
בְּאֶחָד. אֵת הָעֵדוּת,
לְאַחֲקֵי אֶחָד זֹמֵר כְּפִי
לְהוֹחֵו וְאֶחָד זֹמֵר כְּפִי
הַיְדֵה לוֹ עָלֵי (כְּתוּבוֹת
(ג.) וְחָזַר רַבִּי יַעֲשֵׂה
כְּכֹרֶן שִׁמְעוֹן בֶּן
גַּמְלִיאֵל. דִּנְרָאָה עֲנִיּוֹ
טַעַם הָיוֹן מֵה שְׁטִיטוֹ
כִּמְשַׁמְתּוֹ אִ"כ מֵה כַּח כ"ד
יֶפֶס (כְּתוּבוֹת ז.)

לא בטלה כולה. הנכר לא חש רבן גמליאל להושיע ב"ד ולימנות על כך שאין צו ממני תיקון העולם דאי אזלי הנך ללא בטיל קמיהו וכמצי ויהי לה ואלוא ומינסבא ספיר קא מינסבא: **בטלה כולה.** ואפי' נשתיירו שנים שעדותן עדות וזה לא בטל בפניהם בטלו אולי עד: **וזהו לא ידעי.** דבטל אולי

וכתבי ויהי לה ומיסבא בגט פסול:
 ואי צעיס אימא לא בטלה כולה.
 ואין כהן גזירה אלא טעמא דרשב"ג
 לא משום תקנה הוא אלא קסבר אין
 ציטולו מציטול עד ציטול צפני כולן
 והאי אינו יכול דקאמר לאו איסורא
 הוא משום עובר על תקנה אלא הכי
 קאמר אין זו כח לבטל אלא צפני
 כולן: למשפטה. להחלה ולהסירה:
 כולכם. חתומו דק"ל דאינו גט עד
 שיחתמו כולן: מהו. מי חסר רבן
 שמעון [ב"ג] שלא יצטול את אחד או
 את שנים שלא צפני חזריהם: טעמא
 דרשב"ג. היכא דלא אמר כולכם
 משום דקסבר בטלה כולה. וחייש
 דלמא אזלי הוי דלא ידיעי ציטולא
 ויהי לה והכא ליכא למיחש להכי
 דמידע ידעי דכולן חריין לחתום
 וכל כמה דלא חתמו כוליהו לא יהי
 לה: או דלמא משום דקסבר כו'.
 והלכך לאו בטל הוא לגמרי וחתמי
 ביה אפי' הוי דציטול קמיייהו עם
 חזריהם ויהי לה: יכול לבטל. והוי
 ציטול ואין לו כשר להיות עוד עד
 דבדע דע שיהיו: אינו יכול לבטל.
 והלה עמנו כשר לחתום: והא שנים

פ'י הא אמר מר^ג אין
שיראיו שניהם כאחד
קרחא יסבירא ליה
ידדה שמעית מיניה דר'
וחדא כרשב"ג ולא
דרשב"ג אמר רב יוסף
ידימי אמר מעשה ועשה
לפניו רבי^{יז} פרטא בנו
דרטא בן בנו של ר'
מה כח בית דין יפה
ן שמעון בן גמליאל
בן גמליאל הק' כרבי
ושא סבר חדא כרבי
בה בר כר חנה חמשה
נשיה דמן אושא אתא
ואשקליה גיטא על
זו אטמורו וכתבו לה
רי מאי הוי אלא שמע
ליה ואי סלקא דעתך
עון בן גמליאל למה
איכדורי אלא שמע
דא כרכן שמעון בן
בב נחמן יהלכה כרבי
בב נחמן מה כח בית
נחמן אמר שמואל
יתומין

ה'ה שפיר קהי'צ לה: שפיר. איכא למימר אמר ליה פני עמלו שאין
מרה עדי חמיסה. הא עדות גמורה בעיני ומי מנטרפי כי אמר ליה
: ר' יהושע בן קרחה. דפליג עלה בפרק שני דכחוצות (דף כו:
') אבא תרסי. כלומר בהך תרסי פלוגתא דרבי ורשב"ג ציטלו
הלכתא בתרומיהו חדא כרבי וחדא כרבן שמעון [ב"ג]: מעשה ועשה
ה דיינים שפחתו שמוט או הותרו שמוט מכרן בטל: והותר רבי אה
ת דין אלמא בזה הלכה כרבן שמעון [ב"ג]: ואשקליה גיטא על כרחיה.
יבטן תבוצה: ואמר רבי. רבי יאשיהו לכהדי: יולו איטמורו. לאחר
יבטן מן העדות: ואי ס"ד. בקמייתא הלכתא כרבי שאס ציטלו פני
יוריו. שלא ינאמס ביחד ואינו יכול לנצל זה שלא בפני זה:

מפני תקנת עגונות לא דמו אהדדי ולפירושן שנעשה אותם מה שמסתפק הש"ס הי כרבי והי כרשב"ג היינו דוקא לפי מה דמוקי פלוגמיהו גזירי כי עשרה למשפחה אבל למאי דמוקי פלוגמיהו בעדות שנטמן מקצתה אין להסתפק דאי ק"ל צביטלו מצוטל כרבי מו לא מצי ליפסח בלומר

לעשרה לגמרי כרכן שמעון בן
גמליאל דאפי קי"ל כותמיה דנטלה
כולה בנחאי דקאמר שאין דביטול
מועיל אפי' דיעבד לא קי"ל כותמיה
ומיהו אם משמעות דלמי יכול
דקאמר רש"ג א לא משמע דיעבד
אלא דלמא לאפוקי מדרבי דשרי
אפי' לכתחילה אחי ספיר דמסתפק
אפי' לנישנא דפליגי בעדות שנטלה
מקצתה ומי"מ לרש"ג אפי' דיעבד
אינו מבוטל כדפירש בקונטרס מכח
היא דלעיל דקאמר א"כ מה כח
ז"ד יפה: צריכיה בי עשרה
משפחה ואפי' אותם שנים שביטול
יכולין לכתוב וותמיה מין דמדאורייתא
יכול לנטל אפי' שלא בפניהם אחאי
תקנו חכמים שלא ויעיל ביטול לגבי
אותם שנים עצמם וי"ל מין שהוצרכו
לחקן שאין ביטול מועיל לגבי אחרים
מיקני נמי שלא יזה"ו כח לנטל
זה ויהי כולל: אמר ר' יוסף
ניחוי אמן. אע"ג דרז יוסף אית ליה
הכח דביטול אינו מבוטל קאמר רז
יוסף צפ"ק קידושין (דף יב:) דרז
מנגיד אחאן דמבוטל גיטא אע"ג
דאינו מבוטל דמי"מ הרי מוילא לעו
על הבט כי היכי דלמנדי אחאן
דמקדש בשוקא או בביצה אע"ג
דליכא איסורא: וחזר רבי ועשה
ברשב"ג. וא"ת מנא ליה משום
דחור זו הסם דחור זו נמי ממאי
דאמר שיעלו מבוטל דלמא היא
דסום הדיינים דמי טפי לביטול שלא
צ"ד דהתם מודה רבי דאינו מבוטל
דאמר' מה כח צ"ד יפה (ב) כדפרישית
לעיל וי"ל דרז יוסף מדמה להו משום
דלא חיפלו רבי ורש"ג אלא דהני
מרי נמלי בניה כח צ"ד יפה בשום
הדיינין וביטולו הגט צ"ד ולכן
מדמה להו אדלדי ומסתמא כשחור
מה חזר נמי מה:

ליבדרו איבדור. אפי' למאן דמוקי פלוגתיהו בעדות בעטלה מקתנה דייק שפיר דבהא קי"ל כרבי דלדעיה ליכא למימר דלצדורי חזינו דכיון שיכול לבטל זה שלא בפניו זה לא יועיל פיצול היבטל כל אחד שימנא בפני עצמו עד שיבטל כולן אבל לרשב"ג דאין יכול לבטל זה שלא בפני זה אין צבטיוול כלום אפי' מבטל כולם כל אחד בפני עצמו אפי' דהשתא ליכא למיחש דלמא אזלי הק דלא ידעי וכמנ"ל ויבסי לה לא הוי צבטול עד שיבטל כולם יחד זה בפני זה:

שטענדיג מקנאט בטלע בולע וואו אזיל האט דלא יעדע צייטונגל ווירט
זע ערות שטייטער לראות או לשמוע העדות תמילה כאחד: **אלא** אי
צפני עמנו וליה צפני עמנו: **עד** שיראו **שניהם** כאחד. את העדות
ובסנהדרין (דף 9.) ואמר אפי' בזה אחר זה: **שמעית מיניה**
מבטול וציוול לטעל זה שלא צפני זה שמעית מיניה דרבי' אלא דקצט
רבי. בכתובות פסקר אלמנה ויוזמות: **דדברי תפמים**. שהיו אומרים ש
המעשה. אלמא הדר ביה וקם ציטטיה דרצן שמעון [ג"ג] ליפוח כח
השיאו בעל כרחיה לגרש את אשתו כגון דהכין דלמרינן בזה יוציא
שפאווט עד שיאמר רואה אני הסמיור עמלמם כדי שלא יצטל
עדים אחרים מבטול כי מוטעיה הני מאי הוי: **ביבדל** אי

ש"ד א ב מ"י פ"ו מהל'
 גירושין הלכה יח קמג
 עשין נ טושי"ע אה"ע סי'
 קמח סעי' סא:
 ג [מ"י] פ"ד מהל' עדות
 ה"ב טושי"ע חו"מ סי' ל'
 סנ"י ו':

תוספות רי"ד

בטעלה כולה והנן לא
 ידעו אי אולי עז וכבדו
 יצטברו והינתן לו על
 לשאמם לעשרה כתבו על
 לאשתי כיון שלא אמר
 אלאשתי אתר כתב בו
 וכותמים כל ימים מהם
 שגזרם כלום ליתם
 וליתן ושכיתול מצה
 מהן לא בטל כלום
 והלוקק לא את ידעו
 ונותניהם לאש לאש
 וזהו וזה נפק מניה
 חורבא והש"ג סב ערות
 בשבטל מצתה בטלה
 ונתנה (והנתן) [והנן] לא
 ידעו אי אולי וכבדו
 שר א"א עלמא
 ויחלן קא מבטל אלא
 דהי כפי דו רבא
 קאמר בו נחמן הלכה כר
 בשבתיא וליה ליה לרב
 נחמן מן כ"ד פה
 ואמר בו נחמן

(f) נראה דנ"ל דק"ל דאם
אמר לעשרה וכו'.

יתומין שבאו לחלוק בו. אומר ר"ת דוקא שניהם רואים אבל אחד רוצה ואחד אינו רוצה לא והיכא שלא בלא שניהם אלא אחד והשני אינו בפניו אמר ר"י דחולקין דהא בריש פירק ג' (דף מג.) מימי לא חלוקת הארץ שהיו שם כמה יונקי שדים ומיהו דמין רציה גמורה משם דלאו לגמרי חולקין לה דחלוקת הארץ היתה על פי הדיבור והיו שם אורחים ותומים [משום הני] הגדילו אין יכולין למחות ובפרק אלמנה ביבמות

(א) גמ' קרי באורדנייבו:
(ב) חוס' ד"ה 'יזומין וכו'
לעונר דמתעלה חלקו:

בית דין מעמידין ^(א) להן
 פקטורוס. ^(ב) מן אלה ואלה
 מן הקטורים. ^(ג) ונבחרו
 בוררים ^(ד) חלק יפה.
 ויצר ^(ה) כל הפקטורוס חק
 אחד יפה לחקן ^(ו) יבמות ^(ז)
 כל אלה. ^(ח) יפה לא יפה ^(ט)
^(י) ופקטוריו ^(יא) כל הפקטורוס
 לתקן ^(יב) שלו ^(יג) ונבחרו ^(יד)
 הדבריו. ^(טו) היחוסים. ^(טז) בורכין
 לבמות. ^(יז) ונבחרו ^(יח) חלקם
 לפירות ^(יט) עדי מהם ^(כ) יבמות
^(כא) ופקטוריה ^(כב) מברא. ^(כג) מעבר
 האים ^(כד) של אלה ^(כה) כל הנבחרות
^(כו) העיר ^(כז) הכר ^(כח) הפקטור.
 ונבחרו ^(כט) הנבחרות ^(ל) מז' העיר
 ולא יוכל לעצור ^(לא) ונבחרו ^(לב)
 דוד ^(לג) אחאיה. ^(לד) ונבחרו
 אלה ^(לה) שמיא ^(לו) מברא. ^(לז) שלם
 עד הנה ^(לח) ואין ^(לט) טענה ^(מ) אונם
 נבחרו ^(מא) גיטין ^(מב) חקטקא.
 ואיני ^(מג) שן ^(מד) אונם ^(מה) בגיטין. ^(מו) אלה
 אוקומנה ^(מז) פשענה ^(מח) חקטקא
 דכמות ^(מט) דבא ^(נ) אונם ^(נא) דשכס
 הוא ^(נב) וחיבני ^(נג) נלה ^(נד) להנחין
^(נז) גיטין ^(נח) ואיני ^(נא) גיטא ^(נב) ונב
 דנחם ^(נז) תישא ^(נח) לאחר ^(נא) ונב
 נסבלת ^(נב) מהיום
^(נז) חקטקא ^(נח) און ^(נא) אונם
 בגיטין. ^(נב) און ^(נז) טענה ^(נח) און
 גיטין. ^(נז) ונבחרו ^(נח) און ^(נא) און
 יוכל ^(נב) לשעון ^(נז) אונם ^(נח) נבחרא ^(נא) שלם
 גט ^(נז) דשכס ^(נח)

שמואל יתומים שבאו לחלוק
בנביא אביהן כי יצא ממקדון
לאן אפטרופוסים ובורכין לה
חלק יפה ואם הגדילו יכריסם
למחוק דבר וחנן קדוש וידה אלה
אם הגדילו לא יכריסו למחוח
א"כ מה מה כ"ד יפה:
ההם במנחה הכא אסורא
פי' ההם מנחה הפקד כי
היה הפקד אבל אסור א"כ
משום מה כ"ד יפה
דגדול אפקעו קידושיו. גידול
דבר עליהן לא היה גיטא
רוב צדקה אמת שילוי אשכחא
יקדיבה ותרלה. פי' יהיה
אורגה ותרלה לא גיטא ולא
נתנה לה ואמר לה אג'ן
אסורה לוי וזל אשכחא (א"כ)
[מידא] אלא לגביה בעל אבי
ברוך הטוב והמטיב אבי
אמר ברוך הטוב והמטיב
ולא בשלי אג'ן רובא אבי
ברוך הטוב והמטיב ובטיל
אג'ן מנאי קמפליני בנולוי
דעאז בנטיא קמפליני אג'ן
סבר גלוי דעתא בנטיא לאו
מילתא אור רובא סבר גלוי
דעאז בנטיא מילתא אור פי'
המטבל שילוחו הגט צריך
שיכבס כפייו אור היה לו
שלם לבטל אור הציא פניו
אינו אלוס דדיבסם שגבס
אינו אלוס הימך כל זמן
שלא הציא פניו הביטול
אג'ן שגילה דעתו לא היה
לזמן רובא סבר אג'ן פי'

וְנוֹלֵה. אֲדֹרְגָה: הֵא גִיטָךְ. הִרְאֵהוּ
לָהּ וְלֹא מִסְרוּ לָהּ: כִּדְרוֹ הַטּוֹב
וְהַמְעִיב. שֶׁלֹּא מִסְרָת לָהּ: וְלֹא כִנְיָ
גִיטָא. וְאֵם בָּא שְׁלִיחַ זֶה וּמִסְרוּ
לָהּ לִמְחַר מְנֻרָשָׁה: גִּלּוּי דַּעְתָּא.
שְׁלִיחַ חֲפֵץ עוֹד בְּשִׁלְחוֹת זֶה: אִמֵּר
לְבָכוּ רַב שָׁמַי. רַב שָׁמַי אִמֵּר לִסָּם
וְחָמִי שְׁמַעְתִּי לְנִכְטִיל גִּיטָא: וְאִלְרִיבֵי
רַב שָׁמַי גִּיטָא אִסְתְּרִינָא. אֲלֵנָה
שֶׁמֶשׁ שֶׁמֶשׁ דְּגִלְיָא דַּעְתֵּיהּ בְּנִיטוּלָא: אִמֵּו
רַב שָׁמַי מִכְּטֵל גִּיטָא דִּיאִנְשֵׁי הוּא.
אֲחִפְלִיט גִּלְי דַּעְתָּא לִיכָא דֵּלֵה לֹא
כְּנֻטָרֵהּ אֲנָה בְּנֻטָרֵהּ אֲלֵה רַב שָׁמַי
וְהִכָּא לִיכָא גִלְי דַּעְתָּא דִּידֵיהּ: אִיֵּו
בְּנֻטָלִים. וְאִמֵּר בְּהִידָא לִיכְטִיל:
וְחֻבּוּבֵין אֲחוּהוּ בְּמִלּוֹת רַב שָׁמַי וְאִמֵּר
לֹא שֶׁמֶי אֲחֵה מִכְּטֵלוֹ אִמֵּר לָהּ הִי
רַב שָׁמַי זֶה כֵּן: יִרְמִישׁ בִּירָשָׁה.
רַב שָׁמַי: הֵנָּה אִשְׁקֵלִי. שְׁנֵה שְׁנֵה
וְכִפְּסֵהוּ לְזוֹת לִכְחוּב אֲחֵר: אִזְוִיבוּ
קִרְיָ קִרְיָ בְּאִדְרֵינִיכוּ. שִׁימוּ קִינֵצַת יִרְקָ
דֶּק שֶׁל דְּלוּעִין בְּזוּרִיכֵם שֶׁלֹּא תִשְׁמַעְו
בְּנִיטוּלָא: אֲשׁוּר הִבּוּ לֵה הִיֵּא. הַתְּחֻקִּין
כְּמוֹ אֲשֶׁרֶתֶּא אֲשׁוּר. כְּמוֹ אֲשֶׁרֶתֶּא
דְּדִינִי (לֵעֵל דף כו). וְכִמְוֵי אֲשֶׁרֶו
חֲתוּמִין (יִשְׁעִיהּ ה) שֶׁחֵן חִיבּוּק: אִמֵּו
לְנִכְטִיל גִּיטָא כְּעִי. זֶה שְׁגִילָה דַּעְתָּו
שְׁאִינוּ חֲפֵץ בְּגִירוּשִׁין הֲלָלוּ כְּלוֹם גִּילָה
שֶׁהוּא בָּא לְהַפְקִיעַן עַל יְדֵי בִיטוּל
כְּעִי: לְקִיּוּמִי מֵהֵנָּה כְּעִי. עַל יְדֵי
קִיּוּם מֵהֵנָּה הוּא בָּא לְהַפְקִיעַ לִמְחַר
הַתְּנִינִי בָּא עַד שֶׁלֵּישׁ וְאֵם לֹא יֵהֵא
כְּעִי וְהִי בְּחַמֵּי וְקִיּוּמֵיהּ מֵהֵנָּה: אִי לֹא
נִכְטִיל. כִּכְבֵּן גָּט וּמִתָּן לְאִדְרִסְתָּו
הַתְּנִינִי בָּא עַד שֶׁלֵּישׁ וְאֵם לֹא יֵהֵא
כְּעִי: אִי טַעֲמָה אֲוֹנָם. וְהִי גִיטָא:
וְהַלְכָתָא כְּנַחֲמִין. דְּלִמְחַר כְּעִיל בִּיטוּל
כְּעִי נִינִי: וְהַלְכָתָא כְּנַחֲמִין. נִמֵּי
בָּא דְּלִמְחַר הִלְכָה כְּרִיב מִשְׁמִינִי:
וְהַלְכָתָא

לזלזל לגמרי מדמי לה דחלוקת הארץ
היתה על פי הדיבור והיו גם אורס
ותומים [משום הני] הגדילו אין
יכולין למחות ופסקו אלמנה ביצמון
(דף סו:) למחור (כולס) זכרים ואלו
אע"ג דשמה ימצא עובר זכר דענדין
תקנתא דרבי נחמן נמי אין ראיה
דהתם שאני דאע"פ שלא נא כי
אם האחד ענדין להו תקנתא לפי
שזי תקנה גם לעובר (ג) ומתעלה
חלקו בןן צמה שיאכלו ענדית של
אלו בתרומה שלא ימנעו בדעס:
בית דין מעמידן דהם אפוטורופוס
ובוררים דהם כו' אר"ת וכן
ר"ח דבורים להם צ"ד דלרץ שומת
צ"ד אפוטורופוס מעמידן להן לשמור
לכל אחד חלקו בפני עמלו דעד
עתה שומר הכל ביה"ח ויבורין
ע"י גורל דאין טריחומא להטיל
גורלות ואפילו בגורל שייך לברור
חלק יפה כגון אם יש שלש שדות
דעוב שיעול כל אחד ואחד שדה אחת
ויהיה חלקו צמח אחת ממה שיחלקו
כל שדה לש' חלקים ורבה עייני
בריות יש בו בחלונות וסולמות
ודרך דוקא דנבר שאין שייך בו גור
או איגוד חולקין ומדקדק ר"ת דא
חולקין אפילו בדבר ששייך בו גור או
איגוד אמאי דמיך דברש האיש מקדש
דקדושין (דף מ:*) יכולין למחות
ברחות הוי לה לממיר דיוכלין למחות
בגוד או איגוד והא' דלא קאמר יכולין
למחות אם טעו בפחות משמות דמכרן
קיים משום דלא מחסבר שאמר
שמואל אם הגדילו יכולין למחות בשביל
טעות דפחות משמות דמדוע שמואל
יש לפות בך כח צ"ד דהו כחאל
דלא טעו כלל אע"ג שיכולין למחות
ברחות בזה אין לפות כח צ"ד
דאין זה תלוי בטומא וכ"ש דלא פירש
דמכרן קיים ומחזיר האונאה דלמי
ספיר ומיהו יש לדחות דחלל מנייחו
נקט וההוא דיעומת דפרק אלמנה
(דף סו:) דמשמע שעושים
תקנה לכל העבדים שיאכלו בתרומה
שומטין לנשים כל העבדים וחלק
אחד ונותנים לעובר כנגדן אין להוכיח
דחולקין אפילו בדבר ששייך בו גור
או איגוד כגון העבדים דשאני התם
דמתעלה חלק העובר בןן צמה

העבדים באנו לעשות תקנה אלא לתקן הנינים שנולדו ועוד (ה"מ)
כדלמאמר' בהנחין (למנן דף ג.) ושומץ הכא לתקון שלא דעתא חזרו
דקן מהא דלמאר ב' בים כור (ב"ב דף ק:) אלא עממנה הני כי תלתא
ההלוקה קיימת אע"י דבקרקע מיירי שהחלוקה שבקרקע קיימת איכא
ה כשתלקו השנים בלעדיו דלא קיימת חלוקתא אבל מ"מ חוזר ומטיל גורל
א"מ היכי דייק לעיל ממה שחזר רבי ועשה כרשב"ג בזהיה דלמא דכחכות
למאמנא וי"ל דרב נחמן דלמאר חלבה כרבי בשמינה הוא דמפלגי בין
דטעו מ"מ רב נחמן מפליג אליבא דרבי אפי' בממנא דטעו דהא רבי
לא מפליג וכי פריך הכא דרב נחמן אדרב נחמן היה יכול להקשות
ימא ליה לאשאי' דרב נחמן אדרב נחמן גופיה ועי' ל דהכא מחלק בין
דקדושין (ד' ג.) ובכחכות ב' אלמנה (דף ק.) פריך ארב נחמן דפסיק
כח ב"ד יפה ומשני הא דטעו הא דלא טעו ורבי ודאי כשחזר צו מההיא
בטול משום דליהו פוסק בזהיה דכחכות כחכמים: וא"י משום גז"י
ל אטו לבטולי גיטא קבצי לקיימן תנאי קא בעי ולא פליג רבי הכא:
וכל

ונסבכנא עד תלתין יומין ליהוי גיטא כי משו תלתין יומין
למאי נחוש לה אי משום אונסא ^(ה) אין אונס בגיטין
פלוגתא דאביי ורבא הוא ההוא דאמר להו אי
דאדר ליהוי גיטא כי מטא ריש ירחא דאדר אמר
דניסן אמרי למאי נחוש לה אי משום אונס אין
גלויי דעתא פלוגתא דאביי ורבא והלכתא כנסי

שעבדים אוכלים בתרומה ויש לעובר בכך חלק יפה יותר ועוד לא לי
שיש שדות שכולין ליתן לעובר כנגד העבדים שיש כח לז"ד לעשות
מספקא לר"י אי יכול לחלוק הקרקעות ששייכת קפידא ברשות ואין לו
מחשאי דקדמי ואזול מרי מייניה ופלוני הכי נמי דבעלמא מחלוקת דמשמע
למיימר היינו כשחור וחלקו עמו נפל לו בגורל אותו חלק עצמו שנפל לו בתח
עם שיהא כאלו נזאס לחלק בתחילתו: **התם** פטומא רבא אביסורא. ו
(דף ק.) דחור בו נמי ממאי דלמר ביטלו מנוטול הו איכא לחלק בין איס
אביסורא לממונא אע"י (דדרי) גופיה לא מפליג בין איסורא לממונא היס
גופיה חור בו כדכתיב והנאס פסוק רב נחמן כיומיא דכל הניח דלא
גופיה רבי גורא רבי גורא ביטלו מנוטול דממונא כדמכח דכדמונות אלע
אביסורא לממונא דלא טעו אבל לעיל מדמה ממונא דטעו לאביסורא וכן
התם הלכא כחכמים מההיא דיתומים שנאז לחלוק דלית ליה לרב נחמן מ
דכדמונות חור בו גם מניטלו מנוטול ושא דפסיק רב נחמן כרבי ביטלו
דעתא פלוגתא דאביי ורבא. היינו לפי סברה אביי אבל רבא קאמר ל

דברים שכלב אינו דברים היבא ראיבא גלויי דעתא כאילו גילה בפני מי אמר רבא

בגיימין אי משום גלויי דעתא הלכה כאב"י מהבא מוכח דקים ליה לחלמודא דאין טענת אונס

ההשקש שלא התקין ר"ג אלא כשידעוים בבירור שיש לו שני שמות אבל אם לא ידעו ואולי מילתא שיש לו אינו נפסל
בבבלי כענין תוחה דבר שיש הינו לו שני שמות ר"ה בביבחה ור' כבליה וגירסא שמואל כשמו בבבירור ואם אשתו
שכבולתה בשם בבבירור איה מורשה עד שיגישא שמו בבבירור בשם בבבירור ושם גליל עמו ואם אשתו שכבולת
בשם בבבירור ושם בבבירור עמו יצא למקום אחר וגירסא בהן מגורשה והאמה עד שיגישא כשמו בבבירור ושם
גליל עמו אלא אם ש"מ אה התבארך אה דלא אשתוק ש"ה יבנה דתרוי קרי לה רובא מיני ופותרא שה
גליל ודבריה מיבנה ליה עמו שיש לה שני שמות ש"ה יבנה שדא דתרוי קרי לה כשני שמות מיני ופותרא שה
גליל עמו אלא אם ש"מ אה התבארך אה דלא אשתוק ש"ה יבנה דתרוי קרי לה רובא מיני ופותרא שה

אקילו בה רבנן קמ"ל:
נמנעו מלהשביעה מ"ט
אילימא כדרב כהנא דאמר
רב כהנא מעשה בארם
אחד שהפקיד דינר זהב
אצל אלמנה כשני בצורת

בב א מ"י פט"ו מהל'
אבות הל' יב מתנ
עשין פט טו"ט א"ע פ"י
לו פט"ו ט'
ל ב מ"י פ"א מהל'
נדרים הל' כב מתנ
לארז רבנן טו"ט פ"ד פ"י
רל פט"ו ט'
לא ג מ"י פ"ו מהל'
שנועט הל' פ"ד
מהל' נדרים הל' פ"ג מתנ
לארז רבנן טו"ט פ"ד פ"י
רל פט"ו ט'
ל ב ד מ"י פ"ו מהל'
נדרים הל' פ"ד

מוסף רש"י

הנושא נשים בעבירה.
גרסה ושלמה (בבבבב)

הנהגה

חכאן שייך לעמוד הבא:
על דעת רבים. וכל דעת
כ"ד (מכות טו.) שאומרים
לו נדר (ועוד כג.) והנה
מיל'. דאין לו הפרה
לנדר שהיה על דעת
רבים (בבבבב טו.) דהנה
פשוט בינוק מלקח אורח
ומתם (שם) מה אומרים
יומר מדי (מכות טו.) רב
צריך כרא. מתמיה יד
ולא היה כותב שמו (לקמן)
זאת הנהגה היא נושא
בשטרות במקום מתמיה
וכבר ידוע שיש לה אלא
המתמיה. ומעיל מתמיה
שמו. והפסד טעם אחי
ידי מורא ומחמה. אלא
אלא טעם. ושאל על
סם מתמיה. זה נהג
לכלל דנים זה נהג
מתמיה. ויטעם ענינה
היו עשירים (ושב"ס) רב
סמא. צירי חרומה. ענין
כל דקל (לקמן פ"ו) מית
ל דקל ועשירים היה
לר מתמיה מתמיה שמו
(רב"ס) רב חסדא
סמא. חסם מתמיה שמו
(שם) רב הושעיא עין.
חסיס עין שמו (שם)
מכותא. נס שפורשן עליו
רלן לו פט"ו ט'
ט' מתן על פט"ו ט'
מתמיה בלע"ז (רב"ס) שם
שנבעו מלהלכות זה
את זה. מתי הענינה
המתמיה (רב"ס) עמוד
והתקין פרוסבול. התקין
מקוה שלא תשטף. שאל
מוסר שטרותיו בלע"ז
ויבטן עליון פרוסבול
(שם) פרו. רוח חס
שפסדו על מדותיו דמס'
דה (ד') נול עשירים.
כלומר רוח לעשירים שלא
יפסדו שלהם (ושב"ס)
רב"ס) ועין לקמן פ"ו.
מוסרי לכה פלוני
ופלוני דיינין. שהיה
מוסר שטרותיו לנדי.
דהיה לא תבע ליה לבעל
חוב אלא כ"ד וכן וידק
לנכסיו ולא קרינא ניה לא
יגוס (ועוד כג.) שאבגו
כל זמן שארצה. וזה לא
תשטפת ליה שביעת. דלא
קרינא ניה לא יגוס
שאלן מבע חובי אלא
כ"ד (רב"ס) פ"ו. וזה
דבר השמיטה שמוסר.
מתי תשטפת כספים.
אחרי כתיב מתי ומתי
שמיטה שמוסר (חזק"ס) פ"ו.
בזמן שמיטה שמוסר
קרינא. כגון במדבר ולאחר
שגלו (מקדושי דה).

גמ' יבמין הוה. פ"י בקונטרס שנתן לה גט לפוסלה על האמין
וכתובתה על נכסי בעלה הראשון וקשה דלא היה להם להזכיר
גט דלא ניתנה כתובה ליננות עד שתחלוץ והיה להם לכתוב שחללה
ואמר ר"י גט יבמין הוה ללאחר שמתבטלה גרסה היסם וכתובתה
על נכסי בעלה הראשון ומורא
היתירא משום דקא טרחה קמי
אחיו: אבל נשאת אין מדיירין
אותה. וא"ת וידירה א' שלא תאכל
כבר זה אם נהנית משל בעלה ותאכל
לאלתר בפנינו וכן קשה בסמון
דפרין וליחוס דלמא אולה לגבי חכם
ושרי לה ולרבי אליעזר דאמר צפרק
נערה המאורסה (ומדס דף עה.) ודף
עו.) שיהיה להפסד כל נדרים שעמדה
לידור אחי שפיר דאכא למיחש שמה
כבר הפסד לה כל מה שעמדה לידור
אכל לשאר תנאי קשה וי"ל שאינה
חוששת אלא נדר ששל ידה היא
עומדת באיסור כל ימיה וא"ת ונדירה
בפני בעלה ויאמר לה קיים ליכי
דלא און יכול להפסד כדאמר בפ'
נערה המאורסה (שם דף עה.) וי"ל
דחיישין שמה יפסד לה בלחש קודם
שלאמר קיים ליכי וא"ת וידירה על
דעת רבים דאין לו הפרה כדאמר
אמימר לקמן וי"ל לענין נדרי אשתו
אין לחלק בין נדרים בין על דעת
רבים ויכול לנדר הוה נדרים יס'
לה הפרה ה"ה על דעת רבים דמיון
שאינה תלויה בדעתה דיכול להפסד
אפילו בלא חרטה כן יכול להפסד
בלא דעת רבים וכי פריך ודלמא
אולה לגבי חכם ושרי לה הוה מצי
לשנוי דמדיירין לה על דעת רבים
אלא דנללו הכי משני שפיר ועי"ל
דכר הוה לית ליה דאמימר והא

דאמר אמימר אפי' למאן דאמר יס' לו הפרה לא קאי ארז
הוה אלא אדרבנן דרבי יהודה דמתניתין דתמן (לקמן דף מה:)
ר' יהודה אומר כל נדר שידע בו רבים לא יחזיר משום פרוסבול
שנדרה נדר שאין לו הפרה ושלל ידעו בו רבים יחזיר דלא חייש
לקלוקלא ויבטן פלוני ואמרי לא יחזיר משום קלוקלא ולא מפלגי בין
דקאמר לרבנן אטו התם מי חיל עליהו שבועה כלל משמע דלרבנן יס' לו הפרה וא"ת לאמימר והא על דעת רבים אין לו הפרה א"כ
ע"כ לא כל ענין אמרי רבנן דלא יחזיר דבעל דעת רבים ליכא קלוקלא א"כ נדרים נמי מנא ליה דסברי דיש לו הפרה וי"ל דנדרים
שהזכיר רבי יהודה אם איתא דלרבנן אין לו הפרה הוה להו לרבנן לפרושי ולחלק ולומר איפכא מד' יהודה אכל בעל דעת רבים אין
לחוש דלא איירי בה רבנן דר' יהודה נמי לא הזכיר על דעת רבים ועוד דבעל דעת רבים לא פסיקא להו לרבנן למתני דיחזיר דלפעמים
יס' היתר בעל דעת רבים כגון מדעתם של אותם רבים או לדבר מזהו ואיכא קלוקלא אכל נדרים אם איתא דאין לו הפרה הוה להו למתני
דיחזיר דמילתא דפסיקא היא בדשום ענין אין לו הפרה למ"ד אין לו הפרה לא שגא לדבר מזהו ולא שגא לדבר הכרעות מדע דמשה
גבועים לדבר מזהו היה: ל"חולש דאמא אולה לגבי חכם וישרי לה. משמע דלדבר הוה פריך אכל אי לא דרב הוה לא הוה קאי
ליה אמתני' ולמא דפרישית דרב הוה פליג אלאמימר אחי שפיר דאמתני' ליכא למיפריך דהא איכא למימר דמדיירין לה על דעת רבים
אכל לרב הוה לא מצי לשנוי הכי אכל למא דפי' דגבי חכם מודה רב הוה דאין לו הפרה בלא רב הוה הוה מצי למיפריך אמתני' וי"ל דלא
מצי למיפריך אמתני' בלא רב הוה דאיכא למימר שדיר אותה על זה הכנר ותאכל לאלתר בפנינו אכל לרב הוה דקאמר ניסת אין מדיירין
אותה ואין מועיל להדירה על הכנר שאינה חוששת כיון דאינה באיסור כל ימיה כי לא ניסת נמי יחוס דלמא אולה לגבי חכם ושרי לה וא"ת
בין חכם בין בעל אין יכולין להפסד שלא בפני היתומים הא אמרי' נדרים בפ' ר"א (דף סה.) דהמודר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא
בפניו וילין ממשה וזדקיהו במדיון נדרת במדיון ק"ו והתיר נדך וי"ל דהסאה דלמא קמיה דר' בון אמר ליה היתיר לי נדרי אמר ליה מאי
נדרת א"ל נדרית דלא מרווחא אמר ליה וכי עבדין כדון אמר ליה ללחן בקוביא קאמינא אמר ליה ברוך שצחר בדברי חכמים
שאמרו לך לפרט את הנדר דאי לאו דפרטת לנדר התרתיהו לך וא"ת בפ' שום היתומין (ערכין דף כג.) גבי מקדיש נכסיו וה' עליו כתובה
(ו) ובעל חוב דקאמר ר' אליעזר כשהוא מגרשה ידור הנאה ור' יהושע אומר אינו צריך ומפרש דפליגי נדר שדור נדרים דרבי אליעזר
סבר דאין לו הפרה ור' יהושע סבר יס' לו הפרה ואינו צריך דקאמר היינו דאינו מועיל וא"כ תקשי דכפריך התם לעיל לימא רב הוה
כתנאי אמר לשמעיה דכיון דרב הוה סבר צריך לפרט אמתני' אינו מועיל וא"כ הא דרב הוה דלריך לפרט הוה כתנאי ומיהו לא
קיימא התם מסקנא הכי: הג' הנושא נשים ב'ו. ה"ה דמצי למיפריך ממתניתין דהכא:

ורבנ' ע"ה נודר ועובר יודר ונערי. קשה לר"י דלמא הינך לאמרי ומי עלה לפרוך ממתניתין גופיה דקמיה הנאה
ואי אמרת אין צריך לפרט הנדר ליחוס דלמא כ'ו ונראה לי דאמתניתין הוה מצי למימר דפסול מלעבד אפי' גרשה עד שידור
הנאה שלא יקח לעולם נשים פסולות יותר ויולך לא שייך למיפריך ליחוס דלמא כ'ו כיון דכבר גירש חו ליכא למיחש דלמא ישאל על
נדרו כדי ילקח נשים פסולות אכל הא דמי ועובר ומגרש פריך שפיר כיון דעדיין לא גרשה יס' לחוש דלמא אול לגבי חכם ושרי ליה ולא יגרש:
אמר

ושמנוס בחמשה מנה. הביאתם לפנינו ושמו דמיהן חמשה מנה: **גט יבמין הוה.** יבמה היה זה שנתן לה גט לפוסלה על האמין
והיא צאה לגבות כתובה מנכסי בעלה הראשון שנתארמלה הימנו: **לא שנו.** דגביא צהדרה: **אלא בשלא ניספ.** לאחר בשעת גבית
כתובה: **דמיפר לה בעל.** והיא

סומכת על כך וגודלת וגובה על
שקר: **בקדומין.** נדרים שקדמו
לנשואין: **לריך לפרט אם הנדר.**
הנשאל לחכם על נדרו לריך לפרט
היאך נדר הנדר הזה וכי מפרטה
קמיה דליתומים נדרה וכן נדרה אם
נהייתי מכתומתי כלום לא שרו לה:
נדרים. מודרת בפני עשרה וקסבר
נדר שהורר נדרים אין לו הפרה:
מאי לאו נדרה השאל. בשעת גבית
לאחר נשואין וקשיא לרב הוה:
מעיקרא. נדרה קודם נשואין גובה
אף אחר נשואין דלית מיפר בקדומים
דכתיב ואם בית אישה נדרה (במדבר
ל.) **נודרת וגובה.** משמע נודרת
השאל: **פנאי היא.** לקמן פליגי בה
בפרקין (דף מה:) איכא למ"ד יס' לו
הפרה ואיכא למאן דאמר אין לו הפרה
איבעיא להו צריך לפרט את הנדר או
אינו צריך רב נחמן אמר אינו צריך ר' רב
פפא אמר צריך רב נחמן אמר אינו צריך דאי
אמרת צריך וימנין דגייז ליה לדיבוריה וחכם
מאי דשמע מיפר רב פפא אמר צריך
משום מילתא דאיסורא ר' תנן הנושא
נשים בעבירה פסול עד שידור הנאה ותני
עלה הנודר ועובר יודר ומגרש ואי אמרת
אינו צריך לפרט את הנדר ליחוס
דילמא אזיל לגבי חכם ושרי ליה
דמדיירין

נשים פסולות לכהונה פסול לעבודה: **עד שידור הנאה.** ממנה
לגרשה ומשנה היא בבבבבב (דף מה:). **נודר.** הנאה: **ועובר.** עבודה
ואע"פ שעדיין לא גרשה: **יודר.** מן העבודה לאחר שסיים ומגרשה:
על

ידעו רבים ללא ידעו בו רבים אלאם יס' לו הפרה וכן משמע התם
למאן דאמר רבנן אטו התם מי חיל עליהו שבועה כלל משמע דלרבנן יס' לו הפרה וא"ת לאמימר והא על דעת רבים אין לו הפרה א"כ
ע"כ לא כל ענין אמרי רבנן דלא יחזיר דבעל דעת רבים ליכא קלוקלא א"כ נדרים נמי מנא ליה דסברי דיש לו הפרה וי"ל דנדרים
שהזכיר רבי יהודה אם איתא דלרבנן אין לו הפרה הוה להו לרבנן לפרושי ולחלק ולומר איפכא מד' יהודה אכל בעל דעת רבים אין
לחוש דלא איירי בה רבנן דר' יהודה נמי לא הזכיר על דעת רבים ועוד דבעל דעת רבים לא פסיקא להו לרבנן למתני דיחזיר דלפעמים
יס' היתר בעל דעת רבים כגון מדעתם של אותם רבים או לדבר מזהו ואיכא קלוקלא אכל נדרים אם איתא דאין לו הפרה הוה להו למתני
דיחזיר דמילתא דפסיקא היא בדשום ענין אין לו הפרה למ"ד אין לו הפרה לא שגא לדבר מזהו ולא שגא לדבר הכרעות מדע דמשה
גבועים לדבר מזהו היה: ל"חולש דאמא אולה לגבי חכם וישרי לה. משמע דלדבר הוה פריך אכל אי לא דרב הוה לא הוה קאי
ליה אמתני' ולמא דפרישית דרב הוה פליג אלאמימר אחי שפיר דאמתני' ליכא למיפריך דהא איכא למימר דמדיירין לה על דעת רבים
אכל לרב הוה לא מצי לשנוי הכי אכל למא דפי' דגבי חכם מודה רב הוה דאין לו הפרה בלא רב הוה הוה מצי למיפריך אמתני' וי"ל דלא
מצי למיפריך אמתני' בלא רב הוה דאיכא למימר שדיר אותה על זה הכנר ותאכל לאלתר בפנינו אכל לרב הוה דקאמר ניסת אין מדיירין
אותה ואין מועיל להדירה על הכנר שאינה חוששת כיון דאינה באיסור כל ימיה כי לא ניסת נמי יחוס דלמא אולה לגבי חכם ושרי לה וא"ת
בין חכם בין בעל אין יכולין להפסד שלא בפני היתומים הא אמרי' נדרים בפ' ר"א (דף סה.) דהמודר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא
בפניו וילין ממשה וזדקיהו במדיון נדרת במדיון ק"ו והתיר נדך וי"ל דהסאה דלמא קמיה דר' בון אמר ליה היתיר לי נדרי אמר ליה מאי
נדרת א"ל נדרית דלא מרווחא אמר ליה וכי עבדין כדון אמר ליה ללחן בקוביא קאמינא אמר ליה ברוך שצחר בדברי חכמים
שאמרו לך לפרט את הנדר דאי לאו דפרטת לנדר התרתיהו לך וא"ת בפ' שום היתומין (ערכין דף כג.) גבי מקדיש נכסיו וה' עליו כתובה
(ו) ובעל חוב דקאמר ר' אליעזר כשהוא מגרשה ידור הנאה ור' יהושע אומר אינו צריך ומפרש דפליגי נדר שדור נדרים דרבי אליעזר
סבר דאין לו הפרה ור' יהושע סבר יס' לו הפרה ואינו צריך דקאמר היינו דאינו מועיל וא"כ תקשי דכפריך התם לעיל לימא רב הוה
כתנאי אמר לשמעיה דכיון דרב הוה סבר צריך לפרט אמתני' אינו מועיל וא"כ הא דרב הוה דלריך לפרט הוה כתנאי ומיהו לא
קיימא התם מסקנא הכי: הג' הנושא נשים ב'ו. ה"ה דמצי למיפריך ממתניתין דהכא:

ורבנ' ע"ה נודר ועובר יודר ונערי. קשה לר"י דלמא הינך לאמרי ומי עלה לפרוך ממתניתין גופיה דקמיה הנאה
ואי אמרת אין צריך לפרט הנדר ליחוס דלמא כ'ו ונראה לי דאמתניתין הוה מצי למימר דפסול מלעבד אפי' גרשה עד שידור
הנאה שלא יקח לעולם נשים פסולות יותר ויולך לא שייך למיפריך ליחוס דלמא כ'ו כיון דכבר גירש חו ליכא למיחש דלמא ישאל על
נדרו כדי ילקח נשים פסולות אכל הא דמי ועובר ומגרש פריך שפיר כיון דעדיין לא גרשה יס' לחוש דלמא אול לגבי חכם ושרי ליה ולא יגרש:
אמר

(א) (נדרים טו. עב. פט.).
(ב) מכות טו. ג. ופ"י
חוס' נדרות מה: ד"ה
היתא. (ד) נדרות מה:
(ה) (טעם השפוט). (ו) וז"ל
ולא שייך רש"י.

גליון הש"ס

גמ' נכית אין מדיירין
אותה. עיין משנה למלך
פ"ב מהל' נדרים הל' י:

הנהגות הב"ח

(א) גמ' מהל' טעמא לא
דמיפר:

הנהגות מהר"ב

רנשבורג

(א) חוס' ד"ה אכל נשאלת
אין מדיירין אותה וא"ת
וידירה ופי' וכן קשה
בסמון. עיין שו"ת שער
אפרים פ"י ע"ג דף נא
ע"ה יע"ב כי רות ד'
דיבר בו:

חוספות ר"ד

התקין ר"ד הוקן וכי אמר
רב הוה ליש אלא בשלא
נשאת אבל נשאת אין
מדיירין אותה נשאת מ"ט
לא דמיפר לה בעל כי
הנשאל לחכם על נדרו
מיפר לה בעל אין הבעל
מיפר בקדומין: וליחוס
דלמא אולה לגבי חכם
ושרי לה קסבר לפרט
את הנדר הוא צריך פ"י
צריך לפרט לו למא נדר
הנדר הוה ואם לא לפרט
לו הכל אינו מותר. ואם
תפרש לו הענין למא נדרה
לא יתיר לה:

[illegible]

תוספות ר"ד (המשך)

חתומין על דגט אלא מפני
תיקון העולם פי' ר' אלעזר
לא כפי עדי החמילה כלל
אלא עדי מסירה ואם אין
שום מסירה כרחי' ולמה שנתן
לה עדי לבינה אפי' שם
דעדי עדי חמילה וכלם
רשעים לחסום עדים כגט
מפני תיקון העולם שמה
האשה לא תחשב כעלם
ועדי מסירה ימותו או ילכו
לביניהם כי ששנאה האשה
למשא כגט זה וקצתו חתום

[illegible][illegible]

צריכים לעדי מסירה אלא
היכא דליכא עדי חתימה אבל
היכא דאיכא עדי חתימה
סגי בלא עדי מסירה ואינו
ע"ל. רב יוסף אמר אפילו
חתימה ר"מ דאמר עדי חתימה
בכרחי התקינו שיהיו מפרשים
שמותיהן בגט מפני תקן
העולם כדתיבא בראשונה הוי
כדחביב אני פלוני התמתי

[illegible]

שבמקום פלוני ופלוני שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה והדיניין חותמין מלמטה או העדים:

ה: וזכר לשביעים. שלא תשמתה מורה
לדאורייתא לא תשמתא שביעים. בזמן
מנו. ומנא הוה גזלן על פיהם: שב
זל ואינו עושה המזוה לפרוע את חובו
ולא עקר הלך בידי וכו' הלא גוונא
מותר לעקור דבר מן המורה כגון
שופר ולולב ודומיהן ביצמות בהאש
רבה (דף 5:) דלא עקירה בידי
היא: רבא אמר. לעולם בין לרבנן
דפליגי אדרבי אמרי שביעים
להשמתא מלוה בזמן הזה לדאורייתא
ותקין הלל דלא תשמת בין לרבי
דאמר לאו לדאורייתא ואמור רבנן
דתשמת לא תיקשי דבר דבדבנ
שבממון אין כאן עקירה דבר מן
המורה במקום סיג וגדר להפקר
ב"ד בממון הפקר: יתרה כל רכוש.
באשי נקטא הגדולה נכחי: מה
ענין ראשי אלל אבות. הוה לא
למכתב וראשי המעות: כל מה
שירלו. מחלק נכסיו על פיו: לבטוליה.
להוסיב ב"ד אי אכשור דרי שלא יהו
מוענין מלהלוות לבטל את תקנת
הלל שאפילו תבז פרובוזי ישת: לא
לא כפנין פרובסול. דלא אלס
לאפקועי ממונא: אלל בי דינא
דפורא. רב: בי דינא דרב אמי ורב אסי
שמואל דרי אמרה שמואל להך מילתא
ובי אשתיל הך שאלתא צבי מדרשא
הוה בי דינא דרב אמי ורב אסי
והיינו דמשיך דלמא בי תקון הלל
נמי לדרי עלמא לא תקון אלל כגון
בי דינא דרב אמי ורב אסי: עולבנא
רדייני הוה. לקמן מפרש לשון שמואל
שנוטלים ממון שלא כדין בחזקה: אס
איישר חיל. אס ארישר כח: אצטלייניה.
אלמא מלי דרי עלמא תקין דא"כ
היכי מלי שמואל למימר אצטלייניה:
אימא ביה פילתא. אושיב בית דין
ואתקין דקסא מליין יהו כמסורין
שטרותיהן לבית דין ואע"ג דלא
תבז ניהו כמו שכתב: ליטנא
דיניוסא. לא עשוהו אלל לבית
הדיינים שלא יערימו להנכות
מלוותיהם לפני שביעים שלא תבא
שביעים ותשמיטיה הלכך אי אישר
חיל אצטלייניה: עולבנא. חלופה:
שוינפא בקרב חופסא. צדור שכינה
וישראל צניי עשו את העגל שהרי
לא נשעו ומסוי עד ללאר הקמת
המשכן בשנה שני דכנחוי ויהי
בשנה השנית בחדש השני וגו' ויסעו
בני ישראל למתעשים ממדבר סיני
(במדבר י): מאי קרא. דיש לדרוש
עליהם כלל מזונה בחופסא: כמבטו.
בחופסא. נדרי נתן ריחו. צושימ

הַיָּמִים כַּעֲבֹד הַשָּׁמַיִם
רָכִישׁוֹ וְהוּא יִכְרֹל מִקֶּדֶה
אָמַר מִהֶבֶא ² אֱלֹהֵי הַנֶּגֶב
הִכְהֵן וַיְהוֹשֻׁעַ בֶּן נֹון
מִה עֲנִין רָאשִׁים אֲצִל אֵל
מִנְחִילִין אֶת בְּנֵיהֶם כָּל
מִנְחִילִין הָעָם כָּל מִה
הִתְקִין הֵלֶל פְּרוֹסְבֹּל
דְּלֵמָא לְדִרְי עֲלָמָא
מִינֵה לְבַטְלוּיָהּ אִי אִמְרָא
מִבְּטָלִין לִיה אֱלֹהֵי אֵל
נָמִי תִקִּין ³ הָא ⁴ גִּיטָאין בִּי
בֵּית דִּין חֲבֵרוֹ אֱלֹהֵי אֵל
וּבִמְנִין מֵאֵי ת"ש דֵּאֵר
פְּרוֹסְבֹּל אֱלֹהֵי אֵי בְּבִי
דִּינָא דְנֶהֱרַדְעָא וְאִי סִי
נָמִי תִקִּין בִּשְׁאֵר בִּי דִּינֵי
תִּקִּין הֵלֶל לְדִרְי עֲלָמָא
וְכֹרֵב אִמִּי וְרֵב אִסִּי דִּי
אֲבֵל לְכוּלִי עֲלָמָא לֹא
פְּרוֹסְבֹּל עוֹלְבָנָא דְדִּי
אֲבַטְלִינִי אֲבַטְלִינִי וְהָ
דְּבִרִי ב"ד חֲבֵרוֹ אֵל
בַּחֲכָמָה וּבִמְנִין הִכִּי
יֹתֵר מִהֵלֶל אֲבַטְלִינִי
אִקְיִימָהּ הָא מִיקָּיָם
בֵּיה מִילְתָּא דִּאֲעִיג' דִּי
אִיכְעִיָּא לְהוּ הָאִי עוֹלְבָן
אוֹ לִישָׁנָא דִּנְיָחוּתָא וְ
עוֹלְבָן ⁵ כֻּלָּה שְׁזִינְתָּה
מִרִי בְּרָה דְּבֵת שְׁמֹאֵל
בְּמִסְבּוֹ נִרְדִּי נָתַן רִי
חִיבִיּוּתָא הוּא גִבּוֹ ⁶ וְ
הִסְרִית תְּנוּ רַבְנֵי ⁷ וְ
שׁוּמְעִין חֲרַפְתָּן וְאִין
וּשְׁמֹחִין בִּיסוּרִין ע
⁸ וְאוֹהֲבִין כְּצֹאת הָא
פְּרוֹסְבֹּל אָמַר רַב חֲ

תקין הלל לדרי עלמא
וכרב אמאי ורב אסי ד
אבל לכולי עלמא לא
פרוסבלא עולבנא דדרי
ממילא

אֲנִשְׁתִּי אֲבִשְׁתִּי
דַּבְרִי בִד חֲכָרָא
בַּחֲכָמָה וּבִמְנִן הָכִי
יֹתֵר מֵהֶלֶל אֲבִשְׁלִינִי
אֶקְיִימָנָה הָא מִיָּקִים
בֵּיה מִילְתָּא דִּאֲעִיגָה
אִיכְעִיָּא לְהוּ הָאִי עוֹלָם
אוּ לִישָׁנָא דְנִיחּוּתָא
עוֹלִיבָה כִּלְה שְׁזִינְתָּה
מִרִי בְרָה דְּבַת שְׁמוּאֵל
בְּמִסְבּוֹ נִרְדִּי נָתַן רִי
חֲבִיבֹתָא הוּא גִבָּן
הַסְרִית תֵּנוּ רַבְנֵן יִרְ
שׁוּמְעִין חֲרַפְתָּן וְאִין
וּשְׁמֹחִין בִּיסְרוּרִין ע
יִאֻוְהִבּוּ כְּצֹאת
פְּרוֹסְבוֹל אִמְר רַב חֲ

לעמוד ו"ל דדוקא זי"ח
זירושלמי מפני שעמדו להם
ש היו הורגין בתלמידי ז"ה
היבא דלא פשט כגון שמן אע"ג
ל להתיר והא דקאמר וסמכו

ר לא מייתי ההוא טעמא אלא
לדשכחן בזמה דוכתי דראשונים
נזה להמנות לאסור משום דחזו
ימי דפרק כל השנה (וחולין ק).
הא קטני: דשלחו ליה בני בשכר
דפירוסבול כי היה אומר דלא בעיי
ונן במסכת שביעית (פ"ג מ"ה) פ'
לא אלא כשיהיה חודש וזמן
ד: ה' תרי"ב נתי ולא יתירם

יין חביבוסא הוא גבן. אע"פ שהזכיר
אית חביה דלגא כמידי הקריית: הנעלבים
ס' ואין עולבים. את אחרים: עושין. מזה
נר ולא מיראת פורענות: פרו: מקנה:
צלי
ס' נמנו עליו לאוסרו למה נמנה הוא עליו
נזור וקבלו מנייהו צפיק דשבת (דף ד':)
ומימה דבדר שגא חקנו שיפטנו האיסור
קדשו מלא ואלה הם דבר ואסר להו כח
בדקה יכול להסיר ולה קטן:
נמי (לקח ה). שהיו מקליין רבנן דבי רב
קול ומפ' ביירושלמי משום דפרובסול אינו
פסול דמרויח שגא חקן כל מה שהיה
קול מילין מימי הוה מיני למחשך טוב:

חלל

(א) יצמות פט: שקלים ג,
(ב) [צ"ל אלעזר], (ג) מסכת
ע"ז לו. מ"ק ג: מגילה ב.
ערות פ"א מ"ה, (ד) שנת
פח: (ה) [שם אימא רב],
(ו) ג"ז שס: יומא כג.

מוסף רש"י

[illegible]

מכאן שיין לעמוד הא
יתומין אין צריכין
פרוסבול. דנלאו הכי
לא משמע שציעט לחוב
שלי, דאן ערל דיתמי
אין ורמי דעל להפרי
בכוחיה, הלכך שערות
שליך ממסורם לז"ד דמי
וזמן המוסר שערותי לז"ד
אין משמיטין, חכו גופ
של פרחול מוסרי לכס
פלוני ופלוני דייען (ב"ק
דף כ"ד ע"ב) ורמי

לכה נקט ר"צ דנשיא היה
וצית דתי ב"ד חשוב (סו).
אין כותבין פרוסבול ואסא
אלא על הקרקע. יש שהיא
לזה כותבין עליה פרוסבול
אף מחוץ גדול ושוכני
לא חשטמו שביעית, דכר
תקון הלל פרוסבול אשכנזי
הקרקע מתקן. פרוסבול
המחנה היא (קדושין כו).

לאחר אשם לו, ולא
לאשר הטיהו, ולא
לאשר האשם עלו, ואשם
היה קין להאשמן בעצמו
(צירוף: למי שאשמן
שחטבוט: ים ובעי' חספיה
אש' לאשר אקן עלו, וכלבוט
אשר טהא שו, וכלבוט)
1.29. וכל מבני שאנבוט
מריקן. שאלו תאמרו
וסבירא אומדן תאמרו
לנו (ועיל י"ט). ששור
העומד לנבוט כעבור
דמי. מי שיש לו חטבוט
חוב על חטבוט וישענת
שור, נכח, חטבוט נכח
השער נכנסים יורם מי
הלו (ששה בה). כלתמ
גדול שח חטבוט השער
נכנסים נכנסים ויבחוט
לבה דין. הוא חטבוט
האשמן הלא שחבוט
הוא חטבוט

[illegible]

נדרה נהא שרינה ששכנ
בשלמתי שהשאל לו זה
על שלו שכב (שש)

אמר רב יהודה אמר רב
 יתיבין אין צריכין פרחובל
 וכן תני ר' יוחנן ב"ר יוחנן
 אין צריכין פרחובל (ב) אלא
 על הקרקע ואין ראו
 קרקע מהוהו ראו שדרו
 כל שהוא פי' אם אין
 קרקע חסר מוכה המלה
 בחור שדרו מהנה כל שהוא
 וסומנין וכלי לר' יוחנן
 פרחובל ומהל לא שדרו אמר
 חייא רב באי שמי רב
 אפילו קלח כל שדרו: אמר
 רב יהודה השאלו מקום
 להניח או להניח שדרו עליו
 פרחובל: רבא שמי רב
 אמר מיליהו להדיא פי' דקל קצר
 סמך להבירו דהני מוסר
 אלם שטותיה דהני רבא
 אוחס שהיה שטותי: ואצ"ל
 אוחס שהיה שטותיה רבא
 נהנה בחוצה לארץ ואפילו
 מדרגן דאמר'י הרבה
 קצת כשבוש עליו מצניע
 ולא כשבוש עליו בכל
 הנהוים רב שישמך עליו
 עינים בשביעית דאמלך אין
 שביעית ונהנה בלא אפה
 השטתם שמינה נהנה אמר
 חובב הגוף (ג) דלא ס'ל
 רב דמקשה השטתם שמינה
 להשמיך (קרקע) (ד) ואפילו

וְהָיָה כֵּן וְיָצָא מִן הַסֵּךְ
 מִסְתַּכִּין מִדְּרֻבֹּת אֵלֶּה עַל הַקֶּקֶק
 יוֹסֵף: (ב) עֵי דְקֻשְׁקִין דָּךְ לֹא
 יִשְׁתַּכֵּן: (ג) לֵיל דְלִיטָה
 דְּזֵה מִשְׁתַּכֵּן אֵלֶּה דְלִיטָה
 וְשִׁמְשֵׁת כַּפְסִים אֵלֶּה כִּדְנֵן לֹא
 נִקְשִׁי: (ד) מִן כֵּן כֵּן
 שִׁמְשֵׁת עֵלִי מִדְּרֻבֹּת לוֹ וְלִשְׁכָּה
 אֵין לֶךְ הַקֶּקֶק וְלִשְׁכָּה לוֹ יוֹסֵף:
 (ה) מִכֵּן יִצְעֵל יִרְדֵּי לִדְלִמְתָּ
 וְחִירָא שְׂבִטָה שְׂבִטָה שְׂבִטָה
 מִכְסִּים וְשִׁמְשֵׁת אֵלֶּה יוֹסֵף:
 (ו) מִכֵּן כֵּן שְׂבִיטָה שְׂבִיטָה
 אֵלֶּה כֵּן אֵלֶּה קִבְּלִים דְּרִיזֵי
 וְשִׁמְשֵׁת אֵלֶּה מִן מִזְבֵּחַ דְּלִמְתָּ
 וְשִׁמְשֵׁת אֵלֶּה:

נה א ב ג מ"י פ"ט מהל'
משפחה ג' כ"ט
(והכ"ט) פנה לאור רעה
טושי"ט ח"מ סימן טו פ"ט
ל:
נ ד ה מ"י פ"ט מהל' כד
(והל' כה והל' ל)
טושי"ט שם פ"ט מהל'
נ ד ז מ"י פ"ט מהל'
עבדים הל' טו פנה
לאור קמ טושי"ט י"ד סימן
כס טפ"ק מ:
ח מ"י פ"ט מהל' מנחת
עניים דין י"ד טושי"ט י"ד
ר"ק טפ"ק מ:
נח ט מ"י פ"ט מהל'
עבדים הלכה ה
(טושי"ט י"ד סימן כס)
פ"ט מ:

המחזיר חוב לחבירו בשביעית צריך שיאמר
לו משמט אני ואם אמר לו אע"פ כן יקבל
הימנו שנאמר וזה דבר השמטה אמר ר' רבה
ותלי ל' עד דאמר הכי איתביה אביי כשהוא
נותן לו יאל יאמר לו בחובי אני נותן לך
אלא יאמר לו שלי הן ובמתנה אני נותן לך
אמר ליה יתלי ליה נמי עד דאמר הכי אבא
בר מרתא דהוא אבא בר מניומי הוה מסיק
ביה רבה וזו איתניהו ניהליה בשביעית
אמר ליה משמט אני שקלינהו ואול אתא
אביי אשכחיה דהוה עציב אמר ליה אמאי
עציב מר אמר ליה הכי הוה מעשה אול
לגביה אמר ליה אמטת ליה וזו למר אמר
ליה אין אמר ליה ומאי אמר לך אמר ליה
משמט אני אמר ליה ואמרת ליה אף על פי
כן אמר ליה לא אמר ליה ואי אמרת ליה אף
על פי כן הוה שקלינהו מינך השתא מיהת
אמטינהו ניהליה ואמאי ליה אע"פ כן אול
שקלינהו מיניה אמר לא הוה ביה דעתא
בהאי צורבא מרבנן מעיקרא אמר רב
יהודה אמר רב ינחמן ינאמן אדם לומר
פרוסבול היה בידי ואבד ממני מאי טעמא
בין דתקינן רבנן פרוסבול ל' רב שביק היתירא
ואביל איסורא כי אתא לקמיה דרב האמר ליה
מדי פרוסבול היה לך ואבד ל' כגון זה פתח פיה
לאלם הוא תנן ויכן בעל חוב שמוציא שטר
חוב ואין עמו פרוסבול הרי אלו לא יפרעו
תנאי היא דתנאי המוציא שטר חוב צריך
שיהא עמו פרוסבול וחכמים אומרים אינו
צריך: **מתני'** יעבד שנושבה ופדאוהו אם
לשום עבד ישתעבד אם לשום בן חורין לא
ישתעבד רשב"ג אומר בין כך ובין כך
ישתעבד: **גמ'** במאי עסקין אילימא לפני
יאוש לשום בן חורין אמאי לא ישתעבד אלא
לאחר יאוש לשום עבד אמאי ישתעבד
אמר אביי לעולם לפני יאוש ולשום עבד
ישתעבד לרבו ראשון לשום בן חורין לא
ישתעבד לא לרבו ראשון ולא לרבו שני לרבו

תורה אור השלם

1. וזה דבר השמטה
שמוט כל בעל משה ידו
אשר שיה ברעוהו וד'
יש את רעוהו ואת אחיו
כי יקרא שמטה ליה
דברים ט"ב
2. וגם מבני החוששים
הגרים עמכם מזה תקנו
ומשמטתם אשר עמכם
אשר הולידו בארצכם
ורחי לכם לאתחיל:
ויקרא כה מה

הנהגות הב"ה

(ה) רש"י ד"ה אמר ט'
בהאי צורבא מרבנן:

מוסף רש"י

ואם אמר לו ליה
אע"פ כן איני חפץ
שמשמט יקבל מנח
שנאמר וזה דבר
השמטה אול מקבל
חובי חבירי לו שמטה
כדכתיב (שם) וכן בעל
חוב שמוציא שטר
חוב. חסר שיעת. ואין
עמו פרוסבול. זה אומר
השמיטתי שיעת חס
אומר פרוסבול היה לי שלא
תשמיטתי שיעת. ואבד
הרי אלו לא יפרעו.
מיטין נאכסא שאומרת
אבד גיטי' שמה כד נהנה
כגון יוה השמיטתי שיעת
בכונת פס.

תוספות ר"ד (השקף)

ב"ה ישיה ב"ה וכו' וכו'
אמר רב ראשון לרשו
שם אתא אבירי ישתעבד
לרבו ראשון ל' קסבר
כשם שמצוה לפדות בני
חורין כך מצוה לפדות
את העבדים: רבא אמר
לעולם לאחר יאוש לשם
עבד ישתעבד לרבו שני
שדבר ראשון כבר נתיאש
ולקמן אמר' ממאן קנייה
רבו שני לשם בן חורין לא
ישתעבד לא לרבו ראשון
לא לרבו שני לרבו שני
לא דהא לשם ב"ה פרקיה
לרבו ראשון נמי לא
דהא לאחר יאוש הוא
רשב"ג אומר בין כך ובין
כך ישתעבד לרבו ראשון
כדחזיקה דאמר חזקיה
מפני מה אמר ישתעבד
לרבו ראשון שלא ידא כל
אחד ואחר הולך ומפיק
עצמו לגיטות ומפיק
עצמו מיד רבו פי' אם ידע
יבאש כזה דאחי בעל
כרתו יצא מיד רבו ראשון
יפיל עצמו לגיטות של

ב"ה ישיה ב"ה וכו' וכו'
אמר רב ראשון לרשו
שם אתא אבירי ישתעבד
לרבו ראשון ל' קסבר
כשם שמצוה לפדות בני
חורין כך מצוה לפדות
את העבדים: רבא אמר
לעולם לאחר יאוש לשם
עבד ישתעבד לרבו שני
שדבר ראשון כבר נתיאש
ולקמן אמר' ממאן קנייה
רבו שני לשם בן חורין לא
ישתעבד לא לרבו ראשון
לא לרבו שני לרבו שני
לא דהא לשם ב"ה פרקיה
לרבו ראשון נמי לא
דהא לאחר יאוש הוא
רשב"ג אומר בין כך ובין
כך ישתעבד לרבו ראשון
כדחזיקה דאמר חזקיה
מפני מה אמר ישתעבד
לרבו ראשון שלא ידא כל
אחד ואחר הולך ומפיק
עצמו לגיטות ומפיק
עצמו מיד רבו פי' אם ידע
יבאש כזה דאחי בעל
כרתו יצא מיד רבו ראשון
יפיל עצמו לגיטות של

מטובי כוכבים אם מקבל עליה אחריות מחייב צלל יראה ועוד
כוכבים שהלוח לשראל על חמנו אי הוה קני עובד כוכבים משראל
לא מחייב שראל אפי' משמטו בשעת הלוחה משום דלחם שיעבדיה
לח חשיב מתייב ביד ישראל דרשין לא ימלא מי שמנו בידו למעוטי
יחד לו בית אפי' קיבל עליו אחריות
כדאמרין בפ"ק דפסחים ודף (א)
ומיהו בפ"ק דקדושין (דף ח) גבי
קדשה נמשטין אחרים דמקודשת
ומיימי מדר' ינחן לר' לומר דדוקא
נמשטו שלא בשעת הלוחה
מקודשת דכפרק האומנין (ב"מ פג)
משמט דלא מהני דר' ינחן להחמיצ
נאומין ולא חשיב אלא כשומר שטר
אלמא לא חשיב כשלו לגמרי א"כ
מחזיה טעם נחשד כשומר שטר אם
לא משום דנהנה דקני ליה לקנות בו
חם האשה וקרקעות או כחליפין וא"כ
בשעת הלוחה אינו יכול לקדש בו
חם האשה:
לא שביק היתירא ואביל איסורא.
אומר ר"מ דמהאי טעמא
נאמן אפי' בלא שנועה:
לעולם אפי' יאוש ב'. לרבו
שני לא דהא לשום בן
חורין פרקיה ה"ה דמני למימר לרבו
שני לא דהא לפני יאוש הוא:
דלמא מיטני' ויא פרקי דיה.
וא"מ מהאי טעמא
כשפדלו לשום עבד ישתעבד לרבו
שני וי"ל דמטעם זה אין ראוי לגזול
לזה את עבדו וליתנו להחירו ולא
שיך האי טעמא אלא כשפדוהו לשם
מנוה לשם בן חורין:
בין כך ובין כך ישתעבד כדחזיקה.
פירש בקונטרס לרבו ראשון
וכן מגיה ר"מ דאי כשפדלו לשם עבד
ישתעבד לשני יפיל עצמו לגיט' כדי
שיהא עמו פרוסבול ומהני דלא קני
ליה שני אלא למעשה ידיו ופעמים
נמי שהוה שוה לרבו ראשון ממנו
שלוש ומפקיע עצמו ממנו ומיהו
וכל לומר דלא פליג ר' שמעון בן
גמליאל אתנא קמא אלא כשפדלו
לשום בן חורין דמשום כך מוטע לא
יפיל עצמו לגיטות: **אי אפי' יאוש**
קאמריתו. אע"פ שמתקשר' שמעון בן
גמליאל בדברי רבנן מ"מ לא מסתבר
ליה לרנא כלל לומר דפליג לפני יאוש:
אל

נח א ב ג מ"י פ"ט מהל'
משפחה ג' כ"ט
(והכ"ט) פנה לאור רעה
טושי"ט ח"מ סימן טו פ"ט
ל:
נ ד ה מ"י פ"ט מהל' כד
(והל' כה והל' ל)
טושי"ט שם פ"ט מהל'
נ ד ז מ"י פ"ט מהל'
עבדים הל' טו פנה
לאור קמ טושי"ט י"ד סימן
כס טפ"ק מ:
ח מ"י פ"ט מהל' מנחת
עניים דין י"ד טושי"ט י"ד
ר"ק טפ"ק מ:
נח ט מ"י פ"ט מהל'
עבדים הלכה ה
(טושי"ט י"ד סימן כס)
פ"ט מ:
דאמרי שטר העומד
לנכות נכבד דמי: תנן
ההם המהיר חוב לחבירו
בשביעית יאמר לו משמט
אני אם אמר לו אע"פ כן
יקבל ממנו שנאמר וזה
דבר השמטה פ"י דברור
בעלמא שאמר משמט
אני קיים המצוה ואח"כ
מותר לנכות חובו אמר
רבא ותלי ליה עד דאמר
הכי פ"י כיון שקים
המצוה ואמר משמט אני
אבל אם לא הביאם לו
כלל אינו יכול לכופו
שיבאם אליו שהרי לא
קיים שום מצוה: איתביה
אביי כשהוא נותן לו
אלי יאמר לו מחייבני
ונתנם לך אלא יאמר
שלי הם ובמתנה אני
נותנך לך א"ל ותלי ליה
עד דאמר לו הכי: אבא
בר מרתא הוה מסיק בי
רבא וזו איתניהו ניהליה
בשביעית א"ל משמט אני
שקלינהו ואול אתא אביי
אשכחיה דהוה עציב א"ל
אמאי עציב מר א"ל הכי
הוה מעשה אול לגביה
א"ל אפטיית ל' וזו
למר א"ל ומאי אמר לך
א"ל משמט אני א"ל
ולא אמרת ליה אעפ"כ
א"ל לא א"ל אי אמרת
א"ל אעפ"כ הוה שקלינהו
מינך השתא נמי אמטינהו
ניהליה ואמאי ליה אעפ"כ
אמטינהו ניהליה וא"ל
אעפ"כ וקבלינהו מיניה
אמר לא הוה ביה
דעתא להאי צורבא מרבנן
מעיקרא: אמר רב יהודה
אמר רב נחמן נאמן אדם
לומר פרוסבול היה לי
ואבד ממני מ"ט כיון
דחקינו ליה רבנן לא שביק
היתירא ואביל איסורא כי
הוה אתא לקמיה דרב
א"ל מדי פרוסבול היה
לך ואבד כגון זה פתח
פיה לאלם הוא: תנן
וכן ב"ה שמוציא שטר
חוב עמו פרוסבול הרי
אלו לא יפרעו תנאי
היא דתנאי המוציא שטר
על חבירו צריך שיהא
עמו פרוסבול וזכ"א
אינו צריך: **מתני'** יעבד
שנושבה ופדאוהו אם
עבד ישתעבד לשם ב"ה
א"ל ישתעבד רשב"ג אומר
בין כך ובין כך ישתעבד:
במאי עסקין אילימא לפני
יאוש לשום ב"ה אמאי
לא ישתעבד פ"י הרי של
רבו ראשון הוא ומה כח
יש ביד הנאמר להם
ב"ה להפקיעו מחמת יד
רבו ראשון שלא נתיאש

גוים עד שתיאש ממנו רבו ואח"כ יבא מהם ויהיה ב"ה מיה חקון רבנן שביאש כזה שהוא בעל כרחו לא
יצא ב"ה אך המפקיע עבדו מרצונו (ו) וק"ל אביי ורבא הלכה כרבא ואקשי' ולרבא דאמר לשם עבד ישתעבד
לרבו שני רבו שני ממאן קנייה משבאי ושבאי מיקי ליה אין למעשה ידיו כדריש לקיש דאשיל מנין לגבי

הוא ישתעבד רשב"ג אומר בין כך ובין כך ישתעבד: במאי עסקין אילימא לפני יאוש לשום ב"ה אמאי לא ישתעבד פ"י הרי של רבו ראשון הוא ומה כח יש ביד הנאמר להם ב"ה להפקיעו מחמת יד רבו ראשון שלא נתיאש

מפני (נא) לאחר יאוש לשם עבד אמאי ישתעבד פ"י דקס"ד לרבו הראשון קאמר וכו' שרבו הראשון נתיאש הימנו ה"ל כאלו הפקיד וק"ל המפקיע עבדו יצא לחירות: אמר אביי לעולם לפני יאוש ולשם עבד ישתעבד לרבו ראשון לשם בן חורין לא ישתעבד לא לרבו ראשון ולא לרבו שני לרבו שני לא דהא לשם ב"ה פרקיה לרבו ראשון נמי לא דלמא מיטני' ולא פרקי פ"י אע"פ שכן הדין הוא לחזור לרבו ראשון שהרי לא נתיאש ממנו מ"מ מפני חזקת העולם כדי שפדוהו ולא יתקע ביד הגרים אמר שם פדאוהו לשם

(ה) ג"ל ממנו ולא פרקי: רשב"ג אומר בין כך ובין כך ישתעבד קסבר כשם י"ב: (ו) נראה דל"ל נחליה ילא בית וק"ל ט':

(א) (וחלון פ: פסחין דל:)
(ב) כ"ק עט. כ"ב קטל.
מחנות. ופסחין (א).
לקמן עה. בית לח: (ב) וסמית
(ג) דל: (א) קדוש עב: יור
כב: יבמות מה: (ד) ע"ז
(ה) ברכות מה: ע"ש
(ו) יבמות מה: לקמן מה:
(ז) ויקרא כה: (ח) קדושין
(ט) (א) ופסחין כה:

תורה אור השלם

1. וישמע הבעני מלך
עיר ישיב הנגב בן מלך
ישראל דרך הארמים
וילחם בישראל וישב
במזרח כדבר כא א
2 וכל עבד איש מקנות כפי
ומלחה אתו אי אבא בן
שמות יב מד

גליון הש"ס

גמ' שר לה גיטא דחירוא.
קשה לי הא מין דלא היה
כח נד' ליהויא עובד
סוכנים און כח נד' הנעלים
להקדשו ולהפיקו דלף אם
עבדא מתקדשין הא כול
קרקא אל חזי כול ליהויא
דנעלים ח"י להקדש כדלחא
כפי' למעשה בני מסתא
וא"כ האן יוכל למחרו ע"י:
ת"ה כל המעשר יבי'
התם בין דאין חירושין. ע'
כשנעלה מדרבי לית לי כלל
ד מין ט:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה בחוקה וכו'
ולא כספא (וחוקה) חז"מ וי"ב
לשון הרין ולא כספא ולא
בחוקה:

מוסף רש"י

עמון ומואב שהיו
בסביון. ע"י סיון טהרי
אלהם לישראל. כמלך מלך
(במדבר כה) כי חשבוני עיר
היה חלק המלך היה
סוף ללחם חלק מלך מלך
ועמון ספידה נחלת מלך נד'
כספי יהושע (וגו) היה להם
הגבול ישר וכל ארץ הגבול
ותל עיר בני עמון. וקא
משיב וזול. וכמין כספיה
ישר ממלכת סיון. אלמא
סיון כספ ארץ בני עמון.
ועד מלחמי מלך בני עמון
שאלר מלחמי יפחם וסופסית
(א) כי לקח ישראל את חז"י
מלחמי עמון. אלמא
ארץ בני עמון הוא ויס
מסיון כספיה. דמכין ע'
וירשו את חז"י מלחמי עמון
היוק. אלל הנהפשה בידם אל
לקחו כלם. וחז"י וכו' חזון
מערב. כגט פסית (כ"ב)
ע"ה: וצידן. כמסכת גיטין
(ע). דרביא אחורנה.
דניי ממונות ע"י ופסחין
(א). שמתקן כשיי מתקנות
נחבא עטר לחיה לסחור
אלהן. כמלחמה חז"י
מחנות ופסחין חז"י חז"י
כמיתו וכו' דהא וכו' ואינו
צריך גט שחרור. ליהוי
מחנות שחרור (וחז"י ע"ה).

תוספות ר"ד

שקנה את הכנעני למעשה ידיו
שנאמר וגם מבני התושבים
הגרים עמכם מהם חקנו אחם
קונים מהם ולא הם קונים
לכפיה יכול כשם שלא יקנו
זה את זה לגופיה כן לא יקנו

ולא הם קונים. את אחד מכם: לגופו. שיהא לרץ הימנו גט או
אם יצרח ממנו ויתגיר מותר בזה ישראל שאין גופו קנוי לחצורו:
עובד כוכבים קונה ישראל. למעשה ידיו שנאמר ויך משיג יד גר וגו'
או לעקר משפחת גר (ויקרא כה): ה"מ. דעובד כוכבים קונה חצורו:

כספא. דומיא דעובד כוכבים קונה
ישראל כספא דכתיב מכסף מקנתו
עבדו הנמכר לעובד כוכבים וקניית
עובד כוכבים עובד כוכבים הא לפת
ליה תקניית עובד כוכבים ישראל:
בחוקה. כגון שנאי שהחזיק בו וקנאו
בחוקה יאוש כספא (ויקרא כה) כספא
הימנו (ולא כספא) (א) חוקה שעבד
כנעני נקנה בו היינו חוקה של עבדות
הלכישו הנעילו הרחילו לרצו כדמתי
בהלשה נקנית (קדושין כג): נהי דישאלר
קני ליה לעובד כוכבים בחוקה
לדיתקוש עבדים לקרקעוטי אלל עובד
כוכבים לא קני קרקע בחוקה ישראל
אלל כל קניינו כספא: עמון ומואב
טהרו בסיון. אלמא עובד כוכבים
קונה מחצירו קרקע בחוקה. והאי עבד
נמי כיון דלפסקיה ישראל ביאוש קנה
ליה עובד כוכבים בחוקה: טהרו
בסיון. דכתיב (דברים כ) אל תלך את
מואב וכן כנני עמון אל תלך (שם)
וכתיב (במדבר כה) כי חשבוני עיר סיון
וגו' אלמא טהר מואב בסיון וכני
עמון לשכונן דיפתח (שופטים יא) שאמרו
לו מלכא בני עמון כי לקח ישראל את
ארצי בעלותו ממלכאם מארנו ועד
היוק ושכונן כספא את ארץ סיון
ויירש את ארצו מארנו עד יצוק וגו' (א)
אלמא מצני עמון כנשה והדור ישראל
וכנשו מיניה וטרה להם על ידו אלמא
קנייה בחוקה: עובד כוכבים ישראל
מלך. כגון עבד זה דשיך ממונות:
וישכ ממונ ע"י. מדקרי ליה ע"י
דידיה ע"י קנייה בחוקה: מן האסורין.
עבד כנעני של ישראל שנשנה ונכח
מן האסורין של עובדי כוכבים: יא
לחירות. מלשנתעבד לרצו עור: וכותב
לו גט. להחירו בזה ישראל: א"ר
יומן כל מקום כו'. וקטל דר' יוחנן
אדרי: לקטלא מחר נפשיה: כדי
ללחם מידי גייסות שהי צורח מן
האסורין וידע שאם ישיגוה יורג:
ואינו. דפרקיה לשון אמהתא: סבור.
ללא נחישא מר שמואל הימנה: יאוש.
הוי הפקר: א"ש. תיהא הוא:
כרמואלה. עובד כוכבים אי מתרמוד:
שלונו ליה לדידיה. לר' אבא: אי דמלו
פרקי לה. שהעובד כוכבים רוצה
לחמה דמיו: למה לי גיטא דחירוא.
ידעיה לו לשם עבדות: מאי הוי.
הי כנושה היא ניד העובד כוכבים:
כחורי מחברי. גטי העיר אלהי
ופקרי לה אלל של עבדות לא הוי
רוץ לפדותה לו דלית להו דר"ש
[ג]: מיהולא כפאיה. מפני שיגלה
לכל שפחת ישראל הימה: ומפסק
בס' נותנה כנדי פדיונה: ואמר מר.
למה ע"י (ד' כג): כעשה. לעולם נישא
מעבדיו (ויקרא כה): וכספא ליה גיטא
דחירות. וקניי לה ישראל ומינער לה:

וכספא
מילתא דאסורא ואב"י משום
אמר ר' יצחק "מעשה באשה אחת שחציה שפחה וחציה בת חורין
כן חורין (לקמן מה): דלפיין את רבו הסם משום דליכא מלוה וי"ב
כדשריין הכא משום מלוה דריבין:

לא תאזר למעשה ידיו אחרת כנעני ישראל קונה למעשה ידיו בדכתיב ונמכר לגר תושב או לעקר משפחת גר זה גר הכנעני כנעני
לא כ"ש: ואימא דקני ליה בכספא אבל בחוקה אל פ"י כנעני דקני ישראל דילפת מיניה ק"י לכנעני בכספא מיירא אבל בחוקה
שגדולו בכח מחבירו מן יימין (א) דקני לו כגון זה עבד שנשבה שלקחו השבאי בכח ובחוקה מישאלר מלך דקני ליה למעשה
ידו אמר רב פסא עמון ומואב טהרו בסיון פ"י עמון ומואב היתה ארצם אסורה לישראל והעבדו שבא סיון ונשלה מהם חותרה
לישראל שקנאו סיון בכח ובחוקה שחציה סיון עמון ומואב חצורו ישראל ולקחה מסיחון אלמא כנעני קנה מחבירו
בחוקה: אשכנזי כנעני כנעני ישראל מן שנאמר וישב ממו שבי פ"י מדקרי ליה שבי ש"מ קנייה. ומכאן מוכיח שנכסי
ישראל שאנסים כנענים ונתיאשו הבעלים וקנאו ישראל אחי הרי הם שלי ואין ראשון יכול להוציאם מיד השני ואפי' בדמים

אבל בחוקה א"א. פ"י כיוקטנס חוקה של עבדות כגון הלכישו
הנעילו והרחילו לרצו כדמתי כפ"ק דקדושין (דף כג): וקשה
דאפילו ישראל מישאלר לא קני עבד עברי אלל כספא ושטר דלאמר
כפ"ק דקדושין (דף ד'): כ"ש עובד כוכבים ועוד דלאמר התם אשכנזי עברי

הנמכר לעובד כוכבים הוהיל וכל קניינו
של עובד כוכבים כספא ופרי"ת הרמ"ה הוהיל
וכל קניינו של עובד כוכבים כע"ע אלל
נעלמא קניינו של עובד כוכבים
רש לקיש וכיון דלאמר ר' יוחנן דבר
חורה נעמא קנות א"כ לעובד כוכבים
נמשיה דלמחמ כפ"ק דכדורות (דף
(ג) אלל לרץ לפרס דהכא בחוקה
של כנוס מלחמה חז"י וכן פרי"ת:
עמון ומואב טהרו בסיון. וי
הידי דקנו ארלס בחוקה
קנו נמי גופס בחוקה:
דכתיב וישב לי שפחה שבי. וא"מ
למה לי שפחה הא דעמון
ומואב טהרו בסיון השתא עובד
כוכבים ישראל קני עובד כוכבים לעובד
כוכבים לא כל שכן וי"ל דמורשע ממונ
שני לא הוה ילפינן מיניה שום קנין אי
לאו דלשכונן דטיהירו ולהכי מייתי לעיל
מדריש לקיש דמורשע ממונ שני לחוריה
לא הוה ידעינן וימיהו אינטינך לאמתי
לאשמועינן דלא קניי גופו:
ואינהו סבור דפני יאוש הוה.
ימיה דלמא ידעי שפיר
דלאמר יאוש הוה וסכרי כרנא דלעיל
ולמלא דפרשנא דלרנא מודה רש"י
לרנא דלשם עבד ישתעבד לרצו שני
יחא דא"כ הימה שלהם ולא מסתבר
שהי צלם לחמה לו כממנה:

אלא א"פ. גיטא דחירותא נמי א"א
מצרכה. ככתיב ס"ל דלרנא
כיון דלאמר ישתעבד ע"י גט שחרור:
המפקד עבדו ע"י חירות
וא"צ גט שחרור.
אין להקשות א"כ לשמואל למה לי
שטרע עבד כנעני לימא ליה כפא
מרי ויל דלמחמ כפ"ק דקדושין (דף
טו) ושם ג"כ עבד עברי ומאי אשכי
נמי הסם דנעב עברי גופו קניי אשכי
יפקירו דלפ"י מלך דלרץ עבד כנעני
גט שחרור היינו כדי להחירו בזה
חורין אלל עבד עברי צללו הכי
מומר זה דהסם דקדושין (ג"ז סט)

לא קלמר אלל משום דס"ל דעבד
עברי אין גופו קניי ולהכי פריך לה
לי שטר דלוחם לשון עצמו כשוכב
בשטר כגון הרי את זן חורין הרי את
לעמך יאמר לו בעל פה ומשי דגופו
קניי ולא מהי הרי את לעמך שוה
לשון קנין או לשון מחילה צלל שטר
ולאחון לשונות כפ"ק שטר אלל הפקר
שמשלל צללו מעליי מתיי לשמואל
א"פ: צלל שטר: כל המשחרר
עבדו עובר בעשה. והא דלאמר לקמן
(דף מ) נמי שאמר בשעת מיתמו
פלוגית שפחתא אל ישתעבדו כפ"ק
ומסקינן דאי אמר לשון שחרור כופין
את היורשין למכור לו גט שחרור וכן
צירושלמי אמרי' כהדיא דאי אמר
שחררו משחררין * הסם כיון דלץ
היורשין שאלין להם מעבד זה משום
מלוה לקיים דברי המה לא קרינן זה
לעולם כזה מעבדו ומשום נתינת גט
וחזיו כדשריין הכא משום מלוה דריבין:

גופיה
שברח מבית האסורים יצא לחירות ולא עוד אלא שכופין את רבו וכותב לו גט חירות ופריך חזון רשב"י אמר בין דבין כן
ישתעבד ואמר רבא בר בר חנה א"ר יוחנן כל מקום ששנה רשב"י במשנתו הלכה כמותו חזון מערב צידן ורואיה אחרונה
בשלמא לאביי דמוקי לה לפני יאוש הא לאחר יאוש אלא לרבא דמוקי לה לאחר יאוש ואפי' ישתעבד לרבא ראשון ק' דר'
יוחנן א"ר יוחנן. ומרדכי אמר לך רבא טעמא מאי שחרור חזקיה בורח שאני השתא אלקטלא מסר נפשיה אפולא אפי' נפשיה לגישות:
(א) אמר אביי לא דאמר רב הוריה כל המשחרר עבד עובר בעשה הוה כימא ליה למרה וכתיב ליה גיטא דחירותא רבינא
אמר כי הא מודה רב הוריה משום איסורא:

נבא א מ"י פ"א מהל' עבדים
הלל: ג
ב ג מ"י פ"ח סל' ד'
טו"ע"י י"ד ס' דס' ע"י
ס:
כא ד מ"י שס פ"ע ו'
סמך עשין פ"ט טו"ע"י
י"ד סמך דס' פ"ח ע"י:

תוספות ר"ד (המשך)

וע"כ לא פליגי רשב"י אלא
בעבדים ובחוקה אבל בשאר
נכסים מודה ואי ק' מאי
קסבר רבא דאמר ישתעבד
לרבו שני א"ע"ש שהוא לאחר
יאוש והא כיון דריאש מיניה
מריה היל' כבילו הפקדון
ואי קסבר המפקד עבדו
יצא לחירות ואינו צריך גט
שחרור א"כ משעה שנתיאש
נשתחרר והרי הוא כן חורין
והואך רשאי השני לשכור
ואי אמרי' דקסבר דצ"י
גט שחרור א"כ כיון שכול
(ראשון) ארוך בו חז"ק יכול
רבו (שני) לשכור והרי
רבו ראשון יכול לכונוכ לו
גט שחרור להפקיעו מידו
חשוכה בורא המפקד עבדו
ואינו נחלת שום אדם
יצא לחירות אלא זה שעמד
כיד השבאי שקנאו בחוקה
כדאמרין אין כן בדינא
לשחררו ולא מיביעא בהפקד
בלחור לא א"ע"י ככתב
ליה גיטא דחירותא אינו
יכול להוציא מחמת רשות
אחרים וגו' שהעובד הפקדון
ושחרורו שאם יכיר מיד
השבאי שאין רבו הראשון
יכול להחזיק בו אלא הרי
הוא משחרר אבל אם מכרו
שבאי לישראל קנאו מיד
השבאי למעשה ידיו ואין
כח לרבו ראשון להפקיעו
מחמת ידו לא בהפקד ולא
בשחרור וה"ה סבר ראובן
עבדו לשמרון למעשה ידיו
שלא סבר לו אלא קנין
הדמים וקנין האסור שייך
לעצמו אינו יכול ראובן
לשחררו ולהפקיעו מחמת
רשותו לשון שמרון והליכך
ישתעבד לרבו שני ומיהו
א"ע"י דאמר רבא ישתעבד
לרבו שני ואין רבו שני
יכול לשחררו ולהחירו בזה
ישראל ע"י שחיפין רבו
ראשון שחור השבאי לא
קנאו אלא למעשה ידיו שהוא
קנין דמים אבל קנין האסור
שהוא קנין הגוף שצריך גט
נשאר אצל רבו ראשון ומה
שיש לשבאי מר לישראל
ולא יכול למכר לו כיא
קנין דמים אבל קנין האסור
אצל רבו ראשון נשאר הליכך
אין כח לרבו שני לשחררו
להחירו בזה ישראל כיא
רבו ראשון ורבו ראשון נמי
כלא רבו שני אינו מוכיל
שחור קנין דמים אינו של
אלא משחרר ראשון ושני אם
רצוה מתיאש ממונ ומפקדו
והוא מותר בזה ראשון. וכן
נמי המוסר עבדו לכנעני וחזון
הכנעני ומכרו לישראל קנין
האסור וכל הגוף שצריך גט
נשאר בכנעני ולא קנה קנין
האסור כי אין קנין דמים
ומה שקנה הוא יכול להקנות
לישראל ולא יחזר והליכך
רבו ראשון צריך לשחררו
ולהחירו בזה ישראל ולא
רבו שני ורבו שני מתיאש
למעשה ידיו שחור ראשון
נשאר אצלו שחרור ראשון
מחירו בזה ישראל ולא
שחרור השני אלא משחרר
ראשון ומפקד שני ואז הוא
כ"ח גבור: אמר רב שמו
בר אבא אמר רבי יוחנן עבד

(א) הלא אמרנו דאפי' כפומבדיתא דהו קמעדיי כה יאושאי אסורא. אמר אביי כ"ל.

וּכְסוּ אֶת רִבְּהָ. מִפְּנֵי שֶׁלֹּא הָיְתָה רְאוּיָה לֹא לַעֲבֹד וְלֹא לָלֶז חוּרִין:
אָמַר רַב נַחֲמָן. לֹא מִשּׁוּם דְּלִיתָמָא מִיִּפְקָדָא אִפְרִיָּה וְרִבְיָה אֵלָּא
מִחוּץ שֶׁלֹּא הָיְתָה רְאוּיָה לֹא הָיְתָה מְיוּמָת לֵאמֹר וְהָיוּ נוֹטְלִין בָּהּ הַפֶּקֶר
זִמְנוֹת: רִשּׁוֹת. מִשּׁוּם דְּכַתִּיב צִבְעָה אֲזֻמוֹת (דְּבָרִים כ) לֹא תִהְיֶה כָּל
נִשְׂמַת אִלְטֶרְיִן לְמִיכַבֵּד מִבְּנֵי הַהוֹשָׁעִים:
לְעוֹלָם צִדָּתָא הַחֲדָרָא אֲדָם
מִשְׁאֵר אֲזֻמוֹת צִבָּא עַל הַכְּנֻעִית שֶׁהָיָה
מִצְעָה אֲזֻמוֹת וְהוּלִיד בֵּן שֶׁאֵתָּה רִשְׁאִי
לְקוּטוֹ צִבְעָד וְהָיוּ מִפְּרֶשׁ לֵה
צִהֲקִנְגָּא: וְדִלְמָא ר' אֲלִיעִזֹּר סָבֵר לֵה
לִיבְדִיָּה וְשִׁמְוָאֵל סָבֵר

מזה: שאני: דמסקי: עדייהו:
לחירות. ועברי: בעשה: מסירי:
נכסיהו. שדומיהם: ממחללין: בשבת:
לדע: מה: הן: לריבין: בעידן: כי:
מדרשא. כשהסמך: דורש: לרשות:
לריס: שבת: והס: יושבין: בעשרה:
והיה: להם: להקדים: או: לאחר: כעבר:
שבת. כלילי: שבת: ואין: כאן: כבוד:
שבת: דקיימא: לן: כבוד: יום: קודם:
לכבוד: לילה: והס: היו: מתכוונים:
בשכל: ביטול: בית: המדרש. ואיכא:
דמפרשי: עבר: שבת: ממס: שם: כלל:
יום: מרוב: עושר: אכל: בזה: מיהא:
איכא: איסורא: שיכנס: לשבת: כשהוא:
שבע: בזה: תאזה: גופיה: לא: קדיש.
שאני: ראו: לא: למוצא: ולא: לבדק:
הצית: לדמי: לא: קאמר. היה: לו: לומר:
דמי: עבדי: עמי: דליווי: עס: קדוש.
ישראל: אמור: דלמי: כד: כי: עס: קדוש:
אתה: (דברים: ד') ולא: דמי: למקדים: בהמה:
טמאה: דתס: כיון: דליכא: למימר: בה:
דתייהו: עס: קדוש: קאמר: על: כרחק:
לדמי: קאמר: וט"ז: ללא: קאמר: דמיה:
עלי: הכי: קאמר: הרי: היא: קדושה: לימכר:
אכל: הכא: דשיכא: גופיה: לשון: קדושה:
לא: ממקין: לדמי: קאמר: לריבין: עס:
שיפורי. דמקדיש: ומפקיר: אחד: זה:
ואחד: זה. מקדיש: ומפקיר: ומוטבינן:
אשטמפין. אשמועת: ענמינו: אין:
הגוצרין: רשין: להוציא: לחירות.
ואפי' לקבל: מיד: העבד: פדיונו: דקיימא:
לן: (קדושין: ג:) עבד: קונה: את:
עלמו: בכסף: אם: נתנו: לו: על: מנת:
שאין: לרבי: רשות: בו: פודה: בו: את:
עלמו: מיד: בעליו: והני: גוצרין: אין:
רשין: לכן: שאין: גופן: קני' להקדש:
שלא: הקדיש: אלא: לדמן: חו: דרך:
שמור: הוא: ולא: דרך: מכירה: אלא:
מוכרין: אותו: ללחריס: והדמיס: להקדש:
ואותן: אחרים: מוציאין: אותם: לחירות:
אם: ירלו: אף: הוא: נוסף: דמי: ענמו:
ויואל. אם: ימלא: אדם: שיהא: טמן: לו:
כסף: על: מנת: שאין: לבצעלו: רשות: בו:
מפני: שהוא: כמוכרו. הגוצר: לו: לענמו:
כש: שהוא: יכול: למכור: ללחריס: ועלד:
שינתן: דמן: מקח: וממכר: ולא: קני'
פדיון. אלמא: התקדיש: עבד: קדוש:

בדמיון: אך כל חרס אשר יחרים איש לה' מכל אשר לו מאדם וגו' אלו
נבדלו ונפחיתו ככנענים. שאל הקדישן מקודשים לצדק הבית. וכיון
ועלו שם קדושה: אי הכי איך נמי. אמרי אוקמת דפליג אדרב מרבה
הן על הבעלים אלא מעות. ואי קשיא נוקמת כגון דלמר הרי הוא קדוש
ממה עממה מרץ לבין דשיץ בגופו לשון קדושה דעם קדוש כי אמר
תחתים תמימים לצדק הבית לבין יואלין מידי מונח ^ובכריתות
קדוש לא לשון עם קדוש הוי אלא לשון הקדש לימכר בדמיו: עושה.
אמר אלא הרי הוא הקדש לדמיו והוי בקרקע ובהמה עושה:
הא

[illegible]

צפירוש

(א) [שבת: טז: וע' ברכות ט.
ישיג' (ב) ולקמן מה:
מנינה ד. קידושין כג.
(ג) [שבת: טז: לקמן כג.
(ד) ולקמן מה: (ה) ויקרא
יט: (ו) [רש"י ל"ב דע"י
לקמן פה: מ"ש ע"ה].

תורה אור השלם

ו. ואיש כי ישבב את
אשה שכבת זרע ודוא
שפתיה בחרפת לאיש
והפרה לא נפרתה או
חפשה לא נתן לה בקרת
תורה לא יומתו כי לא
תפשה ויקרא יט: כ

גליון הש"ס

ג"כ אסור לפני רבי אמר
נתייבשתי. ע' ד"ק שו
ע"ה ח"ס ד"ה כיון
דלשואל:

הנהגות הב"ה

(א) ג"כ אשכחיה רב נחמן
בר יצחק דלרבה בר שילת
דחיה קאי:

מוסף רש"י

לה לא מאשה. כמי
הכל (דברים כד) וכתב לה.
ומנין הכס (ויקרא יט) או
מפשה לא נתן לה (ויחיגה
ד. אף הוא נתן דמי
עצמו ויוצא. אס ימלא
אדם שהוא נתן לו כסף על
מנת שאין לעלוני רשות זו
ועליו ר"ח. כשם ששאלין
למכור לאחרים כי הם
רשאים לקבל הכסף מיד
העבד עלמנו מותרת מסיבה
(לשמן ב). מפני שהוא
במכור לו. לעבד עלמנו
(שם) כשם שהוא יכול
למכור לאחרים ויגדל
שמוס דרך מקח וממכר
ולא דרך פדיון (ועליו דהו).

בפירוש שמיע לך. מרני יהושע בן לוי: מאי כללא. מהאיה כלל יש
לי ללמוד דקבעית מינאי מכללא שמיע לך: נתייבשתי. לשון הפקר הוא:
אין לו פקנה. בנת ישראל ולא בשפחה שהרי משוחרר הוא קלמ קלמ ואינו
גמור: מה אשה. אס הפקירה עתלה לא החירה לינשא לאחר כך עד

שיתן גט: וקא דייקא מינה. כיון
דרכי מאשה יליף לא איירי רבי אלא
במפקיר עבד גדול שיש לו יד לקנות
עלמו ומשהפקירו אין לו עליו אלא
איסור אבל לא ממון כלשהו וזו שגט
שלה אינו בל להפקיע ממון שיש לו
עליה אלא איסור. אבל בעבד קטן לא
איירי רבי דלא דומיא דאשה הוא
דליכא דררס דממונא עליה ובדידיה
סבירא ליה דיש לו מקנה בשפחה דלא
קנה עתמו בהפקר: ואי מכללא. יפנינא
מאי קשיא לך בגוה דלשטרין לך
למיציעו בפירוש או מכללא: אמר

לוי. אי מכללא שמיע לך לאו שפיר
דייקת: דוק מינה להאי גיטא מה
אשה בין גדולה בין קטנה. התמרה
נגט אף מפקיר עבדו דליירי ביה
רבי בין גדול בין קטן קלמ דדומיא
דאשה הוא לך גיטא: אין לו פקנה
אלא בשטר. כלשה. השתא משמע דעבד
אינו נמכר אפי' בפדיון: או בכסף או
בשטר. מקנתו של עבד דהא איתקוש
פדיון כסף (לשטר) דכתיב והפדה לא
נפדתה או חופשה וגו': והאי.
דלפקירה: פקע ליה כספיה.
ומעמה אין לו מקנה אלא בשטר:
ולאפוקי מהאי פנה. הא דלמרינן
עבד נמכר בכסף לאפוקי מהאי פנה:
יכול יהא כסף גומר. שחוריה אף
להפקיע מדי איסור: אורעה כל
הפרשה. כל מקרא הפרשה אורעה
וקיימי' ללא חופשה מדלא כתי' בקיפא
לא יומתו כי לא נפדתה או חופשה
אלא כי לא חופשה ש"מ כי נפדתה
נמי לא יומתו דאין קידושין משום
אשת איש האול ולא נכתב לה גט
שחוריה ויה"ק קרא והפדה לא נפדתה
פדויה ואינה פדויה הנמרת לאש
כגון שפחה כנענית חליה שפחה
וחליה נת חורין המאורסת לעבד
עברי שהוא מותר בשפחה וצבת
חורין הגא עליה בלשם דאי לא
נפדתה כלל אין כן אשם ולכן
הוזכרה פדויה ולא משום דאי נפדתה
לגמרי יהו קידושה קדושין והגא
עליה נמיתה דמכתב סופא לא
יוממו כי לא חופשה משמע אורעה
דין מיתתה נמיפוש השטר ואפילו
נפדתה כולה בלא שטר אין זה מיתה
והא דכתיב לא נפדתה רבותא
אשמעינן דלע"ג דלא נפדתה כולה
אלא חליה איכא אשם: גומר כס.
מוציא לא גמרי בין משעבד בין
מאיסור: ואין כסף גומר כס. דאינו
מוציא אלא מדי שערב אבל לא מדי

מה אשה איסורא ולא ממונא. וא"ת היך עבד משוחרר בשטר
לאבא שאל אס לא יפקירו תחלה דמה אשה איסורא ולא ממונא
אף כ' ובי מינא דלשון הכתוב בשטר כגון הרי את בן חורין הרי את
לעמך הו' לשון הפקר אס כן לשמואל למה לי שטר יפקירו ועוד

דלפי' על ידי הפקר היך משוחרר
קטן לאבא שאל ואורי' דדוקא בקנין
דמיתה דלפינן מאשה אמרי' איסורא
ולא ממונא דומיא דאשה אבל שטר
ניתן לה (ויקרא יט) משוחררת בשטר
לחודיה דמקרא מלא דינר הכתוב ועוד
דלמקס שטר לקנין כסף דכתיב
(שם) והפדה לא נפדתה ועיקר קנין
כסף מפקיע ממון דלמחר הכא
נתייבשתי מפלוגי עבד אין לו מקנה
אלא בשטר אבל בכסף לא דפקע ליה
כספיה מדי אפקירה:

אמר ר"ה עשה ולא ב"ה.
פירש קונט' משום דדברי
שכיב מרע נכתובין וכמסורין דמו
ליכא שהרי לא הוה כמסור לגמרי
להקנותה לעצמה אלא בקנין זה נכתובין
לשחררה והרי הוא טעות ולא שייך
לחזיר כן מתנת שכיב מרע דהויא
ליה נמקת ולמאיה לקיים דברי המה
איכא לדמיי' אס היה כמסור לגמרי:

משום הרהור דיה ב"ה
מקנה. אבל אס היה
כליו של קונה היתה זוכה עצמה
בחליפין דמני' בדה"ק בפ"ק דקידושין
(דף כג:) דעבד כנעני נקנה

בחליפין משום בחליפין דמו לכסף
וכל היכא דכסף קני בחליפין נמי
קני לנר מאשה משום דנפחות
משוה פרוטה לא מקנינא נפשה
כדלמך ברש קדושין (דף ג.) ומכאן
יש להוכיח דהלכה כרז דלמך
בכליו של קונה בפרק הזהב (כ"מ
מ:) ועוד למרינן הכס בגמא דכסר
למקנייה ביה לאפוקי מדלוי ולא דמי
להא דלמך בפרק המגש (לקמן פה:)
דלמקין רבא מיומא דגן ולעלם
לאפוקי

הלכה בר' שמעון ורב יוסף בר חמא א"ר יוחנן: אמר ר' הלכה בר' שמעון אשכחיה
רב נחמן בר יצחק (א) לרבא בר שאילתא דהוה קאי אפיתחא דבי תפלה
א"ל הלכה או אין הלכה א"ל אני אומר אין הלכה ורבנן דאיתו ממחזא
אמרי אמר רבי זירא משמיה דרב נחמן הלכה וכי אתאי לסורא אישכחתייה
לר' חייא בר אבין אמרי' ל' אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה אמר לי דההיא
אמתא דהוה מרה שכיב מרע אתיא בכיא קמיה אמרה ליה עד אימת תשתעביד
ותיזיל ההיא איתתא שקל כומתיה שדא בה אמר לה זיל קני הא וקני
נפשיך אתו לקמיה דרב נחמן אמר להו לא עשה ולא כלום מאן דחזא סבר
משום דהלכה בר' שמעון יולא היא אלא משום דהוה ליה כליו של מקנה אמר
רב שמואל בר אחיטאי אמר רב המנונא סבא אמר ר' יצחק בר אשיאן אמר רב
הונא אמר רב המנונא הלכה בר' שמעון ולא היא אין הלכה בר' שמעון אמר ר'
זירא אמר ר' חנינא אמר רב אשי אמר רבי עבד שנשא את בת חורין בפני רבו

איסור שפחה שיהו קדושין מופסין זה: דבי פסלה. בית הכנסת: אמר לו אני הייסי אומר אין הלכה ורבנן דאסור כו'. נחלקו עלי
ואמרו דר' זירא משמיה דרב נחמן אמר הלכה: וכי אפלי. אלא לסורא אשכחתייה כו': אימא לי איזי גופא דעובדא. דרב נחמן
דשמעינן מינה דלמך הלכה היכי הוה: שקל כומתיה. כומעו: מאן דחזא. סבר משום דהלכה כרבי שמעון שהיו סבורין שאלו
חליפין הן בקנין סודר דקונה בכסף דכתיב שקל אש ועלו (ויקרא ד) ולא אמר כלום דרב נחמן להחירה לישראל קלמך כר' שמעון אבל
מידי שעבד יאלת: ולא היא. הא דלמך לי דרב נחמן אמר הלכה אלא אין הלכה קלמך כדלמינא מדעתאי אף מידי שעבד
לא יאלת: דהוה ליה כליו של מקנה. וק"ל בפרק הזהב (כ"מ מ:) דהלכתא כרז דלמך בכליו של קונה. ומשום דכרי שכיב
מרע ליכא שהרי לא הוה כמסור לגמרי להקנותה לעצמה נכתובין שכיב מרע אלא בקנין זה נכתובין לשחררה והרי הוא טעות:

(א) וְכִי לֵב אֶל לֵב לִקְחוּ נָא.
(ב) וְכִי יֵלֶךְ לֵב בִּי.
(ג) פִּתְחוּ פִּי.
(ד) פִּתְחוּ פִּי מִיֵּי.
(ה) עֲרֹךְ.
(ו) מִיֵּי.
(ז) מִיֵּי.
(ח) מִיֵּי.
(ט) מִיֵּי.
(י) מִיֵּי.

גב' אמי שפיר נאה.
בנדה דף יט ע"ב קרי
ליה אמי וורדינאה עי
פרש"י סס: רש"י דה
ויאמר לו בר' על בניו.
קשה לו הא קר"ל ענד
קשה על נח שראל הולך
כשר אלא דלהרבה פוסקים
פגום לכהונה ולמזא נקט
רש"י בניו ולא כפשוטו
דיוצא לנו עליו שפסול
לנא בקהל דהוא ענד ומזא
ליתלח בניו ענד.

(א) גם' עולא אמר וכו'
וכותנ עבד שטר:

בבזמן שערבדור
היכריד. בקרקע המעושנת
למחינו (קדקד, אמי
נשפה סודר, ודויתקן קר
למי שמי שפיר לא) (דוד
אכתה את רבר.
אחיו מפתח כלום
הכלול (פסחים 98).
ורוא עצמו לא אכתה.
מיה מיה עליו
הקתק רב כלן ריז אכל
הקתק רעדון כלן, אכל
ומקן ממשט ממון לא
תקון מפתח ורביע (דמיה)
לרשא שפחה א
אפשר. ממי רי החיות
שמי (דל חיות אסור
לרשא דמיו (דברים 3)
למי קדק, לא יכ אכתה
אכתה (פסחים 98).

ואין העבד חייב כלום אל
מפני תועלת העולם כופין
לכבודו ורעה אותו כי
יזכות לו ששט על דמי
רשבי' אומר אלא כותב
אשר משחרר: ר' שחרור
ר' אומר רב ראשון
ר' ראובן רב משמעון
יפעה לו כבוד אפטרין
ואח"כ שחרור שרת הדין
אין העבד חייב כלום
לרבו שני כדבא דאמר
רב קדוש מתי ושחרור
מפקעין עצמן מדי
שעבוד. ר' אע"פ עשה
עצבו אפטרין להלוואת
המלוה והוא משועבד
לו בחבו אפטרין שחרור
ומפקעין חילי עוליה
ואין המלוה יכול לעכב
שחרורו כן אע"פ שרור
אפטרין ואח"כ הקדשו
למובט וכן אם עשה חצו
שחרור לנכרי ור' עזרי
המקום אתי אומר חיל
חילי עוליה ולא יקרא
החצו על נכרי אלא מפני
תועלת העולם כופין אל
לכבודו ורעה אותו כי
שבת ומצאו שמו בראש
ל עבדי אחא ומוציא
לעל בניו ששן ככרים
וכותב לו העבד שרי

יִישָׁמַר לוֹ עֲבִי אֶתָּה. וַיֹּאמֶר לָעוֹ * עַל כֵּן: אֵלֶּה הַמַּשְׁמָר כּוֹתֵב לַעֲבֵל מִחוּבּוֹ עַל דְּמֵיו הוֹאִיל וְהִזִּיק שְׁעִבְדוֹ יִשְׁלֵם לוֹ: אִין הַעֲבָד כְּלוֹם כְּמֵלוֹת. הַנּוֹהֲגוֹת בְּכֵנֵי מוֹרֵן יוֹתֵר מִבְּעֻבְדִּים שֶׁלֹּא הִיָּה קִנְיָן לוֹ וְלֹא יִכּוֹל לַשְׁמָרָהּ: עַל דְּמֵיו. הַעוֹדִפִּים עַל הַחוּב: אִינוּ

כותב. אין עבד כותב לו שום שטר
 דמנאי עבד ליה איבו לא גרס ליה
 ולא מידי: אלא משחרר כותב. לו
 שטר על העדוץ: היות שאינו ניכר
 שמים סיון. ולתנא קמל לא שמה
 היזק לפיקין ללו ללחיי אלא
 המשחרר אלא העבד לפי הנאמו
 מהן השחרור: שני רבו קרים ליה.
 תנא דמנאי' בתמיה דקמני כופין את
 רבו ומוקמת לה דברו שני: משחרר
 קרים ליה. מי הוי שחרורו שחרור:
 שטפס נהר. וסב לן השדה וגוף
 הרקע מקולקל שמים אפיין עוד
 לעולם עליה: שפיר נאה. קי
 דינו: לא יסא לך פרעון כו'.
 אכל אמר לו חס לא פרעמין גבה
 מזו לא קמה ליה דרשומיה ולא
 חייב בחאחריות דידה לחפיה ואינו
 חייב בחאחריות וגובה משאר נכסים:
 גובין משאר נכסים. כלומר אם
 ירצה מוכר את אלו וכן גובין מן
 השאר: אינה גובה משאר נכסים
 גבי שאין דרכה של אשה לחזר על
 בעיה דינין. כלומר דיוקא הטיילה
 על שדה כמותה: על שדה זו וע"מ
 בן נשאת ולא שטייל כל נכסיו אחראין
 לה ולא מעד על איזה לחזר מי קנה
 רכאשון ומי אחרון ומלשון לדון קנה
 כל אחד ואחד: בתני' מי שחלו
 עבד כו'. כגון שהיו ב' אחין או ב'
 שותפין ושחרר א' את חלקו: חקנס
 אחת רבו. שאינו חסר כלום: לישא
 שפחה אינו יכול. מפני כל חירות שבו:
 דם

ולכתובת אשה גובין משאר נכסים רשכ"ג. אומר ב' נכסים אשה אינה גובה משאר נכסים שאין דרכה בתי דינין: **מתני'** ^{ז"מ} שחציו עבד וחציו בן זיוס אחד ואת עצמו יום אחד דכרי כ"ה ב"ש אומר ואת עצמו לא תקנתם הלישא שפחה אי אפשר

פה א מ״י פ״ו מהל' עובל ומזיק הלכ' יא
פתג עשין כפ תושע׳ י״ד
 ק״ר רס״ק ספ״ק
פט ב מ״י שס סמג עשין
 טו תושע׳ ח״מ
 [יטמן] פו ספ״ק ב ויטמן
 קד ספ״ק א [ו] יטמן שסו
 ספ״ק ב
צ ד ג מ״י פ״ה מהל' מלוה ולוה הלכ׳ ג [ד]
 סמג עשין דז תושע׳ ח״מ
 ק״ר רס״ק א
צה א מ״י פ״ו מהל' ענינים הלכ׳ ז
 תושע׳ י״ד ק״ר רסו ספ״ק
 סב

על דמיו רשבי"א אומר
הינו כותב העבר אל
המשפחה כותב: במא
קמפיליו מכויו שערבו
על כבודו נזר סגר חיו
ומר סגר פטור. פי' וכגון
אד"ל לא יתה קל פרען
אלא מזה גר' לא יתה קל
חוקי' שגובה משאר נכסיו
כדמרון לקח: איתמו
העושה שגובה משאר
שטפתה נזר אמר שפי' נזר
נאה (אמר) פי' כיווני
היה אמר מ' יתמן אית
משאר נכסיו אמר גובה
ושמאלו אמר גובה משאר
נכסיו אמר כי נזר נזר
משום אמר שפי' נזר
אמר שפעתה לא שפי'ן
תורגם שפעתה נזר
אמר שפי'ן נזר אמר
העושה חוקי' אמר חוקי'
לאחרים ושטפה נזר גובה
משאר נכסיו אמר אמר
אד"ל לא יתה קל פרען
אלא מזה גר' לא יתה קל
חוקי' שגובה משאר נכסיו
נכסיו. חוקי' אמר חוקי'
שדה אמוקיי' לבצל חזר
לחובותיו אמר חוקי' נזר
משאר נכסיו רשבי"א אומר
בצל חזר חזר גובה משאר
נכסיו כותב איתמו איתמו
גובה משאר נכסיו שאין
רבה על אשה לחזר על
נזר יצין. פי' אשה
לחזר מוכר את האמוקיי'
נזר חזר משאר נכסיו
ורא קיש קיש אמר

דאזלען לידדיה שרי כיוון דאזין מחביון אלס להפקיש שיעבודא זאל
היבא דמיטער אכילע עמלא כגון מיטא יקדש דקדושת הגוף לא
אלמוה לשיעבודיה ו"א" ולאזיי דלמער צפ' כל שעה (פסחים דף נא.)
דלמפרע הוא גובה היכי משני לממנו' דהבא דכדרכא לא מזי

לשנוי דלדזי לית ליה דמפקיע מיד
שעבוד כיון דסכר דלמפרע הוא
גובה וכעולא נמי לא מזי לשנוי
דקאמר שורת דיון אין העבד חייב
כלום במצות ואלאזי דלמר למפרע
הוא גובה אמרינן דשפיר אקדיש
ושפיר וזין ואפי' העבד שזי יומר מן
הסוב לכל הפחות חלקו משומר
ו"ל דלדזי מפרש כעולא ובגון דררואה
הלוה לסלקו בזוי ואפי' ואכטלא
דפרסות אשתמא אמתאי קנייה מיתמא
הא אין יכולין לסלקו בזוי דהדין
עמה א"כ מודה רבא דהס דלמפרע
הוא גובה דנפ' כל שעה (שס
דף ג.א.) מפרש טעמא דררא כיון
דלזיו הוה ליה זוי הוה מסלקי ליה
בזוי אשתמא דלשחא הוא דקא קני
ו"ל דמכל מקום כיון דלמפרע
באכטלא לעשות בו כל חפס ואס
מכרוה לא טרפה מלקוחות ומסלקו
לה בזוי אמרינן מכאן ולבבא הוא
גובה: **בבזוי** שעבדו של חבירו
קמיפצני. וכגון דלזי אין לך פרעון
אלא מזה דלא גבי משאל נכסים
דאי לאו הכי אמאי פטור הרי עדיין
חייב לו חובו והא דלא מוקי פלוגמיה
דינא דגרמי משום דלפי' מאן דפטור
דינא דגרמי אפשר דמחייב במזיק
שעבוד חזרו דמכוח דנפ' המניח
(ב"ק דף ק.א.) **בבזוי** שאינו
ניכר קמיפצני. לרז דמוקי לה בשחררו
רצו ראשון חשיב שפיר היקו ניכר
אלא שחרור דרצו שזי דלא הוי אלס
מדרכנ חשיב היקו שאינו ניכר ו"ל
דהאי היקו שאינו ניכר חשיב ניכר
טפי מהסאול דפ' היקו (לקמן דף
ג.א.) דהס קיי"ל דלא שמי היקו והכא
קיי"ל כרשב"ג דמשנתנו דשמי היקו:
גובין משאר נכסים. כלומר אס
רצה מוכר את אלו וזה
נמנו חזי דלמפרע אשתמא

[illegible]

טורה

עין משפט
נר מצוה

צב א ב ג מ"ז פ"ו מהל'
עבדים הלכה ד סמג
ענין פו טו"ע י"ד סימן
קסו סעיף ס'
צג ד מ"ז פ"ג מהלכ'
אסורי ביאה הלכה יג
סמג לאזין קכח:

[illegible]

בבת חורין אתו יכול יהולל אל נבדד העולם
להלא אל לפריד ולרביה
שנאמר אל תהו ברא
לשבת צירה אלא מפני
העולם הולך כנסך אל
רבו ועושהו י"ח דוכת
לו שטר על חצי מדי חור
כל הלוות כרבו י"ח
מי כגז עבד של שני
שחפסי ושחרר אחד אל
חולקין ולמה אל חולקין
למלאכי דיו ביניהם בכל
יו ושני וקני שום אחד
יעבד רבו ויום אחד עצמו
מפני שאמר רבו הוא
אז ואם עושים שום
שחק י"ח הכני שיהא
ועבדו יום אחד לרבו ויום
אז ואם תלצמו ויום אחד
מצא מציא רבו של
רבו הכל של רבו ואם
מצא מציא רבו של
עצמו כל לעצמו אל
שחקלן המציא כירום
חדו שאומ' תקנתם את
העולם ואת המלכת
ידיו בשפתות שאין רבו
חוצא ככ להיות שחפס
אלא עבד את רבו ויום
אז כמי עבד שפרורו
בעל כירו למלאכה וכל
המציא של אותו רבו
שלו כן פחת הגניזה
במי של רבו י"ח דאמר'
גמל גמלו שכו דאמר'
רבו גמלו שכו דאמר'
רבו לרבו יום של עצמו
שחפס ולא אמר שחפס
כירום י"ח פחת הגניזה:
למשפ' שפחה אתו יכול
לשפ' שחפס כן חרין
בבת חורין אתו יכול
שחפס רבו ואפי' ועבד
רבו בממדות דאמרין
רובי טרפון אמר רב
דאמר' ממות וממור
ונאש שפחה י"ח פסקין
האם שפחה כ" טרפון
האמר' גירות ומשפחות
אתו יכול לישא דדוקא
ממות האטריה לישראל
אז לישא אבל רבו
כא משפחות דמותר
לישאא אתו יכול לישא

וְהִרְבֵּה לְדַבְרָהּ שֶׁלֹא יִחַשַׁב חֲסִידָהּ כִּמוֹ שֶׁהָיָה אֵינֶה חוֹשֶׁשֶׁת דֶּהֱ
 מִיִּמִּינֶיהָ לִישְׂרָאֵל וְהָאֵלֶּסְקוֹר נִתֵּן בְּשִׁפְחָה טַיִם מִמִּמּוֹר אַע"ג דְּשִׁינָה
 פְּסוּלֵי קֶהֳל דְּנִתְּנִין אֵת צִיָּה לֹא לֵאלֹהִים תִּתְחַנֵּן אֲזוּר"ט מִשּׁוּם דְּנִמְמוֹר
 אֵלֶּל לֹא שִׁיךְ לֹא יִהְיֶה קֶדֶשׁ דְּכוּלֵי מִקְדָּשׁוֹת קֹאמֵי מֵאִסּוֹר לֵאלֹהִים תִּפְסִי
 וְצִנְתָּמָה דְּנִתְּנִין וְאִף עַל גַּב לְאֵסוֹר צוֹכֵר
 וְצִנְתָּמָה דְּנִתְּנִין נִמִי מֵלֵל יִהְיֶה קֶדֶשׁ
 וְנִפְקֵר ד' מִיתוֹת (פְּסִקְדֵּי דִּק דִּמ) (ד)
 אֵלֶּל שְׁרִינ' אֵלֶּל קֶדֶשׁוֹת דְּאִתִּי מִינֵיהּ
 וְהָאֵל דְּשִׁרֵי חֲרוּרֵי צִנְתָּיִי וְאִסְרֵי
 בְּשִׁפְחָה אַע"ג דְּמִסְרֵיִיכּוֹ אֵיכָל לֹא
 דְּנִתְּנִין וְאִסְרֵי יִלְפִינ' מִשְׁאֵר פְּסוּלֵי
 קֶהֳל כְּגוֹן עֲוֹנוֹת וְמוֹאֲצֵי וְמוֹצֵי וְאִדּוּמֵי
 שְׁקוֹר צִבּוֹר גִּרְסֵי דְּלֵךְ אִקְרִי קֶהֳל
 אֵלֶּל עֲבָדוֹת דְּלֹא לֵבִי קֶדֶשׁוֹת וְיִיבֹה
 אֵלֶּל יִלְפִינ' מִיִּמִּינֵיהּ: **לֹא** תוֹהוּ בְּרָאָה
 אֲשֶׁר־שָׁבַת יִצְרָה. הֵאֱלֵל לֵאלֹהִים נִקֵּט קֶהֳל
 דְּפִרְוֵי וְרִבּוֹ מִשּׁוּם דְּאִי הוּא יִכּוֹל לִקְסִי
 שִׁנְתָּה כֹּל דִּהּוּ מִשּׁוּם מִצְוֹת פִּרְוֵי וְרִבּוֹ
 אֵלֶּל הוּא כִּפְתִּין לִיהּ וְהִכָּה כִּפְתִּין לִיהּ
 כְּדִפְרִישׁוֹ אִי נִמִי נִקֵּט הֵאֱלֵל קֶהֳל
 מִשּׁוּם דְּמוֹכָא דְּמִלּוֹה רִבָּה הֵאֱלֵל וְכֵן
 צִפ' בְּתֵרָה דְּמִגִּילָה (דִּק מ.) מִיִּמִּי
 אֵלֶּל גִּבִּי מוֹכֵר סֶפֶר תּוֹרָה לְלַמּוֹד
 תּוֹרָה וְיִלְעֵא אֲשֶׁר דְּקֹאמֵר אֲשֵׁר
 לְתַלְמוּד תּוֹרָה דְּלֹאמֵר מִר גִּדּוֹל תַּלְמוּד
 תּוֹרָה כ' אֲשֶׁר נִמִי לֵךְ תּוֹרָה בְּרָאָה
 וְהֵר' יִתֵּן צִבְרֵי מִרְדְּלֵי מִפְּנֵי דְּנִתְּנִין

לשבת יצא משום דשייך אף גדל
ועצודות אבל פרו ורבו לא שייך אלא
גדל חירות וכן משמע קצת בירושל'
דפרקין ודפ"ק דמ"ק דלמר תמן מנן
אין נושאין נשים בצועד שמעון צר
בצב פרה ר' יוחנן אומר ממי
יטול פרה ורביה פירוש שלא יפתי
מלישא עד המועד שהוא זמן שמחה
ופנוי מכלום צעון קומי רבי אסי
העבד מהו שישא בצועד אמר להון
נמשמענה מן הדא יטול והלא לא נברא
ההעולם אלא לפריה ורביה ואמר
שמעון צר לא צבא צדי גדי ויחנן כל
שהוא מנזיה על פרה ורביה אסור לו
לישא בצועד פירוש כל שהוא מנזיה
על פרה ורביה משום לשבת יצא
בזמן עבד אבל אפרו ורבו ודאי לא
מחיביבין ולפי זה נשפחה נמי שייך
לא שבת והא דלא כפיני בחז"ה
נשפחה ונאניה בת חורין אלא היכא
דינהוג בה מנהג הפקר' היינו משום
כיון דלא מיפקדא אפרו ורבו שמה
גם לאחר ששמחחר לא תקיים:
בופין את רבו ועושה אותו
חורין. וז"ל וכן אומרים
לנאס חטא דעל שתיק דהכי
אמר צפ"ק נכדי (דף טז.) גבי הדניק
פת בנתור וי"ל דדוקא התם אמריין
הכי משום דפסע שהדניק סמוך
לחשיכה אבל הכא דלא פסע לא וכן
צפ"ק בחרא דערוצין (דף קא:) אמר
כסן שעלתה לו יצלת חזרו חומתה לו
נשנינו דקעציד שבות דהי ששכה
חזרו צעידה וכן גריש תמיד נשחט

(פסחים דף נט.) אמר מחוסר כפרה בערבי פסחים שביא כפרתו
אחר תמיד של צון הערבים לעשה דפסח שיש בו כרת דחי עשה
ההשלמה אלמא קא בערי כהני נעשה ההשלמה כדי שזכה זה
בנפסח וחזיה שפחה וחזיה בת חורין דכפו את רצה (ועיל לה).
מזהם דנהגו זה מנהג הפקר אע"ג דהם פושעים כיון שהיתה מחזרת
לאחריהם ומשלדלן לזנות חזיני כלאונסין ועוד דרמנן דרביס שאני
זכפי' דם שחיתו (כריתות דף כג.) פליגי ר"ע ורבה בספק מעילות מיה
(לג): מה ראשון דג"ש מופנה הוא דליפניו מיה

שאלה: האם יש צורך להקים מועצה לביטחון לאומי? והאם יש צורך להקים מועצה לביטחון לאומי?

מסורת הש"ס

(א) לעיל בג: [מחזרה כה:]
(ב) [לעיל לט: וש"נ]
(ג) ונחמיה מה: (ד) וקדושין
יח: וש"נ, (ה) רש"ל מה:
(ו) וברכות מה: וש"נ,
(ז) ברכות מה: (ח) [לעיל
ברכה: (ט) ווע"י היע"ב
חוס' חגיגה ב: ד"ה לא
מחיל:] י' ולעיל לה: לקמן
מה: (כ) וברכות מה:
(ל) ווע"ע חוס' ונחמיה מה:
ד"ה ד"ע וחוס' יעומת נט:
ד"ע וויזלין]

1. כי בה אמר יי בורא
השמים והארץ
יצר הארץ וגשמה
ונתנה לא תהו בראה
לשבת יצרה אני יי
עזר: יצירה ויצר
2. ואיש כי ישכב את
אשה שכבת דבר
שפחה ונרע הוא
והפירה לא נפתרה אי
חפשה לא נתן לה בקרר
תהיה לא יומרו כי
חפשה: יקראו כי
3. כי יקח אשה
ובעלה יהיה אם לא
תמצא קרן בעיניו כי מצא
הה ערוה ברא ובעלה
ספר כריתת ונתן בידה
ושלחה מביתו:
דברים כ א

גמ' לימא יהוי תיובתא.
כעין זה סוכה דף ד ע"ב
וה"ל:

(א) במשנה כופין את רבו.
נ"ב ז"ע מגמ' דברכות דף
מו ע"ב:

אפשי ליקח ממזרת שיהו
בניי ממזרים ולא יהיה
לדמ חבני עולמות ונאמ

[illegible]

בה חורין אינו יכול. לישא מפני דא עבדות שבו: לא תוסי בראש.
ויורא הארץ לא על חובו להיות ריקנית ברא אותה כי אם לשבח להיות
בה יישוב יצירה: גמ' קנה. והיו חמיו בין חורין: **ואפדה לא**
נפדסה. דגבי שפחה חרופה איבא דררסי כהן צפדיה ואפנה שפיה
 להמו. ונמשכס חרות' (א"ר 97)

כבר חציו עבר ובטל
אלא לפריה ורביה
לה לשבת יצרה אלא
בזמנא את רבו ועושה
שר על חצי דמיו וחזרו
גמ' ^את"ה המשחרר
קנה וחכ"א *לא קנה
בשטר דרבי סבר
חופשה לא נתן לה
בכסף בין כולו בין חציו
בין חציו ורבנן ^בגמרי
ה חציה לא אף עבר
בכסף דרבי הכל קנה
לימא בהא קמיפלגי
ידיפא ומר סבר גז"ש
א גזירה שוה עדיפא
יפרך מה לאשה שכן
תאמר בעבר שיוצא
מחלוקת בכסף דרבי
ה פדויה ואינה פדויה
גזירה כלשון בני אדם
כל לא קנה מיתבי
ששטר רבי אומר קנה
א דרב יוסף תיובתא
פליגי אבל בכסף לא
תיובתא דרב יוסף
כסף פליגי בשטר וה"ה
לגי בשטר להודיעך
בכסף ולהודיעך כחן
דיף ליה ת"ש ^דוהפדה
פדתה אי לא נפדתה
הא כיצד פדויה ואינה
אין ואין לי אלא בכסף
גדה לא נפדתה או
הלן הוא אומר ^הוכתב
להלן בשטר אף כאן
חציו בכסף או כולו
גזין ת"ל והפדה לא
נתן לה מקיש שטר
לו בין חציו אף שטר
שלמא לרב יוסף בתר
היא אלא לרבה רישא
אמר לך רבה אין
א רבי רב אשי אמר
בין דקתני מי שחציו
בין בשלמא לרבה
כרי הכל אלא לרב
לא רבנן אמר רבינא
בעבר

רַבֵּן: רַב אֵשִׁי אָמַר רַבִּי הָיָה.
בְּתַרְוֵיהֶו קָנָה וּרְבִן אִיפְלוֹג עָלֶיהָ
מִתְנַחֵם מֵיחָא אִיחָו אִמְרָה. וְלִגְבִּי
לֵה. דְּמַשְׁכַּח חֲלָיו עֲבַד וְחֲלָיו כֵּן
חֹרִין בְּכַסְף וְדַבְרֵי הַכֵּל:

ר"ב"ע גידה שזה עדיפא. גריס איהו מקומן (ובחס דף מה).
ענן דל"ע הקישא עדיפא הכא שאני משום דעיקר שטר מנ"ש נפקא
יולי טובא מ"מ כיון דאיכא למיפדך שנקיין לה משום הקישא:
בבב

העבר כנסה ארזו הלך אין תנקה אלא שכוונן הרב לשחרר וליקח דמיו שלא יחסר לו ע
המשחרר חצי עברו ר' אומר קנה וחכאי לא קנה ואמר רבה מחלוקת בשטר דר' רבה ר' רב
מקיש לשטר לטפס מה טפס בין כולו בין חציו אין שטר בין כולו בין חציו. ורבנן גמרי לה לח
אף שני נמי לחציו לא אבל בטפס דברי חל' קנה פדיונה פדיונה פדיונה. פי' משמעתיה ע
והנה דריו והו' בטפס ויבשה קנה והלכתא כדמרי לה חציו להנה כ' מחבירו וכל מחביר

דברי הכל אף בשטר
קנה שכל אחד משחור
כל חלקו ולא שייר בו
כלום ולא דמי למשחור
חצי עבדו. ואין שני
עבדים משתחררים בשטר
א' כמו שאין שתי
נשים מתגרשות כגט א'.

עין משפט
נר מצוה

ק ב מ״י פ״ה מ״ל נוק
ממון הלכה א סמג
עשן ספ
קא ד ה מ״י פ״ה מ״ל
עבדים הלכה ד יו״ד
מ״ל חובל ומוקד הלכה א
טו״ע י״ד רסו ספ״י
לט וע״י כמ״י
קב ר מ״י פ״ה מ״ל
עבדים הל׳ ד טור
ש״ע שס ספ״י כ״
קג ד מ״י פ״ה מ״ל
מיתובות הלכה א
קד ר מ״י פ״ג מ״ל
מסדה הל׳ א טור
י״ד ס״י רסו

[illegible]

מי

השולח פרק רביעי גימין

וחציו כופר ליורשיו אמאי הכי נמי לימא יום
של רבו לרבו יום של עצמו לעצמו שאני
הכא דקא כליא קרינא ואלא ה"ד דלא קא
כליאי קרינא כגון ⁶שהכחו על ידו וצמתה ידו
וסופה לחזור הניחא לאב"י דאמר נותן לו
שבת גדולה ושבת קטנה שפיר אלא לרבא
ידאמר אינו נותן לו אלא שבתו שבכל יום
יוזם האי שור הוא ושור אינו משלם אלא
נזק אב"א יכשהכחו אדם ואי בעית אימא
⁷ומימרא היא ומימרא לרבא לא סבירא ליה
איבעיא להו מעוכב גט שחרור יש לו קנס
או אין לו קנס יכסף שלשים שקלים יתן
ללמדניו אמר רחמנא והאי לאו אדון הוא או
דלמא כיון דמחוסר גט שחרור * אדון קרינא
ביה ת"ש המית מי שחציו עבד וחציו בן
חורין נותן חצי קנס לרבו וחצי כופר ליורשיו
ממאי לאו כמשנה אחרונה לא כמשנה ראשונה
ת"ש יהפיל את שינו וסימא את עינו יוצא
בשינו ונותן דמי עינו ואי אמרת יש לו קנס
וקנס לרבו השתא חבלי ביה אחריני יהבי
לליה לרביה חבל ביה רביה גופיה יהבי ליה
לליה ⁸דלמא כמ"ד אינו צריך דתנאי *
בכבולן עבד יוצא בהן לחירות ויצרך גט
שחרור מרבו דברי ר' ⁹ישמעאל ר"מ אומר
אינו צריך ר"א אומר צריך רבי טרפון
אומר אינו צריך ר"ע אומר צריך המכריעין
לפני חכמים אומרים נראים דברי ר' טרפון
בשן ועין הואיל ותורה זכתה לו ודברי ר"ע
בבשאר אברים הואיל וקנס חכמים הוא קנס
הא קראי קא דרשינן אלא אימא הואיל
ומדרש חכמים הוא איבעיא להו מעוכב
גט שחרור אוכל בתרומה או אינו אוכל
קנין כספו אמר רחמנא והאי לאו קנין כספו
הוא או דלמא כיון דמחוסר גט שחרור
קנין כספו קרינא ביה ת"ש ¹⁰דאמר רב
משרשיא ¹¹כהנת שנתערב ולדה בולד
שפחתה הרי אלו אוכלין בתרומה וחולקין
חלק אחד על הגורן הגדילו התערובות
משחררין זה את זה הכי השתא התם אם
יבא אליהו ויאמר בחד מינייהו דעבד הוא
קנין כספו קרינא ביה הכא לאו קנין כספו
הוא כלל האיבעיא להו עבד שמכרו רבו לקנס
מכור או אינו מכור תיבעי לר"מ תיבעי לרבנן
תיבעי לר"מ עד כאן לא קאמר ר"מ אדם
מקנה דבר שלא בא לעולם אלא כגון פירות
דקל דעבידי דאתו אבל הכא מי ימר דמיננה
ואם תמצא לומר דמיננה ממאי דמשלם
דלמא

קישואין שנותן לו כל ימי חלויו שיצב
במטה ממחנה חוץ זה שאינו יכול
לשמור קישואים: **שפיר**. דכיון דשפיר
דין נזק בצרכה וזו מייחבב שור עלה
וכיון דלא כלה קרנה לגמרי יום של
רבו לרבו יום של ענמו לענמו:
שצפו של כל יום ויום. ואין כאן
פחת דמים הואיל וסופו לחזור אלל
לפי שבת של כל יום יתן לו כל
ימי נפילתו למטה יתן שכר אדם
שלם לפי מלאכה שהיה רגיל אדם
ובשעמדות ויהא רחא לשמור קישואין
ישמור קישואין וזה יתן לו פחת השכר:
האי שור הוא. כלומר הואיל ואדם
החובל כך אינו משלם נזק אלא שבת
שור פטור לגמרי דה' דברים גבי
אדם כתיב ולא גבי שור דכתיב
(ויקרא כז) איש כי יתן מוס בעמיתו
ולא שור בעמיתו: **איבבית אימא**.

[illegible]

1. אם עבד יגח השור או
אמה כסף שלשים
שקלים יתן לאדניו
והשור יסקל:

גמ' אדון קרינא ביה. עי'
תנינא ד' ד' ע"א תד"ה לא
לכרנא: תד"ה מקובב
ובו' עי' תמנ"ן בתלמוד
פ"ג דברכות נאצינא
לנשים נבנה"ו לאורייתא:
ד"ה עבר ובו' ועבדי
דאחא. עי' נ"מ ד' לג ע"ג
תד"ה כנון:

(א) תוס' ד"ה מעוכב וכו'
דמסיק אלינא דרשב"ג
וכו': (ב) בא"ד כדפרישי'
לעיל נ"ב בדף מ ע"א
בד"ה אותו העבד:

תניא כל כ"ד ראשי אברים
 וצד יצא בהן הליכות
 ועבר גט שחורב אבר
 ו"ש ר"מ אומר אבר
 יצא - אלעזר אומר
 צריך ר' טרפון פליגי
 צריך עקיבא אומר
 צריך המכריזים לפני
 חכמים אומרים נזאים
 דברי ר' טרפון פליגי
 וכן הואיל והתורה זכתה
 עקיבא ו' דבריו ר' עקיבא
 בשאר אברים הואיל וקנס
 חכמים הוא קנס אה
 קראי קדושי' אלא הואיל
 הוא מדרש חכמים - ר'

בפי קדושים וליפני
 כלל ופרט וכלל כי יפה
 כלל וכן וקנין שכלל
 ששחור חור וכלל כלל
 ופרט וכלל אי אתה דן
 אלא ענין הפרט מה הפרט
 מפרט שומן שכלול
 אמן חורין אמן כלל
 שכלול ואין חורין ובה
 כל כ"ד ראשי אברים
 והם כ' אצבעות ארבע
 ורגליו שתי אונות וראש
 החוטם ורשם הגויה
 ראשי ודם באשה:

האזנים וראש הגוייה שהן משופעין לכאן ולכאן ואין נגען נראה לכהן צבת אחת ולא קרינא ביה לכל מראה עיני הכהן (ויקרא ט:)
עבד יולא כהן לחירות. דמומין שבגליי הן ואינן חוזרין כשן ועין ואחרבו בכלל ופרט וכלל כפ"ק דקדושין (דף כד:): **המכריעין.** דעת
 חכמים אחר נראה. ולא אחפרש מאן נינהו: **והא קראי דרשינן.** בקידושין (סג:): **אולל בתרומה.** אס עבד כהן הוא: **קני כספו אמר**
ריתמנא. לענין תרומה: **אוללין בתרומה.** שניהם ממה נפשך דחד כהן וחד עבד כהן: **וחולקין חלק א.** ביבמות (דף טז:): מפרשים חלק
 כלאחד שאין נותנין להם תרומה בגורן לזה בלא זה דקסבר אין חולקין תרומה לעבד כעניי בגורן אלא א"כ רבו עמו דלגנא אחי
 הוה ומספו ליה ליוחסין והשמא לא אחי לאסוקיניה והאי מעובד גע שחרור הוא ואין לרבו רשות עליו דלא ידע הי
 מינייהו עבד ואריכין שיסחררו זה את זה וקמתי סיפא הגדילו התערובות משחררין זה את זה וקמתי אוללין בתרומה: **שמכרו רבו.**
 לגלחא: **לקנס.** שאם יגמנו שור יהא קנסו שלו אבל לשאר דברים לא מכרו: **מכור.** לקנס מיהא: **או לא מכור.** ואם נגמו קנסו לרבו
 ראשון ואין אדם מקנה דבר שלא בזה לעולם: **סיבני לר"מ.** דאמר אדם מקנה דבר שלא בזה לעולם האומר לאשה הרי את מקודשת לי
 לבשאתגביר כו' (קדושין דף קג:): **פירות דקל.** המוכר פירות דקל עד שלא חטפו דפליגי בהי"ט רב הונא ורב נחמן אליבא דר' מאיר:
 דלמא

(א) קדושין ו. (ב) ג' כ"ז שס.
(ג) [שנת קע"ט. מניח יד.]
(ד) [כריתות ו.א.] (ה) [ג' כ"ז]
והאורסה כך אמר
בכריתות. (ו) [כריתות ו.א.]
(ז) [קדושין ו.א.] (ח) [קדושין
סמא].

תורה אור השלם

1. ובהו ב' יקנה נפש
קנן כספו הוא יאכל בו
יליד ביתו דם יאכלו
כלחמה: ויקרא כב יא
2. בי יתפש איש באחיו
בית אביו שמלה לכה
קצין תורה לו
והפסוקה הזאת תחת
יד: ישעיהו ג ו

גילוי הש"ס

גמ' מי איכא עבדא כ"ז
ע"י ערכין ד' כ' ע"א
מדיה לאתוי מנוול: שם
מי שחציו עבד וחציו בן
חורין: ע"י ירושלמי פ"ח
לפסחים הלכה א: שם
ומאי יורשיו נפשיה: ע"י
פ"ח בפסחים מ"ס ח"ס
מסותמין קמין כ: שם
אמר רבא שתי תשובות.
ע"י פסחים ד' ע"א ע"א
וה"ל: שם ואמר ר"ל
כופר: ע"י כ"ק ד' מנ
ע"י:

דלמא מודה. כ"ז קודם העדלת עדים ומודה בקנס פטור: ויליד
כ"ז מה ש"ל. לענין אכילת תרומה ויליד ביתו הם יאכלו כלחמו. ילד
בית בן שפחה: אילו כן. דלא כתיב אלא קנין כספו הוא יאכל בו:
אף קנין כסף אע"פ שאינו שוה כלום. כגון שנעשה מוכה שמין:

דלמא מודה ומיפטר ותבעי לרבנן עד כאן
לא קאמרי רבנן "אין אדם מקנה דבר שלא
בא לעולם אלא כגון פירות דקל דהשתא
מיהא ליתנהו אבל הכא הא קאי שור והא
קאי עבד מאי אמר ר' אבא ת"ש ויליד
בית מה תלמוד לומר אם קנין כסף אוכל
יליד בית לא כ"ש אילו בן הייתי אומר מה
קנין כסף שיש בו שוה כסף אוכל אף ילד
בית שיש בו שוה כסף אוכל ומנין שאע"פ
שאינו שוה כלום ת"ל ילד בית מכל מקום
ועדיין אני אומר ילד בית בין שיש בו
שוה כסף בין שאין בו שוה כסף אוכל קנין
כסף יש בו שוה כסף אוכל אין בו שוה
כסף אינו אוכל ת"ל יקנין כספו ויליד ביתו
ימה ילד בית אע"פ שאינו שוה כלום אוכל
אף קנין כספו אע"פ שאינו שוה כלום אוכל
ואי סלקא דעתך עבד שמכרו רבו לקנס
מכור. מי איכא עבדא דלא מודבין לקנסא
אין איכא עבד טרפה והא חזי למיקם קמיה
במנוול ומוכה שחין יאיבעיא להו. מי שחציו
עבד וחציו בן חורין שקדש בת חורין מהו
אם תמצא לומר יבן ישראל שאמר לבת
ישראל להתקדש לחציו מקודשת רחויא
לכוליה הא לא חזיא לכוליה ואם תמצא
לומר יבן ישראל המקדש חצי אשה אינה
מקודשת דשייר בקנינו והא עבד לא שייר

מי איכא עבדא דלא מודבין לקנסא. וא"ת כי אמר נמי דלית מכור
תקשי ליה מי איכא עבדא דלא מודבין לקנסא שיוכל למכרו
כולו לגמרי וי"ל דלא ימצא קונים שיקנוהו לגמרי אפי' לא ימכרו
לפרנסו שיוכל לומר עמי ואינו זק"מ מימנעי אינשי לקנותו
שלא יהא רגיל אכלס אכלס אכלס אס מכרו
לקנס מכור ומנין דזוני ליה ועי"ל
דאפי' מוכרו כולו לגמרי אינו מכור
דהא אינו שוה כלום ואינו מוכרו
אלא לקנס ולקנס אינו מכור:

אם תמצא דאמר התקדשי להציי
מקודשת. וגבי אשה קאמר
אס תמצא לומר חציך מקודשת לי
אינה מקודשת והוי מצי למימר אפסכא
אלא האמת נקט דהכי מסיק דפ"ק
דקדושין (דף ו.א.) וא"י אמרת
קדושי לא קדושי יורשין מנא ליה.
תימה דמה תולה יורשין בקדושין
והלא בנו מן הפניה יורשו כדאמר
(יבמות דף ק:) גבי עשרה כהנים
שפירש אחד מהן ובעל דהולד שמוקי
שמסקין אותו מנכסי אביו משום
דלא ידעי אביו מנו ואפי' בנו ממזר
מעריש דלא תפסי דה קדושין בנו
בפרק שני דיבמות (דף כג.) דהוי בנו
לכל דבר והיינו לירשו והכא אי
תפסי דה קדושין גרע טפי דלמי לז
עבדות ומשמעם כאל"ל כדאמרין
[בשולחן] (שם דף מה.) וי"ל דסבר
הש"ס דאס איתא דלאו כר קדושין הוא
אין בנו ממיתם אחיו ולא דמי
לעריית דתפסי דה קדושין לעלמא
אכל האי דלאו כר קדושין הוא כשום
מקום אין הבן ממיתם אחיו:
ואין

בקנינו מאי ת"ש והמית מי שחציו עבד וחציו בן חורין נותן חצי קנס
לרבו וחצי כופר ליורשיו ואי אמרת קדושי לאו קדושין יורשין מנא ליה
אמר רב אדא בר אבהו כשעשאו טרפה. ומאי יורשיו נפשיה. אמר רבא
שתי תשובות בדבר חדא דיוורשיו קתני ועוד כופר הוא. ואמר ריש לקיש
כופר אין משתלם אלא לאחר מיתה אלא אמר רבא יראוי ליטול ואין
לו אמר רבא כשם שהמקדש חצי אשה אינה מקודשת כך חציה
שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה אין קדושה קדושין דרש רבה בר רב
הונא כשם שהמקדש חצי אשה אינה מקודשת כך חציה שפחה וחציה בת
חורין שנתקדשה אינה מקודשת א"ל רב חסדא מי דמי התם שייר בקנינו
הכא לא שייר בקנינו הדר אוקים רבה בר רב הונא אמורא עליה ודרש
והמבשלה הזאת תחת ידיך אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל
בהן אע"פ שאמרו המקדש חצי אשה אינה מקודשת אבל חציה שפחה וחציה
בת חורין שנתקדשה קדושה קדושין מ"מ התם שייר בקנינו הכא לא שייר
בקנינו אמר רב ששת כשם שהמקדש חצי אשה אינה מקודשת כך חציה
שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה אין קדושה קדושין ואם לחשך אדם
לומר "איזו היא שפחה חרופה זו שחציה שפחה וחציה בת חורין" המאורסה
לעבד עברי אלמא בת איתרוסי היא אמור לו כלך אצל ר' ישמעאל "שהוא
אומר בשפחה כנענית המאורסה לעבד עברי ושפחה כנענית בת איתרוסי
היא אלא מאי אית לך למימר מאי מאורסת מיוחדת הכא נמי מאי
מאורסת מיוחדת אמר רב חסדא חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה
לראובן ונשתחררה וחזרה ונתקדשה לשמעון ומתו שניהם מתיבבמת ללוי
ואין

תשובה לדבר זה מאותה שנינו בנכ" כריתות (ו.א.) והפדה לא נפדתה לשפחה חרופה א"ו וזו פדויה ואינה פדויה חציה שפחה וחציה בת חורין
המאורסה לעבד עברי. והוא הדין לכל ישראל אלא אורחא דמלתא נקט משום דעבד עברי מותר בשפחה: אלמא כה אפרוסי פ"א. מדקמיה מאורסת:
אמור לו. וכי סבור אתה שהן אירוסין ממנו: כלך אל רבי ישמעאל. דאמר התם דברה תורה כלשון בני אדם ובשפחה כנענית שלא נפדית כלל
קנשתה קנא: המאורסה לעבד עברי. וכי שפחה כנענית גמורה בת קדושין היא הא תמורה בעלמא היא עם הדומה לתמורה: מיוחדת. וגזירת
התנאי היא דמחייב עליה אשם הואיל ויחדוה לעבד עברי המותר בה: ומורה ונאקדשם לשמעון. אחיו וצמחי ראובן וראובן לא גירשה:
ואין

קח א מ"י פ"ח מהל'
מכירה הלכה א סמג
עשין פכ טו"ש"ע ח"מ ס'י
רע פט"ר ד:
ק' ב מ"י פ"ח מהל'
תומות הלכה א
סמג ללון רכב רכב טור
י"ד ס'י פ"ח:
ק' ג מ"י פ"ח מהל'
אשות הלכה ח סמג
עשין מה טו"ש"ע א"ה"ע
סמג מד פט"ר יא:
ק' ד ה מ"י פ"ח פ"ג
הלכה ט סמג שס
טו"ש"ע א"ה"ע ס'י לא פט"ר
ס:
ק' ו ה מ"י פ"ח מהל'
מקין מנוול הלכה ב
סמג עשין ס' טו"ש"ע י"ד
ס'י רע פט"ר ס:
ק' ח מ"י פ"ח מהל'
אשות הלכה ט סמג
עשין מה טו"ש"ע א"ה"ע ס'י
מד פט"ר יב:
ק' ט מ"י פ"ח מהלכה
מקין מנוול הלכה ב
אשוריה הלכה ט סמג
ללון קס"ה:
ק' י מ"י פ"ח מהל'
יבוס הלכה לא סמג
עשין לא נד טו"ש"ע א"ה"ע
ס'י נד פט"ר ו:

חוספות ר"ד

מי שחציו עבד וחציו
בן חורין שקדש בת
חורין מקודשת היא משום
צד חירות שבו ואפילו
אם תמצא לומר המקדש
אשה לחציו אינה מקודשת
התם משום דשייר
בקנינו הכא לא שייר
בקנינו וכן נמי שפחה
שחציה שפחה וחציה בת
חורין שנתקדשה מישראל
קדושה קדושין משום
צד חירות שבה. ואפילו
אם תמצא לומר המקדש
חצי אשה אינה מקודשת
התם שייר בקנינה
הכא לא שייר בקנינה

קִיג א מ"י פ"ד מהל'
חֲשׂוֹת הַלֵּכָה עוֹ
סָמַג עֶשְׂרִי מֵח טוֹר ש"ע
חֲה"ע ס' מֵד סְע' יב
וע"ש:

קִיד ב' מ"י פ"ג מהל' אסורי ביאה הל' יג סמג לאוין קסד: קטבו ב' מ"י פ"ג מהל' עבדים הלכה א' סמג עשן פו טושי"ע י"ד ס' רסו טעף פ': קבסו ד' מ"ד פ"ג הלכה ב' טושי"ע שס נהג"ה: קלו ה' מ"י פ"א מהל' מרומים הלכה ח: קיח ו' מ"י פ"ח מהל' עבדים הלכה ב' סמג עשן פו טושי"ע י"ד ס' רסו טעף פ' בהג"ה:

מוסף דע"י

אין אדם עומד על דברי תורה. על גורין לאומרין הלכתן (שבת קכא). אלא אם כן נכשל בהן. עד שאומרין ב' וג' פסעמים בשינוש להיו טעמי מורה המסותרין (שם) כשהתלמיד נכשל בשמעתו פסע ראשונה ושניה הוא נוטן לב שמד על שמעתו (חגיגה יד).

תוספות רי"ד

אמור כי (תזה) (הוא)
 "קטנים אמר ר'
 יצחק משה בשפת אמת
 שהעצה שפחה חוצה כי
 תורה וכפי את הארבע עשר
 חרות בה חרות מאן כר'
 יתחנן בן ברקא דאמר על
 שירותא הוא אמר וברך
 אתם אלהים ראמר להם
 ויהי ורבו אמר ר' נתן ב'
 יצחק לא הנהגה המה הפקר
 בהנהגה בן חנני" המור
 הוא עבדו להלכנס וא'
 את השבויים ור' יעקב
 מדיהם מפני תקן העולם
 את מבריתא את השבויים
 מפני תקן העולם שהג'
 אומר מפני תקן שבירים.
 לא לקוחין פסולות ופסילין
 מזהותו מן עוברים כוכבים
 מפני דמיתין מפני תקן
 העולם. מ' שכסבורים
 לקנענים הקשקשור
 מה הצדא וא' נמי
 שהשכסבורו לחיל הפענו
 מצות הנהגות א"א
 פקדון קונסא אתה ש"א
 לחירות: ח"י המור עבדו
 לקנענו ע"א חירות צור
 שחור מרוב ראשן

דאָן איז קורא בה אשת שני מחסים. ווא"ס ויבא מלי נפקא מינה
אם היא אשת שני מחסים הא אחריו צ"ד ד' אחיו (יבמות
דף קצ"א:) דוקא שני יבמין דרבנן בורה שמה יאמרו שתי יבמות בנאבות
מביאות אחד מתיבמות והא לא שייך הכא וי"ל דהתם במאמר דרבנן

היה יוסף ב' צנין דרכו אל ענלמל
הי דלוריימל: **במלך נפשי א**
קדוש ראובן ב' פ' נקוטמס
דמשוס פלוגמל דלמורלי דלעיל
דמשוס ממספמקא ליה הי מייניהו הוו קדושין
יקשה דרב חסדל גופיה פשיטל ליה
דליוו קדושין ורעה בר רב הונא נמי
חזר צו ממל דבר בר חסדל ונראה
דמספמקא ליה אל גמרי קדוש ראשון
אל פקעי: **גמרו קדוש ראשון**
האל דלמרי צפיק דקדושין (דף ג)
דבהמה של שני שותפין הקדש חליה
ותיור ולקמה הקדש חליה כו' הא לא
הקדשה לא גמרי שאני התם דלפניה
שטרעה היכו חליה דמיה הקדש ואלה
חולין אלל הכא דלי אפשר שמהל
דשליה מקודשת דכי יקח איש אשה
במצי לא חלי אשה מסתבר למימר וו
במרי וו פקעי ואלע"ה דהתם מדמי
למקדש חלי אשה לא קשה מידי דמייתי
פסרי דכילה דליכא דמי אחרת לא
שפטי ברוכא אל נמי איכא למימר
דבהמה של שני שותפין ששיר צניינו
קלטת שהרי צמה הימה צת הקדש
לפיקין לא גמרי אלל הכא חליה
שספמקא לא הימה צכלל קדושין:
אבל אם בבת עליו אונו ווו
הוא ואלת הא דלמר אלממר
לעיל (דף ג) הפקדון עבדו חין לו
דלסתקנה דלסורל דליכא גביה לא מלי
דממקי ליה וכלן משמע דיש לו תקנה
ששטר ועל כרחק לא משהיר ליה עד
שיצרך דלי לאלתר חיל השחרור היכי
מזוני ליה ומכר ליה לעובד כוכבים
לדשמשעד ב' וי"ל דלא מלי למפקדי
דעובד כוכבים לא קני ליה אלל למעשה
דיו ואלתי פש ליה גבי ישראל ממונל
דקני ליה לקנס ולוללות ולא הפקיעו
ממנו חכמים עד אחר שיכובד לו גט
שחרור: **הא ג' פ' נקוט**
גבי עד קבע לו זמן שאם לא יפדו
האל גופו חלות לעובד כוכבים ומעכו
דרצק נקסוק אלע"ה דלא מטא זמניה
וגבי שדה איירי דקבע ליה זמן לפירי
שאלס לא יפדו עד היום יאלל
הפירות משס ואילך עד שיפרע הלכך
אלע"ה מוטל וצויה חין לו אלל הירוח

ויתמיהה כיון דעד דלא מטא זמניה אין לו פירות מה שייך לומר
המעשר ועוד דהוה ליה למימר אידי ואידי צינ מטא
זמניה צין לא מטא זמניה ומדנקט לא מטא זמניה משמע דלא
מתקומקא הדיא דמעשר אלא בלא מטא זמניה וכראה לפישא הא
לגופא הא לפירא כמה הא גופא והא פירא דגבי עבד אע"י דלא מטא
זמניה הגוף צבית העובד כוכבים ומפקיעו מן המצוות ומש"ה יולא לחירות
באבל צבדה אין לו לישראל אלא פירות והסדה ברשות העיבד כוכבים ופטור :
בבלי

עבוד חשיב לה מריה וגבי שדה לאו מריה היא: הא דמטא זיגני
 גבי ענד דקבע צו זמן לגופו שאם לא יתן לו עד אחר
 דולול צחקמא דרבנן דאסרו למכור ענד לעובד כוכבים קנסוהו ואע"פ
 הפירות ואם לא אפרע לך ליום פלוני אכול פירות עד שאפרע מעות

והוא **אני קורא** **בה אשם שני מהם**. לומר תניה היתה לזה והתניה
לזה ומזה שניהם היא צלח והממרי צדיקות (דף 66: ב') אחין נשואין
ג' נשים נכריות ומזה אחד מהם ועשה זה השני מאמר ומזה חולצת
ולא מתיבמת שנאמר ומזה אחד מהם (גו') (יבמות כה) מי שעליה

וְשֵׁשׁ שָׁנִי מֵתִים מֵהַ
 יָבֹנִן קְדוּשִׁין קְדוּשִׁי
 וְאֵי קְדוּשִׁי דְשִׁמְעוֹן
 לֹאֹ קְדוּשִׁין "אֵיתֵמֵר
 בְּתַת חוֹרִין שֶׁנִּתְקַדְּשָׁה
 הִיא וְנִתְקַדְּשָׁה לְשִׁמְעוֹן
 וְר' ר"ג פִּקְעוּ קְדוּשִׁי
 בְּנַחֲמֵן גִּמְרוּ קְדוּשִׁי
 בְּיָהִד יִדְרִי מִסֵּתֵבְרָא
 חוֹפְשָׁה יֵהָא חוֹפְשָׁה
 אֵל דְּבִי ר' יִשְׁמְעֵאל
 תְּהֵאדְמוּרֶת לְעֵבֶד
 שֶׁהָ יִימָתוּ אֵלָא מֵאֵי
 שֶׁהָ וְחֹזֶרָה וְנִתְקַדְּשָׁה
 וְרַה וְנִתְקַדְּשָׁה יֵאמֵר
 יִצְחָק מַעֲשֵׂה בִּאֲשָׁה
 חֲצִיָּה בַת חוֹרִין וְכַפּוּ

דין (ב) כמאן בר' יוחנן
שניהם הוא אומר
יאמר וגו' פרו ורבו
נחמן בר' יצחק לא
מתני' המוכר
לחוצה לארץ יצא
המוכר עבדו לעובדי
יד גט שחרור מרבו
לא שלא כתב עליו
וגו זהו שחרורו מאי
דכתב ליה הכי
עסק בר' ת"ר ילוה
כיון שעשה לו עובד
יות מאי נמוסו אמר
שקי מתיב רב ששת
ואריסי בתי אבות
שדהו לישראל אע"פ
דה מן המעשר ואי
שקי היא אלא א"ר
זמון ל"ק הא דמטא
מניה אלא גבי עבד
ימר 'אלא אידי ואידי
לגופא והא לפירא'
ואי

העובד כורכס וקסבר יש קין לעובד כורכס בלחץ להספקו מיד
העובד כורכס^א ארים. למחלה לשליש ולרביע: חכירות. שקבלו מן
העובד כורכס בנק וכך חטין לשנה: וארסי בסי אבות
ארסות קבועה ועומדת מחזות שהיו אבותיו של ישראל
בארץ ארץ ארץ קרקע זה לא אבותיו של עובד כורכס זה אפי"ה לא היו
קרקעיו לישראל אלא של עובד כורכס הוא ופסורו מן המעשר
ישראל זה בחלקו: אף על פי שעשה לו. לישראל נמוס: ומן.
אחם לא פרעתיך לזמן פלוני יהא חלוט קר: קשיא ומן אומן. דגבי
מן דגבי עבד: אלא גבי עבד דמטא וימיה. בלשון קשיא הוא:
הוא יהא גופו חלוט לעובד כורכס ונמכוו יהא משתכשו צו וריון
דלא מטא וימיה. גבי שדה דקבע לו זמן ופסור עשוי לא תאכל
הלבד אפי"ה מטא וימיה לאו מחיה היא וכ"ש בדלא מטא וימיה:
הלבד אפי"ה מטא וימיה

הכי

(א) וְלָקַח מִכָּל (ב) יְבוֹמוֹת
אֶת לֵעַל לָהֶם (ג) שָׁנָה קִיָּא.
יְבוֹמוֹת הָאֵל וְקִדְשׁוֹ לֵהֱא.
(ד) וְלֵעַל לָהֶם יְבוֹמוֹת סוּ.
(ה) וְעִרְכִּין טָל (ו) וְעִרְ
וְלָקַח מִכָּל מַד עִיר דִּי
חֲלָלִי (ז) וְלָקַח מִכָּל קִדְשׁוֹ
אֶת טָלָם (ח) וְעִרְכִּין
וְעִרְכִּין דִּי מַד עִיר לֵא.
(ט) וְהָיָה מִשְׁכֹּן דְּלִפְרָא
וְשִׁמְרָן לְגוֹפֵר הָאֵל כִּמְאֵי
זָמָן בְּשׁוּלָה. כִּמְאֵי
וְעִרְכִּין (י) (קד) מַד.
(כ) וְלָקַח מִכָּל (ל) וְלָקַח
מִכָּל.

זרה אור השלם

וַיֹּאשֶׁר בִּי יִשְׁכֹּב אִשָּׁה שְׁכַבְתָּ זָרַע וְהָיָה שִׁפְחָה תִּרְפֹּת לְאִישׁ וְהָיָה לְפָדְרָה אֹל תִּפְסֹּה לֵב נָתַן לֵב בְּקֶרֶת תִּהְיֶה לִי וּמִתּוֹ בִּי לֹא תִפְסֹּה:

וַיִּקְרָא יֵשׁ כִּי יֹאמְרוּ לָהֶם אֱלֹהִים פְּרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ אֶת הָאָרֶץ וּבִבְשָׁה וּרְדוּ בְּגֵזַת הָיִם וַיִּקְרָא הַשְּׂמִימִם וּבְכָל חַיָּה וְרִמְשַׁת עַל הָאָרֶץ:

כַּדְרָאִית כִּי כֹחַ

הגהות הב"ח

(א) גמ' כחול כר"י נ
ברוקה. ר"ב עין חו' לעיל
ד' מא ע"ב דמסחרין
אזתה משום שהיא מזה
ידיה וכן בברכות ד' מז
ע"ב ששחרר ר"א עבדו
השלים לעשרה ופרך
מזה הבא בענינה היא
משני מזה דרכי שאני
כ"כ המוס' שם ד' ד
והשאר מסר:]

קבד א מיי פ"ו מהל'
י"ט הל' ד סמג
לארץ פה טוט"ע א"ח
סימן חקלה טע"ו:
קבה ב מיי פ"א מהל'
שמטה הל' ד סמג
לארץ רס"ו:

קברו ג ד מ"י שס ה' יג:
קברו ה ו מ"י פק ו
מהל' חובל ומזיק
הלכה ג סמג עשין ע
טוש"ע ח"מ סימן שפה
סעיף א:

עבדים הלכה ו
סמג עשן פו טוש"ע י"ד
ס"י רסו סעיק פנ:
קב"ח ח מ"י שס הל' ו
סמג שס:

ט [מ"י] פכ"ב מהל' אישות
הלכו' טוש"ע אה"ע סי'
פס סע"ג ג:]

קל י ב מ' שם הל' ח
 סמג שם טו"ע שם
 סעף פג:
 קלא ל מ מ' פרק יא
 מהל' שמטה הלכה
 יא סמג לארז ערה:

גליון הש"ס

רש"י ד"ה קניית רבו שני
וכו' דהדרי. ז"ל דלא
הכריז

תוספות רי"ד

או לחזק לארץ ת"ר המוכר
עבדו תרחק לגט טעם
לחיותו וצריך אף שחורו
מכרו שני ומפסיד לוקח
אז ממוי. כ"א אע"פ שאין
הלוקח רשאי להוציא
מא"י בעל כרחו של עבד
כדנתן הכל מעלין לא"י
אחר הכל מציצין אחד
נשים וא' עבדים ואפי'
כן' שקנא ע"ד להוציאנו
קטן' ליה להוציאנו
לחיותו שמא יתפסה ויכל'
אחריו ואע"פ שחורו
הלוקח ואומנו כשרואה
שכ"ד נפקין אותו לשחרורו
אז אדרבא' אף שומעין
אז אלא אמר' כיון שקנא

[illegible]

גמליהם. פי' בקונטרס מזדבנה וקשה דהא איסורא דרבנן הוא והיכי פשיע מינה צבוכרות צפ' פסולי המוקדשין (דף לז: א) אלאם און דהוי איסורא דאורייתא וכן הבא מפקע ליה ממזנות היכי פשיע מינה ומפקע ר"ס ונוציה חבא בה חרשא ומיבא דהוי דאורייתא

וְנִדְבִירָה כְּפִירוֹס הַקּוֹטֵרִים וּאֶף עַל פִּי
שֶׁהָיָה דִרְבָּנָן חָשִׁיב טַפִּי מִנְחָקוּוֹהָ
וּמִיַּתִּי רָחִיב מִנְטִיבִיהָ וּמִיּוֹ אֲכַמִּי
קִשָּׁה הֵכָּה הִיכִי פִּשְׁטִי דִלְמָא עֵבֶד
מֵאֲחָזִי דִמְתַּקֵּעַ לִיה מַמְלֹת חֲמִיר טַפִּי
מֵאֲקוּרִיָּה דְלֹאֲרִיחָא כְּדִלְמָא בְּפִרְקִי
כָּל פְּסוּלֵי הַמוֹקֵדֶשִׁין (שם דף לז:)
וְאוֹמֵר רִ"ח דְּגִבִּי שְׂבִיעִית אֵיךְ לֵן
לְהַחֲמִיר טַפִּי מִכְּשׁוֹם מִקּוֹם לְפִי שֶׁהָיָה
מִזְלָתִי בָּה כְּדִלְמָרִינן בְּסוֹף הַיּוֹצֵקִין
(שם דף נ:). שֶׁהָיָה חֲשׁוּרִין עַל הַשְּׂבִיעִית
לִבְּקֵן מִיַּתִּי שְׂפִיר מִיָּה לֹא קָנָס בְּנוֹ
אֲחֵרָיו וּבִשְׁטַר שֵׁשׁ צוֹ רִבִּית שְׂקוּסִים
אֲחֵרָיו דְּמִשְׁמַע לְעוֹלָם אֲפִילוֹ בְּנוֹ כִּיּוֹן
דִּקְנָסוֹ וְכֵּה צוֹ הִלְיָהּ וּבִשְׁמִי שֶׁהִפְקִידוּ
אֲלֵל אֶחָד זֶה מִנָּה חוּה מֵאֲחִים דְּלֹאֵר
רִ"ח יִקֵּי אֵלֵי הָיָה מִקָּמֶה עַד שֶׁבִּירָא אֲלֵיּוֹ
(ר"ח דף נ:). הֵסֵךְ מִנְטִיבִיהָ לִי הִיכִי
לְדוּדִי וְאֵם הִיכִי מִחֲזִיר לָבֵנוֹ לֹא הִיכִי מוֹדֵה:
שְׁנֵתִקוּוֹצָה. פ"י ר"ח קוֹלִין
הַתְּלוּשִׁים בָּהּ וְכֵן
מִפְּרֵשׁ יִירוּשָׁלַיִם אֲלֵל מִחֲזִירֵיהָ הֵן
מֵאֲקוּרִיָּה דְלֹאֲרִיחָא כְּדִלְמָרִינן בְּפִרְקִי
הַבּוֹהָה (שם דף קא). הַתּוֹלֵשׁ עוֹלָשִׁין
וְהַמּוֹדֵר וּזְרִידִין אֵם לִפְתּוֹת הַקֶּרֶקֶע כָּל
שֶׁהָיָה אַע"פ דְּפִטּוֹר הָאֵם בִּזְרָעָא
דְּחִגְרִיָּה הֵכָּה לִיכָּא לְאֻקְמִי בְּחִי
דְּשְׂבִיעִית לֹא מִיפְטֹר מִשּׁוֹם מִלֵּאכָה
שְׂאִינָה נִצְרִיָּה לְגוֹפֵה:

טלחוצה לארץ יצא לחירות.
ואם תאמר היכי דמי
אי אזיל מנפשיה אינד את זכותו
דבאמר בשמעתין דנבל כחו אינו
יכול להוציא דבארמין בשלהי כתובות
(דף ק:) דהן מויליא ויש לומר
דמדי שבחרי קנסין ליה פן יסדלנו
לוקם דנדרים לילך אחריו.

מירי

רבו לחזור כאן שאין דעת רב
יוצא לא סגי דלא נפיק והה
רבו לסוריא ומכרו רבו שם
רבו לחזור אין כופין אותו אמר
הק ואידך דאיתמר ^עהמוכר
ויוצאה ושמואל אמר לאינה
לא הדרי זביני ולא ידענא הי
המוכר עבדו לחו"ל יצא לחיר
רבו שני ולא הדרי זביני וכי

לדאי מיתת אהרן מוגדרת לה הדירה: לה: לטור
לחומה לארץ: יאל לחירות. ואע"פ ש
ואין הכל מויליין בשני דיני גזירות (וכ
והסניא. בניהומא: ויאל ענד אחר רב
הכל מויליין י' (לישנא אחריא) גרסינן
ענד אחר רבז לטוריא מכרז רבז שס
פוען אפוז. לה: להאליא לחירות: תרמי.
הפסד מעותיו: אינא מכורה כל עיקר
דברים הללו שמעתי ממנו מה תהא
מעותיו: ולא ידענא הי מנייהו. ואח"כ
הורה דקאמר מכורה ויוראה ודאי פלי
ולשמואל אינו מכר והמעוט מתנה נ
המטלטלין חצרון ומעות הקרקע ומת
ברשא שמחין: קנייה רבז שני. ואח"כ
עליו אלמא לא הדרי זבין. וכיון דשמע

וְאִם תִּימְנִי לומר. ג'י מכון מלאכתו במועד שיכול לעשות קודם המועד או להניחה מלהתחיל זה עד לאחר המועד וכיון דלמאס להתחיל זה קמין למועד שאס לא יגרמנה במועד יהא דבר האבד ויהיה חסר לומר זה וכן הכא (מ"ה ע"ג) ויבול אס כיוון מלאכתו במועד

מלאכתו כמועד ומת
זום דלא עבד איסורא
סו רבנן והא ליתיה
סו רבנן והא איתיה
ה שנתקוצצה בשביעי'
נציטיבא או נדרייה לא
וא"ר יוסי בר' חנינא
זורעה אלמא לדידי'
נסוס רבנן אמר אבי
של חבירו ומת לא
ש' הויזק שאינו ניכר
רובנן היא לדידיה
לא קא קנסו רבנן:
רבנן המוכר עבדו
זות וצריך גט שחרור
גמליאל אומר פעמי'
יצא אמר פלוני עבדי
כי לא יצא לאנוככי
נא מכרתיהו לאנוככי
וד לא יצא לא קשיא
רמץ ישראל הא דאית
ראל בעי רבי ירמיה
אראץ ישראל והכניסה
תו לחזור מהו תיבעי
בעי למ"ד הדין עמו
עמה כיון דהדין עמה
כיון דמשעבדי ליה
בעי למאן דאמר הדין
יה דמו או דלמא כיון
ידיה דמו תיקו: אמר
חנן עבד שיצא אחר
יבו יצא לחירות והתני
לא קשיא כבאן שדעת
בד אחר רבו לסוריא
לא יצא העבד אחר
אותו ואם אין דעת
ר שמואל תרתי חדא
מה רב אמר מכורה
הדרי זבני ובחדא
אנן מדרני כבדרייתא
שני שמע מינה קנייה
מכורה ומעות חורין
ורב

לחברת עבדים כדמיון צ"ק (ועל ח.א) המוכר עבדו לסוריא כמוכר
העבד לא הוה רבו מצי כיף ליה כדחנן הכל מעלין לאחר ישראל
כשילא על מנת כן יאל ויכין דמכרו הוי כמוכר מארץ לחוזה לאחר:
לכלא אחר רבו לסוריא. ופריך לא סגי דלא נפיק בתמיה והתנן אין
רבו לסוריא ומכרו רבו שם ומקמי הך מרסא הוה גרסין הכי יולא
מן דדפריה: **אם דעת רב לחזור.** אם כשילא על מנת לחזור רבו
רבי: **אין חדה** אלא מכירה עבד לחוזה לאחר: ויולא. לנעלים מיד חה
יולא עכשיו שאינה מטורה אינו רבין שלא תמכר. וקאמר רב ענן בשי
וביני. ותחזית המעית ללוקח: **ובחדא** לא הדרי. אלא איבד הלוקח
הדרי וביני ואיבד מעותיו במאי פליג עליה דרב דהא לרב גמי לא
טו עמה נכסים שאין להן אחריות נקנין עמה במכירה וזו בלא משיכה
ויות נקנין עמה במכירה וזו בלא משיכה ויכולן לחזור בזמן ומעות
בזמנה היוכל וגמר ונתן מעות לשם מתנה: **מדקסי בכרייסא.** לעיל
שון קנייה למה ליה לשני לשחררו היה לנו לכוף את הראשון שאיסורו
* ל' דהרי וביני ודאי גבי שדה אחר שמואל דהדרי ולא הפסיד הלוקח:

וְיָיִן לְרֵיךְ מְשִׁיבָה, לְרַג דְּאִמֶּר מְכֻרָה וְיוֹלָאָה, שְׂדֵה הַדְּרָא וּמִטְלָטְלִין מִיקֻנוּ, לְשִׁמּוּאֵל דְּאִמֶּר אֵינָה מְכֻרָה וְהַלּוּקָהּ מִפְּסִיד וְכִינוּ דְּבִהֵיא חֲזָנוּ לְלֹא הַדְּרָא וְכִינוּ. וְדִלִּי כִי אִמֶּר שְׁמוּאֵל בְּהָא אֵינָה מְכֻרָה וְכִינוּ.

(מ"ק יג.) שניעית פ"ד
שנה ב, ב) (ע"י פרש"י
ירמיהו ה.) א) (מ"ק יג.)
בורות לד: ד) (לקמן גג.)
פס וקמן, ב) (מקספס
ר"ו פ"ד.) ו) (ירמיהו פ"ד.)
(מסכתות ק"י.) ח) ערכין
ט.) ב.מ"א: שולחן
רש"ל ח"ו ועין מ"ד,
(וב"ק ל:.) ל) וש"ך לעיל
בשנה ד' מג:]

מוסף רע"י

[illegible]

[illegible]

ליה מזביננא לך לאחריני
ים את השבויים וכו' מפני
ים מפני תיקון העולם פי'
כא שבויים אחריני דאיכא

אִי מִשּׁוֹם דּוּחָקָא דְּלִיבּוּרָא אִי מִשּׁוֹם
: **נִבְמ' קוּרִין** כּוֹ. וְלֹא חִישִׁין
כּוֹכְבִּים וְלִפְנוֹתָא הִיא לְקַמֵּיהּ : **דִּלְמָא**.
דְּמִיָּין לִפְתָּחִין לִיגְנו קֶלֶמֶר וְאִין מִנִּיחִין
אֲרוֹנוֹ בִּירוֹ שְׁמֵא כִּשְׁר הִוא וְגוֹזִין אֲרוֹנוֹ
מִסְפִּיקָא : מִין. הַאֲדוּק עֲבֻדֹת כּוֹכְבִּים
כְּגוֹן (כּוֹמֵרִס) : **יִשְׂרָף**. דּוּדְאִי לֵאשׁ
עֲבֻדֹת כּוֹכְבִּים כְּתוּב : **כִּכְבוֹ עוֹבֵד**
כּוֹכְבִּים יִגְנו. דְּלִלְתָּחִין : **נִמְלָא בִיד**
מִין יִגְנו. סֶפֶק כְּתוּב סֶפֶק מְלֹא
וְכִשְׁר הִוא : **נִמְלָא בִיד עוֹבֵד כּוֹכְבִּים**
אֲמַרִי לֵא יִגְנו. מִסְפִּיקָא שְׁמֵא הִוא

אמר רב בריא לרב אשי
יחור על מיתה ארץ דין
ולקיימם. ימי מפני טורה
ההביר א נמי שלא יתגור
לשלו אחור אבכר דיתין
לקיימין ש"מ ס"ת נמצא
ביד עובד כוכבים קורים
ר' דרבא ליצנו. אמר רב
נחמן נקטי ס"ת שנחבר
אפיקורוס שיקר. ימי שוא
אזול לע"ז בל מחשבתו
הוא לה וכותב האזכרות
שכבש ע"ז שלו. חבא עובד
כוכבים יצו לה לא אמר
ס"ת מחשבת עובד כוכבים
לע"ז אלא הדבר ספק הילקין
אין שורפין אותו וכן נמצא
בא"א טען גינה ימי שאין
ביד אפיקורוס גינה כד
ירוע מי תכור נמצא ביד
עובד כוכבים אמר לה יגנו
ואמר לה קורין בו מ"ד
קורין בו דאמר מישאל
ובניה ואן קהילה במוסר כ"ז
למכורו ליהודה וצ"ל יגנו
שכא הוא חבא ופסל. תני
גינתא דתני דרבא מפשורא
ס"ת ותפילין ממוות שכתב
אפיקורוס ועובד כוכבים
ועבד ורשע וקטן ופסול
וישראל משודר פסולין
שנאמר וקשרתם ונכתבם
לא ישנו בקשריה יגנו
בכתביה וכל שאינו בקשריה
אין בכתביה. ואשה אינה
בקשריה דה"ל מלת עשה
השומן גרמא דלילה ושבת
לא זמן תפילין יגנה ומסר
וישראל אפיקורוס פקרו
מעליה על שמיסר ואע"י
לכתב חתיבא במהרה דכתן
בכרוכת ב"א כ"ז ח"י"ם
למכות כיון דאורי ורשית
במכות חורה ותפילין אינה
קשריה לכתוב מהרה ולא
גרועה כתיבת מזוזה מכתיבה
ס"ת ותפילין כ"ז פסול
בהו פסול ב"א. ת"ר מעלין
על מיתה עד כדי טרפיעין
מא טרפיעין אמר רב שיש
אחרתם ימי שלח מרינה
שראי משיבט שמלעז וזיי
הדינו חצי דינא צורי ורשאין
לקיימיה חתיבא מן המוצאם
דאיהא תפילין דתפילין דאבי א"א
אמר אביי לא איבעי לא למצינה באפס
לעז על שות לא יצור. משום נדר לא יחזיר
אמר רב לא נדר שצור קהילה חכם לא יחזיר

צחי דינר ואן זה עליו הניכר שיתנו לכם לשלול מהו. ההיא טיעונה
ל אבי יהבנתהו ריש ריש בהמרו אימלי ויהא שקלא שרתנהו בנהרא
הו כולי אהא **מתני** המוציא את אשתו משום שירי כלום שיצא עליה
הו יהורה אומר לו נדר שיעור בו רבים אל יחזיר ושלא ירעה בו רבים יחזיר יומי
ושאינו צריך חקירת חכם יחזיר איר אלעזר זה אסרו זה אלא מפני זה איר יומי

ח) (תוספתא פ"ג, ב) שם,
ג) בחיוב ע"ה, ד) שם
ע"ה, ה) (שם, ו) שם
ז:ב

אמר לה הכי מצינו
לעז בעלמא ולא שיי
אמר ע"מ דאע"ג דבעמ
דהאשה שנפלו (כחוצות ד

א' אמר ה' הבי מצי מקלקל' אה. נראה דחששה וז' אינה כי אס' לעז בעלמא ולא שיהיה ממש גט בטל ובימי ממזרים דהא לא אמר ע"מ דאע"ג דבכמה דוכתי מהני גילוי דעת כמו שטר מזרחת דהאשה שפלו (וכמויות דף עט.) וחזין ולא אינטריכו ליה וזו דפרק

קמח א מ"י פ"י מהל'
גירושין הלכה יב
סמג עשין מה:
ב טוש"ע י"ד סי' רכח
סעיף כא:

1. ולא הכוס בני ישראל
כי נשבעו להם נשיאי
העדה ביי אלהי ישראל
וילנו כל העדה על
הנשיאים: יהושע ט יח

שאמר לה משה
 אני מציא'ך משה
 אני מציא'ך קטב טעמא
 מא' משה לקולקלא
 אמר לה הכי מציא'ך
 מא' ואל לא מא' אמר
 לה בעת הגירוש'ך משה
 ש'ר' משה מציא'ך כד
 גילה דעתו שאינו מגרשה
 גילה כעבור גישה
 עליה ואולי הלעו
 דיה מגרשה עצב הוא
 גירוש'ו וכל מה שגילה
 אינו עושה אלא כעבור
 הלעו ואי תיבדו לו עת
 יצחו שיהו שר' רחם
 הוא להחזירה הלך א"פ
 שנוח לו גט סתם כל
 שש'ו תנאי שש'ו אגון
 שהיו לכל לב אינו שר'ך
 שא' מצא לעו שר'ך
 שר'ך איה גט האף ע"פ
 אלה מיש בחר דגמרה
 אולי' שאין רוח ונמר
 אלא כפי מחשבת לבו
 ואילו היה חתנה נמו
 פירוש היה זה גיט'ך
 ע"מ שהשם שר' הוא
 אמת בדראי כי האשה
 היתה נישאת עז שהיה
 מכבד'א אם היה אגון
 כד' תנאי' ונלמא שהכל
 מחנה בגט ואין האשה
 נישאת עז שתיק'א האמי
 שהתנה בעל'ה עליו
 מפי' שנתנו לו סתם כלי
 נזאי ואן חרש'ש' שמת
 אולי' האשה ותנש'א בט
 זה ואחר שיתברר שהש"ר
 אינו שר' גט נמצא שהיה
 ש' כטל בזבני ממוז'ם
 ואפי' כאן הבל נזאי
 ואפי' כאן אן שמת
 אחר שהלילה ברב'ם אן
 פוענ'ם כן (ח) (שכתוב
 רבאמר אולי' הית'י דבר
 וכו' לאו דוקא שימאר
 רב'על אלא יכול אמר
 כן ויזין שיכול לומר
 כן אפי' שאמר אמר אן
 אומרו' כן דעיל' לרבנן
 אפי' שהגט בסתם הוא
 נזאי' ואל איני מטיל בו
 ש' תנאי' כן ש' כנולד
 דעתו שש'ש'ם ש' עז
 הוא מציא' אן סרדי
 שא' משה ש'ר' שאינו
 ש' אן צרנו ש'ר' ש'ר' וכו'
 ואפי' ש'ר' פירש דבר
 זה כפי' כן הוא כאלו
 פירש והתנה כפי' וכו'
 מחשבת לבו אולי' כן
 ש' שה' חול' דעתו
 כתנאי גמור ואנו תוס'ה
 ש'א' נמש' האשה בנט
 זה כעבר שנתנו לה גט
 ומצא' חול' שר' הנמצא
 גט בנט הלך אחר'ם
 לו אין הודע' שאהא מגרשה
 כעבור ש'ר' וילעו' א'ן
 אסרה' לו ואפילו' א'
 ימצא' הלע' שר' כד
 לשכ' ור'כטל מחשבתו
 שחושב בלבו שאם יעלה
 ש'ר' חזר'ת' ואל' נזאי'

תנא דקתני מעשה חסורי מיח
איהו יחזיר ואמר רבי יוסי בר
קונם אם איני מגרשיך וגירשה
אמר רבי שמואל בר נחמני שלש פרות
לעשות מלחמה יעשה מלחמה גרגרית
מלרים עשו מלחמה ונפלו היינו קודם
הוארבו להערים ולומר מארץ רחוקה
וקראת אליה לשלום וגו' ואם לא מש
בטעות הוא ועוד לר' יהודה איך ה
חילול השם הוא כדאמרי רבנן וי"ל
אין יכולין להורגו כיון דבאין להתיי
שלם לעבוד עבודה כוכבים כו' ואמרי
הא למדת שאם חזרין בתשובה שמק
יכולין לגרשן מעריהם ועוד דבאותה
רבים לא נעו אלא שנים דבפרק

וְרָא וְהָבִי קִתְּנִי בְדָ"א כְּשֶׁנֶּדְרָהּ הִיא אָבֵל נָדָר
יִתְּרָהּ מַעֲשֶׂה נָמִי בְּצִדִּין בְּאֶחָד שְׁאֻמֵּר לְאִשְׁתּוֹ
הִתִּירוּ לוֹ חֻבִּמִּים שִׁיחֻזִּירֶנָּה מִפְּנֵי תִּיקוֹן הָעוֹלָם
מֵאִי
גִּמְלוֹת שֶׁל יְהוֹשֻׁעַ לֵארוֹץ יִשְׂרָאֵל עַד שֶׁלֹּא יִכְנָסוּ לֵארוֹץ מִי
הַיַּם וְהָרָק לִפְרִיקָא בְּנִעְוִים הַשְּׁלִימִים שְׁנֵי (וְהַיּוֹשֻׁעַ י') וְכִי הִשְׁלֵ
וַעֲבָדוּ אֶת הָיִדְרֹן כְּדֻקְאָמֵר עַד שֶׁלֹּא יִכְנָסוּ לֵארוֹץ אָבֵל מִשְׁנֵ
בָּנָטוֹ וְיִי"ל דַּעַל כְּתוּב בְּאִין רוּשִׁים הַשְּׁלֵמִים כְּתִיב לֹא תִחַ
עַמְךָ וְגוֹי רַק מַעֲשֵׂי הָעַמִּים וְגוֹ' לֹא תִחַד לְךָ כִּי נִשְׁמָה לֹא
זֶס בְּאִין רַבִּי (שְׁמוֹת נג') לֹא יִשְׁבּוּ בְּאִרְצָה וְגוֹ' וְהִוָּה לֹ
סִכְרִי יְהוּדָה דְּאִי אִיתָא דִּישׁ לוֹ הִפְרָה לֹא הִיָּה בְּדָר
כְּדֻמְרִין לַעֲלִי (דף מה.) לֹא יִשְׁבּוּ בְּאִרְצָה פֶּן יִשְׁתַּיִּרוּ אֶת
נַמִּי בְּפִרְקֵי אֵלֹי נִחְמִין (סוֹטָה דף לה:) וְכַתּוּב לֵהֵן מִלְּמַטָּה
יִן אֹתוֹן וְהִוָּה קִרָּא בְּז' אֲמוֹת כְּתִיב וְיִי"ל דְּאִי לֹאֹ מִלֵּ
שְׁמָה לֹא בָּאוּ לְהַתְגַּיֵּר כִּי אִם אַחֲרֵי כֵן: **רַב** נִחְמִין בְּר
וֹעַת הַדִּיּוּקִין (שְׁנוּטוֹת דף נט.) כְּשֶׁאֻמֵּר לֵהֵם מַשֶּׁה לְיִשְׂרָאֵל

כִּיִּן דִּאֲבָרוּ מֵאַרְיָה רְחוּקָה רַבִּי וְהָאֵל
בְּלֹא־הָ מִי חִילָה שְׂבוּעָה וְהָאֵל
הוּא נִשְׁבַּע לִבְטֹל אֶת הַמְּצוּה דְּכַמְצִי
(דְּבָרִים כ) לֹא תַחֲהִי כָל נִשְׁמָה וְאַעֲלֶה
לְאַחֲרֵי בִירוּשָׁלַיִם דְּשִׁבְעִית פֶּרֶק שְׁשִׁי
סְהוּחַ רוּחָה לִפְנוֹת יִפְנֶה לְהַשְׁלִים יִשְׁלִים
מִי יוֹשֵׁב בְּעֶזְרֹן אֶת יִשְׂרָאֵל שְׁלֵשִׁים וְאַחַד
כִּי נִשְׁמַע שְׁלֹא הִיוּ יִכּוּלִין לְהַשְׁלִים וְלִכְּ
לֹא כָל נִשְׁמָה כְּדֻמוּכְחִי קִרְיָה (דְּבָרִים כ)
מִת מִ"ט דְּרַבִּי יְהוּדָה הָא דְּחָזִי שְׂבוּעָה
הַ נִשְׁבַּע לִבְטֹל אֶת הַמְּצוּה וְעַ"כּ מִשּׁוּם
חִילוּל הַשֵּׁם וְהָאֵל בְּלֹא חִילוּל הַשֵּׁם נִמִּי
קָדֵךְ לִי יִכּוּל עֲבוּד כּוֹכָבִים שְׂקִיבֵל עֲלֵיו
מִעֵינֵן אֲשֶׁר לֹא יִלְמְדוּ אֲחִתְּכֶם לַעֲשׂוֹת וְגו'
הַשֵּׁם נָהִי שְׁלֵא הִיוּ יִכּוּלִין לְהִרְגֵן הִיוּ
יִצְחָק אֲבִיר שִׁלְשָׁה נִרְחָה לְעַל דַּעַת
לֹא הִיוּ יוֹדְעִים שְׁלֵא עָלָה דַּעַתְכֶם אֲנִי
מַשְׁבִּיעַ

[illegible]

(א) (לעיל ח' וש"נ), (ב) ב"מ לו.
 ב"ב קל"ו; (ג) [שם ושבת קל"ה;
 יבמות לו; ב"ק פח; א. ב"ב ג.
 ערמין ס"ז], (ד) ב"ב פא;
 (ה) [ע"י פ"ה הרשב"ם בב"ב],
 (ו) [דברים כו], (ז) [בבב"ב],
 פ"א מ"ה],

הגהות מהר"ב רנשבורג

א | תום' ד"ה ממה אץ לא
ממה לא וכו' וי"ל וכו'
דלאמרינן במסכת ביטורים.
בירושלמי כ"ל ועי' רמב"ם
פ"ב מהל' ביטורים הלכה יד
ובכ"מ שם ושם הובא דמצינא
ולא מצינא דקורא ודו"ק:

מוסף רע"י

[illegible]

ומספות רי"ד (המשך)

לו היא מגורשת מפני שלא כפל ואמר ואם לא תתני כן לא יאמר גט ולא אמר כלי לא ידע את שומע אע"פ והכי נמי בגיילי דעוהה אע"פ שאמר לה משום אילוני אני מוציאך כיון שלא אמר לה ואילולי כן לא הייתי מוציאך כמאן לאמר לה מידי דמי: **מתני'** המוכר עצמו ובניו לעובדי כוכבים אין פורק ארוה אבל פורק את הבנים לאחר מיתת אביהן

ועבור חובם אתו לקמיה דרב
א למדתו רבינו הוא שמכר
דר' אמי א"ל נטע ש"ן דף מ'
ין את הבנים משום קלקולא
אמר להו אימור לתיאבון הוא
שבקי לי דאפרקינן פ' וס"ל
המכר שדרה לעורב וכפסטה
ממנו מליאה פירות ופסטה
כרשות עורב כוכבים כאילו
ילמדו ממנו וימנעו מלהביא

טבל וחולין מעורבין. אין לך כל חטה וחטה שאין חזיה טבל וחזיה חולין שחלק העוֹבֵד כוֹכְבִים פְּטוּר וּאֵף לֵאחֶר שֶׁחֲלָקוֹ הַמְצוּאָה הַלּוּקָה מִן הָעוֹבֵד כוֹכְבִים צָרִיךְ לַעֲשֹׂר יִשְׂרָאֵל צָרִיךְ לַעֲשֹׂר אִם שְׁלֹ מִימִינָה וְיָדֵיהָ וְלֹא מִמֶּנּוּ עַל טַבֵּל גָּמוּר וְלֹא מִטַּבֵּל גָּמוּר עָלָיו מִפְּנֵי שֶׁמִּפְרָשׁ מִן

הפטור על החיזוב ומן החיזוב על הפטור
אכל כי מעשר מזה וזיה מעשר שלם
נמלא מעשר מן החיזוב שבו על החיזוב
שבו ומן הפטור שבו על הפטור שבו:
של ישראל חייב. לאחר שחלקו היו של
ישראל טבל גמור ומעשר ממנו על
אחר ומאחר עליו דיש ברירה ושל
עובד כוכבים פטור לגמרי ולת"ק אין
ברירה ואפילו חלקו נספיקא הן
עומדין: מדאורייתא לא. ואי אין
קנין לעובד כוכבים להפקיעה
מקדושתה היאל לה לענין קדושתה
ברשות ישראל כלאלי משכנה ויוון
דביכורים מזה דרמיא עליה היא וכן
טבלי לאסור פירות באכילה מיחייב
ליקח ולהביא. ולא דמי למעשר דאפילו
למחן דלאחר אין קנין לא מיחייב לעשר
על חלקו של עובד כוכבים דמעשר
טביל ואסר ליה באכילה ולא מזה
דרמיא עליה היא אלא אם כן אובליג
או מוכרין דקא משתרי ליה אכל
ביכורים מזה דרמיא עליה היא:
שפי חקנות הוו. כלומר לעולם
מדאורייתא מיחייב והא דקתני מפני
חזקין העולם משום דמעיקרא משום
סייג תקנו שלא ליקח ולהביא כדמפרש
ואולי לפיכך הוצרכו לחזור ולתקן
ולעמידה דעין תורה: ופסבי
בקדושתיהו קיימין. אין אנו נענישין
דדבר: משקטן ציד עובדי כוכבים.
שלא היה חזר ופודה אותה: סקינו
דלייתו. כדי שיטעם ויפדנו: המוכר
שדו לפירות. שיאלחזק הקוהק פירות
עד עשר שנים ותחזור חקרקע לבעליה
ובזמן שאין היובל נוהג קאמר דהיינו
משגלו שנט ראוין וישגט עד שגלו
תחילה מעבר הירדן ע"י סנחריב עד
חרבות ירושלים ואי בזמן שיוכל נוהג
סמס מכירה לפירות היא שהיה סופה
לחזור ביובל: קניין הנוף דמי.
ויכול לומר מראשית פרי האדמה
אשר נתתם לנו: ולבדד. בני האכורים

כחיו ושמתם בכל הטוב וגו': **ציבורי אשמו**. שגדלו בקרקע מלוג שהנטיה לו אשמו לפירות: **שאי הסם דכחיב ולבידך**. ומדאזטרריך לרבויו ש"מ קנין פירות לאו בקנין הגוף: **מהכל**. דכי היכי דאשמועינן דהכל בקנין הגוף דמי הוא הדקן בעלמא: **ושמע שמחה אשמו**. וירשה הוא וקנה גוף הקרקע: **לגבור משום דרבי יוסי כי מנינא**. לומר בעינן לקימה והבאה בחדר וה"נ לנצוי לקימה והבאה בחדר קמ"ל: **ומס שלים בדרך**. וחור והציאן הוא בעצמו: **מציא ואינו קורא**. וא"ל לומר שהציאו שלים אחר דאפי' לא מת שלים ראשון אינו קורא דמקני' האשם ועומטוס ואדרבוגיטוס והשלים מציאין ולא קוראין שאין יכולין לומר אשר נתת לי: ציון

היה לקיחה למה ליה למימר ומת שלח הוה ליה למתני בצרך הוה לדע"ג דמת שלח וגמרו הבעלים הבאה דלירכא לקיחה ומקאת הבאה יתן או מת אתי גמי שפיר וזו אוף זו קתיי ור"מ מפרש דבצירה לאו יפא לפי שאין שיעור לצבורים ולקיחה היינו לקיחה מתוך הבית ומדא לאחור ולא היו לקיחה והבאה נבאה: **מביא** ואינו קורא. וזאת ועומא מחג ועבר עליהן החג ירקבו משום דגראו לקריאה וגדחו וכל שאין ירין גדחו ויש לומר דלמר צירושלמי דמסכת צבורים רבי אסי אמר כן להצילן הוא לא ישלח ציד אחר שכל הצבורים שגראו לקריאה ירין ומכאן שזה מביא ואינו קורא קיימטו כשנתן דעמו למכור ולהצילן אחר החג לא ירקבו אלא אחר החג מביא ואינו קורא: לא

[illegible]

מטבל והוציא מעורבין זה בזה. פ' בקיננותם אין לך כל חטה וחטה שאין חטיה טבל וחטיה חולין ואריך לעשר מינייה וציה ולא ממנו על טבל גמור ולא מטבל גמור עליו מפני שמפרש מן החיוב על הפטור ומן הפטור על החיוב אבל כי מפרש מינייה וציה מעשר מן

[illegible][illegible][illegible]

קנח א מ' פ"א מהל'
תרומות הלכה כ'
וע"ע נכ"ח [מו"ע וי"ד סי'
שלא קנח יא]:
קנח ב ג ד ה מ' פ"ד
מהל' נכורים הל' ו'
סמך עשין קלט קמ:
קס ו מ' סס הל' ח:

יה אור השלם

ו. ושמחת בכל הטוב אשר
נתן לך יי אלהיך ולביתך
אתה והלוי והגר אשר
בכרכך:
ז. ולקחת מראשית כל פרי
האדמה אשר תביא
מארצך אשר יי אלהיך נתן
לך ושמחת בטנא והלכת אל
המקום אשר יבחר יי
אלהיך לשכן שמו שם:
ח. דברים כו ב

תוספות רי"ד

בן כ' ותכרז לנו שאינה
אלימות בורא! אי"א
הענייה לכ' שנה וילדו
היא סמיני אלינות ולא
שערות ואפילו א'
הבאם! אחז מיכן כיון
ששולדו בה סמיני אלינות
וכנכור כ' שנה אין כלל
ואם הענייה לכ' שנה ולא
הבאם שתי שערות ולא
הילדו בה סמיני אלינות
היא כספס עד ל"ו שנה
שתי שערות א' שערות
כל שתי שערות היו ר"ה כלל
הגשם שני ילדו בה סמיני
אלינות וא' משהה עד כ"ו
שערות היא תבא שתי
אלינות אמר אלינות גמור
ומתני' בפ"י בימות מדרו
וצרחה מחרת בנן שומצת
אלינות גמור שיהא בה
ילדו בה סמיני אלינות
או שהיא בה ל"ו שנה ולא
הבאם שתי שערות זו היא
אלימות גמורה שקדשה
קדושי' שנית וצרחה מחרת
ומתני' דהבא כספס אלינות
בט' שהיא בת כ' ולא
הבאם שתי שערות ועיני'
ילדו בה סמיני אלינות
וכנכור כל שנה שמה
אלינות ומציאה בט' מפני
שדעין אל התחזקת אל
גמורו וא' כסמיני וא' בורכ

[illegible]

בכתובת¹ שאלולי כן לא הי
(ד') יהודה חייש לקלולא
לא יחזיר משום נדר לא יח
(ד') יהודה לא חייש לקלולא
ברבים (א) הוא דאמרין ש
רצצה שתתבזה אשתו בכ"ד
דבין דהוא יכול להפר למה
כאיר הוא דאמר בעינן תנא
אני מוציאך ולא אמר לה אי
דלית ליה מכלל הן אחת ש

השולח פרק רביעי גיטין

מת.

עין משפט
נר מצוה

קסא א מ״י פ״ד מהל' נזירים הלכה ו' סמג עשין קלט קמ: **קסב** ב מ״י שס פ״ג הלכה יג: **קסג** ג מ״י שס פ״ד הלכה ד: **קסד** ד מ״י שס פ״ג הלכה יג: **קסה** ה מ״י שס פ״ד הלכה ו': **קסו** ו ז מ״י פ״ד מהל' ערמין הלכה נח:

תורה אור השלם

קדיש ליי: ויקרא כז כב
אשר לא משדה אחותו
. ואם את שדה מקנתו

תוספות רי"ד

[illegible]

לדב"ע קנין פירות בקנין הגוף דמי'. לעומתו בעלמא הוא דרבי יהודה אימ' ליה בהסבול (ב"ק דף 5.) גבי דין יוס או יומים ללא כקנין הגוף דמי': **מ**א' דאמר ר' יוחנן קנין פירות ב'ו' הקשה רבינו תם ואנו איך מלאנו ידינו ורגליו דקיימא לן כרש לקיש ללא

קנין הגוף דמי כלאמרנין ביה
החולק (במחש 77 ע"ב) וקיימא לן נמי
דכאלוויימא און בריה דבסוף מחשבת
ביה (77 ע"ב) פסקין כרבי אושעיא
וכן נחמן דקיימא לן (בבבב 77 ע"ב)
ותיבה דבמי דקאמר בריה פסק ב'
דקדושין (77 ע"ב) האמיס שחלקו הרי
הן כלקוחות פחות משמות נקבה
מקח ופסקין נמי בהמוכר את הבית
(77 ע"ב) דאין ליה דרך זה על
זה דמוכר צנין טרעה מוכר אלמא
לקוחות הן והן דפסקין ב' ציט
כור (77 ע"ב) כרז דלמכר בעלה
מחלוקת לאו משום דיורשין הוו אלא
משום דהוו כלקוחות באחריות יורשין
דקאמר רב לאו יורשין ממס אלא
כלומר כיוורשין וכרזו ספרים גרסינן
הכי בפרק קמא דבבא קמא (77 ע"ב)
ומיהו רב אסי דלמכר יתלוקו ומפקשין
ליה אי יורשין הוו היינו יורשין ממס
דמוכר בפרק יש בכור (בבבב 77 ע"ב)
גבי חמש ולא חצי חמש ורבי
אסי אמר רבי יוחנן האמין שחלקו
לקוחות לן לאו היינו רב אסי אי
נמי הא דידיה הא דרביה והא
דפסקין בגדלים בפרק השומעין
(77 ע"ב) כר"א בן יעקב בשומעין
שגדלו הנאה זה מזה דמוכר ליכנס
לחצר לאו מטעמיה דטעמיה משום
ברייה דמוכר בפרק הפרה (77 ע"ב)
77 ע"ב) אלא משום דיומרת (77 ע"ב)
כרבינא דחזקת הבתים (77 ע"ב) 77 ע"ב)
ומותר במודר הנאה וי"ל דדוקא
בהאיא למודה בהכוח לבנו מהיום
ולאחר מיתא קיימא לן כר"ש לקיס
ללאו קנין הגוף דמי משום דלכא
לגבי ברא אחולי מחיל דהכי מנריך
להו בפרק יש נוחלין (77 ע"ב) 77 ע"ב)
למרי מילי דיימא לקיס דהכא ודמס
אלב בעלמא קיימא לן דקנין הגוף
דמי ואף על גב דקאמר הכא רבא
קרא ומתניתא מסייעי ליה לריש
לקיס לרבא לא סבירא ליה הדי
דאס לא בן לא מלא דיו ורגלי דרבא
סבר לקוחות בפרק ב' דקדושין
(77 ע"ב) וצפרק הובא (77 ע"ב) 77 ע"ב)
קאמר רבא נמי גבי משיכה מפורשת
מן התורה קרא ומתניתא מסייעי
ליה לריש לקיס אף על גב דרבא
קאי כר' יוחנן בר מתלם (בבבב 77 ע"ב)
ועי"ל דדוקא רבי יוחנן אית ליה
דמחזירין ס' לזה ביזבל אלב שאר
אמוראים סברי אש"ג דלקוחות הן
אין מחזירין דמכר הוא דאמר רחמנא
דליהדר ירישה ומתנה לא והשתא אחי
שפיר טו"א"ס לרבי יוחנן דמחזירין זה
לזה ביזבל מו לא משכחת שדה אחוזה
דכלוהו הוו שדה מקנה ולא שחלק
לכתיס וגם יפרש בשויה ולא ב' כפ
וע שומר שפירש בחמשת שטל כפ

ו"ל כיון דמסת זז מחזור לו אמתה
גלא קרינן זה שדה מקנה אלא שדה אחוה: הדרן עלך השולח
ביא וקורא: לא משכחת. מביא וקורא אלא ביירושה שלא נחלקה
הדורות למפרע עד יהושע שני צנים לאיש אחד שיתלקו ירושה:
במשפך

בזמן שהיוכל נהג. כל מדינת קרקע לפירות שהרי חוזר הגוף ביוכל:
לאדעהא דפירא נחית. ולא אדעהא למקנייה לארעהא אפילו שעה
הקונה שני איננו בסוך שדוה של חבירו. דקי"ל צבצב צמרא
(דף פא.) ללא קנה קרקע הלכך אינו קורא דלא מצי למימר פרי האדמה

אשר נתת לי: הן ששם דקיימא לן
דקנה קרקע תחתיה וצניניה) כמלא
אורה וסו: מביא וקורא. ואע"ג
דהדרגה ציונל: מתחלק. דרש לקיש
ורבי יוחנן: ציונל שני. שמו ישראל
שברך הורגו להחזיר קרקעות ביהמ"ד
קאמר ריש לקיש מביא ואינו קורא
דסמכא דעמיה דמוכר דודאי הדרג
ליה חיה צעות שמוריה: [ציונל
רשון]. כל הני מתנייתא ציונל
רשון: כסנאי. קנין פירות אי
בקנין הגוף דמי לא: שדה אחוזה.
ואם הקדישה ולא גאלה קודם היובל
ומכרה גוצר לאחר אינה נגאלת עוד
וכשהיא יוצאת ציונל מיד הלוקחה מן
הגוצר מתחלקת לכהנים שנה' (ויקרא
מ) ואם לא יגאל את השדה וגו'
היה השדה נגאלתו וגו'. ושדה מקנה
בשהקדישה ולא גאלה ומכרה הגוצר
בשהשדה יוצאת ציונל חוזרת לעולם
הראשונים שמכרה למקדיש שנאמר
בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנהו
ומחלו וגו': מניין ללוקח שדה מאביו
והקדישה. בחיי אביו צעודה בידו
שדה מקנה: ואחר כך מס אביו.
ונעשים לו אחזה: מנין שפה לפניו
כשדה אחוזה. אם לא גאלה ומכרה
הגוצר שיוצא לכהנים ציונל: אשר
לא משדה אחוזה. קרא יתירא הוא:
שדה שאינה ראויה. כשעה שהקדישה
לאלהות לו שדה אחזה לעולם: וזה
כו'. וכל שכן מה אביו ואחר כך
הקדישה דצעת הקדש כבר היתה
ר' מאיר אומר. זו אינה
שדה אחזה וחוזרת לו מחמת אביו
שמכרה לו וקרא כי אחא למת אביו
ואחר כך הקדישה אחא: הכי גרסינן
ואילו לר' יהודה ור' שמעון מה אביו
ואחר כך הקדישה לא לריב קרא מאי
קלא כהא קמפלגי כו'. ולא גרסינן
הכא אלא לאו דלולי במר פדיון ובמס'
ערכין (דף יד:) גרסינן לה: לא לריבא
דלי לריבא קרא. דלי לריבא קרא הקדישה
ואחר כך מת אביו מנה לה: קנין
פירות. היתה קניה לו מאביו כשעה
שמת אביו וקנין פירות היה שרי
היובל נהי: בקנין הגוף דמי. וכן
מית אביו לא ירית מידי ולא הוה ליה
האחזה הלכך אי לא דרבייה קרא לא
היה אחזה דמיהו כשדה אחזה
ואצטרך קרא למת אביו ואחר כך
הקדישה: לאו בקנין הגוף דמי. וכי
מית אביו ירית גופא הלכך מת אביו
ואחר כך כו': בקנין הגוף דמי.
ומודו דמת אביו ואחר כך הקדישה
לריבא קרא: והכא קרא אשכחו
ודרשו. לרביי מיה אף הקדישה
ואחר כך מת אביו דאם כן דלא מרבי
מת אחלה מת אביו ואחר כך הקדישה:
לכסוב קרא אשר לא אחזה. ולא
לכסוב קרא: לנחום כו'. דלוי בריה

ויהיו כמו שהחליפו חלקיהן: ומחזירין ציובל. משום מלות יובל ויכוון לדמור ירושה המתחלקת היא לקיחה אם את ליה קנין מפירותו דהיינו כל לקיחה שבשעת יובל לאו בקנין הגוף דמי ואין משתפלה צימי ירושע דהיינו חד בר חד שלא היו לו ולאציו ולכל

(א) בבורים פ"ח מ"ה,
 פ"ב (סו. פס. כה) בבורים
 פ"ח מ"ה, ג' (סו. פס. כה) אפילו
 חומא בזמן שחורבן
 נגדו וליק. (ד) ג"כ עב:
 ערובי ד. (סו. פס. כה) [וערב]
 (טו.) (יבמות עו.)
 (ו) בבורות נב: ג"כ פס:
 פניה לו: לעיל כה,
 (ח) ונש"ח מוסר: ומוסר:
 (ט) ויקרא לו:
 (י) ונש"ח מוסר: ג"כ ד' דיה
 קנין, כ' יפה, רש"י,
 (ל) ונש"ח מוסר: סוכה כ'
 פה ד' יחודה ומוס' ג"כ
 פה: דיה סבי ומוס' בבורות
 כ' דיה אמר ד' ויטול

מוסף רע"י

[illegible]

מז.

זאב טוש"ע ח"מ ס' תיש סעיף א':
"ג מ"י פ"ח מהל' נזקי ממון הלכה א' סמג עשן סו':

[illegible]

בגון שהיתה עידיה דניוק ביבורית דמויק. ואיפסא לא מלי
למימר דכ"ע מודו דליתו נותן אלף מעיית שיש לו ואינו מייד
לקנות דלחמריין צפיק דצבא קמח (דף י:) אין לו אלף ויבורית כולן
גוזיין מן היצורים ומיהו אי בשל עולם הן שמיין לר"ע הוה מלי
למימר בגון דלית ליה למיזק עידיה
ביטויים היצורים ויבורית היצורים דלדיה
כעדיה דעלמא ועידיה ידיה כעדיה
דניוק ואפילו למאן דלמר בשלו הן
שמיין הוה מלי למימר דליכא בינייהו
בגון דעדיה דמויק ויבורית דניוק
ללמ"ד א"ו כסף או מיטב משלם כסף
ל"י ישמעאל ולר"ע מעט מיטב סק
שור רעהו אמר רבנא ולא שור
ש' הקדש. מימה אמאי
לא מוקי לה בגן ורגל שהיך את
הקדש דהסם לא דמיז רעהו
ומקין ליכא למיזף שכן אינה מועדת
מתחלתה וגזירה שוק דתחת מנייה
ישלם כסף לא נתקבלה אלף כסף
מיטב דוקא ולא לענין משלומין דאי
כלל מילי א"כ נפטרו כולוה ברשות
הכרם וכלם ושור פקולו המוקדשים
וטומון וי"ל כיון דכמיז רעהו מו
ליכא למיזף מיטב בגן ורגל שהיך
את הקדש מיטב קי"ו להדיט דליכא
למיפרך מה להדיט שכן יפה כמו
לענין קרן וכה"ג פריך בסמוך שכן
יפה כמו בגזיקין וכי קאמר אלף
בזמור הרי עלי מנה וכו' לא צ"י
לאוקמא בגן ורגל משום דמזיקין
אזיקין אסיק דאעמיה ספיר דליכא
למיפרך שכן יפה כמו אלף מזיקין
אלמולו לא הוה סלקא דעמיה למיפרך
דהא כי מוקי לה כר"ס בן מנסיא לא
פרכיין מה להדיט שכן יפה כמו
לענין ריבית ואונאה אזיקין ועוד
יש לומר דכולהו נזיקין פטורין בהקדש
דמכונה בירושלמי דרש פקדא דלמר
במה און קיינין אי בשבשר נזיקין לא
מניא שור רעהו ולא שור של הקדש
ואי בזמיק גופו הא מני רבי חייל
תניא

בצומר הרי עלי מנה כ"י משמע דלא משכח מוקין להקדש לא נש
ורגל ולא בחדש המזיק ובפ"ק דבבא קמא (דף ט:) גמי חנן נכסים שאין
בהן מעילה ואוכלו ד' צמות קאי ואפילו אמקי אדם למיד מצעה
זה אדם והא דמשמע צפרק השולל (ב"מ דף טז:) דלדא המזיק את
ההקדש חייב לשלם קרן היינו דברצנן וא"ת והאם הקדש יליף מתרומה
לדמיה (ויקרא כג) כי יאלץ פרט למזיק והאם תרומה חייב לשלם
לקרן דמזיק מוכן כסן הוא וי"ל דלמ"י דבתרומה חייב לשלם מ"מ
אם קרא מפיס אלא מקדא אחרתא דהוי כנול חבירו ומזיקו
ההשתא כולו מוקין דפטריי זו בהקדש ילפינן מאדא דיומא ראי
לחייב אדם המזיק בידים ממוקין ע"י כריית צור או שולל בעירו
וא"ת א"כ רעור דכתב רחמנא ליה לי וי"ל דאי לאו דלשכתן בחד
דוכתא דפטר רחמנא להדיוט בהקדש לגמרי לא היה דרשנא (ה
זה בר"ש בן נפתלי) ואם תאמר צפ"ק דבבא קמא (דף ט:) ה
מקיש לו דלמיני שור דלזיק הדיוט וצור דלזיק בהקדש דלייניה
יה להדיוט שכן יפה כמו צמקי אדם וצור תאמר בהקדש שחורע
יהיה לו שהמט שלו וי"ל דלזיקא למיעבד ק"ו הכי מה קרן הדיוט
תחמיר לא כ"ש: ועוד מאי ק"ו דהקדש פ"י בקוטרסם הואיל ומן
אם כן מאי ק"ו להקדש גריעתא הוא וקדא דמ"מ איצטרך ק"ו
להקדש דלענין לחייבו מוקין בהקדש לא קאמר דהא מרעוה נפקא
הדורי לרבי ישמעאל ק"ו כיון שר' ישמעאל דממו היה מודה בך אי
ק"ו להקדש ששיימין בעצרת דניחא דממו מי ידעין: ערית
ועל כהקדש דמזיק שיימין דלא שייך כלל למישך בדניחא:

ורצי

הכא במאי עסקין כגון שהיה עידים דניוק זיבורים דמויק. ולר"ז ישמעאל נמי אין שמין אצלת ערוכה אלל לפי מה שהיה אם שמינה שמינה אם כמושה כמושה ולאחר שנשואה צנית דין ואמר אין לי מעות לפרועו יטול קרקע בדמי מעות נזקן וכל להגבותו מזיבורית שלו והיא טובה בעדית של נזק והלה אומר מעדיית שכן הגבתי לפי דמי נקי שכן אמרה תורה מייטב עדו וגו': רבי ישמעאל סבר דנניוק שימיון. ומייטב שאמרה תורה שאם כל להגבותו קרקע גרוע מעדייתו של נזק ויש לו להגבותו ערוכה צמיטב) של נזק על כרחו יגבהו ממייטב אבל טובה מעדייתו של נזק אין לנו לבקו את המזיק לפרוע ואפילו יש לו: **בדמויק שימיון.** ממייטב שדומיו אמרה תורה שיגבנו: **נאמרה שדה למעלה.** לענין נזק וכבר בשדה אחר: ו**נאמרה שדה למטה.** לענין משלומין מייטב עדו וגו': ו**רבי עקיבא.** שדור ישלם כמיז משלם הכסוב מדבר הדיוט מויק. והכי קאמר ר"ע לא כל הכסוב להקל על המזיק להפטר בזיבורית שלו אם היא בעדית של נזק אלל להגבות לנזקין מן העדיות של מויק: ו**רבי ישמעאל.** אמר כך: **אהני גזירה שזה.** שדעה שדה דינקש שימיון: ואהני קרא. שדרכו לשלם דמשמע דנמויק שימיון: וזיבורים ידידים לא שווא **בעידים דניוק.** אהני קרא לשלומי מעדיית ידידי דלי לאו קרא הוה אמינא לא חייביה רחמנא טפי ממייטב דינק וכל רמי דיניה דנינק אעדיית דמויק ולישקול מאי דמשכח גביה כלינו לא הוה ליה עדיית: וקו' **להקדש.** וקא סלקא דעתך בנינקין נמי קאי: לא יהא אלל בעל חוב. כדבורא בעלמא דקביל עליה מי עדיף מחוב דתמן בצינוניות דלס החמירה תורה בנינקין לא ילפינן חוב מנייה: **ליה למיפקר.** כלומר אפילו צריכה היה לה ילפינן הקדש מנייה דאיכא למיפקר מה לבשל חוב שהוא

[illegible]

יֵאָכָל פֶּרֶט לַמִּזִּיק אֲלֵא לַפֶּטוֹר מַחֲמוֹשׁ לַחֲדוּדֵי: וְרַבִּי עֲקִיבָא אָבִי הַפְּרִשְׁתִּין וְלִיתֵי תַרִּי גּוּזֵי שׁוֹר וּמַשְׁנֵי הָא תַּצְרִיחַ רַע לַגּוֹזִיחַ אֲכָב חֲלוּקִין אֲלִיבֵיהּ וְיֵל דְּבַהֲקֵשׁ לֹא קַמִּירִי וְאִתְּ אֲכָבִי אֲכָבִי לַמִּפְסָךְ כַּחַם בְּאֵלֶם הַמִּזִּיק דִּכִּי יֵאָכָל פֶּרֶט לַמִּזִּיק וְזוֹר דְּכַתִּיב (שְׁמוֹת כ"א) וְהַמִּזִּיק דִּקֵּיל דֶּחַם אִינוּ מַשְׁלֵם אֲלֵא חֲזַ"נ גּוֹבֵה בְּמוֹעֵד מִן הַעֲדִיּוֹת קִין הַקֵּדֶשׁ הַעֲדִיּוֹת דִּקְאֲמַר רַע אִינוּן קָאִי וְלֹאקֻלִּי אֲחֵא דִּיהִיב לֵיה מִזִּיק מִיּוֹצֵט דַּמְשֵׁל מִמִּיטֵצ דִּינוּק אֲלֵא מִיּוֹצֵרִית דִּינוּק וְנִרְאֵה דַּחֲ"מ מֵאִי קֵל וְחוּי דַּמְדַּרֵּשׁ רַע"ש בֵּן מַנְסִיא אֲלֵא לַעֲוִין מִיטֵצ קִאֲמֹר וְלֹא הוּא לֵיה לַרַע"ש לַחֲזַ"נ לֹא מִשׁוֹם דַּפְטֹר לֵיה לַגְמָרִי וְחֲזַ"נ שְׁלֵמָה מִרְדּוּשׁ מִינֵךְ דַּחֲ"מ מֵאִי דַּהֲקֵשׁ שְׁמֵא יֵשׁ לַהֲקֵשׁ עֲדִיּוֹת בְּסוֹף הָעוֹלָם טוֹבֵה שְׁאִין כַּחַם

ורבי שמעון היא דרביש בעמא דקרא. לא פליגי אלא היכא דאיכא נפקותא כגון גבי חובל (א) בגד אלמנה וגבי לא ירצה לו נשים וה"ל משום האי טעמא שיימין דמזיק: ובי תימא כי היכי דבי מפיק בו. פי' בקונטרס משום מילתא אחריתי קאמר ולא טעמא

לויבורית הוא ונראה לפרש דה"ק דלא תימא על כרחך טעמא דיותר ממה שהאיש רוצה לישא ליתא דחיישין לחילתא מדלא תקינו ליה רבנן כתובה מינה אם הקניטו עד שגירשה:

משום חניא. פירש בקונטרס שהיו האנשים נושאים מן צעני הנשים וינשאו להם וקשה דנפקא היתוב (ומצוה דף פד.) תנן ר' עקיבא אומר יתנו לנשוא שבהם ואיכא דמפרש בגמ' לכתובת אשה משום חניא ולפירוש הקונטרס לא הוה ליה למיקריה כושל דלדרכה האיש כושל שתיך לתנאה מן צעני האשה ובפרק נערה (פס דף נג:) ובפ"ק דקדושין (דף לו:) קחו לנכים נשים ואלו נזונים תתנו לנשים בשלמא בנו בידו אלא כמו מאי עבד לה אלא חניא יותר ובעל מוצא לישא אשה ממה שהאשה תמלא בעל ולעיל נמי יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה לישא ונראה כפר"ח דפירש משום חניא שהיו הכל קופצין עליה לישאה והכי איתא בזה"ל דפירקין: **ממאן אימיא מיתמי מאי אידיא בו.** הכא לא שייך לשנויי דלעיל כתובת אשה אינטיקא ליה והוא הדין כל מייל דהא קתני מוקין צעדיה ואית ספרים דגרסי הכי אימיא מיתמי והתנן אין נפרעין בקבלן. פי' בקונטרס שהתפיסה בנו מטלטלין בכתובתה והיא מסרת לידו כתובת קבלנות והחזירנו לבנו וקשה דלמירקן בגט פשוט (נ"ב דף קעז.) דאיכא דנשא ונתן ביד אין לו לתלוה על הלוה כלום ושמה היינו שלקה המעות מיד המלוה ונתן ללוה אף על גב דמשמע התם דנשואן תלוי מילתא שמה תרתינו צעני:

אלא אמר ר' אבהו אי אית איה משתעבד בו. והכא מייירי דלית ליה דאי אית ליה מוקין * אמאי צעדיה כיון שיש ממון ליתומין דאפילו מייירי צקניס דלא מלי ערב לאשתעווי דינא בזה"ל מ"מ לא היה להם לגבות כי אם מן היזבורית כיון דאית ליה נכסי ליתמי ובקונטרס פי' דהכא דלית ליה דאי אית ליה הא ק"ל בגט פשוט (פס דף קעז.) המלוה חזירו על ידי ערב אין נפרעים מן הערב מחילה וקשה דהכא איירי בקבלן: מלוה

אפילו כל הני נמי אלא לאו מיניה אמר רב אחא בר יעקב הכא במאי עסקינן כגון שנועשה ערב לנוקין בנו לבעל חוב בנו ולכתובת כלתו והאי כי דיניה והאי כי דיניה גימין ובעל חוב דמחיים גבו איהו נמי כי מגבי כמחיים מגבי כתובת אשה דלאחר מיתה גביא ולאחר מיתה ממאן גביא מיתמי איהו נמי כי מגבי כלאחר מיתה מגבי ותיפוק ליה דערב דכתובה לא משתעבד בקבלן הניחא למאן דאמר קבלן אף על גב דלית ליה נכסי ללוה משתעבד שפיר אלא למאן דאמר אי אית ליה משתעבד אי לית ליה לא משתעבד מאי איכא למימר איבעית אימא בדהו ליה ואישתדוף ואיבעית אימא כל לגבי בריה שעבדי משעבד נפשיה * איתמר ערב דכתובה דברי הכל לא משתעבד קבלן

היא בזה"ל. דלרבי עקיבא דמזיק שיימין: ורבי שמעון היא. מתני' דקתני צעדיה דלורייתא מפני תיקון העולם רבי שמעון שהיה תלמיד של רבי עקיבא אמר: דרביש. נמי בעלמא טעמא דקרא בצבא מניעה (דף קטו.) גבי לא תחזול בגד אלמנה (דברים נד) דקאמר

עשרה ממעבדין אותה: מפני סיקון העולם. דקתני צעדיה שיתאמר אדם למה אני גוזל כו': גזלן לא יהיה דמי חמסן יהיה דמי: ויולא לרזונה כו'. על כרחיה בעל מנרה: מאי דבר אפר. הכי הוה טעמא לכתובה למשקל ציבורית: וכו'. כלומר מילתא אחריתי קאמר ולא טעמא לויבורית הוא: אפשר דמשיי

לה. ולא יהיה לה גיטא וכיון דלא אשה מדעתיה גירשה: אלא מיתמי. כגון כתובת אלמנה: משום חניא. שהיו אנשים נושאים מן צעני הנשים וינשאו להם: ממאן. קאמר כל הני דמתני': אימיא מיתמי. מוקין היכא דמית מזיק וגבי מיתמי מי גבי מעדיה הא מן אין נפרעים מנכסי יתומים אלא מציבורית: כגון שנועש

ערב בו. לעולם כתובה מיניה דידיה צעדיה וכולה מתני' ערב קמייירי שנועשה ערב לבנו לנזקין ולהלואמו ולכתובת אשתו לפורעה בשבילו אם לא יפרעה ולא פרעה ומת ואיתו וגבו מן הערב והכא דלאי אע"ג דלאו מיתמי בגדל לא מגבינן לה אלא מציבורית דהאי כי דיניה והאי כי דיניה: נזקין וחזו. דליינייהו ליפרע נמי מחיים של בן צעדיה אינה בלא כלועקס על הימיוס לפיכך כשנפרעים מן הערב נפרעים ממנו דין שהיו נפרעים מן הן אם היה צמיס והיו לו נכסים: ממאן גביא. אם היו לו לנן נכסים: איסו נמי.

ערב: לא משתעבד. לפרוע דהכי פסקינן הלכתא לקמן בסמוך: בקבלן. שנועשה עליה קבלן שהתפיסה בנו מטלטלין לכתובתה והיא מסרת לידו כתובת קבלנות והחזירנו לבנו: הניחא למ"ד. ב"ב בגט פשוט: אם ליה נכסי ללוה. בשעת הלוואה דאיכא למימר עליהו סמך הערב הוה וגמר ושעבד נפשיה: משתעבד. ואם שטפו נהר אחרי כן נפרעין מן הערב:

מאי איכא למימר. הא דלאי לית ליה נכסים ללוהו הן דאי הוה ליה נכסים לא היו נפרעים מן הערב דתנן (המלוה את חבירו ע"י ערב לא יפרע מן הערב (מחילה) ומוקמינן לא יתבע מן הערב מחילה: בזה"ל. נכסים לנן בשעת מלוה: ואשתדוף. השתא: לנני צריה. בשביל בנו: דברי הכל לא משתעבד. חדא דערב נעלמא הוא ועוד לאו מיד חסרה שלא הוציאה כלום משלה: קבלן

הניא בהדיא. דמן העדיה דקאמר ר"ע אמרין קאי (ב"ב דף א.) משום חניא. שהיו מן האנשים צעני הנשים לנשא להם (דעיל לה.) שיתאלו האנשים מן צעני הנשים והיו נשאות לן שלא תדאגה להפסיד כתובתן (כתובות פד.) וכעין שם צ"ל. ערב דכתובה דברי הכל לא משתעבד. דמלוה קא עבד לזונס ולא מדי מחסר לה דהא לא יהיצי זתי (טברין כג.)

תורה אור השלם
1. כי יבשר איש שדה או ברום ושלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:
מסורת כב ד

גליון הש"ס
הי"ח אלא לבי"ב כו' אבא בעדיה בין בו' כי"ב דף מו ע"א מדיה קבלן:

הגהות הב"ח
(א) תוס' ד"ה ור' שמעון ישי' גבי חובל צ"ב כ"מ דף קטו:

מוסף רש"י
הניא בהדיא. דמן העדיה דקאמר ר"ע אמרין קאי (ב"ב דף א.) משום חניא. שהיו מן האנשים צעני הנשים לנשא להם (דעיל לה.) שיתאלו האנשים מן צעני הנשים והיו נשאות לן שלא תדאגה להפסיד כתובתן (כתובות פד.) וכעין שם צ"ל. ערב דכתובה דברי הכל לא משתעבד. דמלוה קא עבד לזונס ולא מדי מחסר לה דהא לא יהיצי זתי (טברין כג.)

(6) זיקן ת. (ז'י' קט' א.),
(7) (לעיל מה: ג.) כמובן
זה. שנועם מה: (ד') (ז'י'
קט' א.) (כמובן מה:).

תורה אור השלם
1. בחזקת העמוד והאיש
אשר אהב נשבה בו ויצא
אלהך את העובט
החוצה: דברים כד יא

גליון הש"ס
תוס' ד"ה כיון וכו' דבר
שנבחר דאורייתא עי'
פסקים דף קא ע"פ תוס'
ד"ה רישא:

מוסף רש"י
יתומים שאמרו. הנה
ליפרע מהם לא יפרע אלא
בשנועם. קף גדולים
אמרו (במבוא דף ג').

קבלן דבעל טוב. תרמי לחיובא איכא מלא דקבלן הוא ועוד דחסריה
ממונא: מעיקרא דסקנא. משרש טעם התקנה דקמני מפני מה
כתובה בזיבורית יותר משהאיש כו': היולא על היסומים. שלוח
אזיכא: שכתוב בו שם. שהמנה עם

דלא מהני תנאה לגבי יתומים דהא
קסם בעל מוצב בזיבורית ולגבי יתמי
משתנה דיו: מה דרכו של לוח
להוליא. לפרוט: פסוק שכלים.
שמרנו לא יפרע עידי: כיון
דיניה מדאורייתא בעידי. שהרי
שיעבדה לו ונעשה קרקע זו ערב
למלוה וערב משתעבד מה"ט דקמני
אנכי אערבנו (בראשית מג): כגון
שהיה יצורים זו של מוק כעידים
של ניק. דמלאורייתא מיהא גבי: ור'
ישמעאל הו'. דאמר מדאורייתא
דנזק שימין ומפני מקון העולם
אמר רבנן דנזק שימין דמקן
בממני וגבי יתמי אוקמוה אדאורייתא:
לא אף על נכ דכפי עידי שטרא.
ומיובתא דרבה: מאי עידי. דקמני
הא דלע"ג דמחצה שטור הלוה
אינו גובה ממנה כגון דשפאי עידי
לאחר הלוה קפלה מלפניו שאינו
יכול לגבות הימנה כגון שטור
מסקין או נשדפה או שטפה נהר
דבעיל ליה תנאה דמשתא ה"ל להאי
בעל מוצב לגבי יצורים מדאורייתא
ומשום שלא תנעול דלת אמר רבנן
זיננים וגבי יתמי אוקמוה אדאורייתא:
וכדכא. דאמר דהיכא דשפאי עידי
אול ליה דיניה: הויק ויצורים גובה.
דמי נזק מן העידי של מוק ואפילו
עדי עידי לר"ע מדאורייתא ולרבי
ישמעאל מדרבנן: שפאי עידי.
לאחר הויק ועדיין יש לו עידי
וביננים יצורים אלא שזו הימנה יפה
מאוד: גובה מן הביננים. דאול ליה
דיניה דל"ל הויק נסתחפה שדך
ומזק גרס ודכן הוא דמחיה אלל
יצורים אלל מפני תיקון העולם הו':
וגבי יתמי אוקמוה כו'. לאו אדרבה
קאי אלא אדרבה ר"א ניומאה:
סקנא הוא דעבוד רבנן. לחוס
על היסומים להעמיד על דין תורה
שיהא זה עורח ומוכר את היצורים
שאין להם מי יטורם שכלים: או
דילמא. לאו תנאה הוא אלל דינא
הוא לאוקמניהו אדאורייתא שדינו
בזיבורית דעממא מאי אמרי דיניה
בזיבורית משום נעילת דלת הלכך
אי נמי לא מיתקי רבנן למיגבי
מיתמי זיננים אין כאן נעילת דלת
דלא מסקי אדעמיה האי מלוה
לנעול דלת וליוש דילמא מיית ליה
ונפלי קמי יתמי ומגבו ליה יצורים
ואי טעמא הכי הוא אפילו גדולים
נמי דין כן: לשנועם. לענין שאמרו
כחמיסי הנה ליפרע מנכסי יתומים
לא יפרע אלא בשנועם ואפילו הוילא
שטר דלי הוה אצוהון דיתמי קים
למא הוה טעין ואמר אשתבע לי
דלא פרעתי ומשבעין ליה כדאמרין
בשנועם (דף מה). והשתא אף טענין
פרעה אצוה אי לא אכל לענין יצורים אימא לך דעממא משום דחסו רבנן עליהו להעמידם על דין תורה הוא וקטנים ולא גדולים:

מצוה הוא דעבד ולא מיד חסרה. תרמי צעין אכל היכא דלא
מזה עבד ולא חסרה כגון שנעשה ערב אחר הנישואין או
עבד מזה וחסרה משתעבד: פחות שבכ"ס. וה"ה כשלא ניתן
לו קרקע נותן לו פסוק שנקרקעו דהיינו יצורים אכל פסוק שכלים
היינו מיטב כדאמרין בפ"ק דב"ק
(דף ו'): דכל מילי מיטב הוא:

ב"ר דיינה מדאורייתא בעידי.
נראה * דסנר שעבדא
דאורייתא דלי דרבנן לע"ג דמניה
דידיה דיניה מדאורייתא בעידי
מיתמי הוה יצורים כיון דמלאורייתא
לא גבי כלל ומר וזטרא ואנכי דסנר
מיתמי מוצורים לר"ק לומר דסנר
שעבדא לאו דאורייתא כדפרשין
במיתמי דלי לאו הכי מאי טעמא
אפקעו רבנן אי נמי לא פלוג רבנן
ביתמי: מאי עידי שפאי עידי.
פירש בקונטרס מאי עידי דקמני
הא דלע"ג שכתבה שטור הלוה
אינו גובה ממנה כגון דשפאי עידי
לאחר הלוה קפלה מלפניו שאינו יכול
לגבות הימנה כגון שטור מסיקין או
נשדפה או שטפה נהר דבעיל ליה
תנאה דמשתא הוה ליה להאי בעל מוצב
לגבי יצורים מדאורייתא ומשום
נעילת דלת אמר רבנן זיננים וגבי יתמי
אוקמוה אדאורייתא וכדכא דאמר
היכא דשפאי עידי לאחר הויק ועדיין
יש לו עידי זיננים יצורים אלא
שזו הימנה יפה מאד גובה בזיננים
דאול ליה דיניה דאמר ליה הויק
נסתחפה שדך ומזק גרס וקשה
לר"ת דמאי עידי שפאי עידי משמע
סנר הא דקא אמר מאי לאו
דכא עידי שטור ולפי' הקונטרס
הוה ליה למימר הכא כמאי עסקין
בשפאי עידי ועוד עידי עידי מאן
דכר שמה ועוד דפירש הקונטרס
שאם נתקלקל עידי עידי לא יגבה
מן העידי הנשאלת אם כן הוה
כאן של נזקין אלל זיננים דכי האי
גוונא פריך בפ"ק דב"ק (דף ט.) ועוד
דכא משמע הסם (דף ט.) דלית ליה
בשל עולם הן שמין גבי ראוון שמכר
כל שדומי לשמעון ואם כן מאי עידי
עידי שייך הכא דמעידי עידי
דעממא לא גבי מיתמי ומפרש רבינו
הם מאי עידי שפאי עידי כמו וכל
שפייס מרעיתם (ושעיה מט) דלך
שדות הטובות שאלל הנהר שסוף השדה
שעל שפת הנהר ממש עומד למרעה
בהמות וגריע מוצורים מפני שהנהר
שוטף תמיד מה שזרעים שם ואפילו
הן עידי דקמני כדאורייתא היינו אפילו
הן שפאי עידי אותה קרקע שמגבין
יתומין אף על גב דגרעי מוצורים
וכדכא דאמר הויק יצורים גובה
מן העידי אכל הויק שפאי עידי
שהעמיד שם בהמותיו לרעות גובה
מן הביננים דלא תשיצ נזקין דלפי
קיימי אלא הוה ליה ככעל מוצב
לע"ג דהעמיד שלא מדעת הצעלים:
יתומין

מילי דאצו כקטן הוא. ולא ידע אי
הוא וקטנים ולא גדולים:
במקום

ג' א מ"י פכיה מהל'
מלוה וזה ה' ג' ד'
וה"ו מהל' אשת ה' ט'
סמך עשין נ' ומה עש"ע
ח"מ פ' קטע ספק א' כ'
וטע"ע אה"ע סימן קכ'
ספק י'
יד ב מ"י שם סמך עשין
מה טע"ע אה"ע שם:
ב' ג' טע"ע ח"מ סימן
קכ ספק י':
ב' ד מ"י פ"ח מהל' נזקי
ממון ה' י' א' סמך
עשין ט' טע"ע ח"מ פ'
קכ ספק כ' סימן ח"ט
ספק ג':

תוספות ר"ד

קבלן (דמלו' היה) (דבעל)
חוב הכל משתעבד
קבלן דכתובה וערב
דמלוה אחפליגו איכא
לפי' דלית ליה
נכסים ללוה משתעבד
איכא למאן דאמר אי אית
ליה נכסים ללוה משתעבד
ואי לית ליה לא משתעבד
והלכתא בכלהו משתעבד
אע"ג דלית ליה לבר מערב
ליה נכסים ללוה משתעבד
לא משתעבד מ"ט מצוה
הוא דעבד ולא מיד
חסריה: אמר מר וזטרא
ב' ד' נחמן משמיה רב
נחמן שטר חוב הוציא על
היתומים אע"ג שכתב בו
שכח אינו גובה אלא מן
היצורים והכי נמי סבר
אביי ורבא פליגי עליה
ואמר גובה מן השכח כפי
תנאו וע"כ לא פליגי אלא
כשתתנה זה התנאי על
עצמו בחייו רב נחמן
סבר על עצמו הוציל
תנאו אבל מיתמי לא גבי
אלא בדיניהו מן היצורים
ורבא סבר ב"ר דמיניה
גבי עידי מדאורייתא כפי
תנאו ה"ה הכי נמי גבה מן
היתומים אבל אם כתב לו
שיגבה ממנו מן העידי
בחייו ובמותו הכל לפי
תנאו וליכא מאן דפליג
בהא שביקו שיעבד לו
העידי בפירוש בין בחייו
בין במיתו הויק ספק
עשיו אחרי מותו: וברין
זה משנה הרב שיטתו.
והלכתא כרבא דק"ל
כל אביי ורבא הלכה
כרבא בר מיעיל ק"ס:
אין נפרעין מן היתומים
וכי' כפי רבי איבו
בר אמי יתומים שאמרו
קטנים או אפילו גדולים
ואיסי תלמודא והלכתא

[illegible]

תחשבה לא יתירמו ואם קרמו
 און חיתומתן מרומה החוש
 והשוער מרומה והותרה לא
 שאינו שלו ועבד כוכבים
 שפרט על ש ישראל אפילו
 ברשות און חיתומתן הלא
 אבל להיות האבד הבחוא
 שבוטל באצו עז שנירלו
 און ראשון לעשר לכשיגדלו
 ישוער הם יא קין שן שאון
 האטרופטסיס רישון
 התורה לתרום ולעשר היואן
 תורמין ביד האביל הלא
 חיתומתן היואן טבל היואן
 יאכלו אותה הכהנים יל
 וזהו הפקדון וכסי היתומים
 שדור האטרופטסיס חיתומים
 האל שאינו בלום דוקא
 האביל יכזהו ביד אבל
 היתומה לא דבר יל כפצות
 העבדים דאמר לקטן
 האטרופטסיס מוכרין אותה
 לאחרים ואתן האחרים
 יכילן לתרוחן ולהחזין כח
 ישראל ואל אפרזין כח
 נמצא שקנין הלוואת און
 בלום ואינו יכול לשחרר
 אלא על הפקדונים שהיו
 האטרופטסיס ויכס היו
 מוכרין מכירה נגמרה היא
 לא לשחרר לא ויכס ביד
 שכל מה שעשו לא עשו
 אלא לתקון היתומים ואם
 ישוער שזה היה ביד עלים
 עשו זה היה יל כנכרים:
 והנהיא מיעט האטרופטסיס
 תורמין ומעשרין לאחרים
 אבל לא היתומים ומוכרין
 הבלום כבדים ושפחות שדור
 הרבנים האביל אבל לא
 להנתיב ועישרם און כוכב
 וילובל וצאצאיו חל דבר שש
 ילן צבחה ליהוה וישוער

קאי אצל אפערטורא שנתמנה ללורך
 משום דנפיק עליה קלא דאניש
 דלא ידעי' אי נאכד כלום אין ראוי
 תומים ברבנן ודרכי יוסי בר' חנינא
 שאל יוסי איניש מיתן וזוי חנינא
 ודרכי יוסי ברבי חנינא כבא שאל
 בשפיסע ואינו רואה שיבציעוהו בחנם:
 ובידיו אין לחייבו דהבאי טעמא לא
 רות (בבבא דף ל:) ומודה ר' נחומא
 גל וזוי דקבר שמואל להגבהא לורך
 ויין חמץ ואכלי והבי מפליג ההם בי
 וזוי דעקירה לורך הנחם היא משום
 סברי כאידך שינויא דהתם דמחלק
 מהדר וגבי ניסוך נמי כיון דמאי

אמרו ליה לביש ומכס'
מיתמי אמר להו הי כיבי
לשומעון מלוי קאליה
ושתי ולא אמוד אימור
מציא אשכנז ונגנן שמיהו
אזאי תומיס שציון ארז
והאמנו עיליה אין חת
לכיד לסלקו קא מפסיד
ושיאו מתעסב בון כראוי
הקרקעות נספרות אמר להו
איצו לי סהרי ואסלקיה
דאמר רב הונא חטרין
משמיה ורב אפרובי
מפסיד מסלקי ליה והלכתא
בוחיה ואמרי רבואתא מיגו
דמסלקיה ליה משביעין
להו והא דאפסקא הלכתא

[illegible]

הוא חותי ג"ל בטותן נחומים
לחקן וכו' ור"ל נחמן ללצב
ללצוב שחיר ילצבו אלים
וע"ש דף ק ע"א ויל"ע.

כב א מתי פ"א מהל'
שמיטה ויובל הלכה
יב שמע לנחין דסו:
כג ב ג מתי פ"א מהל'
תרומות הלכה כ:
כד ד מתי פ"ב מהל'
שנה הלכה טו שמע
לנחין סה עוש"ע א"ח ס"י
שלט מעיקר ד:
כה ה מתי פ"ג מהל' ח
שמע סס:

חוזו ליה דהא טמאה היא מיהו חולין טמאין מיכיון לשלומי ולא ידע דהא נעשין תרומה: **משלם**
 אין טמאין: **שגוג השלומי** **תשלומין**. דהא אכול תרומה שוגג לפי מדה משלם ולא לפי דמים.
 כל תשלומין לא מדאורייתא ורבנן נמי לא קנסוהו האילן שוגג בתשלומין: **במזיד**. (ד"ד) טעם שטמאין
 ששמתיו להפסיד הן: **ואמר רבי אחא ברבי אשא**. ביצמות בראשנה רבה (דף טז.) דמזיד
 תשלומין להטער לגמרי קאמר בלומר שארין לחזור ולשלם חולין טעורין כרבנן שגוגה
 שוגג אטו מזיד ורבנן קנסו. והא הכא איסורא דרבנן היא דמדאורייתא תשלומין מעליא גינהו
 אפי' במזיד איסורא דרבנן הוא דעבד ולא קנים רבי מאיר שוגג: **לשלומי מיכיון**. ואדם
 שגגתו. אבל מטמא ומדמע שוגג אינו מתעסק בטובות: **שגוג הוראה**. דלצין מרלה ומותר
 רבנן וקנסא הוא לאסור כשר שגגתה אבל צעלים נתפסו והן ורקינא מוזיא איסורא דרבנן
 מרבה: **ואין יקום ונקנסיה**. על שגגה. וה"ל דמלא לשטני לא מני רבי יהודה היא דלא
 אלא ברייתא דרבנן בהקפיד רבה (דף כה.) מיהו ניתא ליה לשטני דאפי' תימא רבי מאיר
 רבנן היא דמתנן במשילין (וביא דף טז.) אלו הן משום שבות של מזה חזן מגביהין תרומות
 שבת סתם משהו היא בתפסת תרומות (פי' מ"ג.) וכן המנביל כליו מנביל נמי איסורא דרבנן היא
 ופני שגגה כמתקן כלי. וכל הני רמינן דרבי מאיר אדרבי מאיר דקנים לעיל דרבנן:
 נפל

[illegible]

שלא יאמרו מובח אובח גיטות. וא"ת וכו' כח ציד חכמים לעקור דבר מן המורה בקום עשה דמן המורה אין לרין להביא קרבן אחר ו"ל דדוקא נודעה קודם זריקה אינה מכפרת אצל לאחר זריקה שכבר נמסר לא הנזכר וכו' להביא אחרת: ב"י היב דהייב ע"ה. פירש בקונטרס דקנסוהו דענן וקשה דמי לא עסקין דלפניו שחטה אחר נחוק דחייב אלא כיון דלא נודעה לרבים אוקמוה ברשותיה שלא יהו כהנים ע"כ וקמללא מחייב השוחט נחוק: לגיוותיה ודליותיה. וא"ת אפי' קודם הקדש הן שלו דהא מנן (וכ"ק דף נג:) גול פרה מעוברת וילדה ורחל טעונה וגוזה משלם דמי פרה העומדת לילד ודמי רחל העומדת ליגוז ואם נמעברה אללו משלם כשעה הגולה ו"ל דנפקא מינה לר"מ דלמחר ההם בגמרא משלם אומה ואם נזומה ואם ולדותיה משום דקנסו גולן ואע"ג דשינוי קונה הכא מ"מ נשעת הקדש אוקמוה ברשותיה ולא קנסו ולרבי יהודה דלמחר גזילה חוזרת נענית לרב זצ"ל דלמחר אלכיה שנה שעל גבי הגזילה דנגול הכי הכא דלוקמוה ברשותיה דגולן הוי אצל לרב פפא דלמחר אלכיה דהוי דגולן לא נפקא מינה מידי ולרבי שמעון דלמחר ההם למחלה ולגליל ולרביע הכא הוי הכל שלו אצל לרב זצ"ל דלמחר לר"מ כוליה דגולן לא נפקא מינה מידי הכא נמלי דלוקמוה ברשותיה:

ביהודה בהרוגי המלחמה. בירושלמי נראה שזמירות נזרו גזרה על יהודה לפי שמסורת ידם מאכזרם שיהיה הרג עשו דמתי (נראה שם) יין בעורף ארצין ומנעו נמי בפספי דיו רב לו נשעה שרגא את עשו ובסוף פ"ק דטוטה (דף נג:) דלמחר חושם בן דן שקל קולפא ומחיה ארטיה דעשו ויתרו עיניה ופלו אכרטיה דיעקב שמה לא מת נזומה הכאה עד שעמד עליו יהודה והרגו: **אשרי** אדם מפורח המיד. כפ"י הרואה (נזכרת ס.) אמרין חזיה להכא גזרל דהוי מפחד אל"ל מטעה את דמתי פחדו גילין מטאים ופריך מקרא דהכא ומוקי תלמודו וחזרו על משנתו ממד והכא נמי מייית ליה אהי עובדי שטנשו על רוב טונתם ושלוחם לניש את בר קמלא ולעמוד על בת קיסר והיה להם לפחד וללא מן הפורענות ולא דמי לאדם המתפחד נחם: עגלא

גזרתא קמיייתא כל דלא קמיל ליקטלוהו כל דקמיל ליקטלוהו ומציעתא כיון דקמלי אגב אונסיה גמר ומקי בתרייתא אמרי האידנא לישקול למחר דבענא ליה בדינא: אמר רבי יוחנן מאי דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לכו יפול ברעה * אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים אתרנגולא ובר קמצא חרוב ירושלים דההוא גברא דרחמיה קמצא ובעל דבכיה בר קמצא עבד סעודתא אמר ליה לשמיעה זיל אייתי לי קמצא אול אייתי ליה בר קמצא אתא אשכחיה דהוה יתיב אמר ליה מכדי ההוא גברא בעל דבבא דההוא גברא הוא מאי בעית הכא קום פוק אמר ליה הואיל ואתאי שבקן ויהיבנא לך דמי מה דאכילנא ושתינא

אמר

ומה טעם אמרו נודעה אינה מכפרת. דקמתי ממניחין שלא נודעה מכפרת הא נודעה אינה מכפרת כלומר אינה קריבה: היינו דקמתי מטאט. דאיכא ארית כהנים: דכליל היא. ואמרי מוזנח אוכל גיטות: איפכא מיבעי ליה. ועל מטאט הגולה שנודעה לרבים שאינה מכפרת מפני מקנה המזבח: משלם פשומי כפל. דכשנגבה חולין הוא: ואינו משלם פשומי ארבעה וחמשה. דכי טנח ומכר הקדש הוא ואין פשומי כפל ופשומי ארבעה וחמשה וכו' דף נ"ז: נחוק. דא שחט נשחט ענוש כרת: כרת מאי עבידיה. דכשנחל לענין פשומי ארבעה וחמשה לא קשיא לן דאיכא למימר דכי אמר יאוש כדי לא קני לענין הקרבה קאמר ולא לענין הקדש קאמר אלא כרת אי מדאורייתא לא חזי להקרבה הא קיימא לן (נזכר דף ק"ב). דנחוק לפתח אכל מועד מיינין עליו נחוק מידי אחריתא לא: כרת ש"ע דכריסם כרת לו. כרת דאורייתא דמפרש ואולי: אוקמוה רבנן. ברשית גג אס הקדישה שחול עליה הקדש גמור ושמחייב כרת אס ישחטנה נחוק כי היכי דלוקמוה ברשותיה לענין כפרה וקנס הוא דקנסוהו והפקר כ"ד הפקר הוא וקדשה: לגיוותיה וולדותיה. דלפני הקדש אי אחרת משעת נגבה קיימא ברשותיה נזומה דדיה הוא ואינו משלם אלא דמי פרה העומדת לילד ולא דמי פרה וולדה: ב"מ נ"א: סייקריקון ויורה. סייקריקון עובד כוכבים רואה שנתן לו ישראל קרקע בפדיון נפשו ואומר לו שא קרקע זו ואל תמיתני: כהרנני המלחמה. מלחמת טיטוס שהיתה בירושלים וציונה. ובגמ' פריך מאי קאמר: מקשו כנל. דלמרי' מיראש עבד אי נמי השני נוח לו להראשון קשה הימנו ונצממא' מוקי לה דלא כנצממא' ליה שטרא: לקח מן האיש. קרקע המיוחסת לכתובת אשמו או שכנו כנצממא' או הכניסו לו שום כנצממא' וכל שכן שאר נכסים דאי לא עבדה ליה אחר לא נתייב נתייב בגרדין ובמיתה הכי מוקמינן ליה כ"ד (נ): מקשו כנל. דלמריה נחם רוח עשיתי לנעלי: נותן לבעלים רביע. ששיערו דסיקריקון מחיל גבי ריבועא: גמ' לא דנו דין סייקריקון. כהרנני המלחמה דקני לגמרי הלוקח ממנו מקחו קיים אצל מהרנני המלחמה ואילו הלוקח ממנו יש לו דין המפורש כנצממא' דאמר רבי אסי שלש גזרות גזרו. טיטוס כפולמוס שלו: כל דלא קמיל. ישראל כל היכא דמשכח ליה: לקטלוהו. הלכך אגב אונסיה כי איל שא קרקע זו והינתי אקנייה ויהיה בלג שלם וקיימא לן מלא חזין וצנייה וצניא (כ"ד דף נ"ז): מפחד. דואג לראות הגולה שלא תארג תקלה נכד אס אעשה זאת: שקא דרייפק. דופן של מרכבת נשים שקרוי ריטוג"א כלשון אשכנז והיא ענין עוליה דלמרי' דאזנו ואלו כני עוליה דף ע"ט. כי מעיילת לי כודייתא כריספק: קמלא ובר קמלא. קן שם שני יהודים: דרמיהם קמלא. אהבו היה שמו קמלא: א"ל

אחרים תקנו ואמרו שהלוקח מן הסקריקון נותן לבעלים רביע ומקחו קיים דקיל דקמיל ליקטלוהו כל דקמיל ליקטלוהו ומציעתא כיון דקמלי אגב אונסיה גמר ומקי בתרייתא אמרי האידנא לישקול למחר דבענא ליה בדינא: אמר רבי יוחנן מאי דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לכו יפול ברעה * אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים אתרנגולא ובר קמצא חרוב ירושלים דההוא גברא דרחמיה קמצא ובעל דבכיה בר קמצא עבד סעודתא אמר ליה לשמיעה זיל אייתי לי קמצא אול אייתי ליה בר קמצא אתא אשכחיה דהוה יתיב אמר ליה מכדי ההוא גברא בעל דבבא דההוא גברא הוא מאי בעית הכא קום פוק אמר ליה הואיל ואתאי שבקן ויהיבנא לך דמי מה דאכילנא ושתינא

אמר

אמר

אחרים תקנו ואמרו שהלוקח מן הסקריקון נותן לבעלים רביע ומקחו קיים דקיל דקמיל ליקטלוהו כל דקמיל ליקטלוהו ומציעתא כיון דקמלי אגב אונסיה גמר ומקי בתרייתא אמרי האידנא לישקול למחר דבענא ליה בדינא: אמר רבי יוחנן מאי דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לכו יפול ברעה * אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים אתרנגולא ובר קמצא חרוב ירושלים דההוא גברא דרחמיה קמצא ובעל דבכיה בר קמצא עבד סעודתא אמר ליה לשמיעה זיל אייתי לי קמצא אול אייתי ליה בר קמצא אתא אשכחיה דהוה יתיב אמר ליה מכדי ההוא גברא בעל דבבא דההוא גברא הוא מאי בעית הכא קום פוק אמר ליה הואיל ואתאי שבקן ויהיבנא לך דמי מה דאכילנא ושתינא

אמר

אמר

אמר

אחרים תקנו ואמרו שהלוקח מן הסקריקון נותן לבעלים רביע ומקחו קיים דקיל דקמיל ליקטלוהו כל דקמיל ליקטלוהו ומציעתא כיון דקמלי אגב אונסיה גמר ומקי בתרייתא אמרי האידנא לישקול למחר דבענא ליה בדינא: אמר רבי יוחנן מאי דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לכו יפול ברעה * אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים אתרנגולא ובר קמצא חרוב ירושלים דההוא גברא דרחמיה קמצא ובעל דבכיה בר קמצא עבד סעודתא אמר ליה לשמיעה זיל אייתי לי קמצא אול אייתי ליה בר קמצא אתא אשכחיה דהוה יתיב אמר ליה מכדי ההוא גברא בעל דבבא דההוא גברא הוא מאי בעית הכא קום פוק אמר ליה הואיל ואתאי שבקן ויהיבנא לך דמי מה דאכילנא ושתינא

אמר

אמר

אמר

(א) ז"ק סח: [עד:] (ב) נזכרת י"ט: מה נ"ז: (ג) [נזכרת נ"ז: (ד) כ"ד: (ה) מ: מה: (ו) שם מ: מה: (ז) א"י: הערוך: (ח) דייספיק: (ט) וקמן נ"ח:]

מוסף רש"י

גב והקדיש כ"י משלם תשלומי כפל. לנעלים, ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה. דהא כי טנח הקדש טנח, ויעשו אחר תשלומי שלם שנים לנעלי ואל להקדש, ויון דפשיטא מכל מה לא מחייב נעליה ומכירה, דמשלמי ארבעה וחמשה אחר תשלומי שלם ארבעה, וכו' מדלת כפל מייחיה הו' ליה שלם ארבעה: ב"ק סח. הנוסח בעמוד הנכ

תוספות ר"ד (המשך)

קודמו לכל אדם ר' הושע ב"ר ונחמ' שאם שהיה לפני סקריקון י"ב חודש כל הקדש ליקח [ונח] ונתן לבעלים רביע מ"י סקריקון רומי אס שאנס שדות ישראל וישראל אמר לו שא קרקע והנחתי מפני שהוא י"א שלא יתרגו ובהרנני מלחמת טיטוס שהיתה בארץ יהודה לא היה סקריקון אצל מהרנני מלחמה ואילו יש בה סקריקון. ומקשה מאי קאמר השאה בהרנני מלחמה לא היה סקריקון ומהרנני מלחמה ואילו יש בה סקריקון והרי יותר גדול היה בעת ההרנני מלחמה ממה שהיה לאחר מכן אמר רב יהודה שלא דנו בה דין סקריקון דאמר רב יוסף שלש גזרות גזרו גזרתא קמיייתא כל דלא קמיל ליקטלוהו ומציעתא כיון דקמלי ליחוב ליה ד' וזו בתרייתא כל דקמיל ליקטלוהו הלכך קמיייתא ומציעתא כיון דקמלי ליחובת אגב אונסיה גמר ומקי בתרייתא מומר אמר האידנא לישקול למחר דבענא ליה בדינא מ"י דין סקריקון הוא שאם קנה ישראל מיד א"י האנס שהוא הסקריקון אין מקחו קיים שכל שעה יכול לבוא ישראל בעל השדה ומציעתא מידו ואומר לו למה קנית השדה שלי שאני יורשתי עתיד לתבוע את הא"י בדין אכל בהרנני מלחמה לא היה זה הדין נוגה דאגב אונסיה גמר ומקי בתרייתא גמר ומקי יתקן ליה כלל כל והלכך ישראל שקנה ממנו קנינו קנין אכל מהרנני מלחמה ואילו אינו מקנה לו כלל כל וישראל הקונה ממנו יש לו דין סקריקון שיבאנו הבעלים ויוציאו מידו ואם לקח מן הסקריקון וחזרו ולקח מבי"ה מקחו בטל והוא אמר לו מלחמת העובד כוכבים הקניתי לו לא כלל כל אכל אס לקח תחילה מבי"ה וחזרו ולקח מן הסקריקון מקחו קיים. כי כשהקנה לו הוא תחילה כלל כל הקנה לו וכן גמ' אמר קנה מן האיש וחזרו ולקח מן האשה כ"י שלא תבא ותחזקו ממנו כנצממא' מקחו בטל שחזר לו לומר נתת רוח עשיתי לנעלי ולא הקניתי לך כלל כל אכל אס לקח תחילה מן האשה וחזרו ולקח מן האיש מקחו קיים. זו היה משנה ראשונה דתני מקחו בטל והבעלים מוציאין השדה מידו אכל כ"ד של

אחרים תקנו ואמרו שהלוקח מן הסקריקון נותן לבעלים רביע ומקחו קיים דקיל דקמיל ליקטלוהו כל דקמיל ליקטלוהו ומציעתא כיון דקמלי אגב אונסיה גמר ומקי בתרייתא אמרי האידנא לישקול למחר דבענא ליה בדינא: אמר רבי יוחנן מאי דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לכו יפול ברעה * אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים אתרנגולא ובר קמצא חרוב ירושלים דההוא גברא דרחמיה קמצא ובעל דבכיה בר קמצא עבד סעודתא אמר ליה לשמיעה זיל אייתי לי קמצא אול אייתי ליה בר קמצא אתא אשכחיה דהוה יתיב אמר ליה מכדי ההוא גברא בעל דבבא דההוא גברא הוא מאי בעית הכא קום פוק אמר ליה הואיל ואתאי שבקן ויהיבנא לך דמי מה דאכילנא ושתינא

אמר

אמר

תורה אור השלם

אמר

אמר

לעני רש"י

רש"י

תוספות ר"ד

אמר

•

[illegible]

הגהות הגר"א
 [א] נם' אונקלס דראונקלס
 דר אחמיה דאנדריינס הוה
 דו' צ"ל:

לעזי רש"י
קולדוי"ר [קולידוי"ר].
מסנת. רונדיל"א
[ארונדיל"א]. פנויח.

מוסף רש"י
ביון דדש דש. לשון
מרגיל (מגילה כד).

ואת מושל: לבנות זה בית המקדש. שמלכין
 יקדו. כך היה לכם להשחית חומת העיר
 הם ולהוציאם ממנה וזהיה העיר קיימת
 גרים. וכאשר תכאה רוחך מחמת השונא
 תיבש העצם שלך: **קו לי יצבה** שלא
 תחריבנה ולא תהרסו חמניה: **ושושילתא**
דרבן גמילא. משפחת הנשיא שלא
 תהרגם שלא תכלה שולטנות בית דוד:
ואסוואא. ורפאיתו תן לי הלא יבול
 שיפראו את רבי דאוק שלא היה יכול
 לבנוע אוכל לפי שנמקדור מעיו
 בתעמיזתיו: והוא **סבר**. רבן יוחנן
 סבר: כולי האי. דלישבק לירושלים לא
 עבדי ליה ואשתבח דאפי' הגלה פורתא
 לא עבדי הלכך עבינא מיניה הא דמיהוי
 הגלה פורתא: **מאי דפארי**. מים שישורו
 בהם סובין: **מאי דסיפוא**. סובין גסין
 וקמח מעורב בהן: **סאגו לורדיך בקרב**
מוצדי. צבית שלמה ממועד זו:
שמו אפוסא אפוסא. אמרו שסימניהו

כלפי מעלה: **הסיון** מחלפ: **כמן**
 גרונתני. כל גדול ששופים בו יין
 מגת לצור וקורין קולדווי'ר: וישטכחו
 בעיר אשר כן עשו. הבדורה הזאת
 שאתם רואין: מילי דמיטמין. מטמון
 ממונם של ישראל: נחשול. רות סערה:
 סיפרא. נחל קישון גרסם: מעלנא.
 פה להנצח מחלפ: מחקנא. מולא
 דרך בית הרעי: ארופסא. קורנם:
 אישטיק. אותו יתוש מלנקר מפני
 קול הקורנם: כיון דדש דש.
 משנהרגיל היתוש ולמד כקול הקורנם
 המיר בו ולא הניח ניקורו: לפור
 דרור. רודלי'א: בנגידא. אוב:
 צמאי

של אותו רשע ושיתק דבי רבי
טל את הפרוכת ועשאו כמין
השחבתה בעירו שנאמר "ובכן
עשו אלה תיקרי קבורים" ויבן
דאפילו מילי דמפמרן אוגליא
ולו אין גבורתו אלא במים בא
ני במים אם גבור הוא יעלה
בנו של עשו הרשע בריה קלה
ומפקנא ליה לה עלה ליבשה
חו שבע שנים יומא חד הוה
א כל יומא מייתו נפחא ומחו
בסנאך עד תלתין יומין עבד
י בין גרולי רומי וכשמת פצעו
יזל בן שנה משקל שני ליטרין
ומד להו ליקלוייה להתהוא גברא
זונקלום בר קלוניקום בר אחתיה
בהתהוא עלמא אמר ליה ישראל
בהו בהתהוא עלמא והוית רישא
דיניה דהתהוא גברא במאי אל'
במאי

וּמִמֶּנּוּ וּמוֹשְׁלוֹ מִקְרֵבוֹ יֵלֵךְ. אֲלֵמָה אֲדִיר
אֵין שׁוֹכְרִין אֶת הַחֲבִית. כִּי שִׁילָךְ לֹה
שֶׁבְקִינָן לֶה. כִּךְ הֵייוּ מִנָּפִים אֲוִי נֹכַח
לְרִי. מִשְׁמַחַת הַשְּׁמוּעָה: וְרוֹם נִכְלָה מִיבֶּטֶח

מכאן נראה כי המעלה היא לא תצטעק
במה תדשן עצם אלא מאי תקנתיה
קמך דכתיב 'ורוח נכאה תיכבד' אמאי
מיתון כולי האי עד האידנא אמאי
אמר ליה אנא נמי אמרי לך אמאי
אלא בעי מינאי מיד דאתן ליה
דבן גמליאל ואסוותא דמסין ליה
דכי עקיבא 'משיב חכמים אחוהו
הדיא זימנא והוא סבר דלמא כולל
סוותא דמסין ליה לרבי צדוק מא
דסיפוקא למחר מיא דקימחא צוהי
שיטום הרשע 'ואמר אי אליהי צוהי
מעלה מה עשה תפש זונה ביד

שֶׁהָשֵׁשׁ שָׁתָה שׁוֹמֵעַ יֵאָדָו וְגִידּוֹפִי
זֶה כְּמוֹכָה בְּאַלְמִים מִה עֲשֵׂה
זֶה הָיוּ וְהוֹשִׁיב בְּסִפְיָה לִילָךְ
שֶׁהָלְכוּ וַיִּשְׁתַּכְּחוּ כְּעִיר אֲשֶׁר
אֵינוֹ אֵיכָא קְבוּרֵיהֶם מִמֶּשֶׁה
רַב כְּמוֹדָמָה אֲנִי שְׂאֵלֵהֶם שֶׁל
זֵמִים אֵף הוּא עוֹמֵד עָלֶי לְמִטְבֵּן
לְוָאמְרָה לֹא רִשְׁעֵי בֶן רִשְׁעֵי בֶן
הָאֵל בְּרִיה קְלָה דְּמַעְלָא אֵת לֹא
יִתּוֹשׁ וְנִכְנֵם בְּחוּטְמוֹ וְנִקְרַב בְּמִ
חֲפָתָא אִישְׁתִּיק אֲמַר אֵיכָא חֲקֵנָה
לְאֵל אֲמַר לִיה מִסְתִּיךְ דְּקָא חֲזוּי
רַבִּי פִנְחָם בֶּן עֲרוּבָא אֲנִי הֵי
שְׁנֵי סַלְעִים בְּמַתְנִיתָא תָנָא ^(א) כִּי
זֶה שֶׁל בְּרֹל כִּי הוּא קָא מִיִּת
לְהָא דִּיהֲדֵאֵי וְלִקְמִיָּה בְּרִינָא ^(א)
שֶׁמֶס ^(ב) בְּנִינָא אֲמַר לִיה מָאֵן חֲשִׁי
זֶה וְלֹא מְצִית לְקוּמִינְהוּ זֵל אִיגֵר
לְיִשְׂרָאֵל ^(ג) נַעֲשֶׂה רֹאשׁ אֲמַר לִי

אֶת־מִלְכָּא אֶת־עַמְדָּא לְהַיּוֹת: וְהִיא אֶת־יִשְׂרָאֵל: כְּרוּךְ עֲלֶיהָ. דְּבֻק וְלֹהוּט אֲחֵרֵי
 שֶׁ כְּדִי לְהַשְׁלִיךְ אוֹתָן בְּרִיזֵי מִתּוֹכָה: וְחֵצִי
 פְּרִיסְפֶּקָא. שְׁלִיחַ: לֹא נִפְקִי. שְׁמַדְשֵׁנוּ
 מִלְכָּא אֶת־עַמְדָּא מִמִּסְרָא
 בִּידְךָ. אֲנִיג דְּלִכְמִי לֹא
 עַד שֶׁנָּא מִטּוֹס מִ"מ
 עֲלֶיהָ שֶׁנָּא שֵׁנִים וְהוּא
 כְּלִילוֹ כְּכַר נִמְסָרָה:
 גַּם וְהוּא דֵּם בִּי.
 לְהוֹדִיעַ דְּקֶשָׁה לִפְנֵי
 וְרֹכֵן צִית הַמִּקְדָּשׁ:
 יְחִי ו' שְׁנִים. לֹא נַעֲשֶׂה
 בְּכָךְ דְּדָךְ מוֹטֻמוּ
 בְּהַקְרוֹס וְעוֹד לִישׁ מִילֹק
 לְהַסֵּמָה כְּדִפְרִישִׁית
 דְּעֹרֹצִין (דף 10.)
 זח

בְּכַעַם לְמִשְׁלָא לְאִידֵךְ לֹא נִפְק אִי
וְנֹכַח אֲתִיב לָךְ דְּכֹתִיב ⁵שְׁמוּעָה מִן
שֶׁל דֵּלָא מִיתְבֵּא דַעְתָךְ מִיְיָה וְלִחֵס
הִכִּי עֵייל אִמֵּר לִיָּה וּמֵאֲחֵר דַּחֲסִי
וְלִגְבֵּאי אִמֵּר לִיָּה וְלֹא אֲמַר לָךְ
אוֹלָנָא וְאִינֵשׁ אַחֲרִינָא מִשְׁדַּרְנָא
תַּן לִי יִבְנֵה וְחִכְמִיָּה וְשׁוֹשְׁלִילָא
קָרִי עֲלִיהָ רַב יוֹסֵף וְאִיתִימָא
כֻּלֵּי אִיבְעִי לְמִימֵר לִיָּה לְשִׁבְעִינְהוּ
כִּבְדִּי וְהִצֵּלָה פּוֹרְתָא נְמִי לֹא הוּא
קְמָא אֲשִׁקִּיָּה מִיָּא דְפִאֲרִי לְמַחֲרָא
מִמִּיעִיָּה פּוֹרְתָא פּוֹרְתָא אִל שְׁדִּרְיָה
הַ מִּטְסוֹס הָרָשָׁע שְׁחִירָפּ וְגִידֵפּ כֻּלָּה

כמוך חסין יה מי כמוך חסין ו
תנא ^ימי כמוכה באלים ה'
הביא כל כלים שבמקדש והני
שעים קבירים ובאו וממקום קדו
אל תיקרי וישתכחו אלא וישת
עליו נחשול שבים לטובעו ו
בעו כמים בא סיסרא טבעו ו
עשה עמי מלחמה יצתה בת
עולמי ויתוש שמה אמאי קרי
עמה מלחמה עלה ליבשה בא
אבבא רבי נפחא שמע קל א
ברי יהיב ליה ארבע זוזי לישר
ן ואילך כיון דרש דש תניא א
ומצאו בו כצפור דרור משקל
י נקטינן פיו של נחושת וצפור
קטמיה אשב ימו דלא לשכחיה א
גוהו בעי לאיגיורי אול אסקיה לט
בובקי בהו אמר ליה מיליהו נפיי
היו צריה לראש וגו' ^יכל המיצע

1. ונפש סבבי היצר
בדלדל והלבלבן באדיר
ישעיהו יד
יחל:
2. וזהו אדיר מנע
ונשלל מקרבו יצא
והקרבתי ונשל אלי כי
מי וזהו מן ערב את לבו
לנשט אלי נאמי יי
ירמיהו יב כא
3. אעקבה נא ויאזא
אח וארצי הטובה אשר
בבשר יחידו וזהו וחסבו
הזה והלבלבן:
דברים ג כה
4. מפר אחוז בדים
וקטנים יחולל משים
תבנים אחוז ודעם
ישעיהו מה מה
ישל:
5. מאז עינים השחש לב
שומעה טובה ודעשן
מצא:
6. לב ששח יטב וזהו
ידת נבאה תיבש גרם.
משלי יב
7. ואמר אי אליהמו צוד
חסר לו: דברים יב לו
8. שאנו צוריה כסבר

9. ה' אליה צבאות מי
קמוצו חסיו זה ואמנתו
סמיו: חתלים פט ט'
10. מי במכה באלים ה'
מי במכה נאדר בקרש
נודא תהלת עשה פלא:
שמות טו ו'
11. ויבן ראיתי רשעים
קדרים וקאו וממקום
קדשו ידלבו וימקומו
קעיר אשר כן עשו גם זה
תכלה ח'
12. יהו צריה לראש
איבה שלו כ' ה' הנה
על רב פשעה עוללה
הקבו שבי לפני צר:
איכה א ה

דם מִכֶּם
 אומר יִכְ
 יִשְׁמְעָאֵל
 גְּרוּתָנִי
 רֵאִיתִי
 קְבוּצִים
 לְהוֹן עַם
 פְּרָעָה
 לִיבִשָּׁה
 יֵשׁ לִי
 וְתַעֲשֶׂה
 קֵא חֲלִי
 קִמְיָה לִי
 הִכִּי מִכֶּם
 אֶת מוֹדֵם
 אִמְרֵי אִמְרֵי
 וּלְבַדְרֵי
 דְּטִיטוֹם
 מִדּוֹ לֹא
 דְּכִתִּיב

הניזקין פרק חמישי גיטין

נז.

תורה אור

(א) כלומר להטות נשים לו יוסף מדי חזק מכלל גופו ושתמו (ב) כפי"א: לשי"ה (ג) כלעם (הסמור). ודיט כלומר רוממה כלומר מלאו לא רוחו ונתנומלחו לא נטהר גם לעולם הזה, (ד) (עירובין כ"א:), קרב ונע"ק וע"ק ר"ה י"ג, (ה) משנים ל"ה (ו) (קבלת י"ג), (ז) (ש"ס), (ח) (ד"ה נע"ק) אחר ד"ה גונדל, (ט) וכן נכנסו מ"ה.

לעזי רש"י

דיטרי"ש (רש"י) י"ג, מחברין התבונן. פי"ן, אורן.

מוסף רש"י

אין עורר מחזיק את בשדו. שפער טון וגומד נלמד הפשט (בתבונות קרב).

כמאי דפסק אנפשיה. מיקלי ונדורי קטמא: **בשכבת זרע רופסה.** מדה כנגד מדה שבעלתו המכיל העם לזנות אל זנות מואב: **דאמר מר.** בעירובין (דף כ"א:) וילף לה מולתג הרבה יגיעת בשדו המלעיג הרבה נידון ביגיעת בשדו וקרא בדברי בני הוהרי"ה בדברי סופרים יותר מדברי מורה: **נכילי האומות עובדי ע"ז.** כלעם שהשכינה נגלית עליו והרשע לזכר: **עור מלכה.** מדינה ששמה הר המלך: (י"ג נפלו.) בני המדינה היהודים עלייהו דרומא וממונהו: **גונדל.** גודל: הוה כהן. ניהודים: **איזדקור.** לשמות: עד דלפסוי. לזני החיל: **כליונא דגושפנקא.** מי שהיה לו זורה בטבעתו היה מכירה רחוק מיל מן העיר למראה הנרות: **שליש.** מין מכלל הוא נמשכת ע"ז (דף כ"ט.) הכו"ל אפרה. הר המלך: **משקריסו.** דלמריטו ששים

במאי דפסיק אנפשיה כל יומא מכנשי ליה לקיטומיה ודייני ליה וקלו ליה ומבדרו אשב ימי אול אסקיה לבלעם בנגידא אמר ליה מאן חשיב בההוא עלמא א"ל ישראל מהו לאידבוקי בהו א"ל ילא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים א"ל דיניה דההוא גברא במאי א"ל בשכבת זרע רותחתא אול אסקיה בנגידא לפושעי ישראל א"ל מאן חשיב בההוא עלמא א"ל ישראל מהו לאידבוקי בהו א"ל טובתם דרוש רעתם לא תדרוש כל הנוגע בהן כאילו נוגע בבבת עינו א"ל דיניה דההוא גברא במאי א"ל בצואה

רצוא עירות היו זהר המלך והוא אינו מחזיק אפילו ששים רצוא קנים: **גמדה.** דיטרי"ש כלע"ז כמו גמוד מקאני (פסחים דף ק"א:) **אין עורר מחזיק בשדו.** משהפשט הוא כוון ואין יכול לחזור ולנסותו זו: **דשמיט ליה.** מה מעשיהם אס לדיקס אס רשעים: **כלרם וחרוססו.** מלחמה העיר: **שפטעס.** זולו בילרו ולא חשנו אלא נחגדר עליו: **וספר פשער.** נתיקרה המצוה: **לובן בילה.** שהוא דומה לשכבת זרע להוליל קול שכלו על אשמו: **סולד.** דיטרי"ש מתייבש ומגלד: **שכבת זרע דומה מן האור.** נכנס ונצלע בצגד ואינו מגלד: **סורניסא.** פי"ן: **גנאל.** חופה: **קרני מלחמה.** ראשי גייסות חוקעי קרן ומתאספים אליהם בני זכאס: **ושמא סאמר קרובה היסה.** לים: **בקעת ידים.** שם מקום: **ואחד דס.** מהרוריג: **ביתר:** של

רותחת דאמר מר כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת תא חזי מה בין פושעי ישראל לנביאי אומות העולם עובדי ע"ז תניא אמר רבי אלעזר בא וראה כמה גדולה כחה של בושה שהרי סייע הקב"ה את בר קמצא והחריב את ביתו ושרף את היכלו: אתרנגולא ואתרנגולתא חריב טור מלכא דהוו נהיגי כי הוו מפקי חתנא וכלתא מפקי קמייהו תרנגולא ותרנגולתא כלומר פרו ורבו כתרנגולים יומא חד הוה קא חליף גונדא דרומא שקליניה מינייהו נפלו עלייהו מחונהו אתו אמרו ליה לקיסר מדרו כך יהודאי אתא עלייהו הוה בהו ההוא בר דרומא דהוה קפיץ מילא וקטיל בהו שקליה קיסר לתאניה ואותביה אארעא אמר ריבוניה דעלמא כוליה אי ניהא לך לא תמסריה לההוא גברא לדידה ולמלכותיה בידיה דחד גברא אכשליה פומיה לבר דרומא ואמר הלא אתה אלהים ונתתנו ולא תצא אלהים בצבאותינו דוד נמי אמר הכי דוד אתמוהי קא מתמה על לבית הכסא אתא דרקונא שמטיה לכרכשיה ונח נפשיה אמר הואיל ואיתרחיש לי ניסא הא וימנא אישבקניהו שבקניהו ואזל איזדקור ואכלו ושטו ואדליקו שרגי עד דאיתחיו כליונא דגושפנקא ברחוק מילא אמר מיחדא קא חדרו בי יהודאי דהר אתא עלייהו א"ר אסי תלת מאה אלפי שליפי סיפא עיילו לטור מלכא וקטלו בה תלתא יומי ותלתא לילותא ובהך גיסא הלולי וחגני ולא הוו ידעי הני בהני כלע"ה ולא חמל את כל נאות יעקב כי אתא רבין אמר רבי יוחנן אלו ששים רבוא עיירות שהיו לו לינאי המלך בהר המלך דאמר רב יהודה אמר רב אסי ששים רבוא עיירות היו לו לינאי המלך בהר המלך וכל אחת ואחת היו בה כיוצאי מצרים חוץ משלש שהיו בהן כפלים כיוצאי מצרים אלו הן כפר ביש כפר שחליים כפר דכריא כפר ביש דלא יהבי ביתא לאושפיזא כפר שחליים שהיתה פרנסתן מן שחליים כפר דכריא אמר רבי יוחנן שהיו נשותיהן וילדות זכרים תחלה וילדות נקבה באחרונה ופוסקות אמר עולא לדידי חזי לי ההוא אתרא ואפילו שיתין ריבוותא קני לא מחזיק אמר ליה ההוא צדוקי לרבי חגיגא שקורי משקריהו אמר ליה א"ר ארץ צבי כתיב בה מה צבי זה אין עורר מחזיק את בשדו אף ארץ ישראל בזמן שיושבין עליה רווחא ובזמן שאין יושבין עליה גמדה רב מניומי בר חלקיה ורב חלקיה בר טוביה ורב הונא בר חיאי הוו יתבי גבי הדרי אמרי אי איכא דשמיט ליה מילתא מכפר סכניא של מצרים לימא פתח חד מינייהו ואמר מעשה בארום וארוסתו שנשכו לבין העובדי כוכבים והשיאום זה לזה אמרה לו בבקשה ממך אל תגע בי שאין לי כתובה ממך ולא נגע בה עד יום מותו וכשמת אמרה להן סיפרו לזה שפטפט ביצרו יותר מיוסף דאילו ביוסף לא הוה אלא חדא שעתא והאי כל יומא ויומא ואילו יוסף לאו בחדא מטה והאי בחדא מטה ואילו יוסף לאו אשתו והא אשתו פתח אידך ואמר מעשה ועמדו ארבעים מדינות בדינר נחסר השער מודיא אחת ובדקו ומצאו אב ובנו שכאו על נערה מאורסה ביום הכפורים והביאום לבית דין וסקלום וחזר השער למקומו פתח אידך ואמר מעשה באדם אחד שנתן עינו באשתו לגרשה והיתה כתובתה מרובה מה עשה הלך וזימן את שושביניו והאכילן והשקן שיכרן והשכיבן על מיטה אחת והביא לוכן ביצה והמיל בניניהו והעמיד להן עדים ובא לבית דין היה שם זקן אחד מתלמידי שמאי הזקן ובבא בן בוטא אמר להן כך מקובלני משמאי הזקן לוכן ביצה סולד מן האור ושכבת זרע דוחה מן האור ברקו ומצאו כדבריו והביאוהו לב"ד והלקוהו וכתובתה ממנו א"ל אביי לרב יוסף ומאחר דהוו צדיקים כולי האי מאי מעמא איענוש א"ל משום דלא איאבול על ירושלים דכתיב שמתו את ירושלם וגילו בה כל אוהביה שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה: אשקא דריספק חריב ביתר דהוו נהיגי כי הוה מתיליד ינוקא שתלי ארזא ינוקתא שתלי תורניתא וכי הוו מינסבי קייצי להו ועברו גננא יומא חד הוה קא חלפא ברתיא דקיסר אתבר שקא דריספק קצו ארזא ועיילו לה אתו נפול עלייהו מחונהו אתו אמרו ליה לקיסר מדרו כך יהודאי אתא עלייהו: גרע בחרו אף כל קרן ישראל א"ר זירא א"ר אבהו א"ר יוחנן אלו שמונים [אלף] קרני מלחמה שנכנסו לכרך ביתר בשעה שלכדוהו והרגו בה אנשים ונשים וטף עד שהלך דמן ונפל לים הגדול שמא תאמר קרובה היתה רחוקה היתה מיל תניא רבי אליעזר הגדול אומר שני נחלים יש בבקעת ידים אחד מושך אילך ואחד מושך אילך ושיערו חכמים שני חלקים מים ואחד דם במתניתא תנא שבע שנים בצרו עובדי כוכבים את כרמיהן מדמן של ישראל בלא זבל אמר

1. לא חדרש שלמס וטבתם כל ימיה דביים כג' 2. הלא אתה אלהים ונתתנו ולא תצא אלהים בצבאותינו 3. בלע אדני ולא חמל את כל נאות יעקב הרס בעברתו מבצר בית יהודה הגיע לארץ חלל ממלכה ושריה: איכה ב ב 4. ואנכי אמרתי אין אשיתך בכנים ואנין לך ארץ חמדה נחלת צבי צבאות גוים ואמר אבי חקראי לי וטאתי לא ידעתי ג יט וכן בארץ העזבי ורבות יכשלו ואלה ימלטו מידו אדום ומואב וראשית בני עמון: דניאל יא מא 5. שמתו את ירושלם וגילו בה כל אוהביה שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה: ישעיהו סו י 6. גרע בחרו אף כל קרן ישראל דשירי אחר ימינו מפני אויב ויבער ביצקב כאש להבה אכלה סביב: איכה ב ג

א [מ]י"י פ"ג מהל' ת"ת
ה' י"י טו"ע י"ד סמן
רמז סמי' כ"א:

תורה אור השלם

1. אלה וכחש ורצח
2. וגב ונאף פרוץ ודמים
3. בדרים נגעו: הושע ר' ב
4. להעלות חמה לנאם
5. נאם נחתי את דמה על
6. צחק: סלע לבלתי
7. הקסות: יחזקאל כ"ח
8. ויגש יעקב אל יצחק
9. אביו ומשדו ויאמר הכל
10. קול יעקב והידים יד
11. עשה: בראשית כ"ב
12. בשוט לישן תחבא
13. ולא תירא משד כי
14. יבוא: איוב ה' כ"א
15. על נהרות בבל שם
16. ישבנו גם ככינו בוכרנו
17. את ציון: תהלים קל"א
18. זכר ה' לבני אדום את
19. יום ירושלים האמרים
20. ערו ערו עד היסוד בה:
21. תהלים קל"ו
22. אמר אדני מבשן
23. אשיב אשיב ממצלות
24. תהלים ס"ב
25. כי עלך הרגנו כל
26. היום נחשבנו כצאן
27. טהור: תהלים מד' כ"ג
28. אנכי יי אלהך אשר
29. הוצאתני מארץ מצרים
30. מבית עברם לא יודה
31. לך אלהים אחרים על
32. פני: שמות כ"ב
33. ובה לא אלהים יתרים
34. בלתי לך לבד:
35. שמות כ"ב י"ט
36. כי לא תשתחווה
37. לאל אחר כי יי קנא שמו
38. אל קנא הוא:
39. שמות ל"ד י"ד
40. שמע ישראל יי
41. אלהינו יי אלה:
42. דברים י' ד'
43. וקדעת היום והשבת
44. אל לבבך כי יי הוא
45. האלהים בשמים ממעל
46. ועל הארץ מתחת אין
47. עוד: דברים י' ד'
48. את יי האמת היום
49. להיות לך לאלהים
50. וללכת בדרךיו ולשמר
51. חקיו ומצותיו ומשפטי
52. ולשמע בקלו: אחר
53. משנה עור בדרך ואמר
54. כל העם אמן:
55. דברים כ"ח י"ח
56. מושיב עקרת הבית
57. אם הבנים שמחה הללו
58. יד: תהלים קי"ג ט
59. זאת התורה אדם כי
60. ימות באהל כל חקא אל
61. האהל וכל אשר באהל
62. יקטא שבעת ימים:
63. במדבר י"ט י"ד

זה אדריינוס קיסר שהרג
באלכסנדריא. והא דלמרי
בהליל (סוכה נא): לאלכסנדריס
מוקדון הכנס והמריצה שמה פעמים
נמיסנה: קפצו בולן ונפלו לתוך
הים. והא דלמר ננס' ע"י (דף
יט.) מוטב שיעלנה מי שנמנה ואל יחבל
בעצמו הכל יראים היו מיוסורין
דלמרינן (ומיות דף נג): אלמלי
נגדו לחנניה משאל ועזריה פלחו
ללמא ועוד דע"כ היו מענין אומן
ולא היו הורגים אומן:
אחיוהו לקמיה. (ס' שיתא קרלי
מייתי ונצטעיי לא
מייתי ונצטעיי אמר דקמא אמר
אנכי והשני לא יהיה לך:

ולא נח אייתי תינוקות של בית רבן קטל עליוהו ולא נח א"ל זכריה וזכריה טובים שבהן איבודתים ניהא לך
דאברינוהו לכולהו כדאמר ליה הכי נח בההיא שעתא הרהר תשובה ברעתיה אמר ומה אם על נפש אחת
כך ההוא גברא דקטל כל הני נשמתא על אחת כמה וכמה ערק אול שדר שמר פרטתא בביתיה ואנייר
תנא ⁶נעמן גר תושב היה נבחראדן גר צדק היה מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק מבני בניו של
סיסרא למדו תינוקות בירושלים מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברבים מאן אינון שמעיה ואבטליון היינו
דכתיב ²נתתי את דמה על צחית סלע לבלתי הכסות ³הקול קול יעקב והידים ידי עשו הקול זה אדריינוס
קיסר שהרג באלכסנדריא של מצרים ששים רבוא על ששים רבוא ארבעת אלפים רבוא והידים ידי עשו זו מלכות
אספסיינוס קיסר שהרג בכרך ביתר ארבע מאות רבוא ואמרי לה ארבעת אלפים רבוא והידים ידי עשו זו מלכות
הרשעה שהחריבה את בתינו ושרפה את היכלנו והגליטנו מארצנו דבר אחר הקול קול יעקב אין לך תפלה
שמועלת שאין בה מזרעו של יעקב והידים ידי עשו אין לך מלחמה שנוצחת שאין בה מזרעו של עשו והיינו
דא"ר אלעזר ⁴בשוט לשון תחבא בחיורורי לשון תחבא אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב ⁵על נהרות בבל
שם ישבנו גם ככינו בוכרנו את ציון מלמד שהראהו הקב"ה לדוד חורבן בית ראשון וחורבן בית שני חורבן
בית ראשון שנאמר על נהרות בבל שם ישבנו גם ככינו בית שני דכתיב ⁶זכור ה' לבני אדום את יום ירושלים
האומרים ערו ערו עד היסוד בה אמר רב יהודה אמר רב אמי ואמרי לה במתניתא תנא
מעשה בד' מאות ילדים וילדות שנשבו לקלון הרגישו בעצמן למה הן מתבקשים אמרו אם אנו טובעין בים אנו
באין לחיי העולם הבא דרש להן הגדול שבהן ⁷אמר ה' מבשן אשיב אשיב ממצלות ים מבשן אשיב מבין
שיני אריה אשיב ממצלות ים אלו שטובעין בים כיון ששמעו ילדות כך קפצו בולן ונפלו לתוך הים נשאו
ילדים ק"ו בעצמן ואמרו מה הללו שדרכן לכך כך אנו שאין דרכנו לכך על אחת כמה וכמה אף הם קפצו
לתוך הים ועליהם הכתוב אומר ⁸כי עלך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה ורב יהודה אמר זו אשה
ושבעה בניה אחיוהו קמא לקמיה דקיסר אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה ⁹אנכי ה'
אלהך אפקוהו וקטלוהו ואחיוהו לאידך לקמיה דקיסר אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה
¹⁰לא יהיה לך אלהים אחרים על פני אפקוהו וקטלוהו ואחיוהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר
להו כתוב בתורה ¹¹וזבח לאלהים יתום אפקוהו וקטלוהו ואחיוהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים
אמר להו כתוב בתורה ¹²לא תשתחווה לאל אחר אפקוהו וקטלוהו ואחיוהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת
כוכבים אמר להו כתוב בתורה ¹³שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד אפקוהו וקטלוהו ואחיוהו לאידך אמרו
להו פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה ¹⁴וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים
בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד אפקוהו וקטלוהו ואחיוהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת
כוכבים אמר להו כתוב בתורה ¹⁵את ה' האמת וגו' וה' האמת היום כבר נשבענו להקדוש ברוך
הוא שאין אנו מעבירין אותו באל אחר ואף הוא נשבע לנו שאין מעביר אותו באומה אחרת א"ל
קיסר אישדי לך גושפנא וגחין ושקליה כי הויכ דלימרו קביל עליה הרמנא דמלכא א"ל חבל עלך קיסר חבל
עלך קיסר על כבוד עצמך כך על כבוד הקב"ה על אחת כמה וכמה אפקוהו למיקטליה אמרה להו אימיה
יהבוהו ניהלי ואינשקיה פורתא אמרה לו בניי לכו ואמרו לאברהם אביכם אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי
שבעה מזבחות אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה יצתה בת קול ואמרה ¹⁶אם הבנים שמחה ר' יהושע בן לוי
אמר זו מילה שניתנה בשמיני ר' שמעון בן לקיש אמר אלו ת"ח שמראין הלכות שחיטה בעצמן דאמר רבא
כל מילי ליחוי איניש בנפשיה בר משחיטה ודבר אחר רב נחמן בר יצחק אמר אלו תלמידי חכמים שממיתין
עצמן על דברי תורה כד' שמעון בן לקיש ¹⁷דאמר ר"ש בן לקיש ¹⁸אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית
עצמו עליהם שנאמר ¹⁹זאת התורה אדם כי ימות באהל וגו' אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן ארבעים סאה

של זכריה. בן יהודע הכהן שהרגוהו שרי יהודה צמזות יואש כשהשתחו לו ליואש ועשאוהו אלוה והרגוהו בעזרה (דף"ג כד): **שער פירעסא.**
שער לוואה שפרט מה תהא על נכסיו: **גר טושב סה.** שלא קיבל עליו שאר מצות אלא ע"י שנאמר כי לא יעשה עוד בעדך וגו' (מ"ב ה):
סינו דכתיב. אדמיה דזכריה: **על לחים סלע.** על חלקת אבן חלקה שלא יצלע בארץ. כך היה דמו של זכריה על הרצפה ולא נצלע: **לחים.**
שעיות כתרונמו: **הקול.** קול נוחה וכי עולה מיעקב. ראה יצחק בננואה מפלה זו של צימר: והיינו **דאמר רבי אלעזר.** הא דלמרינן
לעילי) שעל ידי לשון הרע חרב הבית
והרגו כמה רבנות: **בחיורורי לשון.**
במריצת לשון כמו אל תמחר (תהלים
לז): **שוע לשון.** שוט מכה: **לקלון.**
ילדים למשכב זכור וילדות לפלגשים:
בשן. בין שן טעריקון: **שדרכן לכך.**
למשמים ואין קלון מרובה כקלון שלני:
זו אשה. הורגנו כל היום: **האמרה.**
יחדת: **גושפנא.** חותמי שזרתי
טעושה כי כדי שמהא נראה משמחה
לה: **הרמנא דמלכא.** שולטנות המלך
קבל עליו לעשות: זו מילה. הורגנו כל
היום דזימנין דמית: **כר משחיטה.** שמה
יתחבנו בגרונו: **דבר אחר.** למעט ומלכות
נגעים מפני שמסוכן לקפוץ עליו:
קצוץ

כמה שנין דלא קא נייח דמיה אמר להו אנא מפייסנא ליה אייתי סנהדרי
גדולה וסנהדרי קמנה קטל עליוהו ולא נח בחורים ובתולות קטל עליוהו
דאברינוהו לכולהו כדאמר ליה הכי נח בההיא שעתא הרהר תשובה ברעתיה אמר ומה אם על נפש אחת
כך ההוא גברא דקטל כל הני נשמתא על אחת כמה וכמה ערק אול שדר שמר פרטתא בביתיה ואנייר
תנא ⁶נעמן גר תושב היה נבחראדן גר צדק היה מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק מבני בניו של
סיסרא למדו תינוקות בירושלים מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברבים מאן אינון שמעיה ואבטליון היינו
דכתיב ²נתתי את דמה על צחית סלע לבלתי הכסות ³הקול קול יעקב והידים ידי עשו הקול זה אדריינוס
קיסר שהרג באלכסנדריא של מצרים ששים רבוא על ששים רבוא ארבעת אלפים רבוא והידים ידי עשו זו מלכות
אספסיינוס קיסר שהרג בכרך ביתר ארבע מאות רבוא ואמרי לה ארבעת אלפים רבוא והידים ידי עשו זו מלכות
הרשעה שהחריבה את בתינו ושרפה את היכלנו והגליטנו מארצנו דבר אחר הקול קול יעקב אין לך תפלה
שמועלת שאין בה מזרעו של יעקב והידים ידי עשו אין לך מלחמה שנוצחת שאין בה מזרעו של עשו והיינו
דא"ר אלעזר ⁴בשוט לשון תחבא בחיורורי לשון תחבא אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב ⁵על נהרות בבל
שם ישבנו גם ככינו בוכרנו את ציון מלמד שהראהו הקב"ה לדוד חורבן בית ראשון וחורבן בית שני חורבן
בית ראשון שנאמר על נהרות בבל שם ישבנו גם ככינו בית שני דכתיב ⁶זכור ה' לבני אדום את יום ירושלים
האומרים ערו ערו עד היסוד בה אמר רב יהודה אמר רב אמי ואמרי לה במתניתא תנא
מעשה בד' מאות ילדים וילדות שנשבו לקלון הרגישו בעצמן למה הן מתבקשים אמרו אם אנו טובעין בים אנו
באין לחיי העולם הבא דרש להן הגדול שבהן ⁷אמר ה' מבשן אשיב אשיב ממצלות ים מבשן אשיב מבין
שיני אריה אשיב ממצלות ים אלו שטובעין בים כיון ששמעו ילדות כך קפצו בולן ונפלו לתוך הים נשאו
ילדים ק"ו בעצמן ואמרו מה הללו שדרכן לכך כך אנו שאין דרכנו לכך על אחת כמה וכמה אף הם קפצו
לתוך הים ועליהם הכתוב אומר ⁸כי עלך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה ורב יהודה אמר זו אשה
ושבעה בניה אחיוהו קמא לקמיה דקיסר אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה ⁹אנכי ה'
אלהך אפקוהו וקטלוהו ואחיוהו לאידך לקמיה דקיסר אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה
¹⁰לא יהיה לך אלהים אחרים על פני אפקוהו וקטלוהו ואחיוהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר
להו כתוב בתורה ¹¹וזבח לאלהים יתום אפקוהו וקטלוהו ואחיוהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים
אמר להו כתוב בתורה ¹²לא תשתחווה לאל אחר אפקוהו וקטלוהו ואחיוהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת
כוכבים אמר להו כתוב בתורה ¹³שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד אפקוהו וקטלוהו ואחיוהו לאידך אמרו
להו פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה ¹⁴וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים
בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד אפקוהו וקטלוהו ואחיוהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת
כוכבים אמר להו כתוב בתורה ¹⁵את ה' האמת וגו' וה' האמת היום כבר נשבענו להקדוש ברוך
הוא שאין אנו מעבירין אותו באל אחר ואף הוא נשבע לנו שאין מעביר אותו באומה אחרת א"ל
קיסר אישדי לך גושפנא וגחין ושקליה כי הויכ דלימרו קביל עליה הרמנא דמלכא א"ל חבל עלך קיסר חבל
עלך קיסר על כבוד עצמך כך על כבוד הקב"ה על אחת כמה וכמה אפקוהו למיקטליה אמרה להו אימיה
יהבוהו ניהלי ואינשקיה פורתא אמרה לו בניי לכו ואמרו לאברהם אביכם אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי
שבעה מזבחות אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה יצתה בת קול ואמרה ¹⁶אם הבנים שמחה ר' יהושע בן לוי
אמר זו מילה שניתנה בשמיני ר' שמעון בן לקיש אמר אלו ת"ח שמראין הלכות שחיטה בעצמן דאמר רבא
כל מילי ליחוי איניש בנפשיה בר משחיטה ודבר אחר רב נחמן בר יצחק אמר אלו תלמידי חכמים שממיתין
עצמן על דברי תורה כד' שמעון בן לקיש ¹⁷דאמר ר"ש בן לקיש ¹⁸אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית
עצמו עליהם שנאמר ¹⁹זאת התורה אדם כי ימות באהל וגו' אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן ארבעים סאה

קצוץ

א) סנהדרין לו: פ"ט.
ב) נרסות סג: שבת פג.
ג) דף נה: (ד) וועי' תוס'
ע"י יי. ד"ה ואלן.
ד) בספרים שלהם חשב
אנכי ולא יהיה נחמד
ונבחר לא היה מנוח קדא
אלא א"ל אשרי לך גושפנאי
מהרש"ל.

גליון הש"ס
י"י"י ד"ה גר תושב היה.
עין ע"י דף סה ע"ב:

מוסף רש"י
שנאמר זאת התורה
אדם כי ימות באהל.
זאת המורה היכן מלכה.
באלה שימות באלה מורה
(ברכות נג.)

הניזקין פרק חמישי גיטין

נת.

עין משפט
גד מצוה

פֶּה א ב מִי פִי'ד מֵהֶלֶ
טוען הִלְכָה ז ועי'
במ"מ סמג עשין נה
טוש"ע חו"מ סימן רלו
סעיף ד וסי' קנא סעי' ג:

גהות הב"ח

(א) תום' ד"ה אכל וכו'
אחריות מיידי הס"ד;

גהות מהר"ב

רנשבורג
 [א] גמ' במתניתא חנא
 ארבעים קופות של שלט
 שלט סקין ולא פליגי ר"ל
 ר' ינאי דלמר ג' קופות של
 מ' סאה ומתניתא דחנא
 ארבעים קופות של ג' סאה
 הס לא פליגי על רבנ"ה
 אמר ר"י דלמר רק מ'
 סאה דרבנ"ה מיירי בדריעא
 ואינוסו דריעא וכו' כ
 מהר"ם ע

לעזי רעז"י

אינדרי"ן [ידינדרי"ץ].

ותפוח רי"ד

אמר רב ליש אל
דשיל קו חוק אמר
אבל רבנן דשמואל
אף בשטר אל קנה עד
שיכחול ב' אריות וקול
להלכ בשמואל דרבי וקול
דארמין בחוק הכתם
אמר רב הונא אמר לי
נחמן כולן בשמואל דריה
ראיתון דריה ואי
שמעיתון דריה כד
נחמן ברם לול שמואל
ואי אן ראיתון דריה
נחמן מעמידן שדה כד
נחמן אמאי קמלי שנה
סמקריקון וחור ולקח
ממאי מקחו פסל לאסוף
מדבר דאמר רב ליש
אל דאמר לי קו חוק
אין אבל בשטר קנה אף
משמע ל' כדשמואל דאמר
שמואל אל בשטר אל

קְטוֹלֵי חַיִּינִין. דְּפוּס חַיִּינִין מִן הַרְעוּעָה קְרִי קְטִילָה כְּדַמְרָא
בְּצַמְסַמְכָּת סוּבָה (דף כ"ו): אוֹחוֹ בְּרַעוּעָה וְאִינוֹ אוֹחוֹ בְּקִטְלָה: **דְּרַעָא.**
סָהָה וְדִרְיָשָׁא שְׁהָּ גְדוּלִים ד' בְּתִים כָּל קְטִילָה הוּא ג' וְיִמֵּי מ'
סָהָה. וְאִם ד' לֹא הִיא שְׂבִית אֶחָד שֶׁל זְרוּעַ גְּדוֹל מֵאֲחֵד מִצִּי הָרֶאָשׁ
לְפִי שְׂחָן כָּל אֲרַבַּע פְּרָשִׁיּוֹת בְּנִית
וְנִשְׁל רֶאֶשׁ אֶחָד וְנִשְׁל אֶחָד בְּנִית אֶחָד
וְיִמֵּי דְּפוּס שֶׁל רֶאֶשׁ מִתּוֹךְ שְׂרִיךְ לַחֲלֹק
הַבְּתִים וְלִהְיוֹת רִיחַ בְּיָמִין וּקְבוּנִין
עַל מוֹשָׁב אֶחָד הַתְּרֵץ הַמּוֹשָׁב לִיְהוֹת
רַחֵם וְהוּא עַל אֶחָד שְׁלֹשׁ שְׂבִירֹת:

קצוצי תפולין נמצאו בראשי הרוגי ביתר רבי
נניא רכבי ישמעאל אמר שלש קופות של
ארבעים ארבעים סאה א' במתניתא תנא
ארבעים קופות של שלש סאין ולא
פליגי הא דרישא הא דדרעא אמר רבי אסי
ארבעה קבין מזה נמצאו על אבן אחת עולא
אמר חשעת קבין אמר רב כהנא ואיתימא
שילא בר מרי מאי קראה יכתב בכל השדודה
אשרי שישלם לך וגו' אשרי שיאחזו ונפץ את
עולולך אל הסלע: ² בני ציון הקירים
המסולאים כפו מאי מסולאים כפו אילימא
דהוו מחפי כפיא והאמרי דבי רבי שילא
³ תרתן מתקלי איסתירי פיזא נחות בעלמא
חרא כרומי וחרא כבולי עלמא אלא שהיו
מגנין את הפז ביופיין מעיקרא חשיבי דרומאי
הוו נקמי כליונא דגושפנקא ומשמשי ערסיהו
מכאן ואילך מייתו בני ישראל ואסרי בכרעי

דפדפריהו ומשמשו אמר ליה חד לחברה הא היכא כתיבא אמר ליה יגם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת אמה כמה מרחיקנא מדוכותא פלן אמר ליה אינגר פוסתא ופלגא אמר ליה אי מטאי לגביה לא איצטריכי לך ^א אמר רב יהודה אמר שמואל משום ^ב רבן שמעון בן גמליאל מאי דכתיב יעיני עוללה לנפשי מכל כנות עירי ארבע מאות בתי כנסיות היו כדרך ביתר ובכל אחת ואחת היו בה ארבע מאות מלמדי תינוקות וכל אחד ואחד היו לפניו ארבע מאות תינוקות של בית רבן וכשהיה אויב נכנס לשם היו דורקין אותן בחומטריהן וכשנבר אויב ולכדום כרכום בספריהם והציתום כאש: ת"ר ^א מעשה רבכי יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי אמרו לו תינוק אחד יש בבית האסורים יפה עינים וטוב רואי וקוצותיו סדורות לו תלתלים הלך ועמד על פתח בית האסורים אמר ^ב מי נתן

למשימה יעקב וישראל לבחזים ענה אותו תינוק ואמר הלא ה' זו חמאנו לו ולא אבו בדרכיו הלך ושמעו בתורתו אמר מובטחני בו שמורה הוראה בישראל העבודה שאיני זו מכאן עד שאפדנו בכל ממון שפוסקין עליו אמרו לא זו משם עד שפדאו כממון הרבה ולא היו ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל ומנו רבי 'שמעאל בן אלישע' אמר רב יהודה אמר רב מעשה בכנו ובכתו של ר' 'שמעאל בן אלישע' שנשבו לשני אדונים לימים נודווגו שניהם במקום אחד זה אומר יש לי עבד שאין כיופיו בכל העולם וזה אומר יש לי שפחה שאין בכל העולם כולו כיופיה אמרו בוא ונשיאם זה לזה ונחלק בוולדות הכניסום לחדר זה ישב בקרן זוית זה וזו ישבה בקרן זוית זה זה אומר אני כהן בן כהנים גדולים אשא שפחה וזאת אומרת אני כהנת בת כהנים גדולים אנשא לעבד ובכו כל הלילה כיון שעלה עמוד השחר הכירו זה את זה ונפלו זה על זה וגעו בכביה עד שיצאה נשמתן ועליהן קונן ירמיה 'על אלה אני בוכיה עיני עיני יורדה מים אמר ריש לקיש מעשה באשה אחת וצפנת בת פניאל שמה צפנת שהכל צופין כיופיה בת פניאל בתו של כהן גדול ששימש לפני ולפנים שנתעלל בה שכאי כל הלילה למחר הלכישו שבעה חלוקים והוציאה למוכרה כאדם אחד שהיה מכוער ביותר אמר לו הראני את יופיה אמר לו ריקא אם אתה רוצה ליקח קח שאין כיופיה בכל העולם כולו אמר לו אף על פי כן הפשיטה ששה חלוקים ושביעי קרעתה ונתפלשה באפר אמרה לפניו רבוננו של עולם אם עלינו לא חסת על קדושת שמך הגבור למה לא תחום ועליה קונן ירמיה 'בת עמי חגרי שק והתפלשי באפר אבל יחיד עשוי לך מספד תמרורים כי פתאום יבא השודד עלינו עליך לא נאמר אלא עלינו כביכול עלי ועליך בא שודד אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב 'ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו ושוליא דנגרי הוה פעם אחת הוצרך^ט (רבנן) ללות אמר לו שגר אשתך אצלי ואלוונה שיגר אשתו אצלו שהה עמה שלשה ימים קדם ובא אצלו אמר לו אשתי ששיגרתי לך היכן היא אמר לו אני פטרתיה לאלתר ושמעתי שהתניקות נתעללו בה בדרך אמר לו מה אעשה אמר לו אם אתה שומע לעצתי גרשה אמר לו כתובתה מרובה אמר לו אני אלוך ותן לה כתובתה עמד זה וגרשה הלך הוא וגשאה כיון שהגיע זמנו ולא היה לו לפרועו אמר לו בא ועשה עמי בחובך והיו הם יושבים ואוכלים ושותין והוא היה עומד ומשקה עליהן והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בכוסיהן ועל אותה שעה נתחתם גזר דין ואמרי לה על שתי פתילות בנר אחד: לקח מן הסיקריקון וכו':^י אמר רב לא שנו אלא דאמר לו לך חזק וקני אבל בשטר קנה ושמואל אמר יאף בשטר נמי לא קנה עד שיכתוב לו אחריות חניא

(א) [ע"י חוס' ע"ז יא: ד"ה
מתקל], (ב) ב"ק פג. ע"ש
[קטנה מט: ע"ש], (ג) [ע"י
מוס' ע"ז לב. ד"ה אבנ],
(ד) [מוספחא הוריות פ"ב],
(ה) כ"א ל"ג, (ו) [ב"ב מז:
מח.], (ז) אי"ב כח, (ח) [וע"י
תוספות לעיל מה. ד"ה דלא
וכו'], (ט) בשער מדרת
הבעל שהיא מוכרת כ"ל,

תורה אור השלם

1. כֹּת כָּבֵד הַשְּׁדוּדִים
אֲשֶׁר שִׁשְׁלֹם לָהֶם
מִדֹּנָה שְׁמֹנֶת לֹא
אֲשֶׁר שִׁאֲחֹתוֹ וְנָפַץ אֶת
עֲלֵילָא דִּלְהַלְעִי.
2. כְּנִי צִיּוֹן הִדְרִים
הַמְּלֵאכִים בְּכּוֹן אִרְכָּה
וְחִשְׁבוּ לִנְכֹּלֵץ יִדְיָא
מַעֲשֵׂה יְדֵי יוֹצֵר:
3. אִיכֶּה ד ב
ג. כָּל חֵלִי לֹא מִכְּה
אֲשֶׁר לֹא כְּתוּב בְּסֵפֶר
הַתּוֹרָה הוּאֹת יְעֹלֵם יי
עֲדֵר עַד הַשְּׁמָרָה:
4. בְּרִים כֹּת ס א
עֵינִי עוֹלֵלֶה לְנֶפֶשׁ
מִכָּל בְּנוֹת עֵדִי:
5. אִיכֶּה ג נ א
מִן נֶתִן לְמַשְׁכָּה יְעֹלֵם
וְיִשְׂרָאֵל לְבוֹסִים הֲלֹא יי
וְאֲנֹנִי לֹא וְלֹא אִם
דְּבָרֵינוּ הֲלֹק לֹא אֲשֹׁנִי
מִתְחַנֵּת: שִׁיעִיחַ מִכֹּד
עַל אֵלֶּה אֵלֶּה בְּרֹכִיָּה
6. עֵינִי יִרְדֶּה מִיִּם כִּי
רָקֵק מִמֶּנִּי מִרְחֹם מִשִּׁב
וְנֶחֱדָה חֲדָה בְּנֵי שְׁמוּעִים כִּי
נִכְרֵ אֲדֹב: אִיכֶּה א ט ו
7. כֹּת מַעַר חֲרִי שֶׁ
הַחֲלָשִׁים בְּכֹפֵר אֲשֶׁל
יִדְדֵי עֵשׂ לֵךְ מִסְפֵּד
מִתְחַנֵּת בִּי פִּתְאֹם וְבֹא
תִּשְׁדֶּה:

מוסף רש"י

מאי דרבינן עיני עורלה
לעפשי. מהו דרבינן
לב. אלא ר"ש מצי מקרא
לעולל אל עיני דכבי
על. וכן מוכח פסוק
לומר
כר ארץ ירד קורא אל על
עמי המקרא אל שיש על
לעולל עיני דכבי ודענה
כח שפחות העיר (ברק
18) עוללש, מנולת אל
עיני, עוללש (על נפש פמי
קורבני ומה שם). אל
עיר, דחור קרובי חנצל
ביתא מקחו טול, אלא
דאמר לו דכבי. עמי,
עוללש. ומוחל לו.
קולל פמי עדים דנחל
ויהי עיני, וכן שער אל
על בית נחל ונחל
אל על מחל לו עיני דחור.
אקני לו (והשם שם דחור).
כח שער נמי לא קנה.
ולחיותו קנין עין על
(טול).

בא א מ"י פ"ב מ"ל
אבות הלכה ח סמג
עסק מת פ"ט ע"ה
סמ"ט פ"ט ע"ה
בא ב ג ע"ה ח"מ סמ"ט
ל"ה ע"ה ח"מ סמ"ט
פ"ה ד"ה מ"י ס"ה מ"ל
גולה הלכה א סמג
ע"ה פ"ט ע"ה ח"מ סמ"ט
ל"ה ע"ה ח"מ סמ"ט
ע"ה פ"ט ע"ה ח"מ סמ"ט
פ"ה ד"ה מ"י ס"ה מ"ל
גולה הלכה א סמג
ע"ה פ"ט ע"ה ח"מ סמ"ט
ל"ה ע"ה ח"מ סמ"ט
ע"ה פ"ט ע"ה ח"מ סמ"ט

בגין זה טוענין לירוש ואלקח. פירש בקונטרס אפילו למ"ד צ"ב
לחץ טוענין הכל מודה ולא מנינו שם פלוגתא אלא אמרי'
צפרק לא יחסר (צ"ב דף כג.) טוענין לירוש מנינה טוענין ללוקח
מנינה וכו' וזה דאמר ה"פ אפילו כגון זה דלוקח דעתן דהדין
עם הצעלים דמה שלא מניחו מפני
יראת הסיקריקון: **אנן** יחבין אנן
אב"ינן. והא דלמרינן צ"פ חזקת
הצנים (צ"ב דף מד.) גבי דורא
דרעוואת דצני נאצי דמטמרי הוו
ומלכא אמר מאן דהייז טסקא ליכול
ארעא והפסידו הקרקע לגמרי התם
היו נשמיטין מלפרע אכל נאן
שהנעלים הלכו ולא להשמיט דין הוא
דכל הנהו שני מאן דהייז טסקא אכיל
וכי הדרי אהדרי ארעא למרא:

למכתב ליה מירפא אבני באנא.
לא אבני צנאי דקביל
מנינהו דמה להן לפרע מה שהקדים
זה אלא אמרוואת קמאי:
רביע בקרקע או רביע במעות.
פירוש רביע במעות שמתן
יתן לו ואזו רביע בקרקע או במעות
יתן לו דהיינו ממישית בקרקע כדמפר'
דנני מומשא וצין ומימה דמאי פריך
מבנייתא דקמני רביע בקרקע או
רביע במעות לשמואל דלמר רביע
בקרקע שהוא שלש צמעות דנני
רביעא וצין הא איכא לפרושי נמי
איפכא דרביע הקרקע יתן לו או בקרקע
או במעות דהיינו שלש צמעות ואית
ספרים דגרסי דרביע צמעות וכן ר"ח
בקרקע שהוא רביע במעות וכן ר"ח
ומפרש רביע בקרקע שנתן דמים
עליה דהיינו מומש דעל ארבע
חומשים נתן דמים דנני מומשא וצין:
דכולהו

יהושע לרב פפא א"כ עשית סיקריקון אלא אמר רב הונא בריה דרב יהושע
הניח מעותיו על קר העצי: זו משנה ראשונה ב"ד של אחריהו אמרו הלוקח
מן הסיקריקון נותן לבעלים רביע: אמר רב (רביע בקרקע או רביע במעות
ושמואל אמר רביע בקרקע שהן שלש צמעות במאי קמיפלגי מר סבר רבי
רביע וזבין ומ"ם נבי חומשא וזבין מיתבי וז משנה ראשונה ב"ד של אחריהו אמרו
הלוקח מן הסיקריקון נותן לבעלים רביע ויד בעלים על העליונה ירצו בקרקע
נוטלין רצו במעות נוטלין אימתי בזמן שאין בידן ליקח אבל יש בידן ליקח הן
קודמין לכל אדם רבי הושיב ב"ד וגמנו שאם שהתה בפני סיקריקון שנים עשר
חודש כל הקודם ליקח וזה אבל נותן לבעלים רביע בקרקע או רביע במעות
אמר רב אשי כי תניא ההיא לאחר שבאו מעות לידו אמר רב

עשר חדש דאי לא הדרא למרה ויהיז דמי דקמני מתניתין) שאם יש צידס ליקח הם קודמין לכל אדם: והאמרם אין בו משום סיקריקון. דלילו
ושנים עשר חדש לא הוכחו אלא זו דלילו אנפרות הדרא צלא דמי ולעולם: הכי קאמר אנפרות אין בו משום סיקריקון. דלילו
מסיקריקון מוקמינן לה ציד לוקח ונותן רביע אכל אנפרות צלא דמי הדרא ולעולם: וסיקריקון עלמה. דלמרינן דקיימא ליה ציד
לוקח והוא שמה שנים עשר חדש ציד סיקריקון: אין אנפרות צבאל. משמע אין עובד כוכבים אונס קרקע מישראל צבאל
באנפרות ואם לא ישראל וערער על חזירו ואומר קרקע זו שלקחת מן העובד כוכבים שלי היתה וגולה ממני אינו נאמן: אין דין
אנפרות צבאל. לאפסודיה ללוקח: רעילאי. כך שמו: טסקא. מס קרקע: מצני צאגא. צני הצקעה. כך היה מנהגם פוסקים מס
על כל הצקעה לתת כך וכך לשנה למלך והם מחלקין השדות צניהם ונותן כ"א מס לפי חלקו המגיעו ונותנין לאחר והוא נותן לגבאי המלך ואם
הלך אחד מצני השדות לדרו גבאי המלך מוצע מצני הצקעה כל המס שלם. והנעלים של קרקע זו הלכו לדרון וצני צאגא שהיה כל המס
מוטל עליהם נמנה לגידול לפרוע המס צבאל הצעלים ולאכולה: קדים ויהיז. למלך טסקא דתלת שנין: מירפא. שטר מצית דין לטרופ
מקרקעות שלהם מה שנתן שאילו לא צאו הצעלים לטרופ ממנו לא היה מפסיד כלום ומעמה שאכלוהו אחרים יטול המלך ממנו מהם ולא
יעלו אלה בחשבון וממה זה מפסיד מה שנתן: אם כן עשית. הדבר כדן סיקריקון דלמרינן צמשה אחרונה שאינו מפסיד כלום דקמני קנה
ונותן לבעלים מאי דלחיל עובד כוכבים גביה או אם יש צידס ליקח יחזירו לו מעותיו והאי נמי לא יפסיד מה שנתן למלך וגבי כולה והכל לאו
סיקריקון הוא המלך אין לו עליהם) כי אם המס ומפני אותו החזו נמכרה לזה ולא היה לו להקדים וליתן של שלש שנים: **אמר רב רביע בקרקע**
או רביע במעות. או יתן לבעלים רביע מעות שנתן לעובד כוכבים או יתן לו קרקע שזה רביע המעות אם לקחה במנה נותן לו רביע מנה או
מן הקרקע עצמו שזה רביע מנה דהיינו ממישית בקרקע או בפסיד דקסבר רב נבי חומשא וצין מן העובד כוכבים שזה
חמש בארבעה הלכך יהיז ליה רביע מנה או ממישית הקרקע דהיינו רביע מנה שהקרקע הנקנית מסיקריקון במנה שזה חמשה רביעים.
ושמואל אמר רביע הקרקע עצמו נותן לו או שלש מנה דקסבר שמואל נבי רביעא וצין שזה ארבע לקח בשלם הלכך שדה זו שלקח במנה
שזה ארבע שלש מנה: זו משנה ראשונה. רישא דמתניתין דקמני מקחו בעל: או רביע במעות. וקשיא לשמואל: כי תניא. רישא דמתניתין
לאחר שבאו שלש המעות ליד הבעלים כשמואל קרי להו רביע דהא שלש שלש נותן לעובד כוכבים וזהו שנים הרי ארבע וזהו קאמר
נותן לבעלים רביעית הקרקע או מעות שיעור שיהו רביע כשחנרף של עובד כוכבים ושל בעלים יהו של בעלים רביע ככולן:

ה"ג תניא כוותיה דשמואל: מאי אחריו. דקמני: שטר. ולא
אחריות נכסים אלא עד שתכתוב לו שטר והוא לו לאחריות שאינה
יכולה לחזור עליו עוד: אי דקא טעין. ליה האי לוקח שני: מינך
וצנא. לוקח ראשון שנתן לך רביע כמקנת בית דין וסדר אכלה שני

חזקה ומו לא מצי אמר ליה האי אחיז
שטר דטפי מתלמא שני לא מודער
איינש צשטריה מאי איירא חזר ומכרה
לאחר אפילו לוקח ראשון נמי בחר
דלכלה שני חזקה אי הוה טעין ליה
חזרתי ולקחתי ממך כמקנת חכמים
זה שלש שנים טעמיה טענה: לעולם
דלא טעין וכו' זה. דסיקריקון: טוענין
לירוש וטוענין ללוקח. הלוקח מסיקריקון
והורישא לצני ואכלה ג' שנים או
מכרה לאחר ואכלה ג' שנים וצאו
צעלים להוציא ממנו ואינו יודע לטעון
ולומר לו הראשון קנאה ממך בית דין
טוענין צבאל לירוש וצבאל הלוקח
ואפילו למ"ד צבאל צבאל אין טוענין
לירוש ואין טוענין ללוקח טענה זו
הראשון לקחה ממך הכל מודי דטענין
ליה דקסם מאן דוצין מסיקריקון מידע
ידע ולא שדי וזו צבאל ללוקח אם לא
על פי צעלים: ואידך אי טעין אין. לא
אכל לוקח ראשון אי טעין אין אי לא
טעין אלא לא טענין ליה דהא ידע אי
וצנא אי לא ואי אימא דצנא הוה
טעין: הכא מחמת חוב. עובד כוכבים
הכא מחמת חוב על ישראל: או מחמת
אנפרות. גול צעלמא ואינו מסור
צידו להרוג ואנס העובד כוכבים
קרקע בחזו או באנפרות: אין בו
משום סיקריקון. אם שהה צידו שנים
עשר חדש לתת רביע לבעלים כמקון
חכמים ויחזיק בקרקעו אלא מחזיר לו
הקרקע צמס דנני סיקריקון הוא
דחזרו וגמנו דיוון דגמר ואקני אגב
אונס מיתה ואפילו צמר דגזור כל
דקטיל לקטילה מסמפי ליה מקמא
דקמיה דאקטול וסופו הוכיח שהיתה
צידו שנים עשר חדש ולא קעץ עליו
והלכך נותן לבעלים רביע דקיס להו
לרצון דעובד כוכבים אפילו גבי לוקח
רביע לפי צמסם צאה לו אכל האי לא
גמר ואקני מיד ואע"ג דהיתה שנים
עשר חדש לא צאת לו שעה לכופו
הלכך אין מכירתו מכירה כלל: לריכא
שפסדה. ציד העובד כוכבים שנים

עשר חדש דאי לא הדרא למרה ויהיז דמי דקמני מתניתין) שאם יש צידס ליקח הם קודמין לכל אדם: והאמרם אין בו משום סיקריקון. דלילו
ושנים עשר חדש לא הוכחו אלא זו דלילו אנפרות הדרא צלא דמי ולעולם: הכי קאמר אנפרות אין בו משום סיקריקון. דלילו
מסיקריקון מוקמינן לה ציד לוקח ונותן רביע אכל אנפרות צלא דמי הדרא ולעולם: וסיקריקון עלמה. דלמרינן דקיימא ליה ציד
לוקח והוא שמה שנים עשר חדש ציד סיקריקון: אין אנפרות צבאל. משמע אין עובד כוכבים אונס קרקע מישראל צבאל
באנפרות ואם לא ישראל וערער על חזירו ואומר קרקע זו שלקחת מן העובד כוכבים שלי היתה וגולה ממני אינו נאמן: אין דין
אנפרות צבאל. לאפסודיה ללוקח: רעילאי. כך שמו: טסקא. מס קרקע: מצני צאגא. צני הצקעה. כך היה מנהגם פוסקים מס
על כל הצקעה לתת כך וכך לשנה למלך והם מחלקין השדות צניהם ונותן כ"א מס לפי חלקו המגיעו ונותנין לאחר והוא נותן לגבאי המלך ואם
הלך אחד מצני השדות לדרו גבאי המלך מוצע מצני הצקעה כל המס שלם. והנעלים של קרקע זו הלכו לדרון וצני צאגא שהיה כל המס
מוטל עליהם נמנה לגידול לפרוע המס צבאל הצעלים ולאכולה: קדים ויהיז. למלך טסקא דתלת שנין: מירפא. שטר מצית דין לטרופ
מקרקעות שלהם מה שנתן שאילו לא צאו הצעלים לטרופ ממנו לא היה מפסיד כלום ומעמה שאכלוהו אחרים יטול המלך ממנו מהם ולא
יעלו אלה בחשבון וממה זה מפסיד מה שנתן: אם כן עשית. הדבר כדן סיקריקון דלמרינן צמשה אחרונה שאינו מפסיד כלום דקמני קנה
ונותן לבעלים מאי דלחיל עובד כוכבים גביה או אם יש צידס ליקח יחזירו לו מעותיו והאי נמי לא יפסיד מה שנתן למלך וגבי כולה והכל לאו
סיקריקון הוא המלך אין לו עליהם) כי אם המס ומפני אותו החזו נמכרה לזה ולא היה לו להקדים וליתן של שלש שנים: **אמר רב רביע בקרקע**
או רביע במעות. או יתן לבעלים רביע מעות שנתן לעובד כוכבים או יתן לו קרקע שזה רביע המעות אם לקחה במנה נותן לו רביע מנה או
מן הקרקע עצמו שזה רביע מנה דהיינו ממישית בקרקע או בפסיד דקסבר רב נבי חומשא וצין מן העובד כוכבים שזה
חמש בארבעה הלכך יהיז ליה רביע מנה או ממישית הקרקע דהיינו רביע מנה שהקרקע הנקנית מסיקריקון במנה שזה חמשה רביעים.
ושמואל אמר רביע הקרקע עצמו נותן לו או שלש מנה דקסבר שמואל נבי רביעא וצין שזה ארבע לקח בשלם הלכך שדה זו שלקח במנה
שזה ארבע שלש מנה: זו משנה ראשונה. רישא דמתניתין דקמני מקחו בעל: או רביע במעות. וקשיא לשמואל: כי תניא. רישא דמתניתין
לאחר שבאו שלש המעות ליד הבעלים כשמואל קרי להו רביע דהא שלש שלש נותן לעובד כוכבים וזהו שנים הרי ארבע וזהו קאמר
נותן לבעלים רביעית הקרקע או מעות שיעור שיהו רביע כשחנרף של עובד כוכבים ושל בעלים יהו של בעלים רביע ככולן:

עשר חדש דאי לא הדרא למרה ויהיז דמי דקמני מתניתין) שאם יש צידס ליקח הם קודמין לכל אדם: והאמרם אין בו משום סיקריקון. דלילו
ושנים עשר חדש לא הוכחו אלא זו דלילו אנפרות הדרא צלא דמי ולעולם: הכי קאמר אנפרות אין בו משום סיקריקון. דלילו
מסיקריקון מוקמינן לה ציד לוקח ונותן רביע אכל אנפרות צלא דמי הדרא ולעולם: וסיקריקון עלמה. דלמרינן דקיימא ליה ציד
לוקח והוא שמה שנים עשר חדש ציד סיקריקון: אין אנפרות צבאל. משמע אין עובד כוכבים אונס קרקע מישראל צבאל
באנפרות ואם לא ישראל וערער על חזירו ואומר קרקע זו שלקחת מן העובד כוכבים שלי היתה וגולה ממני אינו נאמן: אין דין
אנפרות צבאל. לאפסודיה ללוקח: רעילאי. כך שמו: טסקא. מס קרקע: מצני צאגא. צני הצקעה. כך היה מנהגם פוסקים מס
על כל הצקעה לתת כך וכך לשנה למלך והם מחלקין השדות צניהם ונותן כ"א מס לפי חלקו המגיעו ונותנין לאחר והוא נותן לגבאי המלך ואם
הלך אחד מצני השדות לדרו גבאי המלך מוצע מצני הצקעה כל המס שלם. והנעלים של קרקע זו הלכו לדרון וצני צאגא שהיה כל המס
מוטל עליהם נמנה לגידול לפרוע המס צבאל הצעלים ולאכולה: קדים ויהיז. למלך טסקא דתלת שנין: מירפא. שטר מצית דין לטרופ
מקרקעות שלהם מה שנתן שאילו לא צאו הצעלים לטרופ ממנו לא היה מפסיד כלום ומעמה שאכלוהו אחרים יטול המלך ממנו מהם ולא
יעלו אלה בחשבון וממה זה מפסיד מה שנתן: אם כן עשית. הדבר כדן סיקריקון דלמרינן צמשה אחרונה שאינו מפסיד כלום דקמני קנה
ונותן לבעלים מאי דלחיל עובד כוכבים גביה או אם יש צידס ליקח יחזירו לו מעותיו והאי נמי לא יפסיד מה שנתן למלך וגבי כולה והכל לאו
סיקריקון הוא המלך אין לו עליהם) כי אם המס ומפני אותו החזו נמכרה לזה ולא היה לו להקדים וליתן של שלש שנים: **אמר רב רביע בקרקע**
או רביע במעות. או יתן לבעלים רביע מעות שנתן לעובד כוכבים או יתן לו קרקע שזה רביע המעות אם לקחה במנה נותן לו רביע מנה או
מן הקרקע עצמו שזה רביע מנה דהיינו ממישית בקרקע או בפסיד דקסבר רב נבי חומשא וצין מן העובד כוכבים שזה
חמש בארבעה הלכך יהיז ליה רביע מנה או ממישית הקרקע דהיינו רביע מנה שהקרקע הנקנית מסיקריקון במנה שזה חמשה רביעים.
ושמואל אמר רביע הקרקע עצמו נותן לו או שלש מנה דקסבר שמואל נבי רביעא וצין שזה ארבע לקח בשלם הלכך שדה זו שלקח במנה
שזה ארבע שלש מנה: זו משנה ראשונה. רישא דמתניתין דקמני מקחו בעל: או רביע במעות. וקשיא לשמואל: כי תניא. רישא דמתניתין
לאחר שבאו שלש המעות ליד הבעלים כשמואל קרי להו רביע דהא שלש שלש נותן לעובד כוכבים וזהו שנים הרי ארבע וזהו קאמר
נותן לבעלים רביעית הקרקע או מעות שיעור שיהו רביע כשחנרף של עובד כוכבים ושל בעלים יהו של בעלים רביע ככולן:

עשר חדש דאי לא הדרא למרה ויהיז דמי דקמני מתניתין) שאם יש צידס ליקח הם קודמין לכל אדם: והאמרם אין בו משום סיקריקון. דלילו
ושנים עשר חדש לא הוכחו אלא זו דלילו אנפרות הדרא צלא דמי ולעולם: הכי קאמר אנפרות אין בו משום סיקריקון. דלילו
מסיקריקון מוקמינן לה ציד לוקח ונותן רביע אכל אנפרות צלא דמי הדרא ולעולם: וסיקריקון עלמה. דלמרינן דקיימא ליה ציד
לוקח והוא שמה שנים עשר חדש ציד סיקריקון: אין אנפרות צבאל. משמע אין עובד כוכבים אונס קרקע מישראל צבאל
באנפרות ואם לא ישראל וערער על חזירו ואומר קרקע זו שלקחת מן העובד כוכבים שלי היתה וגולה ממני אינו נאמן: אין דין
אנפרות צבאל. לאפסודיה ללוקח: רעילאי. כך שמו: טסקא. מס קרקע: מצני צאגא. צני הצקעה. כך היה מנהגם פוסקים מס
על כל הצקעה לתת כך וכך לשנה למלך והם מחלקין השדות צניהם ונותן כ"א מס לפי חלקו המגיעו ונותנין לאחר והוא נותן לגבאי המלך ואם
הלך אחד מצני השדות לדרו גבאי המלך מוצע מצני הצקעה כל המס שלם. והנעלים של קרקע זו הלכו לדרון וצני צאגא שהיה כל המס
מוטל עליהם נמנה לגידול לפרוע המס צבאל הצעלים ולאכולה: קדים ויהיז. למלך טסקא דתלת שנין: מירפא. שטר מצית דין לטרופ
מקרקעות שלהם מה שנתן שאילו לא צאו הצעלים לטרופ ממנו לא היה מפסיד כלום ומעמה שאכלוהו אחרים יטול המלך ממנו מהם ולא
יעלו אלה בחשבון וממה זה מפסיד מה שנתן: אם כן עשית. הדבר כדן סיקריקון דלמרינן צמשה אחרונה שאינו מפסיד כלום דקמני קנה
ונותן לבעלים מאי דלחיל עובד כוכבים גביה או אם יש צידס ליקח יחזירו לו מעותיו והאי נמי לא יפסיד מה שנתן למלך וגבי כולה והכל לאו
סיקריקון הוא המלך אין לו עליהם) כי אם המס ומפני אותו החזו נמכרה לזה ולא היה לו להקדים וליתן של שלש שנים: **אמר רב רביע בקרקע**
או רביע במעות. או יתן לבעלים רביע מעות שנתן לעובד כוכבים או יתן לו קרקע שזה רביע המעות אם לקחה במנה נותן לו רביע מנה או
מן הקרקע עצמו שזה רביע מנה דהיינו ממישית בקרקע או בפסיד דקסבר רב נבי חומשא וצין מן העובד כוכבים שזה
חמש בארבעה הלכך יהיז ליה רביע מנה או ממישית הקרקע דהיינו רביע מנה שהקרקע הנקנית מסיקריקון במנה שזה חמשה רביעים.
ושמואל אמר רביע הקרקע עצמו נותן לו או שלש מנה דקסבר שמואל נבי רביעא וצין שזה ארבע לקח בשלם הלכך שדה זו שלקח במנה
שזה ארבע שלש מנה: זו משנה ראשונה. רישא דמתניתין דקמני מקחו בעל: או רביע במעות. וקשיא לשמואל: כי תניא. רישא דמתניתין
לאחר שבאו שלש המעות ליד הבעלים כשמואל קרי להו רביע דהא שלש שלש נותן לעובד כוכבים וזהו שנים הרי ארבע וזהו קאמר
נותן לבעלים רביעית הקרקע או מעות שיעור שיהו רביע כשחנרף של עובד כוכבים ושל בעלים יהו של בעלים רביע ככולן:

א) כ"א מיתבי רש"י א.
ב) (חומש פ"ט.) א) צ"ב
ג) ו) גיר הערוך ענין
ד) ר"י א"ר הווא רביע
ה) בקרקע שהוא רביע
ו) במעות ופ"ט פ"י ארון
ז) וע"ה. ס) סמ"ט דין לו.
ח) (מ"ה) וע"ה לו.
ט) (וע"ה) מ"ה מה בדיק
י) ד"ה א' נתיב. ח) (לעיל
יא) ס) כמ"ה עליה.

מוסף רש"י

טוענין לירוש וטוענין
ללוקח. בית דין פותחם
פה וטענה לירוש וללוקח
שערער אדם ענין רש"י
עדים שהיה שני או של
אמרו זה אמר ירשמו
מחלם או לקחמו מפלגי
שהחזק צ"י ימים רבים
והביא עדים שהחזק צ"י
אזני או הוכיח לו שלש
שנים אע"פ שלש טען וכן
לקחו ממך או מלמחמך.
טוענין לו בית דין ופתחון
לו פה ולחל למי שלש
ירשה ולא לקחה מאחר.
כשחזר לו התעורר מה
אזה עובד כוכב על והוא
אומר החזקתי בך ג' שנים
ולא אחרי לו דבר. מנה
במחמך דלן לו חזקה (ר"ב
ד"ג).

חובות ר"ד (רבישך)

ואילן כל הקדוש ליקח
(זכור) ואינו נותן לבעלים
אלא רביע שולול לו
אמר רב
הסיקריקון. אמר רב
רביע בקרקע שהוא רביע
במעות ושמואל אמר
רביע בקרקע שהוא שלש
במעות במאי קמיפלגי מר
סבר נבי רביעא וצין ומר
סבר נבי חומשא וצין
פ"י רב סבר הא רביע
דקמני במחמך דאזיל
גביה הסיקריקון אפשות
דיהיב ליה קאי שאם קנה
ממנו השהה במנה נותן
לבעלים רביע מנה
שהההה סמכר לו במנה
שהו חמשה רביעי מנה
דנני חומשא וצין ליה ואם
רביע שיתן לו הקרקע נכל
קין יתן לו עד שמגיע
לרביע מנה שיעשו מן
השהה חמשה חלקים כל
חלק שיהו רביע מנה וידו
של בעל (קרקע) על
או יקח רביע מנה משה
או יקח ששה רביע
מנה שהוא חמישית שיה
והוה רביע בקרקע שהוא
רביע במעות כלומר מאי
דקמני במחמתי' נותן
לבעלים רביע אפשות
דיהיב לסיקריקון קאי ואם
רביע בל בעל השהה
קרקע כל כך קרקע יתן
לו שיהו רביע במעות
דהיינו חמישית השהה
ושמואל סבר האי דקמני
נותן לבעלים רביע אשהה
קאי למכמה שנתן לו
אינו מניח אלא לג' חלקי
השהה דנבי רביעא וצין
ליה וכל השהה שיה
מנה ושליש ורביע השהה
מגיע שליש מנה וקיל

א) נראה דל"ל עוד ראו
דלפניו שכן ענין ה"י נמשך
וכי.

בְּשֵׁעָמָא מֵאִי אָמַר רַבָּא בְּרַב
וְסִיעוּתוֹ עַד כִּמְהָ אִ"ר יוֹסֵפִי
אֵשִׁי אָמַר מִתְּנִי מִתְּנִהּ וְחִ
מִתְּנִי וְכִשְׁלֵהִי פֶרֶק מִצִּיאֵ
מִמֶּקְחָ מִקֵּחַ וְאֵין מִמְכְּרוֹ
מִתְּנִי אֱלֹ דְּבָרִים אִמְרוּ

(א) צ"מ יב. שבעות חמ"א.
(ב) (הוריות יג.) ג. שם.
(ד) נדרים סב. מ"ק כח:
(ה) (ע"ן)
מוספות חולין פו. קד"ה
ומי"טו. (ו) נדרים מז:
[מוספתא שם ספ"ה]
(ז) [ומגילה כג.] (ח) [ע"ן]
פרש"י בעירובין ד. ד"ה
[ויאמרו]. (ט) [ולקמן סא].
(י) [שם]. (כ) [ביבמות עא].
(ל) [ע"ן] ה"טוי מוספות
מ"ק כח.:

1. ויכתב משה את
החורב וראת ויחגל את
הכהנים וכל הנושאים
את ארון ברית י ואל כל
קני ישראל:
2. ונגשו הכהנים בעלי
בם בחר י אליהו
לשרתו וכל בשר י
ועל יהודה לר רב
3. וכן נגעו הכהנים את
כל בני עמדם אהרן
ומשה ויבדל אהרן
להקדישו לשרת קדשים
הוא ובניו ועלם
להקטיר לפני י לשרתו
4. ויבחר בשמי י עולם:
רבי הימים א כ י
5. וקדשתו כי את כלם
אלהיו ואת מקרב קדש
יהיה כל כי קדוש אני י
מקדשים: ויבחר אני י
5. ודימה דרכי נעם וכל
נתיבותיה שלום:
מזלי ב י

תום' ה"ה נתפרדה
החבילה ה"ר יצחק בר'
יהודה. במשנת מהר"י
לצית לוי כלל ד סימן ל כתב
דט"ס הוא וז"ל ר' יצחק
הגוי:

מציאת חרש שוטח
 נקטין שיש ביהו
 בזל מפני דרכי שלום.
 אלא תקבועט איני אף
 קריוני ורשע
 לפתוח ראשון. לקבוע
 כספר מורה: משה
 ודוד כס' חיותי בית
 ולבדק ראשון. ארבע
 המון וזכרם (שם)
 המוליד וזכרם (שם)
 (הדגש) שם מונח (החיות)
 שם. ולטרול מן המון
 ראשון. שמעון עס אמי
 הפעיס נגלה הפעיס
 (הדגש) שם. ארבע
 קרי בבחי. ועשי' ללא
 כס' רוב (החיות)
 נקטין. מפרס
 מחלומי מנה מרמזי
 מנה (שם)

יקרה היא מפנינים יקרה
היא מכהן גדול שנכנס
לפני ולפנים אבל בקריאת
התורה תיקנו שאינו רשאי
לחלוק בבוד למי שגדול
ממנו כל שכן שאין הגדול

לזה קצרה שלוש אין ממתיני. פי' אין השנים צריכין להמתין להיחיד הובוצע הוא פושט ידו תחלה כגון בעל הבית
השואל ממנו ברכת המוציא או דא חלוקת כבוד לרבו או למי שגדול ממנו בחתמה השוהית בידי אשורו ממי עלה לא
אין כסעודא אבל בבית הכנסת לא דא חלוקת פי' דוקא כסעודא דאם רשאי חלוקת כבוד למי שגדול ממנו או לזר
או לישראל (דלמא) [דהא] ליתא שארא לאינצוי ולמימר אנא נמי קרנא ברישא אבל בבית הכנסת דאדאו לאינצוי ולמימר
אנא קרנא ברישא ותי שראי חן חלוקת כבוד לרבו או למי שגדול ממנו הייתי דקתי ממתיני חן אשורא דאשורא שראי
חלוקת כבוד לרבו או למי שגדול ממנו וכישי שראי הגדול רשאי ליתול שראי לעצמו לקרוא קרוא (הנה) (6) וקרא
"כחמא וקדשתא" אם רוצה ההון חלוקת כבוד למי שגדול ממנו ורשאי או נמי קרא דכתיב כשיון כדתנן בשלהי הוריות
הוא קרוא ללי' לוי חסד ישראלי וכי' דור אימתינו שנתה שראי אבל אם היה מזונו תלמיד חכם ויכן גדול
הוא: קרוא תלמיד חסד קרוא גדול עם דאראן ואומינין כשנתה שראי דור מילי אחרים חן חלוקת כבוד למי שגדול ממנו
אין שראי חלוקת כבוד לרבו או למי שגדול ממנו ורשאי או נמי קרא דכתיב כשיון כדתנן בשלהי הוריות

(א) נראה דל"ל קודם הכהן דהא כתיב קרא וקדשמו ודוקא אם רוצה יכו.

שכנ לא כתיב כלל אלא אם לא שכן
נתיב ואת כי עטית: **תורה** החומה
() ויקח ספר הברית ויקרא בחזוי העם
אשית ועד כאן וינאה לפרש דלא קאמר
חטומה יתנה שלא נכתבה עד
בסוף אלא שעל הסדר נכתבה דיש
פרשיות שנאמרו תחילה לפני אותם
הכתובים לפנייהם ולא נכתבה עד
שנאמר לו אותה שכתובה לפנייה
וכותב זאת אחריה ועל זה מייח
מדברי לוי שאותם לא נאמרו על
הסדר והיה יכול להוכיח זה מכמה
מקראות דאין מוקדם ומאוחר בתורה
אלא הויאל ומשכח דרבי לוי מצי
לה ר"מ גרים א"ר לוי מילתא בציפי
נפשה: **פרשת מטות** פ"י
קבועים ויהי אנשים וקשה

לפירושו דלמחר צפ"ק דפסחים (דף ו')
 פואליס בהלכות פסח קודם הפסח
 ל' יום שהרי צריך עמוד דפסח ראשון
 ומוחרי של פסח שני ולפ"ו איכא
 חדש וחצי כיון שנאמר בראש חדש
 ניסן ועוד ללא יתכן לרבי יוסי
 הגלילי דלמחר (ט)טשא ארורו של יוסף
 היו ולרבי יצחק דלמחר למח מצוה
 טומאה וחל שביעי שלהם עברו פסח
 וגרסה דפרשת טומאים חזרנו פרשת
 וימרו (ויקרא כג) דלמחבי ציה טומאת
 שרץ ונצילה וכל הנרץך לטומאת
 מקדש וקדשו(י):

ופרשת אחרי מות צבראשית
 רבה(י) איכא פלוגמא
 גבי אחר הדברים האלה היה דבר
 ה' אל אברהם (בראשית טו) דליכא
 למ"ד אחר קמוך ואחרי מופלג ואיכא
 למ"ד איכא וקשה מאחרי מות דבו

א"ל יאין כותבין ומה שמה טבלא של זהב שפרשת ר' ינאי באל"ף ביי"ת איתיביה א אימא כמה שכתוב במטלא

גילה מגילה ניתנה שנא' ³אז

ההזאת ואיך נמסרה הכתוב
במגילת ספר כתוב עלי ההוא
יאמר אלי מה אתה רואה
בדרכי לוי דאמר רבי לוי
ושכן אלו הן פרשת כהנים
טמאים ופרשת אחרי מות
ופרשת

אזהרה לאהרן אל יצא צבל עת:
ופרשת

(א) שנועות מאל. ב"ח י"ב.
(ב) [מוספחא פ"ג ע"ש].
(ג) [ע' מוס' ע"ז דף כ. ד"ה
ר"י]. (ד) שביעות פ"ה מ"ט
כל משנה זו (ה) ג"ז שם
ונפ"ד מ"ז (ו) שנה י"ב. כב.
[בינה לה: מנחות לא].
מיוטות ד"ה. (ז) זכריות מז:
[מוספחא דע"ז] פ"ג סוטה
כב. ע"ש ז"ע"ה. (ח) [ע"ש].
ט. ז"ל השתא. (ט) [ע"ז]
רש"ש. (י) [מכורות לד].
(ל) דחקו מפני דו' כלל.

מתג'י' ופוחנת. ע' כפונות
ד' נט ע"צ חוס' ד"ה
פוחנת: שם אבל לא יד
ישראל. ע"י מג"א סי' שמו
ס"ק ד: תוס' ד"ה ליקב
ונתן. ע' צ"צ ד' נד ע"א
מד"ה אלעמא:

גזל גמור מדבריהם.
מפני דרכי שלום (בית יב).
למאי נפקא מינה. מדר'
יוסי, הא אתא לאשמעינן
דהממירו כחמים בתקנתן
כגזל גמור להולילו דדינן
(שם). איזהו עבל הארץ.
שגזרו חכמים בכל מקום
(ברכות נח).

בָּהֶן גִּזְלָה וְקִנְיָנָהּ כֵּל
הַמְצֻדֵּה וְרִי יוֹסֵי אִמְרָה
גִּזְלָה מִדֶּשֶׁת יִשְׂרָאֵל וְאֹהֶלִי
וְאֹהֶלִי כִּרְבִי לֹא פְלִיגִי
וְכִי פְלִיגִי בְּלֹחֹז וְקִיפְרִי.
סִי אֲחִילִי וְאֹהֶלִי רִי
מְצֻדֹת מִדֶּשֶׁת חֵ'ק דֶּקֶה
הַלֵּךְכֵּן מִדֶּשֶׁת חֵ'ק דֶּקֶה
לֵכִלִי שֶׁכֵּל שֶׁכֵּלִי
אִדֹם קִנְיָה לִי וְגִזְלָה מִדֶּשֶׁת
הָאֵל אֲחִילִי לֹחֶז וְקִיפְרִי
הֵם מְצֻדֹת שֶׁאֵין לָהֶן
שֶׁנֶּחֱמֵה לִי לִמְדֵם שֶׁנֶּחֱמֵה
קִנְיָן: מִצְוָה חֲרֵשׁ שְׁלוֹשָׁה
וְקֵטֵן וְכו' סִי מֵרֵאשִׁיתָ
אֵפֶס הִרְבֵּה הַמְצֻדָה
אֵין בָּהֶן דֶּקֶה לִקְנוֹת לִי
וְהַקְדֵם וְשׁוֹרֵף מִיֵּדֶם
אֲדֹם אֲפֵרִי לֹחֶז שְׁלוֹשָׁה
דִּלָּא לִיחֹז לֹאִיצִיּוֹ עִם
הַקְדֵּיבִים אֲפֵרִי חֲמִשִּׁים
שִׁיחֹז עַל בִּידִי. רִי
אֲדֹם לֹא גִזְלָה מִדֶּשֶׁת
חֲסֵדֵה לִי גִזְלָה מִדֶּשֶׁת
סִי מֵרֵאשִׁיתָ לִי אִדֹם
לִי מֵרֵאשִׁיתָ לִי מֵרֵאשִׁיתָ
מִנֶּה לִיחֹז לֹאִיצִיּוֹ
[פִּי] כִּיֹּן מְדַבְּרֵיהֶם
לִיחֹז לֹאִיצִיּוֹ
גִּזְלָה מִדֶּשֶׁת חֵ'ק דֶּקֶה
מִנֶּה נִפְקָא מִיֵּדֶם
גִּזְלָה מִדֶּשֶׁת חֵ'ק דֶּקֶה
בִּינֵינִי דִּחֵ'ק קִרְבִי לִי
גִּזְלָה וְזֹה תִּתְחַלֵּה
לִיחֹז מִלֵּא אֲבִי
לִיחֹז מִלֵּא אֲבִי
וְלִקְחֵה וְתֹעֲבֹעַ בִּין אֵין
וְרִי יוֹסֵי קִרְבִי לִי
גִּזְלָה מִדֶּשֶׁת חֵ'ק דֶּקֶה
בִּינֵינִי מִדֶּשֶׁת חֵ'ק דֶּקֶה
חֵ'ק דֶּקֶה [דֶּקֶה] דֶּקֶה
יִשְׁמֹרְכֵנִי וְעַל מִלִּי
סִי שְׁמֹרְכֵנִי עַל אֲדֹם
יִשְׁמֹרְכֵנִי עַל אֲדֹם

עין ידי עוברי עבירה:

קבב א ב ג מ"ח פ"ח מהל'
תמונות הל"ח ע"ש
נ"ח:
ד ומ"ח פ"ח מהל' מעשר
הלכה י"ג:
קבב ה ו מ"ח פ"ח מהל'
מעשר הלכה י"ב
[ט"ז] ע"ד י"ד סמן ק"ט
ס"ה [א]:

מלכתי לתרומה וי"ל דלא דמי דהכא אס מפרש קודם נגלוג אין
סס חלה עליה כלל אבל התם חל סס תרומה קודם גמר מלכתי
בגון מעשר שהקדימו בשינויין וגם אסור באכילת קבע ומ"מ אסור
הכא משתטיל למיס אע"ג דלא מיידיבא בחלה עד שנגלגל ומיהו
קשה דתנן נמי התם בפרק ר'
ישמעאל (פ"ו דף נ"ה) נחתום שהיה
עושה בטומאה לא לשין ולא עורכים
עמו ומני עלה לא בוררין עמו
ובירושלמי פריך ומשני כן בלוחם
כאן בשאטו לוחם ומיהו ה"ל שטיח
לא יתישב אלא לאבי דמחמיר לענין
טומאה טפי מלענין דמאי אבל לר"ב
שרי אפי' בהוכשרו כיון דטומאה
חולין הוא ולא אסר אלא משתטיל
למיס ור"ת פריך דהתם העושה פירות
בטומאה קמי משמע דודאי בטומאה
קא עבד וכן נחתום העושה בטומאה
להכי החמירו משעת בצירה וביריה
אבל הכא לא איירי אלא נחשוד
בעלמא והא דפריך הכא מאין
טומאין לאוכלי פירות בטומאה לאוכלי
לא משמע אלא חשדא בעלמא וחשוד
קרי ליה חזר הכי ור"ת דכפ"ק
דנדה (דף י"ז) אמרינן חל התם נולד
לה ספק טומאה עד שלא נגלגלה
תעשה בטומאה משגלגלה תעשה
בטהרה והכא אסרינן משתטיל למיס
וי"ל דשאני התם דכבר נולד לה ספק
טומאה לא חיישין כל כמה דלא
אחייבה בחלה ואין הפסד לכהן
דבלא הכי לא יאכל הכהן אף החלה
אבל הכא בטהרה אסור משתטיל
למיס: **אמר אבי** בבהן חשוד.
אליבא דר"ב משני דלדידיה לא
קשיא מידי וכן מצינו בכמה מקומות
בפרק כ"ד מעברין (עירובין דף ט"ז)
בשמעתא דטבאל מרובעת ובפרק
חלוין (ס"ג דף ע"ב):

ולירוש שמה חסינו אשתו
נדה. אבל להיסט
עם הארץ גופיה לא חיישין וכן
לקמן וכן עם הארץ ויטול את שתייה
ואינו חושש היינו משום דלא גזרו עליו חומרא ימירה כגון משכב
ומושב והיסט דאין צבור לעמוד בה וכן מוכח במסכת
טהרות כפ"ו (מנחה ו') דתנן הגגנים שנכנסו לבית אין טמא אלא
מקום רגלי הגגנים ומה הן מטמאין אוכלין ומשקין וכלי חרס
הפתוחים אבל משכבות ומשונות וכלי חרס המוקפים למיד פתיל טהורין ואם יש
עמהן עוצר כוכבים או אשה הכל טמא משמע דהי"א
דאין עם הארץ עושה משכב ומושב והשאה הא דתנן בגדי ע"ה מדרס
לפרושים בגדי פרושים מדרס כ"ו ומפרש ר"ב דפ' שני דחולין
(דף נ"ה) שמה יסבה עליהם אשתו נדה קאי נמי אנגדי ע"ה והא דלמך
בפרק בנות כותים (נדה דף נ"ג) כותי שטבל ועלה ודרם על בגדי
חבר הא דנקט ודרם ולא נקט ונגע לאו משום דלא לא טבל יש לו טומאה
מדרס אלא נקט ודרם משום דכתיב ודרם נקט ודרם משום דכתיב
דליה צד חבר תחת לרגלו של כותי דהכי קמיני התם בנתיבא ומטמא
המטמא כעליון אבל צניורא שלי שפסר ליחזר ולעמוד בה גזרו
דמוכח בחומר בקדוש (מנחה דף כ"ג) ובפרק בנות כותים (נדה דף נ"ג)
והר"ב ר' משה מפונטין"א היה מפרש דלשום דבר לא עשו עם
הארץ חב וזינו מטמא אלא מטעם בגדים שמה יסבה עליהם אשתו
נדה והרי הוא נושא את המדרס דלינורא שלו טמא לפי שנגע
בשפתיו ולא מטעם מעיין ואין נראה ד"כ בפרק בנות כותים (ס"ג דף נ"ג)
דקאמר אי משום טומאת ע"ה הא טביל ליה למה ליה למימר
הא טביל ליה למה ליה למימר הא טביל ליה כי לא טביל נמי לא מטמא
כיון שהוא ערום דאין נושא מדרס מטמא כלי (א) חרס אחר שפירש
מן המדרס דתנן במסכת זבים (פ"ה מ"ח) ועוד גבי דדוקי דפריך
התם מה הועיל כ"ג במה שקדם אלא אשתו תיפוק ליה משום לינורא
דע"ה הרבה הועיל דאם טבעל נדה היה נטמא הוא ובגדיו כנושא
רוקו של זכר ואי משום לינורא דע"ה בגד לחודיה הוא דנטמא
משום משקה דמטמא כלי מדרגין ור"ת דמשמע הכא דלפילו לתרומה
אין היסט לע"ה וצתוספתא דחגיגה מניא ספק רשות ע"ה מדרסו
חליו והסיטו טהורין לחולין ועמאין לתרומה וי"ל דהתם חיישין משום
אשתו אבל לחולין לא חיישין משום אשתו אלא למדרס ולא להיסט
והיה דגגנים שנכנסו לבית מיירי נמי לתרומה: **משום** דקא בעי
מירמא אחרית. ואע"ג דאקמייתא נמי מני לאקשוי דקתני טומאין
ומפקדין ולא חיישין לאיחלופי מ"מ מייתי לה נמי משום דבעי למירמא
מע"ה אע"ה הארץ: **התרם** נמי מוריא ואמרה בר רב **אבי** חבימא
פ"י בקונטרס לטובה אי מכוונת דמוריא הוראת מזה ולשון מוריא
לא מטמא אלא משום מוריא לא משמע כן אלא לשון הוראת היתר כמו מוריא
ואמרה הורא מדישה קא חיל (חולין דף י"ז) ועוד דבמשנה קאמר
ר"מ ע"ה א"ל חל חסרין לרמאין ומפרש ה"ר מנחם דבנתיב קאמר
דבר כי רב לכול חמיתא כ"ו והלא טהרה בשנינו והא דלא חיישין
לאיחלופי בפ"ק דחולין (דף י"ז) גבי נטון עיסמו לשכנו לאפות
וקדירה לצלל אע"פ שטורחם בשנינו משום דדרך שכנים לטרוח זה בשנינו זה:
אשת חבר בוחנה עם אשת ע"ה. פ"י בקונטרס אשת חבר
מסייעה לאשת ע"ה בזמן שהיא טמאה דאין לא חיישין שמה טיטול
ותמן פיה דבר שאינו מעושר אבל לא בזמן שהיא טהורה דכיון
שהיא נוגעת באוכלין חיישין שמה תמן לתוך פיה דבר שאינו מעושר
ומגזג גנבה פירוש שנותנת בלא רשות בעלה לאשת חבר
ובפ"ק דחולין (ס"ט) פירש אע"ג דאשת חבר אינה חשודה לא
לאכול גזל ולא לאכול דבר שאינו מעושר חיישין לשכחה דעבד
אירש דמינשי ואכל מני מאי דיהיב ליה אבל לתת לאחרים אי
לאו דחשודה על הגזל לא מינשיא וזה החילוק דחוק ועוד דאין זה
גזילה דמקבלין דבר מועט מן הנשים כדאמרין בסוף הגזל
בתרא (נ"ק דף ק"ט) ועוד הרי ה"א מסייעת ידי עובדי
עצירה ואסור לר"ב ולאבי דלמך

טומאין. תבואה מתוקנת: **ומפקדין**. אותה אכל אוכלי שביעית
שאר חשודים לא להחליף ולא ליגע: **אכל** לא לאוכלי שביעית.
תבואה של עובדי עצירה אין טומאין אותה להם שאסור לסייען
בעצירתם ומתני קמי טומאין עמה ומוקמת לה באוכל חולין בטומאה:
אמר אבי ה"א ככהן כ"ו. דאסורא דלורייתא הוא כדפרשית: **אי הכי**
מפקדין. אי ככהן קאי מי מני מפקדין אכלו ולא חייש שמה יגע:
אכל ישראל עם הארץ. דמתוך שאינו רגיל בה לא יגע בה:
גם כה. רגיל בה פירושי: **נדה**. מטמאה את משה ואע"פ שאין
נוגעת: **כאן**. הא דתני אין מפקדין בשבועה והא דתני
מפקדין בשלל הוכשרו ומרוביהו בתרומה ובשלל אסור לסייען
דחזר לא ידע אי הוכשרו אי לא: **לעומן**. זה שם האומן בלשון המשנה:
בחושתן. שאין חשוד להחליף בשאינו מעושר ובפירות שביעית: **אכל** לא
לטומאה. חיישין שמה נגע ולעיל קמי מפקדין אכל: **מאי קארי** לה.
הא איתרמא על הכי: **למירמא** אחריתי עלה. על דהא דקמי
בחושתן למעשרות ולכן קבעה בגמ' הכא למירמא עלה ולפרושה דלא
תקשי לן: **הנוטן לתמוה**. עיסה לתקנה לו והוא חזר והיא אשת עם
הארץ והענינה לכן: **שהיא חשודה** שלה. הלך מעשר את שהוא נטון
לה שאם תחליטו נמלא מאכילה שאינו מעושר ואת שהוא נטול הימנה
שמה תחליטו נמלא אוכל שאינו מעושר: **רואה** הוא כ"ו. ולא לרעה
היא מחלפת: **לפונדקיס**. תלמיד היושב לפני רבו ונאמאסן אכל עם
הארץ ופונדקית אופה לו את עיסתו: **שחשודה מחלפת**. לא גרסינן הכא
המתקלקל: **הסס נמי** לטובה היא מחלפנת. ומוריא לעזמה הוראת מזה
בחושתן: **זה** בר כי רב כ"ו. חמיתא וקריא לאחר ז' ימים או ג' היא מחלפה: **טומאס**. מסייעת:
בזמן שהיא עמאה. אשת חבר דכיון דבימי טומאה אינה רגילה
ליגע בטהרות לא חיישין שמה טיטול ותמן לתוך פיה:
נותנת

הנחת לחמיתו. עיסמו
לפונדקיס. ויחזיקו ג' מפני
שחשודה מחלפת
המתקלקל. אס יתקלקל
הלחם מחלפתו. הלך
מעשר את שהוא נטון לה.
דאי מתחלף ליה שלא יא
חזר זה נטון לפניה משכיל.
ואת שהיא נטול הימנה
שמה תחליטו. אכלת
מחלפת. (שם.) בדרקתני
טעמא. דלנוכח היא
מתחלפת. אבל על הגזל.
כגון לאדם נכרי שאין
דעתה להחליף להטוב לו.
אף להרע. אינה חשודה
(שם.) ולעלמא. דליכא
למירמא להטוב מתחלפת.
לא חיישין. שמה תחליף
ליטול היסד לעזמה (שם)
הנחת לפונדקית.
שלי לתמן לו עיסה וקדירה
(שם.) מפני שחשודה
מחלפת. היא הכא דלא
לעזמה היא דאס נכרי
הוא. ובמסכת דמאי מנינא
לה ולא קמי המתקלקל.
אכלת על הגזל חשודה
(שם.) התם מוריא כ"ו.
התם נמי לטובה היא
מתחלפת והא דלא תנא בה
המתקלקל משום דאחילי
אין המתקלקל נמי אס נטון
הלחם קודם שחלפה מחלפת
ליה דמוריא הוראת לעזמה
לטיבה אי מתחלפת. כר כי
רב לכול חמיתא ט"ו. אבל
נטון לשכנו אין לה לחוש
עליו ולא מחלפת לטובה.
שהיא אין ספק עליה תמיד
לכפסא. ולהרע נמי לא
השאה אכל (שם.)
טוחנת. מסייעת להר"ב
את הריחם כשהיא טוחנת
את התבואה של עם הארץ.
בזמן שהיא טמאה.
שאלת חבר טמאה לית
למיש שמה תשכח ותמן
לתוך פיה דבר שאינו
מעושר. דכיון דמטמא הוא
אינה רגילה ליגע בטהרה
שהיא עוסקת בו שמה
תטמא. וסתמה עומדת
מחמתו. היא ולא נגעה.
אבל לא בזמן שהיא
טהרה. דהואיל וסתמה
נוגעת. חיישין שמה תשכח
ותחלף. (שם.)

(א) דמאי פ"ג מ"ד, (ב) ע"י
חוספות בסבורה ל' ד"ה
מעשרות. (ג) דמאי פ"ג
מ"ו חולין. (ד) כל הפסוקא,
(ה) חוספות דטהרות פ"ח
ע"ש. (ו) וספוקא דהכא
סב. נמי חולין. (ז) לפניה
איתא ר' יוסי. (ח) ע"פ ד"ה
שכנתה.

הנהגות הב"ח
(ה) ה"ה ד"ה ויליחוס וי'
מטמא כלי אחר ויתנת
חרס נחמק:

לעזי רש"י
פירושיין [פרייב"ן].
מכיר. פורגל.

מוסף רש"י
הנחת לחמיתו. עיסמו
לפונדקיס. ויחזיקו ג' מפני
שחשודה מחלפת
המתקלקל. אס יתקלקל
הלחם מחלפתו. הלך
מעשר את שהוא נטון לה.
דאי מתחלף ליה שלא יא
חזר זה נטון לפניה משכיל.
ואת שהיא נטול הימנה
שמה תחליטו. אכלת
מחלפת. (שם.) בדרקתני
טעמא. דלנוכח היא
מתחלפת. אבל על הגזל.
כגון לאדם נכרי שאין
דעתה להחליף להטוב לו.
אף להרע. אינה חשודה
(שם.) ולעלמא. דליכא
למירמא להטוב מתחלפת.
לא חיישין. שמה תחליף
ליטול היסד לעזמה (שם)
הנחת לפונדקית.
שלי לתמן לו עיסה וקדירה
(שם.) מפני שחשודה
מחלפת. היא הכא דלא
לעזמה היא דאס נכרי
הוא. ובמסכת דמאי מנינא
לה ולא קמי המתקלקל.
אכלת על הגזל חשודה
(שם.) התם מוריא כ"ו.
התם נמי לטובה היא
מתחלפת והא דלא תנא בה
המתקלקל משום דאחילי
אין המתקלקל נמי אס נטון
הלחם קודם שחלפה מחלפת
ליה דמוריא הוראת לעזמה
לטיבה אי מתחלפת. כר כי
רב לכול חמיתא ט"ו. אבל
נטון לשכנו אין לה לחוש
עליו ולא מחלפת לטובה.
שהיא אין ספק עליה תמיד
לכפסא. ולהרע נמי לא
השאה אכל (שם.)
טוחנת. מסייעת להר"ב
את הריחם כשהיא טוחנת
את התבואה של עם הארץ.
בזמן שהיא טמאה.
שאלת חבר טמאה לית
למיש שמה תשכח ותמן
לתוך פיה דבר שאינו
מעושר. דכיון דמטמא הוא
אינה רגילה ליגע בטהרה
שהיא עוסקת בו שמה
תטמא. וסתמה עומדת
מחמתו. היא ולא נגעה.
אבל לא בזמן שהיא
טהרה. דהואיל וסתמה
נוגעת. חיישין שמה תשכח
ותחלף. (שם.)

(א) חספתא דמלי פ"ג
ע"ש, (ב) לעיל לא;
(ג) גרסות יב' וע"ש מה
שנרשם בל"ה, (ד) ז"ל
השלישי לך דוד ועמך
בן ישי שלום שלום לך
אמרי ט', (ה) גרסות מ,
(ו) פ"א שיאכל ונמ"ש על
הגליון בגרסות מ, (ז) פ"י
הכל שטעין בן יתים,
(ח) גמ"ל: דרך שומה,
(ט) ודעתי פ"ח ה"ג.

תורה אור השלם

1. בי מלכים יחלבו
ורונוס יחזקו צדק:
משלח טו
2. ורתה לבשה את
עמשי ראש השלישי
לך דוד ועמך בן ישי
שלום שלום לך ושלום
לעורך בן יחזקו ואלו
הקבלם דוד ויתנם
בראשי הגדוד:
דברי הימים א' י"ט
3. ונתתי עשב בשדה
לבמותיך ואכלת
ושבעת: דברים י"א טו

גליון הש"ס

גמ' י"ב הסרא מקדים
ובר' פ"י גרסות דף ע"ב
ומהש"ס פ"ח ט"ז שס:

מוסף רש"י

נותנת לה ואוכלת.
אלמא חסודה לגבי משל
בעלה ולהאכל את
פניה. ואשת חזר אע"פ
שאשת רגילה לא לאכל גזל
ולא לאכל דבר שאינו
משער חיישין לשכחה,
דעביד איש דמינשי ואכל
מאי דביה ליה, אכל למת
לאחרים וי לאו דחשודה
אחיה גזל לא מינשיא
(והרי"ף א' ה' ה' גמ'
מוריא. הימר לעצמה,
ואמרה תורא מדישיה
קאביל. וזו האיל
ומסיעת אותה לא הוה
גזל וסו, פלגא. בעל
מריה שניה לו מריה
עם סך עוקצא שהיה אז
כ"ד כדאמרין בפ"ק (לעיל
א' ג' א"ש העומדים על
ובדי למסרם למלכות,
והא היה גינא דמפגש
הסם ופ"ק דא'.)
הדרן עלך הניזקין

נותנת לה. אלמא חסודה אשת עם הארץ לגבי משל בעלה ולית
למכרה: מוריא. מורה הוראת הימר לעצמה: העיר ר' יוסי כו'.
כרימא היא: אין עושין חלה עם הארץ בטערה. עם הארץ שאמר
לגבי חזר הפרש חלה מעיקמי ועשה אותה בטערה לא ישמע לו שהרי
כבר נטמאה כל העיסה ביד עם
הארץ והכהן יסמוך על הגבל שהוא
חזר ויהא סגור שהחלה טהורה:
אכל עושין. תחילת העיסה בטערה:
כפשישא או באנחותא. כלים של
גלוי חממות ואין רגילים ליתן בהם
עיסה וטומאה אין מקבלין: ואינו
חושש. הגבל שמה יגע עם הארץ
חלה וטומאה ולקמיה מפרש טעמא:
ואין עושין חרומם וימינו בטערה.
לאחר שהפך יתים לתמן לבית בנך
אין מפרשים דדמים חזירים חרומה
מה לעשות בטערה לפי שכן
לכסורו וצמטתו וטמא ויכנהן סומך
עליהם וסוגר שהן טהורים: וטעמא
מאי. שרו רבנן לאקולי בתרומה
כי האי קולא דאיכא למחש דלמא
הדר נגע: דלא נפיש אגריה. ששכרו
מוטט לפיכך הוא עני ורץ למזונות:
דלא שכיח. להשכיר כי אם משנה
לשנה להכי נרץ למזונות: דאמרין.
לאים עליו: אם נגעת בה.
ומטמאה: הדרא לטיבול. והוא
אינו חסוד לאכול טבל שצמיתה:
למקוני מקונין. שהרי גזל אכלו
למקנה לו: מיכסא לא איכסא ליה.
בתמיה: בשלמא הסם. גבי חלה:
איכא היכרא. שהינה בכלים שאין
עושין להיתן בהן עיסה וזכר על
שאיננו עליו: מאי היכרא א"ש
ליה. דליכר: בכלי גללים. שאין
מקבלים טומאה דאי נגע בכלי לא
מקבל טומאה ובעיסה גופה אית
ליה היכרא משום דהי כלים שאין
רגיל להשתמש בהן ועם הארץ לא
אחמור רבנן עליה כולי האי לשוייה
כז גמור לטמא במשא: בכלים של
עמי הארץ. שאין מקבלין טומאה
הראויים להשתמש בהן חזר: עודרין.
חוסרין: ואין כופלין. דהא דנותנים
שלום לעובד כוכבים מפני דרכי
שלום הוא דשרי ומשום דרכי שלום
כדלא זימנא סגי: למימרא לכו
אחזוקו. כשאומרין ל' עושין מלאכה
העובדים עליהם תחזקת ידכס:
אשרתא. אף הוא לשון חיוב כמו
אשרתא (במכות דף כ"א.). שלמא
למר. ולא היה מתכוין לזכרו אלא
לכו היה לזכרו: השתא אחזוקי
מסוקין. ידיהם בדבורא דזכר
האסור לשראל כגון עבודת שביעית:
שואלים בשלומן. כל ימות השנה
מיבעיא: ליום אידס. ולא חיישין
למא איל ומודה: לא ידעם כו'.
דכיון דאחשביה כולי האי דלמא
איל ומודי: דר אורין. בן מורה:
פלגא. חולק על החכמים שהיה
מזערו למר עוקצא שהיה אז בית
דן כדאמרין בפרק קמא (לעיל דף ע"א).

הדרן עלך הניזקין

לאמר רוב עמי הארץ מעשרין הן שרי למייע' אף בזמן שהיא
טהורה דהא דורות קמני צמתינות ואי אפשר שלא תגע וימ' ר"ח
וכן ר"ח דאשת חזר טומאת עם אשת עם הארץ טומאת עם אשתו של
חזר בזמן שאשת עם הארץ מחזקת
עצמה בטומאה שאי היא טהורה מליגע
בתצואה אכל לא בזמן שהיא מחזקת
עצמה טהורה שאינה טהורה מליגע
ומטמאה ורש"י אומר אף בזמן
שמחזקת עצמה בטומאה לא תטמון
מפני שמכרה אשת עם הארץ אחר
שסבורה שהיא טהורה נותנת לה
ואוכלת והשתא פריך כפשישא השתא
מיגזל גזלה תצואה של אשת חזר
בע"כ חלופי מיבעיא: אין עושין חלה
עם הארץ בטערה. פ"י בקונטרס
לפי שכבר נטמאה העיסה ביד ע"ה
וכן יסמוך על הגבל שהוא חזר
ויהא סגור שהחלה טהורה ולפירושו
אם יפריש ממקום אחר על אותה
עיסה חלתו טהורה ונראה דכלל עיני
אסור דכל עיקר לא התירו אלא
כדי חייו ולא התירו אלא היכא שטעל
שכר מכל נטמאה חלה משום שכן
חלה גרידא משום שהיא פורחא לא
התירו דחיישין דלמא נגע:
ומניחה בביתו ש"ח חזר. נראה
דלא נקט כפישא ואנחותא
לפי שהן פשוטי כלי עץ ולא חזו
לזימים: אין עודרין עם העכו"ם
בשביעית. והא דקאמר בפרק זה
דור (פסחים דף טו.) גבי כהן וחורש
יכול לומר לו אגיסטון אני בתוכה
לא כמו שפ"י בקונטרס שכן לנכרי
דאש משמע הכא דאסור ולא
מסתבר לתקן בין חסם לנשכר אלא
מפ"ר' אגיסטון בפרק שם מקבלים
מן המלך לפרוע כך וכן תצואה
שנה כדאמר התם לעיל מינה רבי
ינאי מכריז פוקו וזרעו ארנונה
בשביעית ושמה סכנת נפשות איכא
אם לא יפרעו מס למלך אי נמי
קסבר יש קנין לנכרי בזה להפקיע
משביעית אי נמי שביעית בזמן
הזה דרצנא אש"ג דמדדנאן אסור
לנכרי אחר גבי מלך התירו:
אשרתא. בירושלמי איכא
למאן דאמר דהיינו
חרש זה טבאח ולבשר שמיטה נקיבה
לה מיין ולישראל אסורין י"זר ואיכא
למ"ד דלעכו"ם אמר י"זר ולישראל שלום
עליהם משמע דלכ"ע לעכו"ם אסור
לומר שלום עליך ודלא כש"ס שלנו הכא
דלא אסרינן לעובד כוכבים אלא כפילת
שלום ונראה דלפי הירושלמי דמחזיקים
ידי נכרים בשביעית ושואלים בשלומם
חלה מילתא היא שאומר לו חרש זה
טבאח: שלמא אמר. פ"י
בקונטרס ולא היה מתכוין לזכרו
אלא לכו היה לזכרו וז"ע שלא יהא
בזה גזל דעת הכרית ועל חסם
פ"י כן דלא קאמר אלא דאין כופלין
לו שלום:

הדרן עלך הניזקין

למלכי אמר רב דאמר רב יהודה אמר רב מנין שכופלין שלום למלך שנאמר וירוח לבשה את עמשי
ראש השלישים ו'גו' אמרי ליה ליטעום מר מידי אמר להו הכי אמר ר' יהודה אמר רב יאסור לו לאדם
שיטעום כלום עד שיתן מאכל לבהמתו שנאמר ונתתי עשב בשדה לבהמתך והדר ואכלת ושבעת:

הדרן עלך הניזקין

קבר א מ"י פ"ח מהל'
בכורים הל"ב:
קבר ב מ"י פ"ח מהל'
חרומות הל"ט:
קבו ג מ"י שם ופ"ח
מהל' בכורים הל"ב
ר"ב:
קבו ד מ"י פ"ח מהל'
חרומות הל"ט:
קבר ה מ"י פ"ח מהל'
בכורים הל"ב:
קבם ו מ"י פ"ח מהל'
שמיטה הל"ב:
קל ז מ"י פ"ח מהל' ע"ז
הל"ב ופ"י מהל'
מלכים הל"ב טו"ש י"ד
פ"י קמח פט"ו י'
קלא ח מ"י פ"ח מהל'
שמיטה הל"ב:
קלב ט י מ"י פ"ח מהל'
ע"ז הל"ב טו"ש י'
י"ד פ"י קמח פט"ו ט'
קלב י מ"י פ"ח מהל'
עבדים הל"ב פטג
עשין עב:

(ח) צ"ל הי"ך כמו שאמרה

(א) [לעיל יד. סב.:] (ב) לעיל יד. ג) [כחוצות עב: וש"נ:] (ד) לעיל כד. ה) [לעיל כא.] (ו) [לעיל כד.] (ז) [ד"ק כ:] (ח) [שם: שמועות מה.] (ט) [ר"ף ורא"ש לא גרסי] ישא לין, [אדרס כד, כ] [לקמן כד.] (ל) [כ"ד דגורס אלו שריס לרף כד ע"א:]

[illegible][illegible]

ותגדשה בקבלתו של זה אי לא
 מוכי: חייב. המשלח באחריותו
 שהרי לא צוה המלוה לשלוח: ואם
 בא לחזור אינו חוזר. אלמא מוכי
 דמי: פסוק ממונה לקולא. והמלוה
 מחזירו ידו על התחבולה לפיכך אינו
 חוזר: משום בזיון דבעל. כסבור
 קלומי צעירי שאינה מקבלת צענמה
 דאילו כי עבדא לקבל מיד הבעל
 אין כאן חשש בזיון דאם ידע ואל
 קפיד: משום חלצה הכבה לה
 לאחר מיכן. לאחר שנתן לה

חזק בשעה שנתן לא היה החזק
 שלה וגורמין שלא יקבל שליח האשה
 מיד שליח בעלה משום דדמי להא
 שקדם הבצל ומסרו ליד שליח ואחר
 כך עשהה אשה שליח לקבלו ואמו
 נמי למימר חזר הוי שליח הבצל
 ובשקלאמו היא נעשה הסאר ענמו
 שלוחה: **מאי בינייהו**. בין הני תרי
 לישני: **דקדמה איחי ופויש שליח**.
 דדיה קודם שמקרי הבצל ליד שלוחו
 דהשתא לא דמי לחזר הבא לאחר
 מיכן: **ליהוי בידך**. ותהיה אשה
 שלוחי לקבלה: **אם איפא לדרכי**
חנינא. אם הייתי יודע שהלכה כמותו:
עבידנא. אם מילתא עובדא כוותיה
 וכוונתא מגורשת ולא חיישינן לחזרה
 הבאה לאחר מיכן: **לא חזרה שליחות**
אלל הבצל. שליח שמזר ונעשה שליח
 למי שנשלח לו יתקן משליחות
 הראשון עד שלא היה לו שהות
 לחזור אלל שולחו ולומר עשיתי
 שליחותי ושליחותי שאינה חזרה לחזור
 וכוונתא מגורשת ולא חיישינן לחזרה
 הבאה לאחר מיכן: **לא חזרה שליחות**
אלל הבצל. שליח שמזר ונעשה שליח
 למי שנשלח לו יתקן משליחות
 הראשון עד שלא היה לו שהות
 לחזור אלל שולחו ולומר עשיתי
 שליחותי ושליחותי שאינה חזרה לחזור

נעיין זה עד שתיישב דעתנו להשיב
בהלכה: מדור שלמוה לאחר ימים

לדעת מה נתיישב בדבר: כל הני
כל אלו פעמים חוזרים ושובלים:
היו דבר שבערות. שולל זו ספק
בית המדרש: חולל ולא מתייבם:
אם מת: הוה עובד. כי האי
גיוול: ואזכרה גע. אחר משום דלא
חזרה שליחות: חרטי. בתמים אם
גט למה חליה משמת: גע מחיים.
אם בלתי יושא מחיים לייכה גט
שני: וחליה לאחר מיסה. אם מת
ולא נתן לה גט: נפאסה. כך
שמה: אוול סהדי. שאמר להם בעל
כתבו גט ותנו לה: וכתבו ספאסה.
טעו בשמה: טעו עדים שליחותם.
לגט אחד עשאו שליחים ועדים והרי
כתבו גט אחד ואינן שליחים עוד לחזור
ולכתוב גט כשר: אבד. מוסר

ה' שהרי כבר כתבו גט כשר: **כתבו ותנו לשליה**. לשליה שלי שמימית
ו **לדלמה**. האי נמי עד שיצא גט לידה ותתגרש עשאן שלוחין
ב **אשי ויוילך לה מהו**. אמ"ל כהן דלם אמר אלם כהנו ותנו לשליה
ו הכא מאי מי אמרינן כיון דלמך כתבו ותנו לשליה ויוילך עשאן
דלם לא שגא: ה"ב טול לי שא לי יבא לי בידך כו': **מלג'י** האש
לפנינו ב' כתיב עדים: **שנים שיאמרו בפנינו אמרה**. לו לקבלו:
ה': **אפי' הן כו'**. שהשנים שאמרה בפניהם הן עמלן ראו כשקבלו:
או

[illegible]

(א) חוספתא ב"מ פ"א (לעיל
מ: קדושין ס"ה ב"מ ג' ב')
(ב) שבת י"ח ע"ב (ב"מ ג' ב')
(ג) (ל"ג, א) (ג' ע"ב) (ב"מ ג' ב')
(ד) (ל"ג, א) (ג' ע"ב) (ב"מ ג' ב')
(ה) (ל"ג, א) (ג' ע"ב) (ב"מ ג' ב')
(ו) (ל"ג, א) (ג' ע"ב) (ב"מ ג' ב')
(ז) (ל"ג, א) (ג' ע"ב) (ב"מ ג' ב')
(ח) (ל"ג, א) (ג' ע"ב) (ב"מ ג' ב')
(ט) (ל"ג, א) (ג' ע"ב) (ב"מ ג' ב')

גליון הש"ס

ת"ר אומר בבל השנים
ובו ראין זה חזקה גמורה.
ע' לקמן פה ע"פ מ"ה
התקבל:

מוסף רש"י

הוראת בעל דין כמאה
עדים דמי. נתינתם היא
במספיקה דמי' כפי ראות
(ב"מ ג') דמי' (שמות כ')
אשר יאמר כי הוא זה. הרי
שמן של מקלט האשמה
(מדרשין ס"ה) מדי' גבי
הדדי נתיב. מלא מלא ר'
חיה וזאת מלא ר' אשמה
ושבת י"ח. ואין דבר
שבועה פחות משנים.
ימלא מה ערות דבר. ומכאן
הסם על פי שטע' עדים
קום דבר ושלם ב"ה. חזקה
שליש עושה שליחותו.
כל השלמות עושן שלמותן
ותקנותן. לכו כן. מאחר
שנמנו שלמותן (תולדות י"ב)
צא וקדש לו אשת סתם.
אם סתם לו בלא עיר ואחו
אש (תולדות י"ב). אסור בכל
הנשים שבעולם. חזקה
שליש עושה שליחותו.
ולק' קדש לו אשה. וכן
שלא קדש לו אשה. וכן
קדש לו אשה. וכן
האש וזכר אשתו. כלתו
לאחיו על אשה או בנה או
אחותה על אשה האשה
שקדש לו אשה. וכן כולן
אסורות לו. חזקה הסם
(רש"י מ"ד) חזקה אש
האשה אומר עליו שבע ערות
(תולדות י"ב).

תוספות ר"ד

שיאמרו בפנינו קבל קדש
ואפילו אומר אחד מהם
והם האחרונים או א'
הראשונים ואחד מהם
האחרונים או מצטרפין עמהם
פ"ה האשה שאמרה התקבל
לי גיט והוא חזר ואמר
קבלתי צריכה להביא לפנינו
שני כותבי עדים שנים
שיאמרו בפנינו אסור לו
לקבלו ושנים שיאמרו קבלו
וקדשו וקבלו מפרש להם
לי לקדשו. ואפילו הם
הראשונים שאמרה בפניהם
לקבל לה הם עצמם
מעידים שראו שקבלו או
א' מה הראשונים ואחד
מה האחרונים וא' שלישי
שנעשה ע"ד כו' ובזו משתקף
עמדה ואמר רש"י להלכה
אין צורך עדים שבעולם
שעשו שרית אלא הוא נאמן
מפני שהגט שבידו מוכיח
אבל שרית לקבלה שאין
דבר המוכיח בידו צריך עדים
ואילו היה שנים אינן צריכים
עדים אלא הם נאמנים לומר
שהאשה ששאלנו שליחים
לקבלה שהשנים נאמנים לכל רבו ונ"ל שגם שליח של קדושין בפניהם
שאינו ממונה לקדושין בידו (מ"א) (מ"א) מוכיח שהבעל נתנם לו ולא דמי לגט שכתבו בו אלא פלוני בר
פלוני מעיר פלוני פלוני. פלוני בת פלוני שור דאי הוא הוכחה גדולה שהבעל מסור ולא חייש' שמא לפקדון
נתנו לו כפי מצאו אלא כיון שהוא ממונה בו ויוצא מידו נאמן הוא לומר שהבעל נתנו לו והיה בשליח
קדושין אם היה מקדשה בשטר אבל בכסף צריך עדים שמינהו שליח בפניהם ומאי דאמר' בריש פ' האיש מקדש
שהשליח נעשה דבר ובלשיתו וצ"ל מחקשת האשה כגון שיש עדים שהיה שליחו וה"ה הכי נמי שליח להלכה דהו
כיון שהוא נאמן בלא עדים משתקף הוא ע"כ בנתינת הגט לר' האשה לר' אלעזר דבעי עדי מסירה ואם היה שני
שליחים בקדושין אינן צריכים מפני שהן שנים והם נאמנים וגם לא עדי מסירה אלא הן הן שליחו הן הן עדי

או אחד מן הראשונים ואחד מן האחרונים ואחד
בזו ובזו משתקף עמדה: **בב' בעל אומר לפקדון.** גט שנתן ביד
שליש בעל אומר לפקדון נתיב צריך ושלם אומר לגירושין נתיב
שהיה שותה לקבלה ונתגשרה בקבלתו והאש והאשה יחד בעיר:

דף הימני. כשסמך צידו:
לדמי' כמאה. שאל מחלו מחלו
הלך שליח נאמן דמיון שהאמינו
ומסר בידו נתראה בהצטרפו עליו
למחול על ממונו ולהאמין כל מה
שיאמר אבל במילתא דאסורה אין
צידו להאמין: **גיטי ממון.** שאין
גט אלא לגיטין שטר: **מדי' גבי סדי**
מלא. וכן לגיטין וכן לשטרות דמינא
מדהא לשטרות דמיון קמייתא לגיטי
נשים הני מרי תנאי יניחו ותרתייהו
במיון איירי: **ואמאי.** גבי עדים
כלל לא בקבלה ולא בלמירה אלא
בלמירה בלבד להימניה דהא הימניה
בעל: **מי קא נפיק גיטא מחומי**
ידיה. בפנינו להראות לנו דמימניה
הא קדשו ואע"פ שהקדש צידו
בפנינו אין שליח אלא"כ השליש צידו
למינו דאי גבי הוה עבד ציה מלא
דקאמר נאמן נמי על אמירתו אבל
זה שקדש אין צידו למוסרו ליה: **למאי**
סינא אמרה קיבל למה לי. ללמאי
עדים שראוהו קבלו מיד הבעל הרי
הוא צידו בפנינו והא ודאי קבלה:
רבי אלעזר. ה"ל. דאמר אין גט
כשר בלא עדי מסירה: **קדש למה**
לי. כלומר למה לי למקדשה: **שעם**
גורם הסדס. ה"ל. שגזרו על
הנשות: **שליש נשים לא מהימן**
ואידי. כי אמרה משמיה מהימנא:
בעל אומר לגירושין. נתיב שליח
למוסרו לה: **גירשתי אש אשפי**
נאמן. דמה לו לשקר הרי צידו
לגרשה: **מי קאמר גירשתי.** שליח
להולכה הוא דעבד: **ועמא דחזק**
שליח כו'. כיון דבעל נאמן דמסירה
להאי על מנת לגרשה ימלא שחוקה
שהשליח עושה שליחותו: **אסור**
בכל הנשים. שמה זו קרובה ארוסתו
שקדש לו שותהו היא אלא"כ חזר
לק' או לא קדשתי לק' שום אשה:
לחומר

בעל נאמן דאם איתא דלגירושין בו. וא"כ מה הועילו
חכמים דתקון לומר בפני נכתב ופני נחתם משום דאי אמי
בעל ומערער לא משגיחין ביה אחרי ערער שיאמר לפקדון נתיב
ואי דאיכא עדים דליהיבנו לגירושין הסם לא בעינן בפני נכתב וי"ל
דלא מהימן אלא בשלשמן בעיר

דש"ן. הרי עומה דלדידה הוה יחיד
לה והא דפרץ לרז חסדא ממתינתין
משמע דלרז הוה ניהא היינו משום
דלדידה איכא לאוקמי בשלשמן בעיר
וא"כ והנהו דמגרי' (לעיל דף ו').
מערסא לערסא ומשכניה לשכניה
דבעיר אחת מה הועילו חכמים
בתקנתן וי"ל דסברי כרז חסדא
דאמר שליח נאמן אפי' בעיר אחת
אי נמי הסם איירי כשהבעל אומר
כתבו ומוט ושלך לנכר דליכא למימר
דלדידה הוה יחיד לה:

שליש נאמן דהא הימניה. אפי'
אומר הבעל שנתן לו
בפני עדים מ"מ ספק עליו דומינן
דמייתי עדים או אזלי למדינת הים
דאין לפרש דנאמן השליש מטעם
מינו דאי גבי עבד ציה מלא
דקאמר שיכול למוסרו לאשה כדפי'
בקוטעם כסמך חדל דללא שום
מינו הימניהו כגון שלש דמשמע
בסוף זה כורז (פ"ה) דף (ל"ג). גבי
היא קמא דאפקידו גבה שערס
ואמרה דפרע הוא והימנה רב נאמן
בלא שום מינו דמיון דאיתחזק צ"ד
אי גבי קלמיה לא אמרין ועוד אי
חשיב מינו לא הוה פליג רב הונא
דהיכא דאיכא מינו עובד כדאמרין
בסמך ומודה רב הונא דאי אמרה
קמי ידי כו' אלא לא חשיב מינו
דהא אין ציד השליח למוסרו לאשה
דשמה האשה לא מתראה לקבל הגט
כיון דעלמה אומר לפקדון לק' נראה
לפרש דהא הימניה כיון שמסר צידו
על דעת כן מסר לו שיהא לגירושין
אם יאמר לגירושין אע"פ שהוא
מסר ופ"י זה מהימנין ליה שלש
אפילו דבדכס הטעוים להשליח
ולהשכיח היכא דלא אמר צדו
שאלה אלא אומר פקדון הידי'
ניהיה: **מתיב' ר' אבא הוראת**
בעל דין במאה עדים דמי ושליש
שאיני ממון דאיתיהיב
לפסידו. כיון שהאמינו על כל מה שיאמר אפי' יסר שהאמינו להפסידו
ממונו אפילו שלא דין אבל במילתא דאסורה אין צידו להאמין ורב חסדא סבר דנגט נמי שליח נאמן דעל כן נמן לו שיהא
לגירושין אם יאמר לגירושין כדפירשנו: **וליהימניה דש"ש.** פ"י אמאי נריך שנים שיאמרו בפנינו קיבל אלא נריך לעולם שנים
שיאמרו בפנינו אמרה כדפירשנו לעיל ומשני מ' נפיק גיטא מחומי ידיה דהק' קדשין שנינו שמה מלאו כשהשק' דדוקא היכא שהגט
שלא צידו להימניה הבעל ומסרו לו נאמן: **תיבא בפנינו אמרה.** אמרה: **למה בפנינו דעדין נריך** שנים שיאמרו בפנינו אמרה ומוה לו
היה קשה מעולם אלא בפנינו קיבל למה לי נהי דלא כמי בשנים אומרים בפנינו אמרה כיון דנקדע הגט ולא נפיק גיטא מחומי
ידיה מ"מ למה לי בפנינו קיבל לא היה נריך אלא לעדים שראוהו צידו שלם: **רבי אעזר** היא דאמר עדי מסירה בריה. ומיירי
שאין העדים חתומין בו ולכן לא כמי שראוהו צידו שלם כיון שלא ראו הקבלה אלא אם עדים חתומין בו כשר אפי' אין כאן
עדי מסירה לפנינו דמתחמא נמסר בפני עדים ונעשה כיון דאמר' בהשול (לעיל דף ו'). אמר רבה לא נריכא אלא לר' אלעזר
דאמר עדי מסירה כרמי תיקנו חכמים עדי חתומה דומינן דמייתי סהדי או אזלי למדינת הים ולקמן בהמגרס (דף פו). תנן
במילתיה דרבי ואליעזר גופיה אין העדים חתומין לו הגט אלא מפני תיקון העולם: **אסור בב' הנשים שבעולם.** אבל לכל אדם
אין לאסור לקדש ולתושב שמה זאת היא שקדש השליח דלם איכא חזקה דמתקדש אלא היתה חזקה דמתקדש אלא אסור לקדש שמה
שלומו קדש לו אחת מקרובותיה כגון אמה ואם אמה וכו' אפי' בנות כל הקרובות ואמרו שלא נתקדשו לא סמכינן לא צדיצורא
צעלמא ואם תאמר יתומה קטנה תיאסר לכל אדם שמה אציה קדשה לזה השליח ונראה דקנסא צעלמא הוא דקנסין ליה שניה
לקדש סתם ולא נעשה על עמנו שלא יצא ליד תקלה אלא מן הדין מותר בכל הנשים * דאין זה חזקה גמורה דליה צידו להקדש שמה לא
מתראה ועוד דאולינן בתר רובא ומ"מ מוכיח שציר דחזקה שליח עושה שליחותו דאי לא הוה לא הוה ראי לקטס כאן והא דפרץ עלה
בגזיר בפ"צ (דף י"ב). מקן (ס' סתומה שפרס אחד מהם לאחיר העולם יקח זוג לשני ואילו שחר קינין צעלמא מתקן ואע"ג דהא
קנסא צעלמא אפי' שפיר דהסם נמי הוה לו למקנסיה על שאל מזהר שלא יפרס וממה דשאר קינין צעלמא מתקן לדידה
פריך והא דמשיי מאמינא ע"כ אלא אשה דלא ניהא לאו משום דמיחש בקטנה צדו דנדבר המתערב ואילו יכיר לא
אמרין דליהו קבוע ידיה כמתא על מחלה אלא כלומר מתחמא קביעותא נקנין טפי מבגזול. [וע"פ מו"ק ניר י"ב. ד"ה אסור].

נאמן. משמע דנאמן אפילו כולן בעיר אחת אע"ג דאיכא למימר דלם איכא דלאו לפקדון יציהו הוה יחיד ליה: **שאיני** ממון דאיתיהיב
לפסידו. כיון שהאמינו ומסר בידו נתראה בהצטרפו עליו למחול על ממונו ולהאמין על כל מה שיאמר אפי' יסר שהאמינו להפסידו
ממונו אפילו שלא דין אבל במילתא דאסורה אין צידו להאמין ורב חסדא סבר דנגט נמי שליח נאמן דעל כן נמן לו שיהא
לגירושין אם יאמר לגירושין כדפירשנו: **וליהימניה דש"ש.** פ"י אמאי נריך שנים שיאמרו בפנינו קיבל אלא נריך לעולם שנים
שיאמרו בפנינו אמרה כדפירשנו לעיל ומשני מ' נפיק גיטא מחומי ידיה דהק' קדשין שנינו שמה מלאו כשהשק' דדוקא היכא שהגט
שלא צידו להימניה הבעל ומסרו לו נאמן: **תיבא בפנינו אמרה.** אמרה: **למה בפנינו דעדין נריך** שנים שיאמרו בפנינו אמרה ומוה לו
היה קשה מעולם אלא בפנינו קיבל למה לי נהי דלא כמי בשנים אומרים בפנינו אמרה כיון דנקדע הגט ולא נפיק גיטא מחומי
ידיה מ"מ למה לי בפנינו קיבל לא היה נריך אלא לעדים שראוהו צידו שלם: **רבי אעזר** היא דאמר עדי מסירה בריה. ומיירי
שאין העדים חתומין בו ולכן לא כמי שראוהו צידו שלם כיון שלא ראו הקבלה אלא אם עדים חתומין בו כשר אפי' אין כאן
עדי מסירה לפנינו דמתחמא נמסר בפני עדים ונעשה כיון דאמר' בהשול (לעיל דף ו'). אמר רבה לא נריכא אלא לר' אלעזר
דאמר עדי מסירה כרמי תיקנו חכמים עדי חתומה דומינן דמייתי סהדי או אזלי למדינת הים ולקמן בהמגרס (דף פו). תנן
במילתיה דרבי ואליעזר גופיה אין העדים חתומין לו הגט אלא מפני תיקון העולם: **אסור בב' הנשים שבעולם.** אבל לכל אדם
אין לאסור לקדש ולתושב שמה זאת היא שקדש השליח דלם איכא חזקה דמתקדש אלא היתה חזקה דמתקדש אלא אסור לקדש שמה
שלומו קדש לו אחת מקרובותיה כגון אמה ואם אמה וכו' אפי' בנות כל הקרובות ואמרו שלא נתקדשו לא סמכינן לא צדיצורא
צעלמא ואם תאמר יתומה קטנה תיאסר לכל אדם שמה אציה קדשה לזה השליח ונראה דקנסא צעלמא הוא דקנסין ליה שניה
לקדש סתם ולא נעשה על עמנו שלא יצא ליד תקלה אלא מן הדין מותר בכל הנשים * דאין זה חזקה גמורה דליה צידו להקדש שמה לא
מתראה ועוד דאולינן בתר רובא ומ"מ מוכיח שציר דחזקה שליח עושה שליחותו דאי לא הוה לא הוה ראי לקטס כאן והא דפרץ עלה
בגזיר בפ"צ (דף י"ב). מקן (ס' סתומה שפרס אחד מהם לאחיר העולם יקח זוג לשני ואילו שחר קינין צעלמא מתקן ואע"ג דהא
קנסא צעלמא אפי' שפיר דהסם נמי הוה לו למקנסיה על שאל מזהר שלא יפרס וממה דשאר קינין צעלמא מתקן לדידה
פריך והא דמשיי מאמינא ע"כ אלא אשה דלא ניהא לאו משום דמיחש בקטנה צדו דנדבר המתערב ואילו יכיר לא
אמרין דליהו קבוע ידיה כמתא על מחלה אלא כלומר מתחמא קביעותא נקנין טפי מבגזול. [וע"פ מו"ק ניר י"ב. ד"ה אסור].

נאמן לו כלום יוצא מתחת ידו כמו שיוצא עכשיו כשאומר לבעל לגירושין נתנו לו. הילכך שליח להלכה נאמן בלא
עדים אבל שליח לקבלה אינו נאמן בלא עדים: הדר מקשה ליה תינח אמרה קבל למה לי פ"י נהי דבעי עדים
שאמרה לו האשה ומינהו שליח עדים שקבל הגט למה לי כיון שהגט יוצא מתחת ידו יתא שליח נאמן דאמר
רב חסדא ומשני רבא ר' אלעזר היא דאמר עדי מסירה כתי' פ"י ואפילו אם אגט יוצא מתחת ידו האשה צריכה
להביא עדי מסירה כ"ש מיד השליח וכי פליגי רב הונא ורב חסדא אליבא דר' מאיר דלא בעי עדי מסירה ואילו
נפיק הגט מתחת יד האשה נאמנת לומר לגירושין ניתן לו ואינה צריכה עדי מסירה ושיצא מתחת יד השליח
פליגי רב חסדא ורב הונא סבר אלא ר' מאיר בעי עדי מסירה ורב חסדא סבר אליבא דר' מאיר השליח
נאמן כשכך נאמן השליח כמו האשה ובעי להמרוק קר למה לי פ"י מה צורך לשליח לקדשו ואהדר רב יהודה בשעת

יח א מ"י פ"י מה' מה' מה'
גירושין הלכה כר' מה'
שני כ' טו"ע א"ה פ"י מה'
קמא פ"י מה':
יב ב מ"י פ"י מה' מה' טעון
פליא דה"ה ח"ה פ"י מה'
פ"י מה':
ב ג מ"י פ"י מה' מה' מה'
הלכה כ' מה' מה' מה'
טו"ע ח"ה פ"י מה' מה' מה':
בא ד טו"ע א"ה פ"י מה'
קמא פ"י מה':
בב ה מ"י פ"י מה' מה' מה'
גירושין הלכה כר' מה'
שני כ' טו"ע א"ה פ"י מה'
בב ו מ"י פ"י מה' מה' מה'
הלכה כ' מה' מה' מה'
טו"ע ח"ה פ"י מה' מה' מה':
יב:

תוספות ר"ד

דאמרין פ"ה: איתמר בעל
אומר לפקדון ושליח אומר
לגירושין מי נאמן רב נאמן
אמר בעל נאמן רב חסדא
אמר שליח נאמן רב הונא
[אמר] בעל נאמן אם איתא
לגירושין יחיהו ניהליה
לדידה הוה יחיד לה רב
חסדא אמר שליח נאמן דהא
הימניה פ"י בשליח שמינהו
האשה לקבלה מיירי והשליח
הואשמה יחד עם בעיר ומשום
הכי פליג רב חסדא ואמר
שליח נאמן שאין ביד
הבעל לבטל אותה השליחות
וכיון שהגט יוצא מתחת ידו
אמר רב חסדא דשליח נאמן
אבל בשליח להלכה א"א
לומר דשליח נאמן שהרי
הבעל יכול לבטל את כלן
בטול גדול מזה כשאומר
לו לפקדון נתתי לו לא בטול
אמר גמור. לא בטול גמור.
אלא גמור דעתא בעלמא
וכבר ק"ל כאבי דאמר גלוי
דעתא גיטא ואילו חזקה היא
ולא בטול דר' דמבטלי ליה
בפירוש ואמר לו אי אפשי
בשליחותך (והגט) (והאכא)
לא בטול בפירוש אלא אמר
לפקדון נתתי לו לא בטול
בפקדון נתתי לו לא בטול
והשליח נאמן ואם יחגנו
לאשה היא מגורשת זה לא
יתכן דנתי דאין לו בטול
גמור כיון שישלח לבטול
ביטול גמור יתא נאמן לומר
לפקדון נתתי לו ע"י מגו
דאי בעי מבטל ליה ואמר
ליה אי אפשי בשליחותך כי
אמר נמי לפקדון יחבתה
ניתןך יתא נאמן ואין לומר
דליה ליה לרב חסדא מינו
דאז ק"ל בפ' האשה
שנתלמדה (דף כב). דאמר'
מינו מדאורייתא ומסבא
הילכך אין לפרש מחלוקתם
אלא בשליח לקבלה ואותם
עליה דרב חסדא ממאי דתנן
האשה שאמרה התקבל לי
גיט צריכה שתי כותבי עדים
שנים שיאמרו וכו' ואמאי
ליהימניה שליח. פ"י צריכה
עדים שיאמרו בפניהם אמרה
עדים לקבל גיטא אבל אם אין
עדים כדבר א"פ שהאשה
מודה כי מינהו שליח והבעל
מורה לו שנתנו לו והגט
יורא לו שנתנו לו השליח
שקבלו עבור האשה אמר'
שאין האשה מגורשת דמא
האשה לא מינהו שליח
ואמאי צריכה עדים בזה
הדבר והא השליח נאמן לומר
שהאשה מינהו שליח כדאמר
רב חסדא דשליח נאמן
באומרו לבעל לי לגירושין
נתנו לי. ומתוך מי כי נפיק
גיטא מתחת ידה דליהימניה
כי גיטא השליח ואמר כי
האשה ששאלנו שליח במה

נאמן לו כלום יוצא מתחת ידו כמו שיוצא עכשיו כשאומר לבעל לגירושין נתנו לו. הילכך שליח להלכה נאמן בלא
עדים אבל שליח לקבלה אינו נאמן בלא עדים: הדר מקשה ליה תינח אמרה קבל למה לי פ"י נהי דבעי עדים
שאמרה לו האשה ומינהו שליח עדים שקבל הגט למה לי כיון שהגט יוצא מתחת ידו יתא שליח נאמן דאמר
רב חסדא ומשני רבא ר' אלעזר היא דאמר עדי מסירה כתי' פ"י ואפילו אם אגט יוצא מתחת ידו האשה צריכה
להביא עדי מסירה כ"ש מיד השליח וכי פליגי רב הונא ורב חסדא אליבא דר' מאיר דלא בעי עדי מסירה ואילו
נפיק הגט מתחת יד האשה נאמנת לומר לגירושין ניתן לו ואינה צריכה עדי מסירה ושיצא מתחת יד השליח
פליגי רב חסדא ורב הונא סבר אלא ר' מאיר בעי עדי מסירה ורב חסדא סבר אליבא דר' מאיר השליח
נאמן כשכך נאמן השליח כמו האשה ובעי להמרוק קר למה לי פ"י מה צורך לשליח לקדשו ואהדר רב יהודה בשעת

ניטא לא הוי עד דממית למתא מחסיא:
 ירבי אלעזר אוסר מיד: פשיטא דהא מראה
 מקום היא לו ^ללא צריכא דאמרה ליה זיל
 למורה דאיתיה במורה וקא אזל למערב מהו
 דתימא במערב הא ליתיה קמ"ל דילמא
 בבהרי דקאזיל מיגם גאים ביה ויהב ליה
 ניטא האומר לשלוחו ערב לי בתמרים ושירב

דְּהַא מַרְאָה מַקּוּס הִיא לוֹ. דאָמער רבי אלעזר לעייז אָשה קיין דלאָ
 בדידה תליא קניעות מקומה לא הוּא קפידא אלא כמראה מקוס:
 לא גרידא. הא דליטערנך למימי אוקסר מיד אלא דליתיה לבעל
 במזרח והאי שלית אויל למערב: **מזה דסימא.** לא תתקרי דמז דהא
 למערב ליתיה לבעל דניחא דלמא
 משכח ליה דאזרחיה בלאטא מן העיר:
מיגס גייס ביה. פוגע צו: **ערב לי**
בסמרים. לסוף אלפים של תמוס:
הא רבנן. דאמרי לעיל גבי דידה
 אע"ג דלא בדידה תליא ולא איכפת
 לה אמרי כל מאי (ט) דאמער איניש
 לשלוהיה א"י שני לאו לשלוהיה הוּא
 ה"נ א"ן עירובי עירובי: **מראה מקוס**
הוא לו. במדי דליכא פסידא ולא
 איכפת ליה: **הא והא רבנן.** ואינו
 נמי לא אמור קפידא אלא גבי אשה
 דהתם ניחא ליה דתיתובל ולא בדוכתא
 אחרינא והנן מתניימא כהן בשלו
 עירובי עירוב דלא איכפת ליה והאי
 דקמי אינו עירוב כגון דיהב ליה
 חבריה רשות לערובי מתמרים דדידה
 ואמר לו האנך לשלוהיה ערב לי
 בתמרים דפלוני (י) דהכא דהאי קפידא
 הוא דעגבירות דחבריה לית ליה
 רשות: **בגדל.** קא סלקא דעמין
 הגז ליה עירובי בגדל צנסוף אלפים:
מאי שלו ומאי של צניבו איכא.

שיטת למתא מחסיא:
 פשיטא דהא מראה
 יכא דאמרה ליה ויל
 וקא אזל למערב מהו
 ליתיה קמ"ל דילמא
 איניש ביה ויהב ליה
 רב לי בתמרים ועירוב
 ועירב לו בתמרים
 וב ותניא אידך "אין
 ה"ל"ק הא רבנן הא
 אמרי קפידא הא רבי
 קום היא לו ורב יוסף
 נאן בשלו כאן בשל
 הא דתניא האומר
 לי ועירב לו בשוכר
 לי דתניא חדא עירובו
 עירובו עירוב התם
 איכא התם נמי איכא
 כד: **מתני' האומר**

גרשוה כתבו איגרת ויתנו פטורה פרנסוה לה כראוי לא אמר לה שבקוה תרכוה הרי פרנסוה עשו לה לא אמר כלום תניא דבריו קיימין פיטרוה רבי נתן דבבלאה לפטרוה תנא רידן יאיבעיא להו הוציאנה מהו הניחיה מהו לה כדת מהו פשוט מהו לה כדת עשו לה או לא אמר כלום: אומרים היוצא בקולר הרי אלו יכתבו ויתנו גרשו והיוצא בשירא אומר 'אף המסוכן: הרי הוה חי הוה קא בע מאה זוזי לרבי פניא אמר רבי זירא דרא

שָׁבוּה. לשון אגרת שצוקין: **תרכוס.** לשון תרופין גירושין: ר' נתן **אומר פטורה דבריו קיימין.** לשון גט פטורין כמו שפירש"י וכן נראה הפוך פטורה שעל כרחק בלשון זואה הוא כמו שלמה וכתבו דבריו (א) שצרו הוא לשון גט פטורין שהוא דגש פטורה שבלשון זואה הוא רפי כמו אמרו שלחו מכם (בראשית מג) שמעו מלכים (שופטים ה) אף פטורה הוא לשון פטור וחובה דאי . שבה מצבל כדאמרין צבצב צחרא (דף קלא). והעצום פט פט ארמי ופעמים בלשון עברי הלכך כי אמר פטורה לשון גט יוצר בלשון עברי ואמר לשון פטור וחובה: **תנא דידן דבר יורה וצין פטורה (א)** ולא לגט פטורין איכוון דפיטורין לשון נקט וילא מצינו (דברים מד) או דילמא לאו לישנא דקרא הוא לשון אגרת שצוקין הוא או דלמא מין דלאו לשון עזיבה כתיבין הוא או לשון התרת נדרים או התרת חגורה: **פשוט מיהא.** מתניתא **קולר.** ליהרג למלכות: **ואמר כחבו.** אע"פ שלא אמר תנו: **יכסבו יירא.** למדברות: **המסוכן.** חולה: **גמ'** **מהחמא.** מין שיט ילי:

וכראוי שיש להם חלק בהנהגת המערכת, וכל עוד לא יתקבלו החלטות, יישמו את כל מה שיש להם להגות. וכל עוד לא יתקבלו החלטות, יישמו את כל מה שיש להם להגות. וכל עוד לא יתקבלו החלטות, יישמו את כל מה שיש להם להגות.

נא א מ"י פ"ח מהל'
זכיה הלי"ג [ופי"ח]
שס [הכ"ב] סמג עשין סב
טוש"ע חו"מ סי' רנ סעי'
ח:

נב ב' מ"י שם סמך ש
 טושי"ע חור"מ ס"י רנב
 קט"ו א:
נג ג' מ"י שם הל"ט"ו סמך
 שם טושי"ע חור"מ ס"י
 ר' קט"ו ד:
נד ד' מ"י שם סמך
 טושי"ע שם סמך ז
 וס"י רנב קט"ו כ:
נה ה' מ"י שם מ"ח הל'
 ח סמך עש"ן פג
 טושי"ע חור"מ ס"י רנב קט"ו
 י:
נו ו' מ"י פ"ב מכל'
 גירושין הל' יג סמך
 עש"ן י טושי"ע אה"ע ס"י
 המא סמך טו:

והלוי' סמג' שם
טו'ש'ע שם וס' קכ סעף
ג
נח' ט מ' שם סמג' שם
טו'ש'ע אה'ע מ'
קמא סע' ט:
ס י מ' שם הלוי'
טו'ש'ע שם סע' ח:
סכ' כ מ' שם פ' ט' הל'
ל סמג' שם טו'ש'ע
שם סע' ב' וסע' כג:

תוספות ר"ד (המשך)
גבין גיטו תנן דסגי ליה
באומר כחובו ומקישא
דרב הונא דמקיש להו
ילפי' דכל מידי דבגט כשר
בכתבו בלחוד דבגט כשר
נמי כשר כחנו בלחוד
אע"ג דלא קנו מיניה

ואע"ג דקי"ל מחמת ש"מ
במקצת בעיא קנין האי
הוי כמצויה מחמת מיתה
דאפילו במקצת לא בעי
קנין. **מתני'** מי שהיה
משולך בבור ואמר כל
השומע קולו יכתוב על
לאשתו הרי אלו יכתבו
ויתנו הבריא שאמר כחבור
גט לאשתי רצה לשחק
בה ומעשה בבריא שאמר

כתבו גם לאשתי ועליה
לראש הגג ונפל ומת
לראש חכמים אם מעצמו
ונפל הרי זה גט ואם הרצוח
דחפתו אינו גט. פ"י היהיה
מושך בבור שאין אדם
יכול לראותו ולהכירו מי
הוא ואמר אני פלוני בן
פלוני כל השומע קולו
יכתוב גט. פ"י
אלו יכתבו ויתנו אע"פ
שלא ראוי. ודלמא שדך

הוא אי נמי ציה היות
ונתכונה לקלקלה ואסיקנא
חנא דבי ר' ישמעאל
בשעת הסכנה כגון זה
שמסוכן למות בבור ואם
לא עכשו אימתי סומכין
על הקול וכותבין ונותנין
אע"פ שאין מכירין אם
הוא זה שפיז שמו:
הבריא שאמר כתבו
לאשתי רצה לשחק בה.

כגון שלא אמר כתבו
תנו ומעשה כבריא שאמר
כתבו גט לאשתי ועלה
לראש הגג ונפל ומת
ואמרו חכמים אם מעצמו
נפל הרי זה שיעד
נעצמו שהיה חלוש הרבה
ואינלא מילתא שהיה נפל
ומת ואם הרוח דתפתו
אינו גט שלא מחמת חליו
נפל: מעשה לסתור חסור

וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע ה' אֶת הַקּוֹל וְהָיָה אֲנִי וְכָל הָעָם וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע ה' אֶת הַקּוֹל וְהָיָה אֲנִי וְכָל הָעָם

היה זה יום ראשון. היה גשיר דעל לבי כנישתא אשכנז מקרי ניקוי ובריה יחיבו ויחייב אינשי אחרינא בביריה אמר להו בי רבי
מייבוי ליכבבא גיטא לרביהוא לטוף שכיב מקרי ניקוי מי משוי אינשי שליחא ברא במקום אבא אי רב רחנא אמר אל רב רחנא
אינשי שליחא ברא במקום אבא ומוקיערא אל אינא אלא אבדוהו שליחא אחרינא והחמא אמר אבוב כשליה
שטחלומו. ורב פפא אמר משוי אינשי שליחא ברא במקום אבא וכל רבי מייבוי כשרין לטובוהו והחמא משוי אינשי

(א) לעיל יח: (ב) [לעיל כט:
לקמן עא: עב.], (ג) [לקמן
עא: עב.], (ד) [לקמן עא:
פז: פז.], (ה) [לקמן עא:
פח.], (ו) [לעיל ג: כג. כו:],

מוסף רש"י

[illegible]

תוספות רי"ד (המשך)

יאמרו לאחרים לכתוב:
אמר שמואל לכתוב כר
אמר דאמר מליל א
מימסר שליח. ולקמן
בפרקן דאפילו
באבאר לטור
ויכתוב לפלוני
ותחתמו פטר ר' יוס' ע'
שיאמר להם הבעל בעד
וימכין לו הלווי'הא שח
שתיא ממנה שליח
לקבלה שאין השליח יכול
לכנות שליח אחר ואפי'
שמארה לו האש שליח
רשאי לימנות שליח משום
דמילי ינתה שול לו מלא
משום חפץ בידו. אלא
דלוי שליח ההלכה שם
חפץ בידו ויכול למסור
לאחר וכיון שהלכה כר'
אין אפילו באומר אומר
כדאמרין בפ' מי שאחור
אין מועיל כלום לא מה
שואמרנו לו האש שיהא
וגו דר' שיעזר לוי שליח
רשום. ויפה ל' אשכחן
בשום רובאש שליח
לקבלה ממנה שליח
אחר כי היכי משמטין
כשליח ההלכה:

ואו לשלש (נמי) כתבו והנו גט לאסתי. אע"פ שכן ראוי ליעשות
בית דין כיון דהדיא אמר להו כתבו לא ב"ד שניהו אלא עדים:
אמר לשלש טנו. ולא אמר כתבו: הרי אלו יאמרו. לעדים
אחרים לכתוב ולחתום וליתן מפני שעשאו ב"ד: מביט האסורין.

משמו של רבי עקיבא שנחשב בצית
 האסורין; נומינו לשלית. אמרנו
 לשלית לחינוא שעשה שלית בהלכה
 זו לאומרה בצית המדרש: ילמדו.
 אם אינס יודעין לכתוב ילמדו לכתוב
 עד שיכתובוהו בעצמן: גב'! הגט
 גרסינן לאסר לנשים ככתבו וטנו הם
 לאשתי ואמרנו לסופר וככו וחסמו
 הן מסו. הא דקמי מתמיחין לכתבו
 בעצמן אחמימה קאי והכא הרי
 חסמו הן או דילמא אכתבו הגט קאי:
 שנה לכו חלא. אם ניסת בגט זה
 חלא מספק למספקא לן אי כשר או
 לא: והדבר לריק תלמוד. כלומר
 אין הדבר הזה כדור לנו ולרבינן אנו
 ללמוד מן הגדולים ממנו אם כשר
 הוא או לא: מאי הדבר לריק תלמוד.
 מאי מספקא ליה לשמואל בגווה: אי
 נימא מיילי אי מימסרין לשלית. וכשר
 ודברים שנאמר לשלית זה אם יכול
 למסרין לשלית אחר: אי לא מימסרין.
 וספוקי להכא מיילי בעלמא מסר לכו
 ואינו חוזרין ונמסרין לסופר ולא
 דמי למסר בגט לשלוחו שיכול לחזור
 ולעשות שלית אחר: הלכה כר'
 יוסי. דמתני': חלא. מספקא ליה

הגט ותיפשוט ליה
תנו לנו לאשתי או
לננו לאשתי הרי אלו
אין קא מיבעיא ליה
או כתב הגט הוא
א דקתני סיפא אמר
הא אף אנו מקובלין
לשבידושלים תנו גט
ויתנו לה אי אמרת
שפיר אלא אי אמרת
גבי דינא דלא ידעי
איך איכא בי דינא
דהאי כתובו כתב
כשר והאמר שמואל
יוסי דאמר מילי לא
אי סבירי לן דכתובו
נעשה באומר אמרו

הוא כתב סופר דקמי חתם הוא
שם חתם הסופר בעד ועד אחר עמו
כשר: **מסני**. למכשר חתימת סופר
גטט רבי יוסי היא: **דאמר מילי לא**
מיספון לשניה. הלך חזן אדם
חותם גטט אלא"כ שמע מפי עצמו
לפי שאין השליח רשאי לומר לעדים
חתמו גטט פלוני ומשום הוא ליכא
למחשד הכא שחא הצעל לא לזה
אמר

שיחמוס חלף לשלוחו ז"ה שיאמר לסופר זה לכתוב ולאחרים
לחמוס והשלח חשש שמא יתבייש הסופר לומר אין מקבלין
לחמוס בעד ומחוך חששא זו ל"ה לסופר לחמוס ומהבא שמעינן
בדאומר אמרו נמי פליג רבי יוסי דאי סלקא דעתין מודי
ביה היכי מכשר חמימת סופר בגט נפיק מינה חורבא כו':
כיון
ד ואם תאמר כיון דלר"מ חסם סופר ועד פסול היכי תנן אמר
לשנים

והאמר שמואל **אמר** רבי הֲלָבָה ברבי יוסי. והוא הדין להוה מלי
למיסרך מדשמואל דפרק כל הגט (לעיל דף נט.). דאמר
ממנהה הרי היא כגט דמילי לא מימסרן לשליה אכלל ממתני' דאפי'
רבי מאיר מודה באומר לשנים תנו או לשלשה אומר כתבו ותנו לא

מנאי למיפךך דה"א דטעמא מאס
ציון דבעל כדאמר אבי צפיק כל
הגט (ג') והוא אמרנא דבמביה
ליכא ציון אלן בחמינה דלכא
פוסקס טפ: **כתב יד** הוא אי
כתב הגט: אע"י דלן נפקא
מניה מדי דלדי ואדי מילי ינינה ולא
מממקדן לשליח הא מסיק דלשמואל
אמר אמרו כשר וא"כ חסם סופר
ועד פסול דהא כהא תליא כדאמרין
בצמקון וכשומור לשנים כמנו וסמו
הא כלינו אמר להם צפירוס שיעטפו
אחר עמם לכתוב אז לחסום לך
צבי מה רוצה דבעל שיעשו הס ולקמן
דלמך ר"י ספירא הגט כתבו כתב
ידן הוא הא כתב הגט כ"י הוא
הדין דהוא מני למימר אפס' ין
ספירא לן דכתב הגט הוא כתב ידן
כשר: **הא** כתב הגט כשר כ"י.
ואו"מ ומאי קשיו ליה מהא דמילי לא
ממסרן לשליח הא לר"מ אפס'
משאלו באפס' כשר ר"ל דשמואל פוסק
הלכה כר' אלעזר ור"ל דר"מ ולפ"י
ר' יוסי דמתני' נמי כר"א א"י נבי
דמכשר ר"מ כשמאלו דבעל באפס'
היכא שגור לכתוב מודה ר"מ שצריך
לעשות כווי ואפילו כתב ידן הוא הו'
כאילו צוה להדיא שיאמר לקופר
שיכתוב ולא סגי הכא כמלאך באפס'
אפילו לר"מ: **חם** סופר שנינו.

ווא"ת הא שמואל גופיה קאמר פערק
 צמרא (לקמן דף פו:) דלמז סופר ועד
 שנינו ואמרו מתנימין אפילו כ"רמ
 דלא נפיק מנייה שום חורבא אי"כ
 מאי פריך ליה הכא לשמואל וי"ל
 דהיי דפליג בפירוש דמתנימין דלמז
 סופר ועד צמלימיה דר' יוסי לא
 אשכחן דפליג אדרב חסדא ורבי
 ירמיה אי מודה ר' יוסי צאומר אמרו
 אי לא וצפרק מי שאלו (לקמן דף
 עב.) דייקין מצרימא לאפוקי ממאן
 דלמז מודה רבי יוסי צאומר אמרו:
מתניתין פני רבי יוסי היא
 דאמר מ"י
 דאמר מ"י

יכתבו ויתנו היא ג
 כתובו כתב ידן הוא
 פשיטא דכתב הגש
 רבי יוסי גומינו לש
 שאפי' אמר לב"ד הגד
 לאשתי שילמדו ויכתב
 בשלמא כתב הגש הוא
 כתב ידן הוא מי אי
 מחתם חתימת ידייה
 חדתא ואי סבירא
 ידן הוא הא כתב הגש
 אמר רבי הלכה כר'

מִי־מִסְמָרן לְשִׁלּוּחַ אִמְרוּ
כָּתֹב יֵדֵן הוּא כָּתֹב הָהָה
(1) וְמוֹדֶה ר' יוֹסִי 'בְּאוֹנוֹ
יוֹסִי בְּאוֹמֵר אִמְרוּ (17)
כֶּשֶׁר (18) וְאוֹמֵר ר' יִרְמְיָה
רַב חֲסֵדָא מִתְנִי' מִגְנִי
מִלִּי לֹא מִי־מִסְמָרן לְשִׁי
מוֹדֶה רַבִּי יוֹסִי בְּאוֹנוֹ
חֲזִירָבָה דְּיוֹמִינִין הָהָה

לגדידיה נתקלה אחריתי דיימינן דלמר לשלשה חנו וימלכו שלשה
לומר לקופר לכתוב ולפלוני ופלוני לתחום ואולי תרתי מינייהו
ומדעת שלשון ואמר לקופר וכח ומשום כיפופא דקופר מחממי
ליליה בלא ידיעת שלישי והא שריחא דכסאומר לשלשה חנו אומרים
לגאחרים שיכתבו ויתנו לכתמילה דכתנן בבבליה ולא חיישין שמה
תספור עדים כ' אמר לנ' חנו דרין ואמר אחר כך
ויאל תעשה לא יתחום הקופר אם לא שידע בדליה שעשה הצעל

ס ב א מ מ" פ"ב מהל'
גירושין הל"ו סמג
עשן נ טו"ע"ע לה"ע ס'
קט סע"ד ז:
ג ב א מ" פ"ב ס' ס' הל'
כ סמג שס טו"ע"ע
שס סע"ד ח:
כד ד ה מ" ס' טו"ע"ע
שס סע"ד ט:
ו (מ" מ" מהל' זמיה
הל"י טו"ע"ע שס סמג
קמח סע"ד מג):
ז (טו"ע"ע שס סמג קל
סע"ד יח):

תוספות רי"ד

שליח ברא במקום אבא:
מתני' אמר לשישני תנו
 בלעזיך תפלה כחבוי
 גט ותנו ואשתי הרי אלו
 יכתבו ותנו ואשתי הרי אלו
 תנו ואשתי יאמר לשישני
 כחבוי מפני ששקלא ביד
 דברי' ו' מאידו וזו איש
 חזק חניני איש אותו
 מבית האסורים מקבילי
 אבדור' על' דלא ואשתי
 שיאמר לאחרים כחבוי
 מפני ששקלא ביד' אלו
 ישינו ונפשי שלמי אן אנו
 מקבליש שפילי' אמר
 לב"ד הגדול שיבדושי' ו
 דלא ואשתי שלמי' ו
 יוכתבו ותנו לה. אמר
 לשישני כחבוי ותנו ואשתי
 אחד כחב ושישני חותמין.
 וכלכל חתב אחד כחב
 וכלכל חותמין לפירק' א
 מת' א' מה הרי הגט
 (השיני) כשל. פ' א' ואשתי
 לשישני תנו בלעזיך
 חתב דלא אמר כחבוי
 ותנו ויתו אלו יכתבו ו
 צמצנו ויתו ואשתי יאמר
 לאחרים לכתבו ולחתום
 ולאו ב' מניח' שישלכו
 לצות לאחרים אלא עדים
 שיגורו ומיהו הם חתובים
 ונותנים אצ"ר דלא אמר
 להו כחבוי ותנו ודוקא
 כחבוי ותנו אינו מעיל
 נתנו בלא כחב מעיל
 ואמר' ויתלץ ליתן אם
 יכתבו. ואמר על' כחבו
 ותנו שהם ראיין להעשות
 כחב' כחב ודבריהם אלו
 קולן נתנו בלא ביד שיגורו
 אלא עדים. אבל אם
 אמר לו (כתבו) [נתן]
 תנו ואשתי ואלו אמר
 לכתב כתבו הרי אלו
 יאמר לאחרים לכתבו
 ולחתום וליתן מפני
 ששקלא ביד' וזו הרכה
 כחב חניני איש אותו
 מבית האסורים משמו
 פ' עקבא שנתב' ביח
 האסורים. ו' ישינו ונפשי
 שלמי אמרנו ל' חניני
 שנעשה שלמי כחבוי
 וזו שאין דברין אן
 קבלנו שלחיהו. אמר
 אפילו אם אמר לב"ד
 הגדול שיבדושי' תנו
 דלא ואשתי שהם ילמו
 ויכתבו ותנו לה ואשתי

יטו דברי ר' מאיר ויש לומר דלר' מאיר
כאומר אמרו לכופר ויכתוב ואתם חתמו
עו ואם תאמר אכתי הכי קטני הרי אלו
לאמר צמחון הא נמי כשר ולא מעשה
ותירין רבינו מס דמסות לאמר לשלשה
שואב למתלהו נקט האי ולישנא
דכיבדו וימנו אי נמי הכי קאמר
אם נאז לקיים שליחותם יכתבו וימנו
בעמלן דאי אמרי לאחריני ועבדי
אפי' דיעבד לא מהני אי נמי דוימנין
דמעשה אפי' למתלהו כגון שבעת
הדקס: **אמרו** לסופר ויכתוב
ופשטוני ופשוני ויחתמו לא דמי לעד

י עליהם ולגורסן עד שהיו
 ת סידר מדרש סיפרי וסיפרי
 מחילות כמו שעושין תנאים
 יא בלעז: קופס הרובלים.
 יג עמך אומר הן כן
 יד לבו מחילה ולמד הכל מצו
 יו אחר בצרור לבדו
 יז עותף לעולם: עותף הרב
 יח ששח מתלמודו לא שח
 יט בחרמים ותרממים מת
 כא לעדים לחמוס: לא
 כב יעידו שקר: דיבור
 כג דאין חוממין אללא אם

ארצו בלום. מיטע האט
 מערערן כחכא מיל
 ברום. **מ**שטר ר' אליעזר
 קען יעצק בן וצק. **ל**
 מזה קעגן, לערנר
 עקמומטע מערעס
 זיך נעמען ר' בריינא.
 וצק, כול מקום שזכר
 הלכה נעמו (ביבמות
 ע"ב ע"ג ע"ד ע"ה) וברכות
 משה היינו נמי
 נתיים ומוסר ר' קריל
 נתיים בן נעמען
 בריינא (ש"ס ע"ג)
 קצ"ח. **ר** יודי נגורק
 עעמ, עעמ, יודי נגור
 ישר קין המעקלע, ערובין
 ע"ג ע"ג ע"ג ע"ג ע"ג
 עעמ, עעמ מניע ע"ג
 לערניל בן ע"ג ע"ג ע"ג
 לא חשו חכמים
 לדרבא. **ל** ערנר לא יקור
 שז ע"ג ון הלוקח בן
 ערנר ע"ג לא לא לא
 אשש ביבמות ע"ג
 חרין ע"ג חומר

עין משפט
נר מצוה

סו א מיי פ"ט מהל'
גיוסין הל' כו סג
עין נ טו"ע א"ע ס'
ק ע"ז ו' ו' ק"ה ע"ז
כ"ה כ'
סו ב מיי שם הל"ז סג
שם טו"ע א"ע ס'
ק ע"ז ט'
סו ג מיי שם הל"ז
טו"ע שם ע"ז יא'
ד ר מיי שם ס' הל"ד
ו' ו' ק"ה ע"ז סג
טו"ע א"ע ס' ק"ה
ע"ז א'
ב ה מיי שם הל"ז
טו"ע שם ע"ז יא'
ג ר מיי פ"ד מהל' דעות
הל"ז ו' ד' ט'

מי שאחזו קורדייקוס ואמר כתבו
גט לאשתי לא אמר כ"פ.
ואפי' אמר כתבו ותנו:
ברכה בסודריה. משום
דאשכח ציה טעמא
דחזירא הוא דעבד הכי והגמרא לא
פירשו עד לנכון:
דאמר

ואיכא דאפיך להו: אמר לעשרה כתבו
גט: ה"ר "אמר לעשרה כתבו גט ותנו
לאשתי אחד כותב על ידי כולם כולכם
כתבו אחד כותב במעמד כולם ה"הו"לכו גט
לאשתי אחד מוליד ע"י כולם כולכם הו"לכו
אחד מוליד במעמד כולם איבעיא להו מנה
אותן מהו רב הונא אמר מנה אינו ככולכם
ר' יוחנן משום ר' אלעזר דמן רומה אמר רב
פפא ולא פליגי הא דמנה כולהו והא דמנה מקצתייהו * אמרי לה להאי
גיסא ואמרי לה להאי גיסא אתקין רב יהודה בגיטא דכולכם כתבו או
כולכון או כל חד וחד מינכון חתומו או כולכון או כל תרי מינכון או ביטלו
או כולכון או כל חד וחד מינכון אמר רבא זימני דגאזי ליה לדיבוריה ואמר
כולכון ולא אמר כל חד מינכון ואתי לאיפסולי אלא אמר רבא בכתבו
כל חד מינכון חתומו כל תרי מינכון או ביטלו כל חד מינכון:

הדרן עלך האומר

מי ישאחזו קורדייקוס ואמר כתבו גט לאשתי לא אמר כלום אמר כתבו
גט לאשתי ואחזו קורדייקוס וחזר ואמר לא תכתבו אין דבריו האחרונים
כלום ה'נשתתק ואמרו לו נכתוב גט לאשתך והרכין בראשו ב' בודקין אותו
שלשה פעמים אם אמר על לאו לאו ועל הן הן הרי אלו יכתבו ויתנו:
גמ' מאי קורדייקוס אמר שמואל דנכתיה חמרא חדתא דמעצרתא וליתני
מי שנשכו יין חדש הא קמ"ל דהא רוחא קורדייקוס שמה למאי נפקא
מינה לקמיעא מאי אסותיה ב' בישרא סומקא אגומרי וחמרא מרקא אמר
אביי ד' אמרה לי אם לשימשא בת יומא כוזא דמא בת תרי יומי סיכורי בת
תלתא יומי בישרא סומקא אגומרי וחמרא מרקא לשימשא עתיקתא ליתני
תרנגולתא אוכמתי וליקדעה שתי וערב וליגלחיה למציעתא דרישיה
ולותביה עילוייה ונחיה עילוייה עד דמיסרך ולינחות וליקום במיא עד
ציאריה עד דחליש עלמא עילוייה ולימוד ולסליק וליתבי ואי לא ליכול
כרתי ולינחות וליקום במיא עד ציאריה עד דחליש עלמא עילוייה ולימוד
ולסליק וליתבי לשימשא בישרא סומקא אגומרי וחמרא מרקא לתלגא
בישרא שמינא אגומרי וחמרא חייא רב עמרם חסידא כי הוה מצערין ליה בי
ריש גלותא הוה מגנו ליה א' אתלגא למחר אמרו ליה מאי נחא ליה למר
דליתו ליה אמר הני כל דאמינא להו מופך אפכי אמר להו בישרא סומקא
אגומרי וחמרא מרקא אייתו ליה אינהו בישרא שמינא אגומרי וחמרא חייא
שמעה ילתא ומעיילא ליה לבי מסותא ומוקמי ליה במיא דבי מסותא עד
דמהפכי מיא דבי מסותא והוה דמא וקאי בישריה פשיטי פשיטי רב יוסף
איעסק בריחיה רב ששת איעסק בכשורי אמר יגדולה מלאכה שמחממת
את בעליה א"ל ריש גלותא לרב ששת מ"ט לא סעידי מר גבן א"ל דלא
מעלו עבדי דחשדי אאבר מן החי א"ל מי יימר אמר ליה השתא מחוינא
לך א"ל לשמעיה זיל גנוב אייתי לי חדא כרעא מחיוותא אייתי ליה
אמר להו אהדמו לי הדמי דחיוותא אייתו תלת כרעי אותיבו קמיה אמר
להו הא בעלת שלש רגלים הואי פסוק אייתו חדא מעלמא אותיבו קמיה
אמר ליה לשמעיה אותביה נמי להך דידך אותבה אמר להו האי בת חמש
רגלים הואי אמר ליה אי הכי ליעבדו קמיה ("שמעיה) דמר וליכול א"ל
לחיי קריבו תבא קמיהו ואייתו קמיה בישרא ואותיבו קמיה "ריסתנא
דחנקא חמתא גששיה ושקלה ברכה בסודריה לבתר דאביל אמרי ליה
איגניב

מנה מהו. אם לא אמר כולכם אבל
מנה מהו. אם לא אמר להו כולכם המנויין כתבו לא
ועינין כולן המנויין לחסום מנה כולן
כיון דלא אמר כולכם לא הקפיד
אלא לומר בפני מנין זה ולא שיחתמו
כולם: אסקין רב יהודה בגיטא
דכולכם. נגט שארם אומר במעמד
רבים ויש לחוש שמה יאמר לכולם
איכיון ולא יחתמו כולם ונתאל גט
נצל הסקין שיהי כותבין בו כך אמר
לנו פלוני כתבו או כולכון או כל
חד מניכון כולכון אחד כותב במעמד
כולם או כל חד מניכון אפי' אין
חזיריו עמו: או ביטלו. הו"לכו: ואפי'
לאיפסולי. שמה לא יהא אחד מהן
במעמד כתיבתו אין לא יחתמו כולן:
חטומו כל רינן מניכון. ולא לימא
(אינש) כולכם:

הדרן עלך האומר

מי שאחזו קורדייקוס. שם שידה
השולטת כששונה יין הרבה
מגיתו: לא אמר כלום. שאין דעתו
מיושבת: נשחק. לאו אשחזו
קורדייקוס קאי אלא אדם שנעשה
אלם מחמת חולי: הרכין. הטה. ויט
שמים שמרגינין וארכין שמים
(מהל"ס יח): בודקין אופו. נדכרס
לחריס שואלין לו דברים שהוא ראוי
להשיב עליהן (ב) אם ראו דעתו מיושבת
שמרגו על משנתו לאו הרבה
שדך נני אדם להרכין על לאו ועל
היין הרבה הין שלשה פעמים לכל
אחד כותבין ונותנין אם מרכין על
הגט הרכנת היין: גמ' נכסיה.
נשכו לומר שמה היינו והרגיש
בו: רוסא. עד האחזו על ידי כך:
לקמיעא. שמציעין זה את הרות
בשמו: סומקא. כחוש: מרקא.
מוג נמים הרבה: לשמשא בת
יומא. חולי שחזו מחמת חוס בו
ציוס: כוזא דמא. ישתה: סיכורי.
הקוט דס נקין: סומקא. כחוש:
עסיקסא. ממים רבים: למעינא
דרישיה. דחולה: דחליש ליה עלמא.
פג לבו: ולימוד. יסוט כמו נחית
בר (א) אמוראי (ב"ב דף ע"ד): לשמשא
בשרא סומקא כו'. כדאמר: לפלגא.
חולי שחזו מחמת חולי: חייא.
כלל מויגת קמיה: הוה מלערי ליה.
העגדים מפני שהיה חסיד ופרוש
ומחמיר עליהן באיסורין: ינסא.
אשת רב נחמן והיא בת הנשיא ואשת
דמסא:

אז צית דין ותשובה כדאמר' בהעור והרעט (מולין דף קמ). דרב נחמן חתנא דני נשיא הוה: מוסא. מרחץ: דמסא. מחמת
זיעה אדומה היוצאה ממנו ע"י נשרא שמינא וחמרא חייא: פשיטי פשיטי. בהרות עגולות: רב יוסף איעסק.
לתלגא בריחיס כדי שיחמם וייע: נכשורי. לשאת קורות ומשאות: אהדמו לי הדמי דסיוסא. קדרו לפני נחמי הבהמה
לנחמיה: אהדמו. הנחיתו כלומר ערכו הנחמיה: א"ל. ריש גלותא: אי הכי. דמשום דחשידי הוא: ליעבדו קמיה שמעיה דמר. כלומר
קמיה שמעיה דמר יסדור המלכל דהיתר: חסא. שולחן: ריסתנא דסנקא סמסא. אמשטרישוין. ע"ש קטן שעל קף הידך שאדם בולעו
ונחנק משום דרב ששת סגי נהור הוה ולא יראו ויאלץ ויחנק: גשסא. משסה והרגיש בנאותו ע"ש: שקל. כל החמיכה וכרכה בסודריה:
איגניב

(א) וסופספא ס"ד.
(ב) ונ' מ"ש חוס' על זה
לקמן ע: ד"ה בודקין.
(ג) ולקמן ע: (ד) וקדושין
לא: וס"ג. (ה) ס"ה כרלי
ליליא. (ו) ס"ה ל"ג.
(ז) דסתא גיטת ערוך.
(ח) מלג מנה. נ"ר כ"ל.
(ט) וס"ל אמוסא וכו'
(ע) ע"ך מד כו.

גליון הש"ס
גמ' אפי' זה דלא נ"סא.
קע"ז זה צ"ב דף מז ע"ב
וה"ל:

הגהות הב"ח
(א) ר"ש ד"ה בודקין וכו'
לפני עליהם לאו או הן
ואם ראו דעתו:

לעזי רש"י
אמינישטרישוין. מנת
כשר כבוש.

הוספות ר"ד (המשך)
מי שאחזו קורדייקוס
ואמר כתבו גט לאשתי לא
אמר כלום אמר כתבו גט
לאשתי ואחזו קורדייקוס
וחזר ואמר לא תכתבו
אין דבריו האחרונים
כלום: נשחק ואמר לו
נכתוב גט לאשתך והרכין
בראשו בודקין אותו ג'
פעמים אם אמר על לאו
לאו ועל הן הן הרי
אין יכתבו ויתנו: פי'
קורדייקוס הוא רות רעה
ואינו עומד על דעתו
ואם מחמלה צוה ואמר
כתבו גט לאשתי ואח"כ
אחזו קורדייקוס וחזר
ואמר אל תכתבו אין
דבריו האחרונים כלום
ולא בטלה שליחותו:
נשתתק לאו אפי' שחזו
קורדייקוס קאי אלא אדם
שנאלם מחמת חולי ועומד
על דעתו ואם אמר לו
נכתוב גט לאשתך והוא
הרכין והסד להם בראשו
סימן (הוא) שמתרצה
בדבר בודקין אותו ג'
פעמים בדברים אחרים אם
משיב על לאו ועל הן
הן על דעתו הוא עומד
וסמכין בהרכת ראשו
וכותבין גט לאשתי:

(א) כדאמר דל"ז סגוי כל חד
מניכון חתומו כל תרי מניכון
ט'.

(א) מיר לא: (ב) ס"א דלא אישתא אמר בחיב ריין ישמח לבב אנוש: (ג) ז"ל מושבו: (ד) י"א לחביה: (ה) ג"ר הערוך ערך ככ"ג כוכ"א וס"ה ש"ה פ"ה פ"ה ס"ה ל"ר קטן כמו כוכ"א ל"ר: (ו) חשתי דף כ"ג: (ז) (תענית כ"ב.) (ח) (סנהדרין פ"ג מ"ב.) (ט) (ע"ע ח"ס' ונח"ס נד: ד"ה אג"ס ונח"ס' חולין יח: ד"ה ונח"ס).

גליון הש"ס
חוס' ד"ה ונח"ס' ונח"ס' יב' יב"א. ע"י לעיל דף נ"ה ע"ב ונח"ס' ע"י של הלליון:

אינינו לן כסא דכספא. שהיו רואים אותו כך בסודריה ודוקן לזדקוק מהו: **אמרי ליה.** לרש' גלותא: **דמיורא.** כשר נעלה שחין: **מיכל אכלי וטעמי.** טעמתי: **סיוורא לא עביד לן האידנא.** לא שטענו היים בהמה צעלה שחין: **בדוכפא.** בעור היו צדוקין

במקום ריטמנא וזו בצף היקד ותמללנו בעור שהוא לכן: **דאמר רב חסדא חיוורא באוכמנא לקוטא.** טללי לכן בעור שחור לקוטא היה שם כבשר ונהפך העור ללנן: **כרו ליה בירא.** חפרו גומץ שיפול זו: **ושדו ליה ליפסא.** השליכו מחללת על פי הנזר כדי שלא יצין ומושבו: **ליסי מר לינת.** לשכב במשכבו: **נחר ליה רב חסדא.** עשה לו סימן כמו נחרת סומיו (ירמיה ח): **א"ל.** רב ששה לינוקא פסוק לי פסוק: **נעה לך.** פסוק הוא צעקה: **הדר מינה.** חזר מעליה לימן או לשמאל: **כריכות.** לחרוך כהן כזון: **הכא פרגימו.** צבצב: **שידה ושידיון.** שד זכר ושד נקבה: **שידה.** שדה עגלה למרכבת נשים ושרים: **בי שימין.** באותו מקום: **מה היא.** מה דמותה ומה טיבה. ויש אומרים שידה ענמה ראש כולן ואמן איני יודע מאי היא: **היכי אינני.** בלי כלי כחול: **שמיר.** בריה מששת ימי בראשית ואין כל דבר קשה יכול לעמוד מפניו: **לאבני אפוד.** דאמרין במסכת סוטה (דף מח:) אבנים הללו אין כותבין עליהם כדיו שנאמר פתחיו חותם ואין מסרטין עליהם כאלומל שנאמר במלואתם שלא יהו חסרות כלום אלא כותב עליהם כדיו ומראה לכן שמיר מבחון והן נבקעות מאלהן: **כבשינהו.** כפאס ציפורין לומר לו היכן הוא: **כבשינהו.** לחנן לשון מכשם של נגדים (שבת דף קמא): **היכא איהו.** אשמדאי שחולל לכבשו: **כטורא פלן.** כהר פלוגי: **כריא ליה בירא.** כרה לו שם צור: **טיגרא.** אבן: **ותסמיה כבשופנקיה.** בחומתו: **סיר.** לגושפנקיה. צדוקן שלא נגע אדם בו לגלות צור: **וגבני דעמרא.** גזית מר: **וויקי דעמרא.** נודות יין: **בירא מספאי.** במורד ההר למטה מצורו של אשמדאי: **ושפניהו למיא.** כהן השופט יין (לחמיה (ב"מ דף סג.) הריק מי צור העליון למוך החמיון דרך נקב שנקב בשפה שצין שמי הצורות וממין שהראשון קרקעיתו גבוהה מקרקעית החמיון נרוקן המים לחוכו מאלהן: **וסמניהו.** לנקבים שצין זה לזה כדי ששמיים יין בעליון לא יזוב ממנו לחמיון: **וכרא בירא.** אחרינה מעילא לצורו של אשמדאי: **ועמינהו.** מילא אותן שמי צורות עפר כדי שלא יצין אשמדאי: **עמינהו.** סתמן כדמחמיון סתמוס פלשמיס (בראשית כו) עמנון פלישתאי: **כי אחא.** אשמדאי: **סייריה לגושפנקיה.** ומלאו שלם: **לא סגי ליה.** לא יכול להתאפק: **רוה וגנא.** נשתכר ונרדם: **נסיס אפא.** בנייה מן האילן: **סמניה.** גבר השלשלת סביב וצורו שלא יוכל ראשו לנאל: **הוא קא מפרול.** משתגע ומתעסק לנתקה הימנו: **דמרך.** הקצ"ה: **סא ביה.** נמחק בו: (כוכבא. לריף קטן כמו כוכבא לריד'י: **דארמלפא.** אלמנה הימה דרה זו: איחננא

דאמר רב חסדא אוכמא בחיוורא וחיוורא באוכמא לקוטא היא. פירוש טללי שחור צעור לכן או טללי לכן בעור שחור אין זה אלא מחמת נגע שהיה שם הקשה רבינו חס דבנינו צריש פרק בית שמאי (דף לא:) משמע דלא מיירי רב חסדא אלא בעור שחור צין שזורים לנניס שהשחור

מגרע כולם ומתקלקל מקמס על ידו ופריך חס ממתי' דהתם דמשמע שהלנן גרוע ומסיק דרב חסדא איירי במורא דקרימנא דהתם שחור גרוע טפי ואור"ת דתרי מילי נינהו ומילתיה דהכא איירי בטללי שחור צעור לכן ולכן בעור שחור והתם מיירי בעור שחור צין שזורים לנניס ותדע דכלל הספרים ישנים לא גרסינן התם במילתיה דרב חסדא אלא אוכמא בחיוורא לקוטא ותו לא וכן נראה דאי גרסינן תרומיהו כמו הכא ונפרש חד לטללי וחד לשור צין השזורים אס כן מאי פריך התם דבנינו ליה דאוכמא בחיוורא קאי אשור צין השזורים נימא איפסא ולא יקשה כלום. רבינו חס: **איכא שמיר דאייית** משה לאבני אפוד. הכא משמע דלאבני אפוד בני שמיר ונפ"ק דקידושין (דף לא.) גבי עובדא דלמא כן תמיה נקשו ממנו אבנים לאפוד וזה היה צבית שני מדקאמר לשנה טללה לו פרה אדומה כו' דצבית ראשון לא עשו פרה כדאמר' שניה עשה עזרא ואס כן היה שמיר צבית שני ואין להקשות דנפרק במרא דסוטה (דף מח.) תנן משממו נביאים הראשונים בטלו אורים ותומים ומשחזר בית המקדש בטל שמיר דהיינו בית המקדש שני מדנקט בית המקדש סתם והתם בממרא נקט בית המקדש ראשון על מילי אחריו ועוד מדלא עריניהו כהדי אורים ותומים והי ליה למימני משממו נביאים הראשונים בטלו אורים ותומים והשמיר דמשממו נביאים הראשונים היינו משחזר בית המקדש ראשון בטלו אורים ותומים ולריך לומר ששמרוהו מימי שלמה עד חורבן בית שני הקשה ה"ר אלחנן במסכת ע"ז צ"ר י' ישמעאל (דף נג:) גבי אבני מוצב ששקטו אנשי יון ליספניהו אבנים שלמות אמר רחמנא ליספניהו לא חניף עליהם כדל אמר רחמנא וליספניהו ע"י שמיר ואומר ר"י דע"י שמיר אין נעשין חלקות דחגירת לפורן פוסלת במזבח (והן סוגיא אחיא כמ"ד בסוטה (דף מח:) דליטריך שמיר לאבני בית המקדש והא דכתיב מגורדות במגירה מוקי לה באבני ציטוס: **ז"ל אייתי שירה בו.** כי לא רלו לשאל כלוריס ותומים כשיכולין לשאל על ידי דבר אחר: **ובתיב.** זנות ויין וחידוש. אף על פי שזה הפסוק לא נכנס עדיין היו יודעין כמו ארור עושה מלאכה ה' רמיה צ"פ לא יחפור (ב"ב דף כא:) גבי יחאב: לנרוקמי

1. ויאמר לו אבנך נטח לך על ימיןך או על שמאלך ואחזו לך אחד מהנערים וקח לך את חלצתו ולא אבד עשהאל לסור מאחריה: שמאל ב ב כ כא
2. קנסתי לי גם בסוף וזהב וסגולת מלכים והמדינות עשיתי לי שרים ושרות ותענוגות בני האדם שדה ושדות: קהלת ב ח
3. והבית בהבנתו אבן שלמה מסע נבנה ותקבות והגרון כל כלי ברזל לא נשעמו בבית בהבנתו: מלכים א ו ז
4. לץ היין הפיה שבר וכל שגה בו לא יחכם: משלי כ א
5. זנות ויין וחידוש יקח הושע ד יא

1. בארץ אפים יפתח קצין ולשון רבה תשבר גרם משלי כה טו
2. אל מוציא ממצרים פתועת ראם לו יאכל גוים צרו ועצמתיים יגרם וצרו ימחץ
3. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמל תחת השמש קהלת א ג
4. וכל אשר שאלו עיני לא אצלתי מהם לא מנעתי את לבי מכל שמחה כי לבי שמח מקל עמלי וזה היה חלקי מקל עמלי קהלת ב י
5. אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלם קהלת א יב
6. הנה משתו שלשלה ששים גברים קיבו לה מגדיר ישראל כלם אחיו חרב מלמד מלחמה איש חרב על ידו מפתח כלילות שיר השירים ג ו-ח

אִיחָנָה ליה. ליתשך מעליו של יחוף נוי: **כפא** לקומתיה. לנד אחר ואיסתלק עובי כתיפו מן הנית: ולשון **רבה** פסבר גרם. על ידי לשון רבה שהנה מענה רך שגרה ענמי: **אסקיה**. העליו להטותו אל הדרך: **רויא**. שיכור: **אסקיה**. אל הדרך: **חוא** חדווא דהו **מחדי** לה. ראה הכנסת כלה שהיו מבינין בשמחה מהל: **אנסיה** משפיה. שמה הרבה: **נגידו** מיכלא מיניה. משכו ידיים מלהאכילו כי אם מעט: **קניא**. קנה: **דמסימן** ליה אשכנעיה. מלמתינו שצונו כשנצע לו להחזירו לו: **דלים** כהו ישוב. של זרעים ואילנות להפטרנס שם: **ופקע** מורא. מתבקע מעט כמין חרץ עד שמשליך שם ורע האילנות וגדלים אילנות שם ומתפטרנס מהם: **בדקו** קינא. בדקו עד שהיו צקאין היכן יש קן של דוכיפת דהו תרגולא ברא: **ווגיסא**. זוכית כדי שיראה את בניו ולא יוכל ליכנס אלם ויהא נרץ לשמיר לבקע הזוכית: **רמא** ביה. שותו של שלמה קנא: **תקנ** נפשיה. התרגולא: **אסקיה**. מה חששת לו: **ובעיא** מינער ליכס קטן. עד שניא שמי שערות ויהא רלוי לחליפה ויוע היה זה שעתידה להמתין שלש עשרה שנה: **שצעה** יומי לים לים. אינו בטות לחיות שצעה ימים שמה למחר ימות: **אבי גוא**. תחתיו היה אומר גדול זהב וכסף טמון: **פרחיה** גביה. אחר אללו שלמה לאשמדאי. מרח בלשון ארמי אומר כדלמדין

בצבא קמא (דף פ:) מאן מרח ניהרם שמואל: הוה קאי לחודיה. שלמה אלל אשמדאי: **כחעפות** ראס לו. להקדוש ברוך הוא יש לו חועפות ראמים למשלחמו וליפרע פורענות בשליחותו: **מאי רבוייכו**. ששפתה הקב"ה בכס: **עוקסך**. נצנעמו היה שם חקוק עליה: **פסקיה**. דחשו: **גוגדו**. לבשו. וצבאורי טהרות דרב האיו רלמי קודו מקידה של חרם לשמות מים (סוטה דף נב:) **לא סריך**. אינו נדבק לומר דבר אחד של שטות כל הימים שזה אומר הייתי מלך ואינו אומר דבר שטות אחרת: **בדקו** ככרעיה. שרגלו של עד דומות לשל תרגולא: **במוקי קאסי**. אינו צא לשכנ יתק אלל צלנפילאוס קאלאנוש צלע"ו: **מלך** והדינו. היה שלמה לא חור שוב למלכותו: **לדמא** דרישא. חולי כאב הראש הנה מחמת דם: **שוריניא**. מין ארץ כדלמדין בראש השנה (דף כב.) **תאשור** שוריניא: **וצינא**. ערבה: **ואסא** דרא. הסם למ: **חילפא**. נפאפה עץ ששמו פופלי"ר: **וחילפי ימא**. גירופל"א: **וינלא**. מין עשב: **ורדא**. רוס"א: **דקאי** נחד דרא. כל עלין שלו מנד אחד זה למעלה מזה: **לליתסא**. כאב חצי הראש: **בוואא** חורא. צדיק של כסף צרוף ישטענו: **להאי גיסא** דכאיב ליה. שחזר הדם על חצי הראש ששם הכאב: **וליסליי**. לתרגולא שמוט: **בסיי דכבא**. צמחיות הפסח: לנחוקתי

לא מסיר לי לשרא דימא מסיר ליה ולא יחב ליה אלא לתרגולא ברא דמהימן ליה אשכנעיה ומאי עבר ביה ממטי ליה למורי דלית בהו ישוב ומנה לה אישנא דטורא ופקע טורא ומגקט מייתי ביורני מאילני ושדי התם והוי ישוב והיינו דמתרגמין נגר טורא בדקו קינא דתרגולא ברא דאית ליה בני וחפיה לקניה ווגינא חיוורתי כי אחא בעי למיעל ולא מצי אול אייתי שמירא ואותביה עלויה רמא ביה קלא שדייה שקליה אול חנק נפשיה אשכנעיה אמר ליה בניהו מאי טעמא כי חויתיה להווא סמאי דהוה קא טעי באורחא אסקיה לאורחיה אמר ליה מכרוי עליה ברקיעא דצדיק גמור הוא ומאן דעבר ליה ניהא נפשיה זכי לעלמא דאתי ומאי טעמא כי חויתיה להווא רמא ביה קלא שדייה שקליה אול חנק נפשיה אשכנעיה אמר ליה מכרוי עליה ברקיעא דצדיק גמור הוא ועבדי ליה ניהא נפשיה כי היכי דליכליה לעלמא מאי טעמא כי חויתיה להווא חדווא בבית אמר ליה בעי מימת גברא בנו תלחין יומין ובעיא מינער ליכס קטן תליסרי שנין מאי טעמא כי שמעתי להווא גברא דאמר ליה לאושכפא עביד לי מסאני לשב שנין אחיבת אמר ליה ההוא שבעה יומי לית ליה מסאני לשב שנין בעי מ"ט כי חויתיה להווא קסמא דהוה קסים אחיבת אמר ליה דהוה יתיב אבי גוא דמלכא לקסום מאי דאיכא תותיה ⁶תרחיה גביה עד דבניה לבית המקדש יומא חד הוה קאי לחודיה אמר ליה כתיב ²כתועפות ראם לו ואמדינן כתועפות אלו מלאכי השרת ראם אלו השדים מאי רבותייכו מינא א"ל שקול שושילתא מינאי והב לי עזקתך ואחוי לך רבותאי שקליה לשושילתא מיניה ויהיב ליה עזקתיה ³בלעיה אותביה לחד גפיה ברקיעא ולחד גפיה בארעא פתקיה ארבע מאה פרסי על ההיא שעתא אמר שלמה ³מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש ⁴וזה היה חלקי מכל עמלי ⁵מאי וזה רב ושמואל חד אמר מקלו וחד אמר גוגדו היה מחור על הפתחים כל היכא דמטא אמר ⁵אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים כי מטא גבי סנהדרין אמרו רבנן מכדי שוטה בחדא מילתא לא סריך מאי האי אמרו ליה לבניהו קא בעי לך מלכא לגביה אמר להו לא שלחו להו למלכוותא קאתי מלכא לגבייכו שלחו להו אין קאתי שלחו להו בידקו בכרעיה שלחו להו במוקי קאתי וקא תבע להו בנידותיהו וקא תבע לה נמי לבת שבע אימיה אתויה לשלמה והבו ליה עזקתא ושושילתא דחקוק עליה שם כי עייל חויה פרח ואפילו הכי הוה ליה ביעתותא מיניה והיינו דכתיב ⁶הנה מטותי שלשלה ששים גבורים סביב לה מגבורי ישראל כולם אחויו חרב מלומדי מלחמה איש חרב על ירכו מפתח כלילות ⁷ירב ושמואל חד אמר מלך והדיוט וחד אמר מלך והדיוט ומלך: לדמא דרישא ליתי שוריניא ובינא ואסא דרא חויתא וחילפא ⁸וחילפי דימא ויבלא ולישלוקניהו בהדי הדדי ולנפול תלת מאה כסי אהאי גיסא דרישא ותלת מאה כסי אהאי גיסא דרישא ואי לא ליתי ורדא חוורא דקאי בחד דרא ולישלוקיה ולינפול שיתין כסי אהאי גיסא דרישא ושיתין כסי אהאי גיסא דרישא לצליחתא ליתי תרגולא ברא ולישחמיה בוואא חוורא אהווא גיסא דכייב ליה ונודרר מדמיה דלא לסמיניהו לעיניה וליתליה בסופא דכבא דכי עייל חייף ביה וכי נפיק חייף ביה לבחוקתי

(א) גי' הענין עק מרה חרהיה. (ב) פי' בלע לשלמה כ"א בלע ופי' בלע למחא מ"ה. (ג) ס"א וכתוב וזה. (ד) מנהדרין כ"ה. (ה) מנילה יא. (ו) נענין עק מלך פי' רומני"ו. (ז) (כלס סט"ו מ"א). (ח) ר"ל פנין מלכות ראשונה שמלך על העליונים. (ט) ע"כ נענין בליא.

גליון הש"ס
רש"י ר"ה יב"א סין ע"כ. וכן בחולין דף קה ע"כ ע"כ ריפמא לינלא:

לענין רש"י
קאלאנוש"ש קלצוני"ש. גרם נעל קל. פופלי"ר. צפצפה. גירופל"א. קרסול (פרח). רוס"א. רוס"א. ורד.

מוסף רש"י
וחד אמר גוגדו. טלית. ופסרי טהרות (כלס סט"ו) פירש רב האל מקדש היה מקדש של מרש וזומה לו חד אמר קודו וחד אמר מקלו (ויק"ר פ' אמרי) והוא מקדש ששמהו כה מים (סנהדרין כ.) מלך והדיוט. וסוג לא חר למלכותו (שם).

לברוקתי. חולי שבעין שקורין טייל"א: דשז חומרי. מנומר ששזע
גווינן מחמת זקנה: ונייבשים בטולא. כלומר שלא מחמת שמש:
כרמי מנסא כוחלא וחדא מנסא מיניה. שני חלקים כחול וחלק אחד
ממנו: סלסא מכללי. מכחול הוא כנף עוף או כף רכש דק של
עץ שטולט בו הכחול ונותן צעין:
סלסא מכללי. שלשה פעמים: לימלי.
ישם צעינו: דאי לא. מחדה דלא
לימלי טפי פקע עיניה: לשכרירי
דליילא. סגורים הבאות על האדם
בלילה: שודרא ברקא. חבל של שיער
בהמה ושל זנב סוס ופרה: וניסר
חדא כרעא מיניה וחדא כרעא
מכלנא. יקשור אחד מרגליו ורגל
הכלב בשני ראשי החבל: ונערפו
יוקא חספא אכרניה. יקשקשו מיתונות
שכרי מרקיס אחרי: ויאמרו. למש
זה: אסא כלנא אספא חרנגול.
זקן כלב שטטה חרנגול: אומי.
חמיות כשר: ונחביניהו ניהלים.
בני הבתים להנך אומי צניורה
דשא: קלקלי. אשפות: ליפשוט.
ימיר הקשר מרגלו: כבשיא דעיניה.
בבנת עינו: סומקי. טחוליס:
אספא דאומא. כלי חרס מנוול
שמקיין לתוכו דם: ונימא ליה עורא.
לפמיחא הב לי ואיכול: פפי טילא
כו'. למש הוא: טעם דלי כמי
כספ. למש הוא: אטלא דעוריא. חבל
של מיתא: וקורטא. ימיר של
מורין: ומוריקא. קרו"ג: וסומקא
דלולנא. דבר אדום הגדל בלול:
ונגילא פסילא. לשון גדיליס: יעשה
פחילה מן האמר: ולטמיש כחלא.
ישרה בחומץ: וניגדיל. יגלגלו
חומר ודבק האפר בו: ונשוו עליה.
דרך מרחב: סריך. מדבק הקש
בדם: גילא. אישטריי"ס: כיון.
דדמא דכבדא שהיא תלויה למטה מן
הריאה עולה למעלה ונפיק דרך
הפה: אימר אסמחי אסמח. כולה
כבדא ולא נשמיר הימנה כלום ונפל
לריאה דרך קנה הכבד שמחובר
לקנה של ריאה: כוני. מלא אגרוף:
פירמא דסילקא. קנינת מרדים
מנידור"א: פרידא. מין עשב וי"א
מזיירי"ש: וכנגדן. כשיעור כל
אלו: כנסא פטירפא. אנטריי"ל של
בהמה שהיה פטר רחם לאמה:
לכנא. חולי השיניים הפנימים: סומא
יחידא. ראש שום שלא היה בו אלא
זלע אחד: ונמרסיס. יחנקנו:
אסופרא דליונא. על אפודן של
בזקי יד: ונודרר לכשריה. שלא יגע
אוחו שום צנצור: דקסי לחיורא.
זרעת: לסיני. אצטבעות הגדילים

לברוקתי. הכא משמע דיש לה רפואה וכן צ"ל המוליא יין
(שבת דף עמ.) נמי קאמר שכן כוחלין לברוקתי
וקשה דצנצורות (דף נח:) חשיב ליה גבי מומין הקבועין ואומר
רבינו יצחק דכל מה שאינו עובר מאיליו או ע"י רפואה קלה חשיב
מום קבוע אי נמי רפואה דהכא
ודמהוילא היינו בתמילת החולי אכל
צסוף החולי אין לו רפואה:
לכנא. שיניים כדפי צקונטרס
כאל ולא כמו שפירש
בעלמא (ע"ז דף כח.) דהיינו חמיות
מדאמרין צנצור פסמים (דף קג.)
לא תעקר כנא וכן בחולין (דף נט):
נמוך כפי ושיני דגנדר חוה
לא שייך לומר צמחיים:
ר
וליתביניהו ניהליה בצניורה דדשא וניכליניהו
לפשוט שודרא ברקא ונימרו הכי שברירי דפלוני בר פלוניא שבקיניהו
לפלוני בר פלוניא וליחור לכלנא בביתא דעיניה לשברירי דיממא לית
שבעה סומקי מגווא דחיותא ונישניניהו אחספא דאומנא וליתבי איהו מגואי
ואיניש אחרנא מאבראי ונימא ליה עוריא הב לי דאיכול ונימא ליה האדך
פתורא סב איכול ובתר דאכיל ליתבריה לחספא דאי לא הדרי עילוייה לדמא
דאתי מנחירא לית גברא כהן דשמה לוי וליכתוב ליה לוי למפרע ואי לא
לית איניש מעלמא וניכתוב ליה אנא פפי שילא בר סומקי למפרע ואי לא
ניכתוב ליה הכי מעם דלי כמי כסף טעם דלי כמי פגם ואי לא לית עיקרא
דאספסתא ואשלא דפוריא עתיקא וקורטסא ומוריקי וסומקא דלוליא
ונקליניהו בהדי הדדי ולית גבבא דעמרא וניגדול תרתי פתילתא ולטמיש
בחלא וניגדבל בקיטמא דהין וניתבי בנחיריה ואי לא ליחוי אמת המים דאזלת
ממורח כלפי מערב ונפסע וניקום חד כרעא להאי גיסא וחד כרעא להאי
גיסא ונישקול טינא בידיה דימינא מתותי כרעא דשמאליה ובידיה דשמאלא
מתותי כרעא דימיניה וניגדול תרתי פתילתא דעמרא וניטמיש בטינא וניתבי
בנחיריה ואי לא ליתבי תותי מרזבא וניתו מיא ולישרו עליה ולימרו כי היכי
דפסקי הני מיא ליפסוק דמיה דפלניא בר פלניא לדמא דאתי מפומא
בדקינן ליה בגילא דחיתתא אי סריך מריאה קאתי ואית ליה תקנתא ואי לא
מכברא קאתי ולית ליה תקנתא אמר ליה רב אמי לרב אשי והאנן איפכא
תנן יניטל הכבד ולא נשתייר הימנה כלום הריאה שניקבה או שחסרה אמר
ליה כיון דמפומיה קאתי אימר איתמחי איתמח אמר מר אי מריאה קאתי
אית ליה תקנתא מאי תקנתיה לית שבעה י"ב כוני מפירמא דסילקא ושבעה כוני
פירמא דכרתי וחמשה כוני פרידא ותלתא כוני דמלפחי וכונא דכמונא וכונא
דחבלי וכנגדן כנתא פטירתא וליבשיל וליכול ולישתי אבתריה שיכרא חריפא
דטבת לכנא אמר רבה בר רב הונא לית תימא יחידא ונימרסיה במישחא
ומילחא ונתביה אסופראי דאלינא דההוא גיסא דכייב ליה ונהדר ליה גרנפא
דלישא וניזחדר לבישריה דקשי לחיורא לחינבי אמר רבי יוחנן י"ח חומתי כי
ממרו ועיקרא דחומתי עדיף מממרו וניקוט בפומיה הני לאוקומי לבשולי לית
פארי דריש נפייא וטלפחי בעפריהו ושובלילתא וחומרחתא דכשותא וניקוט
כאמגוזא בפומיה לאיפתוחי לינפח ליה חבריה תחלי חיותא בגילא דחיתתא
לאסוקי לית עפרא מטולא דבית הכסא וניגבול בדובשא וניכול דמעלי ליה
לברסם לית כי פיסחקא דנישדור וכי אמגוזא דחלבניתא דובשניתא ומלי תרודא
דובשא חיורא ומלי נטלא בת מחווא חמרא נקידא ונישלוקיניהו בהדי הדדי וכי
בשיל נשדור בשיל ליה כוליה ואי לא לית רביעתא דחלבא דעיא חיותי
ונייפיה

בגרון כמין גליט ובלשון רומי אשטרגיליין: חומפי כי ממרו. עלי של חמום פילטרין טוב לרפואה זו כמין עשב שקורין ממרו בשלון
ארמי: ועיקרא דחומפי. שורש החימום פילטרין: עדיף. לרפואה מממרו. ממרו שדמוני לשון מורי: הני. חומתי וממרו: לאוקומי. החולי שלא
יפסח יותר מדאי: לבשולי. האצטבעות שתקנך להם שלהן לחוכן שמהא יולאה כשיבקעו אותו: פארי דריש נפח. סוגים גדולים שלפין למעלה
צנפה כשמרקדין: וטלפחי כשפרייטו. ערשים עם עפר שנתלשו בהן: ושכלוליתא. חלתן פינוגריי: וסומרפא דכשופא. פרם שצנצנות הומלורין:
כאמגוזא. כשיעור אגוז: לפסוחי. האצטבעות של אשטרגיליין שציקעו ותלם הליתה: לינפח ליה. צנצורו: צנילא דחיתתא. שהוא חלול
ויכנס זרע השחלים לתוכו בראשו אחד ויניקטו בתוך פיו של חולה עד הצליעה וינפח חצירו בראש האחר וילאו השחלים ויפלו ויחמו על
החולי: לאסוקי. להעלות צנר לרפואת הניקוט: מטולא דביס הכסא. מחמת כל אברים המסודרות לצית הכסא צדוות ומחוקות כעין
מושב: לברסם. חולי שקורין צורי"ר והוא בא מן הראש דרך החוטם: כי פיסחקא דנישדור. כשיעור גליט של אור מסס נשדור שקורין
אמוניק"א: תלנניסא דובשניתא. חלצנה מחוקה שקורין גלמ"א: פרוודא. קף. נטלא. כלי מחזיק רביעית: חמרא נקידא. יין ללול יפה
שאינו אדום: וכי בשיל נשדור בשיל כוליה. זה סימן יהיה לך לכשישאל הנשדור צידוע שאר כמין מנושלין לפי שהוא קשה:
ונייפיה

טייל"א [מיל"א]. קיום
בעין הפועל בראיה.
קרו"ג כרכום.
אישטריי"ס
[אישטריי"ס]. קש.
מצינוריא
[מצינוריא]. סלק קצין.
מדידור"ש
[מדידור"ש]. עץ
דובדבן הבר.
אינטיי"ל. שומן המעיין.
גלנ"ט [גלנ"ץ]. כלוט.
אשטרגיליין
[אשטרגיליין].
דלקת שקדים.
פילטרין [פילטרין].
בן-חרצית [צמח].
דמוני"א [בבלידמוני"א].
שוקר האלפים.
פינוגרי"א. חילבה.
[גבנרית יונת]. צמח
המשמש לחבלין.
הומלורין. כשות.
אשטרגיליין
[אשטרגיליין].
דלקת שקדים.
צורזיר [צורזיר].
גולת חריפה.
גלנ"ט. כלוט.
אמוניק"א [אמוניק"א].
כלוריד. אמוניה.
גלמ"א. חלבנה.

ונטייפיה אפלה קלחי דכרעא. יעטיפו על שלשה קלחי כרוב ככלי: ונכחשה בגווא דמרמהין. יגיס את הקדירה בקיסס של עץ ששמו מרמהין: נפקא דכלבא חיורא. זואה של כלב לכן: ונגבול בנטפא. נרי: וכמה דאפסר. לו כרפואה אחרת או להחפץ בחוליו: נישקא לא ניכול. לא יאכל זואה הכלבים:

דמפרק. מנתק אכריו: לגירא. חולי שקורין אשפוטני"א: גירא דליליא. חץ של לילית. אכן שפשוהי כחץ וטפלת עס הכרד: ונפרסיה. העוקץ למטה וצית יד למעלה: ונדדער מגילויא. שיהו במקום שאין נחש מתי: אנפקא. זור רביעית וכן עס הכלי: למורסא. קלוי"ג: אפלה טאנא. טאהלות. אדום כמין חולעת שני: לפירסא דליבא. שלבו פורה פשמי"ר בלע"ז: ברושייפא. חלות: ונשטרינהו כחמא. ישרה אותם בכוחם טרננרי"ד בלע"ז: דלא עבר עליה ארבעין יומין. שנעשה הכוחם: מרקא. מווג במים הרבה: דפרק ליבס. שדברים חלשים הן כל אלו ומחשיין כמו של אדם: ליוקרא דליבא. שלבו כד עזי: לזרסא דליבא. כאז הלז: נינא. מיני"א: מהני דידן. פילפלין שלט: לגירא. חולעים שבמעיים: אטרסא דערסא. עלה של עץ ארע שקורין לור"ר ופריו קורין בי"ש: כיוצא דנגילא. רע אורוג"א: ונגירסא כשיספג. יקשרנו בחמיכת בגד של זמר גפן: וניודער מבינא. זמר שלא יכלה את גרידו הדור: למעיניה. למיעור: למיסר. לעזור את השלשול: סיסין. פוליא"ל: למשרי. לשלש ארס עזור: וסימניך. שלא מחליף לשמות לה לשלש ויבש לעזור: אילא. שם עשן וכשהוא לה סוכרין זו נהרות כן הלח סותם: לעחלא. שטחול שלו נפוח וגדול מחמת חולי: שב ביני דמיה. שבע עלוקות של מים בלע"ז ששוא"ש: ליפרסא דלא איפסא. עו שלא ילדה: ויקין להדיס. יעמוד כנגדו: ואי לא. אי לזכא תנורא: נטיפיה. להאז טחלא: ביני אורכי. יעיה אותו בכוחל וידבק בין שורות הכותל ויבש שם: ולימא הכי. כי היכי דיבש האי טחלא כ"י: ליבקי שכבא. יערט על שדע היק י"ש מה שמת בשבת: ליבקי. לשון בקיאות: ונשקליה לידים. דשכנא: וניסיב להדיס טחלא. דחולה:

ביניפא. דג: ונטייב כנורא דבי נפסא. יללנו בגחלים שלפני הנפח: מיא דבי נפסא. אותם שמכבה בהן את הכרד: ליפסא חביסא דחמרא לשמיה. יקנה חבית של יין לשמיתו כלומר יסמה יין טוב ממיד הרבה: לא אפי קמי דמר. לשאל רפואה שהין רפואה לו: לרשחא. תחמוצות: אקוקיא. עשן ששמו קקול"י: אילוא. אלוה"י:

אספרסא. כסף חי: מרסא. קוגילין והוא מפסולת הכסף מקום שחופרין כסף מן הקרקע ויונקים אותו ומעלה ריחא והוא מרסא: חומרסא דפילון. בוטין שהנשים תולות בלואיהן של זכר או של כסף וזמן זו שמן שמעורב בו מין גיפס כדמתיא בל"כ"ש) שלא יערב קימוס בחר מי גלוקיא בשמן עלי גפנים בפילון: ושייפא דחמיסא. זואה יומס ולשון מורי זואה מרגולין: וניקיע. כל אלו: כשחקי דכסא. שהם קרים בקייטא: וכדער גופנא. שכן חמים בסתא ושם בלחות מקום: לשגרנא. חולי הירכים והקלזוסת שקורין הנק"א: פסא דמוני. כלי מלא לר דגים קטנים: ולנגרדיס שפין ומני אהא מטהא. יגלגלו ששים פעמים על יך זה למעלה בקלזוסת שקורין הנק"א: לזמרסא. אכן הגדילה בגיד ועוררת השמן: ניוטיפיא. טיפות: משא דכופרסא. פסולת של זפת והוא עיטור: אילרא דכרסי. חמיטת כרסין: חמרסא נקידא. יין נקי: אונא דויקא. און של נוד: חוטא דוהוריסא דשדסיס דומס כפ דומס. חוט של זכריות שטוחו אשה חשודה בת חשודה: אסיסנא יביסא. על סנה יבש: ועיין בחומרסא דנקא מניס. יחא זכיר בלזן היואלת ממנו לשומרה: דמעלי לכולהו למרי. חולי שקורין "פיוור"י: גריבי. סאין: סופלי. גרעיני ממרים: אטרק אדרסא. עלין של עץ ששמו אדר: משיכלי. ערבות: וכי שפי. דקיימא לן הרוחץ בחמין שותה מהם והם רפואה לו נמסכת שנת (דף מה). ממיא דאדרסא. ליסמי אלז ממיא דסופלי לא ליסמי: דמעקרי. עושין אותו עקר מלהליל: בוני. מלא יד: משכ משארי. משכעת ערבות: כעפריהו. עפר העולה כשרשיהם: ענני

שתיא מיה דבי נפחא אישתחית ולא

אישתכח לה טחלא ואי לא ליפתח חביתא דחמרא לשמיה א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אישי אי אית ליה חביתא דחמרא לא אחי לקמיה דמר אלא מרגל כפת שחרית דמעליא לכולי גופיה לרושחא ליתי אקיקא ואילווא ואספידא ומרתא דפילון ושיאפא דחמימא וניקט בשחקי דכיתא בקיימא דעמר גופנא בסיתוא ואי לא ליסמי שיכרא מרקא לשיגרנא ליתי פתיא דמוניני וניגנרדיה שיתין זימני אהא מטחתיא ושיתין זימני אהא מטחתיא לצמידתא נתי תלת ניוטיפייתא מישחא דכופרא ותלת ניוטיפייתא איצרא דכרתי ותלת ניוטיפייתא דחמרא נקידא ולישדי ליה לאיש באמה ולאשה באותו מקום ואי לא ליתי אונא דויקא ולתלי ליה לאיש באמה ולאשה בדרין ואי לא ליתי חומא דזוהריתא דשדתיא דומה בת דומה וליתלי ליה לאיש באמה ולאשה בדרין ואי לא ליתי כינה "דוכר נקבה" וליתלי ליה לאיש באמה ולאשה באותו מקום וכי משתין נשתין אסיסנא יבישתא בצינורא דדשא ונעיין בחומרסא דנק"א מיניה דמעליא לכולהו צימרא לצמרא ברא ליתי תלתא גריבי סופלי ותלתא גריבי אטרק אדרא ונישלוקניהו כל חד לחודיה וליתבי ביניהו ולחביניהו בתרתי משיכלי ונתי פתורא ונח עליוה וניקום מעילוי האי ולותיב עילוי האי ולותיב עילוי האי עד דניסק ביה הבלא ולסחי מיניהו וכי שתי ממיא דאדרא לישתי ממיא דסופלי לא לישתי משום דמיעקרי לצמרא גוונא ליתי שבעה בוני דסילקא משב משארי ונישלוקניהו בעפריהו וניכול ונישתי אטרק אדרא בשיכרא או ענבי

לעיו רש"י

- אשפוטני"א
- אשפוטני"א.
- כאז נוקב.
- קלוי"ג. מורסא.
- פשמי"ר. דחלקי.
- טרננרי"ר (טרינרי"ר).
- לשוח.
- מינ"א. מנה.
- לור"ר. דגנה.
- בי"ש. גרידס. פרי הרפנה.
- אורוג"א. גריד (צמח).
- פוליא"ל (פוליא"ל).
- מנה (צמח).
- שנשא"ש. עלוקות.
- קקול"י. (מלה ארמית).
- אלוא"ן. אלה.
- קוגילין. סרפך (פסולת שנוצרת מיוקב כסף).
- בוטין. כחור.
- הנק"א. ירכים.

מוסף רש"י

- אנפקא. כלי מחזיק רביעית (נ"ב פ"ה).
- בזומרתא. אכן הנעלאת כלמה ממדת חולי (בזומרת).

מי שאחזו פרק שביעי גיטין

ע.

עין משפט
נר מצוה

א [מ"י פ"ד מהל' דעות
הלכה ט:]
ב [מ"י ט:]
ד ב מ"י פ"ד מהלכות
דעות הלכה טו:
ה ד מ"י שם הלכה א
[והלכה טו:]
ו ה ו מ"י שם הלכה יט
טו"ע א"ח פ"י רמ
סעיף טו:
ז ח מ"י שם הלכה ג:
ח ט מ"י שם הלכה יח:
ט י מ"י שם הלכה יט
טו"ע א"ח פ"י רמ
סעיף טז:
י ב מ"י שם הלכה יח:

לענין רש"י

פירוש ר"י פירוש א.
קדחת.
פירוש ר"י. מעד.
קדחת. עזות. התבוננות
שירים.
קדחת. כדרכו.
שכיל [שכיל].
משכח. נדר שיחיו.
סיניש"א [איניש"א].
דגה.
אילנדרא [אלינדרא].
כוסבר.

ר"ב שימי בר אשי עבד ליה להווא עובד בוכבים ב'. הקשה ה"ר
אלחנן אמאי לא אסור לרפאות העובד כוכבים כדלמרינן
כפ' אין מעמידין (ע"ז דף כו.) גבי מילדת ומניקה אפילו בשכר
לפי שמגדלו לעבודת כוכבים ואור"י דשמא כדי להתחכם ברפואה
שרי כדי שידע לרפאות ישראל ע"י
כן א"ר העובד כוכבים היה יודע
שהיה בקי ברפואה וזאת ושרי משום
איבה או שמא לא שייך כלל מגדל
בן לעבודת כוכבים כמו במילדת
ומניקה ט: דרך ועון. דלגת העון
א"ר עונש העון: חמשה קרובין
למיתה אבל ועמד ב'. משמע
אפילו עושה אחד מהן בלעד מללה
קלמרינן עלה דנענין כסדק:
דקמני

זיבורא מיהייא לא חיי אדרכי והכי נשקיה רביעיתא דחלא אשמוג אפשר
דחיי פורתא ומפקיד לביתיה א"ר יהושע בן לוי אכל בשר שור בלפת
ולן בלכנה כלילי ו"ד או מ"ו בתקופת תמוז אחותו אחילו תנא והממלא
כריוס מכל דבר אחותו אחילו אמר רב פפא אפי' מתמרי פשיטא סד"א
הואיל זיבורא מר תמרי משבען ומשחנן ומששלשן ומאשרן ולא מפנקן
אימא לא קמ"ל במאי אחילו א"ר אלעזר אש של עצמות מאי אש של
עצמות אמר אבוי אש גרמי מאי אסותיה אמר אבוי אמרה לי אם
כולהו שקייני תלתא ושבעא ותריסר והאי עד דמתסי כוליהו שקייני אליבא
ריקנא והאי בחר דאכל ושתי ועייל לבית הכסא ונפיק ומשי ידיה ומייתו
ליה בוגא דשתייתא דמלפחי ובוגא דחמרא עתיקא וניגבליניהו בהדי הדדי
וניכול וניכרך בסדיניה וניגניה וליבא דנוקמיה עד דקאי מנפשיה וכי קאי
לישקליה לסדיניה מיניה ואי לא הדר עילויה אמר ליה אליהו לר' נתן
אכול בשליש ושתייה שלישי והנח שלישי לכשתכעוס תעמוד על מילואך
תני ר' חייא הרוצה שלא יבא לידי חולי משייך יהא רגיל במיבול קיין
וחורף יסעודתך שהנאתך ממנה משוך ירך הימנה ואל תשהה עצמך
בשעה שאתה צריך לנקבך אמר רב עוקבא האי מאן דשתי מיליא
חיורא אחותו ויתק אמר רב חסדא שיתין מיני חמרא הוו מעליא דכולהו
סובקא ריחתנא גריעא דכולהו מיליא חיורא אמר רב יהודה האי מאן
דיתבי בצפרני ניוסן גבי גורא ושייף משחא ונפיק ויתבי בשמשא אחותו
ויתק תנו רבנן והקז דם ושימש מבתו הוויין לו בנים ויתקין הקזו שניהם
ושימשו הוויין להן בנים בעלי ראתן אמר רב פפא לא אמרין אלא דלא
טעים מידי אבל טעים מידי לית לן בה אמר רבה בר רב הונא ובא מן
הדרך ושימש מבתו הוויין לו בנים ויתקין תנו רבנן והבא מבית הכסא
אל ישימש מבתו עד שישהה שיעור חצי מיל מפני ששד בית הכסא
מלוה עמו ואם שימש הוויין לו בנים נכפים תנו רבנן והשמש
מבתו מעומד אחותו עוית מיושב אחותו דלריא היא מלמעלה והוא
מלמטה אחותו דלריא מאי דלריא אמר רבי יהושע בן לוי סם דלריא
דרדרא מאי דלריא אמר אבוי מוריקא דחוחי רב פפא אליס ובלע ליה
רב פפי אליס ושדי ליה אמר אבוי מי שאינו בקי בדרך ארץ ליתי ג'
קפזי קורמטי דחוחי ונידוקיניהו ונישליקניהו בחמרא ונישתי א"ר רבי
יוחנן הן הן החזירוני לנערותי: שלשה דברים מכחישים כחו של אדם
ואלו הן פחד דרך ועון פחד דכתיב ילבי סחרחר עובניו כחי דרך
דכתיב ענה בדרך כחי עון דכתיב בשל בעוניי כחי: שלשה דברים
למתיזין גופו של אדם ואלו הן האכל מעומד ושתה מעומד ושימש מבתו
מעומד חמשה קרובין למיתה יותר מן החיים ואלו הן אכל ועמד שתי
ועמד הקז דם ועמד ישן ועמד שימש מבתו ועמד: ששה העושה אותן
מיד מת ואלו הן הבא בדרך ונתייעע הקז דם ונכנס לבית המרחץ
ושתה ונשתכר וישן על גבי קרקע ושימש מבתו אמר רבי יוחנן והוא
שעשאן כסידרן אמר אבוי כסידרן מת שלא כסידרן חליש איני והא מעורת
עברה ליה לעברה תלת מינייהו ומית ההוא כחוש הוה: שמונה
רובן קשה ומיעוטן יפה ואלו הן דרך ודרך ארץ עושר ומלאכה יין
ושינה חמין יחזקות דם שמונה ממעטים את הזרע ואלו הן המלח
והרעב והנתק בכייה ושינה על גבי קרקע וגדגניות וכשות שלא בזמנה
וחזקות דם למטה כפלים תנא כשם שקשה למטה כפלים כך יפה למעלה כפלים אמר רב פפא
למטה

ענכי חלא. ענכי גפן המודלת דקל: לחוויסא. ילפת: חיי
ארוניסא. חטין גסיס: אמר דחלא. על כחל של פשוט"ר חדש:
ונישוק. ימשח: לדבר אחר. זרע: כאלונכי פרסאי. סגולות
של פרסיים שמרפין אותן במי סם המות: דמפקיד אבייתא. לוואה
על נכסיו: חלא ששמוג. חומץ חזק:
מכל דבר. שהוא טוב לו ומתק לחייו
ואוכל ממנו כל תאוותו מביא לידי
חולי ששמו לחייו: הואיל ואמר מר.
שהתמרים יפין לגוף כל קד: משחנן.
מתממות: משלשן. משלשלות:
מאשרן. נותנת כח: ולא מפנקן.
אין מתענגות את הלל להיות אסטרטגים
ואע"פ שכן מתקוות: כל שקייני. כל
משקין שאדם שותה לרפואה יש להן
מניין ימים לשתות יש מהן ג' יש
מהן ו' יש מהן י"ב: בוגא דשתיסא
דעלפחי. מלא אגרוף מן שתיסא
שם מאלל העשוי מקמח עדשים
ומלת: ונכרך גופי כסדיניס.
כדי שיתחמם גופו ויזיע: וליבא
דנוקמיה. ולא יהיה אדם שקילטו
לפי שהזיעה יפה לו: אכול שלישי.
מלא מעין שלישי ושתייה שלישי והנח
שלישי בטון ריקס: ולכשתכעוס.
וימלא בטון כעס תעמוד על מילואך
כלל אם תמלא מעין אכילה ושתייה
לכשתכעוס תבטק: כטיבול. לטבול
ס בחומץ או פת ציין: שהנאתך.
שערכה לך: משוך ירך הימנה.
שלא תמלא את כריסך: טיליא.
יין רע: ויסק. חלשות: ריחנסא.
שיש לו ריח טוב מאל: בלפרני.
לנכרים: הויין לו. אם נתעברה
באותו תשמיש: בעלי ראסן. חלשים
הרבה מחמת שיש להן שרץ צמות
כדלמרינן בנחוצות (דף עו.) דלא
טעים מידי. צין הקזה לתשמיש:
נכפיים. נופלין מאותו חולי: עויס.
קרנפ"א. סם דלריא. סם רפואה
של דלריא דלדרא שמה: קורמטי
דחוי. קרזי. הגלל בקרקע מוזל
בזבל האלן: מוריקא דחוי. קרזי.
הגלל בגדר של חומי שקורין שז"ל:
אליס. לועס כשיניו: בדרך ארץ.
שלין לו כח לשמש: קטיא. כלי
מחזק ג' רביעיות: ונדוקיניהו.
יתחם הדק: לנערותי. נשמיס:
פחד. דלגה שדוגג על דבר העתיד
בגון תירוד מוונות או פחד ארץ
וקורין סיניש"א: סחרחר. מוקף
דלגה: אכל ועמד. מיד קודם
שהיה מעט: כעושה אותן. כולן
כאחת: מעורת. סם אשה: ומיעוטן
יפה. כשיש לאדם מעט מהם יפה
לגופו לרפואה וטוב שיהא לו קצת
משלל יפה לו כלום: אכל רובן קשה.
כשיש לו הרבה: דרך. להלך בדרכים:
ודרך ארץ. תשמיש: עושר. מיעוטו
יפה ורובו קשה שמנעלו מת"ת ומגביה
לנצו: חמין. לרחוק ולשמות: נסק.
זרע: גדגניות. איילנדר"א. שלא
בזמנה. לקמיה מפרס: והקוס דם
למטה. היא ממשעת כפלים בכולן:
למטה

א [ג' הערוך ערך לך
בלחבי ט' המסוף שם
מלשון יוני קורין לחומץ
לחבי. ט' ג' יוני:
ג [ג'ל שמוג. ד' כחיות
י. ט' כריות לב.
ו [קדוקן לא: ושיין.
ז כחיות עו: נדה ח.
ח ס"א נהריס. ט' נסכת
כנה. י [ג'ל אלריא פ'
מספק ערוך ערך סקק.
ס שנת קי. ז' נחופת
אליהו רבה חלא מחישין
ויא' נערון ונפני.
ח שנת קט. ט' אמ'
ד"א רבה פ"ו כריות ל.
ע"ש. ט' פ' רומח. ט' ל'
שמוג. ט' [ג'ל פת בחמין.
ז' ושייח חוס' ע"ז כ:
ד"ה לאפיקן.]

תורה אור השלם

1. לבי סחרחר ענכי
כדי ואור ענין גום הם אין
אחיו. תהלים לח א
2. ענך בדרך כחי קצר
תהלים קב כד
3. בי בל ביון חיי
ושנתי באגרה כשל
ביוני כחי וצמי
עשתי. תהלים לא א

גליון הש"ס

גמ' אכול שלישי ושתי
שליש וכו'. ע"י נדה דף כד
ע"ז מד"ה אכילתו:

מוסף רש"י

זיבורא. זרעא (ע"ז)
יב. דחלא ששמוג.
חומץ חזק אגריס בלש"י
ושם. ומשחנן. מתממות.
ומשלשן. ששלשן.
ומאשרן. מתקנות מה
מנו ויפשיהו א' אשין
חמין. ולא מפנקן. אין
מכות אסטרטג על הלל.
ויקל לשכח ויחזקתו י'
אש גרמי. מוליך בלש"י
וכריות לב. ויתקין.
חלשים (כחיות עו: נדה
י. בעלי ראתן. שרץ
יו לו כחוחו: שם) חלשים
יומר מדי שיש להם שרץ
במות (נדה י. הן
הן החזירוני לנערותי.
הרפואות האמורות לתי
שליש כחח נשמיס. ללחך
שוקמני החזירוני אותן
רפואות לנערותי לתשמיס
(שבת ק"א.) אבל ועמד.
מהר לעמוד שפאס אחר
שאל שזכנו (שם קכ"ב).

(א) [לקמן עב.], (ב) חגיגה כ: [מוס' תרומות פ"א],
(ג) יצמות לא; (ד) [מוספתא רפ"ה], (ה) יצמות קיב;
(ו) דברים י, (ז) יצמות קד;
(ח) [סוטה לב.], (ט) [ד"ה ור"י],

1. וְאֵנִי כְּחֶרֶשׁ לֹא אֲשַׁמֶּעַ
וּכְאֵלֶם לֹא יִפְתַּח פִּי:
תְּהִלִּים לַח יָד

2. וּנְפֹשׁ בִּי תִחְטָא וְשִׁמְעָה
קוֹל אֱלֹהִים וְהוּא עֵד אוֹ רָאָה
אוֹ יָרַע אִם לֹא יִגִּיד תִּשְׁאָא
עֲוֹנוֹ: רִיקְרָא הָא

תוס' ר"ה א"ר וראו כו'
דהיינו חרש. קשה לי דא"כ
למאי נרץ לסעמא דמינו יכול
להגיד הא בלאו הכי לאו בר
טונשין הוא ועל כל חייבי
כרימות מינו חייב והוא
כשועה לכל דבר:

צורש"ש [צירשי"ש].
 רובדבנים. גישפל"ה
 [נישפלי"ש]. שסקים.

מדבר ואינו שומע.
חמלתו היה פיקח עד שלמד
לעזר אחר כך נחמדה. חנני
(ב.) מפרדם ולא מפי
כתבם. דרנחמא אחר על פי
שנים עדים ולא שיערו על פי
כתנם (בימותא דא.) כשם
שכונסה ברבמיה. כקדושת
מוציאה ברמיה. קדושת
קד גירושין. נרמיה כנס
שרמ כלנא עד שנתלית לה,
וברמיה אחר רלח להולא חילא
(שם ק"ב.)

[illegible]

לרש"ש צימות הגשמים
ח כשנכנסה וקדושי קידושין
הוא או נשחטה לא יוצא
וקיע קידושי חכמה וקאמר

שיכול לדבר מתוך הכרח
לראשונה אמר רב יוסף
תנינא נשתתק ואמרו
והרכין בראשו בודקין
אם אמר על לאו לא
יכתבו ויתנו אמר ליה
שאיני אלם ודתינא כי
חרש שומע ואינו מה
הרי הן כפקחין לכל
ואינו שומע זהו חרש
וזהו אלם דכתיב יוא
ובאלם לא יפתח פיו ו
אינשי אישתקיל מילין
לקשיא לי הא קשיא ל
פרט אלם שאינו י
יכול להגיד מתוך ד
דעות קאמרת שאני
מפיהם ולא מפי כ
שבדקין אותו לגיש
למשאות ולמתנות
קתני מיהת עדיות
מנינומי אמר רב י
דאקילו בה רבנן
אמר רבי אבהו וידיו
לדידיה מיתבי ה
רמיותיו ואחר קפיעות
במשלמין אבל לא ל
אמר רבן שמעון בן
אמורים בחרש מעיקר
הוא כותב והן חותמין
שכונסה ברמיה כך
באשתו ה"נ הכא נ
יבמתו ממאן אילמא
חרש יכשם שנסתתרו
ברמיה אלא שדנפלא
ואיבעית אימא לעולם
וגזירה אחיו חרש אמו
נמי יבמתו ביבמתו
לא מיחלפא ומי גזון

עם כללה: הוא כוסב.
כשם שגונם ברמיהו כו'.
אם רצה יוציא: זיכמסו.
אין יכול לחלוץ לפי שאינו
ה (כה) וכונם ואינו מוציא
דאורייתא: אשמו נמי.
זיכמסו זיכמסו. אשמו
אחיו חרש אטו פיקח:
שני

ר"י אס כן הוה ליה למימנע
גנאמן לכך על ידי הרכנה
כמו שמחלק רשב"ג משום

אלה בפירי. אין לפרש ששולחין לו אם רוצה פירי של ימות הגשמים צימות החמה או חיפכא ואומר כי זה אפשר למנוח כצנזוסים צדצס או ענין אחר אלא ששולחין לו אם רוצה שילקטו לו מן האילן: **אמר** רב יוסף מאי ק"ב? תנינא שבתא

לחשב להנחה לי יכול לדבר מתוך
הכחש בהכרח סגן ואומר ר"י דהא
ודאי דבחרש לא סגן בהכרח אע"פ
שכונסין לו נכנסו בני לאשתקד ומרצין
בראשו ויודקין אותו ג"פ לאו וכן
אלא דמדמי רבן יוסף הרכנה דאלס
לכתיבה דחרש כמו שאלס ע"י הרכנה
ויכר שמצין ומתרגלה ועל ידי זה
כונסים גע הוא הדין חרש ששאלוהו
בכתב והשיב בכתב יס הוכחה שהוא
מצין בטוב אע"פ שאס שאלוהו בכתב
והרכין בראשו ואינו מועיל כלום:
אמר רבי יצחק אי קשיא ב"י
מימיה לר"י דמשמע דפרץ
לרב כהנא מדקאמר והא יכול לדבר
מתוך הכחש ואמאי לא פריך אמתינ?
דדרי יכול להגיד ע"י הכחש ואורי?
דמתמינן לא קשיא ליה דפשיטא ליה
דגבי גע אין צריך הגדה צפה רק
דמתמינן כמו שחרץ גבי עדות שמי
אצל לרב כהנא דחשיב יכול לדבר
מתוך הכחש אפי' בחרש א"כ דבור
מעליא הוא ויש לחושבה הגדה וי"מ
דמתמינן לא קשיא ליה דלחשיב
ליומר דהא דיימר פרע שאלס שאני
יכול להגיד דמינן אלס שאלס שומע
ב דקאמר אצל אצל לא מתמינן רבני

חשוב מאד לא לעמא
יש לא הלכו בו אחר
ואחר כתב ידו אלא
יטען תנאי היא דתניא
גמליאל במה דברים
אבל פיקח ונתחרש
ורש מעיקרו לא כשם
מוציאה ברמזה אי
מאי עסקינן ביבמתו
דנפלה ליה מאחיו
ברמזה כך יציאתה
ליה מאחיו פיקח
ונפלה ליה מאחיו חרש
מיו פיקח אי הכי אשתו
חלפא אשתו ביבמתו
ונחן חרש אמו פיקח
והתנן

הדרכנה לא מהינא ביה כלל וא"כ תריך לומר הא דממעט קרא אלס שאני יכול להבדיל אע"פ שיכול לדבר מתוך הכחז משום דרחמנא אמר מפיהם ולא מפי כתבם וא"כ צריך בודקין אותו לעדות יכול בעיני מפיסה ולא מפי כתבם ולמאי דפירשנו פטר כללם שאני יכול להבדיל דהיינו חרש איש דאי לאו דרר כללם קני כללםנה בכל דבר אבל חרש לא קני אפי' יכול לדבר מתוך הכחז לא לענין גט ולא לענין עדות אבל לר' אע"פ דפסול לענין עדות כשר בני גט מקשי ליה דהא הכא ממעטין עדות כמו גט: **והא** תני ירושתי. השמא דקסבר ירושות עלמלא ומשאות ומתנות עלמלא ולענין עדות קאמר צ"ל. יא נמי הוה יכול למימר ולטעמיהו עדות: **ירושתי** בנא ביבול שריבה לזה ומיעט לזה אלס אומר רבינו יצחק דהיינו שאומר על בן **רנא** היא דתניא **אמר רשב"ג** ה' לא בעי לשנויי דר' מיייר דקיס' לן דרשב"ג פליג על הך ברייתא כדאמר רבי יוחנן בסמוך: **א**

[illegible]

יז א מ" פ"ג מהלכות
 גירושין הלכה טו סמג
 עשין ג (עין כ"ח):
 יח ב מ" פ"ג מהלכות
 אישות הלכ' בו ופכ"ט
 מהל' מדרה הל' ג סמג עשין

י"ח ג' מ"י פ"ט מהנחות
עדות הלכה יא סמג
לאוין ריד טוש"ע ח"מ ס"י לה
חנינה יא:

ד סמג שס עוש"ע שס
 וס"י כה סעיף יא:
 ב ה מ"י פכ"ע מהל' מכירה
 הלכה ג סמג עשין פג
 עוש"ע ח"מ ס"י רלה סעיף

הלכה יא (ופי"ג מהל'
גירושין הכ"ח) סמג לארץ ריד
טוש"ע ח"מ סי' לה סעיף יא

הלכה א (ופ"ב שם
הט"ו) סמג עשין לו טור ש"ע
ח"מ סי' רעט סעיף א (ופ"ב
רמ"ז סוף דף)

מחירה הנכה ב 1 סמך
עשן פנ עור ש"ע ח"מ סי'
רלה סעיף ח':
רד נ 1 חמ' סמך מחל'

עשין נ טור ש"ע אה"ע קמן
קב סעיף ה:
בה ב' ל' מ"י פ"ו מהל' יבום
הלכ' טו י"ז סמג עשין נא
טוש"ע אה"ע ס"י קעב סעיף

כתבם. פי' האי אלם דקא
ממעט מלא יגיד לא בחרש
מיירי ומשום שאין בו דעת
(ואלץ) העלם חרוב חומט

דבריו וטעמא דמלתא משום
דלגכי עדות בעי מפייהם
ולא מפי כתבם אבל לענין
ליתוי נא לטעמא דא

גמור ע"י כתיבתו כותבין
ונותנין גט לאשתו להפקיע
קדושי פקחותו שכתובתו
תהיה כדנא ונושאת בדאגתה

אמאי אינו יכול להעיד מפי
הכתב ומ"ש מכל שטרי
דעלמא שהן כשרים בדיני

כמי שנחקרה עדותן בב"ד
וגם הוא מקרא מלא שדות
בכסף יקנו וכתוב בספר

ועשו חתימתו כמו שנחקרה
בב"ד עדותו וכל שאינו יכול
להגיד על פה אינו כשר

ומיהו אינו יכול העד כשיבא
לב"ד לכתוב עדותו ולהגיד
על ידי כתב אלא בפיו דבעי'

כיון דמסר התחילה להורא
דמסהיד נעשה כמי שנחקרה
עדותו בב"ד אבל אי בעי
נעשה ליה חקירה כמי שחזק

לא מסר סהדותיה להגור
דמסהיד ליה הלכך צריך
להעיד על פה שלא נחקנה

העולם שמא ימותו העדים
או ילכו למדינת הים אכל
מעיד לו אחרי שאינו בר הגדה

ד' יוסף בר חמא אמר רב ששת
ובבדיקה ואפי' אינו מעיד בפה
והבכור דנכסי דידיה נינהו ולכל

ב' א מ' פ"ו מהל' יום
 הלכה נ"ו סמג עשין נ"א
 טו"ש"ע אה"ע ס' קעה
 סעיף יג:
 ב' ב ג מ' פ"ו מהל'
 גירושין הלכה נ"ג סמג
 עשין נ' טו"ש"ע אה"ע סימן
 קיט סעי' י:
 ב'ח ד מ' פ"ב מהל' הלכה
 ה סמג שם טו"ש"ע
 אה"ע ס' קכ סעיף ד:

מוסף רש"י

א' נמי לבררבי יצחק. אבי נמי ל
חרס (יבמות ק"ג) דקאמר התם ל
יחזקא ודייק מדקמתי עולמית גבי נשמה
דהבא דייק מדקמתי עולמית אתרבייהו
ל"ה אחרא אשמועינן אפי' יכול לדבר
אחז ואשמועיהו לדבריי יחזק
ורצ פפא דחי דמ"מ איבא למימר
דלא אחא עולמית אלא לכדבריי יחזק
נריאל: **הבא** במאי עסקינן דא
אמר רבנן. וא"ת וי לא ידע שיקשה
לו עד שיאמר תנו מיבעי ליה דמכת
היה קדק תחלה דפיסא כרבי יוס' וי
מדקמתי עד שיאמר לסופר כתוב ולא
קמתי עד שיאמר תנו וי"ל דהמתרץ
סבר דלחי לא תנא עד שיאמר תנו
ומשום דכבר שמעינן ליה מדיוקא
דנשוא דקמתי כתבו משמע הא אמר
תנו נונין ולהי אשמועינן כפיסא
דנכתבו לא מהני עד שיאמר לסופר
כתוב וטעמא דרישא קמפרש דלחי
לא מהני מה שעשו אחריס בלשון
כתובו משום דמילי לא מיתמסין לשלי
ולא מהני עד שיאמר לסופר כתוב
ולעדים תתומו ופרץ עד שיאמר
תנו מיבעי ליה דכיון דלא שמעינן
לחי אלא מדיוקא דרישא הוה ליה
למיתמי כפיסא בדהיא עד שיאמר תנו:
הבא במאי עסקינן דאמר
ר' תנא. ה"ג תימה וי לא
ידע שיקשה לו עד שיאמר לא' מיבעי
ליה ועוד דאי בללא אמר לתנא מאי
יאריא כתבו תנו נמי לא מהני וי"ל
דהשתא מוקי רישא בכל ענין בין
לאמר לב' בין אמר לשלשה ומשום
שלשה נקט כתבו דהא אם אמר תנו
ונותין ולהי לא מצי למיתמי כפיסא
עד שיאמר לשלשה דהא שלשה נמי
מיידי כתבו לא מהני אפי' שלשה
ומ"מ פריך דה"ל למיתמי כפיסא
ולפרש בדיא עד שיאמר לשלשה
תנו: **הבא** במאי עסקינן דא
אמר אביו. סלקא דעתא דלא
שייך לאקשאי עד שיאמר אמרו מיבעי
ליה דנחא ליה למינקט דומיא דרישא
כשהעל מלוה לעדים עמלם לעשות
אמרו אמרו אמרו אומר לאחריס
שיאמרו לעדים לעשות וא"ת השתא
דמיוקי לה כרבי יוס' אמאי נקט
כתבו הוה ליה למינקט תנו וכ"ש
כתבו ועוד כיון דכתבו תנו דוקא
הוא ודא תנו נחא דהוא דהין
נמי אמרו ומתי שפיר סיפא עד

גוספּות רי"ד

קדוש' תורה ואין לו
כל להפסיקם על ברמיזה
וחל כבודי וכן' לרב
הנאמר אמר רב ומרדכי
נאני אלה תדעו ארשיב
אלה' בחרם מעיקר אכל
הקה' תתחשו עליו כחב
ואחרים חוזקין על כתב
ידו. פ"י ב"דא שאין
סומכין על כתב ידו אלא
בחרם מעיקר אכל שמו
לכתב מדעת אכל מפק
תתחשו שלמו הכהב
בעדו מפק סומכין על
כתבו ורואו כתב עליו
ואחרים חוזקין על
והנאמר לאשמו ומפק
קדוש' פקחיו כרב נאמר
רב: ומקשה חשי
מעיקר אלה אדרבם וכלקא
באשמו וכן' מפק מביא

ונמית לכדרי יצחק צפרק
 אֶן נמי תנינא (3) כדרי
 א תנא גבי נישטס היא אלא
 תפארת נשטטס הא דקמי
 (6) והתנן "שני אחין חרש
 פיקחות או שתי אח
 אחיות אחת פיקחת
 אחיות חרשות נשוא
 או לשני אחין חרשי
 פיקחת ואחד חרש ו
 החליצה וזמן היבום ו
 ואם רצו להוציאן יו
 כדשנן מעיקרא אמר
 עליו חבירו על רשב
 נמי תנינא (12) נישטס
 או נשתטה לא יוציא
 לאו אע"ג דיכול לד
 רב פפא אי לאו דא
 אמינא רשב"ג לפרוש
 דאתא ומאי עולמית א
 אי נמי לכדרי יצחק צ
 שוטה מתגרשת מיד
 כרחא ומה טעם אמר
 יניהגו בה מנהג הפק
 נכתוב גמ לאשתך ו
 לסופר וכתב ולעדים
 וחתמיהו ונתנוהו לו ו
 בטל עד שיאמר לסופר
 גמ' טעמא דלא אמר
 נותנן מני ר"מ היא
 לשליח אימא סיפא ע
 ולעדים חתמו ונתנו
 לא מימסרן לשליח ו
 יוסי "אין רישא ר"מ
 אמר כולה רבי מאיר ו
 דלא אמר תנו אי הכי
 ליה אלא הכא במאי
 לבי תלתא א"ה
 מיבעי ליה אלא ס
 והכא במאי עסקינן
 הכי עד שיאמר אמר
 מודה רבי יוסי באומ
 סופר ועד כשר (13) וא
 סופר שנינו ואמר ר

חש למימי תנו דמספא
זנא עד שיאמר תנו:
ומשום
לרצין הם עלמס לכבוד ומ
יולי מומסרן לשית. דרך אר
לומר לאחרים אמרו לסופר
מפיו הוא יכתוב ואפילו ש
לא כתבו והכי קאמר האומ
תני ארנו גט עד שיאמר תנו
דאמר לשלשה. וצנסיס מודה
דקאמר אמר תנו בלא כתב
אמר לשנים אמרו לפלוני
שהרי עשאו שלוחין לכך:
חמס הסופר צגט עד ועד

שני אחין מרשים. כיון שהן (6) אחת פקחות דמ"ח מחרשות. לא יזכרם לן בפקחות לפיכך פטורות מן החלילה

וְנִשְׂאוּ שְׁתֵּי אֲחֵיות
תְּחִלָּתָן חֲרָשֹׁת או שתי
חֲתָנֵיהֶן חֲרָשֹׁת וכן שתי
לשְׁנֵי אֲחֵין פִּקְחִין
או לשְׁנֵי אֲחֵין אֶחָד
יֵאלֶזְלֵם אֵלָיו פְּטוּרוֹת מִן
הַחֲרָשִׁים הַזֵּה נִכְרִית יִכְנֹס
או יֵאלֶזְלֵם מִחוּרְתָּא
רַבִּי יוֹחָנָן חֲלֻקִין
אָמַר אֲבִי אִף אֲנִי
וְיֵצֵא נִתְחַרֵּשׁ הוּא
עוֹלָמִית מֵאֵי עוֹלָמִית
מִתּוֹךְ הַכֶּתֶב אָמַר
מִדְּעִינָא ר' יוֹחָנָן הוּהָ
טַעמָא דִּתְ"ק הוּא
דְּחֻזָּנָא לִיה דְּחֻרִּין
אֲדִי יִצְחָק דְּבַר תּוֹרָה
דְּהוּהָ אִפִּיקַת בַּעַל
אֵינָה מִתְגַּרְשָׁת שְׁלֵא
מִתְנִי יֹאמְרוּ לוֹ
חֲזַר לֵהָן כְּתוּבֵי אֲמֵרוּ
תִּמְנוּ אַע"פ שְׂכִתְבוּהוּ
וְנִתְּנוּ לֵה הָרִי הַגָּבֹה
בְּתוֹב וְלַעֲדִים חֲתוּמוֹ:
תְּנוּ הָא אָמַר תְּנוּ
דְּאֲמַר מִלֵּי מִמְסָרָן
שִׂיאֲמַר לְסוֹפֵר כְּתוּב
שִׂיאֲמַר דְּאֲמַר "מִלֵּי
רַבִּי יוֹסִי יוֹסִי יוֹסִי יוֹסִי
שִׂיאֲמַר רַבִּי יוֹסִי יוֹסִי
שִׂיאֲמַר רַבִּי יוֹסִי יוֹסִי
אֲמַר וְהָכָא בְּמֵאֵי עֲסָקִין
יְהִי שִׂיאֲמַר תְּנוּ מִיבְעֵי
עֲסָקִין דְּלֵא אָמַר
שִׂיאֲמַר לְשִׁלְשָׁה
לֵה רַבִּי יוֹסִי הִיא
לֵא אָמַר אֲמֵרוּ אֵי
מִיבְעֵי לִיה וְעוֹד "מִי
אֲמֵרוּ (7) וְהִתְנֵן כֶּתֶב
רַבִּי יְרֵמְיָה חֲתָם
חֲסֵדָא מִתְּנִיתִין מְנִי
(7)

[illegible]

חרשים לא איכפת לן בנשומתאם
 לא כנפו אלף ברמיה: וכן שפי אחיות
 של ענלים דרן לא נכסו אלף ברמיה
 דיוואה משום אחות אשה דכל עריות
 פטורות מן החלליה: ואם היו נכריות.
 ומת אחד מהן השני אינו יכול לחלץ
 מפני שהוא חרש גט חרש אחת חרשת
 ואינה יכולה לומר מאן יבמי אלף
 יבנסו: ואם רצו להוציאן. אחרי כן
 יוצאו דאחי גט חרש ומפקע זיקת
 קידושי חרש אלמא היכא דנפלה אינו
 מאחיו חרש מסיק ולא גורין לטו
 אחיו פקח: כדשנינו מעיקרא. דנפלה
 ליה מאחיו פקח: פקח: גטונו עליו
 חבירו. דאפי' פקח ונתחרש אינו
 יכול לגרש ואפי' יודע לכתוב ולא
 מימא רש"ז"ג מחרש מילתיה דתנא
 קמא דהבי שמיע ליה לרבי יוחנן
 דמיפלג פלי: גישט. היא משמעת:
 לא יוציא. אסור להוציאה. ואפי' שפקח
 ונתחרשה יוציאה דאשה לא
 ענין דעתה שהרי יוצאה לרצונה
 ושלם לרצונה היכא דשטת אחר
 רבן לא יוציא דכיון שאינה יודעת
 לשמור עצמה יגבה גז הפקר צוות
 וכן מפרש לקמן: ואפי' דהריק.
 אבל מדבר מתוך הכתב לא ממעט:
 אי נמי. האי עולמית לכדריבי יתח
 אחא למידק מניה מדתקני קיפא
 עולמית ורישא לא תנא עולמית משום
 דרישא דרבנן כדריבי יתח קיפא
 דלורייתא דגבי מגרש צניען דעמו
 שהאיש אינו מוציא אלף לרצונו:
 אפיקח בעל כרחיה. מתגרשת ואפי' ש
 שלא מדעתה: ברתנ' אמרו לו.
 לבירא או לשכיב מרע חס: נכתוב
 גט לאשקח. שלא חזקק ליבס:
 ואמר להם כתוב. והם אמרו לו
 לסופר כי: גב' טעמא דלא אמר
 להם חנו. בלא כתבו דכיון דאמר
 להם כתבו מקפיד היה בדבר שלא
 יאמרו לאחר ויכתבו שנוסת הוא לו
 גלותו שאינו יודע לכתוב גט ובהא
 אפי' ר"ת מודה שקלמן פסקה התקבל
 שאם אמר כתבו גט לאשמי אפילו
 אמר לב"ד לא עשהם ב"ד להרשות
 את אחרים על קד: הא אמר חנו.
 גט לאשמי ולא אמר כתבו אומרים
 לאחרים ויכתבו ויתנו דעאן ב"ד. ועל
 כרחין כגון שהיו שאלה דלילו לשנים
 אפי' ר"ת מודה שאפי' לא אמר כתבו
 אלף תנאים כ"כ עמם לכתוב

וְתוֹנוּ גַּם לְאַשְׁמֵי אוֹ לְשִׁלְשֵׁה כְּתוּבוֹ וְתוֹנוּ
אֶבֶן אֶחָד אֶחָד לְשִׁלְשֵׁה תְּנוּ יִמְרוּ לְאַחֲרֵיהֶם
בִּזְדִּי דְּבָרִי רִמָּה וּפְלִיגִי רַבִּי יוֹסֵי עֲלֵיהֶם
כִּי אֶחָד כְּתוּבוֹ לֹא הָיָה פֶּסֶל הֵאֵי גִיטָא
גְּמָרָא דְּבִסְרֵס כְּשֶׁנֶּחֱזַק בְּכַחוּמֵי הַלָּךְ
וְיִמְרוּ לְסוֹפֵר כְּסוּפֵר. מִשְׁעָר דְּלִי לָךְ
אֵל בְּחַיִּי עֶסְקִינָן. הֵן סִיפָא דְקָמֵי עַד
לְסוֹפֵר עֲמֻמָּה אֵי בִּי. כִּיֹּן דְּלִיכָא
לְסוֹפֵר עֲמֻמָּה אֵלֹא וְדִי דְּקוּקָא קָאֵמֵר
כִּי עֲמֻמָּה עֲשָׂא שְׂפָאם בִּזְדִּי אֵלֹא כּוּלָּהּ רַבִּי
יִצְחָק דְּמֵלֵךְ דְּפֶסֶל וְכָל אֲחָד אֲמַרְוּ וְהִי
יִמְרוּ לְאֹתוֹן סוֹפֵר כְּסוֹפֵר וְלֹאֲוֹתוֹן עֲדִים
לֹא תִימָח דְּמִתְכַּשֵּׁר גַּם בְּחִתִּימָה עַד
אֵל. מִתְנִי דְּמִכְשָׁר לְהַחֲסִים סוֹפֵר בְּגֵט:

ר

(א) יצמוח קץ: קצו: (ב) ס"א
אלמא לא גזרינן חרש
אטו פקח: (ג) סס: (ד) סס
קצו: (ה) ולעיל ס"א: וישנא
(ו) אמר אביי אין ירשנא
ר"מ וסופא ר"י רבא
אמר כולה ר"מ ס"א
מ"ד: (ז) ועיל ס': לקמן
(ח) ועיל ס': לקמן
(ט) ועיל ס':
לקמן פסח: (י) ו"ל (למחית)
לקמן ועיל לעיל ס':
עיי' תוס' לעיל ר"פ התקבל
(ל) ולמחית הא ועיל ס':

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה שני אחין
וכו' אם הן פקחות כנ"ל
ומיבזה אחת נמחק:
(ב) חז"ל ד"ה אי נמי וכו'
נמי שניגא לדרכי ימחק:

ימפות רי"ד (המשך)

שנסכס ברימיה כן דגפלה ליה
במריה חלוקה אל דגפלה ליה
מאזיור פקק מנאק עשוי
דפליג רבנן ורשב"ג
ככתיבא חתוש דרבנן
סכר חרש אל יעציל
ורשוו לו כתיבא לבנ
זש וכוונ שנסכס בעורא פק
שקדושי קדושי חודה
אזי בחוש מעקרו לזכא
מאן דפליג סכס שנסכס
ברמיה כן מוציא ברימיה
דאמר רשב"ג למיאר אזי
כתיבא חוש אזי סומכין
עליה מחרש מעקרו
לזכא למדה מדעת אוקר
כתיבא דאזי לא אמריא
אזי יבסרו שדאל לפיו
מאזי פקק שאין אוקר
ויקטו חושובים להפקע
לזכא דאורייתא ואפלו
ע"כ נאבא אבא ככתיבא
שקדושי חתוש למדה
בעורא פקק מנאק ברימיה
לאזי שחורש להפקע
קדושי פקתוהו ואפי'
שמיוזא אן מעולין
כתיבא מחרש ובר כהנא
אמר בר דאמר רשב"ג
אזי יתנן חלוקס עליו
זכור על רשב"ג. פי
היברייתא שפאנו
לפעלא דאזי ר' יאמר
למיאר דרשב"ג דאמר
כ"ד"א בחוש מעקרו לא
לפלוש דחוק קאמר לו
אזי אפלוש עליה לא
לזכא ליה לזי יתנן
דפליג רשב"ג אמר אבי
אן אן מי תינא נשכסת
לי תצא. פי מפר שאין
לזי דאין לא דעת אשאר
בזיטא. נתחשו אשאר
שנשכסת לא יוצא עולמת
אמר עולמת לא אפי'
שיכול לזכר מחור הכתב
שאין חלק בין כתיבו
לפלוש רמיו וכוין רבנן
לפלוש עליו דרשב"ג
מחור רבכותו מי פליגא
עליה הלכא כסאס מחני'
ולקמן בפרקין מי אסרין
לפלוש מדבר כהנא אמר
לזי הלכתא כתיבא שאין
שומכין על כתיבו וכל
שאין שומכין על רמיו
להפקע קדושי פקתוהו
אמר לו נכסת
נגט לאשאר אמר להם
לזכא אמר לסופר וכל
לזכא וזממא אזי רבנן
שישכחוהו וזממיהו
יתנורו לו וזוז ונמו לא
דזי וזוז בשל דזי אשאר
לזי מריא דזי אמר
לזי לא מוספל שלח

מי שאחזו פרק שביעי גיטין

עב.

עין משפט נר מצוה

בט א מ"י פ"ב מהל'
גירוסין הלכה ה'
סנה ע"ש כ' טו"ע א"ע
פ"י קק ע"פ ד'
ל ב מ"י פ"ב מהל'
גירוסין הלכה י' סנה
שם טו"ע א"ע פ"מ
קנה ספק':
לא ג מ"י שם הל' י'
טו"ע שם ספק':
לב ד מ"י שם הלכה י'
טו"ע שם ספק':
לג ה מ"י שם הלכה י'
טו"ע שם ספק':
לד ו מ"י פ"ב מהל'
גירוסין הלכה טו סנה
ע"ש פ"ב טו"ע פ"מ
נח ספק':

תוספות ר"ד

ואסקה רב אבי ברל ר'
יוסי היא לא מבטיח קאמר
לא מבטיח היא דלא
אמר תנו אלא אפי' אמר
תנו נמי לא. ולא מבטיח
היא דלא אמר אמר
אלא אפילו אמר אמר
נמי לא: ותי' כחיה דרב
אמר כחיה הסופר לשמה
וחתמו עדים לשמה אף
על פי שכתבוהו וחתמוהו
ונתנוהו לו ודבר ונתנו לה
הרי הגט כשל עד שימסעו
קולו שיאמר לסופר כתוב
ולעדים וחתמו שימסעו
לאפוקי מיד' דרב ר'
יוסי באומר אמר קולו
מבטיח מדרב כהנא אמר
רב (דאמר) חרש שיכול
לדבר מתוך הכתב כותבים
ונתנו גט לאשתו: מ"נ'
זה גיטך אם מהי זה
גיטך מחולי זה (וזה)
גיטך לאחר מיתתי לא
אמר כלום: מהיום אם
מתי מעכשיו אם מתי
הרי זה גט מהיום ולאחר
מיתה גט ואינו גט ואם
מת חולצת גט מורכבת.
פ"י זה גיטך אם מתי
משמע שיהא גט לאחר
המיתו וימסעו הכי לא
אמר כלום שאין גט לאחר
מיתה דבפ"י שיהא המגרש
חי בשעת קנין הגט והגט
הוא אינו קנין כי לא לאחר
מיתה. וזה גיטך מחולי זה
פ"י (הא) [נל] אם מתי
קאי בין אם אומר לה זה
גיטך אם מתי בין אם
אמר לה זה גיטך אם
מתי מחולי (וזה) ומה לא
מיתה לא גט. ומה
אמר כלום ומתכחש (ולא)
אמרין שמא נשתנה חלי
ולא מת מאחורי החורין
הכי משמע מתי מחולי
או לא אם אמר מחולי
והרי מת ולא עמד וכיון
דאינו קנה אלא לאחר
מיתה לא גט כלום. אבל
אם אמר מהיום אם מתי
או מעכשיו אם מתי הרי
זה גט וכיון דאמר מהיום
או מעכשיו למפרע הוא
קונה משעה שפסדו בידה
ואין זה גט לאחר מיתה
וכשאר מהיום ולאחר
מיתה מספקא לן אי תנאה
מתי וכו' אמר אמר מהיום
מתי וכו' וקנה למפרע אי
חזרה הרי שתחילה אמר
מהיום חולצת חור ואמר
שלא יהא גט אלא לאחר
מיתה ואינו כלום הלכך
מספקא חולצת דלמא
חזרה הרי ולא הרי גטא

ומשום כיסופא דסופר חישי ומחממי ז"ה. הוה מלי לשנוי
כיון דאמר מר כשר ולא מעשה כו' ולאסוקי דמסמיק
בהתקבל (ועל כו.) אלא לפי שכבר דקדק (ו) ולא חש לחזור ולהאריך
ומתקן יש להוסיף דפרק מי שאחזו סדרו אחר התקבל':

ל'א מביעיא היבא דלא אמר דלא
תלמא בו'. לא מביעיא קמא
אמי אפי' לר"מ דקאמר לא מביעיא
כתבו אלא אפי' תנו כיון דמייירי צ"ב
דקאמר כתר הכי לא מביעיא היבא
דלא אמר לבי תלמא אפי' דקאי
לרבי יוסי אין לחוש דמקדק כל לא
מביעיא שיכול לומר יש ספרים
דגריס לא מביעיא היבא דלא אמר
לבי תלמא תנו אלא אפילו אמר לבי
תלמא תנו: **תנא' ב'וותרה דרב**
אשי'. לכאורה משמע דלא מייתי מינה
רביה אלא דלא מודה ר' יוסי צלומר
אמרו אכל הרב רבי אלחנן פירש
בשם ר' יצחק דמוכח מינה דלא
מביעיא קאמר דממשי רב אשי דודאי
זי הוי מני נכתבו גט לאשמן כו' הוה
דייקן לא אמר תנו נותנין כדדייק
אמתי' והו' רישא ר"מ אכל השמא
דנקט כח הסופר לשמה דמשמע ה'
אם אמר לשם אדם מהי והא לימא
דאפילו לר"מ לא מהני אלא ודאי לא
מביעיא קאמר לא מביעיא לא אמר
כתבו אלא אפי' אמר תנו כו' כדדייק
אמתי': **קולו לאפוקי מדרב**
כהנא בו'. וא"ת ואמאי נקט מדרב
כהנא ממתי' נמי אמאי לאפוקי
דמכשרה דהרננה דמתי' מהני
כמו קול כיון דקיס לן שממלחא לא
נענין שמעית הקול כמו תנו גט
זה לאשמי אם היה זכות לה לא היה
יכול לחזור צו ואע"פ שהיא אינה
אומרת כלום כיון שהיא מתרצה
בלא שמיעת קולה הו' שלמה וצבריי'
דנקט עד שימסעו קולו לא שנה
אלא למעוטי חרש דרב כהנא
דמסתבר למעוטי:

מהיום אם מתי מעכשיו אם מתי
הרי זה גט. כתר ר"ת
מהיום אם מתי אם מת צו ביום לא
ידענא מה אדון זה ולרבינו אלחנן
נראה דמהיום הו' כמו מעכשיו ודעתו
שהיא גט לאחר דמסתמא דלכך
נותן גט שירא למות וי' אין לו לירא
שמה ימות צו ביום אלא ודאי לאחר
קאמר שהיא גט ומכל מקום נכון
להתמיר: **היבא רב הלכה**
ברבי יוסי. והא דאמרין דפרק
צמר (לקמן פ"ה) התקין רב צניטא
מן יומא דגן ועלם ולאפוקי מדרבי
יוסי אין זה אלא לשפירא צעלמא
דהא כרבי יוסי ס"ל כדאמר הכא
ואית דגריס לקמן רבא לפי זה לר' יוסי
לומר נמי דלשפירא דשטרע תקן דהא
אמר צמון דלרצא פשיטא ליה
דהלכה כרבי יוסי אפילו צעל פה
וכן פירש צקוטריס לקמן ס':

ר' יוסי היא דאמר (א) מילי לא מימסרין לשלוח
ואי ס"ד מודה ר' יוסי באומר אמרו נפיק
מינה חורבא דוימנין דאמר להו לשנים אמרו
לסופר ויכתוב ולפלוני ופלוני ויחתמו ומשום
כיסופא דסופר חישי ומחממי ליה ובעל לא
אמר הכי אלא מחזורתא רישא ר"מ וסיפא
ר' יוסי רב אשי אמר כולה ר' יוסי היא ולא
מביעיא קאמר לא מבטיח תנו לא ולא מבטיח
היבא דלא אמר לבי תלמא אלא אפי' אמר
לבי תלמא לא ולא מבטיח היבא דלא אמר
אמרו אלא אפילו אמר אמרו נמי לא תניא
כוותיה דרב אשי כתב סופר לשמה וחתמו
עדים לשמה אפי' שכתבוהו וחתמוהו
ונתנוהו לו ונתנו לה הרי הגט כשל עד
שימסעו קולו שיאמר לסופר כתוב ולעדים
חתמו שימסעו לאפוקי מ"ד מודה רבי יוסי
באומר אמרו קולו לאפוקי מדרב כהנא אמר
רב: מתני' (ב) זה גיטך אם מתי זה גיטך
מחולי זה זה גיטך לאחר מיתה (א) אמר
כלום מהיום אם מתי מעכשיו אם מתי
יה"ז גט מהיום ולאחר מיתה גט ואינו
גט ואם מת חולצת ולא מתייבמת יהוה גיטך
מהיום אם מתי מחולי זה ועמד וחלך בשוק
וחלה ומת אומדין אותו אם מחמת חולי
הראשון מת יה"ז גט ואם לאו אינו גט:
גמ' אלמא אם מתי בלאחר מיתה דמי והדר
תני מהיום אם מתי מעכשיו אם מתי אלמא
אם מתי לאו בלאחר מיתה דמי אמר אביי
אם מתי שתי לשונות משמע משמע
כמעכשיו ומשמע בלאחר מיתה אמר לה
מהיום כמאן דאמר לה מעכשיו דמי לא
אמר לה מהיום כמאן דאמר לה לאחר מיתה
דמי: זה גיטך אם מתי לא אמר כלום: אמר
רב הונא וחולצת והא לא אמר כלום קתני
לא אמר כלום דאסירא לעלמא וליבם נמי
אסירא והא מדסיפא חולצת מכלל דרישא
יבומי נמי מיבמה מתני' ברבנן ורב הונא
(א) דאמר כר' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח
עליו אי רבי יוסי חליצה נמי לא חיבעי וכו'
מספקא ליה לרב הונא אי הלכתא כר'
יוסי או אין הלכה כר' יוסי ומי מספקא ליה
(ה) והא רבה בר אבוב חלש עול לגביה רב
הונא ורב נחמן א"ל רב הונא לר"ב בעי מיניה
מרבא בר אבוב הלכה כרבי יוסי או אין
הלכה א"ל טעמא דרבי יוסי לא ידענא הלכה
איבעי מיניה א"ל את בעי מיניה הלכה
וטעמיה דרבי יוסי אנא אמינא לך בעי מיניה
א"ל הכי אמר רב יהלכה כרבי יוסי לבתר
דנפק א"ל היינו טעמא דרבי יוסי דקסבר
זמנו של שטר מוכיח עליו אלא מספקא ליה
אי

ואינה מחייבת דלמא תנאה הו' ודאי גיטא ולא דמי למתנה דכתב ביה מהיום ולאחר מיתה ודאי קיימת דהתם אמרין
גופא מהיום ופירא לאחר מיתה אבל הכא ליכא למימר הכי: רבה בר אבוב חלש עייל לגביה רב הונא ורב נחמן ורבא
א"ל רב הונא לרב נחמן בעי מיניה מרבא הלכה כר' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו ולא בעינן מהיום אי לא בעא

ר' יוסי היא. הלכך ליכא למיחש לחורבא. דאילו לר' מאיר איכא
למיחש דלמא זימנין דאמר לשנים אמרו לפלוני ופלוני ויחתמו ופלוני
ויהתמו ואולי הני שלוחי וחישי לכיסופא דסופר ומחממי ליה בלא
דעת הצעל אכל לר' יוסי ליכא למיחש להכי שפיר לא יכתוב סופר

גט אלא אם כן ישמע מפי הצעל
עצמו: **ואי ס"ד מודה ר' יוסי צלומר**
אמרו. הך חורבא גופא לר' יוסי
איתא: **כולה ר' יוסי היא**. ורישא
דאמר כתבו לאו דווקא דאפילו תנו
נמי פסול דקדמתי סיפא עד שיאמר
לסופר ויכתוב ואורחא דתנא למיחשי
ולאוסופי ונקט למילמיה בלשון לא
מביעיא הך אלא אפילו הו' נמי פסיל
עד שיאמר כו': **סניא כווסיה דרב**
אפי' דבאומר אמרו נמי פסיל רבי
יוסי: לאפוקי מדרב כהנא. דאמר
לעיל (דף ע"ה). חרש שיכול לדבר
מתוך הכתב כותבין ונותנין גט
לאשמו: **מתני' א' אם מתי לא אמר**
כלום. דמשמע לכשאמות ואין גט
לאחר מיתה: **זה גיטך מחולי זה**.
משמע מחולי זה ואילן וכיון שמת
מתוך החולי נמלא שאין הגט חל אלא
לאחר מיתה: **מהיום ולאחר מיתה**
גט ואינו גט. מספקא לן אי תנאה
הו' מהיום אם אמות וכיון שמת
נתקיים התנאי ונמלא שהוא גט משעת
נתינתו או חזרה הו' שחור צו ממאי
דאמר מהיום ואמר לאחר מיתה יהא
גט ואינו כלום. דבשלמא גבי מתנה
איכא למימר גופא מהיום מהיום ופירא
לאחר מיתה אכל הכא ליכא למימר
הכי ולי' משום תנאה יה"ל למימר
מהיום אם מתי וגממא פריך מ"ש
מרישא: **חולצת**. שמה אינו גט: **ולא**
מתייבמת. שמה גט הוה והוה לה
גרזשא אחיו וקיימא עליה צרכא
הואיל ולא חזירה: **גמ' ופירא דמי**
כו' אלמא לאו בלאחר מיתה דמי.
דאילו צממיה ולאחר מיתה מתי סיפא
גט ואינו גט: **משמע כמעכשיו**. אם
יתקיים תנאי זה שאלמות וכשמת הוה
גט למפרע אכל לאחר מיתה לא
משמע תנאה וספקי מספקא לן:
וחולצת. כלומר אסורה להתייבם
דמספקא ליה אי הוה גט לא לא
ולקמיה מפרש ואילן: **והא מדסיפא**.
גבי מהיום ולאחר מיתה תנא חולצת
וצרישא לא תנא מכלל דדוקא קתני:
סני' דבעי מהיום: כרבינן. דפליגי
עליה דרבי יוסי ביש נוחלין (ב"ב ק"ג).
דקא תני הכותב כל נכסיו בלבו כר' יוסי
שיכתוב מהיום ולאחר מיתה ואי לא
יה"ל מתנה לאחר מיתה וה"ג גט לאחר
מיתה הוא: **ורב הונא כר' יוסי דאמר**.
התם אינו כר' יוסי דקא סבר זמנו של שטר
מוכיח עליו דמהיום נתן לו את גוף
הקרקע והפירות יאכל הוא בנפיו דלא
לא נתן לו הגוף מעכשיו למה נכתב
זמן בשטר המתנה: **תנינא נמי לא**
יבצע. דהא רבא אפי' א"ל דלא כתב
מהיום כמאן דכתב מהיום דמי ומהיום
אם מתי תנן צממיה: **דכשר: טעמא דר'**
יוסי לא ידענא. אמאי קאמר א"ל:
צעל

דאי' ודאי גיטא ולא דמי למתנה דכתב ביה מהיום ולאחר מיתה ודאי קיימת דהתם אמרין
גופא מהיום ופירא לאחר מיתה אבל הכא ליכא למימר הכי: רבה בר אבוב חלש עייל לגביה רב הונא ורב נחמן ורבא
א"ל רב הונא לרב נחמן בעי מיניה מרבא הלכה כר' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו ולא בעינן מהיום אי לא בעא

(א) [נעל] כו. ודאינ',
(ב) [נעל] כו. (ג) [נעל]
ע"ה. (ד) כמותות כ: כ"ב
ק"ה. (ה) וי' מה שפיר
מספיקות כמותות כ: ד"ה
הרי זה (ו) קדושין פ"ג כ"ב
ק"ה. (ז) [נעל] כו. (ח) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ט) [נעל] כו. (י) [נעל]
דמותות פ"ח. (יא) [נעל]
ק"ה. (יב) [נעל] כו. (יג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (יד) [נעל] כו. (טו) [נעל]
כ"ב ק"ה. (טז) [נעל] כו. (יז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (יח) [נעל] כו. (יט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (כ) [נעל] כו. (כ"א) [נעל]
כ"ב ק"ה. (כ"ב) [נעל] כו. (כ"ג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (כ"ד) [נעל] כו. (כ"ה) [נעל]
כ"ב ק"ה. (כ"ו) [נעל] כו. (כ"ז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (כ"ח) [נעל] כו. (כ"ט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ל) [נעל] כו. (ל"א) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ל"ב) [נעל] כו. (ל"ג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ל"ד) [נעל] כו. (ל"ה) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ל"ו) [נעל] כו. (ל"ז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ל"ח) [נעל] כו. (ל"ט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (מ) [נעל] כו. (מ"א) [נעל]
כ"ב ק"ה. (מ"ב) [נעל] כו. (מ"ג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (מ"ד) [נעל] כו. (מ"ה) [נעל]
כ"ב ק"ה. (מ"ו) [נעל] כו. (מ"ז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (מ"ח) [נעל] כו. (מ"ט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (נ) [נעל] כו. (נ"א) [נעל]
כ"ב ק"ה. (נ"ב) [נעל] כו. (נ"ג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (נ"ד) [נעל] כו. (נ"ה) [נעל]
כ"ב ק"ה. (נ"ו) [נעל] כו. (נ"ז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (נ"ח) [נעל] כו. (נ"ט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס) [נעל] כו. (ס"א) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ב) [נעל] כו. (ס"ג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ד) [נעל] כו. (ס"ה) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ו) [נעל] כו. (ס"ז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ח) [נעל] כו. (ס"ט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"י) [נעל] כו. (ס"יא) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"יב) [נעל] כו. (ס"יג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"יד) [נעל] כו. (ס"טו) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"טז) [נעל] כו. (ס"יז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"יח) [נעל] כו. (ס"יט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"כ) [נעל] כו. (ס"כ"א) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"כ"ב) [נעל] כו. (ס"כ"ג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"כ"ד) [נעל] כו. (ס"כ"ה) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"כ"ו) [נעל] כו. (ס"כ"ז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"כ"ח) [נעל] כו. (ס"כ"ט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ל) [נעל] כו. (ס"ל"א) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ל"ב) [נעל] כו. (ס"ל"ג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ל"ד) [נעל] כו. (ס"ל"ה) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ל"ו) [נעל] כו. (ס"ל"ז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ל"ח) [נעל] כו. (ס"ל"ט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"מ) [נעל] כו. (ס"מ"א) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"מ"ב) [נעל] כו. (ס"מ"ג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"מ"ד) [נעל] כו. (ס"מ"ה) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"מ"ו) [נעל] כו. (ס"מ"ז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"מ"ח) [נעל] כו. (ס"מ"ט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"נ) [נעל] כו. (ס"נ"א) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"נ"ב) [נעל] כו. (ס"נ"ג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"נ"ד) [נעל] כו. (ס"נ"ה) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"נ"ו) [נעל] כו. (ס"נ"ז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"נ"ח) [נעל] כו. (ס"נ"ט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס) [נעל] כו. (ס"ס"א) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ב) [נעל] כו. (ס"ס"ג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ד) [נעל] כו. (ס"ס"ה) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ו) [נעל] כו. (ס"ס"ז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ח) [נעל] כו. (ס"ס"ט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"י) [נעל] כו. (ס"ס"יא) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"יב) [נעל] כו. (ס"ס"יג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"יד) [נעל] כו. (ס"ס"טו) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"טז) [נעל] כו. (ס"ס"יז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"יח) [נעל] כו. (ס"ס"יט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"כ) [נעל] כו. (ס"ס"כ"א) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"כ"ב) [נעל] כו. (ס"ס"כ"ג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"כ"ד) [נעל] כו. (ס"ס"כ"ה) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"כ"ו) [נעל] כו. (ס"ס"כ"ז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"כ"ח) [נעל] כו. (ס"ס"כ"ט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ל) [נעל] כו. (ס"ס"ל"א) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ל"ב) [נעל] כו. (ס"ס"ל"ג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ל"ד) [נעל] כו. (ס"ס"ל"ה) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ל"ו) [נעל] כו. (ס"ס"ל"ז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ל"ח) [נעל] כו. (ס"ס"ל"ט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"מ) [נעל] כו. (ס"ס"מ"א) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"מ"ב) [נעל] כו. (ס"ס"מ"ג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"מ"ד) [נעל] כו. (ס"ס"מ"ה) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"מ"ו) [נעל] כו. (ס"ס"מ"ז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"מ"ח) [נעל] כו. (ס"ס"מ"ט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"נ) [נעל] כו. (ס"ס"נ"א) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"נ"ב) [נעל] כו. (ס"ס"נ"ג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"נ"ד) [נעל] כו. (ס"ס"נ"ה) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"נ"ו) [נעל] כו. (ס"ס"נ"ז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"נ"ח) [נעל] כו. (ס"ס"נ"ט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס) [נעל] כו. (ס"ס"ס"א) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ב) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ד) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ה) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ו) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ח) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"י) [נעל] כו. (ס"ס"ס"יא) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"יב) [נעל] כו. (ס"ס"ס"יג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"יד) [נעל] כו. (ס"ס"ס"טו) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"טז) [נעל] כו. (ס"ס"ס"יז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"יח) [נעל] כו. (ס"ס"ס"יט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"כ) [נעל] כו. (ס"ס"ס"כ"א) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"כ"ב) [נעל] כו. (ס"ס"ס"כ"ג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"כ"ד) [נעל] כו. (ס"ס"ס"כ"ה) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"כ"ו) [נעל] כו. (ס"ס"ס"כ"ז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"כ"ח) [נעל] כו. (ס"ס"ס"כ"ט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ל) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ל"א) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ל"ב) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ל"ג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ל"ד) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ל"ה) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ל"ו) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ל"ז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ל"ח) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ל"ט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"מ) [נעל] כו. (ס"ס"ס"מ"א) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"מ"ב) [נעל] כו. (ס"ס"ס"מ"ג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"מ"ד) [נעל] כו. (ס"ס"ס"מ"ה) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"מ"ו) [נעל] כו. (ס"ס"ס"מ"ז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"מ"ח) [נעל] כו. (ס"ס"ס"מ"ט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"נ) [נעל] כו. (ס"ס"ס"נ"א) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"נ"ב) [נעל] כו. (ס"ס"ס"נ"ג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"נ"ד) [נעל] כו. (ס"ס"ס"נ"ה) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"נ"ו) [נעל] כו. (ס"ס"ס"נ"ז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"נ"ח) [נעל] כו. (ס"ס"ס"נ"ט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"א) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"ב) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"ג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"ד) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"ה) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"ו) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"ז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"ח) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"ט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"י) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"יא) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"יב) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"יג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"יד) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"טו) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"טז) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"יז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"יח) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"יט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"כ) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"כ"א) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"כ"ב) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"כ"ג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"כ"ד) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"כ"ה) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"כ"ו) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"כ"ז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"כ"ח) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"כ"ט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"ל) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"ל"א) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"ל"ב) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"ל"ג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"ל"ד) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"ל"ה) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"ל"ו) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"ל"ז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"ל"ח) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"ל"ט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"מ) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"מ"א) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"מ"ב) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"מ"ג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"מ"ד) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"מ"ה) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"מ"ו) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"מ"ז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"מ"ח) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"מ"ט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"נ) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"נ"א) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"נ"ב) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"נ"ג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"נ"ד) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"נ"ה) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"נ"ו) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"נ"ז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"נ"ח) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"נ"ט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"ס) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"ס"א) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"ס"ב) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"ס"ג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"ס"ד) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"ס"ה) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"ס"ו) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"ס"ז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"ס"ח) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"ס"ט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"ס"י) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"ס"יא) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"ס"יב) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"ס"יג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"ס"יד) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"ס"טו) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"ס"טז) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"ס"יז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"ס"יח) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"ס"יט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"ס"כ) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"ס"כ"א) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"ס"כ"ב) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"ס"כ"ג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"ס"כ"ד) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"ס"כ"ה) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"ס"כ"ו) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"ס"כ"ז) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"ס"כ"ח) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"ס"כ"ט) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"ס"ל) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"ס"ל"א) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"ס"ל"ב) [נעל] כו. (ס"ס"ס"ס"ס"ל"ג) [נעל]
כ"ב ק"ה. (ס"ס"ס"ס"ס"ל"ד) [נע

(א) נראה דנ"ל דלא שמיח הוא ולא אדעתיה לאתנאי עליה וכו'.

יום מגורשת ואם לאו אינה
אבדה אצטלותיו ואמרו חכמים
גיא תקן לו הוויים ורב יהודה
נענייה ואזיל שכל האומר ע"מ
שכל השתא לא הוי גיטא ודליה
טבא כי יבנה ליה וזוים והלכך
לידה אינו יכול לבטלו ולכך
סמיה תנאה ולכי מיקיימא ליה
שי ומר סבר לי אפילו ליורשי

תוספות רי"ד

אדמיפלג' במהיום ולאחר מיתה
דודאי אי הוה שמעין
הוה פליגי בע"מ הוה פריך שפיר אצל
הוה אמרי רבנן בעל מנת גט ואינו גט
גט גמור דתנאה הוה או שמא לא הוה
גט כלל דחורא הוה ועוד דשמע
ליפולגו בעל מנת דבעל מנת אמרו
תממים גט ואינו גט הא סבר רב
יהודה דבעל מנת לא הוה גט כלל אלא
לנשטין וגרסא לר"י דלרב יהודה
לנשטין הוה גט ודאי אצל עד שימן
הוה ספק והוה גט ואינו גט דמספקא
ליה בלאומי א גמט לא מעכשיו דמי
ואין ספק לומר כלל דלרב יהודה
עד שימן ודאי לא הוה גט דפשיטא
ליה דלרבנן דרבי ע"מ לאו כאומר
מעכשיו דמי אע"ג דבמהיום ולאחר
מיתה מספקא להו דל"כ הוה אפסא
מר' יוחנן דלרבי יוחנן בע"מ מודו
רבנן לרבי דהוה כאומר מעכשיו דמי
ובמהיום מיתה אין מעשה
נגמר מיד לרבנן א"כ ע"מ הוה
טפי כאומר מעכשיו ממהיום ולאחר
מיתה ולכ"י פריך וליפולגו בעל מנת
אישמיענו דלפי' בעל מנת לרבנן גט
ואינו גט כ"ס במהיום ולאחר מיתה
ולכ"י למימר דאי הוה פליגי בע"מ
הוה אמינו מהיום ולאחר מיתה לא
הוה גט כלל לרבנן דל"כ מתי' דקמי' ל
מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט
אמאן תרמייה ועוד י"ש לומר דכ"י
קאמר אדמיפלגי במהיום ולאחר
מיתה ולא השמיענו בזה ברייתא
אלא מילתא דרבי דמילתיהו דרבנן
דלאמר גט ואינו גט תנא לה במתני'
לפלוו בע"מ ולאשמועינן מילתא
דמרווייהו דליה שנויה בשום דוכסא
ועוד הארכתין פסקא האומר בקידושין
דף ע"ב : **הסור' מיהסרא ובי'.**
ואח"כ למה הוצרך להגיה דפליגי רבנן
אדרבנן שמעון בן גמליאל מנא ליה
דפליגי עליה ואומר ר' קבלה היתה
צידו דפליגי רבנן (והסלקה ביתו
ולא כרשב"ג כדמרי' בסמוך) :

הוא דקאמריס) הילכתא כרבה לגבי רז
לפסוק הלכה בהקדושי

והתניא ^אמהיום ולאחר מיתה גמ ואינו גמ
דברי חכמים רבי אומר כזה גמ ולרב יהודה
דאמר בעל מנת ^בפליגי אדמיפלגי במהיום
ולאחר מיתה ליפלגי בעל מנת להודיעך כחו
דרבי וליפלגו בעל מנת ולהודיעך כחן דרבנן
^גכח דהיתירא עדיף ליה: ^דעל מנת שתתני
לי מכאן ועד שלשים יום וכו': פשיטא מהו
תנימא קפידיה לאו קפידא ולזרז קאתי קא
משמע לן: אמר רבן שמעון בן גמליאל
מעשה בצידן כו': מאי תנא דקתני מעשה
חסורי מיחסרא והכי קתני אם אמר לה ע"מ
שתתני לי איצטליתי ואבדה איצטליתו
איצטליתי דוקא קאמר לה רבן שמעון בן
גמליאל אומר תתן לו את דמיה ואמר רבן
שמעון בן גמליאל מעשה נמי בצידן כאחד
שאמר לאשתו הרי זה גיטך על מנת שתתני
לי איצטליתי ואבדה איצטליתו ואמרו חכמים
תתן לו את דמיה בעא מיניה רבי אסי מרבי
יותנן הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים
וזו וחזר ואמר לה מחולים לך מהו תיבעי
לרבנן תיבעי לרשב"ג: תיבעי לרבנן עד כאן
לא קאמרי רבנן התם אלא דלא אחלה גבה
אבל הכא הא קאמר לה מחולי לך או דלמא
אפילו רשב"ג לא קאמר אלא דקא מפייסה
ליה בדמי אבל לגמרי לא אמר ליה: אינה
מגורשת איתבייה ^ההאומר לחבירו קונם
שאתה נהנה לי אם אי אתה נותן לבני כור
אחד של חמין ושתי חביות של יין ר"מ אומר
אסור עד שיתן וחכמים אומרים דאף זה יכול
להתיר את נדרו שלא ע"פ חכם ואומר הריני
כאילו התקבלתי הכי השתא ^והתם לצעורה
קא מכיין ולא ציערה ^זהכא משום הרווחה
הוא והא לא איצטרך ההוא גברא דאמר
ליה לאריסיה כולי עלמא דלו תלת דלוותא
ואכלי ריבעא את דלי ארבעה ואכול תילתא
לסוף אתא מיטרא אמר רב יוסף הא לא
דלה רבה אמר ^חהא איצטריכא לימא
רב יוסף דאמר כרבנן ורבה דאמר
כרבן שמעון בן גמליאל ותיסברא והא קיימא לן
הילכתא כוותיה דרבה ובהא אין הלכה
כרבן שמעון בן גמליאל אלא לעולם כרבנן
רב יוסף כרבנן ורבה אמר לך אנא דאמרי
אפילו לרבנן עד כאן לא קאמרי רבנן התם
אלא דלצעורה קא מכיין אבל הכא משום

הרווחה הוא והיא לא איצטריך "תנן התם עשר חדש כדי שיהא חלוט לו יתקין הלל ללשכה ויהא שובר את הדלת ונכנס ואי את מעיתיו ואמר רבא מתקנתו של הלל שתתני לי מאתים זוז ונתנה לו מדעתו מגו מדאיצטריך ליה להלל לתקוני נתינה בע

יוסף בר משדה ענין ומחלה היינו דוקא במילי דאיפל
בפרה המא (דף ט.) כרבה גבי שיראי לא זריכי שומא פירש

ינה מדאקטריכו לאיפלוגי בזה מכלל
יה. אדמיפלגי בזה מתניתא במהיום
ל מנת פסלי רבנן וכ"ש האי: ומשי
כחו דרבי מיהו רבנן בעל מנת נמי
פסלי: מאי טעם. לעיל מינה דרמיה
דקמינא מעשה ציריך ר' מאי דרמיה
אין שוין מעשה במשנה אלא לרמיה:
ספן אם דמיה. דלא איכוין אלא
להרוסה דרמיה: סמו. מי היא הך
מחילה קיום תנאי כאלו נתנמן לו
אין לא: איפני לרבנן. דאמר ר' לוי
לא במקום איצטליט קיימי ודמיס
לאו איצטליט הן אבל הכא הא אחליניהו
והי כאלו קבל מעות ממך דמחילה
קבלה: קונס טעמה ובהה"ל.

להמירו מחיליו בלא שאלת הסרת חכם
ואומר לו הרני כאלו התקבלתי
אלמא מחילי כצבאל: משום ורואה.
שהיה נרץ לנורן בני: סאלא דלוואס.
כל שאר הארסיים בצמקום זהו משקין
הצבואה שלם פעמים בשנה: ושקלי
ריבעא. ומנהג הארסיין לישול רביע
הצבואה בשביל טורח חרישה וזריעה
ויניחם והשקאה וכל זכרי השדה: אס
דלי ארבע. השקה את השדה ארבעה
פעמים: אסא אסא. בזמן השקאה
רביעית: הא לא דלה. ולא שקיל
אלא ריבעא כמנהג המקום: הא
לא אינטרין. ומזלו גרם: רררן
שמעון. דדמים בצמקום אנטליה הכא
נמי מטר בצמקום השקאה: סלכא
כרבה. מכל מקום שחלף עס רב
יוסף חזן מלכא ענין ומחלשי: אר
הלכה רררן שמעון. דאמר לקמני חזן
מערב וזיךן וראה אחרונה: הכי
גרסי' אלא לעולם ררררן. כלומר
דרווייו אליבא דרררן אמרי לה:
דלעצורה איכוון. דסמס מגרש את
אשמו מתוך איבה הוא מגרשה הלכך
מספיקא אמרי' לעצורה איכוון ולא
תלין למימר להרואה איכוון לקולא:
פנ הסס. בצמ' ערין (דף לא:). היה
נעמן. כקוהה בית צביר חומה היה נעמן
יום שנים עשר חודש שלא ימצאנו
המוכר לתם מעותיו כדי שיהא חלוט
לו דכרמתי (ויקרא כה) ואם לא יגאל
עד תלאת לו וגו': חולש. זורק. כמו
חולש על גרם (ישעיה ד) מטיל גורל:
לנכסה. מתוקנות לך: ויפא
שובר הדלת. של ביתו ונכנס:
מסקנא של הלל. דאינטרין מתקוין
מתיה על כרחו תהא תתיה:
מכלל

ראשונה היה נממן יום שנים
הזקן שיהא חולש את מעותיו
תי שירצה הלה יבוא וישול
שמע יהרי זה ניטך על מנת
שת על כורחו אינה מגורשת
כורחיה דהויא לה נתינה
מכלל

נצנצא צתרא ווא דאזיגער ריך האט
 אים (ד"ה ווילקא) :

(א) לעיל עב: ושמ"ג (ב) ימי פליגי (ג) גרסות ס. (ד) וזרס כד. סג. (ה) ג"ל כהל. (ו) ג"ל רחם. (ז) ערכין לא. (ח) ג"ב קיד: קמנ. (ט) דף עה. י: קיד: לג. (י) כ"ב קיד: וקמנ. (יא) וע' חוס' כ"ב קיד: מנלה עטל וזוס' מנחוס מנל וזוס' מנחוס כב. קיד: והו וזוס' שטעות מד. ד"ה שומר.

גליון הש"ס

תוס' ד"ה הא קי"ל כו'
מכאן משמע. עין
במלחמות סוף פ"ט
:לזכר

מִן הַיָּמִים הַהֵם"י

[illegible]

ס א ב ח י פ ז חל
אשתו ה' ז ופג
מהל' ומה היון סמג עשק
מה קושע' אהיע סימן לה
סעיף כ:
סח ג קושע' שס סעיף ד
בהג"ה:

אמר רבא מתקנתו של
הלל הרי זה גיטין צ"מ
שחתי לו מאחורי של
וטעה לו בין מדעתו
של כלל כרוז מפורשת
דמנה בעל כרחו של
מנהג וכי איצטורן לא
הלל לחשוד שאלה פגרי
כלל בגוין בין מדעתו
של כלל מדעתו הוה
נתינת: ת"ד הרי זה
גיטין והידיד של אינה
מפורשת הוה צ"מ שחתידי
לא אמר הרי זה מפורשת
מיש רישא ומ"ש מיסא
והי רקסיד ולא אמר
ניסא דע שחתידי לו קט
היין ומבא דבעת קריית
הבט לא יהיה לו מיד
דחכמא ונאמן נתן קריית

ד'תנ"א

כל האומר על מנת
כאומר מעכשיו דמי.
על מנת כך וכך (קדושין ט)
על מנת ודאי חנאה משמע
ויהי קאמר מעכשיו יהא
גט על מנת שיתקיים חנאי
זה וכל אימת דמתקיים
חנאה הוא ליה גט למפרע
(נע"ז דף לז. ובע"ז לעיל ע"ד).

מה הבן או שמת האב
או שאמר האב אי אפי' ש'תשמשו
ש'תשמשו של בן בן
היה זה אמר רשב"י
כל עכבה שאינה ממנה
היה זה פי' הרי היא
ממנה ש'תשמשו ש'תשמשו
לולד כ'ד חורש שכן היה
ומן הנתיבות רעצין למשמש
אזא אביו כל פי' חיוני מה
הבן או וכ' פי' דקא א'ם
התחילתו ללנוקא והנחיק
אם אבל אם לא הנחיק
לולד ומת הבן אינו נש'ם
ש'תשמשו אל נתיקתו הנחיק
ש'תשמשו כלל דמי לסיפא
ש'תשמשו ש'תשמשו ומת
הבן בחי' ש'תשמשו ש'תשמשו
נתיקתו הנחיק אל ש'תשמשו
או שאמר האב אינו
נתיקתו הנחיק ש'תשמשו
אומר כל עכבה וכ' פי'
היה זה אמר רשב"י
א'הוה ג'ם א'היית רבא
א'הוה קאן ב'תחא כאן
ב'תשמשו פי' מ'תני תחא
דמי ואל פ'ירש לה ככה
ש'תשמשו ש'תשמשו ש'תשמשו
ש'תשמשו וז'תני הולד

מתנה: אֶתְקִין שְׂמוּאל כו'. כְּשֶׁמֻּכָּרוּ
לֹה יֵאמֶר אִם לֹא מָחִי לֹא יֵהָא גַט אִם
מָחִי יֵהָא גַט דְּבַעִי תַנְחִי כְּפֹל דְּלֵי
לֹא כְּפִלֵּיהּ הוּי גִּיטָא מִיד וְלִי כֵּהֵן הוּא
מִפְסָלָא עֵלִיָּה: ה"ג וְיִמָּא אִם מָחִי.
בְּרֵשָׁא לֹא מִקְדִּים כו': כֵּן קוּדֶם.
אִם יַעֲבֹדוּ וְתִמְסֹר (מַבְדֵּיב לָג): ה"ד
אִלָּא אִמֶּר רַבָּא אִם לֹא מָחִי לֹא יֵהָא
גַּט. לִימָא בְּרֵשָׁא מָשׁוּס דְּלֹא מִקְדִּים
כו' וְהִלֵּךְ יִמָּא כֵּן וְלֹא דְבַעִינֵן הֵן
קוּדֶם לְלֹא: מִתְּנִי' כַּמָּה הִיא
מִינְקֻסוּ כ' שֵׁנִים. שִׂיבָא לִילֵד שְׁמִי
שֵׁנִים שָׁךְ הוּא זְמַן הַנְּקֻסָּה. וְלַעֲנִין
לְשִׁמָּה אֵת אֲבִיו זְמַן יְמֵי חַיָּו: ר"י
יְהוֹדֵה אִמֶּר שְׂמַנֵּה עֶשֶׂר חֳדָשׁ.
יְהוֹדֵה זְמַן הַנְּקֻט מִינְקוּס דַּעֲשֵׂה לוֹ
י"ח חֲדָשִׁים בְּחֻמְצוֹת בִּפְרָק אַע"פ
(דף ע"ג:) מִס הֵבֵן. קוּדֶם הִזְמֵן אִו

מת האב: ה' גט. דמיון דלא פירי
 מידי לא איכוון אלא להרווחה כל
 ימים שהוא צריך ומכאן ואילך רוב
 צרכי: שאל בהקפדה. היא לא
 הכניסוהו ואפי' הכי שאין העכבה
 הימנה אינו גט וכו' אם בהקפדה:
 רש"י אומר כזה גט. הואיל ולא
 הקפידוהו ואין העכבה הימנה:
 גמ' מתני' רש"י. דלמר לעיל
 (דף עז.) תמן דמיה אלאה להרווחה
 מכיוון ולאו דוקא קאמר הא גמי
 להרווחה איכוון וכל זמן שהוא צריך
 לינק קאמר: ובריישא רבנן. דלמרי
 (ספ.) אטעולית דוקא הכא נמי שימוש
 הנקה דוקא וצוים מתני' סגי:
 דמיקל בתנאי. דלמר תמן דמיה
 וקאמר נמי כל עכבה שאינה הימנה
 ה"ו גט: כאן בהפסד. מתני' דלמר
 שמי שנים מניקי בהסד ובריישא
 במפרש יום אחד: רב אשי אחר.
 בריישא בהסד דכל סתם במפרש
 יום אחד דמי ומתני' רב אשי משני
 לה לקמיה. ורב אשי לאו לשנויי
 מתניתין ובריישא אחא אלא לאפלוגי
 עליה דרבה דלמר סתם שמי שנים:
 יום אחד משמי שנים. של חניוק:
 לאפוקי. שאם הניקתו לאחר שעברו לו
 שמי שנים: דלא. שאין זה הנקה:
 בשלמא

יך מידי: **מתניתין** רש"ג. דאמר גבי אלטילת תמן לו את
קה ושימוש כל הזורק קאמר וזרימא רבנן דאמר לנעורה קא
ן ולפירוש זה אם מת קודם שהניקה ושימשה כלל אינו גט דהא
וכי מת הא לא אטריך אבל גבי אלטילת לעולם הוא צריך לאלטילת
צריך לפרט בסמון דמוקי מתני' כרבנן: **ברייטא** רש"ג. היא
למימר דכל הזורק קאמר: **באן במפרש**. זרימא במפרש יום
קמו ושמשו כלל אינו גט דסקא דעתין כיון שהיקל עליה כל כך
קמו ושמשו כלל ליהוי גט הא משמע לו ללא אמרתי הכי:

דלא יום אחד מי"ח חודש לאפקי אחר י"ח חודש דלא. פ"י שכבר עבר ומן היניקה. מיתבי ו
את אבא שתי שנים על מנת שתניקי את בני שתי שנים מת הבן או שאמר האב אי אפשר שתש

מת הבן או מת האב ה'ז גט.
פ' בקונטרס מת הבן בתוך
ג' שנים משמע שזוהי לומר דלס
לא הניקח ופסחה כלל דלא הוי גט
ולא הניקח ופסחה כלל דלא הוי גט
וכן הניקח ופסחה כלל דלא הוי גט
לדברא כו' אלל לרב אשי כו' ואין גרלה
דלס מת האב כששימשו יום אחד
שפיעל דהוי גט כיון ששימשו עד
שמת דמה יש לה לשמש יותר וליכא
למימר דלשמועין אע"פ שמת קודם
דהוי גט דלא בעינן שמשנו כל יום
חיהה דלס ודלי לא בעינן דלי הוה
בעינן לא הוה גט דלין זה כריתות
כדלמרינן בפרק בתרא (לקמן דף צג.)
כל ימי חייה אין זה כריתות אלל
גרלה לרבינו יצחק לפרש דמת קודם
שפיעל ושימש כלל דלא אכיוון
אלל אל הרחמה ואל גרלה ואל
אצטרין ואפי' לרב יוסף דלמר לעיל'
והאל לא דלה יש לחלק דהכא מסתמא
אלס היה יודע שזכות אביו או בנו לא
היה מקפיד בתנאו אלל התם אדרבה
אלס היה יודע דלמי מטרא לא היה
מחזיר כלל:

בלל אמר רשב"ג ב" עכבה
שאינה היסנה ה"ו נפ.
הקסה ה"ר אלחנן א"כ אמאי קאמר
רבא לעיל דנתינה צעל כרחו לא
הויה נתינה ולא הו גט והא עכבה
אינה ממנה והלכה כרשב"ג במשנתו
ועוד מאי שנא מת האב או הבן
בממחולין לך דצבי למימר י"ד לפי
לרשב"ג אינה מדרגת וי"ל דהא
לדאי הירושה צעלמא עשה קריון
שטמה ולא אטערך הו כאליו נתקיים
התנאי אבל התם שפתי לי מאתים
וחז דעתו שיקבלם ולצקוף כשאינו
רואה לקבלם לא נתקיים התנאי והא
דמספקא ליה לעיל במחולין לך דלגמא
לפ"י לרבנן הו גט והע"ג דהא לא
הו גט היינו משום דצעלמא מחל
לגמא אבל הכא לא מחל לה כלום:
ורמיהו בשמשני יום אחד ה"ו
נפ. אינו להקשות נפ

הקוטרס דמפרס דמת הבן או מת
האב דמתני' אחר שהניקטו אחאי
גלגל מוקי להך גרייתא דהכא שמת
אלאחר ששימשו והניקטו יום אחד
דלא"כ הוה ליה למיתני בדהיא ומת
אבל אין לתוך דלא"כ מאי חיריז יום
ח' אפי' שעו אחת נמי דהא לרש"י
שפירס בסמוך גבי אלף לפי אשר
מאי שנא רישא ומאי שנא קרבא הינ
יום אחד ולאו דוהא אלף חיליו שעו

שנים כמה לי שמנה
סגי להכי קאמר יום א
לאחר שתי שנים ו
שמנה עשר חדש
את אבא שתי שני
הבן או שאמר הא

אחת דלי דוהא לא היו

לדמייה ללהררררר קא מיכיון ומתנימין נמי ללהרררר קא מכיון
מכיון וכיון לזעירא יום אחד סגי בכהי כיון דלג ללהרררר קא מ
לגל זעירא אי נמי הכא לא נתכוון לזעירא בחנם אלל ללורך בנו ואב
ולל לדמי ולכן כשכדדא יכול לומר איני חפץ דמי זאטליט וכן
דמיקא בהנא. ובהררררר פורמא סגי אכל רבנן דתחמרי אית ל
וקא משמע לן דוקא הניקמו ושימשמו יום אחד אכל מת ולא
שלא הנריכה אלל יום אחד אף על פי דפירש כי מת ולא

סב א מ"י פ"ע מהל'
 גירושין הל' כ סמג
 ע"ש נ טו"ע אה"ע סימן
 קמ"ה סעיף ה'
סג ב ג ד ה מ"י פ"ח
 שם הלכה י"ט סמג שם
 טו"ע אה"ע סימן קמ"ג
 סעיף ח'

[illegible][illegible]

אומר י"ח חודש מת הבן

בשולמא דרבינא רישא ברלא פריש וסיפא ברפריש. פי' בקונט'
כיון דלגא אנטערך לפרושי ופיסח אמרי' לאמיח למימר
דאפילו מת לא היו גט ואין נראה לה"י דהא בני אצוי אנטערך
לפרושי וגבי בן אנטערך לפרושי לה"י יהודה דלמר י"ח חודש ומת

כדלא פריש סיפא
ומאי שנא רישא ומאי
הרי זה גיטך על מנת
שתי שנים ועל מנת

כלל דפירש צמתני' וגרלה לר' אפרש בשלמא לרנא כו' וקפא דפירש דהואיל ופירש שמי שנים ודאי לצעורה קא מכין ואפילו מת לא גט אללא לרנא אשוי דרשא נמי הוי בחפרש יוס א' הרי נמי נמכין לצעורה כיון דפירש ואפילו מת לא ליהוי גט כמו כספא: והוה דהו שני בחורבין הבאין באחד. הקשה ה"ר אלחנן בפרק האומר (קדושין דף סא:) דפרקי מקראי טובא לר' חנינא בן גמליאל דלא בעי תנאי כפול לימא דהויא ב' כמזין האלים כאחד וי"ל דהתם כאיבא דאמרי דהכא דלרבנן קאמר להו אי נמי אי הוה פירק ליה התם מכולהו כהדי דהדי הוי משני להו דהו שני כמזין הבאין כאחד ועוד דשפיר מנריך להו רבי חנינא בן גמליאל התם: וגמרינן מביניהו. פי' בקונטרס ולא הוו שני תמוזים הבאין כאחד כדלוח מנריך לר' (סו' ס) חנינא בן גמליאל בקדושין (ב' ס) ואין נראה להכריע רבי אלחנן דהתם לא מנריך להו אללא דמשני להו דאין משום אכל מהן ללמוד דיינטי תנאי כפול אללא לרבי תאיר דילין מייניהו לא עבדי שם זריכותא וי'ס לומר דיש בהן שום זריכותא תניא

שָׁךְ עַל מִנֵּת שְׁתַּנִּי לִי מֵאֲתִים זֶה לֹא בִטֵּל דְּבָרִי
וְנִתְּנָה מִשְׁמִשְׁתּוֹ רִצְהָ נּוֹתַנְתָּ לּוֹ מֵאֲתִים זֶה אֲבָל אִמְרֵי
גִּיטָךְ ע"מ שְׁתַּנִּי לִי מֵאֲתִים זֶה וְחֹזֵר וְאִמְרֵי לֵה בִּפְנֵי
מִנֵּת שְׁתַּנִּי לִי ג' מֵאוֹת זֶה בִּטֵּל דְּבָרִי הָאֲחֵרוֹן אֶת
רֵאשֻׁנִּים וְאֶחָד מִן הָאֲחֵרוֹנִים מִצְטָרְפִין אֵהְיָא אִילִימָא
אֲרִישָׁא פְּשִׁטָּא מִהוּ דְּתִימָא כָּל לְקוּימָא תְּנָאִי מִצְטָרְפִין
גִּיטָךְ אִם לֹא בִּאֲתִי מִכָּאן עַד שְׁלִשִׁים יוֹם וְהִיא הוֹלֶךְ
נִשְׁתַּפֵּרס וְחֹזֵר כְּטֵל תְּנָאוּ הִרִי זֶה גִּיטָךְ אִם לֹא בִּאֲתִי
וְהִיא הוֹלֶךְ מִגְלִיל לִיהוּדָה וְהִנֵּעַ לְכַפֵּר עֲוֹנוֹתָאִי
הִיא גִּיטָךְ אִם לֹא בִּאֲתִי מִכָּאן עַד שְׁלִשִׁים יוֹם וְהִיא
עָלְכּוּ וְחֹזֵר כְּטֵל תְּנָאוּ יִהְיִי זֶה גִּיטָךְ כָּל זְמַן שְׁאֵעָכּוּר
זֶה הִיא הוֹלֶךְ וְכֹא הוֹלֶךְ וְכֹא הוֹאִיל וְלֹא נִתְיַחַד עִמָּהּ
רֵאשֻׁנִּים וְדִנְשִׁפֵּרס בְּגִלְלִיל הוּא קִימָא וְרִמְיָהּ אֲנִשְׁתַּפֵּרס
בְּגִלְלִיל בִּינְתִים מִטְּלִין אוֹתוֹ לְחוּמְרָא מְגוּרְשָׁתָא
וְאִינְהָ

אבל אם לא הגיע לאנטיפרס וחזר ולאחר ימים הלך לגליל ונשמה ליל והרי לא הלך עד עתה ונשמה: **לכפר עוטנאי**. קס"ד כפר נשים ואין כאן עוד לא תנאי ולא גט להחמיקים עוד: **לעכו**. קא סלקא תמה שלשים יום עובר מכנגד פתח מדי יהא גט: והיה **הולך ובה אנטיפרס ביהודה וכפר עוטנאי בגליל**. כמוכס זה לזה כספר זה . לאנטיפרס וחזר לא בטל תנאו דאכתי לא אהיל לגליל וכי אזל דלה לימני תתחין יומין אלא מיס שיגיע לגליל. היה הולך מגליל וזה: **ביתים**. היה הולך מביהודה לגליל ועבר את אנטיפרס ולכפר וזה: **מטילין** אהו **לחומרא**. ואמרין מגורשא ליפסל לכהונה: ואינה

שלושים יום והיה הולך מגליל ליהודה והגיע לכפר עותנאי וחזר בטל התנאי. הרי זה גיט
שלושים יום והיה הולך למדינת הים והגיע לעכו וחזר בטל התנאי. הרי זה גיטין כל שאע
היה הולך וכל הולך ובא הואיל ונא נתחד עמה הרי זה גט. אוקימנא בגמרא דאנטיפרסא

(א) נראה דל"ל דולד קאמר דה

[illegible]

אם לא באתי מכאן ועד
מכנגד פניך שלשים יום
בסוף ארץ יהודה ששתי

א (מח) פיה מהל' מלכס
הלכה ט:)
ס ב ג ד מח' פט מחל'
גורשין הל' ג ואל
סמך עשין ג טוש"ע אה"ע
ס קחד סעף ז
ס ה (מח) שם הל' יא)
טוש"ע ג סעף ג:
סח ר מח' שם טוש"ע שם
סעף ג:
סח ז ח הל' שם הלכה
כז טוש"ע שם סעף
ה:
ע ט מח' שם הל' יא
טוש"ע ג סעף ג:

זמם רע"י

הובא בסוף המסכת

שפות רי"ד

אנטיסמים לעותאני הא
מספקת ספק שהיא
תחשבת כמדינה יהודית
הגלגול חזרי תנאי קאמר
היה לה כשהיה חזרי מיהודה
לגלגול התנה עמה היא
ממלכת לגלגול חזרי ליהודי
יגועא וי מסתהניא אכא
ביהודה תלחין יומין לא
אחזני (לאלתר) בני ליהדי
יגועא וארצי דלא מטיא
לגלגול חזרי האיש הול
לחזר ארץ יהודה והגיע
לכאסטרופס שהיא נוסדת
לגלגול
בכסטרופ יהודה סמון לגלגול
וחזר לכיתו קודם לל
הגועא גרד לא לגלגול חזרי
ולא אשהידי אשהידי
תלחין יומין ביהודה ובטל
הגועא שפעש בניתיה ו
בכסטרופ לא לשאמר על תנאי
הול וארצי שאחרי הולך
בגלגול לא שהיה ביהודה ל
יומיו אינו עש כשר כלה
ניתנה להאשה אכל אם
הגועא ממנה וזכרונתו
לחל פעם שניה יכול לגרש
מל הגועא מה שרצה
וקדילי עש שבטלו חזר
ומגרש בו. ואם היה הולך
מגלגול ליהודה והתנה עמה
אין יום התנאי אר
מטיא ליהודה לאלתר
להיה גיטא וי מסתהניא
בגלגול תלחין יומין
לא אחזני (לאלתר) ליהודי
יגועא וארצי דלא מטיא
לגלגול חזרי מלך כל
הגועא הגלגול חזרי לכפר
עוונתא שעומדת אר
הגלגול חזר לכיתו קודם
ליום שכל התנאי האר
לא ליהודה אזל ולא
בגלגול אשהידי אשהידי תלחין
יומין כשהיה חזר צאח חלק
מכפר עותאני והגיע לדרך
שבין עותאני לאנטיספס
מספקת מאד
תחשבת היה מגורשה
ואינה מגורשה ואם
תוצעת לא תחשבת כמדינה
היה הולך מאי
למדינת היה והתנה היא
שאלו שני התנאים והגיע
לעבר כשהיה אר בקצה אם
עומדת ולא שהיה שם
ליום חזר בטל התנאי
ולאו למדינת היה אזל
ולא אשהידי אשהידי. והיה
יומין כל זמן וכו' והולך
עבר. פי דאן היה
ובא קתי וכוין שלא
עבר ממנה עניה ליום
גרופים היה היה הול
עבר

תנאי בוותיה רדבי יוחנן. מיימי רחיה מדקאמר ולגט יסן אץן
חוסעין משמע דאס נתיחד עמה לא הוי אלס גט יסן אלס
לערב הונא אס נתיחד עמה בעל הגט לגמרי: וניחוש שמא
פשיט. מפורש לעיל (דף קי"ד ד"ס שמא): ולא חורו לו כ"ס סיעתו בוי. אין
למלוכית מנאן לאין הלכה כרבי יוסי
א"ע"ג דרב פסק כיומיה משום דרבי
יוסמן קאמר הכא לא הודו לו כל סיעתו
וכד ור' יוחנן הלכה כרבי יוחנן דהא
ר' יוחנן גופיה יכול לסבור כרבי יוסי
א"ע שמה דוקא יכול דבעל פה לא
סבור כרבי יוסי: דהא אקיים
ל"ה תנאיה. וא"ת לאלתר מה יס
לחוש דהא ודאי יתקיים התנאי
לדין דמה לא יסוד עוד לבינו וי"ל
לדיכא למיגור אטו א"ס מה כי אין
העולם יודעין שמה יתחמה על
שמתקיים לינא אלס לחא שרס עשר
חדש הכל יודעין שנתקיים התנאי:
הבב מוריס א"בשחא א"ב נפקא
קאמר. ולרבי יוסי גט ואינו
גט כדאמר לעיל נאחר מיתה:
לחמר

ואינה מגורשת אמר אב"י תרי תנאי קאמר
לה אי מטינא לגליל לאלתר ליהוי גיטא ואי
משתהינא באורחא תלתין יומין ולא אתינא
ליהוי גיטא הגיע לאנטיפרס וחזר דלא לגליל
מטא ולא אישתהוי נמי אשתהי תלתין יומין
בטל תנאו: הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן
ועד שלשים יום כו'; למימרא דעכו במדינת
הים קיימא והא אמר רב ספרא כי הוו מיפסרי
רבנן מהדריז' כעכו הוו מפסרי משום דאסור
לצאת מ'מארץ לחוצה לארץ אמר אב"י תרי
תנאי קאמר לה אי מטינא למדינת הים
לאלתר ליהוי גיטא אי משתהינא באורחא
תלתין יומין ולא אתינא ליהוי גיטא הגיע
לעכו וחזר דלא למדינת הים מטא ולא
אישתהוי נמי אשתהי תלתין יומין בטל תנאו:
הא לא עבר אמר רב הונא מאי פניך תשמיש
ועלויא נקט ורבי יוחנן אמר לעולם פניך ממש
קתני דלא הוי גט ישן יולכי מלו תלתין יומי
יהי' גיטך כל זמן שאעבור מנגד פניך שלשים
יולי ולא נתייחד עמה ה"ז גט יולגש ישן הכי
ליחוש שמא פיים אמר רבה בר רב הונא הכי
מבר נאמנת עלי לומר שלא באתי איכא דמתני
אתי מכאן ועד י"ב חדש ומת בתוך י"ב חדש
מזר רבה בר רב הונא הכי אמר אבא מרי
י לומר שלא באתי מאן דמתני לה אמתני'
לה אברייתא אבל אמתני' דהא לא אתא:
באתי מכאן ועד י"ב חדש ומת בתוך י"ב
שני אם לא באתי מכאן ועד י"ב חדש ומת
לא באתי מכאן ועד י"ב חדש כתבו ותנו
י"ב חדש ונתנו לאחר י"ב חדש אינו גט
באתי מכאן עד י"ב חדש כתבו בתוך י"ב
גט רבי יוסי אומר כזה גט "כתבו לאחר י"ב
אם הגט קודם למיתה ה"ז גט ואם מיתה קדמה
א שאמרו מגורשת ואינה מגורשת: גמ' תנא
ותנינו אמר רב יהודה אמר שמואל בי דינא
י דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו א"ר אבא
ונן פ' יהודה נשיאה בנו של ר"ג בר רבי הורה
לה כל ששעתו א"ל ר' אלעזר לההוא סבא כי
לאחר שנים עשר חדש שריתיה לאלתר
מא לאחר י"ב חדש שריתיה דהא איקיים
תין מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד י"ב
זה גט לאלתר הוי דהא לא אתי או דלמא
ה תנאיה אין הכי נמי ומשום דהוה בההוא
ים היכא דאמר לכשתצא חמה מנרתיקה
לבי

יִיחָה גַּט וְהִיא מִתּוֹךְ בְּתוּלַת הַזֶּמֶן וְאִרְכֵּיהָ לְשֵׁנָה **גַּב'** הַסִּירוֹה לִישָׁא.
מַעֲכֵשׂוֹ קֶאֱמַר לֵה: **כִּי דִינָה דִּשְׂרֵי מִישָׁא.** שְׁמָנָן שֶׁל עוֹבֵדֵי כֹכָבִים
וְדֹאֲמִרְקֵן בְּמִסְכַּת עִ"ז (דף ג'.) מִסְתַּמְחִין וְחֹזְרִין ר' יְהוֹדָה שְׂאִינָה
לִבְנֵי אֲחֵר מִמּוֹ לִרְצֵי שִׁיכּוּב מֵהֵיוֹם וְלֹאֲחֵר מִימֵהּ רִבִּי יוֹסִי אֹמֵר
שֶׁמֵּהֵיוֹם נִקְרָא לֵב גִּזְף הַקֶּרֶקֶק שֶׁנִּי יִרְשֵׁן אֲחֵיו עִמּוֹ וְהַפְרִיטוֹת לֵאחֵר מִמּוֹ
וְלֵה אֲדוּר לֹא כֵל עֲשׂוֹ. כֵּל מִיּוֹ: לֵאחֵר שְׂרִיפּוֹה. כִּשְׁשֵׁמֶשׁ בֵּן
כֶּחָן קִיּוֹם תִּנְהִי: וְהַעֲבֵי לִיֵּה. נְמִי אֲמַתְנִי הִיכָּה לֵאחֵר מַעֲכֵשׂוֹ וְדִבְרֵי
עֲנִינֵה מֵהַיָּסָד קִנָּה וְאִלְבָּה לְרִבּוּתֵינוּ מִשּׁוּם דְּהוּה בְּהִכּוֹל מִמִּינָה דֶּשֶׁ
הוּה צִנֵּי מִסְתַּמָּח אִוּ מִגְבֵּרָה אֲחֵרִינָה הוּה צִנֵּי לֵה אֲמַתְנִי: הַכִּי

וְאִיכָּם מְגוּרָשִׁים. לִישָׁנָה בָּגַט וְעֵצֶר אֲנִיפִירִם הוּא לִי סֶפֶק יְהוּדִים סֶפֶק גָּלִיל וְבִטֵּל שֶׁהֵי חוּר בְּחוֹךְ שְׁלֵשִׁים אוֹ שֶׁמָּה סֶפֶק יְהוּדָה הוּא וְלֹא בִטֵּל מִנְּחָל וְתַקִּימִם בְּמִהְלֵךְ הַשִּׁי וְהוּא גַּם: **אָמַר אַבְי.** מִתְּנִי נָמִי אֵימָה לֵּה דִלְגִּטִּיפִירִם בִּיהוּדָה וְכִגוֹן דִּלְמָה לֵּה תִרִי תִנְאִי: **וְאִי מְטִינָה לְגָלִיל לְאֶלְתֵּר לִישׁוֹ גִּיטָא.** וְאִשִּׁי לֹא מִשְׁתַּהֲיָא: וְאִי מִשְׁתַּהֲיָא בְּצוֹרֶהָ סִלְפִּין יוֹמִין וְלֹא אֲסִינָה לִישׁוֹ גִּיטָא. וְאִשִּׁי לֹא מְטִינָה לְגָלִיל הֵלֶכֶךְ הַגֵּיעַ לְאֲנִיפִירִם וְחוּר לְאֶלְתֵּר מִנְּחָל בִּטֵּל וְאִין כָּאן עוֹד לְקִימּוֹ שֶׁהֵי לֹא לְגָלִיל בָּא וְלֹא נִסְתַּהֲיָא וְאִשִּׁי קִימּוֹ לְאֶלְתֵּר זִמְן הֵי לֹא הִתְנַה אֲלָה עַל מִהְלֵכֶךְ הָרֶאשׁוֹן וְכִשְׁהוֹמֵר גָּלִיל לֹא הוֹמֵר לַמְּנוּת הַשְּׁלֵשִׁים מִשָּׁם וְהִלָּה אֲלָה שִׁיבָא מִיד גַּם כְּשִׁיבִיעַ שָׁם וְהֵי לֹא הִגִּיעַ וְגַם לֹא נִסְתַּהֲיָא וְהֵי מִשְׁמַע מִתְּנִי הֵי וְהֵי גִיעִין אִם לֹא בִּחְתִּי מִכָּאן וְעַד שְׁלֵשִׁים יוֹם מִיּוֹם שֶׁאֲלָה מִכָּאן וְהֵי הוּךְ מִיּוֹדֵה לְגָלִיל וְתִלָּה הַגֵּט גַּם בְּצִיחָתוֹ לְגָלִיל: **לְמִימָרָא דְּרַבִּי מַהֲדִּי.** בְּנֵי מַדִּינָה הִים קִימָא. אֲמַאי דְּהוּבָא סָלָקָא דַּעֲמִין מִשְׁיָקָרָא קִאִי וְלֹא אֲמִירוּרָא דִּלְבָּי: **כִּי הוּא מִיפְטָרִי רַבִּין מַהֲדִּי.** בְּנֵי מַדִּינָה הִים שֶׁהִי הוֹלִינִי לְלַמּוֹד תּוֹרָה בְּנֶרֶךְ יִשְׂרָאֵל כְּשֶׁחוֹרִים לְבִתְמִים הִיוּ מְצִירִיבָם בִּין אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל מִלִּחִים אֲזוּן עַד עַבּוֹ וּמִשָּׁם נִפְטָרִים מִסָּ: **שְׁאִסּוֹר.** לְבִי אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לְנֶאֱמָה לְחֻמָּה לְאֶרֶץ: וְהָא לֹא עֲבָר. שְׁלֵשִׁים יוֹם רַלּוּפִין: **פְּשָׁמִים.** וְהֵי שְׁלֵשִׁים יוֹם רַלּוּפִים בָּלָא מִשְׁמַעֵי דְּקִדְּמִי הוֹאִיל וְלֹא נִתְּנִים עִמָּה: **לִישָׁנָה מְעִילָא.** פִּירִים שֶׁל מִטָּה: הֵי זֶה גַּם קִסְטִי. דִּלְפִּין הַגֵּט נִפְסֵל מִשּׁוֹם גַּם יֶשֶׁן הוֹאִיל וְלֹא נִתְּנִים עִמָּה וְלִבִּי מִקִּימִם תִּנְאִי לִישׁוֹ גִּיטָא: **גַּם יֶשֶׁן.** כֵּל שֶׁנִּתְּנִים עִמָּה בִּין כְּמִיבָה לְנִתְּנִים וּפְסוּלוֹן רַבָּן מִשּׁוֹם שֶׁמָּה יִלְמָרוּ גִיטָא קוֹדֵם לְנִתְּנִים לְקַטֵּן בְּחוֹרֵר (דף ע"ט): **שְׁמָא פִּיִּים.** כְּשֶׁהִיבָה בָּא אֲלָה פִּיִּים קֻטְטָה שְׁבִיעִיבָה וְנִתְּנִים עִמָּה וְלֹאחֵר זִמְן אֲחִי בִטֵּל מִשְׁתַּעֲרַר וְאֶחָר פִּיִּסְתִּי: **בְּצוֹמֵר.** בְּשַׁעֲתָה הַתְּנִי עַל מִנֵּה עַל אִי מוֹסֵר לֵה שְׁתַּהֲלָה נֶאֱמָרָה עַל כִּמְחָה עוֹדֵם לֵה זִמְן שְׁתַּהֲלָה שֶׁלֹּא בִּחְתִּי וְנִתְּנִים עִמָּה: **וּפִיִּסְתִּי כֵּל שֶׁן אֲבִירִיפָא.** דִּמְיוֹן דְּהִיבָא דִּלְמָה בָּא חִישִׁי. שְׁמָא פִּיִּים אִי לֹא דִלְמָה בְּרִישָׁא נֶאֱמָרָה עַל כִּ"ש אֲבִירִיפָא שְׁהִי הוּךְ וְכָא: **אֲבֵל אֲסִינָה.** דִּמָּה בְּחוֹךְ י"ב חֲדָשׁ וְלֹא רִלְטִין שֶׁבָא בְּעִיר מִשְׁיָלָה לֵּה חִישִׁין שְׁמָא פִּיִּים וְאִשִּׁי לֹא הִימָנָה עֲלִיהִי מִשְׁיָלָה הִיוּ עַם וְהָא לֹא אֲחָא: **בְּתַנִּי.** אִינוּ גַּם. דִּמְיוֹן דִּלְמָה אֶחָר מַעֲכָשִׁי מִשְׁמַע לְאֶחָר י"ב חֲדָשׁ עַל גַּב דִּלְמָה מַעֲכָשִׁי כִּמְחָל דִּלְמָה מַעֲכָשִׁי דִּמְיוֹן דִּמְחָמָה יוֹנִי ר' יְהוּדָה נִשְׁיָלָה שְׁהִי בְּיָמֵי אֲמִירוּרָאִים כֵּן בָּנוּ שֶׁל רַבִּינוּ קִדְּשׁוּ מִתְּפִיסָה דִּר' שְׁמֵלָא כ'ר': **כְּרִבִּי יוֹסִי.** (דף ק"ה). הַכּוֹתֵב נִכְסֵיו עַל חֶרֶץ שֶׁזִּמְנָה עַל שֶׁרֶר מוֹכִיחַ עֲלֵיהִי דִלְמָה אִיכְמִידִי זִמְן שְׁתַּהֲלָה לִירַע: **כֵּן בָּנוּ שֶׁל ר"ג בִּר רַבִּי.** בָּנוּ שֶׁל רַבִּינוּ קִדְּשׁוּ: הוֹרָה. שְׁתַּהֲלָה מוֹמֵרָה: וְאִפְּלוֹן קוֹדֵם י"ב חֲדָשׁ: **הָא לֹא אֲסִי.** שְׁהִי וְדִלְמָה לֹא יִבָּא עוֹד וְיִשָּׁא הַכֵּל אֲחִי בְּעִי לֵה אֲפִלְטוּגָה: **אִין פִּג.** דְּהִיבָא לְנִצְנִי אֲחִינִי וְהִכִּי מִתָּא וְיִשָּׁא לוֹ לִהֲשִׁיבִי מִפִּי הַשְּׁמוּעָה שֶׁשִּׁמְעָה וִירַע הִיךָ הַמִּירִי אֲבֵל אִי מוֹדִים. בְּצוֹמֵר לִאֲשִׁתּוֹ בְּלִילָה זֶה גִּיטָן כְּשֶׁתִּתָּא חֲמָה מְנַרְתִּיקָה: **לִבִּי**

ונות אף על כבוד גדול מהו ואפילו כבד מכבדו מזה ל' ויש אחר מן אלה משהו שכן
כיון שיש יחוד אחריו וצריך לומר הגשט שיש יחוד וליתנהו עליו וליתנהו עין פנים
בדעת החושי וצורה ב' יכול לברר ב' ונחשו שמה אחר' ויש אמאי זה שיש ומה אחר
ב' אצל פנים יספח שכינתו ונתיחד מהו אחרת כעל וסערה ואומרי פייסיה
המה אחר אבא מר שמשיהו דב באומר נאמנת על לומר שאבא פ' בשעת אחרת
לה שחנה נאמנת על כמאה עדים כל זמן שתאמר שלא באתי ונתיחדתי עמה: ואיכא
אמא לא באי כמאה עדי ורי חוש ומה ב' ב' חרש ש' ויש ונחשו שמה אחר
אבא מר שמשיהו דב באומר נאמנת על לומר שאבא פ' בשעת אחרת
אמתי:

[illegible]

גליון הש"ס

ב' לישנא מעליא נקמ.
 יין יומא דף עה. כתיבות
 ק יג ודף סה: פסמים דף
 ג. ולקמן דף פ ע"ג:

תוספות רי"ד (המשך)

[illegible]

[illegible]

ידה נזיפה מי קניא איה. וא"ת חלצה נמי לא קניא ליה גופיה
אלא פירי * וי"ל כיון דקניו לו לפרסא הוה כאלו קניו לו גוף ההצר
אבל מעשה ידה מעמלא קאלו ועוד דחצר קניו לו בעל כרחיה של
אשה אבל ידה אינא קניא לו על כרחיה דיכולה היא לומר איני
נזיפה ואיני עושה:
ותיזיל איה ותיחוד ותפתח.
פירש רש"י לפי שהגט
חסור לטלטל ולמסור לה אף על גב
דמקוספתא * בפרק משלין מניא אין
מגרשין בשבת בשבט מרע הקילו
ללא מפול קמי יבס להכי כפי משלין
(ב"ב דף לו:) קמני אין מקדשין ולא
קמי אין מגרשין כמו במקוספתא משום
דשבט מרע שרי לגרש * ולא הוה כמו
טלי גיטין מעל גבי קרקע * דכיון
שהגט נא מרשות הבעל לרשותה הוה
כאלו נתנו לה: ב"ב דף קכ"ה שכתבה אשה
קנה בעלה. וא"ת והא אמרין בחזקת
הבנים (ב"ב דף ק"ד:) כמתנה קנתה
ואין הבעל אוכל פירות ואור"י דהא
אמר בשאלה דלא אלימא כמו מתנה
ובמתנה דוקא אמר' קנתה ואין הבעל
אוכל פירות וא"ת מפרש דאע"ג
דמתנה אין הבעל אוכל פירות כיון
דאם מכרה ונתנה אינו קיים כדאמר'
בחזקת הבנים (שם) חשיב כאלו הוה
דבעל ואינה יכולה לקנות על ידו
מה שבמכו ואין תלוי בחזקת פירות
ותעד דהא שני לעיל כמתנה לה דין
ודברים אין לי בנכסין דאמרי' דלמאי
הבעל אוכל פירות כדאמרי' כשנתנה
(בבב"ב דף פג.) אלא הואיל ואם מכרה
ונתנה קיים דמתן כמתנה חשיב ליה
חלצה ואור"י דאין ראה דאיהא
לאוקומי כמתנה לה דין ודברים אין לי
בנכסין ונפירותיהן דפי' לעיל וכן
אין לומר בחזקת הבנים (ב"ב דף פג.)
גבי איש לאיש חזקה בנכסי אשתו
כגון שכתב לה ונפירותיהם ואע"ג
דלא קאמר ליה גמרא הכי הכא נמי
לעיל ועוד דבירושלמי משמע דהדין
דנפירות תליא מילתא דפריך התם
גגה וסלחא אינן משועבדים לאיש
לאכילת פירות ומשני רבי יוחנן בשם
רבי ינאי עד שיכתוב לה דין ודברים
אין לי בנכסין ונפירותיהן:
והוא שעומדת בצד ביתה. כפ"ק
דבב"ב מנע"א (דף י"ב.) אמר'
דוקא בגט דחוב הוא לה נענין שמה
שומדת בלד ציטת ולא ציטתא:
פליג בשו"ת אנפשיה. וקשה לר"י
דכפ"ק המוציא יין (שם דף פ.)
ובחזקת הבנים (ב"ב דף ע.) גבי המוציא
מרשות לרשות אמר רבה והוא שם
חיוז חטא ציטתא אבל כרמלית לא
א"י אמר אפילו כרמלית אבל פיסלא
לא רבא אמר אפי' פיסלא ואזל רבא
לנעמיה דאמר רבא פסול שבת כרש"י
גיטין פירוש ונגיטין חשיב פיסלא רשות
כפי עצמו כדאמרין הכא והשתא
דאם פיסלא הוה ממש כרמלית דלא
גבוה עשרה ונגבוה ששה איירי דאי
לא הוה הוה כנדר וגם סתמא הוה
רשות ארבעה דלא כן לא היה דבר
חשוב כפי עצמו אס' כן אמאי קאמר א"י
אבל פיסלא לא כרמלית המוטלת:
למקום

אי אפשי בפקנת חכמים כגון זו. אמילתא אחרייתא אמרה רבא:
שומעין לו. הואיל והתקנה
אלא להנמי חזי אי אפשי
רבא: איני נזיפה ואיני עושה. משל
תקון רבנן מווי להנמי תקון זמנין
ללא ספקא במעשה ידה ואמר כן
תקון מעשה ידה לבעל משום אינה
הלך יכולה לומר אי אפשי: רבא
אמר. לעולם דלא כתב לה דין ודברים
ודקשיא לך מה שקנתה אשה קנה
בעלה: אטו ידה מי לא קניא ליה לבעל
כו'. ולקמיה פריך מאי היא: גיטה
יורה בלן כחצר. על ידי הגט כחצר
ידה לה עם נתינתו: אמר ליה רבנא
לרב אשי רבא. דקשיא ליה לעיל אטו
ידה מי לא קניא ליה לבעל: יד אשה
קשיא ליה. כמתנה: נהי דקניא ליה
למעשה ידה. אבל גופא מי קני ליה
וכיון דגופא לא קני ליה מצי יהי גיטה
לדה נפק לה גט מרשותה ולא משום
דגיטה ודה בלן כחצר הלך גבי חצר
דקניא ליה היכי מיגרשא: יד דעבד
קשיא ליה. שגופו קניו ומקבל שחוריו
בעלמו: למחן דאמר. כחצר נקנית
וקדישין דף כ"ב:) שהעבד קונה עצמו
בשטר שחוריו: על ידי עצמו. כלומר
בבב"ב דף ע"ב:) ספק ליה עלמא. והיה
ירא פן ימות ומזקק ליבס ואסור לטלטל
גט בשבת ולמסור לה: לקנייה. הבעל
לדוכא דממית ביה גיטה לאשכח בחזקה
דקרקע נקנה בחזקה: וסמיך ופוסק.
חסור דלת החדר שיקנה לה לשם
חזקה: דפני נעל. דלת או גדר פרצה
או פתח גדר כל שהוא: כפי זו חזקה.
לקנות שאין המוכר יכול לחזור בו
דהשתא קא יידי לה חצר וגיטה כמות
ומתן נכסים שאין להם אחריות נקנין
עם נכסים שיש להן אחריות ככסף
בשטר ובחזקה: אס' אמרו בנשואה.
שהבעל חזק בנכסים ואמר בלחזקה.
ויך מילתא דרבא אתמר מקמי הדין
דאמר רבא לעיל גיטה ותורה בלן
כחצר דמת הכי הדר ביה רבא ואמר
לא שנה ארוסה ולא שנה נשואה כו'
דמפרש ואזיל: והא אמרה רבא.
לעיל ואמאי איכסיף כי פרכה רב
עליש ליה מילתא: ומשנין מעיקרא
נמי כי אמרה רבא. לההוא תירוצא
לעיל אהאי מעשה אמרה בדר דהדר
סנה ואמר דגיטה ודה בלן כחצר:
הכי גרסינן מעיקרא כי אמרה רבא
אהאי מעשה אמרה: כמי שכתב
גיטה. כאלו היא נתון ציטה ומאי
היא דנע"י דמיהו חלצה משתמרת
לדעתה כלומר על פיה ועל צויה
לאפוקי לה דאמר' בפרקין לקמן
(דף ע"ב.) נתן גט ציד עבדה ועוד אינו
גט דהוא לא חצר משתמרת שלא
לדעתה שהוא משמר עצמו מדעתו:
משום ידה אסרובא. הלך כמותה
לה נענין דומיה ליה: נעל בפסולא.
על גבי חמית עץ: פליג רשומא
לנפשיה. ואינו בטל לגבי חצר ואינה
מגורשת ולקמיה פריך היכי דמי: אי
נמא בחצר ידה. דאשה: כי הוה ארבע אמות מאי הוה. הכי שניהם
שלה: דאשלה מקום. בחצרו לקנות בו גט: דאשלה. השאלה:
שם

אם אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו
מאי כגון זו כדבר הונא אמר רב * דאמר רב
הונא אמר רב ביכולה אשה שתאמר לבעלה
איני נזיפה ואיני עושה רבא אמר אטו ידה
מי לא קניא ליה לבעל אלא גיטה ואין
כאחד יחבא נמי גיטה וחצרה באין כאחד אמר
ליה רבנא לרב אשי רבא יד דאשה קא קשיא
ליה נהי דקני ליה למעשה ידה ידה גופה מי
קני ליה אמר ליה רבא יד דעבד קא קשיא ליה
למ"ד * דרבשטר על ידי עצמו יד עבד כיד רבו
דמיא אלא נמו וידו באין כאחד ה"ג גיטה
וחצירה באין כאחד ההוא שכיב מרע דכתב
לה גיטה לדבייתהו בהדי פניא דמעלי שבתא
ולא הספיק למיתביה לה למחר תקף ליה
עלמא אתו לקמיה דרבא אמר להו זילו אמרו
ליה ליקניה ניהלה לההוא דוכתא דיתבי ביה
גיטא ותיזיל איהו ותיחוד ותפתח ותחזיק ביה
ידתני * נעל גדר פרץ כל שהוא הרי זו חזקה
אמר ליה רב עוליש לרבא מה שקנתה אשה
קנה בעלה * איכסיף לסוף איגלי מילתא
דארוסה הואי * אמר רבא ואם אמרו בנשואה
יאמרו בארוסה הדר אמר רבא לא שנה
ארוסה ולא שנה נשואה גיטה וחצירה באין
כאחד והא אמרה רבא מעיקרא כי אמרה
רבא אהאי מעשה אמרה: והיא בתוך ביתה:
יאמר עולא * והוא שעומדת בצד ביתה
"ובצד חצרה ר' אושעיא אמר אפילו היא
במבויא וחצרה בציפורי היא בציפורי וחצרה
במבויא מגורש' והא היא בתוך ביתה ובתוך
חצרה קמני ה"ק והיא כמי שבתוך ביתה
והיא כמי שבתוך חצרה דכיון דחצר משתמרת
לדעתה היא מתגרשת לימא בהא קמיפלגי
דמר סבר "חצר משום ידה אתרביא ומר סבר
חצר משום שליחות אתרביא לא דכולי עלמא
"חצר משום ידה איתרביא מר סבר כידה מה
ידה בסמוכה אף חצרה בסמוכה ואידך אי
מה ידה בדבוקה אף חצרה בדבוקה אלא
כידה מה ידה משתמרת לדעתה "אף חצרה
המשתמרת לדעתה לאפוקי חצר המשתמרת
שלא לדעתה ההוא גברא דזרק לה גיטא
לדבייתהו הוה קיימא בחצר "אזל גיטא נפל
בפיסלא אמר רב יוסף "חזוין אי הוה ארבע
אמות על ארבע אמות פלג ליה רשותא
לנפשיה ואי לא חדא רשותא היא במאי
עסקינן אילימא בחצר דידה כי הוה ד' אמות
מאי הוה אלא בחצר דידה כי לא הוה ארבע
אמות מאי הוה כלא צריכא "דאושלה מקום
חד מקום מושלי אינשי תרי מקומות לא
מושלי אינשי "ולא אמרן אלא דלא גבוה
עשרה אבל גבוה עשרה אע"ג דלא הוה
ארבע אמות "ולא אמרן אלא דלית ליה
שם

אם אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו
מאי כגון זו כדבר הונא אמר רב * דאמר רב
הונא אמר רב ביכולה אשה שתאמר לבעלה
איני נזיפה ואיני עושה רבא אמר אטו ידה
מי לא קניא ליה לבעל אלא גיטה ואין
כאחד יחבא נמי גיטה וחצרה באין כאחד אמר
ליה רבנא לרב אשי רבא יד דאשה קא קשיא
ליה נהי דקני ליה למעשה ידה ידה גופה מי
קני ליה אמר ליה רבא יד דעבד קא קשיא ליה
למ"ד * דרבשטר על ידי עצמו יד עבד כיד רבו
דמיא אלא נמו וידו באין כאחד ה"ג גיטה
וחצירה באין כאחד ההוא שכיב מרע דכתב
לה גיטה לדבייתהו בהדי פניא דמעלי שבתא
ולא הספיק למיתביה לה למחר תקף ליה
עלמא אתו לקמיה דרבא אמר להו זילו אמרו
ליה ליקניה ניהלה לההוא דוכתא דיתבי ביה
גיטא ותיזיל איהו ותיחוד ותפתח ותחזיק ביה
ידתני * נעל גדר פרץ כל שהוא הרי זו חזקה
אמר ליה רב עוליש לרבא מה שקנתה אשה
קנה בעלה * איכסיף לסוף איגלי מילתא
דארוסה הואי * אמר רבא ואם אמרו בנשואה
יאמרו בארוסה הדר אמר רבא לא שנה
ארוסה ולא שנה נשואה גיטה וחצירה באין
כאחד והא אמרה רבא מעיקרא כי אמרה
רבא אהאי מעשה אמרה: והיא בתוך ביתה:
יאמר עולא * והוא שעומדת בצד ביתה
"ובצד חצרה ר' אושעיא אמר אפילו היא
במבויא וחצרה בציפורי היא בציפורי וחצרה
במבויא מגורש' והא היא בתוך ביתה ובתוך
חצרה קמני ה"ק והיא כמי שבתוך ביתה
והיא כמי שבתוך חצרה דכיון דחצר משתמרת
לדעתה היא מתגרשת לימא בהא קמיפלגי
דמר סבר "חצר משום ידה אתרביא ומר סבר
חצר משום שליחות אתרביא לא דכולי עלמא
"חצר משום ידה איתרביא מר סבר כידה מה
ידה בסמוכה אף חצרה בסמוכה ואידך אי
מה ידה בדבוקה אף חצרה בדבוקה אלא
כידה מה ידה משתמרת לדעתה "אף חצרה
המשתמרת לדעתה לאפוקי חצר המשתמרת
שלא לדעתה ההוא גברא דזרק לה גיטא
לדבייתהו הוה קיימא בחצר "אזל גיטא נפל
בפיסלא אמר רב יוסף "חזוין אי הוה ארבע
אמות על ארבע אמות פלג ליה רשותא
לנפשיה ואי לא חדא רשותא היא במאי
עסקינן אילימא בחצר דידה כי הוה ד' אמות
מאי הוה אלא בחצר דידה כי לא הוה ארבע
אמות מאי הוה כלא צריכא "דאושלה מקום
חד מקום מושלי אינשי תרי מקומות לא
מושלי אינשי "ולא אמרן אלא דלא גבוה
עשרה אבל גבוה עשרה אע"ג דלא הוה
ארבע אמות "ולא אמרן אלא דלית ליה
שם

(א) כמותות נח: ע"פ פ"ק.
ב"ק ח: ע"פ (ב"ב מט.)
(ג) וקדושין כ"ב:) (ד) ב"ב
מ"ד:) (ה) נעל כלא (ה) ב"ב
י"א:) (ו) נעל כלא (ה) ב"ב
(ז) נעל כלא (ה) ב"ב
(ח) וקדושין כ"ב:) (ט) ב"ב
א"ת (י) וקדושין כ"ב:) (יא) ב"ב
(יב) נעל כלא (ה) ב"ב
(יג) נעל כלא (ה) ב"ב
(יד) נעל כלא (ה) ב"ב
(טו) נעל כלא (ה) ב"ב
(טז) נעל כלא (ה) ב"ב
(יז) נעל כלא (ה) ב"ב
(יח) נעל כלא (ה) ב"ב
(יט) נעל כלא (ה) ב"ב
(כ) נעל כלא (ה) ב"ב

מבשר רש"י

אם אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו
מאי כגון זו כדבר הונא אמר רב * דאמר רב
הונא אמר רב ביכולה אשה שתאמר לבעלה
איני נזיפה ואיני עושה רבא אמר אטו ידה
מי לא קניא ליה לבעל אלא גיטה ואין
כאחד יחבא נמי גיטה וחצרה באין כאחד אמר
ליה רבנא לרב אשי רבא יד דאשה קא קשיא
ליה נהי דקני ליה למעשה ידה ידה גופה מי
קני ליה אמר ליה רבא יד דעבד קא קשיא ליה
למ"ד * דרבשטר על ידי עצמו יד עבד כיד רבו
דמיא אלא נמו וידו באין כאחד ה"ג גיטה
וחצירה באין כאחד ההוא שכיב מרע דכתב
לה גיטה לדבייתהו בהדי פניא דמעלי שבתא
ולא הספיק למיתביה לה למחר תקף ליה
עלמא אתו לקמיה דרבא אמר להו זילו אמרו
ליה ליקניה ניהלה לההוא דוכתא דיתבי ביה
גיטא ותיזיל איהו ותיחוד ותפתח ותחזיק ביה
ידתני * נעל גדר פרץ כל שהוא הרי זו חזקה
אמר ליה רב עוליש לרבא מה שקנתה אשה
קנה בעלה * איכסיף לסוף איגלי מילתא
דארוסה הואי * אמר רבא ואם אמרו בנשואה
יאמרו בארוסה הדר אמר רבא לא שנה
ארוסה ולא שנה נשואה גיטה וחצירה באין
כאחד והא אמרה רבא מעיקרא כי אמרה
רבא אהאי מעשה אמרה: והיא בתוך ביתה:
יאמר עולא * והוא שעומדת בצד ביתה
"ובצד חצרה ר' אושעיא אמר אפילו היא
במבויא וחצרה בציפורי היא בציפורי וחצרה
במבויא מגורש' והא היא בתוך ביתה ובתוך
חצרה קמני ה"ק והיא כמי שבתוך ביתה
והיא כמי שבתוך חצרה דכיון דחצר משתמרת
לדעתה היא מתגרשת לימא בהא קמיפלגי
דמר סבר "חצר משום ידה אתרביא ומר סבר
חצר משום שליחות אתרביא לא דכולי עלמא
"חצר משום ידה איתרביא מר סבר כידה מה
ידה בסמוכה אף חצרה בסמוכה ואידך אי
מה ידה בדבוקה אף חצרה בדבוקה אלא
כידה מה ידה משתמרת לדעתה "אף חצרה
המשתמרת לדעתה לאפוקי חצר המשתמרת
שלא לדעתה ההוא גברא דזרק לה גיטא
לדבייתהו הוה קיימא בחצר "אזל גיטא נפל
בפיסלא אמר רב יוסף "חזוין אי הוה ארבע
אמות על ארבע אמות פלג ליה רשותא
לנפשיה ואי לא חדא רשותא היא במאי
עסקינן אילימא בחצר דידה כי הוה ד' אמות
מאי הוה אלא בחצר דידה כי לא הוה ארבע
אמות מאי הוה כלא צריכא "דאושלה מקום
חד מקום מושלי אינשי תרי מקומות לא
מושלי אינשי "ולא אמרן אלא דלא גבוה
עשרה אבל גבוה עשרה אע"ג דלא הוה
ארבע אמות "ולא אמרן אלא דלית ליה
שם

תוספות ר"ד

אם אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו
מאי כגון זו כדבר הונא אמר רב * דאמר רב
הונא אמר רב ביכולה אשה שתאמר לבעלה
איני נזיפה ואיני עושה רבא אמר אטו ידה
מי לא קניא ליה לבעל אלא גיטה ואין
כאחד יחבא נמי גיטה וחצרה באין כאחד אמר
ליה רבנא לרב אשי רבא יד דאשה קא קשיא
ליה נהי דקני ליה למעשה ידה ידה גופה מי
קני ליה אמר ליה רבא יד דעבד קא קשיא ליה
למ"ד * דרבשטר על ידי עצמו יד עבד כיד רבו
דמיא אלא נמו וידו באין כאחד ה"ג גיטה
וחצירה באין כאחד ההוא שכיב מרע דכתב
לה גיטה לדבייתהו בהדי פניא דמעלי שבתא
ולא הספיק למיתביה לה למחר תקף ליה
עלמא אתו לקמיה דרבא אמר להו זילו אמרו
ליה ליקניה ניהלה לההוא דוכתא דיתבי ביה
גיטא ותיזיל איהו ותיחוד ותפתח ותחזיק ביה
ידתני * נעל גדר פרץ כל שהוא הרי זו חזקה
אמר ליה רב עוליש לרבא מה שקנתה אשה
קנה בעלה * איכסיף לסוף איגלי מילתא
דארוסה הואי * אמר רבא ואם אמרו בנשואה
יאמרו בארוסה הדר אמר רבא לא שנה
ארוסה ולא שנה נשואה גיטה וחצירה באין
כאחד והא אמרה רבא מעיקרא כי אמרה
רבא אהאי מעשה אמרה: והיא בתוך ביתה:
יאמר עולא * והוא שעומדת בצד ביתה
"ובצד חצרה ר' אושעיא אמר אפילו היא
במבויא וחצרה בציפורי היא בציפורי וחצרה
במבויא מגורש' והא היא בתוך ביתה ובתוך
חצרה קמני ה"ק והיא כמי שבתוך ביתה
והיא כמי שבתוך חצרה דכיון דחצר משתמרת
לדעתה היא מתגרשת לימא בהא קמיפלגי
דמר סבר "חצר משום ידה אתרביא ומר סבר
חצר משום שליחות אתרביא לא דכולי עלמא
"חצר משום ידה איתרביא מר סבר כידה מה
ידה בסמוכה אף חצרה בסמוכה ואידך אי
מה ידה בדבוקה אף חצרה בדבוקה אלא
כידה מה ידה משתמרת לדעתה "אף חצרה
המשתמרת לדעתה לאפוקי חצר המשתמרת
שלא לדעתה ההוא גברא דזרק לה גיטא
לדבייתהו הוה קיימא בחצר "אזל גיטא נפל
בפיסלא אמר רב יוסף "חזוין אי הוה ארבע
אמות על ארבע אמות פלג ליה רשותא
לנפשיה ואי לא חדא רשותא היא במאי
עסקינן אילימא בחצר דידה כי הוה ד' אמות
מאי הוה אלא בחצר דידה כי לא הוה ארבע
אמות מאי הוה כלא צריכא "דאושלה מקום
חד מקום מושלי אינשי תרי מקומות לא
מושלי אינשי "ולא אמרן אלא דלא גבוה
עשרה אבל גבוה עשרה אע"ג דלא הוה
ארבע אמות "ולא אמרן אלא דלית ליה
שם

הזורק פרק שמיני גיטין

עת.

עין משפט
גר מצוה

מו א ב ג מ" פ"ה
 מהלכות גירושין הל'
 ח סמג עשין נ עוש"ע
 אה"ע סימן קלט סעי' י:
 ד [מ"] פ"ד מהל' מביהר
 ה"א עוש"ע חו"מ סי' ר
 ס"ד

זו ה מיי פילא שס הלכה
 ט סמג שס טוש"ע
 אה"ע סימן קלו סעיף א
 וסימן קלח סעיף ד:
 יז ו מיי שס סמג שס
 טוש"ע שס סימן קלח
 סעיף ג:
 יח ז ח ו מיי שס הל'
 יז טוש"ע שס סעיף
 א:

א"י י מ"י פ"ה שס הל' ח
סמג שס טוש"ע
אה"ע סימן קלט סעיף טז
וסעיף ק:

ב ב טוֹשׁ"ע שֶׁס סַעֲיָף יֵג:
כא ל מִי' פִּי' מֵהֶל'
אִישׁוֹת הִלְכָה כֵּן
סַמָּג עֲשִׂין מֵח טוֹשׁ"ע

אָה"ע סימן ל סעיף ה':
בב מ מ"י פט"ז מהל'
 מלוה ולוה הלכה א'
 סמג עשין נז טו"ש"ע ח"מ
 סימן קכ סעיף א':
בג נ מ"י פ"ה מהל'
 גירושין הלכה י'
 סמג עשין נ טו"ש"ע אה"ע
 סימן קלט סעיף יד ועין
 ב"מ ובר"מ:

הגהות הב"ח
(א) גמ' והלכתא נכפות.
נ"ב ע"י לעיל נכ' שני בדרך
כא :

לעזי רש"י
משק"א. שק.

מוסף רש"י

שם של דוקא ברע
כנוי פסוק

[illegible]

ע"י דנידי ממקרקעי דלא
כיון שראוי ליתן, לאו דומיא
דדמי לחצר (ב"ק יב.)

ת שאלו היה כן היה צריך
קנה וכ"ת ישן שאני האמר
מר לו זרוק לי חובי חרקה
או נמחק הרי זו מגורשת

אממקום ברעי לא קפדי אינשי. לכל הפחות באשמו וכן באיר
המטה: בגוץ שקלהו תרייה בת. וא"ת ומיפשוט
איפסא מדמתרי כל הני אמוראי דההמוכר את הספיה (פ"ג פה):
דלגה לפשוט מדברי אמוראי ואינו יכול רש לומר דהא לכוכלו מדק
לכו אלא דחמו למתני דלא נפשוט מינה

שם לוי אע"ג דלא
א הוי ארבע אמות:
כו': אמר רבא אלא
אבל במטא שלה
י רבי אליעזר אומר
ורשת במטא שלה
מגורשת כליו של
שמעת מינה ^הכליו
קנה לוקח לא צריכא
מקום ברעי אמקום
לחתוך חיקה או לתוך
כליו של לוקח ברשות
דהא אמר שמואל כגון
ה וכן אמר ר' אלעזר
שהיתה קלתה תלויה
אמר קשורה אע"פ
בר אהבה אמר כגון
לה בין ירכותיה רב
אמר כגון שהיה בעלה
אמר מקום חיקה קנוי
אמר רבא מ"ט דר'

מקפיד לא על מקום
תה תניא נמי הכי ורקו לה לתוך חיקה או לתוך קלתה
וא כקלתה הרי זו מגורשת כל דבר שהוא כקלתה
תקא דאכלה בה תמרי: **מתני'** האמר לה כנסי שטר
וחוריו קוראה והרי הוא גיטה אינו גט עד שיאמר לה
אישנה ניעורה קוראה והרי הוא גיטה אינו גט עד
גמ' כי אמר לה הא גיטך מאי הוי הוה ליה טלי
אמר רבא **ר' יטלי** גיטך מעל גבי קרקע לא אמר כלום
שלפתו נמי הא בעינא ונתן בידה **ר' יוליא** לא צריכא
לפתיה תניא נמי הכי אמר לה כנסי שטר חוב זה או
תו והרי הוא גיטה אינו גט עד שיאמר לה הא גיטך
בן אלעזר אומר לעולם אינו גט עד שיטלנו הימנה
לה הא גיטך נתנו בידה והיא ישנה ניעורה וקוראה
ז עד שיאמר לה הא גיטך דברי רבי רבי שמעון בן
הימנה ויחזור ויתנו לה ויאמר לה הא גיטך וצריכא
א ביהא קאמר רבי משום דבת איגרושי היא אבל
לאו בת איגרושי היא אימא מודי ליה לרבי שמעון בן
בהא קאמר **ר'** שמעון בן אלעזר אבל בהך אימא מורי
רבא כתב לה גט ונתנו ביד עכדה ישן ומשמרתו ה"ז
א ליה חצר המשתמרת שלא לדעתה ישן ומשמרתו
מהלכת היא וחצר מהלכת לא קנה וכי תימא ישן
א כל שאילו מהלך לא קנה עומד ויושב לא קנה
מתני' ^זהיתה עומדת ברשות הרבים וזרקו לה קרוב
גה מגורשת מחצה על מחצה מגורשת ואינה מגורשת
לענין החוב אמר לו בעל חובו זרוק לי חובי וזרקו
^חהמלוה קרוב ללוה הלוה חייב מחצה על מחצה
חיבי דמי קרוב לה והיכי דמי קרוב לו אמר רב
קרוב לה ארבע אמות שלו זהו קרוב לו היכי דמי
^טר' שמואל בר רב יצחק כגון שהיו שניהן עומדין
י מינייהו קדים וכי תימא דאית תרוייהו כהדי הדדי
אלא אמר רב כהנא הכא ב' אמות מצומצמות עסקינן
וגט

[illegible]

כנסי שט"ח זה (ולא תנא) הותקן גט לאשתו לשומרו ואח"כ אמר לה הרי זה גיטך מגור
 לה תצרי ההשקמה שאל לרעהו ידן ושקמהו ויהי זה גט אמאי תצרי מהלכת היא תצרי מהלכת
 ויכול לו אינה מגורשת מחצה על מחצה מגורשת ואינה מגורשת וכן לענין קדושין ולענין החוב
 שיש לאיור הגג הרי זו מגורשת הוא למלמלה והיא סלמלה וזמרה לך כיון שיצא מרשות הגג

ששם לווי: כולוהו פיסלם מיקרו ואי היו להאי שם לעצמו הוה ליה
שחשבו ולא עביו: אבל **בתםם שלה:** אע"פ שזמון ביתו מגורם וקא
 סלקא דעמינן טעמא משום דקסבר כליו של לוקם זרשות מוכר קונה חפץ
 התמוה למה לן לבעי? אלא תלמודא חז"ל צ"ב (פס"ה): **דגבוס י'** דהוי רשותא
 לגנפשיה ולא חשיב ההוא איזרא רשות

מורכר לנצטל אט רשות הכלל: וואס איזא
מקום כרעי. שמונאים לארץ: הי"ג
מקום כרעי לא קפדי אינשי. וואס
אגובה מן הארץ עשרה שנות להשתמש
תחתיה: קשורה אפי"ס שאינה תלויה.
אלא גוררת בקרקע וקשור בה. ולא
גורס: תלויה אע"פ שאינה קשורה:
בין ירושתי. ואע"פ שמונח בקרקע
אין ארס מקפיד על כל מקום מושב
אשמו ועד עכשיו היה אותו מקום קני
זה: מוכר קלתום. לכן אינו מקפיד
על מקומו שיש לו בית לכן: פתא נמי
הפך. דמאס דלאנו מקפיד מקום קדמי
אשר בכל דבר שהוא קלתא שמונח
להשתמשיה תמיד שהמכנים אשמו לתוך
ביתו על מנת להיות כלי השמשיה
קטנים עמה הוא מכניה: טפא.
טפא"ל נע"ז: מתנ"י עד שאמר
הוא גיטיץ. ואפי"ל לאחר שגד לידה
אומר לה קני ודיו: קוראה ופי' הוא
גיטיה. כשהיא קוראה בו רואה שהוא
גיטיה: גמ' טלי גיטיץ מעל גבי
שקלתו. שהיה תחוב בין חגורו לתמי
ושלפתו מס: דעריק לה חרזיה.
ועקס לה מחזיק להקריב לה הגט: שלפתו
גרס בגרימא: לעולם אינו גט.
הואיל וצא לידה שלא בהכשר עד
שיעלו כו': דבר אינרשי ביא. שהרי
גיטורה ולא מחסרה אלא אמירת הי
גיטיץ הלך כי אמר לה חבר הכי שפיר
דמי שקבלתה הוגנת: הרי זה גט.
דהוי חרבה משמרתם לעתה הואיל
יבוא יין אינו משמרת אלא על דעה:
גיטור אינו גט. שהעבד משמר את
המשמרת ואת מה שצדו והוא לה חרבה
המשמרת שלל לעתה: חרם מהלכס
אלא קרה. רבא גופיה אמרה בשנים
אוחזין בעליות: כל שאינו מהלך כו'.
רבא חזין אמרה התם היה מהלך
בספניה וקפלי דגיס לתוך הספניה
כו': כפלות. שאינו רואי להלך כשהוא
קאמר רבא דהוי גט: מתנ"י קרוב
גמ'. מפרש בגמ': אמר לו. מלוה
ללוה: ודון לו חובי. דרבי: ודון לו.
ואחד: גמ' ד' אמות שלו. שאין ציו
לגט ד' אמות דלמרתין בשנים אוחזין
וי"מ דף י"ד אמות שלל קוות
בגון שתי עינים עומדים כו'
לגט וזו מכאן וזה מכאן שכל
הגט מונח בתוך ארבע אמות שלו
ובתוך ארבע אמות שלה. ולא גריסין
מזומנאמות: ולוחיו הי מנייהו קדים.
לכל במעמדה אס קדם הוא לנא וזה
לנא ארבע אמות ואס קדמה היא לנא
וכתב בכל ד' אמות קדמות לה ושוב
לנא כנכסה וכתבו לתוכי: אי"ל לנאמס.
שלא יקדים האחר: מזומנאמות. שהיו
שניהם עומדים צד אמות מזומנאמות
לנא פחות ולא יותר יס בין שניהם:

י' זה גיטן וקי"ל הלכה כרבי מחברו וכ"ש הוא סתם מחנ"י ומחלוקת דבריהם הדלחה כסחם
 שיהי' (6) והוא יטען שהבעל נותן לה לשם גירושין והיא לא הגרשה ברובו ואילו היה מוריד
 שיהי' הוא נותן לה א"פ שאמר לאשה כניסי ש"ט"ח זה היתה מגורשת כלילפינן מעצותיה של ר'
 עת אשר כגט אלא כיון שלא הוריד לעדים (3) אלא אמר לה גרשני רבי זה גיטן וכן כשתנן

[illegible][illegible]

תוספות רי"ד

[illegible]

ויהיחזיר ויתגנו לה ויאמר לה
וידוקא בכנסי שט"ח זה ונ
לעדים קודם לכך שלשם
יוחנני בן גודגודא בלא בע

בכידה והיא ישנה יש כאן
מתחלה לשם פקדון נתינה
ליטלו ממנה ולחזור וליתנו
רכא כל שאילו מהלך לא
לו קרוב למלוה זכה הלוה

(א) נראה דנ"ל או כשהיא יסנה. (ב) נראה דנ"ל אלא כיון שלא הודיע לעדים לכן נרץ שיאמר לה עכשיו הרי זה גיטך וכו'.

משובעת שאינה יכולה לקבל גיטה: ולחנייה בד' אמות דידה. ולא נח כגז

כח א מ"י פיה מהל
גירוזן חל"ע ו סנה
עשין ו טוש"ע חל"ע פיון
קלט ספיק ד:
ו ב מ"י שם חללה ד
טוש"ע שם ספיק ו:
לא ב מ"י שם חללה ד
טוש"ע שם ספיק ד:
לב ה ו מ"י שם טוש"ע
ספיק ו:
לד ז ח מ"י שם טוש"ע
ספיק ד:
ל"ט ט מ"י שם חללה ד
טוש"ע שם ספיק ו:
לה י מ"י פיה מהל
שנת חללה ו סנה
לאוין ו טוש"ע חל"ע ח"ס
סיון פיה ספיק ה:
לז כ פ"ה חללה ו סנה
גירוזן חללה ו סנה
עשין ו טוש"ע חל"ע פיון
קלט ספיק ו:

וחרקו לה כיון שיצא מרשות הגג נמחק או נשרף הרי זו מגורשת ואי בנג
דידה וחצר ידידה אמאי מגורשת? אלא בנג ידידה וחצר ידידה רישא בנג ידידה
וחצר ידידה סיפא בנג ידידה וחצר ידידה אלא לאו? דאושלה מקום דחד
מקום מושלי אינשי תרי מקומות לא מושלי אינשי א"ל מידי איריא דלמא
הא כדאיתא והא כדאיתא רישא בנג ידידה וחצר ידידה סיפא בנג ידידה
ש מדות בניטין הא דאמר רבי קלושה כמי שהונחה ופליגי רבנן
אבל הכא משום אינטורי הוא והא מינטר והא? דאמר רב חסדא
ישו טרסקל וזרק ונח על גביו אפילו גבוה מאה אמה חייב לפי
ע הני מילי לענין שבת אבל הכא משום אינטורי הוא? והא לא מינטר
והא

שנה בקרקע: היתה
 צימודה על ראש הגג
 וכו' אלא כי מיטת פי
 (א) ואפילו דיקא ואמרת
 ליה לבראי ואמאי חתני
 שנתה שנתה לאורי הנה
 ואצ"ל דלא נח אם נשך
 ואנח ואיני מנורשה
 אמר ר' יהודה אמר
 שמואל כג שיש לו מעקה
 שנתה כעל ר' מנשה
 משמיה דאבימי אמר הכא
 בכחות כג פחות לג
 עסקין וכל סתח
 סתח לג כג ימי: רשא
 למעלה וכו' פי רשא
 דיהודה ור' יהודה דיהודה
 סיפא כג דיהודה וכו'
 מיטת ר' אמי
 מירוש דקסי' שהגג כובה
 מנחות החצר דאין קו
 ושמי ליה לבראי והכי
 הגג נחין שנתה משמיה
 הגג ונשך אמר ר' יוחנן
 קודם שניח באורי החצר
 הו' לו מנורשה שנתה
 יהודה אמר שמואל כג
 שנתה כעל ר' מנשה
 שנתה מציצות החצרות
 עפרה על העליות: וכו'
 נפיק מאורי הגג מיד מיטת
 לתוך מחיצות החצר:

(א) צ"ל פי' דאחי זיקא ושרי
ליה לבראי וכו'.

עין משפט
גר מצוה

ל' א מ"י פ"ה מה' ג' ירוש'ן הלכה יא סמ' עשין ג טו"ש"ע אה"ע ס' קלט סע"י יב:
לח ב ג מ"י שס הלכה ו
ז טו"ש"ע שס סע"ף
ט:

למך דה ר מיי שם פ"ג
הלכה ה סמג שם
טו"ש"ע אה"ע סימן קמח
סעיף א:
ז [מיי] שם פ"א הכ"ז]:
ח [מיי] שם הל' כה
טו"ש"ע שם ס"י קכח
פ"א]:

תוספות רי"ד

[illegible]

בלאות על זה ועל זה אלא
הנה ומה ומזה ומזה
ההנה ממזר ומזה ולא
זה הזה ממזאן זה ולא זה
זה וזאנן במציאות ולא
במבעה היה ולא בהנה
נרדוה היתה בב ישראל
ספלה מן הכהונה בח
לז המעשה בח כהן מן
ההנה און יורשו של
זה והיושו של זה יורשו
כחיתבה מזה אחיו של זה
מזה מן זה והיוציל זה
רבותי שיה שיה ושמה
שש עירו ושם עירה תנא
מה ומזה ולא ההנה
ההנה בח ב אלה היה
בדור וכתב גרס בשנה
כך וכך המלכות פרס
ולא שם המלך המלך
ואמאי קרי לה מלכות
שאינה הונגה שאין לה
אלא כחב לאל לשון אלא
מאומה אחת לקחו והיו
הדוכי כיו אתה מאד

הזורק פרק שמיני גימין

וְהָאֵל דַּמְר רב יהודה אמר שמואל לא יעמוד אדם בנג זה כ"ז.
וא"ת והא שמואל פסיק כ"ש? דלמר גנין רשות אחד הן צפ'
לג' גבות (עירובין דף 65.) וי"ל דהכא להוליק מנג לבית קאמר וא"ת
ד"כ אחאי נקט ממנו של חבירו אפי' מנג של עצמו לא יקלטו להוליק.

וַיִּבְרָאוּ לִפְנֵי שְׂגוּר וּפָרָךְ לִגְגַּי שֶׁל חֲצִירֵי
הַהוּא אֶסְרוּ לוֹ וְיִלְדְּשֻׁמְאֵל סָבַר הַחֶסֶד
אֶפְי' בְּמַחֲלוֹת שֶׁאֵין וַיִּכְרוֹת אֶת־רִינָן
וַיִּדְ אֶסְקִי מַחֲלוֹת הַבַּיִת לַתְּעֵלָה וַיּוֹתֵר
וַיִּטְעֹלֵל מִגַּג נִצִּית וַיִּמְוֶיהָ אֵלֶן כִּד כָּרָץ ק"ל
וַיִּתְנַחֵךְ מִמִּדְּיוֹת וַיִּכְרוֹת וַיִּמְוֶיהָ לִישָׁנָה
וַיִּכְסֵּם שְׁמֵירוֹן חֲלוּקִין לְמֵסֶה כ'ו' מִשְׁמַע
וַיִּגַּג לִגְגַּי קֶאֱמֵר וַשֵּׁמָה שְׁמֹאֵל נִמִּי נִקְטַ'
וַיִּתְּלִיחֶיהָ כְּבוֹלִי עֲלֵמָה לִרְבֵּעַן מִגַּג לִגְגַּי
וַיִּרְשֵׁם מִגַּג נִצִּית וְאֵת מִזֵּי קִמְלִי שְׁמֹאֵל
וַיִּתְנַחֵךְ הָיָה בִּרְשֵׁם פ' כָּל גִּבּוֹת (שֶׁם דף
עט.) וְיִלְדְּ קִמְלִי אֶפְלוֹי קְלִיטָה שֶׁמִּסֵּם
וַיִּתְּלֵן נָחוּ בִּגְגוֹ שֶׁל חֲצִירֵי וַיִּפְסֵחַ דִּירוֹרִין
וַיִּתְּלֵן לִגְגַּי מִדְּכָלוֹת וַיִּהְיֶה וַלְמֵר כְּדָלִית
וַיִּהְיֶה וַהֲבִי הָיָה מִזֵּי לֵאמֹתַי מִתְנִי' אֵלָּה
וַיִּיחָא לִיה לֵאמֹתַי מִלְחָה דְשְׁמֹאֵל!):
פְּנִימִיּוֹת נִזְכָּר בַּמַּחֲצִיט הַחֲצִירוֹת
מִיִּנְמִרָה. מֵה שְׁפִירָה
וַיִּקְוֹנָה' שְׁמַחֲלוֹת הַחֲצִירוֹת מִשְׁעֻבְדוֹת
וַיִּפְסִיקוּת לָאוּ דְרוֹק מִשְׁעֻבְדוֹת דִּלֵּךְ
וַיִּתְּלֵמִיג בִּין חֲלָרוֹת לְקוֹפֹת לִפְלוֹר
וַיִּתְּלָרוֹת גּוֹפִיָּהוּ בִין מִשְׁעֻבְדוֹת
וַיִּשְׁאִינָם מִשְׁעֻבְדוֹת אֵלָּה טַעֲמָה כִּיּוֹן
הַמַּחֲצִיט הַחֲצִירוֹת קִבּוּעוֹת וַעֲשִׂיּוֹת
וַיִּשְׁאֵר שֶׁם חֲשִׁיבָה פִּנְימִית מִיִּנְטֵרָה
וַיִּמְוֶיהָ כְּמַחֲלוֹת הַחֲצִירוֹת
וַיִּפְסִיקוּת בִּין חֲלוֹנָה לִפְסִימֵת דִּלֵּי אֵין
וַיִּפְסִיקוּת כְּשֶׁהִבֵּעַ הִגַּט לֵאחֹר פִּנְימִית
לֵאל כִּנְסָם תּוֹן מַחֲלוֹת אֲמֵי מְגוֹרֶשֶׁת הָא'
וַיִּזְנוּ מִשְׁתַּמֵּר מִפְּנֵי בִין חֲלוֹנָה וְאִי"ל לֵאל
וַיִּשְׁשִׁי חֲלָר הַמִּשְׁתַּמֵּר כְּדִפְרֵךְ גִּבִּי
וַיּוֹבֵדָה דִּרְגָ' חֻסִּים בִּבִּמ' (דף א:)
וַיִּבְלַד שְׁדָה הָיָה עוֹמְדִין אֶפְי'
וַיִּתְּלֵמִיג הָיָה בִּינָתוֹ שֶׁל רִי"ג סִימָה
וַיִּתְּלֵמִיג כְּדִמּוּכָה בִּירוֹשָׁלַיִם שֶׁכֶּבֶר הָיָה
נִצִּית מִ"מ לֵאל הָיָה מִשְׁתַּמֵּר לִגְבִּי
וַיִּקְוֹנָה מִפְּנֵי בִין חֲלוֹנָה וְעוֹד וְיִלְדְּ
וַיִּמְוֶיהָ שְׁפִיר בִּזָּק מַחֲלוֹת הַחֲצִירוֹת
וַיִּפְסִיקוּת וַיִּמְוֶיהָ שֶׁהִשָּׂה עוֹמְדָה בִּבְדִ'
וַיִּתְּלֵמִיג הָלָךְ הָיָה חֲלָר הַמִּשְׁתַּמֵּר עִי'
וַיִּתְּלֵמִיג הַחֲצִירוֹת לִדְלָה לִישְׁלֵדִי וַיִּתְּלֵמִיג

ין מחילות בית של ר"ב כיון
 והא דלמרינן בשלהי השואל
 של משכר בתורי דלחו ליה
 ממרתא מן השוכר י"ל למייר
 עומד בלד חלרו חי נמי שוכר
 י"ל נה. מי בנותקטס
 בתוקן משמע מיפרשו דלח
 לא הוי עד דמטא לארעיה דלח
 ין מחילות הפנימיות כיון שהו
 בסביע לאור מחילות הפנימיות
 ולמעלה ממחיצותיה דלי הו
 יאנה ולפי גירסא זו כיון דגבי
 כל דליר לני קונה דלפנימית
 זו ב' הגדרה (למקן פ"ד) דל
 תפילו הקדימתו תכשילו יכול ל
 מדקי לתאן דמוקי לה בלא רר
 ה הוגנת לאשמועינן דלע"פ ש
 ה קיימים ואין נראה דכדיא
 ין איירי הכא: וצריכה ג
 ש ראשון גט גמור ונשא שני
 הכא מ"ט חזקיה וברט משי

והוא דאמר רב יודוס לא יעמוד אדם על גבו ויקלעו ממנו גשמים. הפסוק על גבו של חצירו דהוי מוציא מרשותו לרשות אס לא עירבו שאת"ם שאינם דרים על הגגות שיך נמי בזה איסור מילוק רשות: הני מילי. דחלוקת רשות גגין כרשויות בחים לענין שבת: אבל כניטין. היו

לו שני גגין שמורין זה לזה ויהא שלשה
מקום בזה לקבל את גיטת וקיעלתו
בזה לא אמרינן הכל רשות חלוקות.
דזה דלמחרן לגיל חרי מקומות לא
מושל אינשי משום קפידא דאל יא
משאלו תלרו ומקפיד על ביתו חזל כולי
האי גגין שמורין וכן משמשי רגיל כל
לא קפדי אינשי: **במחילות החילונו קא**
מינטרה. רגילה להשחמר הלכך
משעבדות הן לה וקט לה: **דזה לא נה**
ואין מחילות כלי עשוין לארין לשמור
דאין כלי עשויו אלל האין בתוכו: ה"ג
וכי נה מאי הוי כהן? **שאין לה עוליים.**
פ"ק דתענית נה נה: ע"ג קרקע:
גיטת קודם לבנה. שמה ישהה את הגט
שנים ושלוש בין כבידה למינה ויהיו
לה בנים ממנו בתוך הזמן ואחר כך
יגרשהו בו ולימים כשישפחה הדבר
יראו זמן הגט קודם ללידת הילד ויהיו
סבורין שמינה לה משעת כבידה ויפסדו
מן הפירה נולד משגרשה ויהיו פסס:
אם נפגרה. בגט ישן והלך צלה
למדה"י תישא למחלה: **מתני' כפז**
לשם מלכות שאינה הוגנת. מי שהיה
בבבל וכתב שנים כך וכך למלכות
אחרת ובגמרא מפרש אמר קרי לה
שאינה הוגנת או שכתבה לשם מדי כ"י
לפי שצריך לכתוב לשם מלכות שכתב
בה דמפרש בגמ': או שכתב לבנין
הבית או לפורבני פסול. מפני שלא
כתב לשם המלכות: **חלה מזה ומזה.**
אם ניסת בגט או תלך מן הראשון ומן
השני וצריכה שני שני מן הראשון וגט מן
השני ואפי' שכתבו: שני לא הוי קדושין
וביבמות (פס'): מפ' טעמא גזרה שמה
יאמרו גירש ראשון גט גמור ונשא שני
ומחלת אשת איש יוצאה בלא גט: **ולא**
פירות. דין פירות שמקט לה לנשה
פירקונה משניה תחת פירות ועל אלו
אין לה כלום: **אם בלאו.** הקיימים
מנגדים שבהם לא והתאם הוא

דקנסוה דמפ' ציבמות (וא): דאיצעי לה אקרויה לגיעא: **והולד ממזר**
ממזר ומזו. אס החזירה הראשון וילדה לו בן הוי ממזר מדרבנן
 וציבמות (פט): אמרינן דאקור בממזרת הוילי וכשר מן המורה: **מעמאין**
לה. אס כהנים הם: **נפסלם מן הכהונה**. דוניה היא דתסת וניה
 היינו אשת איש שמונה תחת בעלה לאחרים דהיינו נפקת ברא:
 בת
 אינו קונה ואין נראה דבפרק בתרא דע"ז (דף ע"א): אמר גבי יין נסך
 משמע דאורי כלי קונה אלא נראה דהכי פירושו דהא לא נח באורי
 תוך מחילות החילונה מגורשת כיון דמחילות החילונות הם קבועות
 ויש כנגד הפעמי למעלה ממחילותיה ותוך מחילות חילונה וגבי קופות
 גוף חלל קופה הפנימית הויה מגורשת דפרפרשת ואית ספרים דגריס
 נפות נקט פנימית הוי משמע אפילו מונה בחלל פנימית אינה מגורשת
 "גש סכרי" לא אמרינן גורח שפא יאמריו גישה קודם לבנה. גירסא
 נראה אדם לא אשמו אינן מלא בן ערוה הלכך מוזהמת היא
 שמה ואינה מוזהמת בעיניו ויאמר כי בא עליה וכי האי גונאם פליגי
 שנבעלה: **כתב** לשם מלכות שאינה חוגגת. אומר רבינו אלחנן
 לה לא כתב ולא לשון אף על פי כן מתקנאין בה:
 אמרינן בסוף פרק אלמנה נחזית (פמ"ח דף ק"א) וינתה לא הפסקיה
 איה ויבוא. פ"י בקונטרס א"ע"פ שקדושי השני לא היו קדושי דמפרש
 אשת איש ויאלה בלא שם וזו נראה לה"ר חסד דתסת ודאי היא
 יגט גמור ויהי אשה חזרה שניה זו ראשון ואינו חסד אלא חזרונה:
 ויהי אשה חזרה שניה זו ראשון ואינו חסד אלא חזרונה:

שייח

מסורת הש"ס

(א) (עירובין גה.) פ' (לעיל)
(גה.) (ג) ערבות פ"ד ח"ז
(לקמן פ"ו.) (ד) (לעיל כו.)
(פ) (לקמן פ"ו.) יבמות גה.
(ו) (ע"י חוספות יבמות גה.)
ד"ה היה צמורה וכו' ועוד
בחוספות לקמן פ. ד"ה
כ"ז.) (ז) ועיין היטב חוס'
עירובין גה. ד"ה ושמואל,
(ח) ג"ל המשכיל.
(ט) ועיין חוספות צ"מ יא.
ד"ה וכו' ג"ל.

גליון הש"ס

גמ' אם נתגרשה הינשא
לכתחלה. עיין יבמות דף
יד ע"ב תוספות ד"ה בגמ'
:יז:

לְעִזֵּי רַעֲשׁ"י

פונ"ץ. קרקעית.

מוסף רש"י

כתב לשום מלכות
שאינה דרוגת. קופר
שהיה נרץ למנות למלכי
ישראל, או לשם מלכות
אחרת, כגון לשם מלכי
רומי ותנא קרי לה שאינה
הוגנת משום שאין להם לא
כתב ולא לשון דרכיני
(עובדיה א) כווי אתה מאל
(יבמות צא). תצא מזה
רמזה. אם יסמ כחמו גמ
(סמ).

(ב) יִצְחָק (לֵא: 65:) (ב) שֵׁשׁ,
(ג) שֶׁדֶר, (ד) שֶׁדֶר (ע"י חס"ד)
ע"י שֶׁדֶר (א) מִשְׁכָּן, (א) מִשְׁכָּן
מִשְׁכָּן וְכִרְיָן וְיִצְחָק' אֵלֶּם
אֲלֵמִיר, (א) עֵלִי: (א) יִצְחָק
(כ) אֵלֶּם, (א) עֵלִי: (א) יִצְחָק
אֵלֶּם יִצְחָק וְהִלֵּל מִמֶּדֶר,
(ע) וְיִצְחָק מִשְׁכָּן הִנֵּה
וְיִצְחָק הִנֵּה מִשְׁכָּן דִּלִּי בְּרִאשׁ
אֵלֶּם אֲשׁוּרִים כְּדִמְרֵם לֵא:
דֵּר וְכִי יִצְחָק יִצְחָק לֵא:
דִּילִי הִי וְכִי הַעֲמִיק אֵלֶּם
שִׁמְרֵי, (א) בְּרִי עֲקֵב, יִצְחָק
(א) מִשְׁכָּן, (א) מִשְׁכָּן
(ג) יִצְחָק (כ) מִשְׁכָּן (א) עֵלִי
(א) עֵלִי (א) עֵלִי (א) עֵלִי
רִנְיֵי: (א) עֵלִי (א) עֵלִי
יִצְחָק לֵא: דִּילִי מִלֵּטֶם וְכִי
מִכֹּז דִּכְרִי וְכִי שֶׁסִּרְחָן,
(א) עֵלִי הִנֵּה רִנְיֵי:

מוסף רע"י

כל עריות שאמרו
ברוריהן מותרות. וכן
גם כללתי בזה שכן
נאס. והכל ברורה האלו
נאסו. וכן ותנא
קמרה ליתום, ונדע
ההקדק נדע ליתם
למפרע, גרמה ליתם
טובת רוח, וליתם מקה
שעת כל וכל אשמו יא
ועין זו ערת ההקדק
כפי דמיון (במחצ' : 106)
שמו ו שמש לו וסמל
ליתם לחקיקין מותרות,
אז כלם חסד וחסד
אכנסה אל יבמות
והבה צרחה ויבשת
לארז. גרמה עריות
בכרתה ותבאנה זו
שדחתה אריות. וכן
ביתם שפלות אריות כללם
(ס' י') פרק ליתם
שליש יולדת צאצא, וזה
הוא שפלות זו ותבנה, וזה
עקבה אל דעבר חייב אל
ליתם ביתה שכל חייב
לכרתם כלם אל משק : 106
כח סופר נב לאיש
ורבו לאיש. שכלם נכנס
שם אל ואלם כחם
ליתם לנחם כחם : 106
עלה ליתם לו הכוונה שלם
אל ליתם כחם אל שרם
יפת לו כחם : 106 ותנו
אל דוד. כשרים וקלם
מד ענה וקלם שרם ואל
תנה לו ענה : 106 ויתבו
בשילי. שילי עריות מקומות
לו : 106 סוף.

תוספות רי"ד

שאל להם אלא כתב ולא שאל.
או שכתבו שם מלכות מר
אין זו אשמה ודלא רבית
אזכרנו ולא הכתוב בו
ענת המלך הוצק ככלל ואמר
פסול: אמר חזקוני שמה
שאלו מלכות בנישין שיסור
תקום מלכות מן העצמה
כל כל חשבוני אנו עשיהם
שחבוקו מן שטוריהו וכן
משמי: ומשום שלא מלכות
תאז הוצק ממך אין ר"מ
לעשיה דאמר בר המנונא
משעיה דעולא אמר היה
ר"מ כל המעשה משמע
שנעשה מלכות בנישין ואל
ממך. גרסי' בפ"ד ד"א אמר
לוי בר רחמי בר חלפא
אין זה אמר למלכי בן הוא
סבר דהיינו קא מדמי אלא נפק
הוא ונאמריה בנולה אלא
מוני אלא למלכי וכן ומהא
מבא ליה דקרינן [בשטורין]
כלשון מלכותא אמר בנישין
נמי יהי מוני למלכי וכן
אמר: ונתן כח כלשון מלכות
שאינה נאמרת ובר ענין זה
מוד מרדכי ודבריהם האלו
הם דאמר ר' חזקוני דהיינו
עליון

בה לוי מן המעשר. קנאס הוא דמפרש הסם (ויצמות 65): מן הפרוסה כדאמר' בכוטוה (דף כח). מונטמאה ונטמאה ג"פ) אחד לצבל ואחד לצובל ואחד לתרומה: ואין יורשין של זה. בנים שהיו לה ממנו: יורשין כפוכהם. ביצמות (דף קכז). פרכין כתובה מאי עמידה הא קמני אין לה כתובה ומשי כתובה בנין דירכין שחקנו כחמסי שירשו בניה יתר על חולקיהון דעם אחיהון כשמתה בחיי בעלה ואע"פ שבעלה יורשה הכא לא שקלי דקנאס קנסו: אחיו. של שני חולץ מדרבנן דפירשנו גבי גט שמה ואמר גירסו זה ונשא זה ואחיו של הראשון רריך לחלק מן הכורה: ולא מייבמין. משום קנאס: שינה שמו ושמה. בגט: וכל הדרכים. המפורשים לתעלה כשנשמינו: כל עריות שאמרו לרוביהן מופרות. חמש עשרה עריות שאמרו לחמסי' שצרחוהי מותרות ליבשא לשוק בלא חליה כשנמו בעליהן בלא בנים: הבלו הברות. של עריות ונישא. לשוק: ונמלאו. העריות אילוניות וארגלו מילתא שהיו קדושי המת בטעות ונמלאו שלא היו אלו לרוביהן ולא פטרסו העריות האלו מן החליה: סלא מוה. מבעל שנישאת לו: ומוה. מן היבס: וכל הדרכים האלו בה. וביצמות (דף קכז). מוקמין לה כר"ע דלמך יש ממזר מחייבי לארין: והלכה כרעה ונישאם לאחר. וקיי"ל ביאת האחת פוטרת רעה: ונמלאם. זו שנתיבמה: אילוניות. ואין לה יבום: שהרי לא חלה המת היתה ונמלא שלא נפטרה כרעה ונישאת לשוק בלא חליה: סלא מוה ומוה. מבעל זה וביצמה הראשון: ככס סופר. אחד גט לאיש לגרסו באשתו: ושוב: לאשתו שמקור לצבל כשיפרע לה כתובתה וטעה הסופר כשמר לכן השטרות ונתן גט לאשה ושוב לאיש והס מקור זה לזה והלכה זו ונישאת ככבודה שזה גט שמר לה בעלה וזה סבור שמסרה לו אשתו שובר: וילא תפסס ידי האיש. שמואלו לפינו להראש שוברו והרי הוא גט: אם לאחר. בגמ' מפרש: לא כל הימנו. אין הכל כדבריו להאמינו: לאבר וכוטו של שני. שנשאה לדמר' קנויה היא צנייה והחליפו השטרות לאחר שניסת: גמ' שאין להם לא כסב ולא שון. אלא משל אומה אחרת: משום שלם מלכות. שיהא לנו שלום עמהם שיאמרו תשונים אנו צנייהם שמוכסם שטרותיהם בשמינו: וילא ופולר

ממור. כמחיה: ר"מ לטעמיה. סתם עכשיו היא מולכת לפיכך יתקנה בה המלך של מלכות וירקיע עמנו: מאי דפיה הוה. כבר עברו ואברה קנאסם שאין מתקנה בהן דהא דקמני מתני' לשום מלכות מדי ויון שמונה למנין שהמחילה מדי למלך צימי דריוש או למנין שהמחילה יוין למלך: דאיכא שם מלכות. הלכך חיישין דלמא קפיד המלך הוה: כי יפציוס בהיני. לכתוב פטר: ככסו. בחוטו שבהיני נכתב ואף על גב דמימקסר טי:

11

כשרים דלמא גט מקושר שעדיי מתורבו כשר לפי שיכול לעשותו פשע ויבימות נמי בפרק ר"ג (דף נב.) אמר לנשאלנאנאס ארגשנה הי"ו פסלינן הכא היה במזרח וכתב במערב והלא אם יראו שלא היה פלומר דגט מאחור לעולם פסול והיהיו למקושר שכתב עדיי מתורבו שכתבו בו דיוס של יושאין קודם המישאין ללא שמתמיה בשום לא יהיו לבסוף בזהה העיר דיוס שכתבו בגט הסופר והעדים חתימה אע"פ ששתייה הזמן ההפוך בו לא יעמדו שם הסופר והעדים כותב מקום שעומד בזהה שעה פסול משום מייחוי כשיקרא

שיינה שמו ושמה בו. לא
שם עירו ושם עירה
שני שמות בשני מקומות:
דהיינו דווקא עיר שדרין ב

בהן מן התרומה ואין
 ין של זה יורשים
 של זה ואחיו של זה
 שניה שמו ושמה שם
 זה ומה וכל הדרכים
 ת שאמרו צרותיהן
 האלו ונישאו ונמצאו
 ומה וכל הדרכים
 ובמתו והלכה צרתה
 זו שהיתה איילנית
 יכים האלו בה כתב
 לאשה ושעה ונתן
 ונתנו זה לזה ולאחר
 האיש ושוב מיד
 וכל הדרכים האלו
 אם לאלתר יצא אין
 א הרי זה נט לא כל
 כד זכותו של שני:
 יונה הוגנת מלכות
 לה מלכות שאינה
 לא כתב ולא לשון
 תקינו מלכות בנימין
 משום שלום מלכות
 "מ לטעמיה" דא"ר
 אומר היה ר"מ כל
 נעו חכמים בנימין
 מלכות יון: וצריכא
 שאינה הוגנת משום
 ודי ומלכות יון מאי
 מלכות מדי ומלכות
 אבל בנין הבית מאי
 בנין הבית דאמרי
 חורבן הבית דצערא
 היה במזרח וכתב
 על היינו שניה שמו
 היה אלא "לאו סופר
 היה וכן אמר להו רב
 בשילי כתובו בשילי
 לי בהיני וכי יתביתו
 אע"ג דמימסרן לכו
 יהודה אמר שמואל

מנזרח וכתב צמערב (וה)א
אם כתב שלי צהיני כשר כ
שער שכתבו בלחד צינק
ענינו הייתם כשר דחישין
שלה היה צעיר ציום הכתו
שלה אותם שכתבו לכתוב
אע"פ שלא יהיה הסופר שם
בשאר שטרות כדלמך ליה
קשה לר"י דכ"פ גט פשוט
ו' דלו היה מאוחר דצמקו
אע"פ שכתב מן האירי
צער ציום כתיבה ודאי
אצרי צגט אשה אלל מ
ים שיהא גט מאוחר פסול
ר"ל דגט מאוחר ודאי
ים יתלו שאיחורו וכתובו
ד ר' פעמים גודע שלא

חִינָה מִמֶּשׁ כְּדֹאמֶר ׀צפ״כ׀ (דף כ ו) וכן
 אֵל שֵׁינָה מִמֶּשׁ אֵלֶּה שֵׁים לְאוֹתָהּ הֵעִיר
 הַמֶּלֶךְ עִיר וְשֵׁם עִירָהּ. אֲמַר ׀ יִחָקֵק
 אֵל בְּשֵׁם שׁוֹלֵל דָּבָר ׀ חִינָה כִּשְׁר
 כִּיֹּן שֵׁאִל לְכוֹתֵבוֹ כֻּלָּ שְׁהִקְדֵּמוֹתִים
 שְׁהִרְגִּילוּ לְכוֹתֵבוֹ מִשֵּׁם שֵׁם יִאֲרַע
 שֵׁים שֵׁם יִסְפֵּק בֵּן שְׁמַעוֹן אַחֵר יִהְיֶה
 בּוֹ סִימָן ע״י מִקּוֹם לִידָה וְתִדְעַה כִּי
 כֹּה פִּעְמִים קוֹתִיבִים מִקּוֹם הַלִּידָה
 אֵל פִּי הַבְּעַל אִוֵּי הָאִשָּׁה וְשֵׁם שֵׁינָה
 פִּסּוֹל לֹא יִהְיֶה נֶכוֹן לְכוֹתֵבוֹ אֵלֶּה ע״פ
 עֲדִים וְלֹא דִמֵּי לֹא־שְׁמוֹדִיעֵיהֶו דֹּאפִי
 מִפִּי קִרְבוֹ אוֹ אִשָּׁה נֶאֱמַר בַּחֲדָרָה
 (יִצְחָק דף לט:) דֵּסֶם קֵל הַחֹבֵץ
 לְבִרְתּוֹ וְעִבְדֵּי לִלְבָּנָיו טוֹבָה וְעוֹד

פּוֹת רִי"ד (המשך)

פסול תצרך להשקותו וכן
תביחם עני תחיתנו ופסול
תובין בשעה שישנו כח
שבתובין אותו והלכן
צריך לכתוב בשילהי דתבת
הגז שישנו בשילהי
בשלה יום עומקן הארצי
שדורבין נמסרו לו וצ"ע
אין תובין אלא בשילהי מפני
שזמן הכותב בזה בשילהי
יום עומדים אש שישנו וכתב
השניו תובין וכתב
שלמה תובין המקום בנטיין
א בשורות דבא שותריא
עדות אשתא יכלו להוסיף
השדומה היא חליוו בנטיין
ובמקום כרתן כמנהגין
באחיז יום ובאחיז שנת
המקום אש שישנו להוסיף
יאמרו להו הלא כיום מלכות
עמנו הייתם במקום פלוגין
נמצא שיעקב הרומקא
חליתו המקום ופסל והלכן
אש שישנו המקום ופסל
הרואי לה עדות ששי אשת
יכלו להוסיף עדות ששי
אתה הלא להוסיף קייל אלא
שעדות: (בתנ"ן) אצא
מזה יומה. אש שישנו
בגז דא אצא מן דרשין מפני
שנשתא בגז פסול וארצי
שחורו הראשון ותנן לו ד
כשר אסורה היא לו מפני
שנבעלה לו באיסיור וכתב
אש המזנה תובין בעל
ידיינו לה שחשמה לבעל
אסורה לבעול ולראשון
אסורה לחזור מפני שנתנה
תחתיו צריכה בזה וזה מזה
אש הראשון צריכה בזה
הראשון היה פסול מן השני
צריכה באי מביא צריכה
מלכות או היה מביא צריכה
במרב שפסולין מדרבין
וכשרין לו מארציתא ותפסי
קל דקל שיש שויא
אש ממנו אלא פסול בשני
שני שעה שחור פסול
מאדוייתא והיא אשת איש
קל תפסי בזה דקדוש
צריכה בזה ממנו משא יאמר
העולם גירשה הראשון בגז
שני משיח' השני
וכשרי אש איש צריכה
אש תכל' משום גזר
אצורכה בזה כשני
הנאשה רבה: אין לה כחכות
רמא שמעא אקדוש קרבן
תובין בזה שיהא קל
בעיני הרוצחיה דא
קל דקל: לא פירות ולא
מזונות ולא בלאות
תנאי תובין ככתובת:
אש פ"ד מן השני שחוקי
לאשה פרייה מן השביח תחתיה
נכסי מלוג לא אית לה כלום
אלא מזונות אלא פירות
ואלא פרי שלם לא
לא בלאות אפילו בלאותיה
שום בעין מנכסי נדונייתיה
קטנה חכמה להפסידיה מפני
היא צריכה בזה

א אמרין מאי דתפס תפס והולד ממזר מזה ומה
זיה שמו ושמה ובשלוש מלכות והיה במזרח וכתב
לו כי כשרה שהוא ממזר מדרבנן וכל מדרבנא
היה הראשון היה ממזר מדרבנן כל זה היה עומק
ולו בנט פסול מדרבנא דמאורייתא חזיא ליה ואמר
וכאן במציאות מ"ט אמר חכמים מצא אשה לה
רבנן מעשה ידיה לבעל משום דקאלא חזיה
טעמא מאי אמור רבנן ככל מיפר כרי שיה חלגה

על צדקה וחסד ורחמים ושלום וברכה
ועל כל טובה אשר תעשה לנו יהוה אלהינו

כח א מ"י פ"ס מהל'
גירושין הלכה א'
סמך פ"ק טור ש"ע
א"ר ע"מ קמך ספ"ק א'
ו' סמך א'
ב ס"ט ט"ז ע"מ פ"י
פ"ק ד'
ג מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'
ד מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'
ה מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

ה מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'
ו מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'
ז מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'
ח מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

ז מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'
ח מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'
ט מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

ט מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'
י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

י מ"י פ"י ט"ז הלכה כ'
ו' סמך א'

ל"א ב"ר הימנו לאבד זכותו של שני. ואם תאמר לר"ד אלא כר האבא
דמוקי לה נשיקת מה שפירש בקונטרס משום חשש דקנויט
מה קנויט שייך דכיון דנשיקת לשני לא מצי להחזירה דתלך מזה ומזה
ו"ל דפעמים דלחן העגל שם על לבו שאסור להחזירה ועוד קנויט:
ובנהרדעא לא מבטלי קלא.

אפילו ע"י עדים
והא דאמרין בחזקת הבתים (ב"ב דף
ל"ג) ונפ' שני דכמוצות (דף טו: וס)
גבי מעלין לכהונה על פי עד אחד
דמבטלין קלא התם משום דנפסל
מתרומה לעולם אלא משום דנאסרה
לבעלה משום גרושה אין לבעול א"י
שאי התם דלמרותה דנפסל אין לחוש
אזי מבטלי קלא: דורות אחרונים
ר' דובא. אע"ג דבאלו נערות (כמוצות
דף לו:) קאמר ר' יוחנן רבי יהודה ור'
דוסא אמרו דבר אחד והכא קאמר ר"י
גופיה בל ודאם שלל כדורות כ"י גס
על עמנו היה קורא תגר אי נמי לאו
דבר אחד ממך קאמר שלל היה מיקל
כמו ר' דוסא ובכמה מקומות אמרין
אמרו דבר אחד אע"פ שאין שוין:
ו"י מה עשה דה ערבי זה. לרבותא
נקט דאפילו ערביים ששטופין

בזימה דאמרין בפ"ד דקדושין (דף
מט:). קצין זנות ירדו לעולם ט' נטלו
ערביים ואחם לכל העולם אפ"ה ליכא
למיחש: בירקסבון. לשון שער
כמו טרוקו גלי (נכוח דף כח).
וערוך פ"י טרקסבון מין ירק דנמשו'
תשיג ירק ששמו טרקסבון ודא לומר
דך שמכניסין ירק שפטור ממעשר
ואין נראה דל"כ הל"ל ירק סתם ועוד
ז"ע במשניות אס ירק טרקסבון פטור
אפילו מדרבנן: דרך גנות בא

אפוסין מן המעשר. היינו דווקא
אכילת ערבי אלא אכילת קצב אסורה
דלאמר רבי אבשיאל (פסחים דף טו).
מערס אדם על תבואתו ומכניסה
במזן שלה כדי שתאכל ואלתה אוללת
ופטורה מן המעשר ואכילת דבמה
אכילת ערבי הוא דכתיב (פסח פ"א)
מ"י) מאכילין לבהמה ולחיה ולעוף עד
שיתמרח בכרי: ור"י יוחנן אמר
אפ"ה חצר קובעת. וא"מ ור' ינאי היכי
פליג עליה והא כמה תנאי איז להו
דחצר קובעת כהוא דמייתי בפ' יולא
דופן (מ"ד מ"ו:). אי זו היא חצר שקובעת
למעשר רבי ישמעאל אומר שהכלים
נשמרים למוכה כ"י וכן (ב"ב לה.) היה
אולל באשכול ונכנס מגינה לחצר ר"ה
אומר יגמור ור' יהושע אומר לא
יגמור ו"ל דרבי ינאי מוקי להו מדרבנן
אכל מה"מ תריך שיראה פני הבית אלא

אין למכר דהא דחצר קובעת היינו הטבל ממחייב
לכד אינה קובעת אפי' מדרבנן דהוא דהיה אולל חצר חצר
קובעת בלא בית וכן כזמה משני' ועוד הקשה ה"ר אלחנן דהוא בן קוף פ'
יולא דופן (מ"ד דף מ"ו:). מסיים זה הכי ר' יהודה אומר שמי חצרתי זו לפני'
מזו הפנימי' מיני' והמיני' פטורה ואי תריך להביא לבית פטורה דלעולם
לא יחסי' דרך פנימית כי דרך חיונה לכה לא יוכל ללכ':

אולת, כיצד האשה שאמרה נשכתי וטעורה אני אולת ואם יש עדים שנשכתי והיא אומרת טעורה אני אינה אולת, תנאי
עדות (שם). דרך טרקסבון. דרך שער החצר והבית (נכוח לה). אין הטבל. אפילו מינום בכי כדא' (ב"ב פ"ג) בתחילת
במעשר. מן המורה, אלא אכילת קצב אסור לטבל מדרבנן (נכוח לה). עד שיראה פני הבית. פסח נכנס וליקח (שם)
שימך דרך הפסח שהוא פני הכותל ולא דרך גנות וקציפות (ב"ב פ"ג). שנאמר ראכלי בשעריך. והתם ללוי ור' יהושע
שנאם לשעריך (שם). ולמה עמו בפונדק. אפילו לאחר זמן (קדושין פ"ה). מחלוקת. כ"י וי"ב מתנגד את אשמו ולמה עמו
בפונדק, דמכר לה כ"י גט שני, בשרארה שנבעלה. אלא לא רחם לא מישיבין (לע"ז ע"ג).

זכות הראויה. משינאחמה מלפני העדים בחזקת מגורשת וזכה לנשא
לשני: איש פלוני כפן. מעשה בל לפניו שכתב כהן לגרש את אשתו ואלא
קול בעיר על כך שכתב לה גט: מהו. מי מפקינן לה מיניה משום
קלא שלא יאמרו גירשה והחזירה ונמלא כהן מחזיר גרושתו: פלא.

מפני הקול אלא הדבר תריך בדיקה
קודם שניאחמה ממנו: דאי מבטלינן
קלא. אם נולד לשכתב בני העיר והואילא
מן הקול הזה לא תלא מבטלה:
ובנהרדעא לא מבטלי קלא. לא היו
נוהגין דיני העיר לשחקס מפני המעש
שלא יזילו קול שמחזיקים ידי עובדי
עבירה דהכי אמרין בהמגרש' כדורא
מבטלי קלא בנהרדעא לא מבטלי קלא:
דאי קרו לנחיה כתיבה. אם נגילה בעיר
לקרות לנחיה כתיבה היו קול ששרי
אומרי' שכתב לה והאי כתב נתן הוא דהא
קרו לנחיה כתיבה. ואי לא קרו לנחיה
כתיבה אין זה קול ולא יחשדוהו במחזיר
גרושתו ששרי לא יאל קול שנתן אלא שכתב
ופרכין נהי נמי דקרו לנחיה כתיבה
אחיה מפקינן לה כדכי וי לנחיה גופה
מי לא קרו לה כתיבה ומאן לימא לן דהאי
כתב דקא אמרי נתן הוא דלמא כתיבה
נעלמה הוא: ומשנינן אי מיגילה
מילתא. שרגילין בני העיר לקרות
לנחיה כתיבה אע"ג דלכתיבה לחוד
נמי קרו כתיבה מחמירין למיחש לקלא
ואמרין כתב נתן ונתן קאמרי ותלא מפני
חשד הקול: כל קלא דכח נשואין כו'.
אע"פ ששני' בהמגרש' דמישיבין לקלא
דנתן יאל שמה בעיר מקודשת לפלוגי
מקודשת ואסורה לנשא לאחר עד שינתן
לה אוח פלוני גט ה"מ כשלא הקול
קודם שנתאם לאחר כשלא יאל לאחר
נשואין לא מישיב' ליה חו נשואה ועומדת
לכהן זה הרי ימים ושנים ומפני שאלא
עליה קול גירושין נולאנה מתחמיו הא
קלא דנחזר נשואין הוא: מאי פלא נמי
פלא משני. אם מת כהן זה ונשאה כהן
אחר תלא ששרי יאל עליה קול גרושה
זה כמה שנים. ופרכין והרי לתא נולא
לכו על בניו של ראשון לומר חללים הם
שהרי הולאיהו מן השני שזדקו אחר
הדברים ונמלא אמת: אפי' למימר
סמוך למיחש גרשה. הראשון לפיכך
חממים מולאיה אמת מן השני ולא
אחי לאחוזין קלא קמא כדכי הולא
והאמר ר' (שמאל) אשין (אשין)
כל קלא דכח נשואין לא
מישיבין ליה. פי ואע"ג
דאמרין בפירוקין דלקמן
דמישיבין קלא ה"מ קלא
דקמי נשואין כדתנן יאל
שמה בעיר מקודשת הרי
זו מקודשת ואסורה לנשא
עד שיתן לה אוחו ולווי
גט אבל לאחר נשואין
לא מישיבין חו נשואה
ועומדת היא והכי אמר
תנא מהדרמא מאי תנא
דאמר שנטול משני שסא
מת כהן זה ונשאה כהן
אחר תנא ששרי יאל עליה
קול גרושה זה כמה שנים
ופרכין והרי אמת מוציא
לכו על בניו של ראשון
שיאמרו חללים הם שהרי
הוציאוהו מן השני מפני
שבריו אחר הדברים ונמצא אמת מהדרמא כיון דמפקת לה משני ולא מראשון אחו למימר סמוך
למיחש גירשה ואפ"כ הוציאוהו מן השני ולא אחי לאחוזין קלא קמא חזיאל ולא אפיקנה מראשון:
בתנאי' המגרש את אשתו ולמה עמו בפונדק? כשי"א אינה צריכה ממנו גט שני ובה"א צריכה ממנו גט
שני אימתי בזמן שנתגרשה מן הנשואין ומורים בהגרשה מן האידוסי' שאינה צריכה ממנו גט שני מפני
שאין לבו בה: כנסה בנט קרח תנא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה: גט קרח הכל משלימים עליו דברי
בן ננס ר' עקיבא אומר ר' עקיבא משלימים עליו אלא קרובי' הראויין להעיד במקום אחר: איזהו גט קרח

כדי לחייבו במעשר. דקמימא לן אין הטבל ממחייב
שיראה פני הבית. ועדייל ליה דרך שער לאפוקי דרך חצרתי ודרך
גגות דלא וליק' מואכלו בשעריך' כ"מ כהשוכר (פסח). בתנאי' לניכס
גט שני. מ' גמ'. לבו גם כה. פירוש' כלע"ז: גמ' כשראה
שנבעלה. כ"ש כשרי אדם עושה בעילתו וזוהי וכל כמה דלא
אמר הריני בועל לשם קדושין לא אמרין לשם קדושין בעל:

מה
שיראה פני הבית. דקמימא לן אין הטבל ממחייב
שיראה פני הבית. ועדייל ליה דרך שער לאפוקי דרך חצרתי ודרך
גגות דלא וליק' מואכלו בשעריך' כ"מ כהשוכר (פסח). בתנאי' לניכס
גט שני. מ' גמ'. לבו גם כה. פירוש' כלע"ז: גמ' כשראה
שנבעלה. כ"ש כשרי אדם עושה בעילתו וזוהי וכל כמה דלא
אמר הריני בועל לשם קדושין לא אמרין לשם קדושין בעל:

תורה אור השלם

1. ואמרתי לפני ה'
אלהיך בצהרי הקדש מן
הבית וגם נתחיי ללוי
ולגר ליתום ולאלמנה
בכל מוצאיך אשר צויתני
לא עברתי מצוויך
ולא שבתתי

דברים כ"י

2. כי תכלה לעשר את
כל מעשר תבואתך
בשנה השלישית שנת
המעשר ותתנה ללוי
לגר ליתום ולאלמנה
ואכלו בשעריך ושמעו:

דברים כ"י

3. כי תכלה לעשר את
כל מעשר תבואתך
בשנה השלישית שנת
המעשר ותתנה ללוי
לגר ליתום ולאלמנה
ואכלו בשעריך ושמעו:

דברים כ"י

4. כי תכלה לעשר את
כל מעשר תבואתך
בשנה השלישית שנת
המעשר ותתנה ללוי
לגר ליתום ולאלמנה
ואכלו בשעריך ושמעו:

דברים כ"י

5. כי תכלה לעשר את
כל מעשר תבואתך
בשנה השלישית שנת
המעשר ותתנה ללוי
לגר ליתום ולאלמנה
ואכלו בשעריך ושמעו:

דברים כ"י

6. כי תכלה לעשר את
כל מעשר תבואתך
בשנה השלישית שנת
המעשר ותתנה ללוי
לגר ליתום ולאלמנה
ואכלו בשעריך ושמעו:

דברים כ"י

7. כי תכלה לעשר את
כל מעשר תבואתך
בשנה השלישית שנת
המעשר ותתנה ללוי
לגר ליתום ולאלמנה
ואכלו בשעריך ושמעו:

דברים כ"י

8. כי תכלה לעשר את
כל מעשר תבואתך
בשנה השלישית שנת
המעשר ותתנה ללוי
לגר ליתום ולאלמנה
ואכלו בשעריך ושמעו:

דברים כ"י

9. כי תכלה לעשר את
כל מעשר תבואתך
בשנה השלישית שנת
המעשר ותתנה ללוי
לגר ליתום ולאלמנה
ואכלו בשעריך ושמעו:

דברים כ"י

10. כי תכלה לעשר את
כל מעשר תבואתך
בשנה השלישית שנת
המעשר ותתנה ללוי
לגר ליתום ולאלמנה
ואכלו בשעריך ושמעו:

דברים כ"י

11. כי תכלה לעשר את
כל מעשר תבואתך
בשנה השלישית שנת
המעשר ותתנה ללוי
לגר ליתום ולאלמנה
ואכלו בשעריך ושמעו:

דברים כ"י

12. כי תכלה לעשר את
כל מעשר תבואתך
בשנה השלישית שנת
המעשר ותתנה ללוי
לגר ליתום ולאלמנה
ואכלו בשעריך ושמעו:

דברים כ"י

13. כי תכלה לעשר את
כל מעשר תבואתך
בשנה השלישית שנת
המעשר ותתנה ללוי
לגר ליתום ולאלמנה
ואכלו בשעריך ושמעו:

דברים כ"י

14. כי תכלה לעשר את
כל מעשר תבואתך
בשנה השלישית שנת
המעשר ותתנה ללוי
לגר ליתום ולאלמנה
ואכלו בשעריך ושמעו:

דברים כ"י

15. כי תכלה לעשר את
כל מעשר תבואתך
בשנה השלישית שנת
המעשר ותתנה ללוי
לגר ליתום ולאלמנה
ואכלו בשעריך ושמעו:

דברים כ"י

16. כי תכלה לעשר את
כל מעשר תבואתך
בשנה השלישית שנת
המעשר ותתנה ללוי
לגר ליתום ולאלמנה
ואכלו בשעריך ושמעו:

דברים כ"י

17. כי תכלה לעשר את
כל מעשר תבואתך
בשנה השלישית שנת
המעשר ותתנה ללוי
לגר ליתום ולאלמנה
ואכלו בשעריך ושמעו:

דברים כ"י

18. כי תכלה לעשר את
כל מעשר תבואתך
בשנה השלישית שנת
המעשר ותתנה ללוי
לגר ליתום ולאלמנה
ואכלו בשעריך ושמעו:

דברים כ"י

19. כי תכלה לעשר את
כל מעשר תבואתך
בשנה השלישית שנת
המעשר ותתנה ללוי
לגר ליתום ולאלמנה
ואכלו בשעריך ושמעו:

דברים כ"י

20. כי תכלה לעשר את
כל מעשר תבואתך
בשנה השלישית שנת
המעשר ותתנה ללוי
לגר ליתום ולאלמנה
ואכלו בשעריך ושמעו:

דברים כ"י

21. כי תכלה לעשר את
כל מעשר תבואתך
בשנה השלישית שנת
המעשר ותתנה ללוי
לגר ליתום ולאלמנה
ואכלו בשעריך ושמעו:

דברים כ"י

22. כי תכלה לעשר את
כל מעשר תבואתך
בשנה השלישית שנת
המעשר ותתנה ללוי
לגר ליתום ולאלמנה
ואכלו בשעריך ושמעו:

דברים כ"י

23. כי תכלה לעשר את
כל מעשר תבואתך
בשנה השלישית שנת
המעשר ותתנה ללוי
לגר ליתום ולאלמנה
ואכלו בשעריך ושמעו:

דברים כ"י

24. כי תכלה לעשר את
כל מעשר תבואתך
בשנה השלישית שנת
המעשר ותתנה ללוי
לגר ליתום ולאלמנה
ואכלו בשעריך ושמעו:

הזורק פרק שמיני גיטין

פב.

עין משפט
נר מצוה

א א מ'י ס"ח מהל'
גירושין הלכה ח סמג
עשן ג טו"ש א"ע סימן
קל סעיף א:
ב ב מ'י ומגן שם טו"ש
שם וסימן קמ"ו סעיף ג:
ג ג מ'י מהל' שם סמג
שם טו"ש א"ע סימן
קל סעיף א:
ד ד מ'י ס"ד מהל'
טומאת צרעת הל' יא:
ה ה מ'י ס"ח מהל'
גירושין הלכה ח סמג
עשן ג טו"ש א"ע סימן
קל סעיף א:

תוספות ר"ד (המשך)
אלא לאו שיהי חזק
אמר וירוקא בחזק פליגי
רבנן אבל בע"מ מודו
הכי נמי אמרין לרב
כפדא ר' הונא ופוסלי
כנט דבזי רבי תח"א
כפדא פוסל פסול שמו
ככתב וכל שאינו פוסל
כפדא חזק פוסל ככתב חזק
כפסול פדא פוסל ככתב
ע"מ שאינו פוסל כפדא
ר' יוחנן ור' אבא ור' אבהו
פליגי והכלה כחמשים
כאל בע"מ תנאה וי
ולכשימותו ה' שנאסרה
מותרת חזק
לכל אדם שהיה נתקיים
הנאצי ואינו גיל' שאינו
זקוק להחמק דע שמונת
אילו פלוני שנאסרה עליו
אלא חזק חזק מותרת
כישא לכל אדם חזק
מאות פלוני דרבי אמרין
בבב' ת"ר אלאי
שפירושו לא ר' אלעזר
וכנסו ו' זקנים להשיב
ד' דבריו ו' טורפו וי
ויסי הגלילי ו' אלעזר בן
עזריה ו' זקנים צנעה ו'
טורפו וצבא ר' אבהו שהכלה
זו ושפאט לאחיו של
זו שנאסרה עליו ומה
כלא בניס לא נמצא זה
אשר גורם לעקור דבר מן
ההורה וא' אמרת דאסורה
להנשא לאחיו כל קים שזה
נאסרה עליו קים שה' הורה
גורם לעקור דבר ההורה

והרי אסורה היה להשגת
כלל אדם כיש לאחיו
ואם עברה ונישאת לאחיו
בערבה נישאת לו שהיו
עוין לא נתקיים ההורו
ריאח תורה בזה כיבס
שלא היה נישואיו נישואין
אלא רדיא כמאן מוכיח
שמי אחר מותרת לנישא
כל אדם לא חיישין
ותנשא לו וירבטל הגט.
וזו אמרין ונעה ר' ז
וקיבא הרי שהלכו זו
ונישאת לא' מן השוק והיו
היה ביניהם חשדן ונשוא
ונתירשה עברה ונישאת
לה שנסארה עליו לא
נמצא שז טבל ובינה
קמיא. וזו המקומין לא
רובי עשרות סבר דבעי' מ
פלגי אלמא תפשוט
מחאבא מאן רדיא בעי' מ
לא מקומין לא רשמינו
עז שבתא אורח פלוני
נסארה עליו וזו דפרין
עליו רחא ואסר א' ר' ז
בבבולא תנאי ואלמא לא
מכחל דלמא לא חייבא

[illegible][illegible]

ויון שכבר הוכשר הגט ע"י הראשונים
 ולא צלח וימסילו בשלמות אחרים א-
 פירש לא חתמו והעדים בקוטרם פירש
 הסופר והעדים בפניו ועדיין לא
 נמסר משמע שקוצר דבעין זה בפני
 ה' ומה שפירש ועדיין לא נמסר לה
 "ל שהעדים לא חתמו עדיין ולה"י
 לא נמסר לה וחותמין כולן זה בפני
 ה' אך מה שפ' הסופר בפניו חתמו
 פירש דמה לנו אם ה' לא הסופר
 כן פירש הר' אלחנן דנראה לפוסלו
 כיון שגא להחמסם שלישי גילה בדעתו
 ולא יראה גט עד שהחמסם שלישי
 התיימחו אין כלום כיון שלא חתמו זה
 פניו זה: לעיל פא: גזירה משום
 פירש בקוטרם דמסתמא
 ממנין שקריו היו עדיי מתחלה וחישיב
 לתנא אחר להו כולנס חמומו והרי
 אחד מהם שלא חתם וחימה מאחר
 ופסלינן גט קרח משום כולנס מתאזו
 ועם נפסל קרוב להחמסם כחזכי
 להחמרין לעיל בפ' ב' (דף י"ז:) דאם
 אחד הצעל כולנס למ"ד משום עדים
 מתאזז אחד מהן קרוב או פסול פסול
 גט ויש להחזיק דאם במקור עדיין
 הכשרו כן האכל כמקור ועלי
 בפ"ב (שם ד"ה אמרי) הארכתי:

הדרין עלך הזורק גמ'
המגדש. אבא בעל מנת מורו
זיה. לכאורה היה
דאך דדוקא בעל מנת שלא תינשא
דזרו דלא הוי שור משום דהותרה
לזלו בזנות אבל בעל מנת שלא
יבעלי ולא תינשא הוי שור כמו חור
שור כמו חור וכן משמע קמא דהא
לזלו בזנות אלא בחור ואי בעל מנת
למאי דמוקי לה בחור אדמקשה לה
מרה אללו בזנות ומיהו נראה לר"י
תנאי הוי כאליו הותרה לכל ולהבי
הי מתי למיפוך שפילו לא הותרה
אלא נקט קושא פשוטה ע"מ שלא
ז' או דלמא הוי אלא ע"מ הוי כו'
אמר ומתמימן דלוקיימנא בחור מאי
זוי אכל תנאים דלמלא:
תמן כשרין אלא שלא עלי לנעלים
לא הוי אלא לשון רק אז אכל:
שרבי

[illegible]

אחד	צא והשלם עליו עבד מן ה
אֲרִיס:	דלמך צפרק גט פשוט
מלעז	דמשמע דוקא קרובים נשרי
מִינִינָה.	נאחד שכתב גט לנאשמו והחמ

חר חד שמע מינה אמר
 האי קרוב חתים אי בעי בין
 מצע בין בסוף ממאי מדלא
 ושמע מינה מכל חללא
 ונן רצופין דאי סלקא דעתך
 בע ליה מקום להאי קרוב
 מצע או בסוף ולבשר ביה
 קמיה ^דרבי אמי אמר ליה
 עליו עבד מן השוק:

ז' עלך הזורק
אשתו ואמר לה הרי את
תלכלכל אדם אלא לפלוני ר'
כמים *אוסרים כיצד יעשה
זור ויתננו לה ויאמר לה הרי
אדם *כתבו בתוכו אע"פ
זול: גמ' איכעיא להו האי
על מנת הוא חוץ הוא ובחור
עליה דר' אליעזר דהא שיר
ל מנת מודו ליה מידי דהוה
אז או דלמא על מנת הוא
ג' ר' אליעזר אדרבנן *אבל
שיר לה בגמ' אמר רבינא
מממאין בנגעים אלא של
אמרת בשלמא חוץ הוא
מרת על מנת הוא על מנת
עובדי כוכבים הוא דמיטמו
מיטמו בתי עובדי כוכבים לא
אל ועוד בתי עובדי כוכבים
א יונתתי נגע צרעת בבית
חיותכם מממאין בנגעים
כוכבים מממאין בנגעים
חוץ הוא ש"מ מתני' דלא

וְאֵלָּא אָמַר ר' יוֹסֵף בְּרִי יְהוֹדָנָא
אֲלֵימָעוּז וְחֻכְמָיִם עַל הַמַּגֵּרֶשׁ
לָהּ הָרִי אֶת מוֹתֶרֶת לְכָל
יְשׁוּעָא בִּישׁוּבָא מַגֵּרֶשֶׁת עַל מָה
שֶׁאִשְׁתּוּ וְאָמַר לָהּ הָרִי אֶת
עַל מִנֵּת שְׁלֵא תִּשְׁאֵל לְפָלוּגִי
שֶׁר־א

דקא
לכל
היה
שהא
אלא
חור
היה
יבן
מה
ההכנס
מ'ל
ישראל
בנענים

ש"ה. שהלך ומסר העדים מן הקשרים
המשומתי לא דילג אלא אחד במנין
החיים. בין בתחילה קודם לנשרים
לקרחה במתי: ושם
דקא מדרג
אביי שמע מי
בתחילה בין
קבע ליה מי
מקיימין ולא
בעינן רצופין
בתחילה או
טובא כי אתא
צא והשם

המגדל
אלעזר מתיר
ביטלנו הימנה
את מותרת
שחור ומחקו
אלא חוץ הוא
הוא דפליג ר
לה בגט יאבל
אכל תנאי ר
ובע"מ הוא
בחזק מורה
ח"ש ה"ל ה
עובדי כוכבים
שפיר אלא
דלא מיטמו ב
בתי ישראל
מטמאי בתי
מי מטמאי ו
ארץ אחותכם
ואין בתי ע
אלא השמע
לש' גמ' על
נשעת

שלא תנשא
בן מורד. רבנן
מיריה במסירת
שהתנה עמה
לה ואין זה
אלא של
תיז אחזקתם:
הכל
במקום על מנת שלא תינשא גירדה דבר
הגלילי לאחר היכן מצוי אסור לזה
ובי קאמר רבי אליעזר נמי לא היה ש
זור מחוק ליפטר להו לרבנן ממדור
כי תינשא ושלא תיבעלי מדור רבנן
ובי יוסף הגלילי אדרבנן וכי קאמר
מנת שלא תינשא ולא תיבעלי דהרי
בברייתא דאליכ אמפליג במקום צי
איר נשואין ובעילה אפי"ה לא היה ש
אליעזר אבל לרבנן אפילו בעל מנת
ודעי כל הבתים ב'. ומדמן ברש
א הוה מצי לאיתוי ראייה דהטם

[illegible]

דקא מדלג וואס
צאל דילוג ודילוג
שפע מינה האט
צין צסופו: מדלג
מדלג דעם צו
מא, (ג) ס"א
[ע] תוס' לקמן פד:
האט סכנו, (ג) ס"א
די דהוי אכל תנאי
למא, (ד) נגעטס פ"ב
מ"א,

ורה אור השלם

כי הבאנו אל ארץ
נח אשר אני נתן לכם
הנה ונתתי נגד עיניך
את ארץ אֲחוּתְכֶם:
וירקא יד לז

תוספות רי"ד

וּמִשָּׁם לָדַחַם
קְרוֹצִים וְחַד
יִקְבֹּעַ לִיה מְקוֹס
אוֹ מַחֲבִילָה. קוֹדֶם
שֶׁלֶשׁ וּשְׁלֹשׁ הַחֲבִילִים
כָּל ג' וּג' חֲמוּמִין
בְּגוֹן כֶּסֶר וְקְרוֹצֵי
כֶּסֶר וְקְרוֹצֵי וּשְׁשׁ
כְּסוֹף. כָּל ג' וּג'
לֵבָא. קְרוֹצִים כ'
נִתְּנָה אֲמִי לְקוֹטֵמִי
כֶּסֶר דִּהֲא לֹא מִשְׁמַח
ג' לְזוֹפִין שְׂבוּ אֲשֵׁי
שֶׁלָּא יִהְיֶה הַפֶּסֶק
אֲלֵא מִלְּלָא אֲשֵׁימַח
שֶׁנִּי קְרוֹצִים בְּקוֹי
מִינֵה לֹא בְּעֵינֵי ר'
לָדַחַם קְרוֹצִים לִיהֵא
כִּי אֲנִי לְקַמֵּיהֶּ
שֶׁלָּא הוֹמִין לוֹ
וְהוֹסְפֵר וְהַעֲדִים
נִמְסַר לֹה: אִלֵּן
הוּא עֵיקְרָהּ שֶׁלָּא
קֵן אֲלֵא כִּיבְדוּרָה
הָדָרִין עֲלֵיהֶם
הַמְגַרְשׁ. וְהַ
מִּי:

מנה הוא. על
לפניו: **אצל בע**
דבנע לא שיר
הגע לכל אדם
על מנה שלא
אלא תכנני
עודי כוכבים.
ולכה נקט צצרייה
לקמן פירך ארבי
שן מינשאי ולא
סלה בגלילי הר
דאפילו בעל מנה
לא מני פירך מני
אצלו צוות כגון
מינשאי גירדא ה
אף על גב דבאלא
טעמא
אמר רבינא
לש חזנ

אחא דמיא חילקו בעינן נתיב כבשורת וואו יר
אלא אמר לה היה וגיטן סתם יר לו נ
אלא מפני שחזקה חלילה לאל לפלוני ויר
גיטן סתם ויר דהאי רתקן לקמן גופי של ג
לה כעת המסירה דומיא דרמא דקתני יר
הבתבנו כגט אל שיסמור לה כפר ק"ו ויר
ז' צ"ל אלא היה וגיטן סתם כשנכתבתי
וה גיטן ודאי מנדרש: איבעיה לה ואי
היה יר' אליעזר דאי שייך לה כגט אבל
היה הוא מפליג רבי אליעזר עלייהו דרנבא אבל
משמאן כנגעיה אלא של עובדי כוכבים יא אמר
משמאן היה עובדי כוכבים ויהי דמיטאמי
היה עובדי כוכבים ימ משמאן כנגעיה אחת

ו א מר פ"י מהל'
גירושין הל' א סמג
עשן נ טו"ע אה"ע סמן
ו סעיף א וסמן ק סעיף
ב:
ז ב מר פ"י מהל' אסות
הלכה יג סמג עשן מח
טו"ע אה"ע ס' לח סעיף
לט וע"ש:
ח ג מר פ"ח מהל'
גירושין הלכה ז סמג
עשן נ טו"ע אה"ע ס'י
קלו סעיף ד:

תוספות רי"ד

[illegible]

שָׁרְבִי אֶלְעִיזָר מִחֵדֶר כֹּכָב אִדֶּם הוּזָן מֵאוּתוֹר הָאִישׁ. מִשְׁמַע דְּלִפְסִי
בְּמִי אֹתוֹ הָאִישׁ מִסִּירָה לִּישָׁא וְהִקְשָׁה רִצְנוֹ שְׁמוּלָא אֲמַאי
לֹא חִישִׁין דְּלֹמָא לֹא תְקִיִּים תְּנֹאֵה כְּדֹאמֶר לְעִיל בְּמִי שְׁאֲחוּ (דף עז.)
גְּבִי הִרִי זֶה גִּיטִיךְ עַל מִנָּה שְׁמַתִּי לִי מֵאֲתִים זֶה יוֹ (וְלֹאמֶר) לֹא תִשָּׂא

עד שמתן ועוד מביא רחיה רבינו יצחק מזרייטא דלקמן (דף פד.) על מנת שלא תיבעלי לאבא ולאבין אין חוששין שמה תיבעל להם הא לאחר חוששין שתיבעל לו * ויתר הדבר רבי אפרחם דשפיז מ' מאמרים וזו דיש לחוש אלא תפסיד את אשר לא ולא תוכל ללקיים תנאה וכן גבי שלא תיבעלי לאחר חייסין שמה יבא עליה בזוגם אבל הכא על מנת שלא תישאלי ליבא למיתאם שיסאנה בעל כרחה דקישוףין אי אפשר בעל כרחה: **אפילו לא** נתגרשה **אלא מאישה** פסולה לכהונה. ואמר רבא והא דרבי דאשכור כהונה שאני דהא אם לא נתגרשה אלא מאישה ולא הותרה לשום אדם פשיטא דאפילו לר"א לא היה גט כלל בעלמא ואם מת מותרת להחייבם ואע"פ שפסולה לכהונה ו"ל דהכי מייתי דכיון דאפילו לא נתגרשה אלא מאישה פסולה לכהונה איכ"כ חזן חזן מפלוני פסולה גמור דאם לא הוי גט קצרה הוא דבאלא נתגרשה אלא מאישה אפילו ירמ הבט לא הוי ולא היה חוקרה הכתוב לכהנים וא"ל לר"א דלא חשיב בעל מנת שיוור ולתנא דרמנ"י דרבנן נמי מודו דאם הוי שירא אמאי לא חשיב ביצמות דרבנן (דף ג.) ט"ו נאם פוטרים לרבותיהן ולחשוב בדדייהו אשת איש דפוטרת לרעה כגון שגירשה וזה בעל מנת שלא תינשא לפלוני ונשאה אחיו של פלוני ומת בלא בנים וימנע מנת שלא תינשא גרידא דמותרת בזנות או לא תיבעלי גרידא שיכלה להתקדש אין קשה דלא דמי לאחות אשה ששאררה בין בזנות ואינה יכולה להתקדש אבל מעל מנת שלא תינשא ושלא תיבעלי קשה ו"ל דלא מני לה משום דלא דמי לאחות אשה דהתם בשעת נפילה הויה לה אחות אשה אבל הכא בשעת נפילה אחתי לא הויה אשת איש עד שתיבעל ליבם ויחזקור ויבא מנא ואפילו תחשבה

כנאלו היא אשת איש כיון שמטעם אשת איש אסורה ליבעל לו מ"מ לא דמי לאחות אשה הלכך לא פטרה ומיהו לא יימנע אלל למאן דנפקא ליה בגון דקדישה אחד חוץ מראובן ושמעון אחיו ובא ראוובן וקדישה בניהם ולי אשה אחת ויבם שמעון כרתה ולי אשה אחת ומת בלל כיון שנאסרה על יבם ולי לפני קידושי אחיו משום אשת איש לא חזי בטעמך משכחת על ש עשרה כרות ולרת כרת בגון שקדיש ראוובן חוץ לתימאן ראוובן ומתו ראוובן ושמעון ויבם לוי אשת שמי אשת שמי אשה אחת ונפלו לפני יהודה דלרת [זכר] אשת שמי ממס פטור פלגי אדר"א בקידושין כמו בגירושין כדמסקי ויאלה ויהיה ולדיהו ידף ט. לא מיירי אלל צלוגאח דסבינר ליה למנא כותיה חדע דלא כתיבות אבל למאי דקלחא דעמיה דר' אבא דרבנן מודו בקידושין לר"א ומשני התם התורה אסרה עליו ביום הכה הוא אסרה עליו שמי קידושין בלל חס משאני אבל כאן אסרה על ידי תנאי אלו אי"י יבם אדם אלל בתורה אסרה עליו אלא בלל חסאש אסור תלמי **אלא** אשת שמי פתים הריב משכחת ז"ה. הכא משמע דלשת שמי

מפורש¹⁰: בגון שבא ראובן וקדרשה חוץ משמעון ובה שטע
לא פקע אישיות דראובן מ"ש מהרי"א מותרת לכל אדם חוץ מפלוג
ושוין סברה לתלוק משום דהתם הו"י שיעור מועט ופקע יש לומר דה
אכל הכא שבה לקדשה ע"י שמתקדשה לאחר לא נפקה: וחזר וי

הכא שׁייר צגיטא. כיון דא
החזירה גט זה לכל אדם: א
ממני ואי את מותרת לכל אדם
לכהונה אלא גט הוא זה

שר"א מתיר לכל אדם חוץ מאותו האיש
וחכמים אוסרים מאי טעמא דר"א מירי דהוה
אכל תנאי דעלמא ורבנן כל תנאי דעלמא
לא שייך ליה בנט הכא שייך לה בנט ומתני'
דאוקימנא בחוץ מאי טעמא דר"א א"ר ינאי
(6) משום זקן אחד אמר קרא ויציאה מביתו
והלכה והיתה לאיש אחר אפילו לא התירה
אלא לאיש אחר הרי זו מגורשת (6) ורבנן
(7) (אמרי טעמא דר"א) האי איש לכל איש
ואיש (7) ורבי יוחנן אמר טעמא דר"א מהכא
2אשה גרושה מאישה לא יקחו (7) אפילו
לא נתגרשה אלא מאישה נפסלה מן הכהונה
אלמא הוי גיטא ורבנן איסור כהונה שאני
יבעי רבי אבא בקידושין היאך תיבעי לר"א
תיבעי לרבנן תיבעי לר"א עד כאן לא קאמר
רבי אליעזר הכא אלא משום דכתיבי קראי
אבל התם קנין מעליא בעינן או דלמא (8) ויציאה
והיתה תיבעי לרבנן עד כאן לא קאמרי רבנן
הכא אלא דבעינן כריתות וליכא אבל התם
קנין כל דהו או דלמא ויציאה והיתה לבתר
דאיבעיא ליה הדר פשטה בין לרבי אליעזר
בין לרבנן בעינן ויציאה והיתה אמר אביי אם
תמצא לומר איתא לדרבי אבא בא ראובן
וקידשה חוץ משמעון ובא שמעון וקידשה חוץ
מראובן ומתו שניהם מתיבמת ללוי (9) ואין אני
קורא בה אשת שני מתים מאי טעמא קידושי
דראובן אהנו קידושי דשמעון לא אהנו ואלא
אשת שני מתים היכי משכחת לה כגון
שבא ראובן וקידשה חוץ משמעון ובא
שמעון וקידשה סתם דקידושי ראובן אהנו
למיסרא אעלמא וקידושי דשמעון אהנו
למיסרא אראובן בעי אביי אמר לה הרי את
מותרת לכל אדם חוץ מראובן ושמעון וחזר
ואמר לה לראובן ושמעון מהו מי אמרינן
מאי דאסר שרא או דלמא מאי דאסר
שרא ומאי דשרא אסר גאם תמצא לומר
מאי

י' צהדה שלא לינשא לזה נמצא שלא
מ'אינשא. דאמר לה הרי את מגורשת
וחזו ר"ח הגט שפוסל בכהונה ומדפוסל
דשרייה לכל אדם חוץ מזה מותרת
לאחרים: איסור כהונה שאני. שרייה

בהן הכמוז מלות יסודיות: **בְּקוֹשֵׁן**
יֵאֵךְ, התקדשי לִי לִיאֶכֶר לְכָל אֶדֶם
חוץ מַפְלוּמִי מֵהָ: **דְּרִסְיִי קְרֵאִי**.
כְּלִמְתָּךְ לֵאשׁ אַחֵר גְּרוּשָׁה מֵאִשָּׁה:
וְיֵאֵשׁ וְהִסָּה, אֶקִּישׁ הֵיכָל לֵינִי
וְיִשֵּׁן לְבִגְדֵי־הֵיזִי הוּא גַּם תֵּיכָה נִמִּי
הוּא קִדּוּשֵׁן וְנִסְתָּרָה לְכָל חוץ מֵאוֹתוֹ
הָאִשׁ: **בְּעֵינִ כְּרִיתוֹת וְלִיכָּה**, דֵּחָ
אֲגִידָה צִיה לְגִבִּיהִ דְּהִסְתָּה גִבְרָה:
הִדְר פִּטְטָה בֵּין לִרָא פוֹ, לִרָא הוּא
הִדְרִינִי לְרִינִי לִרָא פוֹ: הִדְרִינִי

ורה אור השלם

1. ויצאה מביתו וחללה
ההיתה לאיש אחר:
דברים כד ב
2. אשה וגו' וחללה לא
יקחו ואשה גרושה
מאשה לא יקחו כי קדש
הוא לאלהיה:
ויקרא כא ז

גליון הע"ם

תוס' ד"ה שר"א מתיר
דכו' ותידין תר"ד אלתנן.
ע"י קדושין דף ט ע"ב
תד"ה אכל:

הגהות הב"ח

(א) גם' ורצנן האי איש לכל
איש ואיש ורבען אמרי
טעמא דר"א מהנא אשה
בג"ל ונ"ב ע"ל בדף פב
נמוס' בד"ה רבא:

מוסף רע"י

אפילו לא נתגרשה
אלא מאישה. ולא
ההמירה לכל אדם
בכוח שכתב לה גט
אומר לה הרי את
מותרת ופי' את
שלא נתגרשה וזו
לגמרי אלא מאישה
נפרדה, אם מה
ואתרה לינשא (שם ע"ג).

נמצא שלא היתה אשת אחיו מעולם ולא יצאו יצחק דאכתי משכנת לה אף צרת ידיה למיסר אקמא ומת ראונו בלא פטורה מן החליצה וכן היצוס ו"ל אשת שני מתים דאורייתא בדמשמע קידשה חוץ מלי דאהני קידושי שמעון ללי שלא אסורה עליו ומת ולי ולו ללמחר כפלוטא עליו קמירי דרבנן ולו ללי דמירי כפלוטא פ"ק דיבמות ע"ע לאו בני חליצה ויבוס יגיהו כחייבי דמכלתין פריך לה וליתני ט"ז נשים חורה ליבס והאיסור בא ממילא על הימר להחמיס דאין איסור שלה חליץ קודם שימות אחיו המת שנשאהו: דיבמות (דף לא:) ומפ"ק (דף י:) ושם וזאת כבא שמעון וקידשה סתם אחאי חוץ ראשון ומותרת לה שנאסרה עליו חוץ ע"י שנשאת לאחר מתמנה לגמרי דאין צריא מיתוקמא שפיר אף כרבנן:

၇၈

(ב) [ומספחא פ"ו]
(ג) [ומספחא פ"ו] ור"ע
ורבי יוסי הגלילי דר"א
בן עזריה ור"ע ור"י
מוספח פ"ו מה דר"ה אמר
ר"ע ומה שרמיה שם
(ג) [ומספחא פ"ו] דר"י
מוספח פ"ו מה דר"ה אמר
(ד) ש"ך ל"ד פ"ו: (ו) ור"י
ש"ך ל"ד פ"ו: (ז) ור"י
(ח) [ומספחא פ"ו]

גליון הש"ס

גם' אלא בעתה בן
אחיו לא יאמר פ"י יצחק
דף גט כ"ה חס' ד"ה
ספק א"ל: שם אלא
בעתה בן אחיו ב' היינו
פירכא. (א) ור"י ל"ה
ל"ה מיהוזה דהס' לא
נפלה לפ"י יצחק ולא
הי עקרה משפ"ח נחלי
דנפלה לפ"י יצחק דהא
הגט התייה גם ליכא אלא
דל"ה לו ליכא דלא יעקב
הנחלי ויחבטל הגט ור"י
חוס' לפ"י דמ"ה א"ה
פוסתה דהא דלא דמי
לל"ה א"ה דלכא לא
הי ערוה עד שמתגל
וכה' כיון דחוקקה לו
ואפ"כ א"ה יוכל ליכא
מתחת נחלו וכו' ור"ה גרס
עקרה התורה ול"ה ג'
שם סורה ר"א וכו' פ"ה
לי על השמעת הספקים
ראשונים ואחרונים את זאת
הא ג"מ לר"ן בלומר חזק
משנא כרסני פלגי דהגט
כשר וכו' קיימא הקב"ה
דנשאלה לאחר דמותה
דל"ה גם לו הוה העובד
סכסס לכשיגיד דהואיל
ופסקה פסקה:

סמאי דאמר שרא' דהאי לראובן ושמעון דהדר אמר לה קודם מסירה
אף לראובן ושמעון קאמר ואינו שויר: או דלמא' האי לראובן ושמעון
דהדר קאמר חזרה היא שחזר והפך תנאו לומר לראובן ושמעון אני
מתירך לבדם ותאסרי על הכלל: כפי רצונו אף לשמעון מסו.

מאי דאמר שרא' לראובן מהו לראובן והוא
הדין לשמעון והאי דקאמר לראובן משום
דפתה ביה או דלמא לראובן דוקא "ואם
תמצא לומר לראובן דוקא לשמעון ימהו
לשמעון וה"ה לראובן והאי דקאמר שמעון
משום דסליק מיניה או דלמא לשמעון דוקא
בעי רב אשי אף לשמעון מהו אף אראובן
קאי או דלמא אף אעלמא קאי יתיקו: ת"ר
ללאחר פטירתו של ר"א נכנסו ארבעה זקנים
להשיב על דבריו אלו הן ר"ב יוסי הגלילי
ור"ט ורבי אלעזר בן עזריה ור"ע נענה ר"ט
ואמר הרי שהלכה זו ונישאת לאחיו של זה
שנאסרה עליו ומת בלא בנים לא נמצא זה
עוקר דבר מן התורה הא למדת שאין זה
כריתות נענה רבי יוסי הגלילי ואמר היכן
מצינו אסור לזה ומותר לזה האסור אסור לכל
והמותר מותר לכל הא למדת שאין זה
כריתות נענה רבי אלעזר בן עזריה ואמר
כריתות דבר הכורת בינו לבניה הא למדת
שאין זה כריתות נענה ר"ע ואמר הרי שהלכה
זו ונישאת לאחד מן השוק והיו לה בנים
ונתארמלה או נתגרשה ועמדה ונישאת לזה
שנאסרה עליו לא נמצא גם בטל ובניה
ממזרים הא למדת שאין זה כריתות דבר אחר
כהן ומת המגרש לא נמצאת אלמנה אצלו וגרושה
אצלו כל אדם וק"ו מה גרושה שהיא קלה
אסורה בשביל צד גירושין שבה אשת איש
שהיא חמורה לא כ"ש הא למדת שאין זה
כריתות אמר להן רבי יהושע אין משיבין את
הארי לאחר מיתה אמר רבא כולוהו אית
ליו פירכא לבר מדד' אלעזר בן עזריה
דלית ליה פירכא תניא נמי הכי "א"ר יוסי
רואה אני את דברי ר' אלעזר בן עזריה
מרבירי כולן: אמר מר נענה ר"ט ואמר הרי
שהלכה זו ונישאת לאחיו של זה שנאסרה
עליו ומת בלא בנים לא נמצא זה עוקר דבר
מן התורה מתנה מי קאמר לה לא סגי לה
דלא מיוסבא ליה לאחיה דההוא גברא אלא
גורם לעקור דבר מן התורה מתנה מי
קאמר לה לא סגי לה דלא מיוסבא ליה לאחיה
דההוא גברא אלא גורם לעקור דבר מן
התורה גורם אלא מעתה בת אחיו לא יאמר
שמה ימות בלא בנים ונמצא גורם לעקור
דבר מן התורה היינו פירכא ובמאי אילימא
בחזק משרא שרא ר"א דתניא "מורה ר"א
במגרש את אשתו ואמר לה הרי את מותרת
לכל אדם חוץ מפלוני והלכה גניסת לאחר
מן השוק ונתארמלה או נתגרשה שמותרת
לזה שנאסרה עליו אלא בעל מנת נענה ר' יוסי
הגלילי ואמר היכן מצינו אסור לזה ומותר
לזה האסור אסור לכל והמותר מותר לכל
ולא והרי תרומה וקדשים שאסורה לזה
ומותרת לזה באיסור אשה קא אמרינן והרי
עירות באישות קאמרינן הרי אשת איש
היינו פירכא ובמאי אילימא בעל מנת הרי
יהותרה אצלו בזנות אלא בחזק נענה ר"ע
ואמר הרי שהלכה זו ונישאת לאחד מן
השוק והיו לה בנים ונתארמלה או נתגרשה
ועמדה ונישאת לזה שנאסרה עליו לא נמצא
גם בטל ובניה ממזרין אי הכי בכולה תנאי
דעלמא נמי לא תנסיב דלמא לא מקיימא ליה
לתנאי ונמצא גם בטל ובניה ממזרין אי
הכי בכולה תנאי דעלמא נמי לא תנסיב דלמא
אילימא בחזק משרא שרא ר"א דתניא מורה
היה ר"א במגרש את אשתו ואמר לה הרי
את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני והלכה
גניסת לאחר מן השוק ונתארמלה או
נתגרשה שמותרת לזה שנאסרה עליו אלא
בעל מנת דבר אחר הרי שהיה זה שנאסרה
עליו כהן ומת המגרש לא נמצאת אלמנה
אצלו וגרושה אצלו כל אדם וקל וחומר
ומה גרושה שהיא קלה אסורה משום צד
גירושין שבה אשת איש חמורה לא כל
שכן ובמאי אילימא בעל מנת הרי

אף לשמעון מהו נראה דאף לראובן נמי
מספחא ליה: ועמדה ונישאת לזה שנאסרה
עליו לא נמצא גם בטל: וא"ת והלא אין
נישואין חלין שהרי אסורה עליו משום איסור
אשת איש ומאי שנא מדמינא בתוספתא
על מנת שלא תינשא לאבא ולאבין ה"ו

גט על מנת שלא תבעלי לאבא ולאבין
אינו גט חוששין שמה תבעל להם משמע
דנע"מ שלא תנשא להם אפילו נישאת
ה"ו גט והכא אחרי הגט בטל וי"ל
דהכא עמדה ונישאת לאחר מיתת
המגרש קאמר וכה"ג ל"ל לקמן גבי שלא
תבעלי לאבא ולאבין אין חוששין שמה
תבעל להם משום דאסורה להם הא
לאחר חוששין שמה תבעל אע"ג דאסורה
לו נמי משום אשת איש מ"מ חוששין
שמה תבעל לו לאחר מיתת המגרש
וההיא דתוספתא יש לישבנה שלא
תחלוף על הש"ס שלנו דהא דקמי
ההס' על מנת שלא תבעלי לאבא
ולאבין אינו גט חוששין שמה תבעל
להם היינו כלומר שאם נראה שתבעל
להם שלא יהא גט וכו' להשמיטנו
דבעל מנת שלא תינשא כ"י אפילו
נישאת להם הרי גט ח"י קא משמע
לן דעל מנת שלא תבעלי לאבא
ולאבין לא בעי למירי דרך נשואין
אלא דרך נזות דעלמא:

אילימא בחזק דר' אלעזר משרא
ש"י. וטעמא כיון דנשאת
זה שהותרה לו נמרון לו כל האישות
ופקע אישות של ראשון לגמרי:
דנא

ממזרים הא למדת שאין זה כריתות דבר אחר
כהן ומת המגרש לא נמצאת אלמנה אצלו וגרושה
אצלו כל אדם וק"ו מה גרושה שהיא קלה
אסורה בשביל צד גירושין שבה אשת איש
שהיא חמורה לא כ"ש הא למדת שאין זה
כריתות אמר להן רבי יהושע אין משיבין את
הארי לאחר מיתה אמר רבא כולוהו אית
ליו פירכא לבר מדד' אלעזר בן עזריה
דלית ליה פירכא תניא נמי הכי "א"ר יוסי
רואה אני את דברי ר' אלעזר בן עזריה
מרבירי כולן: אמר מר נענה ר"ט ואמר הרי
שהלכה זו ונישאת לאחיו של זה שנאסרה
עליו ומת בלא בנים לא נמצא זה עוקר דבר
מן התורה מתנה מי קאמר לה לא סגי לה
דלא מיוסבא ליה לאחיה דההוא גברא אלא
גורם לעקור דבר מן התורה מתנה מי
קאמר לה לא סגי לה דלא מיוסבא ליה לאחיה
דההוא גברא אלא גורם לעקור דבר מן
התורה גורם אלא מעתה בת אחיו לא יאמר
שמה ימות בלא בנים ונמצא גורם לעקור
דבר מן התורה היינו פירכא ובמאי אילימא
בחזק משרא שרא ר"א דתניא "מורה ר"א
במגרש את אשתו ואמר לה הרי את מותרת
לכל אדם חוץ מפלוני והלכה גניסת לאחר
מן השוק ונתארמלה או נתגרשה שמותרת
לזה שנאסרה עליו אלא בעל מנת נענה ר' יוסי
הגלילי ואמר היכן מצינו אסור לזה ומותר
לזה האסור אסור לכל והמותר מותר לכל
ולא והרי תרומה וקדשים שאסורה לזה
ומותרת לזה באיסור אשה קא אמרינן והרי
עירות באישות קאמרינן הרי אשת איש
היינו פירכא ובמאי אילימא בעל מנת הרי
יהותרה אצלו בזנות אלא בחזק נענה ר"ע
ואמר הרי שהלכה זו ונישאת לאחד מן
השוק והיו לה בנים ונתארמלה או נתגרשה
ועמדה ונישאת לזה שנאסרה עליו לא נמצא
גם בטל ובניה ממזרין אי הכי בכולה תנאי
דעלמא נמי לא תנסיב דלמא לא מקיימא ליה
לתנאי ונמצא גם בטל ובניה ממזרין אי
הכי בכולה תנאי דעלמא נמי לא תנסיב דלמא
אילימא בחזק משרא שרא ר"א דתניא מורה
היה ר"א במגרש את אשתו ואמר לה הרי
את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני והלכה
גניסת לאחר מן השוק ונתארמלה או
נתגרשה שמותרת לזה שנאסרה עליו אלא
בעל מנת דבר אחר הרי שהיה זה שנאסרה
עליו כהן ומת המגרש לא נמצאת אלמנה
אצלו וגרושה אצלו כל אדם וקל וחומר
ומה גרושה שהיא קלה אסורה משום צד
גירושין שבה אשת איש חמורה לא כל
שכן ובמאי אילימא בעל מנת הרי

מותרת לבעלה ואסורה לכל אדם: פיינו פירכא. דקאמר רבא לעיל: הרי הותרה אצלו בזנות. דהא על מנת שלא תנשא הוא דקאמר
לה וקרינא בה מותרת לכל: אלא בחזק. מוקי רבי יוסי הגלילי לפלוגתא דר"א הילכך פריך ליה הא שסוקרה עליו לגמרי דלגביה לא ליגרשה:
הרי

ט א ב ג ד ה ו ז ח ט י
יג יד יו יז יט כ כב כד כה
כז כח כט לו לז לט ס סא
סב סג סד סה סז סח סט
סא סב סג סד סה סז סח סט
סא סב סג סד סה סז סח סט

(א) ק"ח ל"ג, (ב) ולעיל ל':
 כתובות פג, (ג) כתובות
 מו: וש"נ, (ד) נדרים ה',
 (ה) דברים יז, (ו) (ל"ל

תורה אור השלב

1. ואיש אשר ישכב את
זכר מושבו
ותעבה עשו שניהם אות
ומתו ודמיהם יצקו
על יד
2. כל גדר וכל שבעת
אסר עלות נפש אישה
יכנסו ואישה יפרתה:
מבשר ליד
3. וכחו כי יאכלו נפש
קנין זכר הוא ילכו ויש
וילד ביתו הם יאכלו
בלבמה: ויקרא כי י
4. ואם אין אחים לאביו
ונחתם
לשאריו הקרב אליו
משפחתו ויהי אתה
הקמת לבני ישראל
לחקת משפט כאשר
ענה יח את שופט:
מבשר כי יא

גליון הש"ס

תוס' ר"ה תניתנה קמנה
וכו' בסה"ד רביש' לה אב
עסקינו. ע"י לעיל דף סד
ע"כ מד"ה נערה:

תוספות רי"ד

וּאִיקִימָנָה בְּחוּץ. בָּרַשׁ פִּירְקִין וּשְׁמַעֲיָן
תַּחְבוּ בְּחֹבוֹ כֶּסֶר: אִימָה דְּבָרֵי הַכֶּסֶר
פְּלוּמָנָה בְּלִפְנֵי הַחוּרָף הַלֵּךְ דִּיהּ פִּסְלוּ
רַבִּי זִירָה לִמְנָה תַּנִּי הִ"ו פִּסְלוּ וְלֹא מִיתָ
תַּנָּה דִּיהּ אֲתַמְיִיָּה: עֵיכ דְּבָרֵי הַכֶּסֶר
אֲתַמְיִיָּה רַבִּיהּ לִמְנָה דְּלֵא אֲתַמְיִיָּה הִרִי
לֹא לֹא הוּא מִיחְלָף לִיה בְּדַבְרֵי הַכֶּסֶר
אֲפִילוּ שִׁכְח גִּירסָא שְׁלֹו אֲבָל כֶּסֶר
בְּפִסְלוּ מִיחְלָף לִיה אִם שִׁכְח שְׁמוּעָתוֹ
לִהִי אֲמַר לִיה תַּנִּי דְּבָרֵי הַכֶּסֶר
דְּמַסְתַּבְּרָא דְּלִבִּי אֲגַמְרִיהּ רַבִּיהּ:
מִתְבָּרַן אֵלֶּה וְאֵלֶּה וְאִכְדִּיב כו'.
לֹא שִׁירָא הוּא דְּבָלָאוּ אִשְׁמוֹת אִשְׁמוֹת
נָמִי לֹא תַּפְסִי לֵהוּ בַּהּ קִדְּוִשִׁין:
אֲלַמְנָה לִכְסֵן גְּדוֹל. כִּיֹּן דְּקִדְּוִשִׁין
חֻפְסִין בְּחִיבִי לֵאזִין דְּאֲמַרְמִין בְּפִיק
דְּקִדְּוִשִׁין (דף יח:). וְלֹהֲאִי לֹא תַּפְסִי
מִשּׁוֹם אִשְׁמֹר אִשְׁמוֹת שִׁכְחָה
דְּשִׁיר גִּיטָא: וְלִכְסֵן מִי שֵׁשׁ לֵה עֵלְיוֹ
קִדְּוִשִׁין. אִם הִיתָה פְּטוּיָה וְאִפִּילוּ
בְּעֵבֶרֶה דְּאִשְׁמֹר לֹא: **פִּסְלוּ.** דְּהוּ
שִׁיר: **גְּבֹ' כִלְלָא דְּרִישָׁא.** וְלִכְסֵן מִי
שֶׁאִין לֵה עֵלְיוֹ קִדְּוִשִׁין: **נִהְיִי.** מִן
הַגְּבֻעוּתִין שֶׁהוּא מַשְׁבַּע אֲמוֹת וְאִכָּא
לֹא דִלָּה תַּחֲתָנָה בְּסִי: **מִזְרִי וְאֲדוּמִי.**
בְּחוּץ תִּלְשֶׁה דְּרוֹתֵם סָסֵס בְּאִשְׁמֹר
עֵשֶׂה: **חוּץ מְקִדְּוִשִׁין קֶטֶן.** חוּץ
מִפְּלוּי וְקֶטֶן הוּא: **קֶטֶנָה מַסְבֵּרֶשׁ.**
אִם קִיבֵּלָה גִּיטָה לֵאחֹר מִיתָה אֲחִיָּה:
בְּקִדְּוִשִׁי אֲחִי. כְּלוּמַר וְאִפִּילוּ קִידְּשָׁה
אֲחִיָּה לֹאִהּ דְּהוּוּ לֵהוּ קִדְּוִשִׁין
גְּמורִין: **וְהֵא עֲצִינ וְיֹאֵלֶה וְהִסֵּה.** דִּלָּה
מִיגִירָשָׁה אֲחִיר רֵאשִׁיָּה לְקֶדֶשׁ אִם עֲמֵלָה
לֹאִהּ אַחֵר: **אֵלֶּה אֲחִיר כִּלְלָה הוּיָהּ.**
לֵאחֹר זְמַן וְקָא חֲשִׁיב לִיה מַעֲכָשִׁי דִּלָּה
דֵּק קֶרֶא לִמְיַר דְּהִיבִי הַשְׁמָא בַּת
הַיָּה לַעֲזִין שִׁירָא נָמִי הוּא שִׁיר:
הַנּוֹלִידִם. עֲתִידִין לְהוֹלֵד: **אוּ דִלְמָא**
הַנּוֹלִידִם דְּמַסְבִּיר. וּמִתַּסְבֵּרָא עֲלֵיהֶן
מִפִּי (וְאֲשִׁמֹּר) שֶׁל הַהֵלֶכֶךְ הוּא שִׁיר:
עֲבַד וְעוֹבֵד כּוֹכְבִּים נָמִי. הֵא מִלֵּית
לִמְיַר בְּהוּ עֲתִידִי דְּמִיגִיר וְאִפִּסֵּה לֹא
הוּא שִׁיר: **הַשְׁמָא מִיִּסֵּס לֹא חוּיָא לִיה.**
כֹּל זְמַן שֶׁאֲחֻמָּה קִיַּמְתָּ וְלֹא הוּא שִׁיר:
חוּץ מוֹנוֹשִׁיר. שֶׁלֹּא תַּעֲבֵלֵה בּוֹנוֹת:
אוּ דִלְמָא שִׁיר בְּבִיבָה. שֶׁעֲלֵמָה וְזֵד
אִישׁוֹת קֶרֶן נָמִי: **אֵלֶּה וְאִכְדִּיב בְּנִי**
נִישׁוּאִין נִינְהוּ. דְּחִסְקָא אֲדַעְתִּיהּ
דְּבַעִי לֵאחֲנוּיָי בְּזֵדָה הֵא לֹא תַּפְסִי
בַּהּ קִדְּוִשִׁין: **אֵלֶּה לֹא בּוֹנוֹת.** וְאֵלֶּה
וְאִכְדִּיב הוּא דִּלָּה הוּא שִׁיר דְּבָלָאוּ הִבִּי
נָמִי אֲסִירָא לֵהוּ: **דְּלִלְמָא בְּנִישׁוּאִין.**
קֶטֶן מִמֶּנִּי וְאִף עַל גְּבִ' דִּלְמָא אֲרוּחָא
הוּא הַלֵּכֶךְ לֵאחֹר הוּא שִׁיר אֲבָל
בּוֹנוֹת אִימָה לֹא הוּא שִׁיר: **מַסְכְּבִי**
אִשֵּׁם כְּפִיר. הַקִּישׁ שְׁנֵי מַסְכְּבִיָּה לִכֵּל
דְּבִר: **וְאִישֵׁם יַפְרֵנוּ.** וְכִיֹּן דְּשִׁיר הַפֶּתַח
נִדְרִים לִגְבִּיהּ אִישֵׁם קִרְנָא בִּיָּה:
מִסְרומִיתִין. שֶׁאִם תִּנְשְׂאִי לִכְסֵן לֹא
יֵאֵלְכִי בְּמִרְמוּמָה: **קִיֵּן כְּסָפֹה.** הוּא אֲבָל
בּוֹ כְּמִיד וְהֵאִי כִיֹּן דִּלְמָא בַּר הִבִּי הוּא
לֹא הִירָא קִיֵּן כְּסָפֹה וְאֲשַׁחֲכָה דְּשִׁיר
בְּקִדְּוִשִׁין אֲבָל כְּהִנֵּה: **חוּץ מִירוּשָׁכֵךְ.**
שֶׁאִם תִּמְנוּתִי אִנִּי יוֹרֶשֶׁךְ **מִמַּשְׁפָּחָתוֹ**
יורֵשׁ אוֹתָהּ. מִכָּאֵן שֶׁבְּעֵלֵךְ יוֹרֵשׁ אֶת
אֲשֵׁמוֹ וְכִיֹּן דְּלִיחֹה יִרְתֶּה לֹא אֲשֵׁמוֹ הִיא: **וְהִבִּי**
אֶת כּוֹלֶם: וְאִישֵׁמָה הוּוּוּת לְפִדְדִי: **וְהִבִּי**

דבריו חבל בשר. אע"ג ד
בסמוך ואי בעית
גזרינן ביה ע"מ אטו חוץ
גזירה אטו לפני תורף ו

דברי הכל כשר ומתני' דקתני כתבו ואוקימנא בחוץ אבל ע"מ לא פסיל איבעית אימא לפני התורף ורבנן ואיבע"א לאחר התורף ודברי הכל ורבא אמר מחלוקת לאחר התורף דרבי סבר גזרינן אטו לפני התורף ורבנן סברי לא גזרינן אטו לפני התורף אבל לפני התורף דברי הכל פסול ומתני' דקתני כתבו ואוקימנא בחוץ אבל על מנת לא פסיל אחר התורף ורבנן היא תני אבוה דרבי אבין קמיה דרבי וזירא כתב גמ' על תנאי דברי הכל פסול דברי הכל פסול והא מיפלג פליגי אלא אימא לדברי הכל כשר והכי דמי בלאחר התורף ולימא הרי זה פסול ורבי תנא דברי הכל אתנייה כשר בפסול מיחלף ליה הרי זה בדברי הכל לא מיחלף ליה: **מתני'** הרי את מותרת לכל אדם אלא לאבא ולאבד לאחי ולאחויך לעבד ולעובד כוכבים ולכל מי ששאי לה עליו קדושין כשר הרי את מותרת לכל אדם אלא אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתניה לישראל בת ישראל לממזר ולנתני וכל מי שיש לה עליו קדושין אפילו בעבירה פסול: **גמ'** יכללא דרישא לאתויי שאר חיבי כריתות כללא דסיפא לאתויי שאר חיבי לאוין ^כ(בגון עמוני ומואבי נתיני מצרי ואדומי) בעא מיניה רבא מרב נחמן חוץ מקדושי קטן מהו מי אמרינן השתא מיהא לאו בר הויה הוא או דלמא אתי לכלל הויה א"ל תניתוה קטנה מתגרשת בקדושי אביה אמאי והא בעינן ויצאה והיתה אלא אתיא לכלל הויה והכא נמי אתיא לכלל הויה יחוץ מן הנולדים מהו השתא מיהא לא איתיליד או דלמא עתידי דמתיילדי א"ל תניתוה לעבד ולעובד כוכבים אסא איתא עבד ועובד כוכבים נמי עבידי דמגיירי הנך לאו לאגיורי קיימי הני לאיתילודי קיימי יחוץ מבעל אחותה מהו השתא מיהא לא חויה ליה או דלמא זמנין דמתה אחותה וחזיא ליה אמר ליה תניתוה לעבד ולעובד כוכבים עבד ועובד כוכבים נמי עבידי דמגיירי גירות לא שביחא ^כמיתה שביחא יחוץ מזנותך מהו בנושאין הא לא שייך או דלמא שייך בביתא א"ל תניתוה לאבא

ז פסול אפילו אחר התורף דלאמרינן
 לא לאחר התורף ודברי הכל מ"מ לא
 אחר התורף אינו פסול אלא מזרענן
 מזרענן גזירה לגזירה: **דבא אסור**
 מחלוקת אא"ח התורף. דלמי גזר
 ע"מ ללאחר התורף אטו ע"מ דלפני
 התורף אע"ג דלפני התורף נמי אינו
 אלא גזירה אטו מוז כולה דהא גזירה
 היא: **אבל** לפני התורף דברי הב"י
 פסול. **פסול** אטו מוז ונחזק הוא
 פסול גמור אפילו על פה דקסבר דבא
 דלא נכתב לשם כרימות:

וּמִתְנִי' דַּקְתִּי כִתְבוּ וְאוֹקִימָנָא
בְּחוּץ אֲבָל עַל מִנַּת 5
פְּסוּל לְאַחַר הַתּוֹרָף וּרְבֵנָן. וְהוּא הַדִּין
לְבָלֵלוֹ הֵאָז טַעְמָא זֶרֶךְ לְאוֹקִימִי
מִתְנִי' אַחֵר הַסּוֹרֵף מִדַּקְתִּי כִתְבוּ
דְּמַשְׁמַע אֲבָל עַל פֶּה כֶּשֶׁר:

תְּנִיתוּהָ קִטְנָה מִתְנַשֵּׁרֶת בְּקִדּוּשֵׁי
אֲמִינָה. וְאֵת דּוֹלֵמָה מִן
הָאֲרוֹסִין אֵיירִי וְזֵם לֵה אֵל דְּבַת
הַיֵּה הָיָה וְעוֹד אֲמַאי לֹא קָא מִימֵי
מִתְנִיתִין דְּפֶרֶק הַתְּקַבֵּל (לְעִיל דָּף סה).
קִטְנָה שְׁאֵמֶרֶה הַתְּקַבֵּל לִי יִגְיִי אִינוּ
גַּם עַד שְׁנִיֵּי גַם לֵהֶם וּמוֹקִימִין לֵה
בִּפְסָ"ד דְּקִדּוּשִׁין (דָּף מ"ד): בָּזָן לֵה אֵל
וְאוֹרִי דֶּהָךְ בְּרִייתָא מִשְׁמַע לֵיה כֻּל
עֵינִי אֲפִילוּ אִין לֵה אֵל אִל מִן הַנְּשׂוּאִין
לְדִין לְאִבֵּיהֶם שְׂרוּת זֶה אֲבָל מִתְנִיתִין
דֵּה־תְּקַבֵּל מִזֵּי לְמַדְּוִיָּה בְּדִישׁ לֵה אֵל
כְּדַמְּשַׁע פֶּשֶׁט מִתְנִיתִין דְּקִתְנִי בְּתַר
הִכִּי וְאֵם אֲמַר אֲמִינָה כִּי וְהִכִּי הוּא צִי
לְמִידָק בְּפֶרֶק שֵׁי דְּקִדּוּשִׁין (דָּף מ"ד):
* דִּישׁ לֵה אֵסְקִינִין:

חוץ מתרומתך מהו. פי' בקוטרם
 שאם תנשא להם לא תאכל
 בתרומה ואין נראה לר"י דנלא הכי
 אכלה בתרומה דגרופה מתחללה
 נראה כהן ואפילו קידשה ונשא ולא
 צא עליה דמתמרה נראה פסולה
 היא אע"ג דלהני מה שמשיר שמה
 אסורה לאכול מן התורה מכל מקום
 נראה דוחק לפרש כן ונראה לפרש חוץ
 מזה שהוא כהן ומגרשה לכל דבר
 חוץ מזה תיאסר באכילהה אי היא שיר
 דקין כספו אמר רחמנא דע"י קידושין
 אוכלת בתרומה אם כן עדיין קידושין
 עליה ואין זה כריעות או דילמא
 בקידושין הא לא שיר שמוכל להתקדש
 למי שתרצה ובי האי גוונא פי' בקוטרם
 עלמא גבי חוץ מירושק ומהפרת נדבך:
 רבי

בני נשואין נינהו אלא לא
שייר דלמא בנשואין דעבר
הא לא שייר או דלמא
בנשואין הא לא שייר או
ויז מתרומתך מהו בנשואין
ויז מירושתיך מהו בנשואין
כתיב חוץ מקידושך בשמר
אה או דלמא ויצאה והיתה
גט הרי את מותרת לכל אדם
רבי

ד' ששייר אחד מדרכי קדושין ולא שייר
גט. עיקר כתב הגט כך יכתבו בו:
ודן

כר א ב מר פ"ח מהל'
גירושין הל' ד סנה
שעין ו טוש"ע אה"ע ס'
קרו סעיף ג:
בה ג ד מר"ש הל'
ה סנה ש טוש"ע
אה"ע סימן קל סעיף ג:
כו ו ד ת"י מר"ש
הלכה ו טוש"ע
סעיף ג:
כו כ מר"ש הלכה ו:
בח ל מר"ש סנה
טוש"ע סעיף ג:
כט מ מר"ש ש"א
הלכה ד סנה ש
טוש"ע אה"ע סימן קרו
סעיף חא:

[illegible]

(א) [לעיל פג.] (ב) לעיל ג. ח.
 ב"ב קטו. (ג) [ל"ז אלעזר
 ע"י חסדן דגריס] אלעזר
 כלל וי"ד ק"ו בפסקא דלקמן
 וכלל בסוגיא ד' ב' ב' דהכא
 שאר מקומות אינא רבי
 אלעזר. (ד) [לעיל עט.].
 (ה) [לעיל פא.]. (ו) סא ל"ג.
 (ז) [לעיל ע"ב]. (ח) ב"ב ט.
 לעיל ה. (ט) [דף פ.].
 (י) [מכזיב ז.]. (כ) [פ"ב].
 (ל) [לעיל ה.]. (מ) [וי"ע חס'
 מכזיב ז.]. וחסדן קדושין יא.
 ד"ה סנין.]

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ואם ניסת וכו' דלר' מאיר הולד ממזר (ולמאן דמוקי לה וכו' במאה עדים דמי) תא"מ וי"ב ג"ל הגה"ה היא ומתוס' דרש"ק לקחו לפרש כך: (ב) ד"ה והאיכא וכו' לעיל י"ב דף עט ע"ב:

לעזי רע"י

קוגילור"ן. מרתק (פסולת
שנוצרת מזיקוק כסף).

תוספות רי"ד

של שטר מרכיח: וולעם
למבוק מדבועא מניה רש
רזון נאמן דיום אי את אשתי
ולמחר (אין) את אשתי מרו
פי' המורה אע"ג דרב גופיה
פסק הלכה כר' יוסי כפי
יש ותחילי לרב אמר דבועא
מרו' יוסי משום דבועא
לאפוקי דפדוריה מפלגתא: ויש
מי שאומר דהנהיגה מיהר
ועקבה לדור' יוסי רלית
הלכתא כותיה אף בשטרות
ויש מי שאומר לכתחלה ר'
דבדין כר' יוסי ראי עבד
כר' יוסי עבד כר' יא שאמר

הלכה כן כי בשבט הארץ
אכלו בן, והבן בעני
שוה העיקר שחילוק יש בין
שני משאליהם דאמרן לעיל
ב' פ' מ' טעמו כמאן דתני
יטמן א' מ' לא אפר כלום
בן הוה וזוהי וזוהי ולא
מיחמבט ושלשין וטעמן
ואין ד' תסקין ד' יוסי אמי
זמנו ולא שטח מוכיל שיה
כן בשטח שלאחר מיהא הוא
בתוכו וכן בנה שטח ע"פ
הבן וכן הוא שטח
ברשט הלכה כן יוסי ממנ
שטחאן שלאחר מיהא
בתוכו וגם הזמן כתוב בחכמו
האכל בשטח מיהא בתוכו
האכל בשטח מיהא בתוכו
ה' על פ' מספס' לא א' שיע
הלכה כן כי בשבט א' שיע
זמנו של א' שיה שטח
לפני א'לואר מיהא שטח
האכל מיהא לא חלעת לא
מחכמו בן הוה וזוהי וזוהי
הלכה כן יוסי מיהא
שטח ברשט פס' הלכה
כ' יוסי וזמנו לא א' שיע
פ' ש' חולק ב' א' שיע
הלכה כן יוסי כשטח
בשטח לא נדאו ל' דרבו
וזיה אמרין שטח מדי
כ' יוסי וז' ידיה אריה.
והזקין שטחבו בעיטין כן
כ' יוסי כ' בעיט' להניח
ש' מ' כ' רשע שטח
ל' מ' מ' א' מ' א' א'
השביס כ' לא א' שיע
הזקין וזיהא א' שטח
הזקין וזיהא א' שטח

כתוך הגט מימא דין אינה
ראפ"ה קאמר דלא מהני ומן
מהים לא מהני לתנאי דהורא
מיתה ואין גט לאחר מיתה.
כתוב בו בלחי זה הטעם אי
להקנותו לה לאחר מיתה ומ
והבעל יאמר לה הרי זה גט
לה דברי הספר בפה היו זקן
כתוב בו היא מגורשת באומ
יבין בו הלכך הטעם שנתן

לאסוקי מדבעא מיניה רבא מרב נחמן
אח אשהי. מהו ופשט ליה כיון דפסקה
הכי שלא להוילא לעו על הגט: מולדק ל
שום ערעור במכירה: ופטיר ופטיר
חירות כמו הנפטיר מרבו (יומא דף נג.)

ועטיר: כמו עיטורא שער חלוקה. דק
הבמות לא סרו (מלכא ד יג) מתרגס לא
עשרא: **וון ערורי מלכא ומלכא:**
ומעשרור המלך והמלכה שלא חטא
להיות מוכתב למלוט ליהרג שאם היה
מוכתב למלוט מקחו בטול דלא ריהר
בב"מ (בהשוכר ט): **ורשום דאיניש:**
רשם סימן שעושין על העבדים
דלארמיי במסכת שבת (דף נא): **לא**
איא עילוייה: מאלס אחר חוץ מן המוכר
הזה: **ומנוקה מאלס מוס:** כמו לתס
מוזין דמקחו בטול: **וון שחין דניסין**
עד טוליה: ומכל שחין שיאל בפניו
עד שתי שנים דמאס למיקס קמיה:

עד עתה. ב'ל' פרק שמי שנים. והא'
דקא אמר'י' סמפון בעבדים ליבא היינו
היבא דזבין סתמא אכל הכא כיון דלתני
מקחו בעל חס עבשוי' און שחין ודבר
שחין און שיהול' לו חוור עד שמי שחין
לפיך עד ב' שנים מתנה עמו שאם
לא בן אותו שחין עד שמי שנים
שיהא מקחו בעל לפי שבבר היה בן
המוס הזה ולא ראהו: **גינברא.**
כמשמעו וגנביל: **ומרכא.** ספולת
סגי כסף שיוצא ממנו במקום שמתכין
אותו בשעת חפירתו מן ההרים
יקורין לו קוניולין: **וכבריא.** גפרית:
ושייך ליה **בגדא דאווז.** וסך אותו
בגדא של אווז: **בתנ'.** ואם ניסח
הולד כשר. האי מנא לאו כרבי מאיר
סבירא ליה דאמר עדי' חתמה כרתי
לרבי מאיר הולד ממזר (ט) ולמנא
מזוהי' און בגמ' כרבי מאיר זילכא

למימר דכתב ידו כמאה עדים דמי
ולאו כרבי אלעזר סבירא ליה דאמר
עדי מסירה כתיב דהא פליג רבי
אלעזר סבירא אלא כיון דכתב ידו
הוא וכתב ונתן קרינא ביה ואשכח
דליכא עדי מסירה כשר ממאורייתא
ומיהו רבנן פסלינהו דלמא אמי
לאכשורי ככתב סופר הלכך לא מינשא
ואס ניסת הוייל כשר ודוקא כתב ידו
אבל כתב סופר ואין שם עד הוייל
ממור: ומן. תקנתא דרבנן משום
בט אחוזה כדלמארין דבפי' (נעיל)
דף י"ז: הלכך הויל כשר: **אלא עד**
אסד. פליגי בה בגמרא: איכא למ"ד
אכתב ידו קאי אפילו הכי אשמועינן
דלכתחלה לא וירשא אשמועינן דאפי'
אין בו עד אס ניסת הוייל כשר ואיכא
למאן דאמר אכתב סופר קאי ואפי'
הכי הוייל כשר דסופר הוה ליה
במקום עד שני: ר' אלעזר אומר

אָפּ על פֿי שאָין ערױס. וואָרױ
כחז ידו: אלא שנתנו לה כפני עדי
גירשמה. (גב' וסו ליעב.) גיטין כ
ספא ספא. רב ולי פליגי בה לקמן
לרבי מאיר. דאמנא' ליה מה המשנה
גט קרס: הכס ספא. אפילו לרצנ: ש
מנינא דסיפא. הרי אלו ג' גיטין פ
ממזר: (למטוטי הא דפניא. דהכא
ממזר: אין נימא ארישא. לייכא שום
מועלת כלום דהא ר' יוסי כך מויעל זמן הגט כמא
שהוא ככתביה לתנאי דלאחר מיתה שהוא כפה
ע"פ כדפריש המורה דילי חזר בו מהם כשהם
הוא הטעם צ"ל לתת להם שהוא א"ל מה כתוב
על כלום שהרי אנו מלמדין אותם שיאמרו לה הרי
היו יודע הוא שבגט כתוב בו מרים בורא עיקר ה
הוא ומוגושת שפיר בירחות נ"ל ויא יאנו עיקר ה
קין להבני אלא כיון שאין האשה מתגרשת אלא ב
היה לה הרי זה גיטין כן אלא שחלוי באמירת ה
מורה שמה שאין א"ל ראוי לתתו לחבר לה לחבר

מִן עֲלוֹי וּמִן עֲרוֹרֵי מַלְבָּא
עֲרוֹרֵי וּמִן עֲלוֹי מִלֵּ
עֲרֻרֵי גִבִּי שֶׁאֵר כָּל אֶדָם
שֶׁעוֹשִׂין לַעֲבָדִים וְאִתּוֹ סִפְרִים

דבא מרב נחמן דאמר
יחר את אשתי: גופו
בת חורין הרי את
בשומר וזיני דעבדי
דו ופסידר ועמיד מן
רורי מלכא ומלכתא
לוהי ומנוק' מכל מום
הר חדת ועתיק מאי
וא ומרכתא וכבריתא
דייתא ונמפיק חיורא
זא: **מתני'** בשלשה
ת הוולד כשר יכתב
ש עליו עדים ואין
אלא עד אחד הרי אלו
ש נשאת הולד כשר
פ שאין עליו עדים
עדים כשר וגובה
ין העדים הותמים על
עולם: **גמ'** ותו ליכא
לא תצא הכא תצא
אלא למי' הכא לא
התם תינשא לכתחל'
גמ קרן התם הוולד
הניחא לרבי מאיר
הניחא לרבי יוחנן

אין בר אלע עד אחד
ארישא פשוט כתב
עדים: אמר רב כתב
ני נכתב ובפני נחתם:
הימנה ויחזור ויתנו
איר וחכ"א אין הולד
ובפני נחתם יוציא
נתת הים נתנו לה ולא
א דסיפא למעוטי הא
מי מאי מנינא דרישא
למעוטי
בי מאיר והתם הולד
ולא לרבנן מאי איכא
לד ממזר הכא הולד
לא תצא הניחא למ"ד
א לרבנן מאי איכא
שבע שבועו חכמי

העולם. שמה ימותו עדי
 האילנא גמ יאן. דלמרין
 אס נגמרש מנאס לנ
 מרור: אלא לרנבן.
 עט: כתב לשם מלכות
 אלא: הני דמרין. ושאמעי
 נן מתיי דכרישא מתרלת
 אס זמן מלי כתב ירו
 שלא יעישו בענין אחר שאם יעשו
 כן וצל מה שעשו הם אנו מעידים.
 מרקאמאר קא פלינו נור ומרין הדו
 היר אס לצמץ אחקין רב יהודה דהו
 ודעס דאניש חיל עוליוהי מנוקה ככל
 שום ערענד במכירה זו ופטר
 חילוקה קא הבמות לא פטר חרגי
 שיהא מוכבא ללכות שאם היה מוכב
 כמאמר שמה שבת איהא עוליה
 דאשון קאס כפיו עד כי פליר
 היכא דובין סתמא אבל הכא דאני

לַבְתָּא. נִרְאָה לִרְיָ דְגִרְסִי אִיפְכָּח מִן
וּמִלְכָּח דְּלִשָׁן עֲלִילָה שִׁיךְ בְּמִלְךְ
רֹשָׁם. פִּי בְּקוֹנְטֵרַס רוֹשָׁם וְסִימֵן
רְסִי וְרִשּׁוֹ דְּלִיגְסִי פִי שֶׁאֵין עֲלֵיו מְלוּהָ:
מִן עֲדֵרֵי מַבְבָּא. כֵּן הוּא כְּמוֹ שֶׁפִּי

בְּקוּטֶרֶס כֵּאן דְּמוֹכְתָּ לְמַלְכוּת
הוּא מִקַּח טַעוֹת כְּדֹאמְרִי׃ זֵה־אֲדוֹמִינִי
(ב״ב פ.) וְכַמּוּכֹר פִּירוֹת (ב״ב ז׳)
אֲמִירִין זֵה־דִּיא לְדוֹמֵר לוֹ הִרִי שֶׁן
זִפְיִן וְכַפִּי׃ דִּקְדִּישׁוֹן (ד״ה ז׳) וְכַפִּי׃
אֲעִיר׃ (מִנְחוֹת נח.) גִּבִּי סִימְפוֹן זֵבֶדִּים
לִיכֹא לְדֹמֵר מֵאִי אֲמֵרֵת סִיטֵיטֵס מוֹזִיין
אוּ מוֹכְתָּ לְמַלְכוּת הִנְהוּ קֵלָא אִית לְהוּ
רִיךְ לִפְרֵשׁ כְּמוֹ שֶׁפִי׃ רִ״ת קֵלָא אִית
לְהוּ וְלֹא שִׁיחָא וְלֹא כְּמוֹ שֶׁפִי׃ בְּקוּטֶרֶס׃
הֵסֵם קֵלָא אִית לְהוּ וְסֹכֵר וְקִבֵּל וּמֵאִי
לְדֹחְקִין לְכַתּוֹב זֵבֶדִּים כְּטֵרָא לֹא הוּא אֵלֶּא
זִסְפֵּרָא שֶׁנָּה עֵטוֹ הַעוֹלָם כְּמוֹ
חֲרוּרִי דְּפִשְׁטִיטָא שֶׁאֵם מִשְׁתוֹרָא הוּא
שֶׁמֶמֶק בְּטֵלִי׃ עַד מִצְחָר. וְהֵא
לְדֹמֵרִין סִימְפוֹן זֵבֶדִּים לִיכֹא אִי
זִבְרֵאִי הֵא קֵא חוּי לִיה אִי זִבְגוּאִי לֹא
אִיכְפֵּת לִיה הִיִּינוּ בְּמוֹמִין שֶׁן עֲלִיו
עֵמָה אֵלֶּל זִבּוֹתִין שִׁיבֹאֵר עֲלִיו אַחֵר כִּי
וְהֵא יִהְיֶה אִזּוּ לְרֹאִי לְמִיקַס קֵמִיָּה וְדֹאִי
הוּא מִקַּח טַעוֹת אִף עַד גַּב דְּכִי
הֵאִי גּוֹנָא מִשְׁכַּחַת סִימְפוֹן זֵבֶדִּים
אִיכֹא לְמִימֵר דֵּהֵא לֹא שִׁיחָא׃
שְׁלֹשָׁה גִּישׁוֹן פְּהוּדִין. לְעִיל
(דף ג.) פִּירִשְׁתִּי וְמֵה
שֶׁפִי׃ בְּקוּטֶרֶס דִּין מִשְׁנֵה לֹא כְּרִבִּי
אֲלֵעוֹר וְלֹא כְּרִ״ת דִּין נִרְאֶה לְדֹאִיכֹא
נִגְמִי דְּמוֹתֵי לֵה כְּרִ׃ מֵאִי׃

מוקי אַהרױם בר' מאיר. נרױם
 דלג גרס' הוּיָה דלמחמ' **מנינא** דסיפא אַמְעוּת' **קאי**:
 הא דתנא בר' כל משניות חפץ
 מחז מעוטא ממנינא דרשא ודין
 ברייתא ממנינא דסיפא ואשעיין
 דמחלמא הוּיָה ורבינו יצחק אומר דהך
 ברייתא אינטריכא מעוטא לחוד לפי
 שיש תקנה אפי' לר"מ אפילו לכתחלה
 ינשא גיטול לטעם הימנה וליתנו דה
 קודם שישאל: **אמר** בר' בתב ידו
 שנינו בר' דוקא כחז ידו ועד אצל
 כחז סופר ועד לא אפי' בספרא
 מובהק דקפירא ליה לרב חסם סופר
 שנינו כדפירא בקונט' ורבינו חננאל
 גרס דוקא כחז ידו ועד הוּיָה דפסול
 ואם נישאל הוולל כשר אצל כחז
 סופר ועד מינשא לכתחילה ושמאל
 אמר אפילו כחז סופר ועד דוקא
 דדיעבד כשר והמין כחז סופר ועד
 כשר ומשני התם בסופר מיוחד
 וגירסא זו אינה כשום ספר עושה יס
 לומר דלרב כחז סופר מובהק ועד
 כשר לכתחילה אצל בסופר שאינו
 מובהק ועד פסול אפילו דדיעבד:

סירה ויצא הבעל ויערער לומר לא
עלי (ו) בגמ' אם ניסתם לתא':
ה' צפרק הוורק (לעיל ע"א): הניסא
'ו' הדבא דרבנן היא וינתי נמי הכא
מניינא דרישא. שלשה גיטין פסולין:
דמתני' ר"מ היא דאמר התם הולד
הוא דאפילו כה"ג משוי ליה ר"מ
לי כתב סופר הרי ים עליו עדים:
דוקא

בג א מיי פ'ח מלל
גיוזשן אל' ע' סת
עש' ע' טושי' אל' ע' סת
ספיק: ה
ב' ד מיי' ע' סת אל' ה' ד
סמ' ע' טושי' אל' ע'
ב' ס' אל' ע' ס'
ב' ד מיי' ע' סת אל' ע' סת
ע' טושי' אל' ע' סת
ק' סמ' אל' ע'
ב' ד מיי' ע' סת אל' ע' טו
סמ' ע' טושי' אל' ע'
ע' ק' סת אל' ע'
ב' ד מיי' ע' סת אל' ע' סת
ע' טושי' אל' ע' סת
ו' טושי' ע' סת ק' סת
אל':
ב' ד מיי' ע' סת אל' ה' ד
סמ' ע' טושי' אל' ע'
סמ' אל' ע' סת

מוסף רש"י

[illegible]

תוספות רי"ד (המ)

[illegible]

זכא א ב מ"י פ"ד מהל'
 גירושין א"ל ה"ל סמך
 עשין נ טושי"ע א"ל"י מימן
 קל סעף ג:
 זכא ג מ"י טושי"ע שס
 טושי"ע ז וזכא"י:
 ד ה ו ז א"ל ה"ל
 יט טושי"ע שס וזכא"י:
 סא ח טושי"ע שס סעף
 ט:
 סב ט י מ"י שס ה"ל כא
 טושי"ע שס סעף ח:
 סג (ב) מ"י ז"ל"ה:
 סד ל מ"י שס טושי"ע שס
 סעף י:
 סה מ מ"י שס טושי"ע
 סז סעף ח:

ג'יטנו ג'טנו פלומיט ופלומיט פלומי גירש פלומיט באחד בשבת ופלומי גירש פלומיט באחד בשבת ד'קון דערינזיו מעיקרא אי לא הדר אפסקינו
 בזמן לא מ'פסקי: **ב'תנ'** שני ג'יטין שכתבו זה בלד זה. ברוחב המגילה: **שנים עברים באים מתחת.** הראשון לתחת השני שם העד תחת הראשון
 ושם אביו תחת השני וכן עד שני תחתיו וחזרו ותחתו תחתיהן שני ישראלים יונים הדרים בלרץ יין ובלשון יונית כדרך הזו אבל תחתיהם היונים
 אינה נקראת תחתיהם העברים שכתביהו תחת יוסף בן שמעון צידוע ששמו שמעון בן יוסף שכן מתפרשת תחתיהן יוסף בן שמעון
 כלומר בנו של יוסף שמעון ומלא שם העד תחתו על גט שני ושם אביו תחתו על הראשון הלכך על כרחיך היונים תחת השני תחתו
 מה(י): **אם שהעדים הראשונים נקראים עמו כשר.** אם העבריים תחתיהם למעלה הימני כשר ואם היונים
 תחתיהם למעלה השמאלי כשר ובגמרא פריך אידך אמאי מ'פסקי: **עד אחד עברי ועד אחד יוני ועד אחד**
עברי ועד א' יוני באים מתחת זה לפתח זה. עד עברי ועד יוני ימין תחתו גט הימין לתחת גט השמאל ועד
 עברי ועד יוני ערד תחתיהן באין תחת השמאל לתחת גט הימין כגון שהיו הראשון יוסף בן שמעון תחת השמאלי יוסף(י)
 'בסוף שיטה וחזר ותחת בן שמעון בראש שיטה שמה תחת הימני ומלא שמו תחת הימני דכ' מ'פסקה תחתיה
 דידהו בנו של יוסף שמעון ומלא שמתחת גט הימין בא לתחת גט השמאל שם אביו על השמאל ושמו על
 הימין והעברי השני תחת גט השמאלי בסוף שיטה ושם אביו תחת הימני בראש שיטה שתחתיה 'שלא
 דכרכו' ומלא בא מתחת גט שני לתחת גט ראשון והיוני השני תחתו דכרכו בשיטה אחת יתאלל בן תחת הראשון ונפסלי
 תחת השני ומלא שמו תחתו על השני: **שניהם פסולים.** ובגמרא מפרש טעמא: **ג'ו' וליהבשר קמא בראובן ובתרא**
בבן יעקב עד. ויבשרו שניהם על ידי שני עדים ראשונים: **דאף חנן.** בתמיתין צפירקין: **וליהבשר הא' בראובן בן.**
 דמשמע אני בנו של ראובן בדרך פירוש תחתיהם היונים וזה שחתם תחת השני איש אחר היה ושמו יעקב: **דלא כפי' עד.**
 ומתניתין דוקא נקט איש פלוני עד דהיכא דלא תחת פלוני בן פלוני צענין עד: **דלאו יעקב הוא.** אלא (י) של זה בנו היה:

[illegible]

ורלמא בשמא דאבוה חתים. דיש לנו לתלות ולהכשיר כיון שחתם

אביו חתם גט השני: ורלמא סימנא שוייה דהא רב צייר ב'ר' א"ע"ג דהתם נעו לאפקועי לשמיהו דדיסקי מעיקרא כדאמר בגט פשוט (ב"ב קס"א): ובהשולא (לעיל נ"ו) הכא י"ס להכשיר א"ע"ג דלא

אפקע בעטר מעיקרא כיון ששמו

חמוס חתם גט הראשון: דהא הנן

גט שכתבו עברית ועדיו יונית וכו'.

אבל מגופיה דמתני' לא מיייתי דקמני

אח שהעדים הראשונים נקראים עמו

כשר ולא מפלגי בין כתבו שזה לעדיו

לאינו שזה דלאכא לדחויי דנכתבו שזה

לעדיו איירי: א"ע"ג אחד עברי

ועד אחד יונית באין מתחת זה לתחת

זה שניהם פסולין. פירש בקוטרס

על כל גט חמוס עברי ויווני ולפירושו

נראה דגרסין עד אחד עברי ועד

אחד יונית נאין מתחת זה לתחת זה

ועד אחד עברי ואחד יונית נאין מתחת

זה לתחת זה שניהם פסולים וצגמ'

גרים וליתכשר האי צעד אחד עברי

ועד אחד יונית והאי צעד אחד עברי

ועד אחד יונית ועל אותן שמפרשים

שמיייר שהעדים חותמים כדרכם כל

חתימה בשיטה אחת הקשה בקוטרס

אי"כ לא משכחת עברי חמוס על השני

ומתני' פלגיניהו עברי ויווני לזה ועברי

ויווני לזה ועוד דצגמ' פריך וליתכשר

האי צעברי ויווני והאי צעברי ויווני

ור"ת מפרש שיש לייצב שכל חתימה

מכונה בשיטה אחת ולא גרסין

צמתני' אלא עד אחד עברי ועד אחד

יווני ועד אחד עברי ועד אחד יונית

נאין מתחת זה לתחת זה ולא גרסין

מתחת זה וכו' עד לטוק וצגמ' נמי לא

גרסין אלא וליתכשר האי צעד אחד

עברי ועד אחד יונית וכו' לא והכי

פירושו אלא מייצבתי לא לא חיישין

לגודלית דלא י"ס להכשיר שניהם

הראשון שני עברים והשני שני

יוונים אלא אפילו חיישין לגודלית ואי

אפשר להכשיר שניהם קמא מיהא

ליתכשר צעד אחד עברי (כדרכו)

ואחד יונית (וגודלית) והוא מני למימר

דקמא מיהא ליתכשר בכוליה דלוליה

קיימי עליה אלא שלא הולך להכשיר

הראשון אלא צעברי ויווני ומשני דמנא

דין דחייש לגודלית פוסל שניהם

דחייש דלמא חתמו תלמא אחד ועד

אחד עברי הראשון אקמא ועברי השני

אשני יוונים אשני חתם עברי השני וגודלית תני

וגודלית אקמא על שני עברים ויווני האחרון אשני: חתמו עדים

בראש הדף. ור"ת אמאי איתערך למתני סיפא הקף ראשו של זה נצד

ראשו של זה דשניהם פסולין היינו נראה הדף ו"ל דאיתערך למיפסל

גג של עדים כנגד גג של כתב למאי דמסקין צגמ' דלא איירי דרמי

מ' עיבדא דמהכא לא שבעין אלא שרגלי חתימת עדים כנגד גג הכתב

א"ע"ג דהא נמי שמעין מסיפא איכא למימר דאיתערך הק דהכא משום

דזהו איתמא קד שניהם פסולין היינו משום דכי היכי דלא קיימי אהאי

לא קיימי נמי אהאי אלא הכא דלין כאלא גט ר"י ודאי קיימי

עליה חתימה זו וסיפא דסיפא דראשו של זה נצד סופו של זה איצטרך

לאשמעין דלא פסלי מטעם דכי היכי דלא קיימי אהאי לא קיימי אהאי

ולכ"י דגרס מעיקרא סופו של זה נצד סופו של זה לא היה לר"י סיפא

דסיפא אלא דכל גוויי משמעו וי"ס פסירס דלא גרסי לה וצגמ' נמי לא

מיייתי לה: ונ"י ר"ש דאמא תרי גיטין הוו. ולעיל נמי חיישין לגודלית

ופסיל א"ע"ג דלעיל תלני להכשיר דפריך וליתכשר האי כי התם משום דלאכא

רגלים לדבר שחתם אביו חתם הגט השני אם כן ע"כ נמי חתם:

הכא

וזמן דכתבא ועדים דקמא. חתן סופו של ראשון שהיה שלו מפני

חתימת סופו של ראשון מיהא אלא מיהא של שויר השני ומגדשה

גליין חתם הראשון דודאי לא נחתך ממנו כלום דלא נכתב בו יתור:

ודלמא זמן דכתבא מינו גוייה. שמה הגט שלו נמלך מלגמרו

ולמעלה הימנו נצדו היה גט אחר כתוב ומחוס וכשחזר ומלך לגרסה

התן נמלך לגרסה חתם עליו שני וכוון מיהא אלא מיהא נלגמרו של:

ודלמא נשמא דאבוה חתים. על השני ועל שניהם חתם: ל"ר כוורא.

צמחית יד ולא היה כותב שמו: חרופא. ענף של דקל: מכופא.

נס שפרסין עליו וילון של ספינה: שכתבו. כתב שלו: וזי סימא

כיון דמופלג. חתימת עדי שני שטיין מכחבו אותן שטיין שחתמו

בזמן הבאין מתחת הראשון שחתמו

אצותיהן מו לא מיתכשר דמנא כגט

פשוט' הרחיק את העדים מן הכתב

שני שטיין פסול: והאמר חוקיה.

התם: מילאכו. לאותו אויר בקרובים

כשר דלא קפדין אלא לאוריא ולא

מתמה שצרי אויר פוסל צלשלה

בסוכה סך פסול פוסל צלשלה:

ופסני ועירי. כהן תרי גיטי דמתני'

שניהם כשרין: ופנא דידן. לפסל

אחרון קסבר דלמא גודלית חמוס

היוונים כלומר שלא כמתהגס אלא

דרך העברים חתמו: כולוה אחר.

כול על ראשון. כל על כמתהגס קרי

גודלית ור"ת חתמו צמחית הגאונים

אדם המשמחם ביד השמאלית קורין

לו צמחית גודלית לפי שמעשה

מסדר המשמחין: וליכשור האי צעד

אחד עברי ועד אחד יונית והאי צעד

אחד עברי ועד אחד יונית גרסין

דלמא גודלית חתים. כהני יוונים

חיישין דלמא גודלית חתים חד

מייניהו שמה יוני הראשון חתם כסדר

העברי שחתם למעלה הימנו שמו

מחילה וא"כ שם אביו ונמלא שכל

השני הוא חמוס ועברי שני רואין שכל

השני חמוס ויון אחרון חתם כמתהגס

ונמלא שמה על השני ואין על הראשון

אלא אחד או שמה יון ראשון דכרבו

חמס ויון שני אחרון חתם גודלית

כמה שרלה עברים חותמים ונמלא

שני היוונים ועברי ראשון חתומין

הראשון ואין על גט שני אלא אחד

הלכך שניהם פסולין. הכל פותחין אותה

בשיטה אחת שכל העדים חתמו כל

אחד שמו ושם אביו בשיטה אחת

מתחת ראשון לשני כמו שפירשני שני

עדים עברים ושני עדים יוונים

השניים ראשונה כמתהגס ואי אפשר

ליישרה כלל ומתניחין לא דייקא שני

דא"כ לא משכחת עברי חמוס על

השני ומתני' מייפלג פלגיניהו עברי

יווני לזה ועברי יונית לזה וצגמ' נמי

פריך וליתכשר האי צעד אחד עברי

ועד אחד יונית והאי צעד אחד עברי

הוא

ועד אחד יונית חתמו גודלית חתים הייא

בדף השני. שאלנו כדוכא המגילה שקורין צלשוננו קולומי"ל:

מן הגד. גליין של ימין הגט או גליין השמאלי: או מאחוריו.

בגט פשוט שמקנו עדי להיות כתוב: סקי. חיבר זה אלא זה

כמו אין מקיפין שתי חביות (צ"ל דף נ"ב): שניהם פסולין. שאין

נקיטת החתימה לא עם זה ולא עם זה: סופו של זה נצד סופו

של זה אם שהעדים נקראין עמו. שגג חתימת העדים כלפיו נכרך

החתימה כשר: ראשו של זה נצד סופו של זה אם שהעדים נכרך

בסופו. שגג חתימה כלפי סופו ולא שרגלי חתימה כלפי ראשו: וכך

היו נקיי הדעם. ונהגין שלשון קצרה לא היו חותמין עד אלא פלוגי

כן פלוגי: חתימתו. שם לוי של משפחה כולה: גמ' וניחוס

דלמא פרי גיטי הוו. אשיר מקלם הגט וכתבו דף השני קל.

דלמא תרי גיטין הוו והשמאלי נכתב בצובהה של מגילה יתור

מן הימני עד דיתרמו עדים דידה כלומר גמרו של אשני כנגד

המתלמו של ראשון: זמן דקמא. היינו המתלמו עדים דכתבא היינו

סופו כלומר שיטות אחרונות שהעדים חתומין מתחתיהן: וגוייה

חתימת סופו של ראשון שהיה שלו מפני חתימת סופו של ראשון

מיהא אלא מיהא של שויר השני ומגדשה גליין חתם הראשון דודאי

לא נחתך ממנו כלום דלא נכתב בו יתור: ודלמא זמן דכתבא מינו

גוייה. שמה הגט שלו נמלך מלגמרו ולמעלה הימנו נצדו היה

גט אחר כתוב ומחוס וכשחזר ומלך לגרסה חתם עליו שני וכוון

מיהא אלא מיהא נלגמרו של:

(6) ב"ב קס"א: לעיל נ"ו.

(7) ב"ב קס"ב: (א) נ"ב.

בערוך ענף גזל האריך

במיתו הנה: (ד) פ"א או מן

הנה: (8) ב"ב קס"א: (א) נ"ב.

מתלמא: (1) לעיל נ"ו.

(2) לעיל נ"ו: (א) נ"ב.

(3) ב"ב קס"א: (א) נ"ב.

לקמן פת. ד"ה וכן יע"ע

מוס' לעיל ד"ה וראה,

(4) ב"ב דף קס"א: (א) נ"ב.

הדיעט שורה אחרונה,

(5) ש"ך לעיל במשנה,

(6) ע"פ רש"י.

לענין רש"י

קולומי"ל. עמודה ט"ו.

מוסף רש"י

הובא בסוף התוספת.

תוספות ר"ד (המשך)

שהיה. ומקשה ליתכשר האי

האי בעד א' עברי ועד א'

יוני והאי בעד א' עברי

ועד א' יוני חתן עד א'

עברי ועד א' יוני שבר.

ומהרה דאמא תני ועדי שניהן

כשרים וחתן יוני דלמא

גודלית חתם חד מייניהו

ולא ידעו היינו ודורו להו

להו תלת אחד וחד אחד

הילכך שניהן פסולין פ"י

התם דמכשרי עד א' יוני

משום שחתם בין שמו בין

שם אביו חתם הגט אבל

הכא שנכתב חתימתו

מגט זה לטע זה י"ל שמה

א' מתן חתם גודלית פ"א

הפך ושיניי מנהגם וחתם

במנהג העברים והילכך

היוני הראשון שחתם דן

בן נפתלי שמה כמתה

העברים חתם שקדוש שם

העד לשם אביו דין הוא

העד ועל השני דא חתום

ולא על הראשון ואין

בראשון אלא עד א' והוא

ראובן בן יעקב והשני

שהוא השמאלי מעיד דן

בן נפתלי ויוסף בן שמעון

וגד בן אשר שהוא יוני

שחתם כמתהגס. אי נמי שני

לומר דן בן נפתלי שהוא

יוני הראשון חתם כמתהגס

ויש על הגט הימני אחד

עברי ואחד יוני וגם היווני

השני דהיינו דן אשר

יש לומר כי חתם גודלית

חתם והקדים שמו לשם

אביו ועל הימני מעיד

ואין לשמאלי כ"א עד אחד

עברי בלבד משום הכי

שניהן פסולין. גודלית

נקראת יונית השמאלית

ומשום זה כל ההשנה

מנהג יקרא גודלית כאדם

משמשה מנהגו ועושה

מלאכותיו בידיו השמאלית:

מתני' שדיר מקצת הגט

ובתבין דף השני והעדים

מלכטה כשר חתמו העדים

בראש הדף מן הצד או

מאחוריו כגט פשוט פסול

הקף ראשו של זה בצד

ראשו של זה העדים

באמצע שניהם פסולין

ראשו של זה בצד סוף

של זה והעדים מלכטה את

שהעדים נקראים בסופו

כשר. שכתבו עברית

ועדיו יונית ועדיו עברי

עברית עד א' עברי ועד

א' יוני עד א' יוני ועד

א' עברי כשר כתב סופר

ועד כשר איש פלוגי עד

כשר בן איש פלוגי עד

כשר איש פלוגי על פלוגי

ולא כתב עד כשר וכן

היו נקיי הדעת שבידו שלם

בוחבין כתב חתימתו חתימתו כשר פ"י חלק הגט לשני דפים לרוחב המגילה והשלים הדף הימני ולא הספיק

לכתוב בו כל הגט וכתב מקצתו הנשאר ב"ד השני השמאלי וחתמו העדים מלכטה כשר ולא אמרינן שאין

העדים מעדיין אלא על מה שכתוב בדף זה שחתמו חתמיו אלא על כל הגט מעדיין כדכחו חתמי בראש

הדף ואמר' כתבו הגט חתם חתימת העדים פסול שדיר העדים לחתום לפיטת ומעדיין על מה שכתבו

לעלה וסחם מתנייתן ר' מאיר דהא דאמר עדי חתימה כרתו. או שחתמו העדים מן הצד של גט או בצד ימין או בצד

שמאל או שחתמו מאחורי של גט והיה גט פשוט פסול דמקריש חותמין העדים מאחוריו על הקשרים

המגרש פרק תשיעי גימין

פת.

עין משפט
נר מצוה

עב א מ"י פ"ד מהל' גירושין
הל' דר סמג עשין ג
טוש"ע אה"ע סי' קל סעיף
:ז
עד ב מ"י פ"ט שם הל' ב
סמג שם טוש"ע שם
סעיף יא:

תוספות רי"ד

אבל גט פשוט צריך שיהיו
ערוי מחוכי: הקף ראשו
של זה בצד ראשו של זה
סמכן שני ראשי הגט זה
אצל זה והתחיל לכתוב
גט א' באמצע המגילה ועד
סופה ועוד כהנא שני אחר
באמצע המגילה ועד סופה
השני והעדים חתמו בין
השני והראשונים שניהם סופין
שאין החתימה עולה לאחד
מיהם. ראשו של זה בצד
סופה של זה והעדים מלמטה
בשפופו האשערים נקראין בשפופו
הדייני התחתון כשיא אבל
העליון פשוט ולא חתם
ערים אחריו משהדי: תבא
הסופה עד אשר ירמיה
היה עומד עמו ויהיה

הבא נבי בישש ריוח מלמעלה. מִיָּן יֵשׁ לַהֲכִשִּׁיר גִּיטִין וְשִׁטְרוֹת
שֶׁאֵין בָּהֶן רִיחַ כֻּלָּל לֹא לַמַּעֲלָה וְלֹא לַתַּתָּה וְכֵן מִשְׁמַע כֹּהֵל
שֶׁמִּשְׁמַעְתִּין דְּרִישׁ גַּט פֶּשֶׁט (כ"ב דף קפב.) וְאִמְרַהּ ה"ר אֶלְחָנָן דַּלְפִּי"ה לֹא
זָכוּת בַּעַל הַשְּׁטֵרֹת עָלָה הַשְּׁטֵרֹת לִפְנֵי שֶׁזָּמֵן לֹא
יִחְסֹךְ וְזָכוּתוֹ: וְדַלְמָא אִימְפִּיֻּבִּי
אִימְפִּיֻּדִּי פִי בְּקוֹטְרָם שְׂבִיטֵלוֹ וְשׁוֹב
אִינוֹ יִכּוֹל לַחֲזוֹר לִגְרֵשׁ בּוֹ וְאִין נִרְאֶה
דְּלִרְנָן דַּלְמָא חֲזָר וּמִגְרֵשׁ בּוֹ מֵאִל
אִכְלָא לַמִּיחָר וּמִיחָר אִמְרַהּ ה"ר עֲזַרְיָה
הַגִּזְלָא לַעֲלֵיל שְׁנֵימָר הִגְט אִינוֹ יִכּוֹל
לְבָטְלוֹ אֲבָל כִּשְׁלֹא נִכְחַד כִּוְלוֹ מוֹדֵה
ר"ז דַּלְטוֹ חֲזָר וּמִגְרֵשׁ בּוֹ עוֹד פִּי
דִּהִיל כְּמוֹ נִכְחַד בְּיוֹם וַיִּחְסֹךְ בְּלִילָה
וְאִין נִרְאֶה כִּי הָעִידִים וְהָאִי שִׁטְרוֹ
שֶׁלֹא יִחְסֹמוּ עַל שְׁטֵר מִיֻּקְדִּים וְאִזְרִי
דִּנְרָה לִפְרֵשׁ וְדַלְמָא אִימְלוֹכִי כִי
דִּשְׁמַח הִתְחִיל לִכְתּוֹב הִגְט לִשְׁם אִישׁ
אַחֵר וּמִמֶּנֶךְ וַיִּסְיֵמוּ לִשְׁם זֶה וּבִגְוֹן
שִׁמְעוּתִיחָא שׁוֹיֵן וְכִי אֲלַעֲזֹר דְּלֹא צִיעִי
מוֹכִיחַ מִתּוֹכֵהוּ אִשׁ כִּי כִרְמָה וְאִימְלִיךְ
קוֹדֵם שֶׁסֵּה אִפְשִׁי וְהִלְלָה:

בול"ה האי לא חיישי'. היינו דוקא
לחמליך בין הרי את למותרת
לא חיישי' אצל מ"מ בעינין שיהא ריוח
למעלה ולמטה דלא לאו הכי חיישינן
דלמא גיז ליה ואיתרמי דהוי הרי
את מלמטה ומותרת למעלה:
אמר רבי ירמיה התם סופר שנינו.
משמע דהלכה כר' ירמיה
מדמייתי מרבי ירמיה אחא עובדא
משמע דהכי ק"ל חסם סופר ועד כשר
בשאר שטרות וכתב סופר ועד פסול
אפילו כסופר מוזנח ודלא כשמואל
דהכשיר כסופר סופר מוזנח ועד
ולכתמילה אפילו בגיטין ומהי אין
להכשיר חסם סופר ועד בגיטין מכה
רבי ירמיה דהא לכל אמוראי בסקופ פ'
התקבל (לעיל סו:) דמכשירי באומר
אמרו יס לפסול חסם סופר ועד משום
דנפקי מיניה חורבה דלמא חסם:
ויברך חזן נקיי' הדעת שבידושים
בדבתי. שלא היו כותבין אלא
איש פלוני בן פלוני ור"ה וכן ר"ת
גרסי חתימתו וחתימתה כשר וכן היו
נקיי' הדעת שבידושים כותבין פירוש
שלא היו כותבין אלא חתימתו וחתימת
אבות דבגמרא לא אירי בחתימת
האיש כדאמרי אלא חתימה שהמשפחה
נקראת על שמה:

הקב"ה אותן שנים ילכו בשבי^ה אמר רב ואמרי לה אמר רב [ה] דרש מרימר מאי על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק ה' אלהינו הינו וישקוד ה' על הרעה ויביאה עלינו אלא ירוך הוא עם ישראל שהגלה גלות צדקיהו ועדיין יכתוב ביה בגלות יכניה^ה החרש והמסגר אלף נחין נעשו הכל כחרשין מסגר כיון שסוגרין ה אלף עולא אמר שהקדים שתי שנים ילוגושנתם: אמר

שֶׁעַל עֲשׂוֹת יוֹתֵר נִקְרָא הַקִּלְקוּל עַל שְׁמוֹ. בְּיָמֵינוּ הוֹשַׁע בֶּן אֱלֹהֵי
דָּת הַצִּבְעָה שִׁילְדָה שְׁנֵעַ מִשְׁפּוֹת לַעֲזָרָה. עֲלוּי עֵלֶּה. מִפְּנֵי שֶׁלֹּא
הָיוּ שׁוֹמְרִים: אוֹסֵף שֵׁנִים שֶׁלֹּא עֵלֶּה. הוֹאִיל שֶׁאֵין מוֹחָה בִּידֵם
עַל דְּבָרֵי מִתְרַגְּמִין מוֹחִי אֵלֶּה (יִרְמְיָהוּ 6): גִּלּוֹת דְּקִיסָה.
גִּלּוֹת דְּקִיסָה אַחַת עֶשְׂרֵה שָׁנָה וְזוֹ הִיא זְדָקָה שְׁמִיהָ וְהַחֲרִיצָה
מִיֵּכֶה קִיּוּמִין שִׁלְטָנוֹ מוֹרָה לֵאלֹהֵי הַגּוֹלִים אַחֲרֵיהֶם לְפִי
אַלֶּף: כִּיּוֹן שְׂפוֹרְגִין. הִלְכָה שֶׁהֵם סְגוּרִים בָּהּ שְׁאִינִם יוֹדְעִים
זְדָקָה שְׁמִיהָ לְהַבִּיאַת הָרַעָה לְסוֹף ח' מֵאוֹת וְחֻמָּשִׁים דְּהִיּוֹ
וְאֵם שֶׁזוֹ עַד וְנוֹשְׁמָתָה הִיא מִתְקִים בָּהֶן כִּי אֶבֶר צִדְדֵיהֶם (א).

ש"מ

אע"פ שאותו הגדול שנתייחס עליו הוא רחוק ממנו עשרה דורות כשר הוא ור' שמעון דורות כשר מכאן ואילך הוה ליה שינה שמו ושמה ופסול. כמאן אזילא הא דא"ר חנינא ד דורות כשר' שמעון בן אלעזר: אמר רב הונא מאי קראה כי חוליד בניו וכני בניו שלשה דורות מתיישבים ומשכתבים הראשונים:

יֵשׁ רִיחַ מִלְמַמְתָּה נִדְאָחַן כֵּן הַדְּבָרִים: הֲרִי אִם מִלְמַמְתָּ וּמוֹתָרָה וְנִמְתָּא הָרָשָׁאן בְּטָל. ח"ג ה"ל נִכְתָּב בְּיוֹם וַחֲתָמָה לְאַחַר זְמַן הַדְּוֹאִיל וְנִמְתָּא רִיחַ מִלְמַמְתָּה. דְּוֹדָאֵי לֹא נִכְתָּב בּוּ יוֹמָר: וְדִלְמָא אִימְלוּכִי וְנִמְתָּא רִיחַ מִלְמַמְתָּה. וְהָדָר אִימְלוּךְ לְאַחַר זְמַן לְחֹזֵר וְלִגְמוֹרָה

מלמעלה. דעתך כדי גמר דבור
ליתכן למימר דממילך אלא גומר עד
לכל ארס ומתן: **ורלמא הכי איסרי.**
שנצטון כדי גמר דבור חזר בו: **רב**
אמי כולו קשייתא צבתי
ומיתרן כגון ידיעה ציה מתחת
דמגילתא שניכר ציה מתיחת הקלף
סביב סביב כל הגט שלא היה בו
קלף אלא זה לא למעלה ולא למטה
ששניכר סביבות הקלף שחור ועצ שלא
נגע שם מער הלגים שדרך עץ
קלפים שקושרים אצנים סביב למתוח
הקלף ומתחילין לתקטו בסמון וכשאין
ירוח מלמטה עסקין ליתכן למיפרך
אימולרי אימליך: **פגגו.** של חתימה
כלפי כתב הגט דהאי ודאי על גט זה
חתם ומתני צברגלי החתומה כלפי
כתב הגט ליתכן למימר שחל למעלה
מאוחת חתימה היה כתוב שער ועליו
חתמו העדים: **ליחוי סי מינישו.** גגו
כלפי כתב ולימכר דודאי עליו חתמו
דקס"ד שהעדים חותמין בדוחב
הקלף כסדר כתב הגטין: **דרמו לכו**
כי עירב. העדים מוטלין בין שני הגטין
כדבריה ראשי שיטות של חתימה מחזרין
הגטין כדבריה הדלת שנמשכת בארץ
הפתח כך הן נמשכין בין אחרי שני
הגטין: **אלא רב.** כי חתם מן הזד
אלא גטין ולא צטרעו אלא צדיקין
שניהם מוזמין אנשים לדון לפניו

[לעיל סו: עא:], (ז)

(א) [לעיל סו: ע"א:] (ב) [ע' יע']
 ד"ל וז"ל ודע שניקטו
 לראוי בנין תרין ובני בנין
 ונחשבתם והשחתם
 ירשיתם הרי כאן שבעה],
 (ג) [תענית ל: ז' ק"א:]
 (ד) [ג' הערוך פרוזדאות וע'
 תענית כח. והושע פרוזדאות
 זר:] (ה) [ס' סנהדרין ל: א:] [לעיל
 סו:] (ו) [וכן המקל. ד"ג:]
 (ז) [דברים ל: ט:] [ס' שו"ך
 תשנה דלעיל ז:]

תורה אור השלם

ו. כי תוליד בנים ובני בנים
ונשנתם בארץ והשחתם
עשייתם פסל תמונת כל
עשייתם הרע בעיני ה'
אלהך להכעיסו:

דברים ד כה
2. אַמְלֵלָה יִלְדֵת הַשְּׁבִעָה
בַּפֶּחָה נִפְשָׁה בֹא שְׁמִשָּׁה
בְּעֵד יוֹמָם בּוֹשָׁה וְחִפְרָה
שְׁאֵרֵיהֶם לְחָרֵב אָתָּן לִפְנֵי
אֵיבֵיהֶם נָאִם יי:

יְרִמְיָהוּ טו ז
3. יַעֲשֶׂה הָרַע בְּעֵינֵי יְיָ רָק
לֹא כַמְלִכִּי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר
יִהְיוּ לְפָנָיו: מַלְכִּים ב' יז ב
4. עָלִיו עָלָה שְׁלֹמֹמָסֶר
מֶלֶךְ אֲשׁוּר וַיְהִי לוֹ הוֹשַׁע
עֶבֶד וַיֵּשֶׁב לוֹ מִנְהָג:
מַלְכִּים ב' יז ב

5. וישקד יי על הרעה
ויביאה עלינו כי צדיק יי
עלה והינו על כל מעשי
אשר עשה ולא שמענו
בכלה: דניאל ט יד

6. ואת כל אנשי החיל
שבעת אלפים והתירש
המססגר אלף הכל גבורים
עשי מלחמה ויביאם מלך
בכל גולה בכלה:

גליון הש"ס

תוס' ר"ה ודלמא ב' דלר"נ
ראמר חוזר. לעיל דף לב
ע"כ:

מוסף רש"י

ופלוני ויחממו וחסו הק' שלומן
 ולמסופא דספרא ואחממוהו להא לא
 חיישינן כדלוקמין צפרק מי שחמו
 (נעלי עב.) : הא מנ' ר' יוסי היא. לאמר
 מיילי לא מימסקן לשלחא : דהו
 ידעי' למסופא. דטערא שהי מסיין
 תכנינת הקופר וחממת עד אחד
 וכלא היו מסיין חממת השני : עד 'ו
 דורופ. היא חמכה שאס כחכה
 צגט לא מפסל למיחוי כשיה שמו
 ושמה : צניס. היינו דור צ' : ובני
 צניס. היינו דור ג' ומכאן ואילך
 קרי ליה ונושגתס : ו' צני' דינין. ו'
 מתשפחות של מלכים ממלכי ישראל.
 והק' דמלכי יהודה לא חשיב שהיו
 צנימיהס עד אלו והיו כצ"ד אחד
 והמלך ובנו ובן בנו וכל מלכים שקמו
 ומורשו אחרי קרי חד בית דין. שלום
 בן יצח חכיה לא קחשיב לפי שלא
 מנלו שלמה וכן זמרי אבל עמר
 בן יצח לא

המבית שבו נולדו חמני וישיב, נמצא ברחוב המלך דוד, 10, תל אביב. חמני נולד ב-1924, וישיב ב-1926. שני הילדים נולדו לזוג יהודים חסידיים, שגרו ברחוב המלך דוד, 10, תל אביב. חמני נולד ב-1924, וישיב ב-1926. שני הילדים נולדו לזוג יהודים חסידיים, שגרו ברחוב המלך דוד, 10, תל אביב.

היה. שהקדים ומישר גלות נדקוהו שהיא באחרונה בעוד גלות יבנה קיימת, שעדיין לא מסו
מכמים במורה ולמדה לנו מזה האחרונה (והנהיגו לה). **שבשבעה שפותחין.** במורה, נעשו
(שם). ביום ששורגיר. דבר הלכה העלמא מן, לן אינן שומעין אחרים (שם). המעשר חוסס רש"י
(מצא בסוף המסכת)

[illegible]

ב"ב (קכ). שהגלה גלות צדק
אומן שגלו לנבל עם יכניה, שהיה
הכל כחרשין. קרי ציה המרש

מידין שדה בידו מאי קמ"ל תנינא לקח מן הסקריקון

| K O R E A | G I R L | K O R E A

ראיה אין דאיתו ראיה נאין

תוספות רי"ד

והלכתם לא חיישינן, ומעשה נא עליה קול אחר נישואיה האיש שינא עליו קול בחופתה שנישאת וההראשון ומותרת לשני חדא דקלא דבתא שנתקדשה לזה בפניו שרי חזקה אין אשה מעינה פניה בפניו וכדבר המנוגה קיימא לן ממפרץ מיני השם בכל דוכתי וכן שני דכוותו (דף כ:). קאמר לימא דרב המנוגה תנאי היא אלא דכ"ע אית להו דרב המנוגה ואע"ג דבסוף גדרים (דף לא.) דמי רבה דאית רב המנוגה דמייתי מינה מ"מ כן הלכה ורבה נמי אפשר דלפי האמת סובר רבי המנוגה:

ובנהרדעא 5א ממבלי קלא.
אע"ג דהני צי רב
דשלחו לשמואל הם תלמידי דרב
וצפורא מצטלי קלא מ"מ לא הוה
מורה להו דלא כנפשיה;
ואידך כ"א אתמר דרב הונא
ה"מ בפניו. ווא"ת וכי
לרב הונא הוי דרב הונא אפי' שלא
בפניו הא מנן כדאי צפ"כ דכחיות

דודאי רב המנונא לא איירי אל

בצפניו אבל להחמיר להלכירה בנ משני
סבדר רב המנונה דנאמנת אפילו שלא
בצפניו והא דלמר פסק שני דתחובות
(דף קכ:) מר סבר שלא בצפניו נמי
אינה מעיזה היינו דנאמנת עם מיגו
שהיה לה: **אמר** רב הונא מנרש
ראשון ונרש **שני**: אבל במלוא דבר
על גוריו פסיעא לרב הונא דלא יגרש
שני וישא ראשון וכיון דודאי קדשה
ראשון ומקדשת נמי לשני לרב הונא
כיון שפסעה ידה וקיבלה א"כ חיישין
שנגישה ראשון ואם יגרש שני וישא
ראשון הוה ליה מחזיר גרושה מן
הארונים אבל בלא מעמידו על צוריו
לדלוי כי אם קול לקידושי ראשון הוה
אמינא דמותר לשני לגרש ולישא ראשון
קמ"ל דאפילו הכי לא יגרש שני כ':
אף בזה מנרש ב'. אליבא
דרב הונא קאמר וכן
האמימר דפסיק הלכתא דמותרת
לשניהם לרב הונא קאמר ואומר
ה"ר אלחנן דמשמע דהלכה כרב הונא:
והלכתא

מעוזה ומעוזה לא מצאו דבר ע
יִצְחָק מְגֵרֵשׁ שְׁנֵי וְנוֹשֵׂא רֵאשִׁוֹן
הָאִירוֹסִין רַב "שִׁינָא בְּרִיהַ דְּרַב
אֲמַרִי עֵינֵי רַבְנָן בְּקִדּוּשֵׁי וְקִדּוּי
רַב פַּפָּא אָף זֶה מְגֵרֵשׁ רֵאשִׁוֹן
וְצ"ד אֲחֵרֵי שֶׁלֹּא תִהְיֶה שְׁמִיעַת קוֹל הַבַּיִת
לְקוֹל זֶה: **דְּבַר נִשְׁוֹאִין**. יוֹסֵם הַיּוֹם
הַלְהַרְבֵּה גַם מִצֵּעַל הַקּוֹל שֶׁשֶּׁם אִתּוֹ הֵסֵק
לְצַעַל כִּךְ אֶסְוֶה לְנוֹעַל: **דְּבַר אִירוֹס**
קִדּוּשֵׁי טוֹרָה. צַעֲדִים: וְהַעֲמִידוּ **דְּבַר**
עֵיקָר שֶׁל **דְּבַר: מֵאֵי הֵיא**. לָמָּה הַיּוֹם
מִשְׁנֵי: **וְאִידֶךְ**. שְׁמוּאֵל דְּלֹאֲמַר הַעֲמִידוּ
בְּיָמֵינוּ יִגְרַשְׁנִי אֲבָל קִבֵּל מִקְדּוּשֵׁי דְרַב
קָפָא מַחֲוֵיר גְּרוּשָׁה מִן הָאִירוֹסִין. לְמַד
וְלֹא **קִדּוּשֵׁי יִנְסוּ** וְיִנְסוּ מִפְּנֵי שְׂחִיתָה מְקֻיָּה
וְיִחַח"כ מִזֶּה שֶׁלֹּא קִדְשָׁה שְׁנֵי צַפְּנֵי קִי
דְקָלָל צִלְמָה הוּא נִמִּי הֵנָּה קִדּוּשֵׁי:

וְיָרֵם רִ"ת בַּחֲשֵׁה אַחַת שִׁילָא
תִּקְדֶּשֶׁה לְאַחַר וְהִיא אֹתוֹ
וְאֶרֶ"ת שֶׁאֵין צְרִיכָה גַם מִן
וְאֵין לֹא חִיּוּסִין וְעוֹד דְּכִין

לחד מבני פלגיא אמר רבא אפי' למאן דאמר
לא מבטלינן קלא כהא מבטלינן קלא מימר
אמרי עיינו כהו רבנן בקידושי וקידושי קמן הוו
ההיא דנפק עלה קלא דאיקדשה לקמן הנראה
בגדול א"ל רב מרדכי לרב אשי הוה עובדא
ואמרו עדיין לא הגיע לפלגות ראובן שנאמר
לפלגות ראובן גדולים חקרי לב: ובלבד שלא
תהא שם אמתלא: אמר רבה בר רב הונא
אמתלא שאמרו אפי' מכאן ועד עשרה ימים
רב זביד אמר במקום אמתלא *חוששין
לאמתלא איתיביה רב פפא לרב זביד ובלבד
שלא תהא שם אמתלא א"ל במקום אמתלא
קאמר א"ל רב כהנא לרב פפא ואת לא
תסברא ⁶והתנן בנתקדשה ואח"כ בא בעלה
מותרת לחזור לאו משום דאמר⁷ על תנאי
קדיש שאני התם דאתי בעל וקא מערער אי
הכי נישאת נמי נישאת דעבדה איסורא קנסוה
רבנן נתקדשה דלא עבדה איסורא לא קנסוה
רבנן אמר רב אשי יכל קלא דלא איתחוק בבי
דינא לאו קלא הוא ⁸וא"ר אשי יכל קלא דבתר
נישואין לא חיישין ליה הא דבתר אירוסין
חיישין ליה רב חביבא אמר אפילו דבתר
אירוסין נמי לא חיישין ליה ⁹והלכתא לא
חיישין ליה אמר רב ירמיה בר אבא שלחו
ליה מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו יצא עליה
קול מראשון ובא אחר וקדשה קידושי תורה
מיהו שלח להו תצא והעמידו הדבר על בוריו
והודיעוני ¹⁰מאי (והעמידו הדבר על בוריו)
אילימא דאי מגליא מילתא דקידושי דקמא
לאו קידושי מעליא נינהו מבטלינן קלא ¹¹והא
בגההרדעא אתר¹² דשמואל הוא ולא מבטלי קלא
אלא דאי מגליא מילתא דקידושי קמא
קידושי מעליא נינהו לא צריכה גט משני
ופלגיא דרב הונא דאמר רב הונא יאשת
איש שפשטה ידה וקיבלה קידושין מאחר
מקודשת מדרב המנונא ¹³דאמר רב המנונא
האשה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת
וחוקה איז מדעיה פניה בפני בעלה ואידך
אמר אהבה ארבע המנונא רפוני שילא רפוני

בוריו מהו א"ר הונא 'מגרש ראשון ונושא שני
א מא' טעמא אתי למימר מחזיר גרושתו מן
אידיד אמר אף מגרש שני ונושא ראשון מימר
טעות הוה יצא עליה קול מזה ומזה מהו אמר
ונושא שני אממר אמר מותרת לשניהם
והכלתא

לא חיישין ליה. אלא א"כ ידעו ב"ד העיר שכן יאה לא
חיישין ומגרש ראשון וטעא שני: לא חיישין ליה. ואיני
נזכר. הוה בודקין אמר הקול להעמיד דבר על
העמיד דבר על בוריו: ובהרדעא לא מעבלי קלא.
דבר על בוריו למימרא דלא בעיא גט משני: כי אסמר
נא לאו בפניו הוא ולא דמיא לדבר המנונא וליחא לדבר
ע"י שגרישא ראשון מחילה קידשה שני ועכשיו חזר
לראשון ולא יאמרו שחילה קידשה שכל לא ידעו שחור
י מורה אלא קול יאה שקידש אמר הראשון: אף בזו מגרש
חיישין דלא לימרו גירש ראשון מחילה וקידשה שני ו

רים לאזהרה מהם: לקטן. בשנים שנראה
דיין לא הביע לפגוע ראובן. כלומר אין
(ב) בדכתיב גדולים הוא דאית להו חקרי
הוא לבריות במעשיו שהוא קטן בשנים
ובשחיתות לבוא חומר אחרי וינינו

רצנו בקדושה וקטן בשנים הוא:
במקום אמתלה חוששין לאמתלה.
 אפי' חין אמתלה חלא מקום ופתח ים
 לדבר שטורל ללמוד שם אמתלה חוששין
 שחא אמתלה פליתים יש לדבר והקול
 בעל: **ובגלל שלא חסא שם אמתלה.**
 אלמא אמתלה בהדיא בעינן: הכי
 גרסינן א"ל **במקום אמתלה קא אמר.**
 ואמתי' קאי האי תירוץ: **א"ל רב**
בהנא לרב פפא ואם לא הסבירא.
 דאם יש פתח למתא אמתלה דסמיכין
 ומסבין לה ואמר אשה שלגן בעלה
 למדינת הים ובא עד אחד ואמר לה
 מת בעלך ונתקדשה מותרת לחזור
 לראשון ואילו גבי ניסת קמתי התם
 תנא מזה וזהו ואע"ג דלמסרה היא
 שרי צ"ד הכרזה לנישא משום חששא
 דלא ליתרזי חירס ראשון ונשא יש
 ונשבו היא תורה לו משכימי' אצל

גבי נתקדשה לא חיישינן להכי מאי
 בנזמא חזרת לראשון ולא לריבה וכו'

משני הכרזין אין קרא שמה בעיר
 מקודשת גדולה מזו דודאי ידעו כולם
 שנתקדשה: **לאו משום**. דיש כאן
 מקום אמתלא למקור עליו דמי מהדרי
 לה לגברא אמרי ודאי יש פתח לדבר
 שעל תנאי קידשה שני שאם יצא בעלה
 שגרישה ממדינת שישויו קידושיו
 טעלן שהיה בעלה חביב לה אלא
 לכך גירשה שלא היה יכול לבא
 אלמא אע"ג דלא יצא אמתלא זה
 מעולם סמכין עליה: **שאני**. הכא
 דאחי בעל וקאי וימירא אמרי מעולם
 לא גירשה בעלה אלא היתה סבורה
 שמת ונתקדשה ואין קידושין: **ארי**
הכי. דלא מסקי אדמדיהו לומר
 גירש ראשון ונשא שני ונמצאת אשת
 איש יוצאה בלא גט: **גיסם נמי**. אמאי
 תנן הכא לריבא גט משני ולא תחזור
 לראשון הא אחא בעלה וקאי ולא
 ישואין הוו אלא משום דלמימרא
 גירשה זה ונשא זה כדאמר' ביבמות
 וביבשותין אין פתח מקום אמתלא
 לומר על תנאי נשאה: **קנסוה רבנן**.
 דהאי דשרייה בהעדאת עד אחד
 משום עיגונא אקילו בה והאי גופה
 מדיוק במילתא ע"י עיבורים ושנים
 ותנסיב והיכא דלא תיירא שפיר קנסוה
 כדאמרינן הכא מדיוק חומר שהתרת
 עליה בכופה הקלת עליה בתחילתה:
דלא איחזוק כבי דינא. שלא בדקו
 ל פלוני מהיכן שמע כו' וגזרו שיחושו
 א חייסין ליה לאוסרה על בעלה ולא
 על אשת איש וקיימא לן כשם שאסורה
 לריבא הימנה גט שלא תתנה על זה:
 א אם אמת הוא או שקר: **והדישונא**.
 דלדמריין לעיל: **מקודשת**. ויגרבה
כי המנונא בפניו. דבעל דאמר ליה
 גא: **ונושא שני**. אם ירעה: **אחי למימר**
 חזירה: **עיינו ביה רבנן**. בקדושין שני
 שהצרכנה משני: **יאל עליה קול מזה**.
אשאן. ולא יגרש שני ירשא ואע"ג
 שני חוזרת לראשון גרושה נשואה:

שניו מדראמי דב סמא אפ זי יע"מ דרמינא דלך דלך

(א) יצמות כג. (ב) לעיל פא.
(ג) ק"ל מאי דרא
אילימא, (ד) (לעיל פא.),
(ה) יצמות קטן, פחובות כג:
נדרים זא. לעיל מד:
(ו) "כר"ף ורז"ש איחא רב
שישא, (ז) (ז"ל וחקרי לז
לקטן נשנים).

תורה אור השלם

ו. למה ישבת בין
המשפטים לשמע
שרקות עדרים לפלגות
ראובן גדולים חקרי לב:
שופטים ה טז

מוסף רש"י

כל קלא דבתר נישואין
לא חיישין ליה. אע"פ
ששנינו דחיישין לקלא,
דמתן יא שמה בעיר
מקדשה לענין, מקדשה
ואסורה לינשא לאחר עד
שימן לה אותו פליגי גז.
הכי מילי כשיא הקיל קודם
בשנשא לאחר, אבל יא
לאחר נשואין לא חיישין
ליה (דעוד פא.)

[illegible]

קב א מ"י פ"ט מהל' ארסות הל' זו סמג עשין סח טור ש"ע אה"ע סימן מו סעיף ו:
קב ב מ"י פ"ד מהל' ארסות הל' זו סמג שס עוש"ע אה"ע ס"י יא סעיף ב וס"י קנח סעיף ט וע"ש:
ג מ"י פ"א מהל' גזירה ה"ו עוש"ע שס ס"י קעו ס"ג:
קד ד מ"י פ"י מהלכות גירושין הל' אה סמג עשין ט טור ש"ע אה"ע ס"י חט סעיף ב:

1. בי יקח איש אשה
ובעלה והיה אם לא
תמצא חן בעיניו כי מצא
בה ערות דבר וכתב לה
ספר כריתת ונתן בידיה
ושלחה מביתו:

- דברים כד א
 2. לא יקום עד אחר
 באיש ללך עין ואל
 חטאת בכל חטא אשר
 יחטא על פי שני עדים
 או על פי שלושה עדים
 3. ונתן דבר: דברים יט
 ונתן האיש השכב
 עמה לאבי הנער
 חמשים כסף ולו תהיה
 לאשה חתת אשר ענה
 לא ויכל שלחה
 ימה: דברים כב כט
 4. אל תחרש על רעך
 רעה והוא יושב בלחש
 משה: יח
 אתה:

אמיר אמר מותר
 לשלוח. ופסוק תלמידא
 והולכת ופסוק לשלוח:
תתני כש"ל לא יורש
 אדם את אשתו אלא
 בה ערוה דבר שנאמר
 כי מצא בה ערות דברה
 ובהא אפילו קרידחה
 תכשל שנאמר כי מצא
 בה ערות דבר ר' עקיבא
 אמר אפי' מצא אדם
 זונה הימנה שני איהם
 לא חמצה ק' בעיניו: **איל**
 רב ספא לרבא לא מצא
 בה לא ערוה ולא מצא
 מהו: **איל** מרגלי רוממנא
 כל אונס לא יוכל לשלחה
 גמ' ימי וכל יומא עמורה
 והנזיר קרי מכלל הדא
 אמר דעוב עבד האבא
 רב משרשא לרבא אס'
 (לכתב גורסה והשאלה
 יורשת תחיתו ויהיה)

תוס' ד"ה מה לחזק וכו'
בב' לארין קשה לי היכן
חל איסור ממזיר גרושמו על
איסור טוטה בלא כולל
ומוסק ולומר דהוי גזירת
ההמבז מנ"ל זה הא י"ל
לדברך קרא להיבא דבאו
עדי האמה והוינו לפני
ההומאה ויפס' וכו' רשבי'
במשפחה סי' תקנ"ו ואריך
לי עיני גדול:

(א) רש"י ד"ה מי וכו' וכל
אלו שאין אחה כג"ל ומיבנת
כגון נמחק: (ב) תוס' ד"ה
ב"ש סברי וכו' ג"כ ס"א
ב"ה סברי והיה אם לא
תמצא וגו':

רנשבורג
 [א] תוב' ד"ה מה להלן
 בעדים תדוריס כו'
 גירושלמי פירקין כו' ומשני
 לעמוד עליו בנ' לאין. בלאו
 בנ' וכן בש"ס פנים
 מאורות ח"א סס" ק"ד
 יעו"ש וכו' גירושלמי:

אדורשי"ר. לתרוך.

כי משמש בדי' לשירות
 אי דלמא אלא דהא.
 לזון כ' די' לשירות משם
 במקרה, פעמים נא נקום
 נא, פעמים נא נקום
 דלמא שם, פעמים נא
 נקום דהא, שנותן טעם
 לדבר, פעמים נא נקום
 אלא וסתר את דבור
 שפניו (ד' ה' ג' ע"ש
 בארכות) וכע"ז חנניה ע"ה
 כל ימיו בעבוד הוהויר
 קאי' לא תהא בשליטה
 כל ימי אלה יחיהו וזכות
 יחזר
 דאם גי' נש
 (תחורה ד' 10)

[illegible]

קה א מ"י מ"י מהלכות
גירושין הלכה כב
סמך שני: טושיע אהיע
סמן קט טשיע ד:
קו ב מ"י ש טשיע שט
טשיע ה:
קו ב מ"י ש טו
טשיע שט טשיע
קו ד מ"י ש טשיע
שט טשיע ה:

מוסף רש"י

הכתוב קראו אחר. למי
שנשאל (טושיע ה) אם
שנאחזה שלח. שאל אמה
בטע ופיעאל לאחר ומלכא
ב טו.
הדרן עלך מסכת
גיטין

תוספות ר"ד

ופרומה משני צדדיה
ורוחצת במקום שבני אדם
רוחצין וזו מצוה מן התורה
לגרשה שני כי מצא בה
ערות דבר: והלכה והיתה
לאיש אחר הכתוב קראו
אחר כלומר שאין זה בן
וזה של ראשון זה הוציא
רשעה מתוך ביתו וזה
הכניס רשעה בתוך ביתו

וכה שני שלחה שנאמר האחרון ואם כי ימות כדאי הוא במיתה שרשעה זו הכניס לתוך ביתו: כי שני שלח רב יהודה אמר כי אם שנאחזה שלח ר' יוחנן אמר שנאוי המשלח ולא פליגי
הא בדיוני ראשון הא בדיוני שני דאמר ר' אלעזר כל המגרש ראשונה אפילו מעשו דמעה את מוכה ה' וגו' עד והיא חברתך ואשת בריךך:

עם בני אדם פלגא דעתך. פירש בקונטרס אם כן רגלים לדבר
שזונה היא ואסורה לו ומונה לגרשה ולא מזהר וקשה דהא
טווה בשוק ויואלה ורלשה פרוע נמי מזהר לגרשה ולא מזהר דנעיל
היא בסוטה (דף כה). אי עזרת על דת יהודית מותר לקיימה או לא
ולא איפשיטא ואמאי לא פריך נמי
עלה ויש לומר דכיון דנעיל בסוטה
לא היא אלא מדרכנן קלמא שפיר
דמזהר לגרשה אכל וזו חזנה לגרשה
מן המורה ועוד יש לפרש רוחצת
עם בני אדם פלגא דעתך אפילו
אדם רע אינו סוגל זה מלשמו או
אפילו קלה שנקלות אינה עושה כן:
הכתוב קראו אחר. מיתוקמא
אפילו כזית הלל
ואערות קאי:

הדרן עלך המגרש

ופרומה משני צדדיה. אכל אפילו ידיה כדרך אדומיות שגלרפת
שנשן גרלה מלדיהן: עם בני אדם פלגא דעתך. אי"כ רגלים לדבר
שזונה היא ואסורה לו: במקום שבני אדם רוחצין. והיא נכנסת
לניסיהם לאחר ילאחן כשהן

ופרומה משני צדדיה ורוחצת עם בני אדם
עם בני אדם ס"ד אלא במקום שבני אדם
רוחצין וזו מצוה מן התורה לגרשה שנאמר
יכי מצא בה ערות וגו' ושלחה מביתו והלכה
והיתה לאיש אחר (הכתוב קראו אחר כלומר
שאין זה בן וזה לראשון זה הוציא רשעה
מביתו וזה הכניס רשעה לתוך ביתו וזה
שני שלחה שנאמר ושנאחזה האיש האחרון
ואם לאו קוברתו שנאמר או כי ימות האיש
האחרון כדאי הוא במיתה שזה הוציא רשעה
מביתו וזה הכניס רשעה לתוך ביתו כי

הדרן עלך המגרש

שנא שלח ר' יהודה אומר אם שנאחזה שלח ר' יוחנן אומר שנאוי המשלח ולא פליגי
ראשון הא בזוג שני דאמר ר' אלעזר יכל המגרש אשתו ראשונה אפילו מוריד עליו דמעו
שנאמר וזאת שנית תעשו כסות דמעה את מוכה ה' בכי ואנקה מאין [עוד] פנות אל המנחה ולקחת
רצון מידכם ואמרתם על מה על כי ה' העיד בינך וביני אשת נעורך אשר אתה בגדתה בה והיא
חברתך ואשת בריךך:

הדרן עלך המגרש וסליקא לה מסכת גיטין

וכה שני שלחה שנאמר האחרון ואם כי ימות כדאי הוא במיתה שרשעה זו הכניס לתוך ביתו: כי שני שלח רב יהודה אמר כי אם שנאחזה שלח ר' יוחנן אמר שנאוי המשלח ולא פליגי
הא בדיוני ראשון הא בדיוני שני דאמר ר' אלעזר כל המגרש ראשונה אפילו מעשו דמעה את מוכה ה' וגו' עד והיא חברתך ואשת בריךך:

אחר השלמת המסכתא יאמר זה ויועיל לזכרון בעזרת השם יתברך

"הדרן עלך מסכת גיטין והדרן עלך. דעתן עלך מסכת גיטין ודעתך עלך. לא נתנשי מינך מסכת גיטין ולא תתנשי מינך לא
בעלמא הדין ולא בעלמא דאתי:

יאמר כן שלשה פעמים ואחר כך יאמר:

יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו שתהא תורתך אמונתנו בעולם הזה ותהא עמנו לעולם הבא. (** חנינא בר פפא רמי
בר פפא נחמן בר פפא אחאי בר פפא אבא מרי בר פפא רפרם בר פפא רכיש בר פפא סורחב בר פפא אדא בר פפא פפא דרו בר פפא:
הערב נא יי אלהינו את דברי תורתך בפנינו ובפיפיות עמך בית ישראל. ונהיה כלנו אגחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל
כלנו יודעי שמך ולומדי תורתך: מאויבי תחבמני מצותיך כי לעולם היא לי: יהי לבי תמים בחקיך למען לא אבוש: לעולם לא
אשכח פקודיך כי בם חיייתי: ברוך אתה יי למדני חקיך: אמן אמן אמן סלה ועד:

מודים אגחנו לפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. שאנו
משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים
ומקבלים שחר והם עמלים ואינן מקבלים שחר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת. שנאמר
ואתה אלהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אכטח בך:

יהי רצון מלפניך יי אלהי כשם שעזרתני לסיים מסכת גיטין כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסייםם ללמוד
וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים ואמוראים ותלמידי חכמים יעמוד
לי ולזרעי שלא תמוש התורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם. ותתקיים בי בהתהלך תנחה אותך בשכבך תשמר עליך
והקיצות היא תשיחך. כי בי ירבו ימיי ויוסיפו לך שנות חיים: אורך ימים בימינה בשמאלה עשר וכבוד: יי עוז לעמו יתן יי יברך
את עמו בשלום:

יתגדל ויתקדש שמה רבא. בעלמא דהוא עתיד לאתחדתא, ולאחיא מתיא, ולאסקא לחיי עלמא, ולמבנא קרתא דירושלם,
ולשכלל היכליה בגוה, ולמעקר פולחנא נוכראה מארעא, ולאחבא פולחנא דשמיא לאתריה, וימליך קודשא בריך הוא
במלכותיה ויקריה, ויצמח פרקנה ויקרב משיחהו. בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלא ובזמן קריב, ואמרו אמן.
יהא שמה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמא. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקדשא
ברוך הוא. לעלא מן כל ברכתא ושירתא תשבחתא ונחמתא דאמירין בעלמא, ואמרו אמן: על ישראל ועל רבנן, ועל תלמידיהון
ועל כל תלמידי תלמידיהון, ועל כל מאן דעסקין באורייתא, די באתרא (קדישא) הדין ודי בכל אתר ואתר, יהא להון ולכון
שלמא רבא חנא וחסדא ורחמי וחיי אריכי ומזוני וריחי ופרקנא מן קדם אבהון די בשמיא וארעא ואמרו אמן: יהא שלמא רבא
מן שמיא וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן: עושה שלום במרומיו הוא ברחמינו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל
ואמרו אמן:

(*) פי' הגון על זה מנאכל כספר החיים שמיכר אחי הגאון מהר"ל מפראג כספר זכיות ח"א פ"א,
(**) כסיתא וסוף משנת הרמ"א ו"ל וכן בסוף ש"ש כז"ק כפוז רמזים על הזכרת שמות הללו.

(א) (טושיע ה) (ב) ס"א
שנאחזה שלח לפני המקום
שלח. (ג) מהלכות גט.

תורה אור השלם

1. כי יקח איש אשה
ובעלה וזהו אם לא
תמצא חן בעיניו כי מצא
בה ערות דבר וכתב לה
ספר בריתתו ונתן בידה
ושלחה מביתו:
דברים כד א
2. ושנאחזה האיש
האחרון וכתב לה ספר
בריתתו ונתן בידה
ושלחה מביתו או כי
ימות האיש האחרון
אשר לקחה לו לאשה:
דברים כד ג
3. כי שנא שלח אמר יי
אלהי ישראל וכסה חמס
על לבושו אמר יי
עבדות ונשמתם
ברוחכם ולא תבגדו:
מלאכי ב טו
4. וזאת שנית תעשו
כסות דמעה את מוכה ה'
בכי ואנקה מאין עוד
פנות אל המנחה ולקחת
רצון מידכם ואמרתם
על מה על כי יי העיד
בינך וביני אשת נעורך
אשר אתה בגדתה בה
והיא חברתך ואשת
בריתך: מלאכי ב יג יד